KAPITOLU 386

ATT DWAR IL-KUMPANIJI

Biex jirregola kumpaniji b'responsabbiltà limitata u soċjetajiet kummerċjali oħra minflok l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali.

1 ta' Jannar, 1996

L-ATT XXV tal-1995, kif emendat bl-Atti XXIV tal-1995, IXu XXX tal-1997, XVII tal-1998, XXII tal-2000, XVII tal-2002, IV, IX tal-2003, II, XIII tal-2004; bl-Avviżi Legali 390, 391 tal-2005, 181, 186 tal-2006; bl-Atti V, XII tal-2006, XV tal-2007; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Atti IX tal-2008, III tal-2009, XIX tal-2010; bl-Avviż Legali 561 tal-2010; bl-Atti X, XVI tal-2011; bl-Avviżi Legali 171, 337, 338 tal-2012; bl-Atti III, XX tal-2013, XXII tal-2014; bl-Avviż Legali 478 tal-2014 ; bl-Atti XXXI, XXXIII tal-2015, XIX, XXXVI, LIV tal-2016, XI u XXXI tal-2017 XXXVI tal-2018, XXVI tal-2019 u V, XXXI u XLVII tal-2020, XLVI u LX tal-2021 †, XVIII tal-2024 u XVIII tal-2025.*

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
	Titolu fil-qosor1	
TAQSIMA I	Dispożizzjonijiet Preliminari	2-3
TAQSIMA II	Dispożizzjonijiet Ġenerali	4-6
TAQSIMA III	Soċjetà f'isem Kollettiv	7-50
TAQSIMA IV	Soċjetà *In Akkomandita*	51-66A
TAQSIMA V	Kumpanija ta' Responsabbiltà Limitata	67-326
Titolu I	Formazzjoni u Funzjoni ta' kumpaniji	67-213
Kapitolu I	Formazzjoni ta' kumpanija u ħwejjeġ inċidentali għaliha	67-82
Kapitolu II	Tibdil fil-kapital azzjonarju ta' kumpanija	83-88
Kapitolu III	Ħruġ ta' kapital minn kumpaniji pubbliċi	89-96
Kapitolu IV	Għoti ta' azzjonijiet u obbligazzjonijiet ta' kumpaniji	97-103
Kapitolu V	Tiżmim ta' kapital azzjonarju u ħaris tal-jeddijiet ta' klassi	104-116
Kapitolu VI	Dispożizzjonijiet mixxellanji dwar azzjonijiet u obbligazzjonijiet	117-127
Kapitolu VII	Laqgħat u Riżoluzzjonijiet	128-135
Kapitolu VIII	Tmexxija u Amministrazzjoni	136-150
Kapitolu IX	Awdituri	151-162
Kapitolu X	Kontijiet, Verifika u Prospett Annwali	163-191
Kapitolu XI	Tqassim ta' qligħ u attiv	192-208
Kapitolu XII	Kumpanija Privata	209-213
Titolu II	Xoljiment u Stralċ Konsegwenzjali ta' kumpaniji	214-326
Sub-Titolu I	Stralċ mill-qorti	218-264
Kapitolu I	Dispożizzjonijiet Ġenerali	218-224
Kapitolu II	Riċevitur uffiċjali	225-227
Kapitolu III	Stralċjarji fi stralċ mill-qorti	228-244
Kapitolu IV	Kumitati ta' stralċ meta jsir stralċ mill-qorti	245-247
Kapitolu V	Setgħat ġenerali ta' stralċ mill-qorti fi stralċ mill-qorti	248-264
Sub-Titolu II	Stralċ Volontarju	265-294
Kapitolu I	Dispożizzjonijiet Ġenerali	265-268
Kapitolu II	Dispożizzjonijiet applikabbli għal stralċ volontarju tal-membri	269-276
Kapitolu III	Dispożizzjonijiet applikabbli għal stralċ volontarju tal-krediturі	277-285
Kapitolu IV	Dispożizzjonijiet applikabbli għal kull stralċ volontarju	286-294
Sub-Titolu III	Dispożizzjonijiet Applikabbli għal Kull Xorta ta' Stralċ	295-326
Kapitolu I	Effett ta' ħatra ta' stralċjarju u sejħa ta' laqgħat	295-300

*Ara l-*Avviż Legali 311 tal-2021*

†Ara l-*Avviż Legali 311 tal-2021*

Kapitolu II	Prova u preċedenza ta' talbiet	301-302
Kapitolu III	Effetti ta' stralċ fuq transazzjonijiet li jkunu saru qabel	303-304
Kapitolu IV	Kwalifika ta' stralċjarji u projbizzjoni ta' ċerti trasferimenti minn stralċjarji	305-306
Kapitolu V	Reati qabel xoljiment jew waqt l-istralċ	307-321
Kapitolu VI	Dispożizzjonijiet Supplimentari	322-326
TAQSIMA VI	Rikostruzzjonijiet ta' kumpaniji	327-329B
TAQSIMA VII	Tibdil ta' Soċjetajiet Kummerċjali	330-335
TAQSIMA VIII	Amalgamazzjoni ta' Soċjetajiet Kummerċjali	336-359
Titolu I	Amalgamazzjoni ta' Soċjetajiet f'isem Kollettiv u *In Akkomandita*	336-342
Titolu II	Amalgamazzjoni ta' kumpaniji	343-359
Kapitolu I	Għaqda b'akkwist	344-356
Kapitolu II	Għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida	357
Kapitolu III	Akkwist ta' kumpanija minn oħra li żżomm disgħin fil-mija jew iżjed mill-azzjonijiet tagħha	358-359
TAQSIMA IX	Qsim ta' kumpaniji	360-375
Kapitolu I	Qsim b'akkwist	361-373
Kapitolu II	Qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda	374
Kapitolu III	Qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist ma' qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda	374A
Kapitolu IV	Qsim taħt is-sorveljanza tal-qorti	375
TAQSIMA X	Assoċjazzjoni In Parteċipazzjoni	376-383
TAQSIMA XI	Korpijiet Ġuridiċi Kostitwiti barra minn Malta	384-399A
Kapitolu I	Dispożizzjonijiet dwar it-twaqqif ta' post tan-negozju f'Malta	384-389
Kapitolu II	Ħruġ minn kumpaniji kostitwiti jew inkorporati jew li se jkunu kostitwiti jew inkorporati barra minn Malta fi Stat mhux Membru jew Stat mhux membru taż-ŻEE	390-398
Kapitolu III	Dispożizzjonijiet dwar stralċ tal-affarijiet f'Malta ta' kumpanija barranija	399-399A
TAQSIMA XII	Ġenerali	400-427
TAQSIMA XIII	Dispożizzjonijiet Transitorji u Finali	428-431

SKEDI

L-Ewwel Skeda	Regolamenti li fuqhom timxi kumpanija ta' responsabbiltà limitata
It-Tieni Skeda	Ħwejjeġ li għandhom ikunu speċifikati fi prospett u rapporti li għandhom jitniżżlu fih
It-Tielet Skeda	Dispożizzjonijiet Addizzjonali applikabbli għall-Kontijiet Finanzjarji Annwali ta' Impriżi Kbar, Impriżi ta' Daqs Medju u Ċertu Impriżi Oħra, fejn applikabbli u Dispożizzjonijiet Addizzjonali Applikabbli għall-Kontijiet Ikkonsolidati
Ir-Raba' Skeda	Rapporti dwar Pagamenti lill-Gvernijiet u Informazzjoni dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu
Il-Ħames Skeda	Kontijiet individwali u rapport tad-diretturi ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli
Is-Sitt Skeda	Kontenut tar-rapport tad-diretturi
Is-Seba' Skeda	Kontenut u formula ta' prospett annwali
It-Tmien Skeda	Regoli ta' konverżjoni li japplikaw meta jkun hemm bdil fil-munita li fiha l-kapital azzjonarju ta' kumpanija jkun espress u l-munita korrispondenti li biha jsiru l-kontijiet
Id-Disa' Skeda	Tifsir ta' espressjonijiet użati fis-subartikolu (2) tal-artikolu 2 tal-Att u dispożizzjonijiet supplimentari għalih
L-Għaxar Skeda	Soċjetajiet in akkomanditi jew soċjetajiet limitati
Il-Ħdax-il Skeda	Penalitajiet
It-Tnax-il Skeda	Tabella ta' Konkordanza

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar il-Kumpaniji. Titolu fil-qosor.

TAQSIMA I - DISPOŻIZZJONIJIET PRELIMINARI

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, il-kliem li ġejjin għandhom it-tifsir hawnhekk mogħti lilhom - Tifsir. *Emendat: XXIV. 1995.362; IV. 2003.26; A.L. 391 tal-2005; XV. 2007.2; A.L. 425 tal-2007; IX. 2008.4; X. 2011.68; A.L. 338 tal-2012.; XX. 2013.72; XXII. 2014.15; XXXI. 2015.3; XIX. 2016.16; XI.2017.2; XXXI. 2017.74; V.2020.19; LX.2021.2;*

"Aġenzija" tfisser l-aġenzija stabbilita bl-Ordni li jistabbilixxi r-Reġistru dwar in-Negozju ta' Malta bħala Aġenzija; L.S. 595.27.

"approvazzjoni", dwar prospett, tfisser l-att pożittiv mar-riżultat tal-iskrutinju tal-kompletezza tal-prospett mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji f'Malta jew mill-awtorità regolatorja;

"avviż" tfisser avviż bil-miktub ta' kull xorta;

"awditur" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy* jew regolamenti maħruġin taħtu; Kap. 281.

"awtorità regolatorja" tfisser korp jew korpi maħtura minn Stat Membru li mhux Malta jew Stat membru taż-ŻEE biex twettaq l-obbligi li hemm provdut dwarhom fid-Direttiva dwar il-Prospett;

"azzjoni" tinkludi *stock* ħlief meta jkun hemm distinzjoni espressa jew mifhuma bejn *stock* u azzjonijiet;

"azzjonista" tfisser persuna reġistrata fir-reġistru ta' kumpanija skont l-artikolu 123;

"ċertifikat ta' reġistrazzjoni" meta wżata dwar kumpanija tfisser ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ taħt dan l-Att jew taħt l-Ordinanza u l-kliem "reġistrazzjoni", "reġistrat" u derivattivi tagħhom għandhom jiftiehmu f'dan is-sens;

"data stabbilita" tfisser id-data stabbilita mill-Ministru għad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att;

"depożitarju ċentrali tat-titoli" tfisser persuna ġuridika, li topera sistema ta' ħlas tat-titoli u li tkun awtorizzata li tipprovdi mill-inqas xi servizz ieħor minn dawn li ġejjin:

i. ir-reġistrazzjoni inizjali ta' titoli f'sistema ta' tniżżil fir-reġistri;

ii. li jiġu provduti u miżmuma kontijiet ta' titoli fil-livell l-aktar għoli;

"id-Direttiva dwar il-Prospett" tfisser id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru, 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi pubblikat meta jiġu offruti titoli lill-pubbliku jew dawn jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE, kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni tagħha maħruġa jew li tista' tinħareġ taħtha;

"direttur" tinkludi kull persuna li jkollha l-kariga ta' direttur ta' kumpanija, ikun x'ikun l-isem tagħha, li sostanzjalment taqdi l-istess funzjonijiet dwar it-tmexxija tal-kumpanija, bħal direttur;

"entitajiet ta' interess pubbliku" tfisser impriżi jew entitajiet kif imfissra fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*;

Kap. 281.

"euro" tirreferi għall-unità tal-munita ta' stati li jipparteċipaw fl-Unjoni Monetarja Ewropea;

"espert" tfisser awditur sew jekk assistit minn stimatur speċjalizzat sew jekk le;

"forma dematerjalizzata" fir-rigward ta' titoli maħruġa minn kumpanija tfisser il-forma fejn dawk it-titoli jkunu jeżistu biss bħala reġistrazzjonijiet fil-kotba;

"ġurisdizzjoni rikonoxxuta" tfisser:

(*a*) Stat Membru;

(*b*) Stat ŻEE;

(*ċ*) kull pajjiż li jkun membru tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u Żvilupp (OECD) imwaqqfa fl-1961;

(*d*) kull pajjiż li jkun firmatarju Memorandum ta' Ftehim Multilaterali tal-IOSCO; jew

(*e*) kull ġurisdizzjoni oħra fejn l-awtorità kompetenti, kif imsemmija fl-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, ikollha memorandum ta' ftehim li jkopri t-titoli;

Kap. 345.

"immobilizzazzjoni" tfisser l-att li bih jiġi kkonċentrat il-lok taċ-ċertifikati fiżiċi li jkollhom x'jaqsmu ma' titoli maħruġin minn kumpanija f'depożitarju ċentrali tat-titoli b'mod li jkun jippermetti trasferimenti sussegwenti li jsiru b'reġistrazzjoni fil-kotba

"impriża" tfisser korp ġuridiku jew mhux inkorporat li jmexxi kummerċ jew negozju;

"impriża assoċjata" tfisser impriża li fiha impriża oħra jkollha interess ta' parteċipazzjoni, u li l-impriża l-oħra teżerċita influwenza sinifikanti fuq il-politika operattiva u finanzjarja tagħha. Impriża titqies li teżerċita influwenza sinifikanti fuq impriża oħra meta jkollha 20% jew aktar tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri f'dik l-impriża l-oħra;

"interess ta' parteċipazzjoni" tfisser id-drittijiet fil-kapital ta' impriżi oħra, rappreżentati jew le permezz ta' ċertifikati, li, bil-ħolqien ta' rabta durabbli ma' dawk l-impriżi, ikunu maħsuba sabiex jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-impriża li jkollha dawk id-drittijiet. Is-sehem f'parti mill-kapital ta' impriża oħra hu

kkunsidrat li jikkostitwixxi interess ta' parteċipazzjoni, meta dan jaqbeż limitu ta' għoxrin punt perċentwali tal-kapital imsemmi. Interess f'azzjonijiet jinkludi interess li jista' jinqaleb għal interess f'azzjonijiet u għażla li jkun akkwistat interess f'azzjonijiet. Interessi f'azzjonijiet miżmuma minn impriżi sussidjarji jew minn terzi persuni f'isem il-kumpanija jew l-impriżi sussidjarji tagħha jitqiesu li huma miżmuma mill-kumpanija;

"intrapriżi żgħar u ta' daqs medju" jew "SMEs" tfisser kumpaniji li, skont l-aħħar kontijiet annwali jew konsolidati tagħhom, ikunu jissodisfaw mill-inqas tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin: numru medju ta' impjegati ta' inqas minn 250 matul is-sena finanzjarja, bilanċ totali li ma jaqbiżx it-tlieta u erbgħin miljun euro (43,000,000) u *turnover* nett annwali li ma jaqbiżx il-ħamsin miljun euro (50,000,000);

"isem" dwar individwu tfisser l-isem jew l-ismijiet u l-kunjom tal-individwu;

"il-Komunità" tfisser il-Komunità Ewropea stabbilita bit-Trattat ta' Ruma tal-1957 u kif emendat istituzzjonalment u xort'oħra fl-1986 bl-Att Uniku Ewropew, fl-1993 bit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fl-1997 bit-Trattat ta' Amsterdam u fl-2001 bit-Trattat ta' Nizza, u kif emendat b'kull ftehim ta' adeżjoni u kif jista' jiġi emendat aktar minn żmien għal żmien;

"kontijiet annwali" tfisser kontijiet individwali meħtieġa bl-artikolu 167 u, meta applikabbli, ukoll il-kontijiet konsolidati meħtieġa bl-artikolu 170;

"kontijiet individwali" tfisser il-kontijiet meħtieġa bl-artikolu 167;

"kontributorju" għandu jkollha, kemm-il darba ma jingħadx mod ieħor, it-tifsir kif mogħti lilha bl-artikoli 215 sa 217;

"kontijiet konsolidati" tfisser il-kontijiet meħtieġa bl-artikolu 170;

"korp ġuridiku" tfisser kull entità li għandha personalità legali distinta minn dik tal-membri tagħha, u tinkludi korporazzjoni barranija;

"kumpanija" tfisser kumpanija ffurmata u reġistrata taħt it-Taqsima V ta' dan l-Att jew taħt l-Ordinanza;

"kumpanija barranija" tfisser korp iffurmat u reġistrat jew inkorporat barra minn Malta;

"kumpanija eżentata" tfisser kumpanija li tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti bis-subartikolu (2) tal-artikolu 211;

"il-kumpanija li tagħmel il-ħruġ" tfisser entità li għandha personalità ġuridika distinta minn dik tal-membri tagħha li toħroġ jew li tipproponi li toħroġ sigurtajiet;

"kumpanija minn grupp" fir-rigward ta' kull kumpanija tfisser kull korp ġuridiku li jkun is-sussidjarju jew *parent* ta' dik il-kumpanija, jew sussidjarju tal-kumpanija *parent* ta' dik il-kumpanija, u l-kelma "grupp" għandha tiftiehem skont hekk kif ukoll li tfisser impriża *parent* u l-impriżi sussidjarji kollha tagħha;

"kumpanija ta' investiment b'kapital fiss" tfisser kumpanija pubblika li taqa' taħt l-artikolu 194;

"kumpanija ta' investiment b'kapital varjabbli" tfisser kumpanija li taqa' taħt l-artikolu 84;

"kumpanija privata" tfisser kumpanija privata kif imfisser bl-artikolu 209;

"kumpanija pubblika" tfisser kumpanija li ma tkunx kumpanija privata;

"membru", ħlief fejn speċifikament imfisser xort'oħra, tfisser azzjonista ta' kumpanija u soċju f'kull soċjetà kummerċjali oħra;

"mezzi elettroniċi" tfisser tagħmir elettroniku użat għall-ipproċessar, inkluża l-kompressjoni diġitali, u l-ħażna ta' *data*, u li permezz tagħhom informazzjoni inizjalment tintbagħat lejn u tiġi riċevuta fid-destinazzjoni tagħha; hekk li dik l-informazzjoni tkun trasmessa, mibgħuta u riċevuta f'mod determinat mir-Reġistratur;

"Ministru" tfisser, sakemm ma jingħadx mod ieħor, il-Ministru responsabbli għar-reġistrazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali;

"obbligazzjoni" tfisser *stock* ta' obbligazzjonijiet, *bonds* u sigurtajiet oħra ta' kumpanija;

Kap. 345.

"offerta ta' titoli lill-pubbliku" għandu jkollha, sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-istess tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar is-Swieq Finanzjarji;

Kap. 168.

"l-Ordinanza" tfisser l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali*;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula jew li huma meqjusa li saru taħt dan l-Att, u meta ma jkun hemm ebda regolament dwar ħaġa li tista' jew li għandha tiġi preskritta, tfisser deċiża, approvata jew permessa mill-Ministru;

"prospett" tfisser kull prospett, avviż, ċirkolari, reklam jew stedina oħra, li toffri lill-pubbliku s-sottoskrizzjoni ta' xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija jew soċjetà kummerċjali oħra;

"qorti" tfisser il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ);

"rapport tad-diretturi" dwar kumpanija, tfisser ir-rapport tad-diretturi meħtieġ bl-artikolu 177;

"Reġistratur" tfisser persuna maħtura mill-Ministru skont l-artikolu 400;

"Regolament dwar il-Prospett" tfisser ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kwalunkwe miżura ta' implimentazzjoni, implimentazzjoni ta' standards tekniċi, standards regolatorji tekniċi u miżuri oħra simili, li ġew maħruġa jew li setgħu ġew maħruġa taħtu;

*Imħassra b'dan l-Att.

"residenti", għall-finijiet ta' dan l-Att, tfisser -

(*a*) persuna naturali li tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħha tkun ordinarjament residenti f'Malta;

(*b*) kull korp ġuridiku inkorporat taħt xi liġi f'Malta;

"riżoluzzjoni ordinarja" għandha t-tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 135;

"riżoluzzjoni straordinarja" għandha t-tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 135;

"segretarju ta' kumpanija" tfisser persuna li jkollha l-kariga ta' segretarju ta' kumpanija skont l-artikolu 138;

"sid benefiċjarju" għandu jkollha, sakemm ma jingħadx mod ieħor, l-istess tifsira kif mogħtija lilha fir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu u "sjieda benefiċjarja" għandha tinftiehem f'dan is-sens; L.S. 373.01.

"sigurtà" tinkludi azzjoni, obbligazzjoni jew kull strument simili maħruġ minn kumpanija jew minn soċjetà kummerċjali oħra:

Iżda għall-iskop tas-subartikolu (3) u tal-Kapitolu III tat-Taqsima V u tal-Parti A tat-Tieni Skeda ta' dan l-Att, it-tifsira ta' "sigurtà" ma tinkludix strumenti tas-swieq tal-flus li għandhom maturità ta' inqas minn tnax-il xahar;

"sigurtajiet ta' ekwità" tfisser azzjonijiet u sigurtajiet oħra ekwivalenti għal azzjonijiet f'kumpaniji jew li jistgħu jiġu konvertiti f'azzjonijiet, jew sigurtajiet li jagħtu dan id-dritt għall-konverżjoni, iżda s-sigurtajiet bħal dawn tal-aħħar għandhom jinħarġu mill-kumpanija li toħroġ l-azzjonijiet sottostanti jew minn entità li tifforma parti mill-grupp tal-imsemmija kumpanija li tagħmel il-ħruġ;

"sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri" tfisser is-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji magħmul mir-reġistri ta' Stati Membri u Stati taż-ŻEE, mill-pjattaforma ċentrali Ewropea, u mill-portal ta' *e-Justice* Ewropea li sservi bħala l-punt ta' aċċess elettroniku Ewropew, kif hemm fid-Direttiva 2009/101/KE, kif emendata bid-Direttiva 2012/17/UE;

"soċjetà kummerċjali" tfisser kumpanija jew soċjetà kummerċjali oħra iffurmata u reġistrata taħt dan l-Att jew iffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza, meta applikabbli;

"Stat Membru" tfisser stat membru tal-Komunità Ewropea;

"Stat Membru tal-pajjiż" dwar prospett tfisser:

(i) għal dawk il-kumpaniji kollha fil-Komunità li joħorġu sigurtajiet li mhumiex imsemmija fil-paragrafu (ii), l-Istat Membru fejn il-kumpanija li tagħmel il-ħruġ għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha;

(ii) għal kull ħruġ ta' sigurtajiet mingħajr ekwità li d-denominazzjoni għal kull unità tammonta għal mill-inqas elf euro (€1,000), u għal kull ħruġ ta' sigurtajiet mingħajr ekwità li jagħtu d-dritt li tinkiseb kull sigurtà trasferibbli jew li jiġi riċevut ammont fi flus kontanti, bħala konsegwenza tal-konverżjoni tagħhom jew li

jiġu eżerċitati d-drittijiet konferiti minnhom, sakemm min joħroġ is-sigurtajiet mingħajr ekwità ma jkunx dak li joħroġ is-sigurtajiet sottostanti jew entità li tifforma parti mill-grupp tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ msemmija l-aħħar, l-Istat Membru fejn min joħroġ is-sigurtajiet ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu, jew fejn is-sigurtajiet kienu offruti lill-pubbliku, skont l-għażla tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ jew dak li jagħmel l-offerta, skont il-każ. L-istess reġim għandu japplika għas-sigurtajiet mingħajr ekwità f'munita oħra għajr l-euro, iżda l-valur ta' din id-denominazzjoni minima għandu jkun qrib elf euro (€1,000);

(iii) għall-emittenti kollha ta' sigurtajiet inkorporati f'pajjiż terz, li mhumiex imsemmija fil-paragrafu (ii) ta' din it-tifsira, l-Istat Membru fejn:

(*a*) is-sigurtajiet ikunu maħsuba li jiġu offruti lill-pubbliku għall-ewwel darba wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-dispożizzjoni; jew

(*b*) meta ssir l-ewwel applikazzjoni għal ammissjoni għall-kummerċ f'suq regolat, b'għażla tal-emittenti, l-offerent jew il-persuna li tkun qiegħda titlob li tiġi ammessa, hekk kif jista' jkun il-każ, bla ħsara għall-elezzjoni sussegwenti mill-emittenti inkorporati f'pajjiż terzi fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

i. meta l-Istat Membru tal-pajjiż ma jkunx ġie stabbilit bl-għażla tagħhom; jew

ii. konformement mal-punt (1)(i)(iii) tal-artikolu 2 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet ta' trasparenza fir-rigward ta' informazzjoni dwar emittenti li jkollhom is-sigurtajiet tagħhom ammessi għall-kummerċ f'suq regolat;

"stat sewwa u xieraq" tirreferi -

(*a*) fil-każ ta' kontijiet individwali, għall-ħtieġa tal-artikolu 167, u

(*b*) fil-każ ta' kontijiet konsolidati, għall-ħtieġa tal-artikolu 171;

"Stat taż-ŻEE" tfisser Stat li huwa parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, iffirmat f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll li kien iffirmat fi Brussel fis-17 ta' Marzu, 1993 u kif emendat b'atti sussegwenti;

"strumenti tas-swieq tal-flus" tfisser dawk il-klassijiet ta' strumenti li huma normalment negozjati f'suq tal-flus, bħal *treasury bills*, ċertifikati ta' depożitu u karti kummerċjali bl-esklużjoni ta' strumenti ta' pagament;

Kap. 345. "suq regolat" tfisser suq regolat kif imfisser fl-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, u tinkludi suq regolat Malti;

"suq regolat Malti" tfisser suq regolat li jkun debitament awtorizzat mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 4 tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji; Kap. 345.

"uffiċjal" dwar kumpanija, tinkludi direttur, *manager* jew segretarju tal-kumpanija, iżda ma tinkludix awditur;

"uffiċċju prinċipali" dwar impriża li m'għandhiex uffiċċju reġistrat, tfisser l-uffiċċju li għall-finijiet ta' dik l-impriża jaqdi l-istess skop jew skop simili bħal uffiċċju reġistrat ta' soċjetà kummerċjali taħt dan l-Att.

(2) (*a*) Għall-finijiet ta' dan l-Att "kumpanija *parent*" hija kumpanija li -

(i) ikollha l-maġġoranza tal-jeddijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri tagħha f'impriża oħra (impriża sussidjarja); jew

(ii) ikollha l-jedd li taħtar jew tneħħi maġġoranza tal-membri tal-bord tad-diretturi jew persuni fdati bl-amministrazzjoni ta' mpriża oħra (impriża sussidjarja) u fl-istess ħin tkun azzjonista jew membru f'dik l-impriża; jew

(iii) ikollha l-jedd li teżerċita influwenza dominanti fuq impriża (impriża sussidjara), skont kuntratt li jkun sar ma' dik l-impriża jew skont dispożizzjoni fil-memorandum jew fl-artikoli ta' dik l-assoċjazzjoni; jew

(iv) tkun membru f'impriża u waħedha tikkontrolla, skont ftehim li jkun sar ma' membri oħra ta' dik l-impriża (impriża sussidjarja), maġġoranza tal-jeddijiet tal-vot tal-azzjonisti jew membri ta' dik l-impriża; jew

(v) ikollha nteress parteċipanti f'impriża oħra u għanha s-setgħa li teżerċita jew fil-fatt teżerċita influwenza dominanti fuq dik l-impriża (impriża sussidjarja) jew li tmexxi l-impriża sussidjarja fuq bażi unifikata flimkien magħha;

u "impriża *parent*" għandha tiftiehem f'dan is-sens u għandha tinkludi impriża li tikkontrolla impriża sussidjarja waħda jew iktar.

(*b*) Għall-finijiet tat-tifsira fil-paragrafu (*a*), għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Disa' Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(*ċ*) L-espressjoni "impriża sussidjarja" għandha tinftiehem skont il-paragrafu (*a*) u għandha tinkludi impriża li tkun ikkontrollata minn impriża *parent*, inkluż kwalunkwe impriża sussidjarja ta' impriża prinċipali aħħarija.

(*d*) Riferenzi għal azzjonijiet ta' impriżi f'dan l-Att għandhom jinkludu riferenzi għal interessi benefiċjarji f'impriżi fejn il-kapital ta' dawk l-impriżi ma jkunx maqsum f'azzjonijiet; u riferenzi għal "azzjonijiet rilevanti", "il-ħruġ ta' azzjonijiet b'ekwità", "il-kapital

azzjonarju maħruġ" u "il-valur nominali tal-azzjonijiet b'ekwità" għandhom jiftiehmu f'dan is-sens.

(*e*) Frażijiet oħra xierqa għal kumpaniji għandhom jiftiehmu, dwar impriża li ma tkunx kumpanija, bħala riferenzi għal persuni, uffiċjali, dokumenti jew organi korrispondenti, skont il-każ, li jkunu xierqa għal impriżi ta' dik id-deskrizzjoni.

(3) (*a*) (*Imħassar bl-Att V.2020.19*).

(*b*) Dawn li ġejjin ma jikkostitwux offerti ta' titoli lill-pubbliku:

(i) offerta ta' sigurtajiet magħmulin biss lil investituri kwalifikati; jew

(ii) offerta magħmula lil inqas minn mija u ħamsin persuna għal kull Stat Membru jew Stat taż-ŻEE, li ma jinkludux investituri kwalifikati; jew

(iii) offerta fejn il-konsiderazzjoni minima li tista' titħallas minn kull persuna għal sigurtajiet miksubin permezz ta' din l-offerta hija mill-inqas mitt elf euro (100,000.00), għal kull offerta separata; jew

(iv) offerta ta' sigurtajiet fejn il-valur nominali ta' kull sigurtà tammonta għal mill-inqas mitt elf euro (100,000.00), jew li l-korrispettiv totali tal-offerta fl-Unjoni Ewropea u fiż-ŻEE ma jaqbiżx mitt elf euro (100,000.00), liema limitu għandu jiġi kalkulat fuq perjodu ta' tnax-il xahar; jew

(v) *Imħassar bl-Att XVIII.2024.2.*

(vi) offerta li tirrigwarda sigurtajiet mingħajr ekwità maħruġa b'mod kontinwu u ripetut minn istituzzjonijiet ta' kreditu fejn il-korrispettiv totali tal-offerta fl-Unjoni Ewropea u fiż-ŻEE, tul perjodu ta' tnax-il xahar hu inqas minn ħamsa u sebgħin miljun euro (75,000,000), kemm-il darba dawn is-sigurtajiet:

(*a*) ma jkunux issubordinati, konvertibbli jew li jistgħu jiġu skambjati; u

(*b*) ma jagħtux id-dritt li ssir sottoskrizzjoni għal jew akkwist ta' tipi oħra ta' sigurtajiet, u ma jkunux marbuta ma' strument derivattiv:

Iżda kull bejgħ mill-ġdid sussegwenti ta' sigurtajiet li qabel kienu s-suġġett ta' xi wieħed jew iżjed mit-tipi ta' offerta msemmija fis-subparagrafi (i) sa (iv) għandu jitqies bħala offerta separata u għandha tapplika d-definizzjoni li hemm fil-paragrafu (*a*) dwar "offerta ta' sigurtajiet lill-pubbliku" bil-għan li jiġi deċiż jekk dan il-bejgħ mill-ġdid huwiex offerta ta' sigurtajiet lill-pubbliku. It-tqegħid ta' azzjonijiet permezz ta' intermedjarji finanzjarji għandu jkun bla ħsara għall-pubblikazzjoni ta' prospett jekk ma jiġux

sodisfatti l-ebda waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija fis-subparagrafi (i) sa (iv) hawn qabel għat-tqegħid finali:

Iżda wkoll jekk jiġri li jsir xi bejgħ mill-ġdid sussegwenti bħal dak ta' sigurtajiet jew tqegħid finali ta' sigurtajiet permezz ta' intermedjarji finanzjarji, ma jkunx meħtieġ li jintgħamel xi prospett ieħor sakemm ikun hemm disponibbli prospett validu kif hemm fil-paragrafu 21 tal-Parti A tat-Tieni Skeda u min joħroġ is-sigurtajiet jew min ikun responsabbli biex jintgħamel dak il-prospett jagħti l-kunsens tiegħu biex dan jintuża permezz ta' ftehim bil-miktub:

Iżda wkoll u mingħajr preġudizzju għall- Artikoli 1(4) u 4 tar-Regolament dwar il-Prospett, l-offerta ta' titoli lill-pubbliku għandhom ikunu eżenti mill-obbligu li jiġi ppubblikat prospett skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament dwar il-Prospett sakemm:

(*a*) tali offerti ma jkunux soġġetti għan-notifika skont l-Artikolu 25 tal-Regolament dwar il-Prospett; u

(*b*) il-kunsiderazzjoni totali ta' kull tali offerta fl-Unjoni Ewropea u fiż-ŻEE hija inqas mill-ammont monetarju kkalkulat matul il-perjodu ta' tnax (12)-il xahar li ma għandhiex tkun aktar minn ħames miljun euro (€5,000,000):

Iżda wkoll fir-rigward ta' offerti msemmija fis-subparagrafu (vi) u fit-tielet proviso, l-offerent jista' jfassal prospett skont kwalunkwe mir-regoli applikabbli.

(*ċ*) Meta l-offerta tkun magħmula minn soċjetà kummerċjali, li ma tkunx kumpanija u sew jekk kostitwita taħt dan l-Att jew xi Att ieħor, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal dik l-offerta.

(*d*) Il-Ministru jista' b'Ordni pubblikat fil-Gazzetta jirrevedi jew jemenda kull figuri jew ammonti msemmija f'dan l-artikolu.

(*e*) (*Imħassar bl-Att V.2020.19*)

(4) Għall-finijiet ta' dan l-Att, "prinċipji u l-prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, jew f'regolamenti maħruġin taħtu. Kap. 281.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-Att, meta dokument li jkun jinħtieġ li jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni jkollu jagħti l-isem u r-residenza jew l-indirizz ta' persuna, dan għandu jitqies li jeħtieġ ukoll l-identifikazzjoni uffiċjali, b'numru jew xort'oħra, ta' dik il-persuna, skont kif applikabbli.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-Att, meta xi dokument, li jkun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lir-Reġistratur, għandu jkun iffirmat minn xi espert u dak l-espert ikun kumpanija, soċjetà jew xi korp ġuridiku ieħor, dak id-dokument għandu jġib il-

firma ta' individwu li jkun direttur, soċju jew uffiċjal ekwivalenti, skont il-każ, li jkun awtorizzat kif imiss biex jiffirma għan-nom tiegħu.

(7) F'dan l-Att u f'kull regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Ingliż u t-test Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

Riferenzi f'Atti oħra.
Emendat: IV. 2003.27.

3. (1) Riferenzi f'kull liġi oħra għall-Ordinanza għandhom jiftiehmu bħala riferenza għal dan l-Att u riferenzi f'kull liġi oħra għal dispożizzjoni tal-Ordinanza għandhom jiftiehmu, safejn japplikaw, bħala riferenza għad-dispożizzjoni korrispondenti ta' dan l-Att; u riferenzi f'kull liġi oħra għal soċjetà iffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza, għandhom jiftiehmu bħala riferenza għal soċjetà kummerċjali ffurmata u reġistrata taħt dan l-Att.

(2) It-tabella tat-tqabbil murija fit-Tnax-il Skeda li tinsab ma' dan l-Att tista' tiġi safejn japplika wżata biex jiġi stabbilit id-dispożizzjonijiet li jikkorrispondu skont is-subartikolu (1).

Strumenti tal-UE li jiġu trasposti u implimentati.
Miżjud: XX. 2013.73.
Emendat: XXII. 2014.16; XXXI. 2015.4; XIX. 2016.17; XXXVI. 2016.18; LIV. 2016.3; XVIII.2024.3.

3A. Dan l-Att, f'parti minnu, għandu l-għan li jittrasponi, jimplimenta u jagħti effett lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet tad-Direttivi u Regolamenti tal-Unjoni Ewropea li ġejjin, kif jistgħu jkunu emendati minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura ta' implimentazzjoni li kienu jew setgħu jinħarġu taħthom:

(*a*) Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE tas-17 ta' Diċembru 1982 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat, dwar id-diviżjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata;

(*b*) Il-Ħdax-il Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar il-ħtiġiet ta' kxif dwar fergħat miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta' kumpanija regolata bil-liġi ta' Stat ieħor;

(*ċ*) Direttiva 2003/58/KE tal-15 ta' Lulju 2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 68/151/KEE, dwar il-ħtiġiet ta' kxif fir-rigward ta' ċerti tipi ta' kumpaniji;

(*d*) id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi pubblikat meta jiġu offruti sigurtajiet lill-pubbliku jew dawn jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE;

(*e*) id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet tat-trasparenza fir-rigward ta' informazzjoni dwar emittenti li jkollhom is-sigurtajiet tagħhom ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE;

(*f*) Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 fuq għaqdiet transkonfini ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata;

(*g*) Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u kontijiet konsolidati, li temenda

d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE, liema Direttiva hi stess ġiet emendata bid-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014;

(*h*) Direttiva 2006/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE dwar il-formazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata u l-manutenzjoni u l-alterazzjoni tal-kapital tagħhom;

(*i*) Direttiva 2007/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/855/KEE u 82/891/KEE fir-rigward tal-ħtieġa ta' rapport ta' espert indipendenti meta ssir xi għaqda jew id-diviżjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata;

(*j*) Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinament ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u terzi, ikunu meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpaniji fit-tifsira tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li dawn is-salvagwardji jsiru ekwivalenti;

(*k*) Direttiva 2009/102/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 fil-qasam tal-liġi tal-kumpaniji fuq kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata li jkollhom membru wieħed;

(*l*) Direttiva 2009/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE, u d-Direttiva 2005/56/KE dwar ir-rappurtar u l-ħtiġiet ta' dokumentazzjoni fil-każ ta' għaqdiet u diviżjonijiet;

(*m*) Direttiva 2011/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar għaqdiet ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata;

(*n*) id-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttiva 2005/56/KE u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interkonnessjoni ta' reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji;

(*o*) Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni tas-salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi tal-membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpaniji fil-kuntest tat-tifsir tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-formazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata u l-manutenzjoni u bdil fil-kapital tagħhom, bil-ħsieb li

jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti;

(*p*) id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE iktar 'il quddiem f'dan l-Att imsejħa "id-Direttiva dwar il-Kontabbiltà;

(*q*) id-Direttiva 2013/50/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li temenda d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġiet tat-trasparenza fir-rigward ta' informazzjoni dwar emittenti li jkollhom is-sigurtajiet tagħhom ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi pubblikat meta jiġu offruti sigurtajiet lill-pubbliku u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE li tistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/109/KE;

(*r*) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2137/85 tal-25 ta' Lulju 1985 dwar il-Grupp ta' Interess Ekonomiku Ewropew (EEIG);

(*s*) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta' Ottubru 2001 dwar l-Istatut għal kumpanija Ewropea (SE);

(*t*) ir-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku, hawn iktar 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament dwar l-Awditjar";

(*u*) Direttiva 2014/95/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti impriżi u gruppi kbar, li temenda d-Direttiva 2013/34/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi hawn iktar 'il quddiem imsejħa "Id-Direttiva dwar it-Trasparenza",ċerti tipi ta' impriżi;

(*v*) Direttiva (UE) 2019/1151 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fil-liġi dwar il-kumpaniji, u d-Direttiva (UE) 2019/2121 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward ta' konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali;

(*w*) Direttiva (UE) 2021/2101 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2021 li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti impriżi u fergħat, hawn iżjed 'il quddiem f'dan l-Att imsejħa "id-Direttiva dwar ir-Rappurtar għal Kull Pajjiż

li għandhom jiġu interpretati u applikati skont il-każ.

TAQSIMA II - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Formazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali u diversi forom legali ta' soċjetajiet kummerċjali. *Emendat: IV. 2003.28.*

4. (1) Soċjetà kummerċjali tista' tkun ta' xorta minn dawn -

(*a*) soċjetà f'isem kollettiv; jew

(*b*) soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata; jew

(*ċ*) kumpanija.

(2) Soċjetà kummerċjali li ma tkunx kumpanija tista' tkun iffurmata għall-eżerċizzju ta' att jew atti kummerċjali.

(3) Kumpanija tista' tkun iffurmata għal kull għan leġittimu u għandu jkollha l-i*status* ta' -

(*a*) kumpanija pubblika; jew

(*b*) kumpanija privata.

(4) Soċjetà kummerċjali għandha personalità ġuridika distinta minn dik tal-membru jew tal-membri tagħha, u l-imsemmija personalità ġuridika tibqa' sseħħ sakemm l-isem tas-soċjetà kummerċjali ma jiġix imħassar mir-reġistru, u b'hekk is-soċjetà kummerċjali tieqaf teżisti.

Liġi li tirregola soċjetàjiet kummerċjali.

5. Soċjetà kummerċjali ffurmata u reġistrata taħt dan l-Att jew taħt l-Ordinanza tkun regolata b'dan l-Att irrispettivament fejn ikun il-post li fih tkun eżerċitata d-direzzjoni jew il-kontroll tas-soċjetà kummerċjali.

Indikazzjoni ta' partikolaritajiet f'ittri tal-kummerċ, formoli ta' ordnijiet, *websites*, eċċ. *Emendat: IV. 2003.29; XV. 2007.3.*

6. (1) Fuq l-ittri kummerċjali kollha tagħha kif ukoll fuq il-formoli tal-ordnijiet, sew jekk fuq il-karta, sew permezz ta' xi mezz ieħor, kif ukoll fuq il-*website* jew il-*websites* tal-internet tagħha, jekk ikollha, soċjetà kummerċjali għandha ssemmi b'tipa leġibbli isimha, it-tip ta' sħubija kummerċjali, l-uffiċċju reġistrat u n-numru ta' reġistrazzjoni li jkollha.

(2) Fuq l-ittri kummerċjali kollha tagħha u fuq il-formoli tal-ordnijiet, sew jekk fuq il-karta sew permezz ta' xi mezz ieħor, kif ukoll fuq il-*website* jew *websites* tagħha, jekk ikollha, fir-rigward tal-fergħa jew post tan-negozju f'Malta, entità inkorporata reġistrata taħt it-Taqsima XI ta' dan l-Att għandha ssemmi b'tipa leġibbli isimha, il-pajjiż fejn tkun kostitwita jew inkorporata, ix-xorta ta' soċjetà kummerċjali, l-indirizz tal-fergħa jew il-post tan-negozju f'Malta, in-numru ta' reġistrazzjoni taħt it-Taqsima XI ta' dan l-Att u, fejn dan ikun japplika, il-fatt illi kumpanija barranija tkun qegħda tiġi stralċjata.

(3) Fuq l-ittri kummerċjali kollha tagħha u fuq il-formoli tal-ordnijiet, sew jekk fuq il-karta jew permezz ta' xi mezz ieħor, kif

ukoll fuq il-*website* jew *websites* tagħha, jekk ikollha, soċjetà f'isem kollettiv għandha wkoll tagħti f'ittri leġibbli l-ismijiet tas-soċji tagħha b'żieda ma' dak li hemm mitlub fis-subartikolu (1).

(4) Fuq l-ittri kummerċjali kollha tagħha u fuq il-formoli tal-ordnijiet, sew jekk fuq il-karta jew permezz ta' xi mezz ieħor, kif ukoll fuq il-*website* jew *websites* tagħha, jekk ikollha, soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata għandha wkoll tagħti f'ittri leġibbli l-ismijiet tas-soċji li r-responsabbiltà tagħhom ma tkunx limitata b'żjieda ma' dak li hemm mitlub fis-subartikolu (1).

(5) Kull soċjetà kummerċjali u kull korp ġuridiku reġistrat taħt it-Taqsima XI ta' dan l-Att għandu jsemmi l-isem tiegħu b'ittri leġibbli fuq kull avviż u pubblikazzjonijiet uffiċjali oħra, kambjalijiet, *promissory notes*, ċekkijiet u ordnijiet għal flus jew oġġetti li juru li jkunu ffirmati f'ismu, u fuq kull *bills of parcels*, fatturi, riċevuti u ittri ta' kreditu tiegħu.

(6) Uffiċjal li jiffirma dokument f'isem soċjetà kummerċjali jew korp ġuridiku reġistrat taħt fit-Taqsima XI ta' dan l-Att għandu jiddikjara l-kariga li biha qed jiffirma.

(7) Meta soċjetà kummerċjali tkun qed tiġi xolta, kull ittra, fattura jew dokument ieħor maħruġ mis-soċjetà kummerċjali jew f'isimha, li jkun dokument li fuqu jew fih jidher l-isem tas-soċjetà kummerċjali, għandhu jkollu, b'żieda mal-ħtiġiet mitluba fis-subartikoli preċedenti ta' dan l-artikolu, dikjarazzjoni li s-soċjetà kummerċjali tkun qed tiġi xolta u, dwar kumpanija għandu jkollu wkoll l-ismijiet tal-istralċjarji.

(8) Meta ssir referenza għall-kapital tal-kumpanija fid-dokumenti jew fuq il-*websites* tal-internet li għalihom tkun saret referenza fis-subartikoli preċedenti, dik ir-referenza għandha tinkludi referenza sew għall-kapital azzjonarju maħruġ kif ukoll għall-kapital azzjonarju mħallas.

(9) Jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (1) sa (6) u tas-subartikolu (8) kull uffiċjal tas-soċjetà kummerċjali li jkun naqas jista' jeħel penali.

(10) Jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) kull stralċjarju jew soċju, skont il-każ, li jkun naqas jista' jeħel penali.

TAQSIMA III - SOĊJETÀ F'ISEM KOLLETTIV

Tifsir.
Emendat: IV. 2003.30; XXII. 2014.17.

7. Soċjetà f'isem kollettiv (li fid-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' din it-Taqsima qed tissejjaħ "soċjetà") tista' tkun iffurmata bejn żewġ soċji jew iżjed u taħdem taħt isem soċjetà u għandha l-obbligazzjonijiet tagħha garantiti bir-responsabbiltà illimitata u *in solidum* tas-soċji kollha:

Iżda ebda azzjoni ma tkun tista' tittieħed kontra s-soċji individwali tagħha jekk qabel ma tkunx diskussa l-proprjetà tas-

soċjetà:

Iżda wkoll meta, u sakemm, ebda wieħed mis-soċji ma jkun jew individwu jew korp ġuridiku li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u *in solidum* ta' xi wieħed jew iktar mill-membri tiegħu, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7A għandhom japplikaw ukoll għal dik is-soċjetà.

Meta ebda soċju ma jkun individwu jew korp magħqud li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u in solidum ta' wieħed jew aktar mill-membri tagħha.
Miżjud: XXII. 2014.18.

7A. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw għal soċjetà meta, u sakemm, ebda soċju ma jkun individwu jew korp magħqud li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u *in solidum* ta' xi soċju jew aktar mill-membri tiegħu.

(2) Soċjetà li, jew meta tiġi formata jew f'kull żmien ta' wara, issir soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha, fi żmien erbatax-il ġurnata, tgħaddi lir-Reġistratur biex jirreġistrah avviż li jispeċifika li hija tkun soġġetta għal dan l-artikolu u li tkun se tħares id-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-artikolu.

(3) Meta soċjetà ma tibqax aktar soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, is-soċjetà għandha, fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta tieqaf tagħmel dan, tgħaddi lir-Reġistratur biex jirreġistrah avviż li jispeċifika li ma tkunx għadha aktar soġġetta għal dan l-artikolu u li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal dik is-soċjetà sa mid-data meta tkun waqfet milli tibqa' hekk aktar soġġetta.

(4) Minkejja kull penali oħra imposta b'dan l-Att, kull soċju li jonqos milli jikkonforma ruħu mad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) jista' jeħel penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli IX u X tat-Taqsima V ta' dan l-Att, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 184, għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal soċjetà li tkun soġġetta għal dan l-artikolu sakemm dik is-soċjetà tibqa' hekk soġġetta.

(6) Meta soċjetà soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tiġi xolta, għandu jinħatar stralċjarju u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 305 u 306 għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 37(1) u tal-artikolu 48 m'għandhomx japplikaw.

(7) (*a*) Hekk kif l-affarijiet tas-soċjetà jiġu stralċjati għal kollox, l-istralċjarju għandu jirrendi kont tal-istralċ, li fih juri kif ikun sar l-istralċ u kif tkun inbiegħet il-proprjetà tas-soċjetà, u għandu jabbozza skema ta' distribuzzjoni u jara li l-kont jiġi verifikat minn wieħed jew aktar awdituri maħtura b'deċiżjoni tas-soċji. L-istralċjarju għandu jinnotifika lil kull soċju b'kopja tal-kontijiet u tal-iskema ta' distribuzzjoni, jekk ikun hemm, flimkien mar-rapport tal-awdituri u kull spjegazzjoni dwaru.

(*b*) Il-kontijiet u l-iskema ta' distribuzzjoni għandhom jitqiesu li ġew approvati mis-soċji kollha jekk ma tiġi ppreżentata ebda oġġezzjoni għalihom permezz ta' rikors minn xi soċju fi żmien tliet xhur min-notifika

msemmija fil-paragrafu (*a*).

(*ċ*) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 153 għandhom ikunu japplikaw għal awditur maħtur kif hemm fil-paragrafu (*a*). Dan l-awditur m'għandux ikun persuna li kellu l-kariga ta' awditur tas-soċjetà f'xi żmien matul l-aħħar tliet snin minnufih qabel id-data tax-xoljiment.

(8) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-artikolu; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi huwa jista', b'dawk ir-regolamenti, partikolarment jeżenta jew jipprovdi dwar l-eżenzjoni minn dik is-soċjetà ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li tkun fis-seħħ, bla ħsara għal dawk il-bidliet, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati taħthom.

Ftehim għall-ħlas ta' sehem mill-profitti.

8. Ftehim sabiex jitħallas sehem mill-qligħ ta' soċjetà lil persuna bħala kumpens totali jew parzjali għas-servizzi tagħha m'għandux fih innifsu jagħmel lil dik il-persuna soċju.

Isem soċjali.

9. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3), soċjetà tista' tingħata kull isem.

(2) Is-soċjetà ma tkunx reġistrata b'isem li -

(*a*) ikun l-istess bħal isem ta' soċjetà reġistrata oħra jew hekk jixxibah li fil-fehma tar-Reġistratur jista' joħloq konfużjoni; jew

(*b*) fil-fehma tar-Reġistratur ikun offensiv jew xort'oħra mhux mixtieq; jew

(*ċ*) ikun ġie riżervat għar-reġistrazzjoni ta' kumpanija oħra b'avviż bil-miktub lir-Reġistratur mogħti mhux iktar minn tliet xhur qabel id-data tat-tieni talba:

Iżda r-Reġistratur għandu javża kull rifjut taħt dan is-subartikolu lill-persuna li titlob ir-reġistrazzjoni.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(*b*), ir-Reġistratur għandu jagħti każ tal-ismijiet tas-soċji, il-kummerċ li qed teżerċita jew bi ħsiebha teżerċita s-soċjetà, u għall-protezzjoni ta' ismijiet ta' individwi li ma huma bl-ebda mod konnessi mas-soċjetà.

Penalitajiet.

10. Kull persuna li xjentement tagħmel użu minn isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà, tista' teħel penali.

Kontribuzzjonijiet li jitqiesu magħmula fi proprjetà.

11. Kemm-il darba ma jkunx provdut speċifikament fl-att tas-soċjetà, oġġetti kontribwiti fis-soċjetà jitqiesu li jkunu ġew trasferiti fi proprjetà assoluta:

Iżda, meta xi wieħed mis-soċji jikkontribwixxi biss is-servizz tiegħu, il-kontribuzzjonijiet magħmula mis-soċji l-oħra għandhom, kemm-il darba ma jkunx provdut speċifikament fl-att tas-soċjetà, jitqiesu li kienu magħmula b'użufrutt.

Kontribuzzjoni ta' dejn dovut lil soċju.

12. Meta soċju jkun ikkontribwixxa fis-soċjetà dejn dovut lilu, huwa ma jiġix meħlus qabel ma s-soċjetà tikseb il-ħlas tal-ammont li għalih id-dejn kien kontribwit u, f'każ ta' nuqqas ta' ħlas fid-data li fiha jkun dovut, ikun responsabbli, *in solidum* mad-debitur, għal

dak l-ammont bl-imgħax mid-data li fiha d-dejn kontribwit ikun dovut.

Kif titwaqqaf soċjetà.

13. Soċjetà ma tkunx imwaqqfa validament jekk ma jsirx l-att tas-soċjetà b'mod mitbugħ u ffirmat u ma jkunx maħruġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni dwarha skont dan l-Att.

X'għandu jkun fiħ att tas-soċjetà.

14. (1) L-att tas-soċjetà għandu jiddikjara -

(*a*) l-isem u r-residenza ta' kull wieħed mis-soċji;

(*b*) l-isem tas-soċjetà;

(*ċ*) l-uffiċċju reġistrat f'Malta tas-soċjetà;

(*d*) l-għanijiet tas-soċjetà jiġifieri jekk l-għanijiet humiex ta' kummerċ ġenerali jew fergħa partikolari tal-kummerċ u, f'dan il-każ, in-natura tal-kummerċ;

(*e*) il-kontribuzzjoni ta' kull wieħed mis-soċji, fejn ikun speċifikat il-valur tal-kontribuzzjoni relattiva ta' kull soċju;

(*f*) iż-żmien ta' kemm għandha tibqa' fis-seħħ is-soċjetà, jekk ikun il-każ.

(2) Jekk xi kontenut fl-għanijiet imsemmija fl-att ta' soċjetà jkun eskluż jew imħolli barra, m'għandux iseħħ fir-rigward tat-terzi.

Reġistrazzjoni tal-att tas-soċjetà.

15. (1) L-att tas-soċjetà għandu jkun konsenjat għar-reġistrazzjoni lir-Reġistratur li, wara li jkun sodisfatt illi jkun iħares il-ħtiġiet tal-artikolu 14 u tas-subartikolu (2), għandu jirreġistrah.

(2) Meta l-att tas-soċjetà jkun att pubbliku jew kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika tiegħu għandha tiġi konsenjata minflok l-oriġinali.

(3) Il-konsenja fuq imsemmija għandha ssir minn xi wieħed mis-soċji jew mill-aġent tiegħu awtorizzat.

Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni.
Emendat: XIII. 2004.95.

16. (1) Malli jkun reġistrat l-att tas-soċjetà r-Reġistratur għandu jiċċertifika taħt il-firma tiegħu li s-soċjetà hija reġistrata u s-soċjetà tiġi fis-seħħ u tkun awtorizzata tibda n-negozju taħt l-iseni tas-soċjetà mid-data taċ-ċertifikat:

Iżda, jekk ir-reġistrazzjoni tinkiseb qabel id-data stabbilita fl-att tas-soċjetà għall-bidu fis-seħħ tas-soċjetà, iċ-ċertifikat għandu juri dik id-data, u s-soċjetà għandha tibda fis-seħħ u tkun awtorizzata tibda n-negozju minn din l-aħħar data.

(2) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ dwar soċjetà huwa prova konklusiva li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar ir-reġistrazzjoni u għall-ħwejjeġ oħra preċedenti u inċidentali għaliha ġew imħarsa u li s-soċjetà hija reġistrata kif imiss taħt dan l-Att.

(3) Ir-reġistrazzjoni ta' soċjetà mir-Reġistratur taħt dan l-artikolu tkun bla ħsara għal kull liċenza oħra jew awtorizzazzjoni oħra li tista' tkun meħtieġa dwar l-attivitajiet li għandhom jitmexxew mis-soċjetà taħt xi liġi oħra.

Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

17. Kemm-il darba u sakemm ma jkunx inħareġ dwar soċjetà ċertifikat ta' reġistrazzjoni taħt dan l-Att jew sakemm tasal id-data murija fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni bħala d-data li fiha soċjetà għandha tibda fis-seħħ -

(*a*) kull żewġ persuni jew iżjed li jkollhom negozju taħt isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà jkollhom, kontra xulxin u limitatament għall-proprjetà miksuba minn dak in-negozju, dawk il-jeddijiet biss mogħtija mill-liġi lil koproprjetarji;

(*b*) kull obbligazzjoni li tkun saret favur it-terzi *in bona fede* taħt isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà għandha torbot *in solidum* lil dawk il-persuni, li, kieku kien inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni, kienu jkunu soċji li jmexxu negozju taħt dak l-isem.

Persuna li tippreżenta ruħha bħala soċju.

18. (1) Persuna li qed tippreżenta ruħha bħala soċju tinżamm responsabbli mingħajr limitu u *in solidum* mas-soċji għall-obbligazzjonijiet kollha li jkunu saru mis-soċjetà.

(2) Jekk f'isem ta' soċjetà ikun inkluż isem ta' persuna li ma tkunx soċju dan għandu jkun konsidrat mill-qorti sabiex tistabbilixxi jekk dik il-persuna tkunx qed tippreżenta ruħha bħala soċju jew le.

Tibdil f'att tas-soċjetà.
Emendat: XVIII.2025.3.

19. (1) Kull tibdil dwar l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza ta' soċjetà, ix-xoljiment ta' soċjetà qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha, kull tkabbir ta' dak iż-żmien li ma jkunx espressament provdut fl-att tas-soċjetà u b'mod ġenerali kull tibdil jew żieda għall-att tas-soċjetà għandu jkun bil-miktub u jkun debitament iffirmat mis-soċji awtorizzati li jagħmlu dak it-tibdil, u, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21, m'għandux ikollu effett jekk u sakemm id-dokument relattiv jew, meta dak id-dokument ikun att pubbliku jew kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika tiegħu tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u tkun reġistrata minnu. Fil-każ ta' bdil dwar l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza ta' soċjetà, l-att relattiv għandu jispeċifika l-isem u r-residenza tal-persuna jew persuni fdati bl-imsemmija amministrazzjoni jew rappreżentanza:

Iżda minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, fejn it-tibdil jew iż-żieda jikkonsistu minn tkabbir f'kontribuzzjonijiet minn soċju jew f'kontribuzzjoni minn soċju ġdid, tali tibdil jew żieda għandu jkollhom effett minnufih malli l-kontribuzzjoni tintlaqa' mis-soċjetà u mingħajr il-bżonn ta' emenda fl-att tas-soċjetà:

Iżda wkoll is-soċju jew is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà għandhom, fi żmien tliet (3) xhur minn tmiem is-sena kalendarja fi fiha jkunu saru kwalunkwe tali żidiet jew kontribuzzjonijiet ġodda, jibagħtu lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni riżoluzzjoni tas-soċji li tikkonferma li l-kontribuzzjonijiet ġew riċevuti mis-soċjetà matul is-sena kalendarja preċedenti:

Iżda wkoll jekk tkun saret żieda fil-kontribuzzjonijiet fl-istess

sena kalendarja li fiha għandhom jiġu assenjati kwalunkwe interessi fis-soċjetà, is-soċju jew is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà għandhom, qabel kwalunkwe assenjazzjoni ta' tali interessi fis-soċjetà, jibagħtu lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni riżoluzzjoni tas-soċji li tikkonferma ż-żieda fil-kontribuzzjonijiet magħmula matul dik is-sena kalendarja.

(2) Meta t-tkabbir taż-żmien stabbilit, jekk il-każ, għad-dewmien ta' soċjetà jkun espressament provdut fl-att tas-soċjetà, is-soċju jew soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà għandhom, minkejja l-provdiment fl-att, jagħtu avviż tat-tkabbir taż-żmien tad-dewmien lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u dak it-tkabbir ma jibdix iseħħ kemm-il darba u sakemm l-imsemmi avviż jingħata lir-Reġistratur u jkun reġistrat minnu.

(3) Meta soċju ma jibqax soċju, kemm wara li tkun saret assenjazzjoni tal-interess tiegħu, mal-mewt ta' tali soċju, jew mod ieħor, jew fejn persuna li isimha ma jidhirx fl-att tas-soċjetà jew fi kwalunkwe tibdil jew żieda li permezz tal-istess issir soċju ta' soċjetà diġà eżistenti, is-soċju jew is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà għandhom, fi żmien xahar mid-data ta' meta soċju ma jibqax soċju jew ta' meta persuna tiġi maħtura bħala soċju, kif ikun applikabbli, jibagħtu lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż dwar it-terminazzjoni jew avviż dwar il-ħatra ta' soċju ġdid, kif ikun il-każ, li jkun fih l-ismijiet, l-indirizzi u d-dettalji ta' identifikazzjoni tal-persuna li ma tibqax soċju jew tal-persuna li tkun ġiet maħtura bħala soċju, kif ikun applikabbli:

Iżda kwalunkwe assenjazzjoni *inter vivos* ta' interess għalkollox jew f'parti ta' xi soċju għandha, kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra fl-att tas-soċjetà, teħtieġ il-kunsens miktub bil-quddiem tas-soċji l-oħra kollha, u l-ebda tali kunsens ma għandu jkun meħtieġ għal xi assenjazzjoni *causa mortis* tal-interessi tas-soċju:

Iżda wkoll kwalunkwe kreditur tas-soċjetà li d-dejn dovut lilu kien jeżisti qabel id-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni skont l-artikolu 401(1)(e) li tirrigwarda l-avviż li jispeċifika t-terminazzjoni ta' persuna minn soċju, il-ħatra ta' soċju, jew l-assenjazzjoni tal-interessi ta' soċju, kif imsemmi f'dan is-subartikolu jista' joġġezzjona għal dan permezz ta' rikors ġuramentat, fi żmien tliet xhur mill-imsemmija data tal-pubblikazzjoni u, jekk juri raġuni tajba, il-qorti għandha tordna li l-interessi jiġu trasferiti mill-ġdid lis-soċju li oriġinarjament kellu tali interessi, ħlief fil-każ ta' soċju li jkun miet, jew tippermetti t-tibdil fis-soċji jew l-assenjazzjoni tal-interess tas-soċji, skont il-każ, wara li tingħata sigurtà biżżejjed mis-soċjetà:

Iżda wkoll jekk il-qorti tagħti ordni skont it-tieni proviso sabiex l-interessi jiġu trasferiti mill-ġdid lis-soċju li oriġinarjament kellu tali interessi, kwalunkwe obbigazzjonijiet li jkunu saru f'isem is-soċjetà mis-soċju li l-interessi tiegħu għandhom jiġu trasferiti mill-ġdid kif intqal qabel għandha tibqa' vinkolanti legalment fuq is-soċjetà u s-soċji l-oħra, u jekk kwalunkwe tali soċju b'responsabbiltà illimitata kien ikun misjub responsabbli personalment skont id-

dispożizzjonijiet tal-Att għall-obbligazzjonijiet tas-soċjetà, hu għandu jibqa' hekk responsabbli wkoll wara li ma jibqax soċju skont l-ordni tal-qorti.

(4) F'każ ta' nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), is-soċju jew soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà jkunu jistgħu jeħlu penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Meta t-tibdil ikun fl-isem ta' soċjetà.

20. Meta t-tibdil fl-att tas-soċjetà jkun f'bidla tal-isem tas-soċjetà, ir-Reġistratur għandu jniżżel l-isem ġdid fir-reġistru minflok l-isem ta' qabel u għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ:

Iżda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 għandhom japplikaw għar-reġistrazzjoni ta' dak l-isem il-ġdid.

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet ta' soċju u xoljiment qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha.
Emendat: IV. 2003.31; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006; XVIII.2025.4.

21. (1) Kwalunkwe tnaqqis fil-kontribuzzjoni ta' soċju, ħlief għall-kontribuzzjoni li tikkonsisti f'servizzi personali, kwalunkwe xoljiment tas-soċjetà għar-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 35(b) jew (f), kwalunkwe tnaqqis fiż-żmien tad-dewmien tas-soċjetà, jekk ikun il-każ, ma għandux ikollu effett qabel tliet (3) xhur mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dikjarazzjoni skont l-artikolu 401(1)(e) dwar id-dokument li joħloq tali tnaqqis jew xoljiment.

(2) Kull kreditur tas-soċjetà li d-dejn tagħha kien jeżisti qabel il-pubblikazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) jista' jopponi ruħu għalihom b'rikors ġuramentat, fiż-żmien ta' tliet xhur kif intqal qabel u, jekk juri raġuni tajba għaliex m'għandhomx iseħħu, il-qorti għandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tħalli li jsir it-tnaqqis tal-kontribuzzjoni jew ix-xoljiment tas-soċjetà jew l-assenjazzjoni tal-interess tas-soċju, skont il-każ, wara li tingħata sigurtà biżżejjed mis-soċjetà.

Jedd ta' krediturі ta' soċju li jopponu t-tkabbir tad-dewmien tas-soċjetà.
Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

22. (1) Meta d-dewmien ta' soċjetà jkun imkabbar għal iżjed miż-żmien stabbilit fl-att tas-soċjetà, jekk il-każ, il-kreditur partikolari ta' soċju jista' jopponi ruħu għal dak it-tkabbir b'rikors ġuramentat preżentat fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni skont l-artikolu 401(1)(*e*) dwar id-dokument li joħloq dak it-tkabbir u, meta juri raġuni tajba, il-qorti għandha tordna lis-soċjetà li tillikwida l-interess ta' dak is-soċju fis-soċjetà fi żmien tliet xhur mis-sentenza.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw sew jekk xi tkabbir taż-żmien stabbilit għad-dewmien tas-soċjetà jkun jew ma jkunx espressament provdut fl-att tas-soċjetà.

(3) Kreditur partikolari ta' soċju jista' jopponi ruħu biss skont dan l-artikolu jekk id-dejn tiegħu kien jeżisti qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1).

23. Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu, bla dewmien, jara li kopja ta' kull rikors ġuramentat preżentat skont l-artikoli 21 u 22 u kull sentenza mogħtija dwarha tiġi notifikata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

Dmirijiet tar-Reġistratur tal-Qrati.
Emendat: XXIV. 1995.362; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

24. Sakemm ma jkunx provdut xort'oħra fl-att tas-soċjetà, kull tibdil jew żieda għall-att jista' jsir biss bil-kunsens unanimu tas-soċji.

Kif jista' jinbidel att ta' soċjetà.

25. (1) Safejn l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra, l-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-soċjetà tkun f'kull wieħed mis-soċji individwalment.

Amministrazzjoni u rappreżentanza ta' soċjetà u kif tista' tintrabat soċjetà.

(2) Soċjetà ma tistax tintrabat favur it-terzi ħlief minn soċju li jaġixxi taħt l-isem tas-soċjetà u li jkollu r-rappreżentanza tas-soċjetà jew bis-saħħa tal-att tas-soċjetà jew bl-operat tal-liġi.

(3) Meta xi soċju bħal dak ikun aġixxa kif intqal qabel, is-soċjetà tkun marbuta wkoll jekk ma tikseb ebda benefiċċju.

26. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 26 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, il-kotba ta' kontijiet ta' soċjetà għandhom jinżammu għal żmien għaxar snin:

Tiżmim ta' *records* ta' kontijiet.
Kap. 13.

Iżda meta l-kotba ta' kontijiet ikunu miżmuma f'forma legata u unifikata, l-għaxar snin jibdew jgħoddu mid-data tal-aħħar entratura fihom.

(2) Jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris mill-ħtiġiet tas-subartikolu (1), kull soċju li jkun naqas jista' jeħel penali.

27. (1) Meta persuna ssir soċju ta' soċjetà diġà eżistenti, issir b'hekk responsabbli għall-obbligi kollha tas-soċjetà, ukoll jekk ikunu saru qabel id-data li fiha jkun sar soċju.

Soċji ġodda.

(2) Kull ftehim kuntrarju ma jkollu ebda effett dwar terzi.

28. Soċjetà ma għandhiex tqassam il-profitti qabel ma tagħmel tajjeb għat-telf kollu.

Tqassim ta' profitti.

29. Il-krediturі partikolari ta' soċju jistgħu jwettqu l-jeddijiet tagħhom, waqt li s-soċjetà tkun għadha fis-seħħ, fuq il-parti tal-profitti dovuta lid-debitur tagħhom u, wara x-xoljiment tas-soċjetà, fuq dik il-parti tal-attiv tas-soċjetà li tkun dovuta lid-debitur tagħhom meta s-soċjetà tkun qed tiġi stralċjata.

Jeddijiet ta' krediturі ta' soċju.

30. (1) Soċju ma għandux, b'konkorrenza mas-soċjetà u mingħajr il-kunsens espress tas-soċji l-oħra, jagħmel negozju għalih jew għal ħaddieħor jew ikun soċju b'responsabbiltà llimitata f'soċjetà oħra.

Soċju ma jistax jikkompeti mas-soċjetà.
Emendat: XXXVI.2018.118.

(2) Jekk soċju jikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), is-soċjetà tista' b'għażla tagħha, jew tfittex għad-danni u imgħax lil dan is-soċju jew titlob il-ħlas ta' kull profitt magħmul minnu bi ksur tal-imsemmija projbizzjoni.

31. (1) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni kuntrarja fl-att tas-soċjetà, fil-każ ta' mewt ta' wieħed mis-soċji, is-soċji l-oħra għandhom jillikwidaw l-interess tas-soċju l-mejjet fis-soċjetà favur

Mewt ta' soċju.

l-eredi tiegħu, jekk dawn is-soċji l-oħra ma jagħżlux unanimament jew li jxolju s-soċjetà jew li jkomplu s-soċjetà mal-eredi, kemm-il darba, f'dan l-aħħar każ, dawk l-eredi jaċċettaw:

Iżda meta l-eredi kollha ma jaċċettawx, is-soċjetà tista' tkompli ma' dawk li aċċettaw sakemm l-interess fis-soċjetà ta' dawk l-eredi li ma aċċettawx jiġi likwidat favur tagħhom.

(2) Meta s-soċju l-mejjet ikun ħalla l-interess tiegħu b'legat, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw daqslikieku r-riferenzi għall-eredi kienu riferenzi għall-legatarji ta' dak l-interess.

Tkeċċija ta' soċju. *Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.*

32. (1) Soċju jista' jitkeċċa mis-soċjetà b'deċiżjoni tal-maġġoranza numerika tas-soċji l-oħra kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jeħtieġx maġġoranza ogħla -

(*a*) jekk ma jagħmilx il-kontribuzzjoni tiegħu skont l-att tas-soċjetà;

(*b*) jekk jikser serjament xi dmir bħala soċju;

(*ċ*) jekk jikser id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30(1);

(*d*) jekk ikun interdett jew inkapaċitat;

(*e*) f'dawk il-każijiet l-oħra provduti fl-att tas-soċjetà.

(2) Kull deċiżjoni li tittieħed kif intqal qabel għandha tiġi notifikata flimkien mar-raġunijiet għaliex tkun ittieħdet b'att ġudizzjarju lis-soċju mkeċċi u ma tibdiex isseħħ qabel ma jgħaddu erbatax-il jum min-notifika tagħha.

(3) Is-soċju mkeċċi jista', b'rikors ġuramentat preżentat fi żmien erbatax-il jum minn meta jiġi notifikat kif imsemmi qabel, jopponi ruħu għad-deċiżjoni u l-qorti jkollha s-setgħa li twaqqaf l-eżekuzzjoni ta' dik id-deċiżjoni sakemm tingħata s-sentenza minnha.

(4) Meta s-soċjetà tikkonsisti f'żewġ soċji biss, it-tkeċċija ta' soċju tista' biss tiġi ordnata mill-qorti fuq kawża magħmula mis-soċju l-ieħor.

Temm milli wieħed jibqa' soċju.

33. Soċju ma jistax jibqa' soċju jekk -

(*a*) ikun dikjarat fallut; jew

(*b*) l-interess tiegħu fis-soċjetà jkun ġie likwidat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22.

Jeddijiet ta' persuni li ma jibqgħux soċji.

34. (1) Soċju li jitkeċċa jew li bis-saħħa tal-aħħar artikolu qabel dan ma jkollux jedd li jibqa' soċju jkollu jedd li l-interess tiegħu fis-soċjetà jkun likwidat.

(2) Għandu jkun hemm magħdud fil-likwidazzjoni tal-interess ta' soċju li jkun tkeċċa, jew li bis-saħħa tal-aħħar artikolu qabel dan ma jkollux jedd li jibqa' soċju, sehem *pro rata* mill-qligħ jew telf tax-xogħol kollu li jkun għadu qed jinħadem fid-data tat-tkeċċija.

35. Ikun hemm xoljiment ta' soċjetà f'isem kollettiv -

Xoljiment ta' soċjetàjiet f'isem kollettiv.
Emendat: IV. 2003.32.

(*a*) meta ż-żmien stabbilit, jekk il-każ, għad-dewmien tagħha jiskadi;

(*b*) jekk, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21, is-soċji kollha hekk jiftiehmu;

(*ċ*) jekk is-soċjetà tkun dikjarata falluta;

(*d*) jekk fil-fehma tal-Qorti jkun hemm raġunijiet gravi li jiġġustifikaw ix-xoljiment;

(*e*) jekk in-numru ta' soċji jiġi ridott għal anqas minn tnejn u jibqa' hekk ridott għal iżjed minn sitt xhur;

(*f*) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21, f'dawk il-każijiet l-oħra li dwarhom ikun provdut fl-att tas-soċjetà.

36. (1) Max-xoljiment tas-soċjetà, u f'ebda każ iktar tard minn erbatax-il jum wara dak ix-xoljiment, is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tagħha għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż tax-xoljiment:

Avviż ta' xoljiment.
Emendat: XXIV. 1995.362.

Iżda meta soċjetà tkun dikjarata falluta jew ixxolji b'ordni tal-qorti, għandu jingħata avviż kif intqal qabel mir-Reġistratur tal-Qrati.

(2) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' din it-Taqsima għandhom japplikaw għax-xoljiment ta' soċjetà ħlief meta s-soċjetà tkun dikjarata falluta, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Kummerċ li għandhom x'jaqsmu ma' falliment.

Kap. 13.

37. (1) Meta l-mod li bih għandu jsir l-istralċ ta' soċjetà ma jkunx provdut fl-att tas-soċjetà jew ma jkunx stabbilit bi ftehim bejn is-soċji, is-soċjetà għandha tkun stralċjata minn stralċjarju jew stralċjarji.

Kif isir stralċ ta' soċjetà f'isem kollettiv.

(2) Jekk is-soċji ma jaqblux dwar min għandu jinħatar stralċjarju, il-ħatra għandha ssir mill-qorti wara rikors minn xi wieħed mis-soċji, mill-krediturі tas-soċjetà jew mir-Reġistratur.

(3) L-istralċjarju għandu, fi żmien erbatax-il jum mill-ħatra tiegħu, jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni avviż tal-ħatra tiegħu fejn jagħti ismu u l-indirizz tiegħu.

38. (1) Stralċjarju, sew jekk jinħatar mis-soċji jew mill-qorti, jista' jitneħħa mill-kariga jew mis-soċji, jekk hekk jaqblu, jew b'ordni tal-qorti, fuq talba b'rikors ġuramentat magħmul minn xi wieħed mis-soċji, jekk il-qorti tkun sodisfatta li jkun hemm raġunijiet biżżejjed li jiġġustifikaw it-tneħħija tiegħu.

Setgħa li jitneħħa stralċarju.
Emendat: IV. 2003.33; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

(2) Meta l-kariga ta' stralċjarju issir vakanti, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 37(2) għandhom japplikaw.

39. Il-kumpens tal-istralċjarju jista' jkun stabbilit bi ftehim bejn is-soċji u l-istralċjarju, u f'nuqqas ta' ftehim ikun stabbilit

Kumpens ta' stralċjarju.

mill-qorti.

Spejjeż tal-istralċ jitħallsu qabel kull drittijiet oħra.

40. Kull infieq, ħlasijiet u spejjeż li jsiru b'mod xieraq fl-istralċ, magħdud il-kumpens tal-istralċjarju, għandhom jitħallsu mill-attiv tas-soċjetà qabel it-talbiet l-oħra kollha.

Penali.

41. Fin-nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġiet tal-artikolu 36 u tal-artikolu 37(3), kull soċju jew stralċjarju, skont il-każ, li jkun naqas, jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Setgħat sakemm isir provdiment għall-istralċ.

42. Sakemm isir provdiment għall-istralċ ta' soċjetà, jistgħu jsiru biss dawk l-atti li jkunu ta' amministrazzjoni ordinarja.

Dmirijiet ta' soċji li jkollhom l-amministrazzjoni.

43. (1) Meta jinħatar stralċjarju, is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni tas-soċjetà għandhom -

(*a*) jikkonsenjaw lill-istralċjarju l-attiv kollu u r-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti l-oħra kollha tas-soċjetà u għandhom ilestu l-kontijiet dwar l-amministrazzjoni tagħhom għal dak iż-żmien minn meta jkunu saru l-kontijiet ta' qabel; u

(*b*) flimkien mal-istralċjarju, ilestu karta tal-bilanċ li turi l-istat tas-soċjetà fid-data tax-xoljiment.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), mal-ħatra ta' stralċjarju s-setgħat kollha ta' amministrazzjoni u rappreżentanza ta' soċjetà mogħtija lil kull soċju, ma tibqax isseħħ.

Setgħat tal-istralċjarji.

44. (1) L-istralċjarju għandu jirrappreżenta lis-soċjetà u jkollu setgħa li jagħmel dak kollu li jwassal u li jkun anċillari għall-istralċ tan-negozju tas-soċjetà:

Iżda ma għandu jressaq ebda kwistjoni quddiem arbitraġġ jew jittransiġi jekk ma jkunx hekk awtorizzat bil-miktub mis-soċji.

(2) L-istralċjarju ma jista' jagħmel ebda operazzjoni kummerċjali ġdida.

(3) Meta jinħatru iktar minn stralċjarju wieħed, għandhom jaħdmu flimkien u jkunu responsabbli *in solidum* għal kull ma jagħmlu, jekk ma jkunx provdut xort'oħra mis-soċji.

L-istralċjarju ma jqassamx l-attiv qabel ma jħallas id-djun.

45. (1) L-istralċjarju ma għandu jqassam ebda attiv tas-soċjetà fost is-soċji jekk ma jkunux tħallsu d-djun u l-passiv tas-soċjetà jew ma jkunux twarrbu fondi biżżejjed għall-ħlas tagħhom.

(2) Meta l-attiv tas-soċjetà ma jkunx biżżejjed għall-passiv tagħha, l-istralċjarju jista' jitlob lis-soċji l-ħlas tal-kontribuzzjoni, jekk ikun hemm, dovuta minnhom, indipendentement mid-data tal-iskadenza tagħha, u jekk meħtieġ, il-flejjes meħtieġa għall-ħlas tal-imsemmi passiv fil-proporzjon kif is-soċji għandhom ibagħtu l-passiv tas-soċjetà.

(3) L-istralċjarju jista' jħallas ukoll lis-soċji l-ħlas tal-kontribuzzjoni, jekk ikun hemm, dovuta minnhom, jew parti minnha, indipendentement mid-data tal-iskadenza tagħha għall-fini li jaġġusta d-drittijiet tas-soċji bejniethom.

Dmir tal-istralċarju li jagħti tagħrif, li jagħti rendikont u li jħejji skema ta' tqassim.

46. (1) L-istralċjarju għandu, fuq it-talba ta' xi wieħed mis-soċji, jagħti tagħrif lis-soċji dwar l-istat u l-progress tal-likwidazzjoni.

(2) Malli jsir l-istralċ tan-negozju tas-soċjetà, l-istralċjarju għandu jagħti rendikont tal-istralċ u tal-irċevuti u l-ħlasijiet tiegħu u jagħmel skema ta' tqassim.

Regoli li japplikaw għal tqassim ta' attiv.

47. Fit-tqassim tal-attiv tas-soċjetà, sakemm ma jkunx provdut xort'oħra fl-att tas-soċjetà, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin, jiġifieri -

(*a*) meta xi ħaġa tkun kontribwita b'użufrutt jew bi tgawdija, din għandha tingħata lura lis-soċju li kkontribwiha u s-soċjetà tinżamm responsabbli għad-danni jekk il-ħaġa tintilef jew titħassar minħabba xi raġuni li tista' tkun attribwita lil xi wieħed mis-soċji, salv id-dritt tas-soċjetà għar-radd lura tal-flejjes hekk imħallsa kontra s-soċju li jkollu l-ħtija;

(*b*) l-attiv tas-soċjetà għandu l-ewwel ikun applikat għall-ħlas lura tal-kontribuzzjonijiet tas-soċji u kull bilanċ jitqassam bejn is-soċji fil-proporzjon għas-sehem tagħhom mill-qligħ tas-soċjetà;

(*ċ*) meta jkun hemm ftehim li t-tqassim tal-attiv isir in natura, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-qsim ta' proprjetà komuni.

Approvazzjoni tal-kontijiet u skema ta' tqassim.
Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

48. (1) L-istralċjarju għandu b'att ġudizzjarju jinnotifika lil kull wieħed mis-soċji kopja tal-kontijiet u tal-iskema ta' tqassim imsemmija fl-artikolu 46(2).

(2) Il-kontijiet u l-iskema ta' tqassim jitqiesu li jkunu approvati mis-soċji kollha jekk ma tiġix preżentata oppożizzjoni għalihom b'rikors ġuramentat minn xi wieħed mis-soċji fi żmien tliet xhur min-notifika tal-att ġudizzjarju msemmi fis-subartikolu (1).

Tħassir ta' isem tas-soċjetà mir-reġistru.
Emendat: IV. 2003.34; XV. 2007.4.

49. (1) Meta jkunu approvati l-kontijiet, l-istralċjarju għandu jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż ta' dik l-approvazzjoni u r-Reġistratur għandu jirreġistrah. Skond id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 dwar il-perjodu stabbilit fis-subartikolu (1) tal-istess artikolu u d-drittijiet tal-krediturі skont is-subartikolu (2) tal-istess artikolu, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tas-soċjetà mir-reġistru. Ir-Reġistratur għandu minnufih jippubblika avviż li l-istralċ ikun ġie finalizzat u li sar dak it-tħassir mir-reġistru.

(2) Meta l-mod li bih is-soċjetà għandha tiġi stralċjata jkun provdut fl-att ta' assoċjazzjoni jew ikun stabbilit bi ftehim bejn is-soċji, ikun id-dmir tas-soċji li jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni nota, iffirmata minnhom kollha li l-istralċ ikun ġie finalizzat u r-Reġistratur għandu minnufih jirreġistrah. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 dwar il-perjodu stabbilit fis-subartikolu (1) tal-istess artikolu u d-drittijiet tal-krediturі skont is-subartikolu (2) tal-istess artikolu, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tas-soċjetà mir-reġistru u għandu minnufih jippubblika avviż li l-istralċ ikun ġie finalizzat u li jkun sar dak it-tħassir.

Konservazzjoni tal-kotba tal-kontijiet, eċċ., wara xoljiment.

50. (1) Il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-soċjetà għandhom jinżammu mill-istralċjarju, jekk ikun hemm, jew mill-persuna magħżula għalhekk mill-maġġoranza tas-soċji u għandhom hekk jinżammu għal żmien għaxar snin mid-data li fiha isem is-soċjetà jkun tħassar mir-reġistru. L-għażla ta' persuna bħal dik għandha ssir fi żmien erbatax-il ġurnata mir-reġistrazzjoni msemmija fl-artikolu 49 u m'għandhiex tibda sseħħ qabel l-imsemmija persuna tkun għarrfet bil-miktub lis-soċju li tkun aċċettat fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta tkun ġiet magħżula:

Iżda fejn ma jkunx hemm stralċjarju u s-soċji ma jkunux ħatru l-imsemmija persuna fejn dik il-persuna ma taċċettax il-ħatra, il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti għandhom jiġu konsenjati lir-Reġistratur fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta l-ħatra ma tkunx ġiet aċċettata jew minn meta ma tkunx saret l-għażla, skont il-każ, u r-Reġistratur għandu jżomm dawn il-kotba u d-dokumenti għall-imsemmi żmien ta' għaxar snin.

(2) Meta persuna tkun ġiet magħżula biex iżżomm il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-soċjetà, jew fejn is-soċji ma jkunux waslu biex jagħżlu persuna bħal dik, is-soċji għandhom jgħarrfu b'dan lir-Reġistratur fi żmien erbatax-il ġurnata mid-data li fiha l-għażla sseħħ jew minn meta l-għażla ma tkunx saret fiż-żmien stabbilit, skont il-każ, u fin-nuqqas ta' dan, is-soċji jistgħu jeħlu penali.

(3) Jekk l-istralċjarju jew il-persuna magħżula mis-soċji biex iżżomm il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-soċjetà tonqos li żżommhom għaż-żmien stabbilit bis-subartikolu (1), tista' teħel penali.

(4) Jekk l-istralċjarju jew il-persuna magħżula mis-soċji biex iżżomm il-kotba u d-dokumenti tas-soċjetà tmut, l-eredi tagħha għandhom jgħaddu dawk il-kotba u d-dokumenti tas-soċjetà lir-Reġistratur fi żmien sitt xhur, u r-Reġistratur għandu jżommhom għall-bqija taż-żmien preskritt fis-subartikolu (1).

(5) L-eredi msemmija fis-subartikolu (4) jistgħu jeħlu penali jekk jonqsu milli jħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dak is-subartikolu.

Emendat: IV. 2003.35.

TAQSIMA IV - SOĊJETÀ IN AKKOMANDITA

Tifsir. *Emendat: IV. 2003.35, 36; XXII. 2014.19.*

51. Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata taħdem taħt isem soċjali u għandha l-obbligi tagħha garantiti mir-responsabbiltà llimitata u *in solidum* ta' soċju jew soċji, imsejħa soċji solidali, u mir-responsabbiltà, limitata għall-ammont, jekk ikun hemm, mhux imħallas mill-kontribuzzjoni, ta' soċju wieħed jew iżjed, imsejħa soċji akkomandanti:

Iżda meta, u sakemm, ebda soċju ma jkun individwu jew korp magħqud li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u in solidum ta' xi soċju jew aktar mill-membri tiegħu, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 51A għandhom ikunu japplikaw ukoll għal dik is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata.

Meta ebda soċju mis-soċji ġenerali ma jkun individwu jew korp magħqud li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u in solidum ta' wieħed jew aktar mill-membri tagħha.
Miżjud: XXII. 2014.20.

51A. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew għal soċjetà limitata meta, u sakemm, ebda soċju ġenerali ma jkun jew individwu jew korp magħqud li jkollu l-obbligazzjonijiet tiegħu garantiti bir-responsabbiltà mhux limitata u in solidum ta' xi soċju jew aktar mill-membri tagħha.

(2) Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li, jew meta tiġi formata jew f'kull żmien ta' wara, issir soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha, fi żmien erbatax-il ġurnata, tgħaddi lir-Reġistratur biex jirreġistrah avviż li jispeċifika li hija tkun soġġetta għal dan l-artikolu u li tkun se tħares id-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-artikolu.

(3) Meta soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata ma tibqax aktar soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, is-soċjetà għandha, fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta tieqaf tagħmel dan, tgħaddi lir-Reġistratur biex jirreġistrah avviż li jispeċifika li ma tkunx għadha aktar soġġetta għal dan l-artikolu u li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal dik is-soċjetà sa mid-data meta tkun waqfet milli tibqa' hekk aktar soġġetta.

(4) Minkejja kull penali oħra imposta b'dan l-Att, kull soċju tas-soċjetà in akkomandita jew tas-soċjetà limitata li jonqos milli jikkonforma ruħu mad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) jista' jeħel penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli IX u X tat-Taqsima V ta' dan l-Att, minbarra d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 184, għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li tkun soġġetta għal dan l-artikolu sakemm dik is-soċjetà tibqa' hekk soġġetta.

(6) Meta soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tiġi xolta, għandu jinħatar stralċjarju u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 305 u 306 għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 37(1) u tal-artikolu 48 m'għandhomx japplikaw.

(7) (*a*) Hekk kif l-affarijiet tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata jiġu stralċjati għal kollox, l-istralċjarju għandu jirrendi kont tal-istralċ, li fih juri kif ikun sar l-istralċ u kif tkun inbiegħet il-proprjetà tas-soċjetà, u għandu jabbozza skema ta' distribuzzjoni u jara li l-kont jiġi verifikat minn wieħed jew aktar awdituri maħtura b'deċiżjoni tas-soċji ġenerali. L-istralċjarju għandu jinnotifika lil kull soċju b'kopja tal-kontijiet u tal-iskema ta' distribuzzjoni, jekk ikun hemm, flimkien mar-rapport tal-awdituri u kull spjegazzjoni dwaru.

(*b*) Il-kontijiet u l-iskema ta' distribuzzjoni għandhom jitqiesu li ġew approvati mis-soċji kollha jekk ma tiġi ppreżentata ebda oġġezzjoni għalihom permezz ta' rikors minn xi soċju fi żmien tliet xhur min-notifika msemmija fil-paragrafu (*a*).

(*ċ*) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 153 għandhom ikunu

japplikaw għal awditur maħtur kif hemm fil-paragrafu (*a*). Dan l-awditur m'għandux ikun persuna li kellu l-kariga ta' awditur tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata f'xi żmien matul l-aħħar tliet snin minnufih qabel id-data tax-xoljiment.

(8) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jitwettqu aħjar id-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-artikolu; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi huwa jista', b'dawk ir-regolamenti, partikolarment jeżenta jew jipprovdi dwar l-eżenzjoni minn dik is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata minn xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li tkun fis-seħħ, bla ħsara għal dawk il-bidliet, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati taħthom.

Safejn jgħoddu d-dispożizzjonijiet li jirregolaw soċjetàjiet f'isem kollettiv. *Emendat: IV. 2003.35; XVIII.2025.5.*

52. Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw soċjetàjiet f'isem kollettiv għandhom igħoddu għal soċjetajiet in akkomandita jew soċjetà limitata sakemm m'humiex inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima u, bla ħsara għal dak li ntqal qabel:

(*a*) l-avviż imsemmi fl-artikolu 19(3) fir-rigward ta' terminazzjoni ta' soċju jew il-ħatra ta' soċju ġdid għandu jiġi ppubblikat biss mir-Reġistratur limitatament fir-rigward ta' kwalunkwe soċju solidali b'responsabbiltà illimitata u mhux fir-rigward ta' soċji akkomandanti; u

(*b*) it-tieni u t-tielet provisos għall-artikolu 19(3) ma għandhomx japplikaw fejn ikun hemm terminazzjoni ta' soċju akkomandant jew il-ħatra ta' soċju akkomandant ġdid.

Isem soċjali. *Emendat: IV. 2003.37.*

53. (1) Persuna, magħdud soċju solidali, li turi li tkun soċju solidali għandha tinżamm responsabbli illimitatament u *in solidum* mas-soċji l-oħra solidali għall-obbligi kollha li jkunu kuntrattati mis-soċjetà.

(2) Il-fatt li l-isem tas-soċjetà jkun jinkludi isem ta' persuna li ma tkunx soċju akkomandanti għandu jkun kunsidrat mill-qorti sabiex tistabbilixxi jekk dik il-persuna tkunx qed turi li tkun soċju akkomandanti.

Kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma tinkludix servizzi personali.

54. Il-kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma tistax tinkludi servizzi personali.

Kontenut ta' att tas-soċjetà. *Emendat: IV. 2003.35.*

55. L-att tas-soċjetà ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, b'żieda għall-partikolaritajiet stabbiliti fl-artikolu 14, għandu juri liema mis-soċji huma soċji solidali u liema huma soċji akkomandanti, u fin-nuqqas is-soċjetà għandha tirrisolvi ruħha f'soċjetà f'isem kollettiv.

Jeddijiet u dmirijiet ta' soċji.

56. (1) Kemm-il darba dispożizzjonijiet oħra ta' din it-Taqsima ma jipprovdux xort'oħra, id-drittijiet u dmirijiet tas-soċji solidali jkunu l-istess bħal dawk ta' soċji f'soċjetà f'isem kollettiv.

(2) Kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra iżda bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, soċji

akkomandanti għandu jkollhom biss dawk id-drittijiet u dmirijiet imsemmija f'din it-Taqsima.

57. L-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata tkun vestita fis-soċji solidali, u kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra, dik l-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tkun vestita f'kull wieħed mis-soċji solidali individwalment.

Amministrazzjoni u rappreżentanza. *Emendat: IV. 2003.35.*

58. Is-soċji solidali għandu jkollhom, b'deċiżjoni unanima, id-dritt li jaħtru minn fosthom is-soċji li għandhom jamministraw u jirrappreżentaw is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, u li jkeċċu lil dawk is-soċji hekk maħtura:

Iżda l-att tas-soċjetà jista' jipprovdi illi s-soċji akkomandanti għandu jkollhom dritt jipparteċipaw fil-ħatra ta' soċji solidali li, jew tkeċċija ta' soċji solidali li jamministraw u jirrappreżentaw lis-soċjetà.

Ħatra ta' soċji biex jamministraw u jirrappreżentaw soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata. *Emendat: IV. 2003.35, 38.*

59. (1) Soċju akkomandant ma għandu jagħmel ebda att ta' amministrazzjoni jew jagħmel operazzjoni ta' negozju f'isem is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata ħlief bis-saħħa ta' prokura mogħtija għal atti jew operazzjonijiet speċifikati.

(2) Jekk soċju akkomandant jaġixxi bi ksur tal-projbizzjoni msemmija qabel, huwa jkun marbut, dwar it-terzi, illimitatament u *in solidum* mas-soċji solidali għall-obbligi kollha tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata u jkun jista' wkoll jiġi mkeċċi mis-soċjetà skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32:

Iżda soċju akkomandant li jaġixxi bi ksur tal-projbizzjoni li tinsab fis-subartikolu (1) ma jitkeċċix mis-soċjetà jekk jipprova li hu kien qed jaġixxi fuq l-istruzzjonijiet tas-soċji solidali.

Soċju akkomandant ma jistax jieħu sehem fit-tmexxija ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata. *Emendat: IV. 2003.35.*

60. Fit-tmiem ta' kull perijodu tal-kontijiet il-karta tal-bilanċ u l-kont tal-qligħ u telf tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata għandhom jiġu mgħarrfa lis-soċji akkomandanti li, biex jiżguraw il-korrettezza tagħhom, ikollhom jedd għal aċċess tar-*records* tal-kontijiet u dokumenti oħra tas-soċjetà.

Tagħrif tal-kontijiet annwali lis-soċji akkomandanti. *Emendat: IV. 2003.35.*

61. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30 u tal-artikolu 32(1)(*ċ*) ma japplikawx għal soċju akkomandant.

Artikoli li ma japplikawx għal soċji akkomandanti.

62. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 28 soċju akkomandant ma għandu f'ebda każ ikun marbut li jagħti lura qligħ li jkun irċieva *in bona fede.*

Soċju akkomandant mhux marbut jagħti lura qligħ li jirċievi *in bona fede.*

63. (1) Kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra soċju akkomandant jista' jċedi l-interess tiegħu fis-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata:

Iżda, jekk il-kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma tkunx imħallsa kollha, kull ċessjoni tal-interess tiegħu fis-soċjetà ma jkollhiex seħħ, dwar is-soċjetà, jekk ma tkunx saret bil-kunsens tas-soċji kollha solidali.

Ċessjoni ta' interess minn soċju akkomandant u drittijiet ta' soċji akkomandanti. *Emendat: IV. 2003.35.*

(2) Kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra

kull tibdil fl-att tas-soċjetà li jċaħħad soċji akkomandanti minn xi jeddijiet tagħhom ikun jeħtieġ il-kunsens unanimu tas-soċji solidali kollha u tas-soċji akkomandanti kollha.

Mewt jew tkeċċija ta' soċju akkomandant. *Emendat: IV. 2003.35.*

64. (1) Kemm-il darba l-att tas-soċjetà ma jipprovdix xort'oħra fil-każ tal-mewt ta' soċju akkomandant, is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata tkompli mal-werrieta tiegħu.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32, interdizzjoni jew inkapaċità ma jkunux raġunijiet biżżejjed għat-tkeċċija ta' soċju akkomandant.

Xoljiment ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata. *Emendat: IV. 2003.35.*

65. (1) Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, barra milli tista' tispiċċa minħabba xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 35, għandha xxolji jekk ma jibqa' ebda soċju solidali jew ebda soċju akkomandant, jekk, fi żmien sitt xhur, is-soċju li jkun spiċċa milli jkun soċju ma jkunx ġie sostitwit.

(2) Meta ma jibqa' ebda soċju solidali, is-soċji akkomandanti jistgħu, għaż-żmien imsemmi ta' sitt xhur, jaħtru wieħed minn fosthom għall-esekuzzjoni ta' atti ta' amministrazzjoni ordinarja.

(3) Soċju akkomandant maħtur kif intqal qabel ma jkunx suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 59.

Taqsim ta' kapital f'azzjonijiet. *Emendat: IV. 2003.35, 39; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006; IX. 2008.5.*

66. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima, il-kapital ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata jista' jinqasam f'azzjonijiet.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar azzjonijiet f'kumpanija, barra mid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 72, għandhom japplikaw għall-azzjonijiet f'soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata safejn dawn ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli IX u X tat-Taqsima V ta' dan l-Att, ħlief għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 184, għandhom japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet.

(4) Huwa d-dmir tas-soċju nkarigat mill-amministrazzjoni jew rappreżentanza ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, li jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni id-dokument jew kopja tiegħu kif meħtieġ bl-artikolu 19 li jibdel jew iżid mal-att tas-soċjetà, fi żmien erbatax-il ġurnata mid-data ta' dak il-bdil jew żieda, flimkien ma' kopja mitbugħa tal-att tas-soċjetà, kif emendat, u kull test tal-att li jkun ġie emendat qabel jista' jiġi mwarrab mir-Reġistratur meta jiġi konsenjat lilu għar-reġistrazzjoni test ġdid emendat:

Iżda f'każ ta' diskrepanza bejn it-test ta' kull att ta' soċjetà emendat u t-test tal-att oriġinali tas-soċjetà reġistrat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16, it-test tal-aħħar, flimkien ma' dawk id-dokumenti reġistrati skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) għandu jipprevali.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 78, tal-artikolu 137(4), (5) u (6) u tal-artikolu 142(2) għandhom japplikaw għal soċjetà in

akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha huwa maqsum f'azzjonijiet, bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal soċji vestiti bl-amministrazzjoni jew rappreżentanza minflok riferenzi għal diretturi, uffiċjali jew il-bord tad-diretturi; bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata bil-kapital maqsum f'azzjonijiet minflok riferenzi għal kumpanija; bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal att ta' soċjetà minflok riferenzi għal memorandum jew memorandum u statut; bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal soċji minflok riferenzi għal azzjonisti; u bis-sostituzzjoni tal-kliem "deċiżjoni tas-soċji" minflok il-kliem "xi riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali jew minn deċiżjoni tal-bord tad-diretturi tal-kumpanija" li jinsabu fl-artikolu 137(5).

(6) Fin-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), kull soċju, fdat bl-amministrazzjoni jew rappreżentanza ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li jkollha l-kapital tagħha maqsum f'azzjonijiet, li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(7) Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha mhux maqsum f'azzjonijiet, tista' tibdel l-i*status* tagħha għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet b'deċiżjoni meħuda skont id-dispożizzjonijiet tal-att ta' soċjetà jew fin-nuqqas ta' din id-dispożizzjoni, bil-kunsens tas-soċji kollha, kemm solidali u akkomandanti:

Iżda meta wieħed jew iżjed mis-soċji akkomandanti, li jkollu b'kollox mhux iżjed minn kwart mill-kontribuzzjoni totali tas-soċji akkomandanti, ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata tista' xorta waħda tkompli bil-bdil tal-i*status* tagħha, iżda tkun meħtieġa, għall-finijiet tal-bdil, tillikwida u tagħti lura lil kull soċju li ma jkunx ta il-kunsens tiegħu, jekk hekk jitlob, l-interess tiegħu fis-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata b'dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftehma, jew kif il-qorti, fuq talba, jew tas-soċjetà jew tas-soċju akkomandant, jidhrilha xieraq li tordna.

(8) Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, tista' tbiddel l-i*status* tagħha għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha mhux maqsum f'azzjonijiet, b'deċiżjoni meħuda skont id-dispożizzjonijiet tal-att ta' soċjetà jew fin-nuqqas ta' din id-dispożizzjoni, bil-kunsens tas-soċji kollha, kemm solidali u akkomandanti:

Iżda meta wieħed jew iżjed mis-soċji akkomandanti, li jkollu b'kollox mhux iżjed minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju tas-soċjetà, ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, is-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata tista' xorta waħda tkompli bil-bdil tal-i*status* tagħha, iżda tkun meħtieġa, għall-finijiet tal-bdil, li tifdi l-azzjonijiet miżmuma minn kull soċju fis-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, jekk hekk jitlob, b'dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftehma, jew kif il-qorti, fuq talba, jew tas-soċjetà jew tas-soċju akkomandant, jidhrilha xieraq li tordna.

(9) Huwa d-dmir tas-soċju nkarigat mill-amministrazzjoni jew rappreżentanza ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li tkun iddeċidiet li tibdel l-i*status* tagħha skont is-subartikolu (7), li jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, id-dokument jew kopja tiegħu kif meħtieġ bl-artikolu 19, li jibdel jew iżid mal-att tas-soċjetà, flimkien ma' kopja mitbugħa tal-att tas-soċjetà, kif emendat, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) għandhom japplikaw għas-soċjetà minn hemm 'l quddiem.

(10) Huwa d-dmir tas-soċju inkarigat mill-amministrazzjoni jew rappreżentanza ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li tkun iddeċidiet li tibdel l-i*status* tagħha skont is-subartikolu (8), li jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, id-dokument jew kopja tiegħu kif meħtieġ bl-artikolu 19, li jibdel jew iżid mal-att tas-soċjetà, flimkien ma' kopja mitbugħa tal-att tas-soċjetà, kif emendat, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), m'għandhomx minn hemm 'l quddiem, japplikaw għas-soċjetà.

(11) It-tibdil tal-i*status* imsemmi fis-subartikolu (7) jew fis-subartikolu (8) ma għandux jibda jseħħ, jekk u sakemm ma jkunx reġistrat kif meħtieġ mis-subartikolu (9) jew mis-subartikolu (10) rispettivament.

(12) (*a*) Meta soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, tkun xolta u jkun inħatar stralċjarju, malli jsir l-istralċ tan-negozju tas-soċjetà, l-istralċjarju għandu jagħmel rendikont tal-istralċ, fejn juri kif ikun sar l-istralċ u kif il-proprjetà tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata tkun disposta, u għandu jagħmel skema ta' tqassim, u jieħu ħsieb li r-rendikont ikun verifikat minn awdituri maħtura b'deċiżjoni tas-soċji. L-istralċjarju għandu jagħti b'att ġudizzjarju lil kull wieħed mis-soċji kopja tar-rendikont u tal-iskema ta' tqassim, jekk ikun hemm, flimkien mar-rapport tal-awdituri u jagħti spjegazzjoni tagħhom.

(*b*) Ir-rendikont u l-iskema ta' tqassim jitqiesu li jkunu approvati mis-soċji kollha jekk ma tiġix preżentata oppożizzjoni għalihom b'rikors ġuramentat minn xi wieħed mis-soċji fi żmien tliet xhur min-notifika tal-att ġudizzjarju msemmi fil-paragrafu (*a*).

(*ċ*) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 153 għandhom ikunu japplikaw għal awditur li jiġi maħtur skont ma hemm fil-paragrafu (*a*). Dak l-awditur m'għandux ikun persuna li kellu l-kariga ta' awditur tas-soċjetà in akkomandita jew tas-soċjetà limitata f'xi żmien matul l-aħħar tliet snin li jiġu minnufih qabel id-data tax-xoljiment.

Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata.
Miżjud: IV. 2003.40. Emendat: XV. 2007.5; XIX. 2010.29; XX. 2013.74; V.2020.20.

66A. (1) Dan l-artikolu japplika għal soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata b'kapital li jista' jkun jew jista' ma jkunx maqsum f'azzjonijiet, li fil-ftehim tal-assoċjazzjoni espressament tillimita l-għan tagħha jew għall-investiment kollettiv tal-fondi tagħha f'titoli u f'beni oħra mobbli u immobbli, jew f'xi wħud minnhom, bil-għan li tagħti lis-soċji l-benefiċċji tar-riżultati tal-immaniġġjar tal-fondi tagħha, u għal ħwejjeġ anċillari jew inċidentali għal dan, u li tikkwalifika għal skema ta' investiment kollettiv u li tkun debitament liċenzjata, rikonoxxuta, eżentata jew regolata b'mod ieħor skont l-Att dwar Servizzi ta' Investiment jew inkella għal xi skop ieħor li jista' jiġi ordnat fl-Għaxar Skeda jew kif il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi b'regolamenti.

Kap. 370.

(2) Soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata skont kif imfisser fis-subartikolu (1) tkun regolata bid-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Għaxar Skeda u b'kull regolamenti magħmulin mill-Ministru skont dan l-artikolu;id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, minbarra dan l-artikolu, u l-artikoli 13 sa 18, l-artikolu 21 u t-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ, m'għandhomx ikunu japplikaw għal xi soċjetà bħal dik ħlief u sakemm dawn isiru applikabbli b'mod espress permezz ta' dik l-Iskeda jew permezz ta' kull regolamenti bħal dawk.

Kap.13

(3) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għat-twettiq aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' kull dispożizzjoni tal-Għaxar Skeda, u jista', mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, jipprovdi b'dawk ir-regolamenti dwar kull ħaġa minn dawn li ġejjin -

(*a*) il-formuli u l-prospetti li għandhom jintużaw għall-finijiet tas-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati fil-kuntest tas-subartikolu (1) għall-finijiet ta' dan l-Att jew dawk l-iskopijiet l-oħra li jistgħu jiġu ordnati fih;

(*b*) ir-reġistrazzjoni ta' dawk is-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati taħt dan l-Att fil-kuntest tas-subartikolu (1) u kull ħaġa inċidentali għaliha;

(*ċ*) ir-*records* u l-kontijiet li għandhom jinżammu minn dawk is-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati fil-kuntest tas-subartikolu (1) u kull ħaġa inċidentali għal dan;

(*d*) ordnijiet dwar drittijiet li jitħallsu taħt dan l-Att dwar dawk is-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati fil-kuntest tas-subartikolu (1);

(*e*) l-eżenzjoni ta' soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati skont kif imfisser fis-subartikolu (1) jew xi kategorija minnhom minn xi dispożizzjoni tal-Għaxar Skeda jew ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra li kieku kienu jkunu xort'oħra japplikaw għalihom, skont il-każ, bla ħsara għal dawk il-bidliet, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati;

(*f*) kull ħaġ'oħra li għandha tiġi ordnata taħt dan l-Att jew l-Għaxar Skeda dwar dawk is-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati fil-kuntest tas-subartikolu (1), jew kull ħaġ'oħra li tirregola aħjar id-dispożizzjonijiet tal-

Għaxar Skeda dwar dawk is-soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati fil-kuntest tas-subartikolu (1) jew kull kategorija tagħhom.

(4) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet differenti għal każijiet differenti jew għal klassijiet ta' każijiet.

TAQSIMA V - KUMPANIJA TA' RESPONSABBILTÀ LIMITATA

TITOLU I - FORMAZZJONI U FUNZJONI TA' KUMPANIJI

Kapitolu I - Formazzjoni ta' kumpanija u ħwejjeġ inċidentali għaliha

Tifsir.

67. Kumpanija tkun iffurmata bil-mezz ta' kapital maqsum f'azzjonijiet miżmuma mill-membri tagħha. Ir-responsabbiltà tal-membri tkun limitata għall-ammont, jekk ikun hemm, li ma jkunx tħallas mill-azzjonijiet rispettivament miżmuma minnhom.

Kif titwaqqaf kumpanija.
Emendat: XX. 2013.75.

68. Kumpanija ma tkunx imwaqqfa validament taħt dan l-Att jekk memorandum tal-assoċjazzjoni ma jsirx u ma jiġix sottoskritt minn tal-anqas tnejn min-nies, jew fil-każ ta' kumpanija magħmula minn membru wieħed kostitwita skont l-artikolu 212, minn dak il-membru wieħed, u ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni dwarha. kumpaniji ffurmati u reġistrati taħt l-Ordinanza għandhom iħarsu dan l-Att skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 428.

Kontenut tal-memorandum.
Emendat: IV. 2003.41; XXXI. 2017.75; LX.2021.3; XVIII.2025.6.

69. (1) Il-memorandum ta' kull kumpanija għandu jiddikjara -

(*a*) jekk il-kumpanija hijiex kumpanija pubblika jew kumpanija privata;

(*b*) l-isem u l-indirizz ta' kull wieħed mill-firmatarji;

(*ċ*) l-isem tal-kumpanija;

(*d*) l-uffiċċju reġistrat f'Malta u l-indirizz tal-posta elettronika tal-kumpanija;

(*e*) l-għanijiet tal-kumpanija;

(*f*) l-ammont tal-kapital azzjonarju li bih il-kumpanija għandha l-ħsieb li tkun reġistrata (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-kapital azzjonarju"), il-qsim tiegħu f'azzjonijiet ta' ammont stabbilit, in-numru ta' azzjonijiet meħuda minn kull wieħed mill-firmatarji u l-ammont imħallas dwar kull azzjoni u, meta l-kapital azzjonarju jkun maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, id-drittijiet marbuta mal-azzjonijiet ta' kull klassi;

(*g*) in-numru tad-diretturi, l-isem u r-residenza tal-ewwel diretturi u, meta xi wieħed mid-diretturi jkun korp

ġuridiku, l-isem u l-uffiċċju reġistrat jew prinċipali tal-korp ġuridiku, u l-mod kif se tkun eżerċitata r-rappreżentanza tal-kumpanija, u l-isem tal-ewwel persuna jew persuni li jkollhom dik ir-rappreżentanza;

(*h*) l-isem u r-residenza tal-ewwel segretarju jew segretarji tal-kumpanija, jew fejn is-segretarju tal-kumpanija jkun korp ġuridiku, l-isem, numru ta' reġistrazzjoni u l-uffiċċju reġistrat ta' dak il-korp;

(*i*) iż-żmien, jekk ikun hemm, stabbilit għad-dewmien tal-kumpanija.

(2) Fil-każ ta' kumpanija pubblika, għandu jkun hemm anness mal-memorandum dokument li jipprovdi:

(*a*) l-ammont totali jew stima tal-kontijiet kollha li jitħallsu mill-kumpanija jew li jkunu għall-karigu tagħha minħabba l-formazzjoni tagħha saż-żmien li tkun awtorizzata li tibda n-negozju, u tal-kontijiet kollha li jkollhom x'jaqsmu mat-transazzjonijiet li jwasslu għal dawk l-awtorizzazzjonijiet; u

(*b*) deskrizzjoni ta' kull vantaġġ speċjali mogħti qabel iż-żmien li l-kumpanija tkun awtorizzata li tibda n-negozju lil xi ħadd li jkun ħa sehem fil-formazzjoni tal-kumpanija jew fi transazzjonijiet li jwasslu għal dik l-awtorizzazzjoni:

Iżda, meta skont il-*proviso* li hemm għall-artikolu 77(1), kumpanija tkun awtorizzata li tibda n-negozju aktar tard mid-data tar-reġistrazzjoni tagħha, l-imsemmi dokument għandu jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien erbatax-il jum mid-data li fiha l-kumpanija tkun awtorizzata li tibda n-negozju.

(3) kumpaniji ffurmati u reġistrati qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan is-subartikolu għandhom iħarsu d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*f*) bil-kxif, fil-memorandum ta' assoċjazzjoni tal-kumpanija, tad-drittijiet marbuta mal-azzjonijiet ta' kull klassi, fi żmien tnax-il xahar mill-bidu fis-seħħ ta' dan is-subartikolu:

Iżda kumpaniji ffurmati u reġistrati qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan is-subartikolu għandhom jitqiesu li jissodisfaw il-ħtiġiet tas-subartikolu (1)(*f*) mal-kxif, fil-memorandum tal-assoċjazzjoni tad-drittijiet marbuta mal-azzjonijiet ta' kull klassi differenti, jekk dik id-dispożizzjoni jew oħra ekwivalenti għaliha tkun diġà inkorporata fl-artikoli tal-assoċjazzjoni tal-kumpanija.

(4) Id-diretturi u s-segretarju tal-kumpanija għandu jkollhom id-dmir li jiżguraw li l-indirizz reġistrat tal-posta elettronika tal-kumpanija kif jinsab fil-memorandum u reġistrat mar-Reġistratur, jiġi sorveljat regolarment hekk li kwalunkwe posta elettronika mibgħuta lilha mir-Reġistratur tinġieb għall-attenzjoni ta' uffiċjal tal-kumpanija.

Isem tal-kumpanija. *Emendat: IV. 2003.42; XIII. 2004.96; XX. 2013.76.*

70. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (3) sa (6), kumpanija pubblika tista' tingħata kull isem iżda dak l-isem għandu jispiċċa bil-kliem "*public limited company*" jew l-abbrevjazzjoni tagħhom "p.l.c.":

Iżda meta l-kumpanija pubblika tkun 'societas europaea' kif hemm fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta' Ottubru 2001 fuq Statut għal Kumpanija Ewropea, minflok il-kliem "*public limited company*" jew l-abbrevjazzjoni tagħhom "p.l.c.", qabel l-isem tal-kumpanija pubblika jew warajh għandu jkun hemm l-abbrevjazzjoni "SE".

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (3) sa (6), kumpanija privata tista' tingħata kull isem, iżda dak l-isem għandu jispiċċa bil-kliem "*private limited company*" jew bil-kelma "*limited*" jew l-abbrevjazzjoni tagħhom "ltd.".

(3) (*a*) Meta kumpanija privata tkun kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli, l-isem tal-kumpanija għandu jispiċċa bil-kliem "*investment company with variable share capital*" jew bil-kelma "SICAV", segwita bil-kliem "*private limited company*", "*limited*" jew l-abbrevjazzjoni tagħha.

(*b*) Meta kumpanija pubblika tkun kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss jew kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli, l-isem tal-kumpanija għandu jispiċċa bil-kliem "*investment company with fixed share capital*" jew "*investment company with variable share capital*", skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, minnufih bil-kliem warajhom "*public limited company*" jew l-abrevjazzjoni tagħhom. Minflok il-kliem "*investment company with fixed share capital*" tista' tintuża t-taqsira "INVCO" u minflok il-kliem "*investment company with variable share capital*" jista' jintuża "SICAV".

(4) Kumpanija ma tistax tiġi reġistrata b'isem li -

(*a*) ikun l-istess bħal isem ta' soċjetà kummerċjali oħra jew hekk jixxibah li fil-fehma tar-Reġistratur jista' joħloq konfużjoni; jew

(*b*) fil-fehma tar-Reġistratur ikun offensiv jew xort'oħra mhux mixtieq; jew

(*ċ*) ikun ġie riżervat għar-reġistrazzjoni ta' soċjetà kummerċjali oħra f'avviż bil-miktub lir-Reġistratur mogħti mhux iktar minn tliet xhur qabel id-data tat-tieni talba:

Iżda r-Reġistratur għandu mingħajr dewmien javża kull rifjut taħt dan l-artikolu lill-persuna li titlob ir-reġistrazzjoni:

Iżda wkoll, fl-applikazzjoni tal-paragrafu (*b*), ir-Reġistratur għandu jagħti każ, fost affarijiet oħra, tan-negozju jew tan-negozju propost tal-kumpanija, tal-protezzjoni ta' ismijiet ta' persuni li ma huma bl-ebda mod konnessi mal-kumpanija, u, fil-każ ta' kumpanija privata, tal-ismijiet tal-membri.

(5) Kumpanija ma tkunx reġistrata b'isem li fih ikun jinkludi l-kelma fiduċjarju, *nominee* jew *trustee*, jew xi abbrevjazzjoni, taqsir jew derivat ta' dawk il-kliem, kemm-il darba dik il-kumpanija ma tkunx awtorizzata li taġixxi bħala *trustee* skont il-liġi applikabbli ta' Malta jew ma jkollhiex il-permess li tagħmel hekk mill-awtorità

kompetenti rilevanti.

(6) Persuna jew persuni li jinnegozjaw jew li jmexxu negozju jew attività oħra -

(*a*) taħt isem jew titolu li jispiċċa bil-kliem "*public limited company*" jew "p.1.c." jew "*private limited company*" jew "*limited*" jew "ltd." jew xi taqsir jew imitazzjoni ta' dawk il-kliem u li ma jkunux l-isem ta' kumpanija reġistrata kif imiss; jew

(*b*) taħt isem jew titolu li jkun fih l-isem fiduċjarju, *nominee* jew *trustee*, jew xi abbrevjazzjoni, taqsir jew derivat ta' dawk il-kliem, li ma jkunx isem ta' kumpanija li tkun awtorizzata biex tuża dak l-isem kif provdut fis-subartikolu (5); jew

(*ċ*) taħt isem jew titolu li jkun fih il-kliem "*investment company with fixed share capital*" jew "INVCO" jew tqassir jew imitazzjoni tagħhom, meta l-persuna jew persuni ma humiex kumpanija pubblika li hija kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss; jew

(*d*) taħt isem jew titolu li jkun fih il-kliem "*investment company with variable share capital*" jew "SICAV" jew tqassir jew imitazzjoni tagħhom, meta l-persuna jew persuni ma humiex kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli;

jistgħu jeħlu penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Għanijiet ta' kumpanija.

71. L-għanijiet ta' kumpanija ma jistgħux ikunu mfissra sempliċiment bħala li huma ta' kull għan skont il-liġi jew ta' kummerċ ġenerali.

L-inqas kapital azzjonarju. *Emendat: XV. 2007.6; A.L. 425 tal-2007; XI.2017.3.*

72. (1) Il-kapital azzjonarju awtorizzat ta' kumpanija għandu jkun -

ta' mhux inqas minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (46,587.47) sottoskritti minn għall-anqas żewġ persuni fil-każ ta' kumpanija pubblika; jew

ta' mhux inqas minn ħames elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) sottoskritti minn għall-anqas żewġ persuni fil-każ ta' kumpanija privata.

(2) Meta l-kapital azzjonarju awtorizzat ikun daqs l-imsemmi minimu, dan għandu jkun kollu sottoskritt fil-memorandum, u meta jkun iżjed minn dak il-minimu, għall-anqas dak il-minimu għandu jkun sottoskritt fil-memorandum.

(3) Fil-każ ta' kumpanija pubblika, mhux inqas minn ħamsa u għoxrin fil-mija, u fl-każ ta' kumpanija privata, mhux inqas minn għoxrin fil-mija, tal-ammont nominali ta' kull azzjoni meħuda għandu jitħallas mal-firma tal-memorandum.

(4) L-azzjonijiet ordinarji ta' kumpanija ma jkunux jistgħu jinfdew, u kull kumpanija jrid ikollha azzjonijiet ordinarji f'kull

żmien.

(5) Jistgħu jiġu mifdija dawk l-azzjonijiet privileġġati biss li għandhom jiġu mifdija jew li jistgħu jiġu mifdija skont il-pattijiet tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li l-azzjonijiet l-oħra fil-kumpanija ma jistgħux jiġu mibdula f'azzjonijiet li jistgħu jiġu mifdija.

Kumpens għall-akkwist ta' azzjoni. *Emendat: XVIII.2025.7.*

73. (1) Il-kumpens għall-akkwist ta' azzjonijiet f'kumpanija sew jekk mas-sottoskrizzjoni oriġinali jew xort'oħra, jista' jkun biss attiv li jista' jkun valutat ekonomikament, u barra minn hekk, servizzi personali futuri u b'mod ġenerali xi impriżi biex jagħmlu xogħol jew jipprovdu servizzi ma jistgħux jingħataw bħala kumpens.

(2) Meta mas-sottoskrizzjoni oriġinali, l-azzjonijiet jinħarġu għal kumpens li ma jkunx flus, il-kumpens kollu għandu jkun trasferit lill-kumpanija fi żmien ħames snin mid-data li fiha l-kumpanija tkun awtorizzata li tibda n-negozju.

(3) Meta jinħarġu azzjonijiet barra milli mas-sottoskrizzjoni oriġinali għal kumpens li ma jkunx flus, il-kumpens kollu għandu jkun trasferit fi żmien ħames snin mid-data tad-deċiżjoni li jinħarġu l-azzjonijiet.

(4) Qabel ma tkun reġistrata kumpanija jew qabel ma jinħarġu l-azzjonijiet, skont il-każ, għandu jsir rapport dwar kull kumpens li ma jkunx flus minn espert jew esperti indipendenti mill-kumpanija u approvati mir-Reġistratur:

Iżda meta l-imsemmi kumpens ma jkunx jeċċedi l-valur monetarju ekwivalenti ta' ħamsin elf euro (€50,000), dikjarazzjoni minn direttur għandha tkun biżżejjed u tali rapport ma għandux ikun meħtieġ. L-imsemmija dikjarazzjoni tad-direttur għandha tintbagħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6) għandhom japplikaw.

(5) Ir-rapport tal-esperti għandu jkun fih għall-inqas deskrizzjoni ta' kull attiv li jikkomprendi l-kumpens kif ukoll il-metodi ta' valutazzjoni wżati u għandu jiddikjara jekk il-valuri stabbiliti bl-applikazzjoni ta' dawk il-metodi jaqblux għall-inqas man-numru u mal-valur nominali, u, meta applikabbli, mal-*premium* fuq l-azzjonijiet li jkunu se jinħarġu għalihom.

(6) Ir-rapport għandu jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni qabel ma tkun reġistrata l-kumpanija jew qabel ma jinħarġu l-azzjonijiet skont il-każ; u fin-nuqqas, ir-Reġistratur għandu jirrifjuta li jirreġistra l-kumpanija jew il-prospett tal-għoti tal-azzjonijiet hekk maħruġa, u, f'dan l-aħħar każ, il-ħruġ ikun meqjus null u mingħajr effett.

(7) Meta ammont li jkun qiegħed għall-kreditu ta' xi wieħed mill-kontijiet ta' riserva ta' kumpanija jew tal-kont ta' qliegħ u telf tagħha, jintuża biex jitħallsu sa kull ammont azzjonijiet mogħtija lill-membri ta' kumpanija jew xi *premiums* fuq azzjonijiet hekk mogħtija, l-ammont użat b'dan il-mod ma għandux jitqies bħala kumpens li ma jkunx flus għal dak l-għoti għal finijiet ta' dan l-artikolu.

Trasferiment lill-kumpanija fl-ewwel sentejn ta' attiv li ma jkunx flus.
Emendat: IX. 2008.6.

74. (1) Kumpanija ma tistax takkwista, fi żmien sentejn mill-awtorizzazzjoni tagħha li tibda n-negozju, xi attiv li jkun proprjetà ta' persuna li tkun issottoskrivit għall-memorandum tal-kumpanija jew li tkun membru tal-kumpanija għal xi kumpens li jkun daqs għall-anqas minn għaxra fil-mija tal-kapital maħruġ tal-kumpanija kemm-il darba ma jkunux sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) l-attiv li għandu jiġi riċevut mill-kumpanija, u kull kumpens li ma jkunx flus li jingħata mill-kumpanija, irid ikun valutat minn espert jew esperti li jkunu indipendenti mill-kumpanija u approvati mir-Reġistratur;

(*b*) rapport li juri l-ħwejjeġ imsemmija fil-paragrafu (*a*) irid ikun sar lill-kumpanija matul is-sitt xhur minnufih qabel id-data tal-ftehim;

(*ċ*) il-kondizzjonijiet tal-ftehim iridu jkunu ġew approvati b'riżoluzzjoni ordinarja; u

(*d*) mhux iktar tard mill-għoti tal-avviż tal-laqgħa li fiha tkun proposta r-riżoluzzjoni, kopji tar-riżoluzzjoni u tar-rapport iridu jkunu ġew ċirkolati lill-membri tal-kumpanija li għandhom il-jedd li jirċievu avviż tal-laqgħa u, jekk il-persuna li magħha jkun propost li jsir il-ftehim ma tkunx membru tal-kumpanija b'dak il-jedd, lil dik il-persuna.

(2) Ir-rapport imsemmi fis-subartikolu (1)(*b*) għandu jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fl-istess ħin li jkun ċirkolat skont is-subartikolu (1)(*d*). Jekk il-kumpanija tonqos li tħares dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali.

(3) Jekk kumpanija tagħmel xi ftehim li jmur kontra dan l-artikolu u jew -

(*a*) il-persuna li magħha l-kumpanija tkun għamlet il-ftehim ma tkunx irċeviet ir-rapport tal-espert meħtieġ biex ikun hemm tħaris mal-kondizzjonijiet ta' dan l-artikolu; jew

(*b*) kien hemm xi ksur ieħor ta' dan l-artikolu li dik il-persuna kienet taf jew kellha tkun taf li kien ksur,

il-kumpanija jkollha l-jedd li tiġbor lura mingħand dik il-persuna kull kumpens mogħti minnha skont il-ftehim, jew ammont li jkun daqs il-valur tal-kumpens fiż-żmien tal-ftehim, u l-ftehim, safejn ma jkunx ġie sodisfatt, ikun null.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx -

(*a*) meta jkun parti mix-xogħol ordinarju tal-kumpanija li takkwista, jew tagħmel arranġamenti għal persuni oħra biex jakkwistaw, attiv ta' deskrizzjoni partikolari, għal ftehim magħmul mill-kumpanija fil-kors ordinarju tax-xogħol tagħha għat-trasferiment ta' attiv ta' dik id-deskrizzjoni lilha jew lil dik il-persuna l-oħra, skont il-każ; jew

(*b*) meta akkwisti isiru mill-kumpanija kif imġegħla minn

jew taħt is-sorveljanza tal-qorti; jew

(ċ) għal akkwisti li jsiru fuq suq regolat jew fuq suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE.

Statut ta' assoċjazzjoni.

75. (1) Jista' jiġi reġistrat mal-memorandum, statut ta' assoċjazzjoni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-istatut") li għandu jkun iffirmat mill-firmatarji tal-memorandum u li jippreskrivi r-regolamenti tal-kumpanija.

(2) Jekk l-istatut ma jkunx reġistrat, jew, jekk l-istatut ikun reġistrat, safejn ma jeskludix jew ma jbiddilx ir-regolamenti li hemm fl-Ewwel Skeda, dawk ir-regolamenti jkunu r-regolamenti tal-kumpanija bl-istess mod u fl-istess grad daqslikieku kienu fi statut reġistrat kif imiss.

Reġistrazzjoni ta' memorandum u statut.
Emendat: IV. 2003.44.

76. (1) Il-memorandum u l-istatut, jekk ikun hemm, għandhom jiġu konsenjati għar-reġistrazzjoni lir-Reġistratur li, wara li jkun sodisfatt illi l-ħtiġiet kollha tal-artikoli minn 68 sa 73 u tal-artikoli 75 u 139 ikunu ġew imħarsa, għandu jirreġistrahom.

(2) Meta l-memorandum jew l-istatut ikunu magħmula b'att pubbliku jew b'kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika tagħhom għandha tiġi konsenjata minflok l-oriġinal.

(3) Il-konsenja fuq imsemmija għandha ssir minn xi wieħed mill-firmatarji tal-memorandum jew mill-aġent awtorizzat ta' xi wieħed mill-firmatarji.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77(2), ir-responsabbiltà li jkun żgurat li l-istatut ta' assoċjazzjoni, jekk ikun hemm, ta' kumpanija, ikun korett, komplut u li jkun iħares għal kollox dan l-Att u kull liġi oħra applikabbli, tkun fuq il-persuni li jkunu daħlu u ssottoskrivew għall-istatut ta' assoċjazzjoni.

Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni.
Emendat: XIII. 2004.97.

77. (1) Meta jiġi reġistrat il-memorandum u l-istatut, jekk ikun hemm, ta' kumpanija r-Reġistratur għandu jiċċertifika taħt il-firma tiegħu illi l-kumpanija hija reġistrata, u l-kumpanija tibda sseħħ u tkun awtorizzata li tibda taħdem mid-data tar-reġistrazzjoni, liema data tkun murija fiċ-ċertifikat:

Iżda jekk ir-reġistrazzjoni tinkiseb qabel id-data, jekk ikun hemm, stabbilita fil-memorandum għall-bidu fis-seħħ tal-kumpanija, iċ-ċertifikat għandu juri dik id-data, u l-kumpanija għandha tiġi fis-seħħ u tkun awtorizzata li tibda taħdem minn dik l-aħħar data.

(2) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ dwar kumpanija huwa prova konkluživa illi l-kondizzjonijiet ta' dan l-Att dwar reġistrazzjoni u ħwejjeġ preċedenti u inċidentali għalih ikunu ġew imħarsa u li l-kumpanija hija reġistrata kif imiss bħala kumpanija pubblika jew privata taħt dan l-Att.

(3) Ir-reġistrazzjoni ta' kumpanija mir-Reġistratur taħt dan l-artikolu tkun bla ħsara għal kull liċenza oħra jew awtorizzazzjoni oħra li tista' tkun meħtieġa dwar l-attivitajiet li għandhom isiru

mill-kumpanija taħt xi liġi oħra.

Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

78. (1) Il-persuni kollha li jmexxu negozju jew jagħmlu ftehim taħt isem jew għan-nom ta' kumpanija li dwarha ma jkunx inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni taħt dan l-Att, jew qabel id-data murija fiċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni bħala d-data li fiha dik il-kumpanija għandha tibda sseħħ, ikunu, sakemm ma jkunx miftiehem xort'oħra personalment u solidalment responsabbli dwar terzi għall-atti magħmula taħt dak l-isem.

(2) Fin-nuqqas ta' ftehim kuntrarju, il-persuni msemmija fis-subartikolu (1) ikollhom, kontra xulxin u dwar attiv u passiv li jinqalgħu mit-tmexxija tan-negozju f'isem il-kumpanija jew għan-nom tagħha, il-jeddijiet u l-obbligazzjonijiet li għandhom koproprjetarji.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), in-negozji msemmija f'dak is-subartikolu għandhom jitqiesu bħallikieku saru mill-kumpanija għar-rigward ta' terzi li trattaw *in bona fede* ma' persuni li aġixxew f'isem jew għan-nom kumpanija li dwarha ma jkunx inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni taħt dan l-Att, jew li ma tkunx għadha ġiet fis-seħħ, b'effett mid-data li fiha l-kumpanija tiġi fis-seħħ; iżda f'dak il-każ id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma japplikawx. Il-kumpanija jkollha jedd li tkun indennizzata mill-persuni li jkunu aġixxew f'isimha jew għan-nom tagħha dwar ir-responsabbiltà tagħha taħt dan is-subartikolu lejn l-imsemmija terzi.

Tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut.
Emendat: IV. 2003.45; XVIII.2024.4; XVIII.2025.8.

79. (1) Kumpanija tista' b'riżoluzzjoni straordinarja tibdel jew iżżid fil-memorandum jew fl-istatut tagħha:

Iżda -

(i) meta t-tibdil jikkonsisti f'bidla tal-uffiċċju reġistrat f'Malta jew fl-indirizz elettroniku tal-kumpanija dak it-tibdil jista' jsir b'riżoluzzjoni tad-diretturi; u

(ii) meta t-tibdil jikkonsisti fit-tibdil ta' xi azzjonijiet fi *stock* jew fit-tibdil mill-ġdid ta' dak l-i*stock* f'azzjonijiet, dak it-tibdil jista' jsir biss jekk l-azzjonijiet li għandhom jiġu mibdula jkunu azzjonijiet imħallsa u jekk l-i*stock* ikun mibdul mill-ġdid f'azzjonijiet imħallsa, iżda, jekk il-kumpanija tkun hekk awtorizzata fil-memorandum jew fl-istatut tagħha, tista' b'riżoluzzjoni ordinarja tibdel kull azzjonijiet imħallsa fi *stock* u tibdel mill-ġdid dak l-i*stock* f'azzjonijiet imħallsa ta' kull denominazzjoni.

(2) Ikun dmir id-diretturi u s-segretarju tal-kumpanija li jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kopja ta' kull riżoluzzjoni kif intqal qabel fi żmien erbatax-il jum wara d-data tar-riżoluzzjoni, flimkien ma' kopja riveduta u aġġornata tal-memorandum, u tal-istatut, jekk ikun hemm, kif emendati bl-imsemmija riżoluzzjoni u li jkun fihom it-tibdiliet kollha li jkun saru sa dak inhar dwar id-diretturi, is-segretarju tal-kumpanija, ir-rappreżentazzjoni tal-kumpanija, tibdil fl-uffiċċju reġistrat jew tal-

indirizz elettroniku tal-kumpanija, jew kwalunkwe trasferiment jew trasmissjoni ta' azzjonijiet jew xi għoti ta' azzjonijiet. Meta kopja tal-memorandum u tal-istatut, jekk ikun il-każ, jiġu konsenjati lir-Reġistratur b'mezz elettroniku, tali kopja elettronika għandha tiġi awtentikata skont l-artikolu 82. Kull test preċedenti emendat tal-memorandum u tal-istatut, jekk ikun hemm, jista' jiġi mwarrab mir-Reġistratur meta test sussegwenti emendat ikun konsenjat lilu għar-reġistrazzjoni:

Iżda f'każ ta' diskrepanza bejn it-test ta' xi memorandum u statut emendati, jekk ikun hemm, u t-test tal-memorandum u statut oriġinali, jekk ikun hemm, reġistrati skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 76, it-test tal-aħħar flimkien mar-riżoluzzjonijiet reġistrati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom jipprevalu:

Iżda wkoll minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, fejn it-tibdil jikkonsisti f'bidla tal-uffiċċju reġistrat f'Malta jew tal-indirizz elettroniku tal-kumpanija, id-diretturi jew is-segretarju tal-kumpanija għandu jibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett ta' kwalunkwe bidla fl-uffiċċju reġistrat jew tal-indirizz elettroniku tal-kumpanija, li jispeċifika d-data tal-bidla, flimkien mal-uffiċċju reġistrat jew l-indirizz elettroniku l-ġdid, fi żmien erbatax-il jum mill-okkorrenza.

Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta it-tibdil ikun il-bidla fl-uffiċċju reġistrat f'Malta tal-kumpanija, id-diretturi jew is-segretarju tal-kumpanija għandu jibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett tal-bidla fl-uffiċċju reġistrat, li jispeċifika d-data tal-bidla, flimkien mal-uffiċċju reġistrat il-ġdid, fi żmien erbatax-il jum minn dik il-ġrajja.

(3) Kull tibdil jew żieda fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija ma għandux jibda jseħħ, jekk u sakemm ma jkunx reġistrat kif provdut fis-subartikolu (2).

(4) Ir-responsabbiltà li jkun żgurat li kull emendi proposti għall-istatut ta' assoċjazzjoni, jekk ikun hemm, ta' kumpanija, ikunu korretti, kompleti u li jkunu jħarsu għal kollox dan l-Att u kull liġi oħra applikabbli, tkun fuq id-diretturi tal-imsemmija kumpanija.

(5) Fin-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijet tas-subartikolu (2), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Tibdil ta' isem il-kumpanija.

80. Meta kumpanija tbiddel isimha skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79, ir-Reġistratur għandu jniżżel l-isem ġdid fir-reġistru minflok l-isem ta' qabel u għandu joħroġ ċertifikat tar-reġistrazzjoni mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ.

Tibdil fil-memorandum jew fl-istatut b'żieda fir-responsabbiltà ta' kontribuzzjoni għal kapital azzjonarju ma għandux jorbot membri eżistenti mingħajr il-kunsens tagħhom.

81. Minkejja dak kollu li jinsab fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija, ebda membru ma jkun marbut b'xi tibdil magħmul fil-memorandum jew fl-istatut wara d-data li fiha jkun sar membru jekk u sakemm il-bidla teħtieġ li huwa jissottoskrivi għal numru akbar ta' azzjonijiet minn dak miżmum minnu fid-data li fiha jkun sar it-tibdil, jew b'xi mod tkabbar ir-responsabbiltà li jkollu f'dik id-data li jikkontribwixxi għall-kapital jew li xort'oħra jħallas flus lill-kumpanija:

Iżda dan l-artikolu ma għandu jgħodd f'ebda każ meta l-membru jaqbel bil-miktub, sew qabel kemm wara li jkun sar it-tibdil, li jkun marbut bih.

Awtentikazzjoni ta' dokumenti. *Emendat: XV. 2007.7; XX. 2013.77.*

82. (1) Dokument jew proċedura li jeħtieġu awtentikazzjoni minn kumpanija jistgħu jkunu ffirmati minn direttur, mis-segretarju tal-kumpanija jew uffiċjal ieħor awtorizzat tal-kumpanija.

(2) Id-dokumenti kollha ikkonsenjati lir-Reġistratur għandhom ikunu awtentikati skont dan l-artikolu:

Iżda meta d-dokumenti jiġu kkonsenjati lir-Reġistratur permezz ta' xi mezz elettroniku, dawk id-dokumenti jistgħu jiġu awtentikati minn direttur, mis-segretarju tal-kumpanija, minn uffiċjal awtorizzat tal-kumpanija jew minn individwu speċifikament awtorizzat għal dak l-għan b'memorandum, jew permezz ta' risoluzzjoni tal-bord tad-diretturi, jew permezz ta' risoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija. L-awtentikazzjoni tad-dokumenti kkonsenjati lir-Reġistratur permezz ta' mezz elettroniku għandha ssir permezz ta' firma elettronika debitament rikonoxxuta mir-Reġistratur.

Kapitolu II - Tibdil fil-kapital azzjonarju ta' kumpanija

Tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ. *Emendat: XXIV. 1995.362; IV. 2003.46; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006; IX. 2008.7. Sostitwit: XVIII.2024.5.*

83. (1)(*a*) Kumpanija tista' permezz ta' riżoluzzjoni straordinarja tal-laqgħa ġenerali tnaqqas il-kapital azzjonarju maħruġ jew riżervi li ma jistgħux jitqassmu, inkluż għal skopijiet sabiex joħolqu riżerva distriwibbli. Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe perċentawli ogħla minn dak meħtieġ minn riżoluzzjoni straordinarja, hekk kif jista' jiġi stabbilit fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija.

(*b*) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (9), riżerva li toħrog minn tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ jew riżervi li ma jistgħux jitqassmu magħmula skont is-subartikoli (1) sa (3) għandhom jiġu trattati bħala profitt awtorizzat għall-finijiet tal-Kapitolu XI tat-Titolu I tat-Taqsima V ta' dan l-Att.

(*ċ*) L-avviż li jsejjaħ il-laqgħa ġenerali li fiha għandha tittieħed riżoluzzjoni straordinarja kif imsemmi fil-paragrafu (a) għandu, b'żieda mar-rekwiżiti stabbiliti fl-artikolu 135(1)(a), jispeċifika wkoll l-għan tat-tnaqqis u il-mod kif dan ser jitwettaq.

(*d*) Tnaqqis fil-kapital azzjonarju għandu jkun null sa fejn inaqqas il-kapital għal inqas mill-minimu preskritt bl-artikolu 72.

(2) Kopja tar-riżoluzzjoni msemmija fis-subartikolu (1)(a) għandha tintbagħat mid-diretturi jew mis-segretarju tal-kumpanija lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(3) Tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ jew riżervi ta' kumpanija li ma jistgħux jitqassmu għandu jidħol fis-seħħ minnufih mal-iskadenza

ta' tliet (3) xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(e):

Iżda jekk kreditur tal-kumpanija li d-dejn tagħha jkun eżista qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija f'dan is-subartikolu joġġezzjona b'rikors ġuramentat ippreżentat fi żmien it-tliet (3) xhur ikkalkulati kif imsemmi qabel u jissodisfa lill-Qorti li minħabba t-tnaqqis propost ser jiġu ppreġudikati t-talbiet tiegħu u li ma ġewx miksuba salvagwardi adegwati mill-kumpanija, il-Qorti tista' jew tilqa' l-oġġezzjoni jew tippermetti t-tnaqqis billi tingħata siġurtà suffiċjenti.

(4) Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu mingħajr dewmien jagħmel mezz li kopja ta' kwalunkwe rikors preżentat skont is-subartikolu (3) u ta' kwalunkwe deċiżjoni mogħtija fuqu tintbagħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(5) Ir-rinunzja totali jew parzjali għall-parti mhux imħallsa ta' azzjonijiet maħruġa u l-ħelsien tad-detenturi ta' dawk l-azzjonijiet mill-obbligu tagħhom li jħallsu dik il-parti mhux imħallsa għandha, minkejja dak kollu li jinsab fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija, fil-każijiet kollha titqies bħala tnaqqis fil-kapital azzjonarju.

(6) Meta jkun hemm klassijiet diversi ta' azzjonijiet, id-deċiżjoni mil-laqgħa ġenerali dwar tnaqqis fil-kapital maħruġ għandha tkun soġġetta għal vot separat għal kull klassi ta' azzjonisti li l-jeddijiet tagħhom jintlaqtu bit-tnaqqis, u għal kull vot separat li jittieħed għandha tkun meħtieġa l-istess maġġoranza daqslikieku l-azzjonijiet ma kinux maqsuma fi klassijiet differenti.

(7) Tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ jew riżervi li ma jistgħux jitqassmu li l-għan tiegħu hu li jpaċi t-telf li jkun sar għandu jidħol fis-seħħ malli tiġi reġistrata r-riżoluzzjoni dwar tali tnaqqis skont is-subartikolu (2) u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) ma għandhomx japplikaw.

(8) Tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ li l-għan tiegħu hu li jiġu inklużi somom ta' flus f'riżerva għandu jidħol fis-seħħ minnufih mar-reġistrazzjoni tar-riżoluzzjoni li tikkonċerna tali tnaqqis skont is-subartikolu (2) u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) ma għandhomx japplikaw:

Iżda wara din it-tali operazzjoni, l-ammont tar-riżerva ma għandux ikun iżjed minn għaxra fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ kif imnaqqas:

Iżda wkoll kwalunkwe tali riżerva għandha tintuża biss sabiex tpaċi telf li jkun sar jew sabiex jiżdied il-kapital azzjonarju maħruġ bil-kapitalizzazzjoni ta' tali riżerva.

(9) Fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu (8) l-ammonti li jinkisbu mit-tnaqqis ma jistgħux jintużaw sabiex isiru ħlasijiet jew tqassim lill-azzjonisti jew sabiex jeħilsu azzjonisti mill-obbligu li jħallsu għas-sejħiet fuq l-azzjonijiet tagħhom.

(10) Il-projbizzjoni msemmija fis-subartikolu (9) ma għandhiex tapplika għal kwalunkwe ammont derivat mit-tnaqqis ta' kwalunkwe riżerva msemmija fis-subartikolu (8) fejn:

(*a*) it-tnaqqis imsemmi hu awtorizzat permezz ta' riżoluzzjoni straordinarja ta' laqgħa ġenerali skont is-subartikolu (1);

(b) ir-riżoluzzjoni hawn fuq imsemmija tingħata lir-Reġistratur skont is-subartikolu (2); u

(*ċ*) id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) jiġu applikati għat-tnaqqis.

(11) Avviż tat-tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ għandu jintbagħat mill-kumpanija lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, fi żmien erbatax (14)-il ġurnata mid-data effettiva tat-tnaqqis:

Iżda l-avviż imsemmi f'dan is-subartikolu ma għandux ikun meħtieġ fir-rigward ta' tnaqqis ta' riżervi li ma jistgħux jitqassmu jew għall-kont tal-premium tal-azzjonijiet skont l-artikolu 114(1) jew għat-tnaqqis fil-fond tar-riżerva għall-fidi tal-kapital skont l-artikolu 115(1)(e).

(12) F'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (11), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas għandu jeħel penali amministrattiva..

kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli. *Emendat: IV. 2003.47; IX. 2003.84; IX. 2008.8; XVI. 2011.59; XVIII.2024.6; XVIII.2025.9.*

84. (1) Kumpanija tista', jekk tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, tkun iffurmata bħala, jew tiġi kkonvertita għal, kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli.

(2) (*a*) Il-memorandum ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli għandu dwar il-kapital azzjonarju tal-kumpanija, minflok il-ħwejjeġ speċifikati fl-artikolu 69(*f*) jiddikjara illi -

(i) il-kapital azzjonarju tal-kumpanija għandu jkun daqs il-valur għal dak iż-żmien tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija; u

(ii) l-imsemmi kapital azzjonarju għandu jkun maqsum f'numru speċifikat ta' azzjonijiet mingħajr ma jingħata ebda valur nominali għalihom; u

(*b*) barra minn hekk, il-memorandum tal-kumpanija għandu jillimita l-għan tal-kumpanija għal xi wieħed minn dawn li ġejjin -

(i) l-investiment kollettiv tal-fondi tagħha f'sigurtajiet u beni oħra mobbli u immobbli, jew f'xi wħud minnhom, bil-għan li jinfirex ir-riskju ta' investiment; u l-għoti lill-azzjonisti tal-kumpanija l-benefiċċju tar-riżultati tal-amministrazzjoni tal-fondi tagħha, u fit-twettiq ta' dak l-għan, għandu jkollha d-dritt li tagħmel kull att li għandu x'jaqsam ma' dan jew li hu anċillari għalih; jew

(ii) li taġixxi u topera bħala skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 2 tal-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar; u

Kap. 514.

(*ċ*) il-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija għandu jipprovdi -

(i) li l-valur attwali tal-kapital azzjonarju mħallas tal-kumpanija jkun f'kull żmien daqs il-valur tal-attiv ta' kull xorta tal-kumpanija wara li jitnaqqas il-passiv; u

(ii) li l-azzjonijiet tal-kumpanija għandhom jinxtraw mill-kumpanija direttament jew indirettament mill-attiv tal-kumpanija, fuq it-talba ta' xi wieħed mid-detenturi tagħhom jew kif xort'oħra provdut mill-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija.

(3) Azzjoni li tittieħed mill-kumpanija biex tiżgura li l-valur tal-azzjonijiet tagħha kif kwotat f'suq regolat jew f'xi suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE ma jinbidilx mill-valur nett tal-attiv tagħha b'iktar minn perċentwali speċifikat fl-istatut tagħha, liema perċentwali ma jistax ikun iżjed minn ħamsa fil-mija, titqies bħala azzjoni meħuda għall-finijiet tas-subartikolu (2)(*ċ*)(ii).

(4) Kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli ma tistax toħroġ azzjonijiet imħallsin parzjalment.

(5) Ix-xiri minn kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli tal-azzjonijiet tagħha stess isir skont il-kondizzjonijiet u b'dak il-mod li jista' jkun provdut fl-istatut tagħha.

(6) Azzjonijiet ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli li jkunu nxtraw mill-kumpanija nnifisha għandhom ikunu kanċellati u l-ammont tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija għandu jitnaqqas mill-prezz imħallas mill-kumpanija għax-xiri tal-azzjonijiet, u ebda ħaġa f'dan l-Att ma teħtieġ li kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli toħloq xi riżerva.

(7) Bla ħsara għal xi ħtiġiet li jistgħu jkunu imposti fuq kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli skont xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 70(1) u (2), l-artikoli 72, 83, 85 sa 88, 97, 103, 105 sa 113, 115 u Kapitolu XI tat-Taqsima V ta' dan l-Att, ma japplikawx għal kumpanija bħal dik.

(8) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli ma tkunx obbligata li tagħti d-dettalji fit-Taqsimiet 2 u 3 tal-formola tal-prospett annwali li hemm fis-Seba' Skeda, barra mill-kapital azzjonarju tal-kumpanija u n-numru ta' azzjonijiet maħruġa.

(9) F'dan l-Att, riferenza għal valur nominali ta' azzjoni maħruġa jew mogħtija, jew ta' kapital azzjonarju maħruġ jew mogħti, f'kumpanija għandha tiftiehem, fil-każ ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli, bħala riferenza għall-valur tal-attiv nett.

(10) Il-Ministru jista', f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u tar-Reġistratur, jagħmel regolamenti għat-twettiq aħjar ta' kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-artikolu u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel jista', b'tali regolamenti, b'mod partikolari: Kap. 370.

(*a*) jagħmel iktar dispożizzjonijiet dwar il-kontenut tal-memorandum u l-istatut tal-kumpanija, inkluż għall-ħruġ ta' azzjonijiet frazzjonali;

(*b*) jeżenta jew jipprovdi għall-eżenzjoni ta' tali kumpanija, jew xi kategorija tagħha, minn kwalunkwe mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra li tkun fis-seħħ mingħajr ħsara għal dawk il-modifiki, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati;

(*ċ*) jipprovdi għat-twaqqif u r-regolamentazzjoni ta' kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli bħala kumpaniji umbrella jew ta' diversi klassijiet, u jipprovdi għat-twaqqif ta' sottofondi u għall-klassijiet differenti ta' azzjonijiet li jistgħu jinħarġu minn dawk il-kumpaniji;

(*d*) jipprovdi għall-possibbiltà li attiv u passiv jinqasmu u jkunu allokati bejn sottofondi jew klassijiet differenti, għall-konsiderazzjoni ta' sotto-fondi jew klassijiet individwali bħala entitajiet separati u distinti għal dawk l-għanijiet li jistgħu jkunu stabbiliti, u jipprovdi għall-munita jew muniti li bihom tali sottofondi jew klassijiet differenti ta' azzjonijiet jistgħu jkunu identifikati;

(*e*) japplika u jestendi, *mutatis mutandis*, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għal forom oħra ta' soċjetàjiet kummerċjali li jikkostitwixxu skemi ta' investiment kollettiv għall-finijiet tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment u mingħajr ħsara għal dawk il-varjazzjonijiet jew modifiki li jistgħu jkunu preskritti; Kap. 370.

(*f*) jipprovdi għal kwalunkwe ħaġa inċidentali jew li għandha x'taqsam ma' dan ta' hawn fuq.

(11) Il-Ministru jista', f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli taħt l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar, filwaqt li jaġixxi fuq il-parir tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u r-Reġistratur, jagħmel regolamenti sabiex, *mutatis mutandis*, japplika u jestendi d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għal kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli stabbiliti bil-għan li jaġixxu u joperaw bħala skema tal-irtirar jew fond għall-irtirar fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 2 tal-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi jista', permezz ta' tali regolamenti, jipprovdi dwar kwalunkwe ħaġa msemmija fis-subartikolu (10). Kap. 514. Kap. 514.

Setgħa ta' egħmil ta' regolamenti dwar kumpaniji ċellulari.
Miżjud: XVII.1998.70. Emendat: IV. 2003.48; IX. 2008.9; XXXIII.2015.104; V.2020.21.
Kap. 403.

84A. (1) Il-Ministru, b'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi u li jaġixxi fuq il-parir ta' awtorità kompetenti taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, jista' jagħmel regolamenti li jipprovdu dwar il-formazzjoni, kostituzzjoni, awtorizzazzjoni u regolamentazzjoni ta' kumpaniji ċellulari, li jagħmlu possibbli għal kumpanija awtorizzata taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni li tmexxi l-kummerċ ta' assigurazzjoni, jew kull kummerċ ieħor kif jista' jiġi preskritt, li tikkonverti f'kumpanija ċellulari, u għall-ħwejjeġ l-oħra kollha li jistgħu jinqalgħu in konnessjoni mal-istess; u għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, u bla ħsara għall-ġeneralità tal-istess, jista', b'dawk ir-regolamenti, in partikolari -

(*a*) jagħmel provvedimenti dwar il-kontenut tal-memorandum u statut tal-kumpanija ta' kumpanija ċellulari, inklużi provvedimenti għal ħolqien minn kumpanija ċellulari ta' ċellula waħda jew aktar, u għas-segregazzjoni u l-protezzjoni tal-attiv ċellulari u attiv ieħor tal-kumpanija, u li jistabbilixxu ħtiġiet ta' rapportar u li tiżvela;

(*b*) jeżenta jew jipprovdi għal eżenzjoni ta' dik il-kumpanija minn xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew xi liġi oħra fis-seħħ, suġġett għal dawk il-modifiki, varjazzjonijiet u kundizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati; u li sa fejn xi dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, dawk id-dispożizzjonijiet f'xi regolamenti bħal dawk għandhom jipprevalu;

(*ċ*) jagħmel dispożizzjonijiet dwar il-mod u l-forma kif kumpanija ċellulari tista' toħloq u toħroġ ishma ċellulari u li jagħmel kull provvediment dwar l-attiv ta' kumpanija ċellulari, inkluż il-ħtieġa li l-attiv ta' kumpanija ċellulari għandu jkun ta' klassi jew deskrizzjoni speċifikata, jew kull ħtieġa oħra dwar il-kwalità, in-natura jew ammont ta' dak l-attiv;

(*d*) jagħmel dispożizzjonijiet li jippermettu li ċelluli jew attiv ċellulari attribwibbli għal xi ċellula ta' kumpanija ċellulari jiġu trasferiti lil xi persuna oħra;

(*e*) jagħmel provvedimenti biex ċelluli individwali jiġu konsiderati bħala entitajiet separati u distinti għal dawk l-għanijiet kif jista' jiġi stabbilit;

(*f*) jipprovdi għal kull ħaġa konsegwenzjali, inċidentali jew konnessa ma' dan ta' hawn fuq.

(1A) Meta jkunu nħarġu regolamenti bħal dawk, l-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni tista' toħroġ regoli kif hemm fl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni hekk kif jistgħu jkunu meħtieġa sabiex jitwettqu u jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti.

Kap. 403.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) "kummerċ ta' assigurazzjoni" għandha l-istess tifsir bħalma hu mogħti lilha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni u għandha tinkludi l-kummerċ li jitmexxa minn impriża tal-assigurazzjoni captive u minn impriża tar-rijassigurazzjoni *captive* kif hemm f'dak l-Att, il-kummerċ ta' *manager* tal-assigurazzjoni u l-kummerċ ta' *broking* tal-assigurazzjoni taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni; Kap. 403. Kap. 487.

(*b*) "ċellula" tfisser ċellula maħluqa minn kumpanija ċellulari bil-għan li tissegrega u tipproteġi l-attiv ċellulari ta' dik il-kumpanija kif jista' jiġi preskritt;

(*ċ*) "attiv ċellulari" ta' kumpanija ċellulari tfisser l-attiv tal-kumpanija attribwibbli għal xi ċellula tal-kumpanija kif jista' jiġi preskritt u tinkludi riferenza għal kontijiet segregati, kompartamenti jew unitajiet f'kumpanija li jkollha kontijiet multipli, kompartamenti jew unitajiet, ikunu kif ikunu msejħa, u l-kelma "ċellulari" għandha tkun imfissra u applikata f'dan is-sens; u

(*d*) "kumpanija ċellulari" hi kumpanija formata jew kostitwita bħala tali, jew konvertita f'kumpanija ċellulari u li toħloq fiha ċellula jew aktar bil-għan li tissegrega u tipproteġi l-attiv ċellulari ta' kumpanija b'dak il-mod kif jista' jiġi ordnat; u għar-rigward tal-kummerċ ta' *manager* tal-assigurazzjoni, kif ukoll fil-kummerċ ta' *broking* tal-assigurazzjoni, riferenza għal "kumpanija" għandha tinkludi riferenza għal soċjetà *en commandite* jew għal korp magħqud simili jew ekwivalenti, li jkollu l-kapital tiegħu maqsum f'ishma.

Applikabilità tal-artikolu 84(10)(`) għal skemi ta' investiment kollettiv. *Miżjud: IV. 2003.49.* Kap. 370.

84B. Ebda ħaġa fl-artikolu 84 ma għandha tipprojbixxi kumpanija, li ma tkunx kumpanija b'kapital azzjonarju varjabbli iżda li tikkwalifika bħala skema għal investiment kollettiv u li tkun liċenzjata kif imiss taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, milli tkun kostitwita bħala kumpanija *umbrella* jew *multi-class* u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 84(10)(*ċ*) għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal dik il-kumpanija.

Il-Ministru jista' joħroġ regolamenti relatati mal-mezzi ta' *securitisation*. *Miżjud: V. 2006.27. Emendat: V.2020.22.* Kap. 484.

84Ċ. (1) Il-Ministru, b'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi u bil-parir tal-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar is-*Securitisation*, jista' jagħmel regolamenti li jipprovdu dwar il-formazzjoni, il-kostituzzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' kumpaniji ċellulari, u li jagħmluha possibbli għal mezz ta' *securitisation* li jikkonverti f'kumpanija ċellulari, u dwar kull ħaġa oħra li tista' tinqala' b'konnessjoni ma' dan.

(2) Biex id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu jistgħu jitwettqu aħjar, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hemm qabel imsemmi, il-Ministru filwaqt li jkun qed jaġixxi kif hawn qabel imsemmi, jista', b'dawk ir-regolamenti, u b'mod partikolari:

(*a*) jagħmel provvedimenti dwar il-kontenut tal-memorandum u l-istatut tal-kumpanija ta' kumpanija

ċellulari, inkluży provvedimenti għal ħolqien minn kumpanija ċellulari ta' ċellula waħda jew aktar, u għas-segregazzjoni u l-protezzjoni tal-assi ċellulari u assi oħrajn tal-kumpanija, u li jistabbilixxu ħtiġiet oħrajn ta' rappurtar u żvelar;

(*b*) jeżenta jew jipprovdi għall-eżenzjoni ta' dik il-kumpanija minn xi jew kull dispożizzjoni ta' dan l-Att jew xi liġi oħra li tkun fis-seħħ, bla ħsara għal dawk il-modifiki, varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati;

(*bA*) jipprovdi dwar l-applikabilità jew inapplikabilità ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra għal materji li jaqgħu taħt dawk ir-regolamenti, bla ħsara għal dawk il-modifiki, varjazzjonijiet u kundizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati, u li sa fejn xi dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, dawk id-dispożizzjonijiet f'xi regolamenti bħal dawk għandhom jipprevalu;

(*ċ*) jagħmel provvedimenti dwar il-mod u l-forma kif kumpanija ċellulari tista' toħloq u toħroġ ishma ċellulari, u jagħmel kull provvediment dwar l-assi ta' kumpanija ċellulari, inkluża l-ħtieġa li l-assi ta' kumpanija ċellulari għandhom ikunu ta' klassi jew deskrizzjoni speċifikata, jew kull ħtieġa oħra dwar il-kwalità, in-natura jew l-ammont ta' dawk l-assi;

(*d*) jagħmel provvedimenti li jkunu jippermettu li ċelluli jew assi ċellulari attriwibbli għal xi ċellula ta' kumpanija ċellulari jkunu trasferibbli lil xi persuna oħra;

(*e*) jagħmel provvedimenti biex ċelluli individwali jiġu kkunsidrati bħala entitajiet separati u distinti għal dawk l-għanjiet skont ma jista' jiġi stabbilit;

(*f*) jipprovdi dwar kull ħaġ'oħra konsegwenzjali, inċidentali jew ħaġ'oħra konnessa ma' xi ħaġa minn dawk qabel imsemmija.

(2A) Meta jkunu nħarġu regolamenti bħal dawk kif hawn f'dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar is-*Securitisation* tista' toħroġ regoli kif hemm fl-artikolu 20 tal-Att dwar is-*Securitisation,* hekk kif jistgħu jkunu meħtieġa, sabiex jitwettqu u jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti.

Kap. 484.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "mezz ta' *securitisation*" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar is-*Securitisation*.

Kap. 484.

84D. Il-Ministru, f'konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi u li jaġixxi bil-parir tal-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar il-Kummerċ ta' l-Assigurazzjoni jew l-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, jista' jagħmel regolamenti li jkunu jipprovdu għall-formazzjoni, kostituzzjoni, awtorizzazzjoni u regolament ta' kumpaniji ċellulari inkorporati u ċelluli inkorporati bħala kumpaniji ta' responsabbiltà limitata li jkollhom personalità ġuridika separata taħt dan l-Att, u li tagħmilha ħaġa possibbli għal dawk il-kumpaniji li jkomplu jiġġestixxu kull kummerċ ta' servizzi finanzjarji li jista' jiġi ordnat, u dwar kull ħaġ'oħra anċillari għal dan jew li tista' toriġina f'konnessjoni ma' dan. Regolamenti li jinħarġu taħt dan l-artikolu jistgħu jipprovdu wkoll dwar l-applikabilità jew in-nuqqas ta' applikabilità ta', jew l-eżenzjoni sħiħa jew parzjali minn xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra li tkun fis-seħħ għal kumpaniji ċellulari inkorporati u ċelluli inkorporati bla ħsara għal kull tibdil, varjazzjoni jew kundizzjoni hekk kif jistgħu jiġu speċifikati.

Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti dwar il-formazzjoni, eċċ., ta' kumpaniji ċellulari inkorporati u ċelluli.
Miżjud: XIX. 2010.30.
Kap. 403.
Kap. 370.

84E. (1) (*a*) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti sabiex:

(i) jipprovdi dwar il-formazzjoni, il-kostituzzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-regolamentazzjoni ta' kumpaniji ċellulari;

(ii) jipprovdi l-possibbiltà li kumpanija tikkonverti f'kumpanija ċellulari;

(iii) jipprovdi għall-ħwejjeġ l-oħra kollha li jistgħu jinqalgħu f'konnessjoni mal-istess; u

(iv) jipprovdi għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu,

u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak kollu li ntqal qabel, jista', permezz ta' tali regolamenti, b'mod partikolari jirregola l-ħwejjeġ imsemmija fl-artikolu 84A(1)(a) sa (f), li għandhom japplikaw ukoll għal dan l-artikolu.

Setgħa għall-għemil ta' regolamenti dwar kumpaniji ċellulari li jwettqu jew huma involuti fin-negozju marittimu jew tal-avjazzjoni.
Miżjud: V.2020.23.
Emendat: XVIII.2025.10.

(*b*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kliem "negozju marittimu jew tal-avjazzjoni" għandhom ifissru dan kollu li ġej jew uħud minnhom:

(i) is-sjieda, l-operazzjoni (taħt *charter*, kiri jew mod ieħor), l-amministrazzjoni u t-tmexxija (inkluż l-ingaġġar, l-impjieg jew it-tmexxija ta' persunal kemm abbord kif ukoll mod ieħor) ta' kull bastiment jew ta' kull inġenju tal-ajru jew ta' magni ta' inġenji tal-ajru u t-twettiq tal-attivitajiet anċillari kollha ta' natura finanzjarja, ta' sigurtà u kummerċjali kif ukoll attivitajiet oħra konnessi ma' dak hawn imsemmi qabel; jew

(ii) iż-żamma ta' azzjonijiet jew interessi oħra ta' ekwità f'xi impriża, kemm jekk Maltija jew le,

stabbilita unikament jew primarjament għat-tmexxija jew twettiq ta' xi waħda jew aktar mill-attivitajiet imsemmija f'din it-tifsira u t-tmexxija tal-attivitajiet anċillari kollha ta' natura finanzjarja, ta' sigurtà u kummerċjali kif ukoll attivitajiet oħra konnessi ma' dak hawn imsemmi qabel; jew

(iii) l-attivitajiet ta' kumpanija *parent* li jkollha azzjonijiet jew interessi oħra ta' ekwità f'impriżi, kemm jekk Maltin jew le, fejn xi waħda jew uħud minn dawn l-impriżi hi stabbilita unikament jew primarjament għat-tmexxija jew twettiq ta' xi waħda jew aktar mill-attivitajiet imsemmija f'din it-tifsira u t-tmexxija tal-attivitajiet anċillari kollha ta' natura finanzjarja, ta' sigurtà u kummerċjali kif ukoll attivitajiet oħra konnessi ma' dak hawn imsemmi qabel; jew

(iv) il-ġbir ta' kapital permezz ta' self, il-ħruġ ta' garanziji jew il-ħruġ ta' sigurtajiet minn impriża meta l-għan ta' tali attività hu li jinkisbu l-objettivi jew l-attivitajiet imsemmija fis-subparagrafi ta' qabel għall-impriża nnifisha jew għal xi impriża oħra fi ħdan l-istess grupp; jew

(v) it-twettiq ta' tali objettivi jew attivitajiet oħra fis-settur marittimu jew dak tal-avjazzjoni u ħwejjeġ relatati jew konnessi li l-Ministru jista', bil-parir tal-Awtorità, minn żmien għal żmien jippreskrivi b'regolamenti.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, it-termini "grupp", "kumpanija parent" u "impriża" għandu jkollhom l-istess tifsira kif mogħtija lilhom fl-artikolu 2.

(*ċ*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu t-termini "ċellula", "attiv ċellulari" u "kumpanija ċellulari" għandu jkollhom l-istess tifsira, *mutatis mutandis*, kif mogħtija lilhom skont d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 84A(2):

Iżda li, għall-finijiet ta' dan l-artikolu referenzi għal "kumpanija" għandhom jinkludu wkoll referenzi għal soċjetà *en commandite* jew korp ġuridiku simili jew ekwivalenti, li l-kapital tiegħu hu maqsum f'azzjonijiet.

(2) Il-Ministru jista' wkoll jagħmel regolamenti sabiex jipprovdi għall-formazzjoni, kostituzzjoni, awtorizzazzjoni u regolamentazzjoni ta' kumpaniji ċellulari inkorporati u ċelluli inkorporati bħala kumpaniji ta' responsabbiltà limitata li jkollhom personalità ġuridika separata taħt dan l-Att, u li tagħmilha possibbli għal dawk il-kumpaniji li jmexxu jew ikunu involuti fin-negozju marittimu jew tal-avjazzjoni, u dwar kull ħaġa oħra relatata, konnessa

jew anċillari għal dan jew li tista' toriġina f'konnessjoni ma' dan.

(3) Regolamenti li jsiru taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jistgħu jipprovdu wkoll dwar l-applikabilità jew in-nuqqas ta' applikabilità ta', jew l-eżenzjoni sħiħa jew parzjali minn xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra li tkun fis-seħħ għal kumpaniji ċellulari inkorporati u ċelluli inkorporati bla ħsara għal kull tibdil, varjazzjoni jew kondizzjoni hekk kif jistgħu jiġu speċifikati.

Żieda fil-kapital azzjonarju maħruġ u dritt ta' diretturi li joħorġu azzjonijiet. *Emendat: IV. 2003.50; XX. 2013.78.*

85. (1) Kull żieda fil-kapital azzjonarju maħruġ ta' kumpanija għandu jkun deċiż b'riżoluzzjoni ordinarja tal-kumpanija, sakemm il-memorandum jew l-istatut ma jeħtieġx perċentwali ogħla minn dak meħtieġ għal riżoluzzjoni ordinarja bl-artikolu 135(2):

Iżda l-memorandum jew l-istatut, jew riżoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija tista' tippermetti jew li:

(*a*) il-bord tad-diretturi joħroġ ishma sa dak l-ammont massimu li jista' jiġi speċifikat f'dak il-memorandum jew statut, jew riżoluzzjoni straordinarja, hekk li l-permess ikun għal perjodu massimu ta' ħames snin, li jiġġedded b'riżoluzzjoni ordinarja għal perjodi massimi oħra ta' ħames snin kull wieħed; jew li

(*b*) il-laqgħa ġenerali tawtorizza b'riżoluzzjoni ordinarja lill-bord tad-diretturi joħroġ ishma sa dak l-ammont massimu li jista' jiġi speċifikat f'dak il-memorandum jew statut, jew f'dik ir-riżoluzzjoni straordinarja, hekk li l-permess ikun għal perjodu massimu ta' ħames snin, li jiġġeddu b'riżoluzzjoni ordinarja għal perjodi massimi oħra ta' ħames snin kull wieħed.

(2) Meta jkun hemm diversi klassijiet ta' azzjonijiet, kull riżoluzzjoni minn dawk imsemmija fis-subartikolu (1) għandha tkun soġġetta għal vot separat għal kull klassi ta' azzjonisti li l-jeddijiet tagħhom jintlaqtu b'dik ir-riżoluzzjoni, u d-dispożizzjonijiet dwar il-maġġoranza meħtieġa għar-riżoluzzjoni għandhom ikunu japplikaw għal kull klassi.

(3) Kopja ta' kull riżoluzzjoni ordinarja jew straordinarja bħal dawk imsemmija fis-subartikoli (1) u (2) għandha tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, fi żmien erbatax-il jum wara d-data tar-riżoluzzjoni relattiva, u fin-nuqqas ta' dan kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (1) sa (3) għandhom japplikaw għal ħruġ tat-titoli kollha li jistgħu jinbidlu f'azzjonijiet jew li jagħtu l-jedd għal sottoskrizzjoni f'azzjonijiet, iżda mhux għall-konverżjoni ta' dawk it-titoli, lanqas għall-eżerċizzju tal-jedd għal sottoskrizzjoni.

(5) Meta żieda fil-kapital azzjonarju maħruġ ma titteħidx kollha, dak il-ħruġ għandu jitqies bħala li ma kellux seħħ:

Iżda jekk il-kondizzjonijiet tal-ħruġ ikunu hekk jipprovdu, il-kapital azzjonarju maħruġ għandu jiżdied bl-ammont tas-sottoskrizzjonijiet li jkunu daħlu.

Ammont imħallas mal-ħoti ta' azzjonijiet ta' kumpanija pubblika.

86. Azzjonijiet għandhom jitħallsu malli jingħataw sa mill-inqas ħamsa u għoxrin fil-mija tal-valur nominali tagħhom fil-każ ta' kumpanija pubblika.

Ammont imħallas mal-ħoti ta' azzjonijiet ta' kumpanija privata.

87. Azzjonijiet għandhom jitħallsu malli jingħataw sa mill-anqas għoxrin fil-mija tal-valur nominali tagħhom fil-każ ta' kumpanija privata.

Offerta ta' azzjonijiet fuq bażi ta' prelazzjoni mal-ħruġ.
Emendat: IV. 2003.51; XIII. 2004.98; XI.2017.4.

88. (1) Kull meta azzjonijiet ta' kumpanija pubblika jkunu proposti biex jiġu mogħtija bi ħlas ta' flus, dawk l-azzjonijiet għandhom ikunu offerti fuq bażi ta' prelazzjoni lill-azzjonisti fil-proporzjon tal-kapital azzjonarju miżmum minnhom:

Iżda azzjonijiet f'kumpanija, sew pubblika jew privata, ma għandhomx ikunu offerti fuq bażi ta' prelazzjoni lill-kumpanija nnifisha, minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att li tagħti s-setgħa lill-kumpanija li żżomm l-azzjonijiet tagħha stess.

(2) Meta l-kapital azzjonarju maħruġ ta' kumpanija kif imsemmija fis-subartikolu (1) li jkollha diversi klassijiet ta' azzjonijiet li jkollhom jeddijiet differenti dwar votazzjoni, jew parteċipazzjoni fit-tqassim, jew sehem ta' attiv fil-każ ta' xoljiment, jiżdied bil-ħruġ ta' azzjonijiet ġodda f'waħda biss minn dawk il-klassijiet, il-jedd ta' prelazzjoni tal-azzjonisti tal-klassijiet l-oħra għandu jkun eżerċitat biss wara li l-azzjonisti tal-klassi li fiha jkunu qed jinħarġu l-azzjonijiet il-ġodda jkunu eżerċitaw dan il-jedd.

(3) Kopja ta' kull offerta għal sottoskrizzjoni fuq bażi ta' prelazzjoni li turi ż-żmien li fih dak il-jedd jista' jkun eżerċitat għandha tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni:

Iżda dik ir-reġistrazzjoni ma tkunx meħtieġa sakemm l-azzjonisti kollha tal-kumpanija jkunu mgħarrfa bil-miktub bl-offerta tas-sottoskrizzjoni fuq bażi ta' prelazzjoni u biż-żmien li fih dak il-jedd għandu jkun eżerċitat.

(4) Il-jedd ta' prelazzjoni msemmi fis-subartikolu (3) għandu jkun eżerċitat fi żmien li ma jkunx inqas minn erbatax il-jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-offerta fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur skont l-artikolu 401(1)(*e*), jew mid-data li fiha jintbagħtu l-ittri lill-azzjonisti msemmija fl-istess subartikolu.

(5) Il-jedd ta' prelazzjoni ma jistax ikun ristrett jew iritrat bil-memorandum jew bl-istatut:

Iżda, dwar għoti partikolari kif imsemmi f'dan l-artikolu, il-jedd ta' prelazzjoni jista' jkun ristrett jew irtirat b' riżoluzzjoni straordinarja tal-laqgħa ġenerali. F'dan il-każ il-bord tad-diretturi jkun meħtieġ jippreżenta lil dik il-laqgħa ġenerali rapport bil-miktub li juri r-raġunijiet għar-restrizzjoni jew irtirar tal-jedd tal-prelazzjoni u li jiġġustifika l-prezz tal-ħruġ propost.

(6) Kopja tar-riżoluzzjoni msemmija fis-subartikolu (5) għandha tkun konsenjata mid-diretturi, jew mis-segretarju tal-kumpanija, lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(7) Il-memorandum jew l-istatut jew riżoluzzjoni straordinarja tal-laqgħa ġenerali jistgħu jawtorizzaw lill-bord tad-diretturi li jirrestriġi jew jirtira l-jedd ta' prelazzjoni jekk il-bord ikun awtorizzat li joħroġ azzjonijiet skont l-artikolu 85 u sakemm il-bord jibqa' hekk awtorizzat.

(8) Kopja tar-riżoluzzjoni msemmija fis-subartikolu (7) għandha tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(9) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (1) sa (8) japplikaw għall-ħruġ tat-titoli kollha konvertibbli f'azzjonijiet jew li jagħtu l-jedd għas-sottoskrizzjoni ta' azzjonijiet, iżda mhux għall-konverżjoni ta' dawk it-titoli, lanqas għall-eżerċizzju tal-jedd ta' sottoskrizzjoni.

(10) Il-jedd ta' prelazzjoni mhux eskluż għall-finijiet tas-subartikoli minn (5) sa (8) meta, skont id-deċiżjoni li jingħataw azzjonijiet, jinħarġu azzjonijiet lil banek jew istituzzjonijiet finanzjarji bil-ħsieb li dawn joffruhom lil azzjonisti tal-kumpanija skont is-subartikolu (1).

(11) Fin-nuqqas ta' tħaris tas-subartikolu (6) jew tas-subartikolu (8), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Kapitolu III - Ħruġ ta' kapital minn kumpaniji pubbliċi

Ħruġ ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija pubblika jsir bi prospett.
Emendat: IV. 2003.52; A.L. 391 tal-2005; IX. 2008.10; A.L. 338 tal-2012; XX. 2013.79.
Kap. 345.

89. Kumpannija ma tistax tagħmel offerta ta' titoli lill-pubbliku fi Stat Membru jew Stat ŻEE kemm-il darba l-kumpannija ma tkunx kumpanija pubblika u l-offerta jkollha l-forma ta' prospett li jħares il-ħtiġijiet tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji u kull regolament applikabbli magħmul taħtu, u għandhom ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 91 sa 96 għal dawk l-offerti:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, inkluż l-obbligu li jsir prospett, ma japplikawx għal formula ta' applikazzjoni maħruġa -

(*a*) dwar stedina *in bona fede* lil persuna biex tidħol fi ftehim ta' sottoskrizzjoni dwar azzjonijiet jew obbligazzjonijiet; jew

(*b*) fir-rigward ta' sigurtajiet li ma jikkostitwux "offerta ta' sigurtajiet lill-pubbliku" skont kif imfisser fl-artikolu 2(3); jew

(*ċ*) minn detentur ta' liċenza ta' skema ta' investiment kollettiv kif imfisser fl-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment kemm-il darba dak il-ħruġ isir skont regoli jew regolamenti magħmula taħt dak l-Att; jew Kap. 370.

(*d*) dwar dividendi mħallsa lil azzjonisti eżistenti fis-sura ta' ishma tal-istess klassi bħall-ishma li dwarhom jitħallsu dawk id-dividendi sakemm jintwera dokument li jkun fih tagħrif fuq l-għadd u x-xorta ta' ishma u r-raġunijiet għall-offerta u dettalji dwarha; jew

(*e*) f'dak li għandu x'jaqsam ma' offerta meta jiġu assenjati sigurtajiet lil diretturi eżistenti jew preċedenti jew lil

impjegati mill-prinċipal tagħhom jew minn impriża affiljata sakemm il-kumpanija jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha jew l-uffiċċju reġistrat tagħha fil-Komunità u sakemm jintwera dokument li jkun fih tagħrif fuq l-għadd u x-xorta ta' sigurtajiet u r-raġunijiet għall-offerta u dettalji dwarha; jew

(*f*) għar-rigward ta' azzjonijiet maħruġa mal-fidi jew mat-tnaqqis ta' azzjonijiet tal-istess klassi diġà maħruġa, jekk il-ħruġ ta' dawk l-azzjonijiet il-ġodda ma jinvolvix żieda fil-kapital maħruġ; jew

(*g*) għar-rigward ta' offerta magħmula b'konnessjoni ma' pretenzjoni ta' *take-over*, iżda għandu jkun hemm disponibbli dokument li jkun fih l-informazzjoni li titqies mir-Reġistratur li hija ekwivalenti għal dik tal-prospett; jew

(*h*) għar-rigward ta' offerta magħmula b'konnessjoni ma' jew konformement ma' *merger* jew diviżjoni proposti, sakemm jintwera dokument li jkun fih tagħrif li r-Reġistratur iqis li jkun ekwivalenti għal dak tal-prospett:

Iżda wkoll il-paragrafu (*e*) għandu jkun japplika wkoll għal kumpanija mwaqqfa barra mill-Unjoni Ewropea u ż-żona ŻEE li jkollha s-sigurtajiet tagħha mqegħda sew f'suq regolat sew f'suq ta' xi pajjiż terz. F'dan l-aħħar każ, l-eżenzjoni għandha tibqa' tapplika sakemm jintwera tagħrif adegwat, inkluż id-dokument imsemmi fil-paragrafu (*e*), bl-Ingliż sakemm il-Kummissjoni Ewropea tkun adottat deċiżjoni ta' ekwivalenza dwar is-suq tal-pajjiż terz involut.

Data ta' prospett u ħwejjeġ li jingħadu fih. *Emendat: A.L. 391 tal-2005.*

90. (*Imħassar bl-Att V.2020.25*).

Penali. *Emendat: A.L. 391 tal-2005.*

91. Kull persuna li tkun responsabbli għall-ħruġ, ċirkolazzjoni jew tqassim ta' prospett jew għall-ħruġ ta' formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, bi ksur tal-artikolu 89 għandha teħel penali:

Iżda direttur jew persuna oħra responsabbli għall-prospett ma titqiesx li hi responsabbli jekk -

(*a*) dwar xi ħaġa mhux murija tipprova li ma kenitx taf biha; jew

(*b*) tipprova li l-ksur sar minħabba li għamlet żball ta' fatt onestament; jew

(*ċ*) il-ksur kien dwar ħwejjeġ li, fil-fehma tal-qorti, kienu mhux sostanzjali jew xort'oħra kien tali li, wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, imissu b'mod raġonevoli jkun skużat.

Prospett li jkollu dikjarazzjoni minn esperti.

92. (*Imħassar bl-Att V.2020.27*).

93. (1) Kopja tal-prospett iffirmata skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji għandha tiġi kkonsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien ħamest ijiem mid-data tal-pubblikazzjoni tal-prospett.

Reġistrazzjoni ta' prospett.
Emendat: A.L. 391 tal-2005. Sostitwit: V.2020.28.
Kap. 345.

(2) Jekk ikun hemm ksur fl-osservanza tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun wettaq il-ksur għandu jeħel penali, u, għal kull ġurnata li dak il-ksur ikompli, penali oħra."

94. (1) Il-persuni li jkunu responsabbli għall-ħruġ jew li jkunu awtorizzaw il-ħruġ ta' prospett ikunu responsabbli *in solidum* għal kull dannu li jbati min ikun issottoskriva għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet minħabba dak il-prospett, minħabba xi dikjarazzjoni mhux vera li jkun hemm fih.

Responsabbiltà ċivili għal dikjarazzjonijiet ħżiena fil-prospett.
Emendat: A.L. 391 tal-2005; A.L. 338 tal-2012; XVIII.2025.11.

(2) Ebda persuna ma tkun responsabbli skont dan l-artikolu jekk -

(*a*) tipprova li kellha raġunijiet biżżejjed li temmen, u sakemm ingħataw l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet kienet temmen, illi d-dikjarazzjoni kienet vera; jew

(*b*) tipprova, dwar dikjarazzjoni mhux vera magħmula minn espert, li kellha raġunijiet biżżejjed li temmen, u sakemm ingħataw l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet kienet temmen, illi l-persuna li għamlet id-dikjarazzjoni kienet kompetenti li tagħmilha; jew

(*ċ*) kif issir taf bid-dikjarazzjoni mhux vera qabel ma jkun sar ebda għoti bis-saħħa tal-prospett, tkun tat avviż xieraq lill-pubbliku dwar li d-dikjarazzjoni ma kenitx vera.

(3) Ebda persuna m'għandha tkun responsabbli għal dikjarazzjonijiet magħmulin fis-sommarju msemmi fil-Parti A tal-Tieni Skeda, inkluża t-traduzzjoni tagħhom, ħlief meta dawk it-traduzzjonijiet jkunu qarrieqa, mhux preċiżi jew inkonsistenti, meta dawn jinqraw flimkien mal-partijiet l-oħra tal-prospett, jew jekk din ma tkunx tipprovdi meta tinqara flimkien mal-partijiet l-oħra tal-prospett, tagħrif ewlieni biex hekk ikunu ta' għajnuna għal investituri li jkunu qegħdin jikkunsidraw jekk għandhomx jinvestu f'dawk is-sigurtajiet. Is-sommarju għandu jkun fih avviż ċar f'dak is-sens.

95. (1) Meta kumpanija pubblika tagħti jew tiftiehem li tagħti xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija bl-iskop li dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet kollha jew x'uħud minnhom jiġu offerti għall-bejgħ lill-pubbliku, kull dokument li bih issir l-offerta għall-bejgħ lill-pubbliku għandu għall-finijiet kollha jitqies li jkun prospett u r-regoli kollha dwar prospett għandhom jgħoddu u jseħħu għal hekk.

Dokument li jkollu offerta għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għal bejgħ jitqies bħala prospett.

(2) Għandu jitqies, sakemm ma jiġix pruvat il-kuntrarju, illi l-għoti jew il-ftehim ta' għoti kien magħmul bil-ħsieb li l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet jiġu offerti għall-bejgħ lill-pubbliku jekk jintwera -

(*a*) illi offerta għall-bejgħ lill-pubbliku tkun saret fi żmien

sitt xhur wara l-ġhoti jew il-ftehim ta' ġhoti; jew

(*b*) illi fid-data li fiha tkun saret l-offerta l-ammont kollu li kellu jinġabar mill-kumpanija pubblika ġhall-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ma kienx ġie hekk miġbur.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 93 kif applikat b'dan l-artikolu ġhandu jkollu seħħ -

(*a*) bħallikieku dak l-artikolu jeħtieġ ukoll illi prospett ikollu mwaħħal miegħu kopja ta' kull kuntratt li bih l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet imsemmija ingħataw jew ser jingħataw jew, f'każ ta' kuntratt mhux imniżżel bil-miktub, memorandum li jagħti l-partikolaritajiet kollha dwar hekk; u

(*b*) bħallikieku l-persuni li jagħmlu l-offerta kienu persuni msemmija fil-prospett bħala diretturi ta' kumpanija.

Tifsir ta' dispożizzjonijiet dwar prospett. *Emendat: A.L. 391 tal-2005.*

96. (1) Ġhall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli minn 89 sa 95 -

(*a*) dikjarazzjoni inkluża fi prospett ġhandha titqies li ma tkunx vera jekk tkun qarrieqa fil-forma u l-kontest li fih tkun inkluża jew xort'oħra mhux preċiża jew inkonsistenti; u

(*b*) dikjarazzjoni titqies li tkun inkluża fi prospett jekk tkun qiegħda fih jew f'xi dokument li jkun jidher fuq il-wiċċ tiegħu jew li jkun b'riferenza inkorporat fih jew maħruġ miegħu.

(2) F'dan il-kapitolu il-kelma "espert" tinkludi inġinier, stimatur, *accountant* u kull persuna oħra li l-professjoni tagħha tagħti awtorità ġhal dikjarazzjoni magħmula minnha.

Offerta ta' titoli lill-pubbliku f'pajjiżi terzi. *Miżjud: V.2020.29.*

96A. (1) Meta kumpanija pubblika tagħmel offerta ta' titoli lill-pubbliku f'pajjiż terz, id-diretturi tagħha ġhandhom, fi żmien xahar mir-reġistrazzjoni tat-titoli maħruġa mal-kumpanija, jagħtu lir-Reġistratur sabiex jiġi reġistrat avviż li jkun jispeċifika din l-informazzjoni li ġejja, flimkien ma' kopja tad-dokument tal-offerta, jekk ikun hemm:

(*a*) il-pajjiż jew pajjiżi fejn issir l-offerta;

(*b*) l-ġhan tal-offerta;

(*ċ*) l-ammont tal-offerta;

(*d*) it-tip ta' titoli offruti;

(*e*) l-isem tal-awtorità jew korp ieħor fil-pajjiż terz, li kien responsabbli ġhall-approvazzjoni tad-dokument tal-offerta, jekk ikun hemm.

(2) Jekk ikun hemm xi nuqqas fil-ħarsien tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun qed jonqos jista' jeħel penali, u, ġhal kull jum li matulu jibqa' ġhaddej in-nuqqas, penali oħra.

(3) L-emittent u d-diretturi tal-kumpanija jkollhom ir-responsabbiltà li jikkonformaw mal-liġijiet u regolamenti tal-pajjiż terz fejn jiġu offruti t-titoli lill-pubbliku.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) "offerta ta' titoli lill-pubbliku f'pajjiż terz" għandha tkun tfisser offerta ta' titoli f'dak il-pajjiż terz:

(i) lil aktar minn mija u ħamsin persuna; jew

(ii) meta l-korrispettiv totali tal-offerta jkun jeċċedi l-mitt elf euro (€100,000), kalkolati fuq perjodu ta' tnax-il xahar;

(*b*) "dokument tal-offerta" jinkludi prospett jew xi stedina oħra biex jiġu akkwistati t-titoli.

Kapitolu IV - Għoti ta' azzjonijiet u obbligazzjonijiet ta' kumpaniji

Ebda għoti jekk ma tkunx riċevuta sottoskrizzjoni minima.

97. (1) Ebda kapital azzjonarju ta' kumpanija pubblika offert għall-pubbliku għal sottoskrizzjoni ma għandu jingħata

(*a*) jekk ma jkunx ġie sottoskritt u mħallas bi flus l-ammont imsemmi fil-prospett bħala l-inqas ammont li, fil-fehma tad-diretturi, għandu jinġabar bil-ħruġ tal-kapital azzjonarju sabiex jipprovdi għall-ispejjeż preliminari, xiri ta' proprjetà u kapital għan-negozju kif speċifikat fil-prospett; u

(*b*) sakemm il-kapital ma jkunx sottoskritt kollu, sew bi flus jew le, jew il-kondizzjonijiet imsemmija fl-offerta għall-għoti, meta l-offerta ma tkunx ġiet sottoskritta kollha, ma jkunux ġew sodisfatti.

(2) Jekk il-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) ma jkunux tħarsu fi żmien erbgħin jum wara l-ħruġ tal-prospett, il-flejjes kollha riċevuti mingħand l-applikanti għall-azzjonijiet għandhom minnufih jitħallsu lura lilhom mingħajr imgħax.

(3) Jekk xi flus ma jitħallsux lura fi żmien tmienja u erbgħin jum wara l-ħruġ tal-prospett, id-diretturi tal-kumpanija jkunu responsabbli *in solidum* li jħallsuhom lura bl-imgħax ta' żewġ punti ta' perċentaġġ fuq ir-rata minima ta' skont tal-Bank Ċentrali ta' Malta fis-sena minn meta jagħlqu l-erbgħin jum; iżda direttur ma jkunx hekk responsabbli jekk jipprova li n-nuqqas fil-ħlas lura tal-flus ma kienx dovut għal xi mġieba ħażina jew negliġenza min-naħa tiegħu.

(4) Kull kondizzjoni li teħtieġ jew li torbot lil applikant għal azzjonijiet li jirrinunzja għat-tħaris ta' xi kondizzjoni ta' dan l-artikolu tkun nulla.

(5) Il-flejjes kollha miġbura mingħand applikanti skont il-prospett għandhom jibqgħu proprjetà tal-applikanti sa dak iż-żmien

li ssir l-għotja b'mod irrevokabbli u ma jkunux disponibbli biex jissoddisfaw id-djun tal-kumpanija. Dawn il-flejjes għandhom jinżammu f'kont tal-bank separat sakemm il-kumpanija tista' tkun responsabbli li tħallashom lura taħt is-subartikolu (2); u jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris ta' dan is-subartikolu, il-kumpanija u kull uffiċjal tagħha li jkun naqas jistgħu jeħlu penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Effett ta' għoti irregolari. *Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.*

98. (1) Għotja magħmula minn kumpanija bi ksur tal-artikolu 97 tista' tiġi annullata fuq it-talba ta' applikant għall-azzjonijiet imsemmi fl-istess artikolu b'rikors ġuramentat preżentat fi żmien xahar wara d-data tal-għotja:

Iżda l-proċedimenti jistgħu jinbdew ukoll jekk il-kumpanija tkun ġiet xolta u tkun fi stat ta' stralċ.

(2) Jekk direttur xjentement jikser jew iħalli jew jawtorizza l-ksur tal-artikolu 97, dan ikun responsabbli li jikkumpensa rispettivament lill-kumpanija u lill-persuna li lilha jkun sar l-għoti dwar kull telf, danni jew spejjeż li l-kumpanija jew dik il-persuna jkunu ġarrbu jew għamlu minħabba l-ksur:

Iżda proċedimenti għall-ġbir lura ta' dak it-telf, danni jew spejjeż jistgħu biss jinbdew b'rikors ġuramentat fi żmien sentejn mid-data tal-għoti.

Żmien tal-ftuħ tal-lista tas-sottoskrizzjoni. *Emendat: A.L. 391 tal-2005.*

99. (*Imħassar bl-Att V.2020.30*).

Irtir ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet.

100. (*Imħassar bl-Att V.2020.31*).

Għoti ta' azzjonijiet, eċċ., isir fil-borża. *Emendat: IV. 2003.54; IX. 2008.11.*

101. (*Imħassar bl-Att V.2020.31*)

Tħaddim tal-artikolu 101 meta l-prospett joffri azzjonijiet għall-bejgħ.

102. (*Imħassar bl-Att V.2020.31*).

Prospett dwar għoti ta' azzjonijiet.

103. (1) Kull meta kumpanija tagħmel xi għoti tal-azzjonijiet tagħha, il-kumpanija għandha, fi żmien xahar wara hekk, tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni -

(*a*) prospett tal-għoti li juri n-numru u l-ammont nominali tal-azzjonijiet li jkunu jinsabu fl-għoti, l-ismijiet u l-indirizzi ta' min lilu jkunu ngħataw u l-ammont imħallas u dak dovut, u li jkollu jitħallas, fuq kull azzjoni, sew jekk akkont tal-valur nominali tal-azzjoni jew bħala *premium*; u

(*b*) fil-każ ta' azzjonijiet mogħtija bħala mħallsa għal kollox jew f'parti xort'oħra milli bi flus, kuntratt bil-

miktub jew meta l-kuntratt ma jkunx bil-miktub dokument li juri l-partikularitajiet tal-kuntratt, li jikkostitwixxi t-titolu tal-għoti lil min ikun ingħata flimkien ma' xi kuntratt ta' bejgħ, jew għal servizzi mogħtija jew għal xi kumpens ieħor li dwaru jkun sar l-għoti, u prospett li juri n-numru u l-ammont nominali ta' azzjonijiet hekk mogħtija, safejn għandhom jiġu meqjusa bħala mħallsa, u l-kumpens li għalih ikunu ngħataw; u

(*ċ*) meta applikabbli, dikjarazzjoni li l-ħtiġiet tal-artikolu 97 ikunu ġew imħarsa.

(2) Fin-nuqqas ta' tħaris ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Kapitolu V - Tiżmim ta' kapital azzjonarju u tħaris tal-jeddijiet ta' klassi

Dmir tad-diretturi meta jkun hemm telf serju ta' kapital.

104. (1) Meta l-attiv nett ta' kumpanija pubblika jkun nofs jew inqas tal-kapital azzjonarju tagħha maħruġ u msejjaħ, id-diretturi għandhom, mhux iktar tard minn tletin jum mill-iktar jum kmieni li fih direttur tal-kumpanija jkun sar jaf b'dak il-fatt, isejħu kif imiss laqgħa ġenerali tal-kumpanija bil-mezz ta' avviż f'dan is-sens li ssir f'data mhux iktar tard minn erbgħin jum mid-data tal-avviż biex tara għandhomx jittieħdu passi, u jekk iva, x'passi għandhom jittieħdu biex jilqgħu s-sitwazzjoni, magħduda konsiderazzjoni jekk il-kumpanija għandhiex tkun xolta.

F'dan is-subartikolu, "attiv nett" għandu jkollha l-istess tifsir kif mogħti lilha taħt l-artikolu 193(2).

(2) F'laqgħa msejħa bis-saħħa tas-subartikolu (1) jistgħu jiġu kunsidrati biss dawk il-passi msemmija fl-imsemmija subartikolu.

(3) Jekk il-laqgħa ġenerali meħtieġa bis-subartikolu (1) ma tissejjaħx kull wieħed mid-diretturi tal-kumpanija li jkun naqas jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Kumpanija ma tistax tissottoskrivi għal azzjonijiet tagħha stess.

105. (1) Kumpanija ma tistax tissottoskrivi għal xi azzjonijiet tagħha stess, sew jekk sottoskrizzjoni oriġinali jew sottoskrizzjoni sussegwenti, u jekk xi azzjonijiet tagħha jkunu sottoskritti minn persuna li taġixxi f'isimha stess iżda għan-nom tal-kumpanija dik il-persuna li tissottoskrivi titqies li tkun issottoskriviet għalihom akkont tagħha stess.

(2) Mar-reġistrazzjoni ta' kumpanija, il-firmatarji tal-memorandum ikunu responsabbli *in solidum* għall-ħlas tal-azzjonijiet sottoskritti bi ksur tas-subartikolu (1).

(3) Fil-każ ta' żieda fil-kapital azzjonarju maħruġ, il-membri u d-diretturi jkunu responsabbli *in solidum* li jħallsu għall-azzjonijiet sottoskritti bi ksur tas-subartikolu (1) iżda kull membru jew direttur jista' jinħeles minn dik ir-responsabbiltà jekk jipprova li n-nuqqas ma jkunx sar bi ħtija tiegħu.

Kondizzjonijiet li taħthom kumpanija tista' takkwista l-azzjonijiet tagħha stess.
Emendat: IX. 2008.12; XX.2013.80; XVIII.2024.7.
Kap. 476.

106. (1) Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' trattament indaqs tal-azzjonisti li jkunu jgawdu l-istess drittijiet għar-rigward tal-ishma li huma jkollhom u għal kull dispożizzjoni rilevanti tal-Att dwar il-Prevenzjoni ta' Abbuż fis-Swieq Finanzjarji, kumpanija tista' takkwista xi azzjonijiet tagħha stess, iżda mhux b'sottoskrizzjoni, kemm-il darba jitħarsu l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin -

(*a*) issir dispożizzjoni bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpanija li tawtorizza lill-kumpanija li takkwista l-azzjonijiet tagħha stess;

(*b*) tingħata awtorizzazzjoni b'riżoluzzjoni straordinarja, liema riżoluzzjoni tistabbilixxi il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ta' dawk l-akkwisti u b'mod partikolari l-akbar numru ta' azzjonijiet li jkun se jiġu akkwistati, iż-żmien li għalih tingħata awtorizzazzjoni u li ma jistax ikun iżjed minn tmintax-il xahar u, fil-każ ta' akkwist b'kumpens ta' valur, l-ogħla u l-inqas kumpens;

(*ċ*) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 135 għandhom japplikaw dwar ir-riżoluzzjoni straordinarja msemmija fil-paragrafu (*b*) iżda suġġetti għall-kondizzjoni li azzjonijiet diġà miżmuma mill-kumpanija nnifisha jitqiesu li ma jkollhomx jedd għall-vot;

(*d*) il-valur nominali tal-azzjonijiet akkwistati, magħduda azzjonijiet li kienu akkwistati qabel mill-kumpanija u miżmumin minnha ma għandux ikun iżjed minn ħamsin fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ;

(*e*) ebda akkwisti minn kumpanija tal-azzjonijiet tagħha stess ma jistgħu jsiru meta fl-għeluq tal-aħħar perijodu tal-kontijiet annwali tal-kumpanija l-attiv nett kif jidher fil-kontijiet annwali tal-kumpanija jkun, jew wara dak it-tqassim ikun, inqas mill-ammont tal-kapital azzjonarju maħruġ u msejjaħ flimkien ma' dawk ir-riżervi li ma jistgħux jitqassmu skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew skont il-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija; u li f'ebda każ kumpanija ma tkun tista' takkwista l-azzjonijiet tagħha stess ħlief mid-dħul ta' ħruġ ġdid ta' azzjonijiet li jsir speċifikament għal hekk, jew minn profitti li jkunu disponibbli għat-tqassim;

(*f*) l-azzjonijiet akkwistati għandhom ikunu azzjonijiet imħallsa għal kollox; u

(*g*) kumpanija ma tistax minħabba l-akkwist ta' xi azzjonijiet tagħha ssir id-detentur ewlieni tal-azzjonijiet ordinarji tagħha.

(2) Il-kumpanija għandha tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kopja tar-riżoluzzjoni imsemmija fis-subartikolu (1). Jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jinsab ħati jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*b*) ma japplikawx

fejn l-akkwist minn kumpanija tal-azzjonijiet tagħha stess huwa meħtieġ biex jevita ħsara serja u imminenti lill-kumpanija.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*b*) għandhom ukoll ma japplikawx għall-azzjonijiet akkwistati jew mill-kumpanija nnifisha jew minn persuna li taġixxi f'isimha stess iżda għan-nom tal-kumpanija għal tqassim lill-impjegati ta' dik il-kumpanija jew lill-impjegati tal-kumpanija *parent* tagħha jew ta' xi impriżi sussidjarji tagħha. Dawk l-azzjonijiet għandhom jitqassmu fi żmien sena mill-akkwist tagħhom.

(5) Riferenzi f'dan l-artikolu u fl-artikoli minn 107 sa 110 għal kumpanija li żżomm, takkwista jew xort'oħra tinnegozja fl-azzjonijiet tagħha stess għandhom jitqiesu li jinkludu riferenzi għall-kumpanija li tkun qed tagħmel hekk hija stess jew permezz ta' persuna li tkun qed taġixxi f'isimha iżda għan-nom tal-kumpanija.

(6) Il-kumpanija tista', fi kwalunkwe żmien, tikkanċella kwalunkwe azzjonijiet akkwistati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u l-artikolu 83 ma għandux japplika għal tali kanċellament. Malli l-kanċellament ikun effettiv, l-ammont tal-kapital azzjonarju maħruġ għandu jitnaqqas kif xieraq bil-valur nominali tal-azzjonijiet ikkanċellati.

(7) Fi żmien erbatax (14)-il jum wara li l-kanċellament tal-azzjonijiet isir effettiv kif stabbilit fis-subartikolu (6), il-kumpanija għandha tibgħat lir-Reġistratur avviż għar-reġistrazzjoni.

(8) F'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun wettaq in-nuqqas għandu jeħel penali amministrattiva.

Akkwist minn kumpanija tal-azzjonijiet tagħha stess mingħajr l-applikazzjoni tal-artikolu 106. *Emendat: IV. 2003.55; XX. 2013.81; XVIII.2024.8; XVIII.2025.12.*

107. (1) Kumpanija tista' takkwista xi azzjonijiet tagħha stess xort'oħra milli b'sottoskrizzjoni mingħajr ma tħares id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 106, barra mis-subartikolu (1)(*g*) tiegħu, meta l-azzjonijiet ikunu -

(*a*) akkwistati mill-kumpanija matul tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ li jsir skont l-artikolu 83; jew

(*b*) *Imħassar bl-Att XVIII.2025.12.*

(*ċ*) konfiskati jew ċeduti lura skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 112; jew

(*d*) akkwistati fi kwalunkwe proċedura ġdida għat-tibdil, l-amalgamazzjoni jew il-qsim ta' kumpaniji skont id-dispożizzjonijiet li jinsabu fit-Taqsimiet VII, VIII u IX ta' dan l-Att rispettivament, jew akkwistati xort'oħra fi kwalunkwe proċedura għat-tibdil, għall-amalgamazzjoni jew għall-qsim ta' kumpaniji transkonfini skont ir-Regolamenti dwar Cross-border Divisions of Limited Liability Companies, ir-Regolamenti dwar Cross-border Conversions of Limited Liability Companies u r-Regolamenti dwar Cross-border Mergers of Limited Liability Companies; jew

L.S. 386.26.
L.S. 386.27.
L.S. 386.28.

(*e*) akkwistati f'xi proċedura għat-tibdil tal-i*status* ta' kumpanija skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 213; jew

(*f*) akkwistati mill-kumpanija mingħand azzjonisti li ma jaqblux skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u regolamenti magħmula taħtu jew skont ordni tal-Qorti magħmula taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u regolamenti magħmula taħtu għax-xiri mill-ġdid ta' azzjonijiet miżmuma minn azzjonisti li ma jaqblux, inkluż kwalunkwe ordni magħmula skont l-artikolu 402(3)(d); jew

(*g*) imħallsa għal kollox u akkwistati minn kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss jew minn kumpanija oħra li tifforma parti mill-istess grupp fuq it-talba tal-membru kemm-il darba dawk l-akkwisti ma jkollhomx l-effett li jnaqqsu l-attiv nett tal-kumpanija għal anqas mill-ammont tal-kapital azzjonarju maħruġ magħdud ma kull riżervi li t-tqassim tagħhom ma' jistax isir skont il-liġi; jew

(*h*) akkwistati minn kumpanija waqt fidi ta' azzjonijiet privileġġati skont l-artikolu 115.

(2) Meta azzjonijiet akkwistati skont is-subartikolu (1)(*b*) sa (*f*) ikunu miżmumin mill-kumpanija u ma jsirx id-disponiment tagħhom fi żmien tletin xahar minn meta jkunu akkwistati l-kumpanija għandha b'riżoluzzjoni straordinarja tikkanċella dawk l-azzjonijiet fi żmien sitt xhur mill-għeluq tal-imsemmija tletin xahar.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 83 li jittrattaw dwar it-tnaqqis ta' kapital azzjonarju maħruġ għandhom japplikaw meta l-azzjonijiet ikunu kanċellati skont is-subartikolu (2):

Iżda l-qorti ma tistax ma tħallix il-kanċellament milli jsir, iżda, fejn hemm raġuni valida, għandha tordna biss illi tingħata sigurtà biżżejjed lill-kreditur li jkun oġġezzjona għall-kanċellament u jekk sigurtà biżżejjed ma tingħatax minnufih, il-qorti għandha tordna li dik is-sigurtà tingħata minnufih hekk kif din tkun għad-dispożizzjoni tal-kumpanija u ebda tqassim ta' dividend ma jista' jsir mill-kumpanija matul dan iż-żmien:

Iżda wkoll dan is-subartikolu ma għandux japplika meta l-kumpanija tkun kisbet l-azzjonijiet xort'oħra milli għal korrispettiv ta' valur.

(4) Jekk il-kumpanija tonqos li tħares is-subartikolu (2) fiż-żmien preskritt, kull membru jew direttur tal-kumpanija jista' jagħmel rikors lill-qorti biex toħroġ ordni li dawk l-azzjonijiet ikunu kanċellati.

(5) Meta l-valur nominali tal-azzjonijiet miżmuma mill-kumpanija skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), magħduda azzjonijiet li l-kumpanija tista' tkun akkwistat permezz ta' persuna li tkun qed taġixxi f'isimha proprju iżda għan-nom tal-kumpanija, ma jaqbiżx l-għaxra fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ tagħha, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (2) sa (4) m'għandhomx japplikaw.

108. (1) Jekk azzjonijiet akkwistati jew miżmuma bi ksur tal-artikolu 106 u tal-artikolu 107(1) ma jsirx id-disponiment tagħhom fi żmien sena mill-akkwist tagħhom, il-kumpanija għandha tikkanċella dawk l-azzjonijiet fi żmien sitt xhur mill-għeluq tal-imsemmija sena.

Azzjonijiet akkwistati jew miżmuma bi ksur tal-artikoli 106 u 107.

(2) Jekk azzjonijiet ikunu kanċellati skont is-subartikolu (1) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 83 japplikaw suġġetti għall-*proviso* tal-artikolu 107(3).

(3) Jekk il-kumpanija tonqos li tħares is-subartikolu (1) fiż-żmien preskritt, kull membru jew direttur tal-kumpanija jista' jagħmel rikors lill-qorti toħroġ ordni biex dawk l-azzjonijiet ikunu kanċellati.

109. Matul iż-żmien li kumpanija żżomm xi azzjonijiet tagħha stess -

Kondizzjonijiet biex kumpanija takkwista l-azzjonijiet tagħha stess meta permess bil-liġi. *Emendat: IV. 2003.56; XVIII.2024.9.*

(*a*) dawn ma jagħtux jedd għall-vot minkejja xi dispożizzjonijiet kuntrarji fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija; u

(*b*) jekk l-azzjonijiet ikunu nklużi mal-attiv tal-kumpanija muri fil-karta tal-bilanċ, riżerva għall-istess ammont, li ma tkunx tista' titqassam, għandha tkun inkluża mar-riżervi:

Iżda wara l-kanċellazzjoni tal-azzjonijiet skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 106(6) jew tal-artikolu 107(2), ir-riżervi msemmijin fil-paragrafu (b) għandhom jiġu mqassma.

110. (1) Ma jkunx permess li impriża -

Impriża ma tistax tissottoskrivi għal azzjonijiet jew takkwista azzjonijiet fil-kumpanija *parent* tagħha jew tipprovdi għajnuna finanzjarja għax xiri jew sottoskrizzjoni għall-azzjonijiet tagħha stess jew tal-kumpanija *parent* tagħha. *Emendat: IV. 2003.57; IX. 2008.13.*

(*a*) tissottoskrivi, iżżomm, takkwista jew b'mod ieħor tinnegozja f'azzjonijiet ta' kumpanija li hija kumpanija *parent* tagħha; jew

(*b*) tagħti, sew direttament jew indirettament, u sew bil-mezz ta' self, garanzija, għoti ta' sigurtà jew b'mezz ieħor, xi għajnuna finanzjarja bil-għan li akkwist jew sottoskrizzjoni magħmula jew li jkun ser issir minn xi persuna ta' xi azzjonijiet fil-kumpanija jew fil-kumpanija *parent* tagħha.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx japplikaw għal transazzjonijiet li jsiru bil-ħsieb li azzjonijiet ikunu akkwistati minn jew f'isem impjegati tal-kumpanija jew l-impjegati ta' kumpanija minn grupp:

Iżda dawk it-transazzjonijiet ma għandux ikollhom l-effett li jnaqqsu l-attiv nett tal-kumpanija għal inqas mill-ammont speċifikat fl-artikolu 106(1)(*e*).

(3) Is-subartikolu (1) ma għandux japplika għall-provdiment ta' għajnuna finanzjarja minn kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss għall-għan ta' jew in konnessjoni mal-akkwist tal-azzjonijiet imħallsa kollha tagħha minn impriża oħra:

Iżda dik il-provvista ta' għajnuna finanzjarja ma għandux

ikollha l-effett li tnaqqas l-attiv nett tal-kumpanija għal inqas mill-ammont speċifikat fl-artikolu 106(1)(*e*).

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*b*) m'għandhomx ikunu japplikaw jekk il-kumpanija li tkun qegħda tagħti l-għajnuna finanzjarja tkun kumpanija privata u jitwettqu dawn il-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) il-Bord tad-Diretturi jkun, wara li jqis xi tkun il-posizzjoni finanzjarja tal-kumpanija u l-obbligazzjonijiet tad-diretturi kif stabbiliti fl-artikolu 136A, iddeċieda permezz ta' vot affermattiv tal-maġġoranza tad-diretturi kollha li jiffurmaw il-Bord fil-waqt tad-deċiżjoni partikolari, li jawtorizza l-għoti ta' għajnuna finanzjarja għal transazzjoni speċifika;

(*b*) tkun ittieħdet deċiżjoni straordinarja li tafferma d-deċiżjoni li tittieħed konformement mal-paragrafu (*a*); u

(*ċ*) dikjarazzjoni li ssir fil-forma ordnata u li tkun iffirmata minn żewġ diretturi li jikkonfermaw li l-ħtiġiet stabbiliti fil-paragrafi (*a*) u (*b*) ikunu ġew sodisfatti, tiġi ppreżentata kif imiss lir-Reġistratur qabel ma tingħata l-għajnuna finanzjarja, u l-firma ta' direttur wieħed tkun biżżejjed meta l-Bord ikun magħmul minn direttur wieħed biss.

Effett tal-aċċettazzjoni tal-azzjonijiet tal-kumpanija stess bħala siġurtà.

111. L-aċċettazzjoni tal-azzjonijiet tal-kumpanija stess bħala sigurtà jew bħala garanzija oħra għandha titqies bħala akkwist mill-kumpanija ta' dawk l-azzjonijiet għall-finijiet tal-artikoli 106, 107 u 109.

Azzjonijiet konfiskati jew ċeduti.

112. (1) Kull azzjoni f'kumpanija tista' tiġi konfiskata minn għand azzjonista favur il-kumpanija u kull azzjonista jkollu jedd li jċedi l-azzjonijiet kollha tiegħu jew uħud minnhom f'kumpanija favur dik il-kumpanija jekk l-azzjonista jonqos li jħallas xi sejħa jew rata ta' sejħa fil-jum stabbilit għall-ħlas tagħha u sakemm ikun hemm hekk provdut fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 109 għandhom japplikaw għall-konfiska jew ċessjoni ta' azzjonijiet sa dak iż-żmien illi l-kumpanija tiddisponi minnhom jew xort'oħra tikkanċellahom.

Kondizzjonijiet għall-ħlas lura ta' kummissjonijiet, skonti, eċċ.
Emendat: IV. 2003.58.

113. (1) Kumpanija tkun tista' tħallas kummissjoni jew tagħmel skont jew *allowance* lil xi persuna b'kumpens talli tissottoskrivi jew talli tiftiehem li tissottoskrivi, tant għal kollox kemm taħt kondizzjoni, għal xi azzjonijiet fil-kumpanija, jew talli tipprokura jew tiftiehem li tipprokura sottoskrizzjonijiet, tant għal kollox kemm taħt kondizzjoni, għal xi azzjonijiet fil-kumpanija, kemm-il darba -

(*a*) ma jkunx hemm awtorità dwar hekk fil-memorandum jew fl-istatut; u

(*b*) il-kummissjoni, skont jew *allowance* ma jkunux iżjed minn għaxra fil-mija tal-prezz li għalih jinħarġu l-azzjonijiet jew l-ammont awtorizzat mill-memorandum jew mill-istatut, liema jkun l-anqas; u

(*ċ*) l-ammont jew ir-rata fil-mija tal-kummissjoni, skont jew *allowance* kif ukoll in-numru ta' azzjonijiet li persuni jkunu ftehmu minħabba f'hekk li jissottoskrivu għal kollox, għandhom ikunu murija bil-mod meħtieġ fis-subartikolu (3); u

(*d*) fl-ebda każ ma għandu l-valur ta' dawk l-azzjonijiet jitnaqqas taħt il-valur nominali tagħhom bħala riżultat ta' dik il-kummissjoni, skont jew *allowance*.

(2) Jekk jinħarġu azzjonijiet bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu d-detentur tagħhom ikun marbut li jħallas lill-kumpanija ammont li jkun daqs l-ammont tal-kummissjoni, skont jew *allowance* li jkunu ngħataw iżjed minn dak permess b'dan l-artikolu, b'imgħax annwali bir-rata ta' żewġ punti ta' perċentaġġ fuq ir-rata minima ta' skont tal-Bank Ċentrali ta' Malta.

(3) Il-kondizzjonijiet speċifikati fis-subartikolu (1) għandhom, fil-każ ta' azzjonijiet offerti lill-pubbliku għas-sottoskrizzjoni, jintwerew fil-prospett u fil-każ ta' azzjonijiet li ma jkunux hekk offerti -

(*a*) dawn għandhom jintwerew f'dikjarazzjoni ffirmata minn kull direttur tal-kumpanija jew minn xi persuna oħra awtorizzata bil-miktub biex tirrappreżenta lil xi direttur u konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni qabel il-ħlas attwali tal-kummissjoni, skont jew *allowance*; u

(*b*) meta tinħareġ ċirkolari jew avviż, li ma jkunx prospett, li jagħti sottoskrizzjoni għall-azzjonijiet, dawn għandhom jintwerew ukoll f'dik iċ-ċirkolari jew f'dak l-avviż.

(4) Fin-nuqqas tat-tħaris tas-subartikolu (3)(*a*), kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali.

Kif jiġi applikat il-*premium* riċevut mal-ħruġ ta' azzjonijiet.

114. (1) Meta kumpanija toħroġ azzjonijiet bi *premium*, tant bi flus jew xort'oħra, somma daqs l-ammont jew il-valur totali tal-*premiums* fuq dawk l-azzjonijiet għandha titħallas minnufih sħiħa u tiġi trasferita, għal kont li għandu jissejjaħ "il-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet", u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ ta' kumpanija għandhom, ħlief kif provdut f'dan l-artikolu, japplikaw daqslikieku l-kont tal-*premium* kien kapital azzjonarju mħallas tal-kumpanija.

(2) Il-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet jista', minkejja dak kollu li hemm fis-subartikolu ta' qabel dan, jiġi applikat mill-kumpanija -

(*a*) biex tħallas azzjonijiet tal-kumpanija mhux maħruġa biex jinħarġu lil membri tal-kumpanija bħala *bonus shares* imħallsa għal kollox; jew

(*b*) biex jitħallsu l-ispejjeż preliminari tal-kumpanija jew l-ispejjeż ta' jew il-kummissjoni mħallsa jew l-iskont mogħti fuq kull ħruġ ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija; jew

(*ċ*) biex jiġi provdut għall-*premium* li jitħallas fuq fidi ta'

xi azzjoni privileġġata li tista' tinfeda jew xi obbligazzjonijiet tal-kumpanija.

Ħelsien għal rikostruzzjoni ta' grupp. *Miżjud: XV. 2007.8.*

114A. (1) Meta kumpanija toħroġ azzjonijiet (il-"kumpanija li tagħmel il-ħruġ") u l-kumpanija li tagħmel il-ħruġ -

(*a*) tikkwalifika bħala sussidjarja ta' kumpanija oħra (il-"kumpanija *holding*"); u

(*b*) tagħti xi azzjonijiet -

(i) lill-kumpanija *holding*; jew

(ii) lil xi sussidjarja oħra li tikkwalifika tal-kumpanija *holding*,

bħala kunsiderazzjoni għat-trasferiment lill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ ta' attiv li ma jkunx flus ta' kumpanija li tkun membru ta' grupp ta' kumpaniji li tikkonsisti f'kumpanija *holding* u s-sussidjarji tagħha kollha li jikkwalifikaw (il-"kumpanija li tagħmel it-trasferiment"),

il-kumpanija li tagħmel il-ħruġ ma tkunx mitluba skont l-artikolu 114 tittrasferixxi ebda ammont iżjed mill-valur *premium* minimu għall-kont tal-*premium*.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "valur *premium* minimu" jfisser l-ammont, jekk ikun hemm, li permezz tiegħu il-valur bażi tal-kumpens għall-azzjonijiet mogħtija jkun jeċċedi l-valur nominali tal-azzjonijiet totali.

(3) Il-valur bażi tal-kumpens għall-azzjonijiet mogħtija huwa l-ammont li bih il-valur bażi tal-attiv trasferit jeċċedi l-valur bażi tal-passiv tal-kumpanija li tagħmel it-trasferiment liema passiv jgħaddi għand u jkun meħud mill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ bħala parti mill-kumpens għall-attiv hekk trasferit.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) il-valur bażi tal-azzjonijiet trasferiti ikun meqjus bħala -

(i) il-kontijiet ta' dawk l-azzjonijiet lill-kumpanija li tagħmel it-trasferiment; jew

(ii) l-ammont li bih dawk l-azzjonijiet jiġu dikjarati fir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija li tagħmel it-trasferiment minnufih qabel it-trasferiment; jew

(iii) il-valur tas-suq ġust tal-azzjonijiet,

skont liema jkun l-anqas;

(*b*) il-valur bażi tal-passiv li jgħaddi għandu jkun eżerċitat mill-kumpanija li tagħmel it-trasferiment bħala l-ammont li bih ikunu ddikjarati l-azzjonijiet minnufih qabel ma jsir it-trasferiment.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-kelma "sussidjarja li tikkwalifika" għandha tfisser kumpanija li fiha l-kumpanija *holding* ikollha mill-anqas tmenin fil-mija ta' *holding* ta' ekwità. Il-kliem "tmenin fil-mija *holding* ta' ekwità" għandu jkollhom t-tifsira

mogħtija lilhom fl-artikolu 114B(5).

Ħelsien għal *takeover. Miżjud: XV. 2007.8.*

114B. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 114 ma japplikawx meta l-kumpanija li toħroġ l-azzjonijiet ("il-kumpanija li tagħmel il-ħruġ") tiżgura li mill-anqas tmenin fil-mija tal-*holding* ta' ekwità f'kumpanija oħra skont l-arranġament li jipprovdi għall-għotja tat-titoli ta' ekwità tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ b'pattijiet li l-kumpens għall-azzjonijiet mogħtija għandu jkun provdut:

(*a*) bil-ħruġ jew bit-trasferiment tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ tat-titoli ta' ekwità fil-kumpanija l-oħra; jew

(*b*) bil-kanċellament ta' xi azzjonijiet li ma jkunux miżmuma mill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 114 m'għandhomx japplikaw meta t-titoli tal-ekwità fil-kumpanija li tagħmel il-ħruġ jingħataw jew jiġu kanċellati skont l-arranġament tal-kumpens tas-sigurtajiet tal-ekwità fil-kumpanija l-oħra meta dawn jinħarġu bi *premium*.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 114 m'għandhomx japplikaw meta l-arranġament ikun jipprovdi wkoll għall-għoti tal-azzjonijiet tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ skont pattijiet li l-kumpens għal dawk l-azzjonijiet għandu jkun provdut:

(*a*) permezz tal-ħruġ jew it-trasferiment lill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ ta' titoli mhux ta' ekwità fil-kumpanija l-oħra; jew

(*b*) bil-kanċellament ta' tali azzjonijiet f'dik il-kumpanija mhux miżmuma mill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw fil-każijiet li jaqaw taħt l-artikolu 114A.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "tmenin fil-mija *holding* ta' ekwità" tfisser *holding* ta' tmenin fil-mija tal-valur nominali tat-titoli ta' ekwità maħruġa mill-kumpanija:

Iżda sabiex tiġi determinata l-eżistenza ta' "tmenin fil-mija ta' *holding* ta' ekwità" ikun immaterjali jekk xi wieħed minn dawk it-titoli ikunx ġie akkwiżit skont l-arranġament:

Iżda wkoll azzjonijiet miżmuma mill-kumpanija l-oħra fiha nnifisha għandhom ikunu eskluži milli jiddeterminaw il-valur nominali tat-titoli ta' ekwità maħruġa mill-kumpanija.

(6) Meta l-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija li tagħmel il-ħruġ ikun diviż fi klassijiet varji ta' azzjonijiet id-dispożizzjoni tas-subartikolu (5) għandha tibqa' fis-seħħ fir-rigward ta' kull waħda minn dawk il-klassijiet ta' azzjonijiet.

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, azzjonijiet miżmuma minn kumpanija li tagħmel il-ħruġ li tifforma parti minn grupp jew min-*nominees* tagħha għandhom jitqiesu bħallikieku kienu miżmuma mill-kumpanija li tagħmel il-ħruġ innifisha.

Ħelsien jista' jiġi rifless fil-bilanċ totali tal-kumpanija. *Miżjud: XV. 2007.8.*

114Ċ. Ammont korrispondenti għall-ammont rappreżentanti l-*premiums*, jew parti mill-*premiums*, fuq l-azzjonijiet maħruġa mill-kumpanija permezz ta' xi ħelsien taħt l-artikoli 114A jew 114B m'hijiex inkluża fil-kont tal-azzjonijiet *premium* tal-kumpanija tista' tiġi wkoll injorata meta jiġi stabbilit l-ammont li bih l-azzjonijiet jew xi kumpens ieħor għall-azzjonijiet maħruġa għandu jiġi inkluż fil-bilanċ totali tal-kumpanija.

Setgħa li jsiru dispożizzjonijiet oħra b'regolamenti. *Miżjud: XV. 2007.8.*

114D. (1) Il-Ministru jista', permezz ta' regolamenti pubblikati fil-Gazzetta, jagħmel dawk id-dispożizzjonijiet li jidhirlu xierqa -

(*a*) għall-ħelsien tal-kumpaniji mid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 114 flimkien mal-*premiums* l-oħrajn li m'humiex *premiums* fi flus;

(*b*) għar-restrizzjoni jew modifika b'mod ieħor tal-ħelsien mir-rekwiżiti provduti b'dan il-Kapitolu.

(2) Ir-regolamenti li għalihom qed issir referenza fis-subartikolu (1) jistgħu jkunu jipprovdu għal każijiet jew għal klassijiet ta' każijiet differenti u jista' jkun fihom dawk id-dispożizzjonijiet inċidentali u supplimentari skont ma l-Ministru jidhirlu xieraq.

Azzjonijiet privileġġati li jistgħu jinfdew. *Emendat: IV. 2003.59.*

115. (1) Meta kumpanija, awtorizzata kif imiss bil-memorandum jew bl-istatut tagħha, toħroġ azzjonijiet privileġġati li jkunu, jew b'għażla tal-kumpanija jew tal-azzjonista, jistgħu jkunu mifdija -

(*a*) ebda azzjonijiet bħal dawn ma għandhom jiġu mifdija ħlief mill-profitti tal-kumpanija li kieku kienu jkunu disponibbli għad-dividend jew skont is-subartikolu (4), mir-rikavat ta' ħruġ ġdid ta' azzjonijiet magħmul għall-finijiet tal-fidi;

(*b*) ebda azzjonijiet bħal dawn ma għandhom jinħarġu wara l-1 ta' Ġunju 2003 kemm-il darba ma jkunux sodisfatti l-pattijiet u l-kondizzjonijiet li ġejjin dwar il-fidi -

(i) id-data li fiha, jew sa liema data, jew id-dati li bejniethom, l-azzjonijiet għandhom jew jistgħu jiġu mifdija għandhom ikunu speċifikati fil-memorandum jew fl-istatut jew, jekk il-memorandum jew l-istatut hekk jipprovdi, stabbilit mid-diretturi, u f'dan l-aħħar każ id-data jew id-dati għandhom ikunu stabbiliti qabel ma jinħarġu l-azzjonijiet;

(ii) f'kull ċirkostanzi oħra li fihom l-azzjonijiet għandhom jew jistgħu jiġu mifdija għandhom ikunu speċifikati fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija;

(iii) l-ammont li għandu jitħallas mal-fidi għandu jkun speċifikat, jew deċiż, skont il-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija, u f'dan l-aħħar każ il-memorandum jew l-istatut ma jistax jipprovdi li l-ammont ikun deċiż b'riferenza għad-diskrezzjoni jew fehma ta' xi persuna; u

(iv) kull pattijiet u kondizzjonijiet ta' fidi oħra għandhom ikunu speċifikati fil-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija;

(*ċ*) ebda azzjonijiet bħal dawn ma jkunu mifdija jekk ma jkunux imħallsa għal kollox u l-kondizzjonijiet għall-fidi jipprovdu għall-ħlas sħiħ mal-fidi;

(*d*) il-*premium*, jekk ikun hemm, li għandu jitħallas mal-fidi għandu jkun ġie provdut mill-profitti tal-kumpanija jew mill-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet tal-kumpanija qabel ma jiġu mifdija l-azzjonijiet;

(*e*) meta xi azzjonijiet bħal dawn jiġu mifdija xort'oħra milli mir-rikavat ta' ħruġ ġdid, mill-profitti li kieku kienu jkunu disponibbli bħala dividend, għandha tiġi trasferita għal fond ta' riżerva li għandu jissejjaħ "il-fond tar-riżerva għall-fidi tal-kapital", somma daqs l-ammont nominali tal-azzjonijiet mifdija, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ ta' kumpanija għandhom, ħlief kif provdut f'dan l-artikolu, japplikaw bħallikieku l-fond tar-riżerva għall-fidi tal-kapital kien kapital azzjonarju mħallas tal-kumpanija.

(2) Il-fond tar-riżerva għall-fidi tal-kapital jista', minkejja dak kollu li jingħad f'dan l-artikolu, jiġi applikat mill-kumpanija biex tħallas azzjonijiet mhux maħruġa tal-kumpanija biex jinħarġu lil membri tal-kumpanija bħala *bonus shares* imħallsa għal kollox.

(3) Azzjonijiet privileġġati mifdija taħt dan l-artikolu għandhom jitqiesu li kienu kanċellati mal-fidi, u l-ammont tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija għandu jitnaqqas bil-valur nominali ta' dawk l-azzjonijiet skont hekk:

Iżda l-fidi ta' azzjonijiet privileġġati minn kumpanija ma għandux jitqies li jnaqqas l-ammont tal-kapital azzjonarju awtorizzat tal-kumpanija.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), meta kumpanija tkun se tifdi azzjonijiet privileġġati, din għandha s-setgħa li toħroġ azzjonijiet sal-valur nominali tal-azzjonijiet privileġġati li jkunu se jinfdew daqslikieku dawk l-azzjonijiet privileġġati qatt ma nħarġu.

(5) Avviż tal-fidi tal-azzjonijiet privileġġati msemmija fis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu għandu jkun konsenjat mill-kumpanija lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, fi żmien erbatax-il jum wara d-data tal-fidi.

(6) Jekk ikun hemm nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas penali oħra.

Jeddijiet ta' detenturi ta' azzjonijiet ta' klassijiet speċjali u tibdil tagħhom.
Emendat: XXIV. 1995.362; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

116. (1) Jekk, f'każ ta' kumpanija li jkollha l-kapital azzjonarju tagħha maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, ikun hemm provdut fil-memorandum jew fl-istatut l-awtorizzazzjoni għal tibdil f'xi azzjonijiet fil-kumpanija minn klassi għal oħra jew għal tibdil tal-jeddijiet marbuta ma' xi klassi ta' azzjonijiet fil-kumpanija, suġġetta għall-kunsens ta' xi proporzjon speċifikata tad-detenturi tal-azzjonijiet maħruġa ta' dik il-klassi jew ta' xi klassi oħra li tintlaqat b'dak it-tibdil jew it-twettiq ta' riżoluzzjoni mgħoddija f'laqgħa separata tad-detenturi ta' dawk l-azzjonijiet u tad-detenturi ta' xi azzjonijiet oħra li tintlaqat b'dak it-tibdil, u bis-saħħa tal-imsemmi provdiment l-azzjonijiet jinbidlu minn klassi għal oħra jew il-jeddijiet marbuta ma' xi klassi ta' azzjonijiet jinbidlu f'xi żmien, id-detenturi ta' mhux inqas, b'kollox, minn ħmistax fil-mija jew tal-azzjonijiet maħruġa ta' dik il-klassi jew ta' xi klassi oħra li tintlaqat, li jkunu persuni li ma qablux jew li ma' vvutawx favur ir-riżoluzzjoni għat-tibdil jew varjazzjoni, jistgħu b'rikors ġuramentat preżentat fi żmien wieħed u għoxrin jum mill-kunsens jew mir-riżoluzzjoni, jitolbu illi t-tibdil jew varjazzjoni ma jkollhomx seħħ.

(2) Fuq xi talba bħal din il-qorti, jekk tkun sodisfatta, wara li tqis iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, illi t-tibdil jew varjazzjoni jippreġudikaw b'mod mhux xieraq id-detenturi ta' azzjonijiet li l-klassi tagħhom tkun ser tinbidel jew li d-drittijiet tagħhom ikunu ser jiġu varjati, jew id-detenturi ta' xi klassi oħra ta' azzjonijiet hekk milquta, għandha tiċħad li jsir dak it-tibdil jew varjazzjoni.

(3) Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu mingħajr dewmien jara li kopja ta' kull rikors ġuramentat preżentat skont is-subartikolu (1) u ta' kull deċiżjoni mogħtija fuqu tiġi notifikata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, u l-imsemmi rikors ġuramentat għandu, fuq piena ta' nullità jinkludi talba għal dak l-effett.

(4) L-artikolu 79(2) u (4) għandu jgħodd għal kull kunsens mogħti jew riżoluzzjoni meħuda skont is-subartikolu (1).

(5) Meta l-memorandum jew l-istatut ma jipprovdix li jkun hemm awtorizzazzjoni għal tibdil kif imsemmi fis-subartikolu (1), ma jista' jsir ebda tibdil bħal dak.

Kapitolu VI. dispożizzjonijiet mixxellanji dwar azzjonijiet u obbligazzjonijiet

Numerazzjoni ta' azzjonijiet.

117. Kull azzjoni f'kumpanija għandha tkun distinta bin-numru tagħha xieraq:

Iżda, jekk f'xi żmien l-azzjonijiet maħruġa kollha f'kumpanija, jew l-azzjonijiet maħruġa kollha tagħha ta' klassi partikolari, ikunu mħallsa għal kollox u jirrankjaw *pari passu* għall-finijiet kollha, ebda waħda minn dawk l-azzjonijiet ma jkollha bżonn wara hekk li jkollha numru distint sakemm tibqa' mħallsa għal kollox u tirrankja *pari passu* għall-finijiet kollha mal-azzjonijiet kollha tal-istess klassi li jkunu għal dak iż-żmien maħruġa u mħallsa għal kollox.

117A. Użufruttwarju ta' azzjonijiet f'kumpanija għandu d-dritt li jattendi kwalunkwe laqgħa ġenerali tal-kumpanija u li jirċievi dividendi iżda huwa ma għandux id-dritt li jivvota fi kwalunkwe laqgħa tal-kumpanija sakemm id-dritt li jivvota jkun speċifikament imsemmi u provdut:

Użufruttwarju ta' azzjonijiet. *Miżjud: XVIII.2025.13.*

(*a*) fl-att pubbliku li joħloq id-dritt tal-użufrutt; jew

(*b*) fil-memorandum u l-istatut ta' assoċjazzjoni ta' kumpanija.

118. (1) Minkejja kull dispożizzjonijiet li jinsabu f'xi liġi oħra, trasferiment ta' azzjonijiet jew ta' obbligazzjonijiet f'kumpanija għandu jsir bil-kitba.

Trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet. *Emendat: XIX. 2010.31; XI.2017.5; XXXI. 2017.76.*

(2) Kumpanija ma tkunx tista' tirreġistra trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija jekk ma jkunx ingħata lill-kumpanija dokument regolari tat-trasferiment jew kopja awtentika tiegħu:

Iżda bla ħsara għal xi dmir li joħroġ mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tippreġudika xi setgħa tal-kumpanija li tirreġistra bħala azzjonista jew detentur ta' obbligazzjonijiet lil xi persuna li lilha d-dritt għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija jkun ġie trasferit *causa mortis.*

Kap. 364.

(3) Dan l-artikolu m'għandux ikun japplika għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija li jinżammu jew jintwerew f'forma dematerjalizzata jew li jintwerew f'forma ta' reġistrazzjoni fil-kotba bħala immobilizzazzjoni.

Sostitwit: XXXI. 2017.76.

119. (1) Fuq talba ta' min jittrasferixxi jew li lilu tkun trasferita xi azzjoni jew obbligazzjoni ta' kumpanija l-kumpanija għandha tniżżel fuq ir-reġistru tagħha tal-membri jew tal-obbligazzjonijiet, skont il-każ, l-isem u l-indirizz tal-persuna li lilha jkun sar it-trasferiment u meta t-talba ssir minn min jagħmel it-trasferiment ir-reġistrazzjoni għandha ssir bl-istess mod u suġġetta għall-istess kondizzjonijiet daqslikieku t-talba għar-reġistrazzjoni saret mill-persuna li lilha jkun sar it-trasferiment.

Reġistrazzjoni ta' trasferiment jew trasmissjoni ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet.

(2) Jekk kumpanija tirrifjuta li tirreġistra trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, din għandha, fi żmien xahrejn mid-data li fiha jkun ippreżentat it-trasferiment, tibgħat avviż ta' rifjut lill-persuna li lilha jkun sar it-trasferiment.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti li jinsabu f'Taqsima I tal-Ewwel Skeda u minkejja dak kollu li hemm fil-memorandum jew statut ta' kumpanija pubblika, id-diretturi ta' kumpanija pubblika għandhom l-obbligu li jirreġistraw it-trasferiment ta' kull azzjonijiet fil-kumpanija favur kull persuna li tkun akkwistat dawk l-azzjonijiet b'riżultat tal-bejgħ bis-subbasta tagħhom.

(4) Fuq it-talba tal-persuna li lilha l-jedd għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija jkun ġie trasmess *causa mortis*, il-kumpanija għandha tirreġistra fir-reġistru tagħha tal-membri jew tal-obbligazzjonijiet, skont il-każ, l-isem u l-indirizz ta' dik il-persuna.

(5) Jekk kumpanija tirrifjuta li tirreġistra trasmissjoni kif imsemmi fis-subartikolu (4), din għandha, fi żmien xahrejn mid-data li fiha tkun ippreżentata it-trasmissjoni, tibgħat avviż ta' rifjut lill-persuna li lilha l-jedd għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija jkun ġie trasmess *causa mortis*.

(6) Fin-nuqqas tat-tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (5), kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos, jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Ħruġ ta' ċertifikati. *Emendat: XIX. 2010.32.*

120. (1) Kull kumpanija, fi żmien xahrejn wara l-għoti ta' xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha u fi żmien xahrejn wara d-data li fiha t-trasferiment ta' dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ikun ġie reġistrat mal-kumpanija, u fi żmien xahar mid-data li fiha xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet bħal dawk trasmessi *causa mortis* ikunu ġew reġistrati fl-isem tal-persuna li jkollha dritt tkun reġistrata bħala d-detentriċi tagħhom, għandha tikkonsenja ċ-ċertifikati tal-azzjonijiet, obbligazzjonijiet jew *stock* ta' obbligazzjonijiet kollha mogħtija, trasferiti jew trasmessi *causa mortis* lill-persuni li jkollhom jedd għalihom, jekk il-kondizzjonijiet tal-ħruġ tal-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ma jipprovdux xort'oħra.

(2) Il-kelma "trasferiment" għall-finijiet ta' dan l-artikolu tfisser trasferiment li fuqu jkun tħallas id-dazju dovut, jekk ikun hemm, u hu xort'oħra validu, u ma tinkludix dak it-trasferiment li l-kumpanija għal xi raġuni jkollha dritt li tiċħad li tirreġistra u li ma tirreġistrax.

(3) Fil-każ ta' trasferiment jew trasmissjoni *causa mortis* ta' azzjonijiet il-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il jum mid-data li fiha t-trasferiment ta' xi azzjonijiet bħal dawk ikun reġistrat mal-kumpanija, u fi żmien xahar mid-data li fiha t-trasmissjoni *causa mortis* ta' xi azzjonijiet bħal dawk tkun reġistrata f'isem il-persuna li jkollha l-jedd li tkun reġistrata bħala d-detentur tagħhom, tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż tat-trasferiment jew tat-trasmissjoni *causa mortis* fejn tagħti l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni li lilhom ikun sar it-trasferiment jew l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni li jkollhom il-jedd għall-azzjonijiet trasmessi *causa mortis*, skont il-każ:

Iżda fil-każ ta' kumpaniji pubbliċi li jkollhom l-azzjonijiet tagħhom li jkunu ġew aċċettati fl-elenku ta' suq regolat jew f' suq ekwivalenti fi Stat mhux Membru jew Stat mhux ŻEE, il-konsenja lir-Reġistratur għandha sseħħ fi żmien disgħin ġurnata wara d-data li fiha t-trasferiment ta' xi azzjonijiet bħal dawk tkun reġistrata mal-kumpanija, u fi żmien disgħin ġurnata mid-data li fiha t-trasmissjoni *causa mortis* ta' xi azzjonijiet bħal dawk tkun ġiet reġistrata f'isem il-persuna li jkollha l-jedd li tkun reġistrata bħala d-detentur tagħhom.

(4) Fin-nuqqas tat-tħaris ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

121. Ebda kumpanija ma tista' toħroġ *warrant* dwar azzjonijiet lil portatur minkejja kull ħaġa li tinsab fil-memorandum u l-istatut.

Projbizzjoni ta' *warrants* dwar azzjonijiet. *Sostitiwit: XI.2017.7.*

(2) L-azzjonijiet imsemmija f'*warrant* dwar azzjonijiet jistgħu jiġu trasferiti bil-konsenja tal-*warrant*.

121A. (1) Detentur ta' warrant dwar azzjonijiet għandu, qabel ma jiskadu disa' xhur minn meta jidħol fis-seħħ l-Att tal-2017 li jemenda l-Att dwar il-kumpaniji jittrasferixxi dak il-*warrant* dwar azzjonijiet lill-kumpanija li tkun ħarġet dak il-*warrant*.

Dispożizzjonijiet transitorji. *Miżjud: XI.2017.7.*

(2) Meta jiġi hekk trasferit *warrant* dwar azzjonijiet il-kumpanija għandha:

(*a*) tħassar kull *warrant* dwar azzjonijiet maħruġ minnha;

(*b*) tniżżel fir-reġistru tal-membri tagħha isem il-persuni li jkunu qegħdin jitolbu li isimhom u l-indirizzi tagħhom jitniżżlu fir-reġistru tal-membri minflok il-*warrants* dwar azzjonijiet li jkunu ġew trasferiti, u fir-rigward ta' dan għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 123(1)(*a*), (1)(*b*), u (2); u

(*ċ*) tavża lir-Reġistratur b'kull tibdil fir-reġistru tal-membri li jkun sar bħala konsegwenza ta' dak imsemmi fis-subartikolu (1) u fil-paragrafi (*a*) u (*b*).

(3) Kull *warrant* dwar azzjonijiet li ma jiġix trasferit lill-kumpanija li toħorġu kif imsemmi hawn qabel sa tmiem il-perjodu msemmi fis-subartikolu (1) m'għandux, meta jtemm dak il-perjodu, jiġi rikonoxxut mill-kumpanija u dawk il-*warrants* dwar azzjonijiet għandhom jitqiesu li jkunu ġew imħassra.

122. (1) Sigurtajiet jistgħu, kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija jew taħt il-kondizzjonijiet tal-ħruġ ta' dawk is-sigurtajiet, ikunu mirhuna mid-detentur tagħhom favur xi persuna bħala garanzija għal xi obbligu. Ir-rahan tal-garanzija għandu jsir bil-ħruġ ta' dokument miktub bejn min jirhan u bejn min favur tiegħu jsir ir-rahan:

Rahan ta' sigurtajiet. *Emendat: XXIV. 1995.362; IX. 1997.7; IV. 2003.60; IX. 2008.14; XI.2017.8; V.2020.32; XVIII.2025.14.*

Iżda fil-każ ta' kumpanija privata, sigurtajiet ma jistgħux jingħataw b'rahan sakemm il-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija ma jipprovdux hekk speċifikament; u dwar trasferimenti ta' azzjonijiet minn membri tal-kumpanija kull restrizzjoni li tirriżulta mill-memorandum jew mill-istatut tal-kumpanija għandha, bla ħsara għad-dispożizzjonjiet tas-subartikolu (10), titqies li ma tapplikax għal trasferimenti minn min favur tiegħu jsir ir-rahan skont is-subartikolu (6) jew li jirriżultaw minn xi bejgħ ġudizzjarju.

(2) Avviż tar-rahan għandu jiġi konsenjat minn min jirhan jew favur min isir ir-rahan lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien erbatax-il jum mill-ħruġ tar-rahan. Il-kumpanija li s-sigurtajiet tagħha jkunu mirhuna, għandha wkoll tiġi avżata bil-miktub dwar

ir-rahan fl imsemmi żmien u l-kumpanija għandha tirreġistrah fir-reġistru tad-detenturi tas-sigurtajiet rispettivi.

(3) Ir-rahan tas-sigurtajiet ikun effettiv dwar terzi biss wara r-reġistrazzjoni mir-Reġistratur tal-avviż imsemmi fis-subartikolu (2).

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), matul is-seħħ ta' rahan ta' sigurtajiet, kull trasferiment jew assenjazzjoni oħra magħmula minn min jagħmel ir-rahan, sew b'titolu oneruż jew gratwitu, tas-sigurtajiet mirhuna jkun null u bla effett.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), kull trasferiment jew assenjazzjoni oħra ta' sigurtajiet magħmula bil-kunsens ta' persuna li favur tagħha jkun sar ir-rahan ikun validu u s-sigurtajiet li jkunu ser jiġu trasferiti jibqgħu suġġetti għar-rahan.

(6) Bla ħsara għall-jedd tal-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan li tagħmel talba għall-bejgħ ġudizzjarju tas-sigurtajiet u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili jew tal-memorandum jew l-istatut tal-kumpanija, fil-każ ta' inadempjenza taħt il-ftehim ta' rahan u mal-għoti ta' avviż b'att ġudizzjarju lill-persuna li tirhan u lill-kumpanija, il-persuna li favur tagħha jkun sar ir-rahan jkollha d-dritt li:

Kap. 16.

(i) tiddisponi mis-sigurtajiet mirhuna favur tagħha; jew

(ii) tagħmel approprjazzjoni u takkwista s-sigurtajiet għaliha nnifisha, b'sodisfazzjon tad-dejn dovut lilha jew parti minnu.

(7) Għall-finijiet tas-subartikolu (6), il-valur tas-sigurtajiet jista' jkun stabbilit bi ftehim bejn min jagħmel ir-rahan u favur min isir wara li avviż tal-inadempjenza ikun ingħata mill-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan lil min jirhan skont l-imsemmi subartikolu (6), u ebda ftehim dwaru li jkun sar qabel ma jkun validu:

Iżda, f'każ ta' nuqqas ta' qbil, il-valur xieraq għall-bejgħ jew approprjazzjoni tas-sigurtajiet jiġi stabbilit minn *accountant* pubbliku ċertifikat jew minn *accountant* u awditur pubbliku ċertifikat maħtur mill-Qorti Ċivili, Prim'Awla, fuq rikors tal-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan.

(8) Għall-finijiet tas-subartikolu (7), il-valur xieraq tas-sigurtajiet ikun dak fis-seħħ fid-data tal-avviż imsemmi fis-subartikolu (6).

(9) Il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan tkun obbligata, meta tbigħ is-sigurtajiet skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), li tfittex li ġġib l-aħjar prezz li ma jkunx inqas mill-valur xieraq tagħhom stabbilit skont is-subartikolu (7). Fil-każ li ma jinstabx xerrej għas-sigurtajiet bil-valur xieraq, il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan għandha tagħmel rikors lill-qorti sabiex is-sigurtajiet jinbiegħu inqas mill-valur xieraq tagħhom kif intqal qabel taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-qorti jidhrilha xierqa.

(10) Fil-każ ta' rahan ta' azzjonijiet ta' kumpanija privata, il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan tkun obbligata, qabel ma teżerċita d-dritt mogħti bis-subartikolu (6), li toffri l-azzjonijiet lil

azzjonisti oħra tal-kumpanija skont xi jeddijiet ta' prelazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' trasferiment ta' azzjonijiet kif stabbilit fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija, u, fin-nuqqas ta' jeddijiet ta' prelazzjoni, lill-azzjonisti l-oħra kollha tal-kumpanija fi proporzjon tal-kapital azzjonarju miżmum minnhom. F'kull każ l-azzjonisti jkollhom id-dritt li jixtru l-azzjonijiet bil-prezz stabbilit skont is-subartikolu (7). Dik l-offerta għandha tibqa' miftuħa mill-anqas għal għaxart ijiem tax-xogħol.

(11) Fil-każ ta' rahan ta' azzjonijiet ta' kumpanija pubblika li l-memorandum jew l-istatut tagħha jitolbu li jekk xi azzjonista li jixtieq jittrasferixxi azzjonijiet tal-kumpanija biex joffrihom fuq bażi ta' prelazzjoni lil azzjonisti oħrajn tal-kumpanija, il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan tkun hekk obbligata, qabel l-eżerċizzju tad-dritt mogħti bis-subartikolu (6), li toffri l-azzjonijiet lil dawk l-azzjonisti, li jkollhom il-jedd li jixtru l-azzjonijiet bil-prezz stabbilit skont is-subartikolu (7). Dik l-offerta għandha tibqa' miftuħa għal mill-anqas għaxart ijiem tax-xogħol.

(12) (*a*) Fil-każ ta' rahan ta' sigurtajiet f'kumpanija li jkunu kkwotati f'suq regolat Malti, u li dwar dawk is-sigurtajiet ikunu saru arranġamenti biex dak is-suq regolat Malti jżomm ir-reġistru relevanti tad-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (2) sa (11) u (15) ma għandhomx japplikaw għal dawk is-sigurtajiet ikkwotati. Minflok għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet:

(i) min jirhan jew il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan għandha fi żmien erbatax-il jum mill-għoti tar-rahan ta' sigurtà kkwotata, tikkonsenja kopja ċertifikata tal-ftehim tar-rahan iffirmat lis-suq regolat Malti, li għandha wkoll tkun notifikata b'avviż tat-tmiem tar-rahan mill-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan fi żmien erbatax-il jum mit-tmiem tar-rahan;

(ii) il-kumpanija li s-sigurtajiet elenkati tagħha jkunu ngħataw b'rahan għandha wkoll tkun notifikata bir-rahan jew bit-tmiem tiegħu fl-istess żminijiet u l-kumpanija għandha tirreġistra dak il-fatt fir-reġistru tad-detenturi tas-sigurtajiet rispettivi;

(iii) kull rahan ta' sigurtajiet għandu jseħħ dwar terzi, biss mid-data tal-konsenja tal-ftehim tar-rahan iffirmat lis-suq regolat Malti u kull trasferiment jew assenjazzjoni oħra li jsir minnhom minn min jirhan, sew jekk b'titolu oneruż jew gratuwitu, tas-sigurtajiet mirhuna, ikunu nulli u mingħajr effett; u

(iv) il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan għandha, fil-każ ta' inadempjenza taħt il-ftehim tar-rahan u meta jingħata avviż permezz ta' att ġudizzjarju lil min jirhan, lis-suq regolat Malti u lill-kumpanija, ikollha s-sigurtajiet mibjugħa permezz ta' persuna li jkollha liċenza kif imiss taħt l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment . Kap. 370.

(*b*) Fil-każ ta' rahan ta' sigurtajiet f'kumpanija pubblika li huma elenkati f'suq regolat li mhux suq regolat Malti jew f'suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (7) sa (11) ma għandhomx japplikaw, u fil-każ ta' inadempjenza taħt il-ftehim tar-rahan, il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan għandha, malli tagħti avviż lil min jagħmel ir-rahan u lill-kumpanija skont is-subartikolu (6), għandha jkollha l-azzjonijiet mibjugħa minn persuna li tkun awtorizzata kif imiss għal dan il-għan.

(13) Fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha taħt dan l-artikolu, persuna li favur tagħha jsir ir-rahan għandha biss tbiegħ jew tagħmel approprjazzjoni ta' dak in-numru ta' azzjonijiet li huma meħtieġa biex jinġabru biżżejjed flus biex jitħallas id-dejn dovut. L-azzjonijiet kollha li jibqgħu għandhom jiġu meħlusa favur il-persuna li tirhan.

(14) Il-partijiet fi ftehim ta' rahan ta' sigurtajiet jistgħu jiftehmu dwar il-persuna jew persuni li għandhom jeżerċitaw il-jeddijiet kollha ta' detentur tas-sigurtajiet magħduda l-jedd għal vot u l-jedd li jkunu riċevuti dividendi u ħlasijiet ta' imgħax:

Iżda, jekk il-ftehim bejn il-partijiet ma jipprovdix għal dawn il-ħwejjeġ, matul is-seħħ tar-rahan, il-jeddijiet kollha ta' detentur ta' sigurtajiet għandhom ikunu eżerċitati minn min jirhan sakemm dan ikun inadempjenti skont il-ftehim tar-rahan jew sakemm il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan ma tinfurzax il-garanzija tagħha; u f'każ bħal dan, man-notifika ta' att ġudizzjarju kontra min jirhan u l-kumpanija, l-jeddijiet kollha ta' min jirhan ikunu minnufih jistgħu jiġu eżerċitati mill-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan:

Iżda wkoll, sakemm il-persuna li tirhan u dik li favur tagħha jsir ir-rahan ma jkunux ftehmu mod ieħor fil-ftehim tar-rahan u avviż ma jkunx ġie mogħti lill-kumpanija, dividendi jew ħlasijiet ta' imgħax dovuti fuq sigurtajiet mirhuna għandhom, matul iż-żmien li r-rahan ikun reġistrat fir-reġistru tad-detenturi tas-sigurtajiet rispettivi, jitħallsu mill-kumpanija lill-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan li għandha tagħmel dawk l-ammonti riċevuti għall-imgħax dovut fuq id-dejn assigurat bir-rahan, u, jekk ikun hemm eċċess, għall-kapital.

(15) Avviż ta' tmiem ta' rahan għandu jiġi konsenjat minn min jirhan jew mill-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien erbatax-il jum mit-tmiem tar-rahan. Il-kumpanija li fiha s-sigurtajiet ikunu mirhuna, għandha wkoll tkun notifikata bil-miktub bit-tmiem tar-rahan fl-imsemmi żmien u l-kumpanija għandha tirreġistra dan il-fatt fir-reġistru tad-detenturi tas-sigurtajiet rispettivi.

(16) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (6) sa (9) u (13), il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tar-rahan jew ta' *warrant* dwar obbligazzjonijiet ikunu stabbiliti bi ftehim bejn min jirhan u l-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan. Ir-rahan ta' *warrant* ta' obbligazzjonijiet ikun effettiv dwar terzi mid-data tal-konsenja tal-

warrant dwar obbligazzjonijiet li favur tagħha jkun sar ir-rahan.

(17) Għall-finijiet ta' kwalunkwe infurzar skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' xi dispożizzjonijiet dwar l-infurzar ta' drittijiet li jappartjenu lil min favur tiegħu jsir ir-rahan skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-persuna li favur tagħha jsir ir-rahan, jew kwalunkwe persuna li taġixxi f'isimha, tista' teżerċita kwalunkwe tali drittijiet billi taġixxi f'isem min jirhan bħala l-mandatarju tagħha, diment li min favur tiegħu jsir ir-rahan huwa awtorizzat li hekk jaġixxi, irrevokabbilment u bħala garanzija, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 1887 tal-Kodiċi Ċivili u li d-dritt li wieħed jaġixxi b'dak il-mod huwa mniżżel b'mod ċar fil-ftehim rilevanti li jirregola r-rahan ta' sigurtajiet skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' dan l-Att. Kap. 16.

123. (1) Kull kumpanija għandha żżomm reġistru tal-membri tagħha u tniżżel fih il-partikolaritajiet li ġejjin: Reġistru tal-membri. *Emendat: XXXI. 2017.76.*

(*a*) l-ismijiet u l-indirizzi tal-membri u dikjarazzjoni tal-azzjonijiet li jkollu kull membru li turi kull azzjoni bin-numru tagħha, meta l-azzjoni jkollha numru, u tal-ammont imħallas jew miftiehem li jiġi meqjus bħala mħallas fuq l-azzjonijiet ta' kull membru;

(*b*) id-data li fiha kull persuna tkun tniżżlet fir-reġistru bħala membru; u

(*ċ*) id-data meta persuna tkun temmet milli tibqa' membru. Sostitwit: XXXI. 2017.77.

(2) Meta żewġ persuni jew iktar ikunu detenturi ta' azzjoni jew ta' azzjonijiet f'kumpanija flimkien, dawn għandhom, għall-finijiet ta' dan l-Att, jitqiesu bħala membru wieħed; u sakemm ma jkunx provdut xort'oħra fil-memorandum jew l-istatut, l-isem ta' wieħed biss minn dawk il-persuni għandu jidħol fir-reġistru tal-membri. Din il-persuna għandha tiġi magħżula mid-detenturi flimkien u għandha għal finijiet kollha titqies *vis-a-vis* il-kumpanija li tkun il-membru tal-kumpanija għal dawk l-azzjonijiet hekk miżmuma.

(3) Ir-reġistru tal-membri għandu jinżamm fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija, jew f'post ieħor li jista' jkun indikat fil-memorandum jew fl-istatut.

(3A) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kumpanija tista' tagħmel arranġamenti biex ir-reġistru tal-membri tagħha jinżamm f'forma dematerjalizzata jew li jintwera f'forma ta' tniżżil fil-kotba bħala immobilizzazzjoni ma' xi depożitarju ċentrali tat-titoli stabbilit f'ġurisdizzjoni rikonoxxuta:

Iżda l-kumpanija għandha tibqa' responsabbli li żżomm ir-reġistru kif dovut u għandha żżomm kopja ta' kull tniżżil li jkollu x'jaqsam ma' azzjonisti reġistrati miżmuma mid-depożitarju ċentrali tat-titoli.

(4) Fin-nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Reġistru ta' obbligazzjonijiet. *Emendat: XXXI. 2017.78.*

124. (1) Kull kumpanija għandha żżomm reġistru ta' obbligazzjonijiet u tniżżel fih l-ismijiet u l-indirizzi tad-detenturi reġistrati u l-partikolaritajiet tal-obbligazzjonijiet miżmuma minnhom rispettivament.

(2) Ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet għandu jinżamm fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jew f'post ieħor li jista' jkun indikat fil-memorandum jew fl-istatut.

(3) Meta żewġ persuni jew iktar ikunu detenturi ta' obbligazzjoni jew ta' obbligazzjonijiet flimkien, dawn għandhom, għall-finijiet ta' dan l-Att, jitqiesu bħala detentur wieħed; u, jekk mhux provdut xort'oħra fil-memorandum jew fl-istatut, l-isem ta' wieħed biss minn dawn il-persuni għandu jitniżżel fir-reġistru tal-obbligazzjonijiet. Din il-persuna għandha tiġi magħżula mid-detenturi kollettivi l-oħra u għall-finijiet u effetti kollha għandha titqies *vis-a-vis* il-kumpanija li hija d-detentur tal-obbligazzjonijiet kollha hekk miżmuma.

(3A) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kumpanija tista' tagħmel arranġamenti biex ir-reġistru tal-membri tagħha jinżamm f'forma dematerjalizzata jew li jintwera f'forma ta' tniżżil fil-kotba bħala immobilizzazzjoni ma' xi depożitarju ċentrali tat-titoli stabbilit f'ġurisdizzjoni rikonoxxuta:

Iżda l-kumpanija għandha tibqa' responsabbli li żżomm ir-reġistru kif dovut u għandha żżomm kopja ta' kull tniżżil li jkollu x'jaqsam ma' azzjonisti reġistrati miżmuma mid-depożitarju ċentrali tat-titoli.

(4) Fin-nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Spezzjoni ta' reġistri.

125. Ħlief waqt li jkun magħluq kif imiss skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 126, u bla ħsara għal dawk ir-restrizzjonijiet xierqa li l-kumpanija f'laqgħa ġenerali tista' tagħmel -

(*a*) ir-reġistru tal-membri għandu jinżamm miftuħ għall-ispezzjon ta' kull membru tal-kumpanija mingħajr ħlas; u

(*b*) ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet għandu jinżamm miftuħ għall-ispezzjon ta' kull persuna mingħajr ħlas.

Setgħa li jingħalqu reġistri.

126. (1) Kumpanija tista', wara li tagħti avviż f'gazzetta li toħroġ kuljum u li tiċċirkola għal kollox jew prinċipalment f'Malta, tagħlaq ir-reġistru tal-membri għal spezzjoni għal xi żmien jew żminijiet ta' mhux iżjed b'kollox minn tletin jum f'kull sena.

(2) Ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet jista' jiġi magħluq għal spezzjoni skont id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-memorandum jew fl-istatut jew fl-obbligazzjonijiet jew, fil-każ ta' *stock* ta' obbligazzjoni, fiċ-ċertifikati tal-i*stock*, matul dak iż-żmien jew żminijiet, li ma jkunux iżjed b'kollox minn tletin jum f'xi sena waħda, kif jista' jkun hemm speċifikat.

(3) Il-memorandum jew l-istatut jistgħu jipprovdu li, matul dak iż-żmien li fih ir-reġistru tal-membri jew ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet ikun magħluq skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) jew (2), ma jistgħux jiġu reġistrati ebda partikolaritajiet fih.

Iż-żamm kif imiss ta' reġistru f'ċertu ċirkostanzi. *Miżjud: XIX. 2010.33. Emendat: XI.2017.9.* Kap. 345.

126A. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 123 u 124, meta azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija jinżammu jew jintwerew bħala prova f'forma dematerjalizzata jew mhux ċertifikata fil-kuntest tat-tifsir tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, il-kumpanija għandha tibqa' responsabbli li żżomm ir-reġistru b'mod xieraq u għandha żżomm kopja tar-reġistrazzjonijiet kollha relatati ma' azzjonisti reġistrati u detenturi reġistrati ta' obbligazzjonijiet miżmuma minn depożitarju ċentrali tat-titoli jew minn depożitarju ċentrali tat-titoli barrani.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "depożitarju ċentrali tat-titoli" u "depożitarju ċentrali tat-titoli barrani" għandu jkollhom l-istess tifsir kif mogħti lilhom fl-artikolu 2 tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji. Kap. 345.

Trustees u *nominees*. *Emendat: XIII. 2004.99.*

127. (1) Sakemm mhux provdut xort'oħra fl-istatut tagħha kumpanija ffurmata u reġistrata f'Malta m'għandhiex tirrikonoxxi xi relazzjoni ta' *nominee* jew *trust* dwar xi obbligazzjoni maħruġa minnu, u l-kumpanija m'għandhiex tirrikonoxxi, ukoll jekk ikollha avviż dwar dan, xi nteress jew dritt ieħor f'dik is-sigurtà, ħlief tad-detentur reġistrat tagħha.

(2) Minkejja dak kollu li hemm provdut f'dan l-artikolu, il-persuni li għandhom il-jedd benefiċjarju għal sigurtà għandhom jiġu meqjusa, u xi relazzjoni ta' *nominee* jew *trust* m'għandhiex tiġi meqjusa biex ikun determinat l-i*status* tal-kumpanija għal fini tal-Kapitolu XII ta' dan it-Titolu:

Iżda l-kumpanija ma jkollhiex l-obbligu li tikseb jew tirreġistra xi tagħrif dwar in-numru ta' benefiċjarji u tkun biss ir-responsabbiltà tat-*trustee* li jgħarraf lill-kumpanija bil-għadd ta' benefiċjarji jekk ikun jidher lit-*trustee* li, meta jitqies l-għadd ta' benefiċjarji, jista' jirriżulta li l-għadd aggregat tal-persuni interessati jeċċedi l-ħamsin. Ir-Reġistratur jista' f'kull mien jordna kull *trustee* biex jiddikjara bil-miktub lill-kumpanija l-għadd ta' benefiċjarji u f'każ bħal dan għandha ssir riferenza biss għal benefiċjarji li għandhom interess fiss fl-azzjonijiet taħt it-*trust*.

(3) Meta *trustee* iżomm azzjonijiet f'kumpanija f'isem u għall-benefiċċju ta' benefiċjarji -

(*a*) il-memorandum u l-istatut tal-assoċjazzjoni, jekk ikun il-każ, għandhom jitqiesu li saru b'mod validu għall-finijiet tal-artikoli 68 u 75 jekk ikunu ffirmati biss mit-*trustee* meta l-azzjonijiet kollha fil-kumpanija jkunu sottoskritti mit-*trustee*;

(*b*) il-memorandum tal-assoċjazzjoni, ir-reġistru tal-membri, iċ-ċertifikati tal-azzjonijiet, il-prospetti dwar l-għoti ta' azzjonijiet u kull prospett annwali tal-kumpanija jista' jispeċifika n-numru ta' azzjonijiet miżmuma mit-*trustee* akkont tiegħu stess, jekk il-każ,

u l-ammont ta' azzjonijiet miżmuma taħt *trust* jew taħt kull *trust* jekk iżjed minn wieħed, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 123(1)(*a*), (*b*) u (*ċ*) għandhom jiftiehmu f'dan is-sens;

(*ċ*) riżoluzzjoni bil-miktub skont l-artikolu 210 għandha titqies li tkun valida u effettiva jekk tkun iffirmata biss mit-*trustee* meta l-azzjonijiet kollha fil-kumpanija jkunu sottoskritti mit-*trustee*.

(4) (*a*) Meta sid benefiċjarju ta' azzjonijiet ta' kumpanija li jkunu miżmuma minn *trustee,* jittrasferixxi jew xort'oħra jiddisponi mit-titolu tiegħu bħala sid benefiċjarju ta' dawn l-azzjonijiet *inter vivos* lil terzi, dik l-operazzjoni titqies li tikkostitwixxi trasferiment ta' azzjonijiet għall-finijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti u għall-finijiet tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*.

Kap. 364.

Kap. 123.

(*b*) Meta t-tibdil fid-detentur reġistrat ta' azzjonijiet f'kumpanija ma jkunx iġib miegħu tibdil fis-sid benefiċjarju tagħhom, dak it-tibdil ma għandux jitqies li jikkostitwixxi trasferiment ta' azzjonijiet għall-finijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti u għall-finijiet tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, iżda b'danakollu għandu jitniżżel fir-reġistru tal-membri.

Kap. 364.

Kap. 123.

(*ċ*) Għall-finijiet tal-artikolu 49 tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, il-persuna li tagħmel it-trasferiment u l-persuna li lilha jsir it-trasferiment fi trasferiment ta' azzjonijiet *inter vivos* għandhom jitqiesu li jinkludu *trustee* li jaġixxi f'isem jew il-persuna li tagħmel it-trasferiment jew il-persuna li lilha jsir it-trasferiment tat-titolu ta' sid benefiċjarju ta' dawk l-azzjonijiet, jew kemm tal-persuna li tagħmel it-trasferiment kif ukoll tal-persuna li lilha jsir it-trasferiment.

Kap. 364.

(5) F'dan l-artikolu -

"sid benefiċjarju" tfisser il-persuna li benefiċjarjament jkollha dritt għall-azzjonijiet taħt *trust* jew ftehim għal fiduċjarju;

"*trustee*" tfisser persuna li tista' taġixxi bħala *trustee* skont l-Att dwar it-*Trusts* u t-*Trustees*, u tinkludi kull fiduċjarju li jżomm ishma f'isem persuna oħra.

Kap. 331.

(6) Ħlief fejn espressament permess taħt l-artikolu 212, ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha titqies li tiftiehem li kumpanija jista' jkollha inqas minn żewġ membri.

Ishma f'kumpaniji miżmuma minn fondazzjonijiet privati, inkluži dawk b'ċelluli segregati. *Miżjud: XXXVI.2018.119.*

127A. (1) Għajr kif provdut f'dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu preċedenti m'għandhomx japplikaw għal fondazzjonijiet u –

(*a*) fondazzjoni privata bħala organizzazzjoni b'personalità ġuridika; jew

(*b*) meta l-fondazzjoni hija fondazzjoni multiċellulari,

ċellula segregata f'fondazzjoni privata li tistabbilixxi patrimonju distint amministrat minn fondazzjoni privata,

għandha titqies li hija d-detentriċi ta' kwalunkwe ishma reġistrati f'isem il-fondazzjoni privata jew f'isem il-fondazzjoni b'referenza għal ċellula, u l-proprjetarji benefiċjarji m'għandhomx jittieħdu inkunsiderazzjoni u m'għandhomx jitqiesu għad-determinazzjoni tal-istatus tal-kumpanija għall-finijiet tal-Kapitolu XII ta' dan it-Titolu.

(2) (*a*) Meta proprjetarju benefiċjarju ta' ishma f'kumpanija, miżmuma minn fondazzjoni privata, jittrasferixxi u jiddisponi xort'oħra mill-proprjetà benefiċjarja ta' tali ishma *inter vivos* lil terza persuna, dik it-transazzjoni għandha titqies li tistabbilixxi trasferiment ta' ishma għall-finijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, u għall-finijiet tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income. Kap. 364. Kap. 123.

(*b*) Meta l-bidla fid-detentur reġistrat ta' ishma f'kumpanija ma tinvolvix bidla fil-proprjetà benefiċjarja tal-istess, dik il-bidla m'għandhiex titqies li tistabbilixxi trasferiment ta' ishma għall-finijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti u għall-finijiet tal-artikolu 5(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income, iżda minkejja dan għandha tiġi nnutata fir-reġistru tal-membri. Kap. 364. Kap. 123.

(*ċ*) Għall-finijiet tal-artikolu 49 tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, "il-persuna li tittrasferixxi" u "il-persuna li takkwista" fi trasferiment ta' ishma *inter vivos* għandha titqies li tinkludi fondazzjoni privata li taġixxi għall-benefiċċju jew tal-persuna li tittrasferixxi jew li takkwista, tal-proprjetà benefiċjarja ta' tali ishma jew kemm ta' dik persuna li tittrasferixxi kif ukoll ta' dik li takkwista. Kap. 364.

(3) Meta sseħħ transazzjoni relatata ma' ċellula ta' organizzazzjoni taħt l-artikolu 20A jew taħt l-artikolu 20B tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili u l-fondazzjoni privata rilevanti, jew il-fondazzjoni b'referenza għaċ-ċellula, hija d-detentriċi reġistrata f'kumpanija, tali transazzjoni għandha titqies bħala bidla fid-detentur reġistrat tal-ishma f'kumpanija mingħajr l-ebda bidla fil-proprjetà benefiċjarja tal-ishma. Bħala tali, it-transazzjonijiet jirriżultaw f'bidla fil-proprjetà legali ta' kwalunkwe ishma f'kumpanija, l-amministraturi, jew id-delegati: Kap. 16.

(*a*) tal-organizzazzjoni li tittrasferixxi u, jekk differenti, dawk tal-organizzazzjoni li tirċievi taħt l-imsemmi artikolu 20A; jew

(*b*) l-organizzazzjoni li minnha ċ-ċellula kienet tagħmel parti u dawk tal-organizzazzjoni l-ġdida taħt l-imsemmi artikolu 20B,

skont il-każ, għandhom, fi żmien ħmistax (15)-il ġurnata mid-data tal-att, jippreżentaw lir-Reġistratur formola sabiex jinnotifikawh dwar it-trasferiment ta' dawk l-

ishma minn fondazzjoni għal oħra, jew mill-fondazzjoni għal organizzazzjoni ġdida, skont il-każ.

(4) L-istess prinċipji stabbiliti hawn qabel għandhom japplikaw meta l-persuna li tittrasferixxi u, jew il-persuna li takkwista huma involuti f'soċjetà *en commandite* li l-kapital tagħha huwa diviż f'ishma.

(5) F'dan l-artikolu:

"proprjetarju benefiċjarju" tfisser il-persuna li hija benefiċjarjament intitolata għall-ishma taħt fondazzjoni privata;

"fondazzjoni privata" tfisser fondazzjoni kif imfissra fl-artikolu 31B tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili.

Kap. 16.

Kapitolu VII. Laqgħat u Riżoluzzjonijiet

Tiżmim ta' laqgħa ġenerali annwali.

128. (1) Kull kumpanija għandha kull sena żżomm laqgħa ġenerali bħala l-laqgħa ġenerali annwali tagħha b'żieda ma' kull laqgħat oħra f'dik is-sena, u għandha turi illi l-laqgħa hija dik annwali fl-avviżi li bihom tissejjaħ; u m'għandhomx jgħaddu iżjed minn ħmistax-il xahar bejn id-data ta' laqgħa ġenerali annwali tal-kumpanija u dik ta' warajha:

Iżda sakemm kumpanija żżomm l-ewwel laqgħa ġenerali annwali tagħha fi żmien tmintax-il xahar mir-reġistrazzjoni tagħha ma jkollhiex bżonn iżżommha fis-sena tar-reġistrazzjoni tagħha jew fis-sena ta' wara.

(2) Kull laqgħa ġenerali li ma tkunx il-laqgħa ġenerali annwali tkun laqgħa ġenerali straordinarja.

(3) Fin-nuqqas ta' tħaris mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jeħel penali u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Sejħa ta' laqgħa ġenerali straordinarja fuq talba.
Sostitwit: XVIII.2024.10.

129. (1) Id-diretturi ta' kumpanija, fuq talba ta' wieħed jew iktar mill-membri tal-kumpanija li jkollhom mhux anqas minn wieħed minn kull għaxra tal-kapital azzjonarju mħallas tal-kumpanija fid-data tal-konsenja tat-talba, liema kapital azzjonarju jagħti l-jedd għall-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija, għandhom debitament minnufih jipproċedu sabiex isejħu laqgħa ġenerali straordinarja tal-kumpanija fi żmien wieħed u għoxrin (21) jum mid-data tal-konsenja tat-talba, li għandha tinżamm mhux inqas minn xahrejn (2) mid-data tal-konsenja tat-talba.

(2) It-talba għandha tiddikjara l-iskopijiet tal-laqgħa u għandha tiġi ffirmata minn min jitlob il-laqgħa u konsenjata fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija u tista' tikkonsisti minn diversi dokumenti tal-istess għamla, kull wieħed iffirmat minn dawk kollha li qed jitolbu l-laqgħa.

(3) Jekk id-diretturi ma jipproċedux debitament sabiex tinżamm il-laqgħa kif stipulat fis-subartikolu (1), dawk li jkunu talbuha jistgħu jsejħu laqgħa bl-istess mod, kemm jista' jkun, bħal meta laqgħat jiġu

msejħa mid-diretturi, u tali laqgħa hekk imsejħa għandha ssir qabel ma jgħaddu tliet (3) xhur mid-data tad-depożitu tat-talba.

(4) Kwalunkwe spiża raġonevoli li ssir minn min ikun qed jitlob il-laqgħa minħabba n-nuqqas tad-diretturi li jsejħu laqgħa, għandha titħallas lura lil min jitlob il-laqgħa mill-kumpanija, u kwalunkwe somma hekk imħallsa lura għandha tkun dovuta personalment mid-diretturi li kienu inadempjenti u tista' tinżamm mill-kumpanija minn kwalunkwe ammont dovut jew li jsiru dovuti mill-kumpanija bħala drittijiet jew remunerazzjoni oħra fir-rigward tas-servizzi tagħhom lil dawk id-diretturi li kienu inadempjenti.

Żmien għal avviż biex jissejħu laqgħat ġenerali.

130. Laqgħa ġenerali ta' kumpanija għandha titqies li ma ġietx imsejħa kif imiss jekk ma jingħatax avviż bil-miktub ta' mill-anqas erbatax-il jum, u kull dispożizzjoni fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija għandha tiftiehem bħala tinħtieġ avviż bil-miktub ta' erbatax-il jum safejn tipprovdi għal sejħa ta' laqgħa ta' kumpanija, li ma tkunx laqgħa aġġornata, b'avviż aqsar:

Iżda laqgħa tal-kumpanija għandha, għalkemm tiġi msejħa b'avviż aqsar, titqies li kienet imsejħa kif imiss jekk ikun hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom dritt imorru fil-laqgħa u jivvotaw fiha.

dispożizzjonijiet ġenerali dwar laqgħat u voti. *Emendat: A.L. 425 tal-2007.*

131. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ikollhom seħħ safejn l-istatut tal-kumpanija ma jkunx fih dispożizzjonijiet differenti dwar hekk -

(*a*) avviż ta' kull laqgħa ġenerali ta' kumpanija għandu jingħata lil kull membru tal-kumpanija u għandu jkun notifikat bil-mod kif avviżi għandhom ikunu notifikati skont ir-regolamenti li hemm fl-Ewwel Skeda;

(*b*) żewġ membri preżenti personalment ikunu *quorum*;

(*ċ*) kull membru magħżul mill-membri preżenti f'laqgħa jista' jkun *chairman* tagħha;

(*d*) kull membru jkollu vot wieħed dwar kull azzjoni jew dwar kull euro *stock* li jkollu kemm-il darba ma jkunx ipprovdut xort'oħra fil-kondizzjonijiet tal-ħruġ ta' dawk l-azzjonijiet jew *stock.*

Setgħa tal-qorti li ssejjaħ laqgħa.

132. (1) Jekk għal xi raġuni ma jkunx prattikabbli li tissejjaħ laqgħa ta' kumpanija bil-mod li bih jistgħu jissejħu laqgħat tal-kumpanija, jew li jitmexxew il-laqgħat ta' dik il-kumpanija bil-mod stabbilit bl-istatut jew b'dan l-Att, il-qorti tista', jew minn rajha jew fuq it-talba ta' xi waħda mill-partijiet fil-proċedimenti waqt dawk il-proċedimenti jew, fin-nuqqas ta' xi proċedimenti, fuq rikors ta' xi direttur tal-kumpanija jew ta' xi membru tal-kumpanija li jkollu dritt jivvota fil-laqgħa, tordna li laqgħa tal-kumpanija tissejjaħ, tinżamm u titmexxa b'dak il-mod li l-qorti jidhrilha xieraq, u meta jingħata xi ordni bħal dan, tista' tagħti dawk id-direttivi anċillari jew konsegwenzjali li jidhrilha xieraq, inkluża d-direttiva illi membru wieħed tal-kumpanija preżenti personalment jew bi prokura jitqies li jikkostitwixxi laqgħa.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll għas-sejħiet ta' laqgħat tal-bord tad-diretturi ta' kumpanija, jekk lill-qorti jidhrilha, li ċ-ċirkustanzi jitolbu li

tittieħed azzjoni bħal dik.

Prokuri.

133. (1) Minkejja dak kollu li jkun jinsab fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija, kull membru li jkollu dritt imur u jivvota f'laqgħa tal-kumpanija jew f'laqgħa ta' xi klassi ta' membri tal-kumpanija jkollu dritt li jaħtar persuna oħra, tant membru kemm le, bħala prokuratur tiegħu biex imur u jivvota minfloku, u prokuratur hekk maħtur ikollu l-istess dritt tal-membru li jitkellem fil-laqgħa u li jitlob votazzjoni.

(2) Il-ħatra ta' prokuratur għandha tkun bil-miktub.

(3) F'kull avviż li jsejjaħ laqgħa ta' kumpanija għandha tidher f'post prominenti xieraq dikjarazzjoni illi membru li jkollu dritt jattendi u jivvota jkollu dritt li jaħtar prokuratur u illi prokuratur ma hemmx bżonn li jkun membru. Fin-nuqqas ta' tħaris ta' dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

(4) Dispożizzjoni fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpanija tkun nulla safejn din ikollha effett li teħtieġ li dokument li bih jinħatar prokuratur, jew xi dokument ieħor meħtieġ biex juri l-validità ta', jew xort'oħra dwar, il-ħatra ta' prokuratur, għandu jiġi riċevut mill-kumpanija jew xi persuna oħra iktar minn tmienja u erbgħin siegħa qabel laqgħa jew laqgħa aġġornata sabiex il-ħatra jkollha seħħ.

(5) Kumpanija ma għandhiex toħroġ għas-spejjeż tagħha lil uħud biss mill-membri li jkollhom jedd li jintbagħtilhom avviż tal-laqgħa u li jivvotaw bi prokura, inviti biex jaħtru bħala prokuratur persuna jew waħda minn numru ta' persuni speċifikati fl-inviti. Fin-nuqqas tat-tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jeħel penali:

Iżda uffiċjal ma jeħilx penali minħabba biss il-ħruġ lil membru fuq talba tiegħu stess bil-miktub ta' formula ta' ħatra li ssemmi l-prokuratur, jew lista ta' persuni li jkunu lesti jagħmluha ta' prokuraturi, jekk il-formula jew il-lista jkunu jistgħu jinkisbu fuq talba bil-miktub minn kull membru li jkollu l-jedd li jivvota fil-laqgħa bi prokura.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw għal laqgħat ta' kull klassi ta' membri ta' kumpanija bħalma japplikaw għal laqgħat ġenerali tal-kumpanija.

Jedd għal talba ta' votazzjoni.

134. (1) Kull dispożizzjoni li tinsab f'memorandum jew fi statut ta' kumpanija tkun nulla safejn ikollha effett jew -

(*a*) li teskludi l-jedd li tintalab votazzjoni f'laqgħa ġenerali fuq xi kwistjoni li ma tkunx l-elezzjoni taċ-*chairman* tal-laqgħa jew l-aġġornament tal-laqgħa; jew

(*b*) li tagħmel ineffikaċi talba għal votazzjoni fuq xi kwistjoni bħal din li tkun magħmula jew -

(i) minn mhux anqas minn ħames membri li jkollhom il-jedd jivvotaw fil-laqgħa; jew

(ii) minn membru jew membri li jirrappreżentaw

mhux anqas minn għaxra wieħed tal-jeddijiet totali tal-voti tal-membri kollha li jkollhom il-jedd li jivvotaw fil-laqgħa; jew

(iii) minn membru jew membri detenturi ta' azzjonijiet fil-kumpanija li jagħtu l-jedd li jivvotaw fil-laqgħa li jkunu azzjonijiet li fuqhom somma globali tkun tħallset daqs mhux anqas minn minn għaxra waħda tas-somma totali mħallsa fuq l-azzjonijiet kollha li jagħtu dak il-jedd.

(2) Id-dokument li jaħtar prokuratur biex jivvota f'laqgħa tal-kumpanija jitqies li jagħti s-setgħa għal talba jew biex flimkien ma' ħaddieħor issir talba għal votazzjoni; u għall-finijiet tas-subartikolu (1) talba minn persuna bħala prokuratur ta' membru hija l-istess bħal talba tal-membru.

(3) Fuq votazzjoni li tittieħed f'laqgħa tal-kumpanija jew laqgħa ta' xi klassi ta' membri ta' dik il-kumpanija, membru li jkollu jedd għal iktar minn vot wieħed ma għandux għalfejn, jekk jivvota, juża l-voti tiegħu kollha jew jagħti l-voti kollha li juża bl-istess mod.

Riżoluzzjonijiet ordinarji u straordinarji. *Emendat: IV. 2003.61.*

135. (1) Riżoluzzjoni tkun riżoluzzjoni straordinarja meta -

(*a*) tkun ittieħdet f'laqgħa ġenerali li tagħha jkun ingħata avviż kif imiss li juri l-ħsieb li ser tiġi proposta r-riżoluzzjoni bħala riżoluzzjoni straordinarja u jkun ingħata kif imiss il-għan prinċipali tagħha; u

(*b*) tkun għaddiet minn membru jew membri li jkollhom il-jedd li jattendu u jivvotaw fil-laqgħa li jkollhom flimkien mhux anqas minn ħamsa u sebgħin fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet rappreżentati u bil-jedd tal-vot fil-laqgħa u mhux anqas minn wieħed u ħamsin fil-mija, jew dak il-perċentaġġ akbar li l-memorandum jew l-istatut jista' jippreskrivi, tal-valur nominali tal-azzjonijiet kollha bil-jedd tal-vot fil-laqgħa:

Iżda, jekk tinkiseb waħda mill-imsemmija maġġoranzi, iżda mhux it-tnejn, għandha tissejjaħ laqgħa oħra fi żmien tletin jum skont id-dispożizzjonijiet għal sejħa ta' laqgħat u jittieħed vot ieħor fuq ir-riżoluzzjoni proposta. Fit-tieni laqgħa r-riżoluzzjoni tista' tgħaddi minn membru jew membri li jkollhom jedd jattendu u jivvotaw fil-laqgħa li jkollhom flimkien mhux inqas minn ħamsa u sebgħin fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet rappreżentati u bil-jedd tal-vot fil-laqgħa. Iżda jekk aktar minn nofs tal-valur nominali tal-azzjonijiet kollha bil-jedd tal-vot fil-laqgħa jkun rappreżentat f'dik il-laqgħa, maġġoranza sempliċi tal-valur nominali ta' dawk l-azzjonijiet hekk rappreżentati tkun biżżejjed.

(2) Riżoluzzjoni ordinarja tgħaddi minn membru jew membri li għandhom id-dritt jattendu u jivvotaw li jżommu azzjonijiet li flimkien jagħtu jedd lid-detentur jew detenturi tagħhom għal iktar minn ħamsin fil-mija tal-jeddijiet għall-vot marbuta mal-azzjonijiet rappreżentati u bil-jedd tal-vot fil-laqgħa, jew dak il-perċentaġġ

akbar li l-memorandum jew l-istatut jista' jippreskrivi.

(3) Fil-każ ta' kumpanija privata riżoluzzjoni tkun riżoluzzjoni straordinarja meta -

(*a*) id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*a*) jiġu mħarsa; u

(*b*) tkun għaddiet minn numru ta' membri li jkollhom il-jedd li jattendu u jivvotaw f'dik il-laqgħa li jkollhom flimkien mhux inqas minn wieħed u ħamsin fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet li jagħtu dak il-jedd jew dak il-perċentaġġ akbar li l-memorandum jew l-istatut jista' jippreskrivi.

Kapitolu VIII - Tmexxija u Amministrazzjoni

Setgħa tal-kumpanija li tissellef flus, tipoteka jew toħloq piż fuq l-impriża, eċċ. *Emendat: IV. 2003.62.*

136. Kumpanija għandu jkollha s-setgħa, sakemm mhux provdut mod ieħor fil-memorandum jew fl-istatut tagħha, li tissellef flus u li tagħti garanzija fuq l-obbligi ta' terzi u, għal dan il-għan, tipoteka jew toħloq piż fuq l-impriża, proprjetà u kapital mhux imsejjaħ tagħha jew fuq parti minnhom magħdud bħala garanzija fuq l-obbligi tagħha jew ta' terzi, u biex toħroġ obbligazzjonijiet, *stock* ta' obbligazzjonijiet u sigurtajiet oħra sew għal kollox jew bħala garanzija għall-passiv jew obbligi tagħha jew ta' terzi.

Dmirijiet ġenerali tad-diretturi. *Miżjud: IV. 2003.63.*

136A. (1) Direttur ta' kumpanija jkun marbut li jaġixxi b'onestà u *bona fide* fl-aħjar interessi tal-kumpanija.

(2) Id-diretturi ta' kumpanija għandhom jippromwovu il-benessere tal-kumpanija u jkunu responsabbli għal:

(*a*) it-tmexxija ġenerali tal-kumpanija u l-amministrazzjoni u l-immaniġġjar tagħha; u

(*b*) s-sorveljanza ġenerali tal-affarijiet tagħha.

(3) B'mod partikolari, iżda bla ħsara għal kull dmir ieħor mogħti lid-diretturi ta' kumpanija, jew lil xi wieħed minnhom, bil-memorandum u l-Istatut ta' assoċjazzjoni jew b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra, id-diretturi ta' kumpanija:

(*a*) ikunu obbligati li jeżerċitaw kura, diliġenza u ħila li jkunu eżerċitati minn persuna raġonevolment diliġenti li jkollha -

(i) kemm it-tagħrif, il-ħila u l-esperjenza li jkunu raġonevolment mistennija minn persuna li tkun qed taqdi l-istess funzjonijiet li jkunu moqdija jew fdati lil dak id-direttur dwar il-kumpanija;

(ii) kif ukoll it-tagħrif, il-ħila u l-esperjenza li jkollu d-direttur;

(*b*) ma għandhomx jagħmlu profitti sigrieti jew personali mill-pożizzjoni tagħhom mingħajr il-kunsens tal-kumpanija, lanqas ma jagħmlu gwadan personali minn informazzjoni konfidenzjali tal-kumpanija;

(*ċ*) għandhom jassiguraw li l-interessi personali tagħhom

ma jkunux f'konflitt mal-interessi tal-kumpanija;

(*d*) ma għandhomx jużaw xi proprjetà, informazzjoni jew opportunità tal-kumpanija għall-benefiċċju tagħhom stess jew ta' xi ħadd ieħor, jew jieħdu xi benefiċċju b'xi mod ieħor b'konnessjoni mal-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom, ħlief bil-kunsens tal-kumpanija f'laqgħa ġenerali jew ħlief kif permess mill-memorandum u l-istatut ta' assoċjazzjoni tal-kumpanija;

(*e*) għandhom jeżerċitaw is-setgħat li għandhom għall-finijiet li jkunu ngħataw is-setgħat u m'għandhomx jużaw ħażin dawk is-setgħat.

Diretturi. *Emendat: IV. 2003.64.*

137. (1) Kull kumpanija pubblika għandu jkollha għall-inqas żewġ diretturi.

(2) Kull kumpanija privata għandu jkollha għall-anqas direttur wieħed, u meta kumpanija privata jkollha direttur wieħed, ir-riferenzi kollha f'dan l-Att għal żewġ diretturi jew iżjed għandhom jiftiehmu bħala riferenzi għal dak id-direttur wieħed.

(3) In-negozju ta' kumpanija jitmexxa mid-diretturi li jistgħu jeżerċitaw dawk is-setgħat kollha tal-kumpanija, magħduda dawk speċifikati fl-artikolu 136, li b'dan l-Att jew bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpanija, ma jkunux meħtieġa li jiġu eżerċitati mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(4) Minkejja kull ħaġa li tinsab fil-memorandum jew fl-istatut ta' assoċjazzjoni dwar il-mod kif tiġi eżerċitata r-rappreżentanza tal-kumpanija, kull ħaġa li tkun saret mill-bord tad-diretturi ta' kumpanija li tiċċedi l-limiti tas-setgħat tagħhom jew minn xi direttur barra mis-setgħat tiegħu, tkun torbot lill-kumpanija kemm-il darba l-egħmil ma jeċċediex is-setgħat mogħtija lill-Bord tad-diretturi jew lil direttur, skont il-każ, bis-saħħa ta' dan l-Att.

(5) Kull limitazzjoni fuq is-setgħat tal-bord tad-diretturi jew ta' xi direttur tal-kumpanija ma tinġiebx bħala prova kontra terzi indipendentement jekk dik il-limitazzjoni, pubblikata jew le, toħroġx mill-memorandum u l-istatut jew minn xi riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali jew minn deċiżjoni tal-bord tad-diretturi tal-kumpanija.

(6) Meta l-għemil tal-kumpanija ma jaqax taħt l-għanijiet tal-kumpanija, il-kumpanija ma tkunx marbuta kemm-il darba tipprova li, meta jkun sar l-għemil, it-terzi kienu jafu li dan ma kienx jaqa' taħt l-għanijiet tal-kumpanija jew li terzi ma setgħux minħabba ċ-ċirkostanzi ma kenux jafu b'dan:

Iżda l-pubblikazzjoni tal-memorandum u l-istatut tal-kumpanija ma jkunx waħidhom biżżejjed biex ikun pruvat li t-terżi kienu jafu, jew li ma setgħux ikunu jafu, li l-għemil ma kienx jaqa' taħt l-għanijiet tal-kumpanija.

(7) Jekk in-numru ta' diretturi ta' kumpanija jinżel inqas minn tnejn kull membru tal-kumpanija jista' f'kull żmien wara li jgħaddu tletin jum minn meta jiġri dan, b'rikors jitlob lill-qorti biex taħtar direttur jew diretturi tal-kumpanija skont il-memorandum tagħha u

dan bla ħsara għall-jedd tad-direttur li jkun baqa' li jimla kull vakanza li hekk tinħoloq skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 140(6) matul it-tletin jum speċifikati fih jew f'kull żmien ieħor wara sakemm id-direttur ma jkunx maħtur mill-qorti.

(8) Persuna maħtura mill-qorti skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) għandha żżomm il-kariga sal-laqgħa ġenerali annwali ta' wara għalkemm din tkun tista' terġa tiġi eletta.

(9) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) għandhom ukoll ikunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 140(1) sa (5) u tal-artikolu 214(2)(*b*)(ii) u għall-jedd tal-kumpanija li timla dik il-vakanza f'laqgħa ġenerali.

Segretarju tal-kumpanija. *Emendat: IV. 2003.65. XXXI. 2017.79.*

138. (1) Kull kumpanija għandu jkollha segretarju tal-kumpanija.

(2) Ebda kumpanija ma għandha -

(*a*) ikollha bħala segretarju tal-kumpanija direttur uniku;

(*b*) ikollha bħala direttur uniku tal-kumpanija korp ġuridiku li d-direttur uniku tiegħu jkun is-segretarju tal-kumpanija;

(*ċ*) ikollha bħala segretarju tal-kumpanija korp ġuridiku, sakemm dak il-korp ġuridiku ma jkunx debitament reġistrat bħala provditur ta' servizz lil kumpaniji skont l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil kumpaniji:

Kap. 529.

Iżda, għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, korp ġuridiku li ma jeħtieġx reġistrazzjoni skont l-artikolu 3(1)(*a*) u (*b*) tal-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil kumpaniji jista' jaġixxi wkoll bħala segretarju tal-kumpanija skont dan l-artikolu.

Kap. 529.

(3) Ikun id-dmir tad-diretturi ta' kumpanija li jieħdu l-passi kollha xierqa biex jiżguraw li s-segretarju tal-kumpanija jkun individwu li fil-fehma tagħhom ikollu t-tagħrif u l-esperjenza meħtieġa biex jaqdi l-funzjonijiet ta' segretarju tal-kumpanija, jew huwa korp ġuridiku kif imsemmi fis-subartikolu (2)(*ċ*).

(4) Fil-każ li l-kariga ta' segretarju ta' kumpanija tkun vakanti, id-diretturi tal-kumpanija għandhom, fi żmien erbatax-il jum mid-data li fiha l-kariga tkun ġiet vakanti, jaħtru individwu ieħor, jew korp ġuridiku kif imsemmi fis-subartikolu (2)(*ċ*), biex jimla l-kariga.

(5) Id-diretturi ta' kumpanija jkollhom is-setgħa li jneħħu lis-segretarju tal-kumpanija u għandhom jaħtru segretarju tal-kumpanija ieħor fi żmien erbatax-il jum mid-data ta' dik it-tneħħija.

(6) Kull ħaġa meħtieġa jew awtorizzata li ssir minn jew lis-segretarju tal-kumpanija tista', jekk il-kariga tkun vakanti jew għal xi raġuni oħra ma jkunx hemm segretarju tal-kumpanija li jista' jaġixxi, għandha ssir minn jew lill-uffiċjal tal-kumpanija awtorizzat b'mod ġenerali jew speċifiku għalhekk mid-diretturi.

(7) Dispożizzjoni li tawtorizza li xi ħaġa għandha ssir minn jew lil direttur u s-segretarju tal-kumpanija ma tkunx sodisfatta jekk din issir minn jew lill-istess persuna li taġixxi kemm bħala direttur u bħala, jew minflok, is-segretarju tal-kumpanija.

(8) Fin-nuqqas tat-tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) kull direttur tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Ħatra ta' diretturi. *Emendat: XI.2017.10; LX.2021.5.*

139. (1) Persuna ma tkunx tista' tiġi maħtura direttur ta' kumpanija kemm-il darba ma tkunx personalment iffirmat il-memorandum fejn turi l-kunsens tagħha li tagħmilha ta' direttur jew xort'oħra tkun iffirmat u kkonsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kunsens bil-miktub biex hekk tagħmilha ta' direttur.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta direttur bil-memorandum jew bl-istatut ta' kumpanija jkun meħtieġ li jkollu kwalifika partikolari ta' azzjonijiet, dan għandu jew jiffirma l-memorandum għal numru ta' azzjonijiet li ma jkunx inqas mill-kwalifika tiegħu jew jiffirma u jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni obbligazzjoni bil-miktub li jieħu mingħand il-kumpanija, u jħallas għalihom, l-azzjonijiet ta' kwalifika tiegħu:

Iżda dan għandu jitlaq il-kariga tiegħu jekk ma jiksibx il-kwalifika fi żmien xahrejn mill-ħatra tiegħu, jew f'dak iż-żmien aqsar li jista' jkun iffissat mill-memorandum jew bl-istatut, jew jekk f'xi żmien wara ma jibqax ikollu l-kwalifiki tiegħu; u ma jkunx jista' jerġa' jiġi maħtur bħala direttur tal-kumpanija qabel ma jkun kiseb il-kwalifika tiegħu.

(3) Kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpanija, id-diretturi ta' kumpanija barra mill-ewwel diretturi, għandhom jinħatru b'riżoluzzjoni ordinarja tal-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(4) Meta d-detenturi ta' klassi partikolari ta' azzjonijiet ikollhom id-dritt li jaħtru direttur wieħed jew iżjed, skont il-memorandum u l-istatut tal-kumpanija, dik il-ħatra għandha ssir mill-membru jew mill-membri li b'kollox ikollhom mhux inqas minn ħamsin fil-mija tal-valur nominali ta' azzjonijiet rappreżentati u bil-jedd tal-vot fil-laqgħa tad-detenturi tal-azzjonijiet ta' dik il-klassi.

(5) Malli tinħatar bħala direttur ta' kumpanija, tali persuna tkun meħtieġa tiddikjara lir-Reġistratur, fuq il-formula preskritta, jekk hi tafx b'xi ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għal skwalifika mill-ħatra għal jew miż-żamma tal-kariga ta' direttur ta' kumpanija skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew f'xi Stat Membru ieħor.

Tneħħija ta' diretturi u vakanzi każwali. *Emendat: IV. 2003.66; LX.2021.6.*

140. (1) Kumpanija tista' tneħħi direttur qabel ma jgħaddi ż-żmien tal-kariga tiegħu b'riżoluzzjoni li tittieħed f'laqgħa ġenerali tal-kumpanija u mgħoddija minn membru jew membri li jkollhom il-jedd li jattendu għaliha u jivvutaw, li flimkien ikollhom azzjonijiet li jagħtu l-jedd lid-detentur jew detenturi tagħhom għal iktar minn ħamsin fil-mija tal-jeddijiet tal-vot marbuta mal-azzjonijiet rappreżentati u li jagħtu l-jedd għal vot fil-laqgħa.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw minkejja kull ħaġa li tinsab fil-memorandum jew fl-

istatut tal-kumpanija jew f'xi ftehim bejnha u d-direttur.

(3) Malli jiġi riċevut avviż ta' riżoluzzjoni maħsuba biex tneħħi direttur skont dan l-artikolu l-kumpanija għandha minnufih tibgħat kopja tiegħu lil dak id-direttur u d-direttur, sew jekk ikun membru tal-kumpanija sew jekk le, ikollu jedd li jiġi mismugħ fuq ir-riżoluzzjoni fil-laqgħa.

(4) Vakanza maħluqa bi tneħħija ta' direttur skont dan l-artikolu, jekk ma timtelix fil-laqgħa li fiha jkun tneħħa, tista' timtela bħala vakanza każwali.

(5) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu m'għandha tittieħed li:

(*a*) tiċħad lil persuna mneħħija bis-saħħa ta' dan l-artikolu mill-kumpens jew danni li għandhom jitħallsu lilha minħabba t-tmiem tal-ħatra tagħha bħala direttur jew ta' kull ħatra li tispiċċa ma' dik bħala direttur; jew

(*b*) tnaqqas minn xi setgħa biex jitneħħa direttur li jista' jkun hemm minbarra dan l-artikolu.

(6) (*a*) Kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija, vakanza każwali tista' timtela' mid-direttur li jibqa' jew mid-diretturi li jibqgħu, u, bla ħsara għas-setgħat imsemmija qabel tad-diretturi, tista' timtela mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(*b*) Persuna maħtura mid-diretturi biex timla vakanza każwali għandha żżomm il-kariga sal-laqgħa ġenerali li jkun imiss wara u tista' terġa' tiġi eletta, iżda ma jitteħidtx kont tagħha sabiex jiġu stabbiliti d-diretturi li għandhom jirtiraw f'dik il-laqgħa.

(*ċ*) Persuna maħtura biex timla vakanza każwali mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali għandha titqies, sabiex jiġi stabbilit iż-żmien li hi jew xi direttur ieħor għandu jirtira, daqslikieku saret direttur fil-jum li fih il-persuna li minflokha kienet maħtura ġiet l-aħħar maħtura direttur.

(7) Jekk ir-Reġistratur isir konxju li uffiċjal ta' kumpanija hu skwalifikat jew ma jkollux liċenzja maħruġa taħt l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji, meta din tkun meħtieġa jew kemm-il darba ma jkunx mod ieħor eżentat skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi Att jew regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin taħtu, ir-Reġistratur għandu jinforma lill-kumpanija u l-kumpanija għandha tipproċedi biex tneħħi d-direttur skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u għandha, fi żmien erbatax (14)-il ġurnata mid-data tat-tneħħija, tissottometti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni l-formula statutarja li tinnotifika t-tneħħija ta' dak l-uffiċjal.

Kap. 529.

(8) Jekk il-kumpanija tonqos milli tneħħi tali uffiċjal, ir-Reġistratur għandu jippreżenta rikors fil-qorti fejn jitlob it-tneħħija ta' tali uffiċjal mill-kariga.

(9) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tiffissa s-smigħ tar-

rikors għal data bikrija, liema data ma għandha f'ebda każ tkun aktar tard minn tletin ġurnata mill-preżentata tar-rikors. Il-Qorti għandha tittratta r-rikors sal-konklużjoni tiegħu fi żmien ħamest ijiem mid-data ffissata għas-smigħ oriġinali tar-rikors, u ma jingħata l-ebda differiment ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet jew għal raġuni eċċezzjonali li għandha tiġi reġistrata mill-qorti, u tali data differita m'għandhiex tkun iktar tard minn dik ġustifikata skont tali raġuni. L-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-kumpanija.

Rappreżentazzjoni tal-kumpanija.

141. (1) Meta għal xi raġuni rappreżentanza ta' kumpanija ma tibqax vestita f'xi persuna jew persuni, il-kumpanija għandha taħtar persuna jew persuni oħra biex jeżerċitaw dik il-funzjoni. Il-ħatra ssir b'riżoluzzjoni ordinarja li tittieħed f'laqgħa ġenerali li l-avviż tagħha għandu jinħareġ fi żmien erbatax-il jum mid-data meta tinħoloq il-vakanza.

(2) Il-kumpanija tista' b'riżoluzzjoni ordinarja tibdel kull persuna jew persuni vestiti b'rappreżentanza tal-kumpanija.

(3) Meta, u sakemm, ir-rappreżentanza ta' kumpanija ma tistax tiġi eżerċitata skont il-memorandum tal-kumpanija, kull direttur jista' jirrappreżenta l-kumpanija fi proċedimenti ġudizzjarji kontra tagħha.

Skwalifika bħala ħatra ta' direttur jew segretarju tal-kumpanija.
Emendat: IV. 2003.67; Sostitwit: XXXI.2020.2. Emendat: LX.2021.7; XVIII.2024.11.

142. (1) Persuna ma għandhiex tkun kwalifikata sabiex tkun maħtura jew li żżomm kariga ta' direttur tal-kumpanija jew segretarju tal-kumpanija jekk:

(*a*) tkun interdetta jew nieqsa mill-kapaċità jew tkun falluta;

(*b*) tkun instabet ħatja ta' reat ta' money laundering kif imfisser fl-Att kontra *Money Laundering*, reati predikati assoċjati ma' money laundering u ffinanzjar ta' terroriżmu, jew ta' kwalunkwe reat kontra l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew ta' frodi jew li xjentement tkun irċeviet proprjetà miksuba b'serq jew bi frodi;

Kap. 373.

(*ċ*) tkun minuri li ma tkunx ġiet emanċipata għall-kummerċ; jew

(*d*) tkun soġġetta għal ordni ta' skwalifika taħt l-artikolu 320:

Iżda skwalifika skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (b) għandha tibqa' valida:

(i) għal dejjem, jekk il-piena stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija għal għomorha;

(ii) għal perjodu ta' ħmistax (15)-il sena jekk il-piena stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija bejn ħamsa u għoxrin (25) sena u tletin (30) sena;

(iii) għal perjodu ta' għaxar (10) snin jekk il-piena

stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija bejn għaxar (10) snin u ħamsa u għoxrin (25) sena;

(iv) għal perjodu ta' tmien (8) snin jekk il-piena stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija bejn ħames (5) snin u għaxar (10) snin;

(v) għal perjodu ta' ħames (5) snin jekk il-piena stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija bejn erba' (4) snin u għaxar (10) snin; u

(vi) għal perjodu ta' tliet (3) snin jekk il-piena stabbilita għad-delitt li dwaru nstabet ħatja hi ta' priġunerija għal inqas minn erba' (4) snin:

Iżda wkoll fi kwalunkwe każ il-perjodu ta' skwalifika skont dan il-proviso m'għandux ikun anqas mill-piena ta' priġunerija li l-persuna tkun ingħatat;

(*e*) tali persuna jkollha tali kariga bħala provditur ta' servizz lil kumpanija skont l-Att dwar Provdituri ta' Servizz lil Kumpaniji mingħajr ma kisbet l-awtorizzazzjoni meħtieġa mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta biex tipprovdi tali servizz.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew tal-memorandum u statut tal-kumpanija dwar il-formalitajiet dwar il-ħatra u l-kwalifika ta' direttur jew ta' uffiċjal ieħor, kull irregolarità dwar il-ħatra ta' direttur jew ta' uffiċjal ieħor ta' kumpanija li titqajjem wara li tkun saret il-pubblikazzjoni tal-ħatra tiegħu ma għandhiex tinġieb mill-kumpanija kontra terzi kemm-il darba l-kumpanija ma tippruvax li dawk it-terzi kienu jafu bl-irregolarità fiż-żmien rilevanti.

(3) Terzi li ma kenux jafu bl-irregolaritajiet imsemmija fis-subartikolu (2) fiż-żmien rilevanti jistgħu jġibu dik l-irregolarità kontra l-kumpanija.

(4) Ir-Reġistratur jista' jwaqqaf persuna milli tiġi maħtura bħala direttur jew segretarju tal-kumpanija ta' soċjetà kummerċjali proposta jew ta' kumpanija eżistenti jekk dik il-persuna hi jew kienet direttur jew segretarju ta' kumpanija Maltija eżistenti li dwarha hi tkun kisret id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għal tliet (3) darbiet f'perjodu ta' sentejn (2), li għandhom jiġu kkalkolati mill-ewwel ksur, u li tkun għadha fin-nuqqas għal dak li jirrigwarda ksur wieħed jew aktar minn tali ksur.

(5) Kwalunkwe persuna li tħoss ruħha aggravata b'restrizzjoni milli tiġi maħtura bħala direttur jew segretarju tal-kumpanija skont is-subartikolu (4) tista' tippreżenta rikors quddiem il-qorti kontra r-Reġistratur għat-tneħħija ta' tali restrizzjoni.

(6) Minbarra l-iskwalifiki mill-ħatra għal jew iż-żamma tal-kariga ta' direttur ta' kumpanija taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, għandha tingħata kunsiderazzjoni għal kull skwalifika li tkun fis-seħħ jew informazzjoni rilevanti għal skwalifika fi Stat Membru ieħor u r-Reġistratur jista' jirrifjuta l-ħatra ta' persuna bħala direttur fejn, f'dak

iż-żmien, tali persuna kienet tkun skwalifikata milli tagħmilha ta' direttur fi Stat Membru ieħor.

Direttori li jikkonkorru mal-kumpanija. *Emendat: IV. 2003.68.*

143. (1) Direttur ta' kumpanija ma jistax, b'konkorrenza mal-kumpanija u mingħajr l-approvazzjoni tal-istess kumpanija f'laqgħa ġenerali, jinnegozja għalih innifsu jew għal ħaddieħor, jew ikun soċju b'responsabbiltà illimitata f'soċjetà oħra jew ikun direttur ta' kumpanija li tkun tagħmel konkorrenza ma' dik il-kumpanija.

(2) Meta direttur jaġixxi bi ksur tal-projbizzjoni msemmija f'dan l-artikolu, il-kumpanija tista' tagħżel li tieħu azzjoni għad-danni u imgħax kontrih jew titlob il-ħlas ta' kull profitti li jkun għamel bi ksur ta' dan l-artikolu.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu bla ħsara għal kull rimedju ieħor li kumpanija jista' jkollha kontra direttur għal ksur tad-dmirijiet tiegħu.

Projbizzjoni ta' self eċċ, lil diretturi.

144. (1) Kumpanija ma tistax -

(*a*) tislef lil min ikun direttur tagħha jew direttur ta' kumpanija li tkun tikkontrollaha, jew tiggarantixxi jew tipprovdi xi sigurtà dwar self magħmul lil persuna bħal din kif intqal qabel minn xi persuna oħra:

Iżda ebda ħaġa f'dan il-paragrafu ma għandha tgħodd sew -

(i) għal xi ħaġa magħmula, bl-approvazzjoni tal-kumpanija mogħtija f'laqgħa ġenerali, biex tipprovdi lil xi persuna bħal dik imsemmija qabel b'fondi għal nefqa magħmula jew li għandha ssir minnha għal skopijiet tal-kumpanija jew biex dik il-persuna tkun tista' taqdi d-dmirijiet tagħha sewwa bħala uffiċjal tal-kumpanija; jew

(ii) fil-każ ta' kumpanija li x-xogħol ordinarju tagħha jinkludi s-self ta' flus jew l-għoti ta' garanzija dwar self magħmul minn persuni oħra, għal kull ħaġa magħmula mill-kumpanija fil-kors ordinarju ta' dak ix-xogħol;

(*b*) tagħmel xi ħlas lil xi direttur tal-kumpanija bħala kumpens għal telf tal-kariga, jew bħala ħlas għal jew dwar l-irtir tiegħu mill-kariga, mingħajr ma l-partikolaritajiet dwar il-ħlas maħsub, inkluż l-ammont ta' dan il-ħlas, jiġu murija lill-membri tal-kumpanija u mingħajr ma l-proposta tkun approvata mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kelma "direttur" tinkludi kull persuna li skont id-direttivi jew istruzzjonijiet tagħha d-diretturi ta' kumpanija normalment jaġixxu.

Dmir ta' direttur li jgħid interess li jkollu f'kuntratt mal-kumpanija.

145. (1) Ikun id-dmir ta' direttur ta' kumpanija li jkun b'xi mod, jew direttament jew indirettament, interessat f'kuntratt jew f'kuntratt maħsub mal-kumpanija li jiddikjara x-xorta tal-interess tiegħu lid-diretturi l-oħra jew fil-laqgħa tad-diretturi li fiha l-

kwistjoni tad-dħul fil-kuntratt tkun l-ewwel ġiet ikkunsidrata, jew, jekk id-direttur ma kienx fid-data ta' dik il-laqgħa interessat fil-kuntratt jew fil-kuntratt maħsub, fil-laqgħa tad-diretturi li tinżamm wara li jkun sar hekk interessat.

(2) Kull direttur li jonqos milli jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jista' jeħel penali.

Prospett dwar tibdil fost diretturi, segretarju tal-kumpanija u rappreżentanza tal-kumpanija. *Emendat: XXXI. 2017.80; XVIII.2024.12; XVIII.2025.15.*

146. (1) Kull kumpanija għandha tibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett li juri kull tibdil fost id-diretturi tagħha, is-segretarju tagħha jew fir-rappreżentanza tal-kumpanija, li juri d-data tat-tibdil, flimkien mal-isem u r-residenza jew l-isem, uffiċċju reġistrat u numru ta' reġistrazzjoni, skont il-każ, ta' kull direttur ġdid jew segretarju tal-kumpanija ġdid, fi żmien erbatax-il jum minn dik il-bidla:

Iżda r-Reġistratur jista', qabel ma jirreġistra l-prospett, jieħu dawk il-passi u jitlob dak it-tagħrif li jkun meħtieġ biex jiżgura l-korrettezza tal-prospett u biex jistabbilixxi jekk id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ikunux tħarsu:

Iżda wkoll persuna li tkun inħatret b'ordni tal-Qorti jew ta' awtorità kompetenti bħala amministratur, rappreżentant legali u, jew ġudizzjarju jew bħala l-persuna *de facto* inkarigata mit-tmexxija u l-amministrazzjoni ta' kumpanija għandha, fi żmien erbatax (14)-il jum minn tali ħatra, tissottometti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett fuq il-formola preskritta li tispeċifika d-data tal-ħatra, flimkien mal-isem u l-indirizz tar-residenza jew l-indirizz għan-notifika, jew l-isem, l-uffiċċju reġistrat u n-numru ta' reġistrazzjoni, skont il-każ. L-imsemmi amministratur, rappreżentant legali u jew, ġudizzjarju, jew il-persuna *de facto* inkarigata mit-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-kumpanija għandha fi żmien erbatax (14)-il jum minn meta tirreżenja jew titneħħa mill-imsemmija kariga tissottometti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett fuq il-formola preskritta.

(2) Fin-nuqqas tat-tħaris tas-subartikolu (1), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Ir-responsabbiltà tad-diretturi tkun *in solidum*, dwar ksur ta' dmirijiet.

147. (1) Ir-responsabbiltà tad-diretturi għad-danni għal xi ksur ta' dmir tkun *in solidum*:

Iżda meta dmir partikolari jkun ġie mogħti lil wieħed jew iżjed mid-diretturi, dak id-direttur jew diretturi biss ikunu responsabbli għad-danni.

(2) Direttur ma jkunx responsabbli għall-għemil tad-diretturi l-oħra jekk jipprova jew -

(*a*) li ma kienx jaf bil-ksur tad-dmir qabel jew waqt li jkun qed isir il-ksur u li meta sar jaf bih wara li jkun sar wera minnufih lid-diretturi l-oħra d-disapprovazzjoni tiegħu bil-miktub; jew

(*b*) illi, meta kien jaf illi d-diretturi l-oħra kellhom ħsieb li jikkommettu ksur ta' dmir, ħa l-passi kollha xierqa biex jevitah.

148. (1) Kull dispożizzjoni, sew jekk tkun fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija jew f'xi kuntratt ma' kumpanija jew xort'oħra biex teżenta lil xi uffiċjal tal-kumpanija jew lil xi persuna mpjegata mill-kumpanija bħala awditur, jew biex tindennizzah, minn xi responsabbiltà li bis-saħħa ta' xi regola tal-liġi kienet fin-nuqqas ta' dik id-dispożizzjoni tolqot lilu minħabba negliġenza, nuqqas jew ksur ta' dmir jew xort'oħra li għalih jista' jkun ħati quddiem il-kumpanija tkun bla effett:

dispożizzjonijiet dwar responsabbiltà ta' uffiċjali u awdituri.

Iżda kumpanija tista', bis-saħħa ta' xi dispożizzjoni bħal din kif intqal qabel, tindennizza lil dak l-uffiċjal jew awditur kontra xi responsabbiltà li jkun daħal fiha biex jiddefendi xi proċeduri li fihom tingħata deċiżjoni favur tiegħu jew li dwarhom jiġi liberat.

(2) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tiftiehem li ma tħallix jew li tirrestringi lil kumpanija milli tixtri u żżomm għal xi ħadd mill-uffiċjali tagħha xi assigurazzjoni kontra xi waħda mir-responsabbilitajiet msemmija fis-subartikolu (1); jew li ma tħallix jew tirrestringi lil xi uffiċjal jew awditur ta' kumpanija milli personalment jixtri jew iżomm xi assigurazzjoni bħal dik.

149. (1) Kull kumpanija għandha tieħu ħsieb li l-minuti tal-proċeduri kollha tal-laqgħat ġenerali u tal-proċeduri kollha tal-laqgħat tad-diretturi tagħha jitniżżlu f'kotba miżmuma għalhekk.

Minuti tal-proċeduri.

(2) Kull minuti bħal dawk jekk juru li jkunu ffirmati miċ-*chairman* tal-laqgħa li fiha saru l-proċeduri, jew miċ-*chairman* tal-laqgħa li ssir sew sew wara, ikunu prova tal-proċeduri.

(3) Il-kotba li jkollhom il-minuti tal-proċeduri ta' xi laqgħa ġenerali ta' kumpanija għandhom jinżammu fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija, jew f'dak il-post l-ieħor li jkun muri fil-memorandum jew fl-istatut u għandhom, waqt il-ħinijiet tax-xogħol, salvi dawk ir-restrizzjonijiet xierqa li l-kumpanija tista' tagħmel bl-istatut tagħha jew f'laqgħa ġenerali, ikunu miftuħa għall-ispezzjon ta' kull membru mingħajr ħlas.

(4) Jekk kumpanija tonqos milli tħares il-ħtiġiet tas-subartikolu (1) jew (3), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali.

150. Kull ħaġa li skont xi dispożizzjoni ta' dan l-Att hi meħtieġa li ssir minn kumpanija għandha titqies ukoll li hi meħtieġa li ssir mill-uffiċjali tal-kumpanija.

Dmir ġenerali ta' uffiċjali ta' kumpanija.
Emendat: IV. 2003.69.

Kapitolu IX - Awdituri

151. (1) Kumpanija għandha, f'kull laqgħa ġenerali li fiha jkunu preżentati l-kontijiet annwali, taħtar awditur jew awdituri biex jibqgħu fil-kariga mit-tmiem ta' dik il-laqgħa sat-tmiem tal-laqgħa ġenerali ta' wara li fiha jkunu preżentati l-kontijiet annwali. Il-kumpanija tista' taħtar awdituri flimkien u riferenzi f'dan l-Att għal awditur jew awdituri għandhom jitqiesu li jinkludu riferenzi għal awdituri waħedhom jew flimkien ma' awdituri oħra, skont il-każ.

Ħatra ta' awdituri.
Emendat: XXXVI. 2016.19; XVIII.2024.13.

(2) L-ewwel awdituri tal-kumpanija jistgħu jinħatru mid-diretturi f'kull żmien qabel l-ewwel laqgħa ġenerali tal-kumpanija li fiha jkunu preżentati l-kontijiet annwali; u l-awdituri hekk maħtura għandhom iżommu l-kariga sat-tmiem ta' dik il-laqgħa.

(3) Jekk id-diretturi jonqsu li jeżerċitaw is-setgħat tagħhom taħt is-subartikolu (2), is-setgħat jistgħu jkunu eżerċitati mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(4) Jekk f'xi każ ma jinħatrux, jew ma jinħatrux mill-ġdid ebda awdituri kif meħtieġ bis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, il-qorti tista', fuq rikors magħmul minn xi wieħed mid-diretturi jew minn xi membru tal-kumpanija jew mir-Reġistratur, taħtar persuna biex timla l-kariga.

(5) Fil-każ imsemmi fis-subartikolu (4), il-kumpanija għandha fi żmien ġimgħatejn tal-laqgħa ġenerali li fiha kellhom ikunu maħtura awditur jew awdituri bis-saħħa tas-subartikolu (1), tavża lir-Reġistratur li s-setgħa tiegħu li jagħmel rikors lill-qorti tkun tista' tiġi eżerċitata.

(6) Jekk kumpanija tonqos milli tagħti l-avviż meħtieġ fis-subartikoli (5) jew (9), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas għandu jeħel penali amministrattiva, u għal kull jum li matulu jippersisti n-nuqqas, penali amministrattivi ulterjuri.

(7) Kwalunkwe klawsola kuntrattwali li tillimita l-għażla mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija skont is-subartikolu (1) għal ċerti kategoriji jew listi ta' awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar fir-rigward tal-ħatra ta' awditur statutorju jew ditta tal-awditjar partikolari sabiex iwettqu l-awditjar statutorju ta' dik l-entità għandha tiġi pprojbita. Kwalunkwe tali klawsola eżistenti għandha tkun nulla u bla effett.

(8) Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-artikolu, għall-ħatra ta' awdituri jew ditti tal-awditjar minn entitajiet ta' interess pubbliku, għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 16(2) sa (6) tar-Regolament dwar l-Awditjar, u dawk fil-leġislazzjoni settorjali relattiva li tirregola kull tip ta' entità ta' interess pubbliku.

(9) Meta jiġi maħtur l-ewwel awditur tal-kumpanija u kull meta awditur ġdid jiġi maħtur wara li l-awditur ta' qablu jkun irriżenja jew tneħħa, il-kumpanija għandha, fi żmien erbatax (14)-il jum minn tali ħatra, tissottometti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett fil-formola preskritta, li permezz tagħha tinforma lir-Reġistratur bl-isem u l-kunjom u n-numru ta' reġistrazzjoni tal-warrant tal-awditur maħtur.

Durata tal-inkarigu tal-awditjar ta' entitajiet ta' interess pubbliku.

151A.(1)(*a*) Entità ta' interess pubbliku għandha taħtar awditur statutorju jew ditta tal-awditjar tal-inqas għal inkarigu inizjali ta' mill-anqas sena. L-inkarigu jista' jiġġedded.

(*b*) La l-inkarigu inizjali ta' awditur jew ditta tal-awditjar partikolari, u lanqas dan flimkien ma' kwalunkwe inkarigu mġedded miegħu ma għandu jaqbeż id-durata massima ta' għaxar snin.

(2) Wara l-iskadenza tad-durati massimi tal-inkarigi msemmija fis-subartikolu (1)(b) jew wara l-iskadenza tad-durata tal-inkarigi

estiża f'konformità mas-subartikoli (3) jew (5), la l-awditur jew id-ditta tal-awditjar u lanqas, fejn applikabbli, kwalunkwe membru tan-netwerks tagħhom fl-Unjoni Ewropea ma għandu jidħol għall-awditjar statutorju tal-istess entità ta' interess pubbliku fil-perijodu ta' erba' snin ta' wara.

(3) Permezz ta' deroga mis-subartikolu (1), id-durati massimi msemmija fis-subartikolu (1)(*b*) jistgħu jiġu estiżi sad-durata massima ta' għoxrin (20) sena, fejn proċess ta' sejħa pubblika għall-offerti għall-awditjar jitwettaq f'konformità mal-Artikolu 16(2) sa (5) tar-Regolament dwar l-Awditjar u jsir effettiv mal-iskadenza tad-durati massimi msemmija fis-subartikolu (1)(*b*).

(4) Il-perijodi ta' durata massima msemmija fis-subartikolu (1)(*b*) għandhom jiġu estiżi biss jekk, fuq rakkomandazzjoni tal-kumitat tal-awditjar, il-bord tad-diretturi jipproponi fil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija, f'konformità mal-liġi Maltija, li l-inkarigu jiġġedded u dik il-proposta tiġi approvata.

(5) Wara li tiskadi d-durata massima tal-inkarigu msemmija fis-subartikolu (1)(*b*), jew fis-subartikolu (3), skont il-każ, l-entità ta' interess pubbliku tista', fuq bażi eċċezzjonali, titlob lill-Bord estensjoni biex jerġa' jinħatar l-awditur jew id-ditta tal-awditjar għal inkarigu ieħor fejn jiġu milħuqa l-kondizzjonijiet fis-subartikolu (3). Tali inkarigu addizzjonali m'għandux ikun aktar minn sentejn.

(6) (*a*) Is-sħab ewlenin tal-awditjar responsabbli għat-twettiq ta' awditjar statutorju għandhom itemmu l-parteċipazzjoni tagħhom fl-awditjar statutorju tal-entità awditjata mhux aktar tard minn seba' (7) snin mid-data tal-ħatra tagħhom. Ma għandhomx jerġgħu jipparteċipaw fl-awditjar statutorju tal-entità awditjata qabel ma jkunu għaddew tliet snin minn dak il-waqfien.

(*b*) L-awditur jew id-ditta tal-awditjar għandhom jistabbilixxu mekkaniżmu ta' rotazzjoni gradwali adatt fir-rigward tal-persunal l-aktar anzjan involut fl-awditjar statutorju, inkluži tal-inqas il-persuni li huma rreġistrati bħala awdituri statutorji. Il-mekkaniżmu ta' rotazzjoni gradwali għandu jiġi applikat f'fażijiet fuq il-bażi ta' individwi aktar milli fuq il-bażi tat-tim sħiħ tal-inkarigu. Dan għandu jkun proporzjonat fl-iskala u l-kumplessità tal-attività tal-awditur jew tad-ditta tal-awditjar.

(*ċ*) L-awditur jew id-ditta tal-awditjar għandha tkun tista' turi lill-Bord li mekkaniżmu bħal dan huwa effettivament applikat u adattat għall-iskala u l-kumplessità tal-attività tal-awditur jew tad-ditta tal-awditjar.

(7) (*a*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, id-durata tal-inkarigu tal-awditjar għandha tiġi kkalkulata mill-ewwel sena finanzjarja koperta fl-ittra tal-inkarigu tal-awditjar li fiha l-awditur jew id-ditta tal-awditjar tkun inħatret għall-ewwel darba biex tagħmel awditjar statutorju

konsekuttiv għall-istess entità ta' interess pubbliku.

(*b*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, id-ditta tal-awditjar għandha tinkludi ditti oħra li d-ditta tal-awditjar tkun akkwistat jew li jkunu ngħaqdu magħha.

(*ċ*) Jekk ikun hemm inċertezza dwar id-data meta l-awditur jew id-ditta tal-awditjar bdew jagħmlu awditjar statutorju konsekuttiv għall-entità ta' interess pubbliku, pereżempju minħabba fużjoni tad-ditta, akkwisti, jew bidliet fl-istruttura tas-sjieda, l-awditur għandu jirrapporta minnufih tali inċertezzi lill-Bord.

(8) Mis-17 ta' Ġunju 2020 entità ta' interess pubbliku ma għandhiex tidħol jew iġġedded inkarigu ta' awditjar ma' awditur jew ditta tal-awditjar partikolari jekk dak l-awditur jew id-ditta tal-awditjar ilha tipprovdi servizzi ta' awditjar lil dik l-entità ta' interess pubbliku għal għoxrin (20) sena konsekuttiva jew aktar mis-16 ta' Ġunju 2014.

(9) Mis-17 ta' Ġunju 2023, entità ta' interess pubbliku ma għandhiex tidħol jew iġġedded inkarigu ta' awditjar ma' awditur jew ditta tal-awditjar partikolari jekk dak l-awditur statutorju jew id-ditta tal-awditjar ilha tipprovdi servizzi ta' awditjar lil dik l-entità ta' interess pubbliku għal ħdax-il (11) sena jew aktar iżda inqas minn għoxrin (20) sena konsekuttiva fis-16 ta' Ġunju 2014.

(10) Mingħajr preġudizzju għas-subartikoli (8) u (9), l-inkarigi ta' awditjar li saru qabel is-16 ta' Ġunju 2014 iżda li jkunu għadhom fis-seħħ sas-17 ta' Ġunju 2016 jistgħu jibqgħu japplikaw sat-tmiem tad-durata massima msemmija fis-subartikolu (1)(*b*). Għandu japplika s-subartikolu (3).

(11) L-artikolu 16(3) għandu japplika biss għal inkarigi ta' awditjar wara l-iskadenza tal-perijodu msemmi fis-subartikolu (1)(*b*).

Mili ta' vakanza każwali.

152. (1) Id-diretturi għandhom f'kull żmien qabel il-laqgħa ġenerali ta' kumpanija li fiha jkunu preżentati l-kontijiet annwali jimlew vakanza fil-kariga ta' awditur:

Iżda l-kumpanija f'laqgħa ġenerali tista' timla' hi stess dik il-vakanza każwali.

(2) Sakemm tibqa' dik il-vakanza, kull awditur jew awdituri li jibqgħu jew li jkomplu jistgħu jkomplu hekk jaġixxu.

(3) Fejn ikun propost -

(*a*) biex jinħatar awditur biex jimla vakanza każwali fil-kariga ta' awditur b'riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali; jew

(*b*) biex jinħatar mill-ġdid b'riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali awditur li jkun qed jirtira u li jkun ġie maħtur mid-diretturi biex jimla' vakanza każwali, bħala awditur, jew biex jinħatar awditur ġdid minflok dak l-awditur,

avviż li jispeċifika l-kondizzjonijiet tar-riżoluzzjoni proposta għandha tingħata minnufih lil persuna proposta li tiġi maħtura u,

jekk il-vakanza każwali tinqala' mir-riżenja ta' awditur, lill-awditur li jkun irriżenja.

(4) Kull direttur li jonqos li jħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jista' jeħel l-istess penali kif provdut fl-artikolu 151(6).

Regoli ta' indipendenza tal-awditur u etika professjonali. *Sostitwit: IX. 2008.15.* Kap. 281.

153. Awditur għandu f'kull żmien jaderixxi għar-regoli ta' indipendenza u etika professjonali stipulati fil-Kodiċi ta' etika u fir-regolamenti, direttivi jew linji gwida maħruġin minn żmien għal żmien skont l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*.

Jedd għal tagħrif. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.16.*

154. (1) L-awdituri ta' kumpanija jkollhom jedd għal aċċess f'kull żmien għar-*records* tal-kontijiet, kontijiet u *vouchers* tal-kumpanija, u jkollhom jedd li jeħtieġu mingħand l-uffiċjali tal-kumpanija dak it-tagħrif u dawk l-ispjegazzjonijiet li jidhrilhom meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet tagħhom bħala awdituri.

(2) Uffiċjal ta' kumpanija li xjentement jew bi traskuraġni jagħmel lill-awdituri tal-kumpanija dikjarazzjoni, miktuba jew verbali, li:

(*a*) tagħti jew hi maħsuba sabiex tagħti xi tagħrif jew spjegazzjonijiet li jeħtieġu l-awdituri, jew li dawn għandhom il-jedd li jeħtieġu, bħala awdituri tal-kumpanija; u

(*b*) tkun tiżgwida, falza jew qarrieqa f'ħaġa sostanzjali,

għandu jkun ħati ta' reat u jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux aktar minn erbat elef u sitt mija u tmienja u ħamsin euro (€4,658) jew priġunerija għal perjodu ta' mhux aktar minn sitt xhur jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(3) Impriża sussidjarja li tkun reġistrata f'Malta, u l-awdituri ta' dik l-impriża, għandhom jagħtu lill-awdituri tal-kumpanija *parent* tal-impriża sussidjarja dak it-tagħrif u dawk l-ispjegazzjonijiet li huma jkunu jeħtieġu b'mod xieraq sabiex jaqdu d-dmirijiet tagħhom bħala awdituri ta' dik il-kumpanija. Jekk impriża sussidjarja tonqos li tħares dan is-subartikolu, kull uffiċjal tagħha li jkun naqas jista' jeħel penali; u jekk awditur jonqos mingħajr raġuni xierqa li jħares dan is-subartikolu dan ikun jista' jeħel penali.

(4) Kumpanija *parent* li jkollha impriża sussidjarja li ma tkunx reġistrata f'Malta għandha, jekk hekk meħtieġa tagħmel mill-awdituri tagħha, tieħu dawk il-passi kollha xierqa biex tikseb mingħand l-impriża sussidjarja dak it-tagħrif u dawk l-ispjegazzjonijiet li jkunu b'mod xieraq jeħtieġu għall-finijiet tad-dmirijiet tagħhom bħala awdituri tal-kumpanija. Jekk kumpanija *parent* tonqos li tħares dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

Jedd għal attendenza f'laqgħat tal-kumpanija.

155. L-awdituri ta' kumpanija jkollhom jedd -

(*a*) li jirċievu l-avviżi kollha ta', u komunikazzjonijiet oħra dwar, kull laqgħa ġenerali li membru tal-

kumpanija jkollu jedd jirċievi;

(*b*) li jattendu kull laqgħa ġenerali tal-kumpanija; u

(*ċ*) li jinstemgħu f'kull laqgħa ġenerali li jattendu għaliha fil-parti tax-xogħol tal-laqgħa li tolqothom bħala awdituri.

Kumpens ta' awdituri. *Emendat: IX. 2008.16; III. 2009.22.*

156. (1) Il-kumpens ta' awdituri maħtura mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali jkun stabbilit mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali jew b'dak il-mod li l-kumpanija tista' tistabbilixxi f'laqgħa ġenerali. Il-kumpens tal-awdituri maħtura mid-diretturi jew mill-qorti għandu jkun stabbilit mid-diretturi jew mill-qorti skont il-każ.

(2) Għandu jitniżżel fin-noti tal-kontijiet l-ammont tal-kumpens tal-awdituri tal-kumpanija fil-kariga tagħhom; u meta jitħejjew kontijiet konsolidati, in-noti mal-kontijiet konsolidati għandhom jagħtu l-kumpens totali mħallsa lill-awdituri tal-kumpanija *parent* dwar l-impriżi kollha magħduda fil-konsolidazzjoni, kif ukoll il-kumpens totali mħallas lill-awdituri l-oħra kollha dwar dawk l-impriżi.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "kumpens" tinkludi somom imħallsin bħala spejjeż.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw dwar benefiċċji minflok flus bħal ma japplikaw għal ħlasijiet bi flus, u dwar kull benefiċċju bħal dak, riferenzi għall-ammont tiegħu għandhom ikunu valutati f'valur ta' flus. Ix-xorta ta' dak il-benefiċċju għandha wkoll tintwera.

(5) Għandhom ukoll jiġu msemmija fin-noti li jsiru mal-kontijiet separatament id-drittijiet kollha li jitħallsu lill-awditur għal:

(*a*) servizzi oħra tal-assigurazzjoni;

(*b*) servizzi ta' pariri dwar it-taxxa; u

(*ċ*) servizzi oħra li m'humiex dawk ta' verifika.

(6) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5) m'għandhomx ikunu japplikaw:

(*a*) meta impriża tkun inkluża fil-kuntest ta' kontijiet konsolidati ta' xi impriża oħra u l-informazzjoni meħtieġa bis-subartikolu (5) tkun provduta fin-noti għal dawk il-kontijiet konsolidati; jew

(*b*) għal kumpanija li fid-data tal-bilanċ totali tagħha ma tkunx teċċedi l-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji stipulati fl-artikolu 185(1)(*a*). Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu, il-Bord tal-*Accountancy,* imwaqqaf skont l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy,* jista' jitlob li l-informazzjoni speċifikata fis-subartikolu (5) għandha tingħatalu f'dak il-perjodu li dan jista' jistabbilixxi għal dak l-għan.

(7) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6) m'għandhomx ikunu japplikaw għal entità ta' interess pubbliku kif imfissra fl-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*. Kap. 281.

Tneħħija ta' awdituri. *Emendat: IX. 2008.17; XXXVI. 2016.21.*

157. (1) Minkejja dak kollu li hemm fil-memorandum jew statut tal-kumpanija jew f'xi ftehim ieħor, il-kumpanija tista' f'kull żmien tneħħi awditur mill-kariga bl-istess mod speċifikat fl-artikolu 140(1):

Iżda awditur jista' biss jitneħħa mill-kariga li jkollu kif hawn qabel imsemmi jekk ikun hemm raġunijiet idonei għat-tkeċċija tiegħu:

Iżda wkoll diverġenza ta' fehmiet fuq sistemi ta' kontijiet jew proċeduri ta' verifiki ma jikkostitwux raġuni idonea għat-tkeċċija.

(2) (*a*) Meta riżoluzzjoni li tneħħi awditur tgħaddi f'laqgħa ġenerali ta' kumpanija, il-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il ġurnata tavża b'dan lir-Reġistratur biex tkun tista' ssir ir-reġistrazzjoni. Il-kumpanija għandha wkoll, fl-istess perjodu, tikkonsenja lill-Bord dikjarazzjoni mill-kumpanija li fiha tingħata spjegazzjoni adegwata dwar ir-raġunijiet li wasslu għat-tneħħija tal-awditur. Jekk kumpanija tonqos milli tagħti l-avviż hawn qabel imsemmi lir-Reġistratur jew id-dikjarazzjoni hawn qabel imsemmija lill-Bord, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali dwar kull nuqqas, u għal kull ġurnata li matulha jkompli għaddej dak in-nuqqas huwa jista' jeħel piena oħra aktar minn hekk.

(*b*) Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, il-Bord ikollu l-istess tifsira mogħti lilu fl-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*. Kap. 281.

(3) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma titqies li ttellef lil persuna mneħħija bis-saħħa tiegħu milli tikseb kumpens għal danni li għandhom jitħallsu lilha dwar it-tmiem tal-ħatra tagħha bħala awditur jew ta' xi ħatra li tintemm ma' dik ta' awditur.

(4) Awditur ta' kumpanija li jkun tneħħa għandu, minkejja t-tneħħija tiegħu, il-jeddijiet mogħtija bl-artikolu 155 dwar xi laqgħa ġenerali tal-kumpanija -

(*a*) li fiħa ż-żmien tal-kariga tiegħu kienet xort'oħra tintemm; jew

(*b*) li fiha jkun hemm propost li timtela l-vakanza li tinħoloq bit-tneħħija tiegħu.

F'każ bħal dan ir-riferenzi f'dak l-artikolu għal ħwejjeġ li jolqtu awditur bħala awditur għandhom jiftiehmu bħala riferenzi għal ħwejjeġ li jolqtuh bħala l-awditur ta' qabel.

(5) F'każ tal-awditjar statutorju ta' entità ta' interess pubbliku, għandu jkun permissibbli għal -

(*a*) l-azzjonisti, li jirrappreżentaw ħamsa fil-mija jew aktar tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital azzjonarju; jew

(*b*) il-Bord imsemmi fis-subartikolu (2),

li jressaq kawża quddiem il-qorti għat-tkeċċija tal-awdituri

statutorji jew tad-ditti tal-awditjar fejn ikun hemm raġunijiet tajba biex dan isir.

Jeddijiet ta' awdituri li jitneħħew u ma jkunux maħtura mill-ġdid.

158. (1) Avviż li jispeċifika t-test u r-raġunijiet għar-riżoluzzjoni proposta ta' laqgħa ġenerali ta' kumpanija li permezz tagħha jkun maħsub -

(*a*) li tneħħi awditur qabel it-tmiem taż-żmien tal-kariga tiegħu; jew

(*b*) li taħtar bħala awditur persuna li ma tkunx l-awditur li jkun qed jirtira,

għandu jintbagħat minnufih mill-kumpanija lill-persuna li tkun proposta li titneħħa, lill-persuna li tkun proposta li tinħatar u lill-awditur li jkun qed jirtira, skont il-każ.

(2) L-awditur propost li jitneħħa jew, skont il-każ, l-awditur li jkun qed jirtira jista' jagħmel, dwar ir-riżoluzzjoni maħsuba, rappreżentazzjonijiet bil-miktub lill-kumpanija li ma jkunux itwal minn dak li hu xieraq u jitlob li avviż tagħhom jingħata lill-membri tal-kumpanija.

(3) Il-kumpanija għandha, kemm-il darba ma tirċevix ir-rappreżentazzjonijiet tard wisq biex tagħmel hekk -

(*a*) f'kull avviż tar-riżoluzzjoni mogħti lill-membri tal-kumpanija, tiddikjara l-fatt li jkunu saru r-rappreżentazzjonijiet; u

(*b*) tibgħat kopja tar-rappreżentazzjonijiet lil kull membru tal-kumpanija li lilu jkun qed jintbagħat jew ikun intbagħat avviż tal-laqgħa.

(4) Jekk kopja ta' rappreżentazzjonijiet bħal dawn ma tintbagħatx kif meħtieġ għax tkun waslet tard jew minħabba nuqqas tal-kumpanija, l-awditur jista', bla ħsara għall-jedd tiegħu li jinstema' verbalment jeħtieġ li r-rappreżentazzjoni-jiet jinqraw fil-laqgħa.

Riżenja ta' awdituri. *Emendat: XV. 2007.9; IX. 2008.18.* Kap. 281.

159. (1) Mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet ta' notifikazzjoni skont l-artikolu 17 tal-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, awditur ta' kumpanija jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu billi jiddepożita avviż bil-miktub f'dan is-sens fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija. L-avviż ma jkollux seħħ kemm-il darba ma jkollux miegħu d-dikjarazzjoni meħtieġa bl-artikolu 161.

(2) Avviż ta' riżenja effettiv jibda jseħħ biex itemm iż-żmien tal-kariga ta' awditur mid-data li fiha jkun depożitat l-avviż jew minn dik id-data l-oħra li tkun speċifikata fih.

(3) Il-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il jum mid-depożitu tal-avviż ta' riżenja tinnotifika b'dan lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni. Fin-nuqqas tat-tħaris ta' dan is-subartikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Jeddijiet ta' awdituri li jirriżenjaw.

160. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw meta l-avviż ta' riżenja tal-awditur ikollu miegħu dikjarazzjoni ta' ċirkostanzi li fil-fehma tiegħu għandhom ikunu mgħarrfa lill-

membri jew lill-krediturі tal-kumpanija.

(2) L-awditur li jkun qed jirriżenja jista' jiddepożita mal- avviż rekwiżizzjoni iffirmata li titlob lid-diretturi tal-kumpanija biex minnufih isejħu laqgħa ġenerali straordinarja tal-kumpanija sabiex jirċievu u jikkunsidraw dik l-ispjegazzjoni taċ-ċirkostanzi li kellhom x'jaqsmu mar-riżenja tiegħu li hu jkun jixtieq iressaq quddiem il-laqgħa.

(3) L-awditur li jkun qed jirriżenja jista' jitlob lill-kumpanija li tiċċirkola lill-membri tagħha -

(*a*) qabel il-laqgħa msejħa fuq ir-rekwiżizzjoni tiegħu; jew

(*b*) qabel kull laqgħa ġenerali li fiha ż-żmien tal-kariga tiegħu kien xort'oħra jintemm jew li fiha jkun hemm propost li timtela l-vakanza li tinħoloq bir-riżenja tiegħu,

dispożizzjoni bil-miktub taċ-ċirkostanzi li għandhom x'jaqsmu mar-riżenja tiegħu kif imsemmi fis-subartikolu (1).

(4) Il-kumpanija għandha, kemm-il darba ma tirċevix ir-rappreżentazzjonijiet tard wisq biex tagħmel hekk -

(*a*) f'kull avviż tal-laqgħa mogħti lill-membri tal-kumpanija, tiddikjara l-fatt li tkun saret id-dikjarazzjoni; u

(*b*) tibgħat kopja tad-dikjarazzjoni lil kull membru tal-kumpanija li lilu jkun qiegħed jew li jkun intbagħat avviż tal-laqgħa.

(5) Jekk id-diretturi fi żmien wieħed u għoxrin jum mid-data tad-depożitu ta' rekwiżizzjoni taħt dan l-artikolu ma jgħaddux biex isejħu b'mod xieraq laqgħa għal jum li ma jkunx iktar tard minn tmienja u għoxrin jum wara d-data li fiha jingħata l-avviż li jsejjaħ il-laqgħa, kull direttur li jkun naqas li jieħu l-passi kollha xierqa biex jiżgura li l-laqgħa tissejjaħ kif intqal fis-subartikolu (2) jista' jeħel penali.

(6) Jekk kopja tad-dikjarazzjoni ma tintbagħatx kif meħtieġ għax tkun waslet tard jew minħabba nuqqas tal-kumpanija l-awditur għandu, bla ħsara għall-jedd tiegħu li jinstema' verbalment, jeħtieġ li d-dikjarazzjoni tinqara fil-laqgħa.

(7) Awditur li jkun irriżenja jkollu, minkejja r-riżenja tiegħu, il-jeddijiet mogħtija bl-artikolu 155 dwar kull laqgħa ġenerali tal-kumpanija kif imsemmija fis-subartikolu (3)(*a*) jew (*b*), u, f'każ bħal dan ir-riferenzi f'dak l-artikolu għal ħwejjeġ li jolqtu l-awditur bħala awditur għandhom jiftiehmu bħala riferenzi għal ħwejjeġ li jolqtu lilu bħala li kien awditur.

Dikjarazzjoni minn persuna li ma tibqax fil-kariga ta' awditur.

161. (1) Meta awditur għal xi raġuni ma jibqax fil-kariga, għandu jiddepożita fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija dikjarazzjoni ta' kull ċirkostanzi li kellhom x'jaqsmu mal-fatt li hu ma baqax fil-kariga li fil-fehma tiegħu għandhom ikunu mgħarrfa lill-membri jew lill-krediturі tal-kumpanija jew, jekk jidhirlu li ma hemm ebda ċirkostanzi bħal dawk, dikjarazzjoni li ma jkunx hemm.

(2) Fil-każ ta' riżenja, id-dikjarazzjoni għandha tkun preżentata

flimkien mal-avviż tar-riżenja; fil-każ ta' nuqqas li jkun irid jerġa' jinħatar, id-dikjarazzjoni għandha tkun depożitata mhux inqas minn erbatax-il jum qabel il-laqgħa ġenerali li fiha awdituri għandhom ikunu maħtura mill-ġdid; f'kull każ ieħor, id-dikjarazzjoni għandha tkun depożitata mhux iktar tard mit-tmiem taż-żmien ta' erbatax-il jum li jibda mid-data li fiha l-awditur ma jibqax iżomm il-kariga.

(3) Jekk id-dikjarazzjoni tkun ta' ċirkostanzi li l-awditur jitlob li għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-membri jew krediturі tal-kumpanija, il-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il jum mid-depożitu tad-dikjarazzjoni jew -

(*a*) tibgħat kopja lil kull persuna li taħt l-artikolu 180 ikollha l-jedd tintbagħtilha kopja tal-kontijiet annwali; jew

(*b*) tagħmel rikors lill-qorti biex tordna li hemm raġunijiet gravi biżżejjed biex id-dikjarazzjoni ma tkunx ċirkolata.

(4) Jekk il-kumpanija tagħmel rikors lill-qorti, il-qorti għandha tinnotifika lill-awdituri bir-rikors u għandha tisma' liż-żewġ partijiet qabel ma tiddeċiedi fuq it-talba tal-kumpanija.

(5) Kemm-il darba l-awditur ma jirċevix avviż ta' dak ir-rikors qabel it-tmiem taż-żmien ta' wieħed u għoxrin jum li jibda mill-jum li fih hu jkun iddepożita d-dikjarazzjoni, dan għandu fi żmien sebat ijiem oħra jibgħat kopja tad-dikjarazzjoni lir-Reġistratur.

(6) Jekk il-qorti tkun sodisfatta li l-awditur ikun qed juża d-dikjarazzjoni biex jikseb pubblicità mhux meħtieġa għal ħaġa defamatorja -

(*a*) din għandha tordna li ma hemmx għalfejn jintbagħtu kopji tad-dikjarazzjoni; u

(*b*) hi tista' wkoll tordna li l-ispejjeż tal-kumpanija għar-rikors jitħallsu għal kollox jew f'parti mill-awditur, minkejja li hu ma jkunx parti għar-rikors,

u l-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il jum mid-deċiżjoni tal-qorti tibgħat lill-persuni msemmija fis-subartikolu (3)(*a*) dikjarazzjoni li turi l-effett tal-ordni.

(7) Jekk il-qorti ma tkunx hekk sodisfatta, il-kumpanija għandha fi żmien erbatax-il jum mid-deċiżjoni tal-qorti -

(*a*) tibgħat kopja tad-dikjarazzjoni lill-persuni msemmija fis-subartikolu (3)(*a*); u

(*b*) tavża lill-awditur bid-deċiżjoni tal-qorti,

u l-awditur għandu fi żmien sebat ijiem minn meta jirċievi dak l-avviż jibgħat kopja tad-dikjarazzjoni lir-Reġistratur.

Reati għal ksur tal-artikolu 161.

162. (1) Jekk persuna li ma tibqax iżżomm il-ħatra ta' awditur tonqos mingħajr raġuni xierqa li tħares id-dispożizzjonijet tal-artikolu 161 tista' teħel penali.

(2) Fil-proċeduri għal reat taħt is-subartikolu (1) jista' jinġieb bħala difiża tal-persuna akkużata l-fatt li hi tkun ħadet il-passi kollha xierqa u eżerċitat id-diligenza kollha xierqa biex tevita l-għemil tar-reat.

(3) Jekk kumpanija tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 161, kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Kapitolu X - Kontijiet, Verifiki u Prospett Annwali

Tiżmim ta' kotba tal-kontijiet. *Emendat: A.L.425 tal-2007; XVIII.2025.17.* Kap. 13

163. (1) Minflok il-ħtiġiet tal-artikoli minn 13 sa 18 tal-Kodiċi tal-Kummerċ kumpanija tkun meħtieġa li żzomm kotba xierqa tal-kontijiet dwar -

(*a*) is-somom kollha miġbura u minfuqa mill-kumpanija u l-ħwejjeġ li dwarhom id-dħul u l-infieq isir;

(*b*) l-attiv u l-passiv tal-kumpanija;

(*ċ*) jekk il-kummerċ tal-kumpanija jinvolvi negozju ta' oġġetti -

(i) dikjarazzjonijiet tal-i*stocks* miżmum mill-kumpanija f'għeluq iż-żmien tal-kontijiet tal-kumpanija;

(ii) id-dikjarazzjonijiet kollha ta' teħid ta' *stocks* li minn dik id-dikjarazzjoni msemmija fis-sub-paragrafu (i) ikun tħejja jew ikun se jitħejja; u

(iii) ħlief fil-każ ta' oġġetti mibjugħa bħala kummerċ bl-imnut ordinarju, dikjarazzjonijiet tal-oġġetti kollha mibjugħa u mixtrija, fejn jintwerew l-oġġetti u x-xerrejja u l-bejjiegħa b'dettall biżżejjed biex dawn kollha jkunu jistgħu jiġu identifikati.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) jitqiesu li jinżammu kotba xierqa tal-kontijiet dwar l-imsemmija ħwejjeġ jekk dawk il-kotba jkunu biżżejjed biex juru u jispjegaw t-transazzjonijiet tal-kumpanija u jkunu hekk li -

(*a*) juru bi preċiżjoni xierqa, f'kull żmien, il-qagħda finanzjarja tal-kumpanija f'dak iż-żmien; u

(*b*) bihom id-diretturi jkunu jistgħu jiżguraw li kull karta tal-bilanċ u kont ta' qligħ u telf imħejjija taħt dan il-Kapitolu jħarsu l-ħtiġiet ta' dan l-Att.

(3) Il-kotba tal-kontijiet għandhom jinżammu fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jew f'dak il-post l-ieħor li d-diretturi jidhrilhom xierqa, u għandhom ikunu f'kull ħin miftuħa biex ikunu spezzjonati mill-uffiċjali tal-kumpanija:

Iżda jekk il-kotba tal-kontijiet jinżammu f'post barra minn Malta, għandhom jintbagħtu f'Malta u jinżammu hemmhekk u jkunu f'kull ħin miftuħa għall-ispezzjoni tal-uffiċjali tal-kumpanija dawk il-kontijiet u prospetti dwar in-negozju li dwarhom jittrattaw il-kotba tal-kontijiet ħekk miżmuma u juru bi preċiżjoni xierqa l-qagħda finanzjarja ta' dak in-negozju f'intervalli ta' mhux iżjed minn sitt xhur u li minnhom ikunu jistgħu jitħejjew, skont dan l-Att, il-karta tal-bilanċ u l-kont ta' qligħ u telf tal-kumpanija.

(4) Kumpanija *parent* li għandha impriża sussidjarja, li dwarha

ma japplikawx il-ħtiġiet ta' hawn fuq, għandha tieħu l-passi kollha xierqa biex tiżgura li l-impriża sussidjarja żżomm dawk il-kotba tal-kontijiet sabiex id-diretturi tal-kumpanija *parent* ikunu jistgħu jiżguraw li kull karta tal-bilanċ u kont ta' qligħ u telf imħejjija jkunu jħarsu l-ħtiġiet ta' dan l-Att.

Kap. 13.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 26 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, ir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija għandhom jinżammu għal żmien għaxar snin:

Iżda meta r-*records* tal-kontijiet ikunu miżmumin f'forma llegata u unifikata, l-għaxar snin jibdew jgħaddu mid-data tal-aħħar entratura li tkun saret fihom.

(6) Jekk kumpanija tonqos li tħares xi dispożizzjoni tas-subartikoli minn (1) sa (4), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas ikun ħati ta' reat u jeħel multa, meta jinstab ħati, ta' mhux aktar minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro (€11,646), kemm-il darba ma jurix li jkun aġixxa diliġentement u li ċ-ċirkostanzi li fihom tmexxa n-negozju tal-kumpanija, in-nuqqas jista' jkun skużat.

(7) Jekk kumpanija tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

Żmien ta' riferenza għall-kontijiet u data ta' riferenza għall-kontijiet.

164. (1) Iż-żminijiet tal-kontijiet ta' kumpanija huma stabbiliti b'riferenza għad-data ta' riferenza għall-kontijiet tagħha.

(2) Kumpanija tista' tagħti avviż fil-forma preskritta lir-Reġistratur fejn tispeċifika data fis-sena kalendarja bħala d-data ta' riferenza għall-kontijiet tagħha:

Iżda ebda avviż bħal dak ma jkollu seħħ jekk ma jingħatax qabel it-tmiem ta' disa' xhur li jibdew mid-data tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija; u, fin-nuqqas ta' dak l-avviż, id-data ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija tkun il-wieħed u tletin ta' Diċembru.

(3) L-ewwel żmien ta' riferenza għall-kontijiet ta' kumpanija huwa dak iż-żmien li jagħlaq fid-data ta' riferenza għall-kontijiet tagħha kif jibda fid-data tar-reġistrazzjoni tagħha u li jkun żmien ta' mhux inqas minn sitt xhur u mhux iżjed minn tmintax-il xahar; u kull żmien ieħor suċċessiv ta' tnax-il xahar li jibda wara l-għeluq tal-ewwel żmien ta' riferenza għall-kontijiet u li jagħlaq bid-data ta' riferenza għall-kontijiet huwa wkoll żmien tal-kontijiet tal-kumpanija.

(4) L-ewwel żmien tal-kontijiet ta' kumpanija jibda fl-ewwel jum taż-żmien ta' riferenza tal-kontijiet tagħha u jagħlaq f'data li ma tkunx iktar minn sebat ijiem qabel jew wara it-tmiem ta' dak iż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet skont kif jistabbilixxu d-diretturi. Żminijiet tal-kontijiet sussegwenti jibdew fil-jum li jiġi minnufih wara ż-żmien tal-kontijiet ta' qabel tal-kumpanija u li jagħlaq fid-data li ma tkunx iktar minn sebat ijiem qabel jew wara t-tmiem taż-żmien ta' riferenza tal-kontijiet li jmiss skont kif jistabbilixxu d-diretturi.

(5) Id-diretturi ta' kumpanija *parent* għandhom jiżguraw li, ħlief fejn ikun hemm raġunijiet tajba għaliex m'għandux isir hekk, iż-żmien tal-kontijiet ta' kull waħda mill-impriżi sussidjarji

tagħhom għandu jaqbel maż-żmien tal-kontijiet tal-kumpanija *parent* stess.

Tibdil taż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet. *Emendat: IV. 2003.70.*

165. (1) F'kull żmien matul żmien li jkun żmien ta' riferenza għall-kontijiet ta' kumpanija bis-saħħa tal-artikolu 164 jew 166 il-kumpanija tista' tagħti avviż fil-formola preskritta lir-Reġistratur li jispeċifika data fis-sena kalendarja ("id-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet") li fiha ż-żmien ta' riferenza tal-kontijiet ("iż-żmien kurrenti ta' riferenza għall-kontijiet") u kull żmien ta' riferenza għall-kontijiet sussegwenti tal-kumpanija jitqies li jagħlaq jew, skont il-każ, li jkun għalaq.

(2) F'kull żmien wara l-għeluq taż-żmien li kien iż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet ta' kumpanija bis-saħħa tal-artikolu 164 jew 166 il-kumpanija tista' tagħti avviż fil-formola preskritta lir-Reġistratur li jispeċifika data fis-sena kalendarja ("id-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet") u li fiha ż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet ("iż-żmien ta' qabel ta' riferenza għall-kontijiet") u kull żmien ta' riferenza għall-kontijiet sussegwenti tal-kumpanija jitqies li jagħlaq jew, skont il-każ, li jkun għalaq.

(3) Avviż taħt is-subartikolu (2) -

(*a*) ma jkollux seħħ kemm-il darba l-kumpanija ma tkunx impriża sussidjarja jew kumpanija *parent* ta' kumpanija oħra u d-data l-ġdida ta' riferenza tal-kontijiet tkun taqbel ma' dik ta' dik il-kumpanija l-oħra; u

(*b*) ma jkollux seħħ jekk iż-żmien permess taħt l-artikolu 182 għal kunsinna ta' kontijiet annwali dwar iż-żmien tal-kontijiet ta' qabel li għandhom jitqiegħdu quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali jkun diġà għalaq fiż-żmien meta jingħata l-avviż.

(4) Avviż taħt dan l-artikolu għandu jgħid jekk iż-żmien kurrenti jew ta' qabel ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija -

(*a*) għandux jitqies bħala mqassar, biex jagħlaq jew, skont il-każ, biex jitqies li jkun għalaq fid-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet fl-ewwel okkażjoni li tasal jew tkun waslet dik id-data wara l-bidu ta' dak iż-żmien tal-kontijiet; jew

(*b*) għandux jitqies bħala mtawwal, biex jagħlaq jew, skont il-każ, biex jitqies li jkun għalaq fid-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet mat-tieni okkażjoni li tasal jew tkun waslet id-data wara l-bidu ta' dak iż-żmien tal-kontijiet.

(5) Avviż li jgħid li ż-żmien tal-kontijiet kurrenti jew ta' qabel għandu jittawwal ma jkollux seħħ jekk iż-żmien tal-kontijiet kurrenti jew ta' qabel, kif imtawwal skont l-avviż, ikun iżjed minn tmintax-il xahar.

(6) Bla ħsara għal kull direzzjoni mogħtija mir-Reġistratur taħt is-subartikolu (7), avviż li jgħid li ż-żmien tal-kontijiet kurrenti jew ta' qabel għandu jittawwal ma jkollux seħħ jekk -

(*a*) ebda żmien qabel ta' riferenza għall-kontijiet tal-

kumpanija ma jkun ittawwal bis-saħħa ta' avviż mogħti qabel mill-kumpanija taħt dan l-artikolu; jew

(*b*) l-avviż jingħata mhux inqas minn ħames snin wara d-data li fiha ż-żmien ta' qabel ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija li kien hekk imtawwal ikun għalaq; jew

(*ċ*) il-kumpanija tkun impriża sussidjarja jew kumpanija *parent* ta' impriża oħra u d-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet ma tkunx taqbel mad-data ta' riferenza għall-kontijiet ta' dik l-impriża l-oħra.

(7) Ir-Reġistratur jista', jekk jidhirlu xieraq, jordna li s-subartikolu (6) ma japplikax għal avviż li jkun diġà ngħata mill-kumpanija taħt dan l-artikolu jew, skont il-każ, dwar avviż li jista' hekk jingħata.

Konsegwenza ta' għoti ta' avviż taħt l-artikolu 165.

166. (1) Meta kumpanija tkun tat avviż b'seħħ skont l-artikolu 165 u l-avviż ma jkunx inbidel b'avviż ieħor tal-kumpanija li jiġi wara li jkollu dak l-effett, id-data l-ġdida speċifikata fl-avviż tkun id-data ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija minflok dik li bis-saħħa tal-artikolu 165 jew ta' dan l-artikolu, kienet id-data ta' riferenza għall-kontijiet meta jkun ingħata l-avviż.

(2) Meta bis-saħħa ta' avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1), data tkun sostitwita minflok oħra bħala d-data ta' riferenza għall-kontijiet ta' kumpanija -

(*a*) iż-żmien kurrenti jew ta' qabel ta' riferenza għall-kontijiet, imqassar jew imtawwal, skont il-każ, skont l-avviż; u

(*b*) kull żmien suċċessiv ta' tnax-il xahar li jibda wara l-għeluq ta' dak iż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet, kif imqassar jew imtawwal, u li jagħlaq bid-data l-ġdida ta' riferenza għall-kontijiet,

għandu jitqies li kien żmien ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija, minflok xi żmien li kien ikun żmien ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija kieku l-avviż ma ngħatax.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 165 u dawk ta' dan l-artikolu m'għandhomx jolqtu xi żmien ta' riferenza għall-kontijiet tal-kumpanija li -

(*a*) fil-każ ta' avviż taħt l-artikolu 165(1) ikun qabel iż-żmien kurrenti ta' riferenza għall-kontijiet; jew

(*b*) fil-każ ta' avviż mogħti taħt l-artikolu 165(2) ikun qabel iż-żmien ta' qabel ta' riferenza għall-kontijiet.

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-kontenut u l-forma ta' kontijiet individwali. *Emendat: IV. 2003.71; IX. 2008.19; XXXI. 2015.5; XVIII.2025.18.*

167. (1) Id-diretturi ta' kull kumpanija għandhom iħejju għal kull żmien ta' kontijiet, kontijiet individwali li jkun fihom karta tal-bilanċ kif tkun fl-aħħar jum taż-żmien tal-kontijiet li għalih tirreferi, il-kont ta' qligħ u telf għal dak iż-żmien, in-noti tal-kontijiet u kull dikjarazzjonijiet finanzjarji u informazzjoni oħra li jistgħu jkunu meħtieġa bil-prinċipji u prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati. Dawn id-dokumenti flimkien għandhom jiffurmaw dokument sħiħ. L-isem, in-numru ta' reġistrazzjoni, il-

forma legali u l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat tal-kumpanija u fejn xieraq, il-fatt li l-kumpanija qed tiġi stralċjata għandu jiġi indikat f'dawn il-kontijiet.

(2) Il-kontijiet individwali għandhom isiru b'mod ċar skont il-prinċipji u l-prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att inklużi, fejn applikabbli, ir-rekwiżiti tat-Tielet Skeda.

(3) Il-kontijiet individwali għandhom jagħtu dehra vera u ġusta tal-assi, il-passivi, il-pożizzjoni finanzjarja u tal-kont tal-qligħ u t-telf tal-impriża. Meta l-applikazzjoni ta' dan l-Att ma tkunx suffiċjenti sabiex tagħti dehra vera u ġusta, tal-assi, il-passivi, il-pożizzjoni finanzjarja u tal-kont tal-qligħ u t-telf tal-impriża, għandha tingħata tali informazzjoni addizzjonali skont kif inhu neċessarju għall-konformità ma' dak ir-rekwiżit fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

(4) *Imħassar bl-Att XVIII.2025.18.*

(5) Meta f'każijiet eċċezzjonali l-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att tkun inkompatibbli mal-obbligazzjoni li kontijiet individwali jkunu jagħtu dehra vera u ġusta, dik id-dispożizzjoni għandha tiġi mwarrba sabiex tingħata d-dehra vera u ġusta. Kull twarrib ta' dik id-dispożizzjoni għandu jiġi żvelat fin-noti mal-kontijiet flimkien ma' spjegazzjoni tar-raġunijiet għaldaqstant u dikjarazzjoni tal-effett tagħha fuq l-attiv, il-passiv, il-posizzjoni finanzjarja u l-qligħ jew it-telf.

Kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' impriżi.
Emendat: XVII.1998.70; IV. 2003.72; IX. 2008.20; XXXI. 2015.6.

168. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu u l-Iskedi promulgati taħtu għandhom japplikaw biss sakemm mhumiex inkonsistenti ma', jew jikkontradixxu d-dispożizzjonijiet dwar ir-rapportar finanzjarju ta' ċertu tipi ta' impriżi jew dispożizzjonijiet rigward id-distribuzzjoni tal-kapital ta' impriża li huma stabbiliti f'atti leġislattivi oħra li huma fis-seħħ f'Malta..

Kap. 371.
Kap. 376.
Kap. 403.

(2) Il-banek u istituzzjonijiet finanzjarji għandhom isegwu r-Regoli Bankarji u r-Regoli ta' Istituzzjonijiet Finanzjarji li jinħarġu mill-awtorità kompetenti rilevanti taħt l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju u l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji, rispettivament, għar-rigward tal-forma u l-kontenut tal-kontijiet annwali tagħhom u ta' kull Regola oħra maħruġa mill-awtorità kompetenti f'dan ir-rigward.

Kap. 371.
Kap. 376.

(3) L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni għandhom iħarsu r-Regoli dwar l-Assigurazzjoni magħmulin taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni dwar il-kontijiet annwali tagħhom.

Kap. 403.

(4) Dispożizzjonijiet speċjali jistgħu jkunu preskritti mill-Ministru b'avviż fil-Gazzetta għall-kontijiet annwali ta' kumpaniji ta' investiment b'kapital fiss minflok id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda.

Kontijiet ta' kumpanija ta' investiment b'kapital varjabbli.
Emendat: IV. 2003.73; IX. 2008.21.

169. (1) Kumpanija ta' investiment li jkollha kapital azzjonarju varjabbli għandha tħejji l-kontijiet partikolari tagħha skont il-forma stabbilita fil-Ħames Skeda.

(2) Ir-rapport tad-diretturi ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli għandu jipprovdi tagħrif biżżejjed biex investituri jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni nformata fuq l-iżvilupp tal-attivitajiet tal-kumpanija u tal-istat finanzjarju tagħha.

(3) Dwar kull ħaġa oħra, il-kontijiet annwali u r-rapport tad-diretturi ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli għandhom jitħejjew skont id-dispożizzjonijet applikabbli b'mod ġenerali għal kumpaniji safejn dawn ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu u tal-Ħames Skeda.

Dmir li jitħejjew kontijiet konsolidati.
Emendat: X. 2011.69; XXXI. 2015.7.

170. (1) Jekk f'għeluq żmien tal-kontijiet, kumpanija tkun kumpanija *parent*, id-diretturi għandhom, barra milli jħejju l-kontijiet individwali ta' dik il-kumpanija, iħejju wkoll kontijiet konsolidati.

(2) Kumpanija *parent* u l-impriżi sussidjarji kollha tagħha għandhom ikunu impriżi li jiġu konsolidati jkunu fejn ikunu l-uffiċċji reġistrati jew l-uffiċċji prinċipali ta' dawk l-impriżi sussidjarji.

(3) Impriża sussidjarja tista' tkun eskluża minn konsolidazzjoni jekk l-inklużjoni tagħha ma tkunx materjali biex jintwera stat sewwa u xieraq; iżda żewġ impriżi sussidjarji jew iżjed jistgħu jkunu esklużi biss jekk ma jkunx materjali meta teħodhom kollha flimkien.

(4) Impriża sussidjarja tista' tkun eskluża minn konsolidazzjoni meta -

(*a*) restrizzjonijiet serji fit-tul itellfu sostanzjalment l-eżerċizzju tal-jeddijiet tal-kumpanija *parent* fuq l-attiv jew it-tmexxija ta' dik l-impriża; jew

(*b*) l-interess tal-kumpanija *parent* jinżamm esklużivament bil-ħsieb li wara jerġa' jinbiegħ u l-impriża qabel ma tkunx inkluża fil-kontijiet konsolidati mħejjija mill-kumpanija *parent*; jew

(*ċ*) f'każijiet rari ħafna, meta l-informazzjoni neċessarja għall-preparazzjoni ta' kontijiet ikkonsolidati b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma tkunx tista' tinkiseb mingħajr spiża sproporzjonata jew dewmien mhux dovut.

Ir-riferenza fil-paragarfu (*a*) għall-jeddijiet tal-kumpanija *parent* u r-riferenza fil-paragrafu (*b*) għall-interess tal-kumpanija *parent* huma, rispettivament, riferenzi għal jeddijiet u interessi miżmuma mill-kumpanija jew attribwiti lilha għall-finijiet tal-artikolu 2(2) li fin-nuqqas tagħhom hi ma kenitx tkun kumpanija *parent*.

(5) Meta l-impriżi sussidjarji kollha ta' kumpanija *parent* ikunu jaqgħu taħt l-esklużjonijiet ta' hawn fuq, ma jkunu meħtieġa ebda kontijiet konsolidati.

171. (1) Kontijiet konsolidati għandhom jinkludu l-karta tal-bilanċ konsolidata kif tkun fl-aħħar jum taż-żmien tal-kontijiet li għalih tirreferi, il-kont ta' qligħ u telf konsolidat għal dak iż-żmien, in-noti tal-kontijiet konsolidati u kull dikjarazzjonijiet finanzjarji oħra li jistgħu jkunu meħtieġa bil-prinċipji u prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati. Dawn id-dokumenti flimkien għandhom jiffurmaw dokument sħiħ.

Forma u kontenut ta' kontijiet konsolidati. *Emendat: IV. 2003.74; IX. 2008.22; XXXI. 2015.8; XVIII.2025.19.*

(2) Mingħajr preġudizzju għall-artikoli 170, 173 u 174 u għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2(2) u tad-Disa' Skeda safejn huma rilevanti għall-artikoli 170, 173 u 174, il-kontijiet ikkonsolidati għandhom isiru b'konformità ma' prinċipji u prattiċi ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att inklużi, fejn applikabbli, ir-rekwiżiti tat-Tielet Skeda:

Iżda d-divulgazzjoni fl-inċiż (ii) tas-subparagrafu (1) tal-paragrafu 3 tat-Taqsima I tat-Tielet Skeda għandha tapplika għall-kontijiet ikkonsolidati, bħallikieku l-impriżi inklużi fil-konsolidazzjoni kienu kumpanija unika u d-divulgazzjonijiet fl-inċiżi (iv) u (vi) tas-subparagrafu (1) tal-paragrafu 2 tat-Taqsima II tat-Tielet Skeda għandhom japplikaw għall-kontijiet ikkonsolidati..

(3) Il-kontijiet konsolidati għandhom juru l-istat sewwa u xieraq tal-attiv, tal-passiv, tal-qagħda finanzjarja u tal-qligħ jew telf tal-impriżi li jkunu mdaħħlin fihom bħala oġġett sħiħ. Meta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma tkunx biżżejjed biex tagħti stampa vera u ġusta tal-attiv, tal-passiv, tal-qagħda finanzjarja u tal-qligħ jew it-telf tal-impriżi li jkunu mdaħħlin fihom bħala oġġett sħiħ, dik l-informazzjoni addizzjonali li tkun meħtieġa sabiex tikkonforma ma' tali rekwiżit għandha tingħata fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati.

(4) Meta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma jkunux biżżejjed biex jagħtu dehra vera u ġusta fil-kuntest tat-tifsir tas-subartikolu (3), għandha tingħata informazzjoni addizzjonali.

(5) Meta f'każijiet eċċezzjonali l-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att tkun inkompatibbli mal-obbligazzjoni li kontijiet konsolidati jkunu jagħtu dehra vera u ġusta, dik id-dispożizzjoni għandha tiġi mwarrba sabiex tingħata d-dehra vera u ġusta. Kull twarrib ta' dik id-dispożizzjoni għandu jiġi żvelat fin-noti mal-kontijiet konsolidati flimkien ma' spjegazzjoni tar-raġunijiet għaldaqstant u dikjarazzjoni tal-effett tagħha fuq l-attiv, il-passiv, il-posizzjoni finanzjarja u l-qligħ u t-telf.

172. Id-diretturi ta' kumpanija, li jaġixxu fil-kompetenzi assenjati lilhom bil-liġi, għandhom responsabbiltà kollettiva biex jiżguraw li:

Responsabbiltà u obbligu sabiex isiru u jiġu ppubblikati d-dikjarazzjonijiet finanzjarji u r-rapport tad-diretturi. *Sostitwit: XXXI. 2015.9. Emendat: XVIII.2025.20.*

(*a*) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, ir-rapport tad-diretturi u, meta pprovduta separatament, id-dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva u r-rapport dwar ir-rimunerazzjoni; u

(*b*) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati, ir-rapporti tad-diretturi kkonsolidati u meta pprovduti separatament, id-dikjarazzjoni ta' governanza korporattiva kkonsolidata u r-rapport dwar ir-

rimunerazzjoni,

isiru u jiġu ppubblikati f'konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Att.

Kontijiet konsolidati - eżenzjoni minħabba daqs. *Emendat: IV. 2003.75; IX. 2008.23; III. 2013.69; XXXI. 2015.10.*

173. Kumpanija *parent* tkun eżentata mill-ħtiġiet li tħejji kontijiet konsolidati jekk fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha l-impriżi li għandhom ikunu konsolidati ma jkunux jeċċedu b'kollox, fuq il-bażi tal-aħħar kontijiet individwali tagħhom, il-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji stabbiliti fl-artikolu 185(5):

Iżda ebda waħda minn dawk l-impriżi li għandhom ikunu konsolidati ma' tkun kumpanija li s-sigurtajiet tagħha jkunu aċċettati għall-kummerċ f'suq regolat jew f'suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE:

Iżda wkoll ebda waħda mill-kumpaniji minn grupp ma tkun entità ta' interess pubbliku.

Eżenzjoni ta' kumpaniji *parent* inklużi fil-kontijiet ta' gruppi ikbar. *Emendat: IV. 2003.76; IX. 2008.24; XXXI. 2015.11.*

174. (1) Kumpanija *parent* tkun eżentata mill-ħtieġa li tħejji kontijiet konsolidati jekk hi nnifisha tkun kumpanija sussidjarja fil-każijiet li ġejjin -

(*a*) jekk l-imsemmija kumpanija *parent* tkun kumpanija sussidjarja li għal kollox tkun proprjetà ta' kumpanija *parent* immedjata iffurmata u reġistrata taħt il-liġi ta' Stat Membru jew ta' Stat ŻEE; jew

(*b*) meta iktar minn ħamsin fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet fl-imsemmija kumpanija *parent* ikunu miżmuma minn kumpanija *parent* u avviż li jitlob it-tħejjija ta' kontijiet konsolidati ma jkunx ingħata mill-ewwel kumpanija msemmija mill-azzjonisti li flimkien ikollhom mhux inqas minn għaxra fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet kollha tagħha. Dak l-avviż ma jkunx validu kemm-il darba ma jingħatax mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-bidu taż-żmien tal-kontijiet li għalih jirreferi.

(2) L-eżenzjoni imsemmija fis-subartikolu (1) tkun suġġetta għat-tħaris tal-kondizzjonijiet kollha li ġejjin -

(*a*) li fil-każ li kumpanija *parent* li tkun kumpanija sussidjarja ta' kumpanija *parent* iffurmata u reġistrata taħt il-liġi ta' Stat Membru jew ta' Stat ŻEE, dik il-kumpanija tkun inkluża fil-kontijiet konsolidati ta' grupp akbar li jkunu saru sa l-istess data, jew sa data qabel fl-istess żmien ta' kontijiet, minn kumpanija *parent* iffurmata u rreġistrata taħt il-liġi ta' Stat Membru jew ta' Stat ŻEE;

(*b*) li fil-każ ta' kumpanija *parent* li tkun kumpanija sussidjarja ta' mpriża *parent* li ma tkunx stabbilita taħt il-liġi ta' Stat Membru jew ta' Stat ŻEE, l-impriża eżentata tkun inkluża fil-kontijiet konsolidati ta' grupp akbar li jkunu saru sa l-istess data, jew sa data qabel fl-istess żmien tal-kontijiet, kemm-il darba dawk il-kontijiet konsolidati u r-rapport tad-diretturi dwarhom jkunu saru b'mod ekwivalenti għal dak li hu meħtieġ b'dan l-Att u jkunu ġew verifikati minn persuna jew

persuni awtorizzati li jivverifikaw kontijiet taħt il-liġi nazzjonali li tikkontrolla l-impriża li tkun għamlithom;

(*ċ*) li l-imsemmija kumpanija *parent* turi fil-kontijiet individwali tagħha li hi eżentata mill-obbligu li tħejji u tikkonsenja kontijiet konsolidati;

(*d*) li l-imsemmija kumpanija *parent* tagħti fil-kontijiet individwali tagħha l-isem u l-uffiċċju rreġistrat tal-impriża *parent* li tagħmel il-kontijiet konsoldiati imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew (*b*);

(*e*) li l-imsemmija kumpanija *parent* tikkonsenja lir-Reġistratur fiż-żmien permess għall-konsenja tal-kontijiet individwali tagħħa, kopji ta' dawk il-kontijiet konsolidati imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew (*b*), u tar-rapport tad-diretturi jew ekwivalenti tiegħu flimkien mar-rapport tal-awdituri dwarhom tal-impriża *parent*; u

(*f*) li jekk xi dokument inkluż fil-kontijiet u fir-rapporti konsenjati skont il-paragrafu (*e*) ikun f'xi lingwa oħra barra l-Malti jew l-Ingliż, għandu jkun hemm anness mal-kopja ta' dak id-dokument konsenjat traduzzjoni għall-Malti jew għall-Ingliż, ċertifikata bħala traduzzjoni korretta, b'dak il-mod li jista' jkun preskritt.

(3) Din l-eżenzjoni ma tapplikax għal kumpanija *parent* li xi wħud mis-sigurtajiet trasferibbli tagħha jkunu fin-negozjar ta' suq regolat jew ta' suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE.

(4) Azzjonijiet miżmuma minn diretturi ta' kumpanija sabiex ikun hemm tħaris ta' xi ħtieġa għal kwalifika ta' azzjonijiet m'għandhomx ikunu kalkolati sabiex ikun stabbilit għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*a*) jekk il-kumpanija tkunx sussidjarja għal kollox ta' kumpanija.

(5) Għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*b*) azzjonijiet li jkunu miżmuma minn impriża sussidjarja li tkun għal kollox proprjetà ta' impriża *parent*, jew miżmuma f'isem il-kumpanija *parent* jew impriża sussidjarja li tkun għal kollox proprjetà tal-kumpanija *parent*, għandhom ikunu attribwiti lill-kumpanija *parent.*

Wiri meħtieġ fin-noti tal-kontijiet. *Sostitwit: III. 2009.23.*

175. (1) Kontijiet individwali li jiġu mħejjija skont l-artikolu 167 għandhom ikunu juru, fin-noti mal-kontijiet, l-informazzjoni meħtieġa skont prinċipji u l-prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati flimkien ma' kull informazzjoni oħra li għandha tintwera fihom skont dan l-Att.

(2) Kontijiet konsolidati li jiġu mħejjija skont l-artikolu 170 għandhom ikunu juru, fin-noti mal-kontijiet, l-informazzjoni meħtieġa skont prinċipji u l-prattika ta' kontijiet ġeneralment aċċettati flimkien ma' kull informazzjoni oħra li għandha tintwera fihom skont dan l-Att.

Approvazzjoni u firma ta' kontijiet annwali.

176. (1) Il-kontijiet annwali ta' kumpanija għandhom ikunu approvati mill-bord tad-diretturi u l-karta tal-bilanċ għandha tkun datata u ffirmata f'isem il-bord minn żewġ diretturi tal-kumpanija.

(2) Kull kopja tal-karta tal-bilanċ li titqiegħed quddiem il-

kumpanija f'laqgħa ġenerali, jew li tkun xort'oħra ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, għandha turi l-isem tad-diretturi li ffirmaw il-karta tal-bilanċ f'isem il-bord.

(3) Il-kopja tal-karta tal-bilanċ tal-kumpanija li għandha tkun konsenjata lir-Reġistratur għandha tkun iffirmata f'isem il-bord mill-istess diretturi li jkunu ffirmaw il-karta tal-bilanċ skont is-subartikolu (1).

(4) Jekk ikunu approvati kontijiet annwali li ma jkunux iħarsu l-ħtiġiet ta' dan l-Att, kull direttur tal-kumpanija li jkun parti fl-approvazzjoni tagħhom u li jkun jaf li dawn ma jkunux iħarsu l-ħtiġiet jew li jittraskura li jara li jkunu jaqblu mal-ħtiġiet jista' jeħel penali. Għal dan l-għan kull direttur tal-kumpanija li jkun hemm fil-ħin tal-approvazzjoni tal-kontijiet jitqies li kien parti fl-approvazzjoni tagħhom kemm-il darba ma jippruvax li jkun ħa l-passi xierqa kollha biex ma jħallix li dawn ikunu approvati.

(5) Jekk kopja tal-kontijiet annwali -

(*a*) titqiegħed quddiem il-kumpanija, jew xort'oħra tkun ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, mingħajr ma tkun iffirmata kif meħtieġ b'dan l-artikolu jew mingħajr ma jintwera kif meħtieġ isem il-firmatarju; jew

(*b*) tkun konsenjata lir-Reġistratur mingħajr ma tkun iffirmata kif meħtieġ b'dan l-artikolu,

kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

X'ikun fih ir-rapport tad-diretturi. *Emendat: XXXI. 2015.12; XVIII.2025.22.*

177. (1) Għal kull żmien tal-kontijiet id-diretturi għandhom iħejju rapport, hawnhekk iżjed il-quddiem imsejjaħ "ir-rapport tad-diretturi".

(2) Ir-rapport tad-diretturi għandu juri l-ismijiet tal-persuni li, f'xi żmien matul iż-żmien tal-kontijiet, kienu diretturi tal-kumpanija, l-attivitajiet ewlenin tal-kumpanija u tas-sussidjarja tagħha matul iż-żmien tal-kontijiet u kull tibdil sinifikanti f'dawk l-attivitajiet matul dak iż-żmien, u rivista xierqa tal-iżvilupp tan-negozju tal-kumpanija u tas-sussidjarji tagħha matul iż-żmien tal-kontijiet, u tal-qagħda tagħhom fi tmiem dak iż-żmien flimkien ma' deskrizzjoni tar-riskji u l-inċertezzi prinċipali li qed jaffaċċjaw.

L-analiżi għandha tkun waħda bilanċjata u komprensiva tal-iżvilupp u l-prestazzjoni tan-negozju tal-impriża u tal-pożizzjoni tagħha, konsistenti mad-daqs u l-kumplessità tan-negozju.

Safejn ikun neċessarju għall-fehim tal-iżvilupp, il-prestazzjoni jew il-pożizzjoni tal-impriża, l-analiżi għandha tinkludi indikaturi kemm finanzjarji kif ukoll, fejn xieraq, indikaturi ta' prestazzjoni ewlenin mhux finanzjarji rilevanti għan-negozju partikolari, inkluża informazzjoni relatata ma' kwistjonijiet ambjentali u tal-impjegati. Meta jipprovdi l-analiżi, ir-rapport tad-diretturi għandu, fejn xieraq, jinkludi referenzi għal, u spjegazzjonijiet addizzjonali tal-ammonti rrappurtati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali.

(3) Ir-rapport tad-diretturi għandu wkoll iħares is-Sitt Skeda li tinsab ma' dan l-Att dwar il-ħwejjeġ li għandhom jintwerew kif hemmhekk imsemmija.

(4) Fil-każ ta' nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull persuna li kienet direttur tal-kumpanija minnufih qabel l-għeluq taż-żmien biex jitqiegħdu l-kontijiet annwali għaż-żmien tal-kontijiet li jkun, tista' teħel penali. Fil-proċedimenti kontra persuna taħt dan is-subartikolu, dik il-persuna tista' ġġib bħala prova li tkun ħadet il-passi raġonevoli kollha biex tiżgura tħaris mal-ħtiġiet ta' dan l-artikolu.

(5) Meta kontijiet ikkonsolidati huma meħtieġa skont dan l-Att, ir-rapport ikkonsolidat tad-diretturi għandu, bħala minimu, minbarra kwalunkwe informazzjoni oħra rikjesta skont dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, jipprovdi l-informazzjoni rikjesta minn dan l-artikolu u s-Sitt Skeda, b'kunsiderazzjoni tal-aġġustamenti essenzjali li jirriżultaw mill-karatteristiċi partikolari tar-rapport ikkonsolidat tad-diretturi b'mod li jiffaċilita l-valutazzjoni tal-pożizzjoni tal-impriżi inkluży fil-konsolidazzjoni kkunsidrata b'mod totali.

(6) Meta r-rapport ikkonsolidat tad-diretturi huwa meħtieġ minbarra r-rapport tad-diretturi, iż-żewġ rapporti jistgħu jiġu ppreżentati bħala rapport uniku.

Approvazzjoni u firma tar-rapport tad-diretturi.

178. (1) Ir-rapport tad-diretturi għandu jkun approvat mill-bord tad-diretturi u datat u ffirmat f'isem il-bord minn żewġ diretturi tal-kumpanija.

(2) Kull kopja tar-rapport tad-diretturi li titqiegħed quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali, jew li xort'oħra tkun ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, għandha turi isem il-persuna li tkun iffirmata f'isem il-bord.

(3) Il-kopja tar-rapport tad-diretturi li tkun konsenjata lir-Reġistratur għandha tkun iffirmata u datata f'isem il-bord minn direttur jew mis-segretarju tal-kumpanija.

(4) Jekk kopja tar-rapport tad-diretturi -

(*a*) titqiegħed quddiem il-kumpanija, jew xort'oħra tkun ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, mingħajr ma r-rapport ikun iffirmat kif meħtieġ b'dan l-artikolu jew mingħajr ma jintwera kif meħtieġ isem il-firmatarju; jew

(*b*) tkun konsenjata lir-Reġistratur mingħajr ma tkun iffirmata kif meħtieġ b'dan l-artikolu,

kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

Rapport tal-awditur.
Emendat: IX. 2008.25; XXXI. 2015.13; XXXVI. 2016.22; LIV. 2016.4.

179. (1) L-awdituri ta' kumpanija għandhom jagħmlu rapport lill-membri tal-kumpanija fuq il-kontijiet annwali kollha tal-kumpanija li kopji tagħhom jitqiegħdu quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali waqt iż-żmien tal-kariga tagħhom.

(2) Ir-rapport tal-awdituri għandu jsir skont livelli ta' awditjar ġeneralment aċċettati u għandu jkun fih dikjarazzjoni jekk fil-fehma tal-awdituri l-kontijiet annwali jkunux tħejjew sewwa skont dan l-Att, u b'mod partikolari jekk jurux stat sewwa u xieraq -

(*a*) fil-każ ta' karta tal-bilanċ individwali, tal-qagħda tal-kumpanija fl-aħħar taż-żmien tal-kontijiet;

(*b*) fil-każ ta' kont individwali ta' qligħ u telf, tal-qligħ

jew telf tal-kumpanija għaż-żmien tal-kontijiet;

(*ċ*) fil-każ ta' kontijiet konsolidati, tal-qagħda fl-aħħar taż-żmien tal-kontijiet, u l-qligħ jew telf għaż-żmien tal-kontijiet, tal-impriżi li jkunu nklużi fil-konsolidazzjoni bħala oġġett sħiħ, safejn ikun jolqot il-membri tal-kumpanija.

(3) L-awdituri għandhom jikkonsidraw jekk it-tagħrif mogħti fir-rapport tad-diretturi għaż-żmien tal-kontijiet li għalih jitħejjew il-kontijiet annwali jkunx jaqbel ma' dawk il-kontijiet; u jekk ikunu tal-fehma li dawn ma jkunux għandhom jiddikjaraw dan il-fatt fir-rapport tagħhom.

L-awdituri għandhom ukoll:

(*a*) jesprimu opinjoni dwar jekk ir-rapport tad-diretturi ġiex ippreparat bl-applikazzjoni tar-rekwiżiti legali;

(*b*) fid-dawl tat-tagħrif u l-fehim tal-impriża u l-ambjent tagħha miksuba matul l-eżerċizzju tal-awditjar, jiddikjaraw jekk identifikawx dikjarazzjonijiet ħżiena fir-rapport tad-diretturi, u għandhom jagħtu indikazzjoni tan-natura ta' kull waħda minn dawn id-dikjarazzjonijiet ħżiena:

Iżda r-rekwiżit imsemmi fil-paragrafi (*a*) u (*b*) m'għandux japplika għal informazzjoni mhux finanzjarja li għandha tiġi divulġata skont il-paragrafi 8 u 11 tas-Sitt Skeda, imma l-awdituri għandhom jivverifikaw jekk din l-informazzjoni ġietx provduta.

(4) Ir-rapport tal-awditjar għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 179A.

(5) Kull kopja tar-rapport tal-awdituri li titqiegħed quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali, jew li xort'oħra tkun ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, għandha turi l-isem jew l-ismijiet tal-awdituri.

(6) Il-kopja tar-rapport tal-awdituri li tkun konsenjata lir-Reġistratur għandha turi l-ismijiet tal-awdituri u tkun iffirmata minnhom.

(7) Jekk kopja tar-rapport tal-awdituri -

(*a*) titqiegħed quddiem il-kumpanija, jew xort'oħra tkun ċirkolata, pubblikata jew maħruġa, mingħajr ma jintwerew l-ismijiet tal-awdituri kif meħtieġ; jew

(*b*) tkun konsenjata lir-Reġistratur mingħajr ma jintwerew l-ismijiet tal-awdituri kif meħtieġ jew mingħajr ma tkun iffirmata kif meħtieġ b'dan l-artikolu,

kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali.

(8) Riferenzi f'dan l-artikolu għal firma mill-awdituri jirreferu, meta l-kariga ta' awditur tkun f'idejn soċjetà, għall-firma ta' prinċipal li jkun awtorizzat jiffirma f'isem dik is-soċjetà ta' awdituri.

(9) Awdituri ta' kumpanija għandhom, fit-tħejjija tar-rapport tagħhom jagħmlu dak l-istħarriġ sabiex ikunu jistgħu jifformaw opinjoni dwar -

(*a*) jekk inżammux *records* xierqa tal-kontijiet mill-kumpanija u li jkunu rċevew minn fergħat li ma jkunux żaru prospetti xierqa li jkunu biżżejjed għall-verifika tagħhom, u

(*b*) jekk il-kontijiet individwali tal-kumpanija jkunux jaqblu mar-*records* u mal-prospetti tal-kontijiet.

(10) Jekk l-awdituri jkunu tal-fehma li ma jkunux inżammu *records* xierqa tal-kontijiet, jew li ma jkunux irċevew minn fergħat li ma jkunux żaru prospetti xierqa li jkunu biżżejjed għall-verifika tagħhom, jew jekk il-kontijiet individwali tal-kumpanija ma jkunux jaqblu mar-*records* u mal-prospetti tal-kontijiet, l-awdituri għandhom jiddikjaraw dan il-fatt fir-rapport tagħhom.

(11) Jekk l-awdituri ma jirnexxielhomx jiksbu t-tagħrif u l-ispjegazzjonijiet kollha li, skont l-aħjar tagħrif u twemmin tagħhom, ikunu meħtieġa għall-finijiet tal-verifika tagħhom, dawn għandhom jiddikjaraw dan il-fatt fir-rapport tagħhom.

(12) F'dan l-artikolu "soċjetà ta' awdituri", "livelli ta' awditjar ġeneralment aċċettati" u "prinċipal", għandu jkollhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, jew f'regolamenti maħruġin skont dak l-Att. Kap. 281.

(13) Ir-rapport tal-awditjar dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati f'dan l-artikolu u fl-artikolu 179A. Fir-rapportar dwar il-konsistenza tar-rapport tad-diretturi u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji, l-awditur jew id-ditta tal-awditjar għandhom jikkunsidraw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapport ikkonsolidat tad-diretturi. Meta d-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tal-impriża ewlenija jkunu mehmuża mad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati, ir-rapporti tal-awditjar rikjesti minn dan l-artikolu jistgħu jiġu kkombinati.

Rappurtar tal-awditjar. *Miżjud: XXXVI. 2016.22.*

179A. (1) Ir-rapport tal-awditjar għandu jsir bil-miktub u għandu:

(*a*) jidentifika l-entità li d-dikjarazzjonijiet annwali jew konsolidati tagħha huma soġġetti għall-awditjar statutorju; jispeċifika d-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali jew konsolidati u d-data u l-perijodu li huma jkopru; u jidentifika l-qafas ta' rappurtar finanzjarju li ġie applikat fit-tħejjija tagħhom;

(*b*) jinkludi deskrizzjoni tal-ambitu tal-awditjar statutorju li għandu, bħala minimu, jidentifika l-i*standards* tal-awditjar li f'konformità magħhom twettaq l-awditjar statutorju;

(*ċ*) jinkludi opinjoni tal-awditjar, li għandha tkun mhux kwalifikata, jew kwalifikata jew opinjoni negattiva u li għandu jindika b'mod ċar l-opinjoni tal-awditur(i) jew tad-ditta/i tal-awditjar dwar:

(i) jekk id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali jagħtux stampa veritiera u ġusta f'konformità mal-qafas rilevanti għar-rappurtar finanzjarju; u

(ii) fejn ikun il-każ, jekk id-dikjarazzjonijiet

finanzjarji annwali jkunux konformi mar-rekwiżiti statutorji.

Jekk l-awditur/i statutorju/i jew id-ditta/i tal-awditjar ma jkunux kapaċi jesprimu opinjoni tal-awditjar, ir-rapport għandu jkollu ċaħda tal-opinjoni;

(*d*) jirreferi għal kwalunkwe kwistjoni oħra li fuqha l-awditur/i jew id-ditta/i tal-awditjar xeħtu xi dawl permezz ta' enfasi mingħajr ma kkwalifikaw l-opinjoni tal-awditjar;

(*e*) jinkludi opinjoni u dikjarazzjoni, li t-tnejn li huma għandhom ikunu bbażati fuq il-ħidma li twettqet matul l-awditjar, imsemmija fl-artikolu 179(3);

(*f*) jipprovdi dikjarazzjoni dwar kwalunkwe inċertezza materjali marbuta ma' avvenimenti jew kondizzjonijiet li jistgħu jitfgħu dubju sinifikanti dwar il-kapaċità tal-entità li tkompli bħala negozju avvjat;

(*g*) jidentifika l-post fejn ikunu stabbiliti l-awditur/i jew id-ditta/i tal-awditjar.

(2) Fejn l-awditjar statutorju jkun twettaq minn aktar minn awditur wieħed jew aktar minn ditta tal-awditjar waħda, l-awditur/i jew id-ditta/i tal-awditjar għandhom jaqblu dwar ir-riżultati tal-awditjar statutorju u jippreżentaw rapport u opinjoni konġunti. Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil, kull awditur statutorju jew ditta tal-awditjar għandhom jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom f'paragrafu separat tar-rapport tal-awditjar u jagħtu r-raġuni tan-nuqqas ta' qbil.

(3) Ir-rapport tal-awditjar għandu jiġi ffirmat u datat mill-awditur. Fejn ditta tal-awditjar twettaq l-awditjar statutorju, ir-rapport tal-awditjar għandu jiġi ffirmat minn tal-inqas l-awditur/i li wettqu l-awditjar statutorju f'isem id-ditta tal-awditjar. Fejn ikunu tqabbdu aktar minn awditur wieħed jew ditta tal-awditjar waħda r-rapport tal-awditjar għandu jiġi ffirmat mill-awdituri kollha jew għall-inqas mill-awdituri li jwettqu l-awditjar statutorju f'isem kull ditta tal-awditjar:

Iżda r-rapport tal-awditjar jiġi wkoll ko-ffirmat minn awditur awtorizzat fi Stat Membru ieħor, sakemm hu/hi huma membri tal-istess netwerk u kisbu l-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Bord.

(4) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (3), u l-artikoli 179 u 179B, l-ambitu tal-awditjar statutorju ma jinkludix assigurazzjoni dwar il-vijabilità fil-ġejjieni tal-entità awditjata jew dwar l-effiċjenza jew l-effikaċja li biha l-korp maniġerjali jew dak amministrattiv jamministra jew ser jamministra l-affarijiet tal-entità.

Rapport tal-awditjar. *Miżjud: XXXVI. 2016.22.*

179B. (1) Ir-rapport tal-awditjar ta' entitajiet ta' interess pubbliku għandu jitħejja b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 179 u 179A u barra minn hekk tal-inqas għandu:

(*a*) jiddikjara min, jew liema korp ikun ħatar l-awditur jew id-ditta/i tal-awditjar;

(*b*) jindika d-data tal-ħatra u l-perijodu tal-inkarigu totali

mingħajr interruzzjoni inkluż tiġdid u ħatriet mill-ġdid preċedenti ta' awditur/i jew ditti tal-awditjar;

(*ċ*) jipprovdi, b'appoġġ tal-opinjoni tal-awditjar, dan li ġej:

(i) deskrizzjoni tal-aktar riskji sinifikanti vvalutati tad-dikjarazzjoni skorretta materjali, inklużi r-riskji vvalutati tad-dikjarazzjoni skorretta materjali minħabba frodi;

(ii) sommarju tar-rispons tal-awditur għal dawk ir-riskji; u

(iii) fejn rilevanti, osservaz-zjonijiet ewlenin li jirriżultaw fir-rigward ta' dawk ir-riskji.

Fejn ikun rilevanti għall-informazzjoni msemmija hawn fuq, ipprovduta fir-rapport tal-awditjar dwar kull riskju vvalutat tad-dikjarazzjoni skorretta materjali, ir-rapport tal-awditjar għandu jipprovdi referenza ċara għad-divulgazzjoni rilevanti fir-rapporti finanzjarji;

(*d*) jispjega sa liema punt l-awditjar statutorju tqies li seta' jidentifika irregolaritajiet, inkluż frodi;

(*e*) jikkonferma li l-opinjoni tal-awditjar hija konsistenti mar-rapport addizzjonali għall-kumitat tal-awditjar imsemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament dwar l-Awditjar;

(f) jiddikjara li s-servizzi mhux tal-awditjar ipprojbiti msemmija fl-artikolu 18 tal-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy* ma ġewx ipprovduti u li l-awditur/i jew id-ditta/i tal-awditjar baqgħu indipendenti mill-entità awditjata fit-twettiq tal-awditjar; Kap. 281.

(*g*) jindika kwalunkwe servizz, minbarra l-awditjar statutorju, li ġie pprovdut mill-awditur jew mid-ditta tal-awditjar lill-entità tal-awditjar u lill-impriża jew impriżi kkontrollati tagħha, u li ma ġiex żvelat fir-rapport tad-diretturi jew id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali.

(2) Bl-eċċezzjoni ta' fejn dan ikun meħtieġ fis-subartikolu (1)(*e*), ir-rapport tal-awditjar ma għandu jinkludi ebda kontroreferenza għar-rapport addizzjonali għall-kumitat tal-awditjar imsemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament dwar l-Awditjar. Ir-rapport tal-awditjar għandu jkun imfassal b'lingwaġġ ċar u mingħajr ambigwità.

(3) L-awditur statutorju jew id-ditti tal-awditjar ma għandhom jużaw l-isem tal-ebda awtorità kompetenti b'mod li jkun jindika jew jissuġġerixxi endorsjar jew approvazzjoni minn dik l-awtorità tar-rapport tal-awditjar.

Lil min ghandhom jintbagħtu l-kontijiet ta' kumpanija.
Emendat: IV. 2003.78; XXVI.2019.87.

180. (1) Fil-każ ta' kull kumpanija, kopja tal-kontijiet annwali tal-kumpanija għaż-żmien tal-kontijiet għandha, mhux inqas minn erbatax-il jum qabel id-data tal-laqgħa li fiha jkun se jitqiegħdu quddiemha skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 181, tintbagħat lil kull waħda minn dawn il-persuni -

(*a*) kull membru tal-kumpanija;

(*b*) kull detentur tal-obbligazzjonijiet tal-kumpanija; u

(*ċ*) il-persuni kollha barra minn membri u detenturi ta' obbligazzjonijiet, li jkollhom jedd jirċievu avviż ta' laqgħat ġenerali.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kopji tal-kontijiet annwali għandhom kemm-il darba l-memorandum jew l-istatut ma jipprovdux xort'oħra, ma jkunux meħtieġa li jintbagħtu:

(*a*) lid-detentur ta' azzjonijiet li ma jkollux jedd li jirċievi avviżi għal laqgħat ġenerali; u

(*b*) lil membri ta' kumpanija li jkunu debitament ingħataw avviż dwar laqgħa ġenerali tal-kumpanija f'liema laqgħa għandhom jitqiegħdu l-kontijiet annwali tal-kumpanija skont l-artikolu 181, u fejn il-kumpanija għamlet disponibbli lill-membri tagħha kopja elettronika ta' tali kontijiet annwali, jew fuq is-sit tal-*web* tagħha jew mod ieħor, u infurmat il-membri tagħha dwar dan:

Iżda l-kumpanija għandha tipprovdi kopja stampata ta' dawk il-kontijiet annwali lil kull membru li jagħmel talba mil-miktub.

(3) Jekk kopji tal-kontijiet annwali jintbagħtu inqas minn erbatax-il jum qabel id-data tal-laqgħa, dawn għandhom, minkejja dan il-fatt, jitqiesu li ntbagħtu kif imiss jekk ikun hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom jedd jattendu għal-laqgħa li jkunu rċevewhom tard.

(4) Fin-nuqqas tat-tħaris tas-subartikolu (1), il-kumpanija u kull uffiċjal li jkun naqas jista' jeħel penali.

(5) Kull membru ta' kumpanija u kull detentur ta' obbligazzjonijiet tal-kumpanija, sew jekk ikollu jew ma jkollux jedd li jintbagħtu kopji tal-kontijiet annwali tal-kumpanija, ikollu jedd li jingħata, fuq talba u mingħajr ħlas, kopja tal-aħħar kontijiet annwali tagħha mqiegħda quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(6) Jekk, meta persuna titlob dokument li għandha jedd għalih b'dan l-artikolu, ma tintlaqax it-talba fi żmien sebat ijiem minn meta tkun saret, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, riferenza għal "kontijiet annwali" għandha tinkludi r-rapport tad-diretturi speċifikat fl-artikolu 177 u r-rapport tal-awdituri speċifikat fl-artikolu 179.

Id-diretturi jqiegħdu l-kontijiet quddiem il-laqgħa ġenerali.

181. (1) Dwar kull żmien ta' kontijiet ta' kumpanija d-diretturi għandhom iqiegħdu quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali għall-approvazzjoni kopji tal-kontijiet annwali tal-kumpanija għal dak iż-żmien. Għandhom jitwaħħlu mal-kontijiet annwali, ir-rapport tal-

awdituri kif speċifikat fl-artikolu 179 u r-rapport tad-diretturi kif speċifikat fl-artikolu 177.

(2) Ir-rapport tal-awdituri għandu jinqara quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali, u jkun jista' jiġi spezzjonat minn kull membru tal-kumpanija.

(3) Fin-nuqqas tat-tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), jew jekk il-kontijiet annwali li jitqiegħdu quddiem il-kumpanija ma jkunux iħarsu l-ħtiġiet ta' dan l-Att, kull persuna li minnufih qabel l-għeluq taż-żmien għat-tqegħid ta' dawk il-kontijiet kienet direttur tal-kumpanija tista' teħel penali u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(4) Persuna akkużata taħt is-subartikolu (3) tista' ġġib bħala prova li hi tkun ħadet il-passi kollha xierqa sabiex tiżgura t-tħaris tal-ħtiġiet tas-subartikolu (1) qabel l-għeluq taż-żmien għat-tqegħid tal-kontijiet annwali. Ma tkunx tista' ġġib bħala prova li d-dokument jew id-dokumenti fil-kwistjoni ma kenux fil-fatt imħejjija kif meħtieġ b'dan l-Att.

Żmien għat-tqegħid u approvazzjoni ta' kontijiet.
Emendat: XV. 2007.10; XX. 2013.82; XXXI. 2015.14.

182. (1) Iż-żmien permess għat-tqegħid u approvazzjoni mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali tal-kontijiet annwali tal-kumpanija għal żmien tal-kontijiet huwa kif se jingħad f'dan l-artikolu.

(2) Bla ħsara għas-subartikoli li ġejjin ta' dan l-artikolu, iż-żmien permess huwa -

(*a*) fil-każ ta' kumpanija privata, għaxar xhur wara li jagħlaq iż-żmien ta' riferenza għall-kontijiet rilevanti; u

(*b*) fil-każ ta' kumpanija pubblika, seba' xhur wara l-għeluq ta' dak iż-żmien.

(3) Meta l-ewwel żmien tal-kontijiet tal-kumpanija ikun żmien ta' iktar minn tnax-il xahar mid-data tar-reġistrazzjoni tagħha, iż-żmien li xort'oħra jkun permess għat-tqegħid quddiem il-kumpanija u l-approvazzjoni f'laqgħa ġenerali ta' kontijiet annwali jitnaqqas bin-numru ta' jiem li bihom iż-żmien tal-kontijiet rilevanti jkun itwal minn tnax-il xahar. Iżda, iż-żmien permess mhux qed jitnaqqas b'din id-dispożizzjoni għal inqas minn tliet xhur wara t-tmiem ta' dak iż-żmien tal-kontijiet.

(4) Meta ż-żmien tal-kontijiet rilevanti ta' kumpanija jkun tnaqqas minħabba tibdil fid-data ta' riferenza tal-kontijiet, iż-żmien permess għat-tqegħid u konsenja tal-kontijiet annwali huwa -

(*a*) iż-żmien permess skont is-subartikoli minn (2) u (3); jew

(*b*) iż-żmien ta' tliet xhur li jibda bid-data ta' avviż mogħti lir-Reġistratur meta jkun ingħata avviż lir-Reġistratur biex tinbidel id-data ta' riferenza tal-kontijiet,

skont liema wieħed minn dawk iż-żminijiet jagħlaq l-aħħar.

Kopji tal-kontijiet jingħataw lir-Reġistratur.
Emendat: IV. 2003.79; IX. 2008.26; XX. 2013.83; XXXI. 2015.15.

183. (1) Id-diretturi ta' kumpanija għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kopja tal-kontijiet annwali tal-kumpanija imqiegħda quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali kif speċifikat fl-artikolu 181 flimkien ma' kopja tar-rapport tal-awdituri dwarhom, u r-rapport tad-diretturi li jkun mal-kontijiet annwali fi żmien tnejn u erbgħin jum mit-tmiem taż-żmien għat-tqegħid tal-kontijiet annwali preskritt bl-artikolu 182. Meta kopja tal-kontijiet annwali, ir-rapport tal-awdituri u r-rapport tad-diretturi jiġu konsenjati lir-Reġistratur b'xi mezz elettroniku, mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet tal-artikoli 176(3), 178(3) u 179(6), dik il-kopja elettronika għandha tiġi awtentikata skont l-artikolu 82.

(2) Kumpanija li tikkwalifika bħala kumpanija żgħira skont it-termini tal-artikolu 185(1) m'hemmx għalfejn tippreżenta lir-Reġistratur ir-rapport tad-diretturi:

Iżda meta l-kumpanija li tikkwalifika bħala kumpanija żgħira hija kumpanija privata li għandha l-istatus ta' kumpanija eżentata, ma għandhiex għalfejn tippreżenta r-rapport tad-diretturi u l-kont tal-qligħ u t-telf lir-Reġistratur:

Iżda wkoll meta l-kumpanija eżentata tikkwalifika wkoll skont it-termini tal-artikolu 185(2), lanqas ma għandha għalfejn ukoll tippreżenta r-rapport tal-awdituri lir-Reġistratur.

(3) Meta d-diretturi ta' kumpanija jieħdu vantaġġ minn kwalunkwe eżenzjoni konferita mis-subartikolu (2), għandha tiġi ppreżentata lir-Reġistratur dikjarazzjoni fuq il-formola preskritta, iffirmata mill-istess diretturi li ffirmaw il-karta tal-bilanċ, flimkien mal-kontijiet annwali li jikkonfermaw li l-kumpanija tikkwalifika għall-eżenzjoni jew eżenzjonijiet.

(4) Meta kumpanija, li tkun kumpanija *parent*, tħejji kontijiet konsolidati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att din ma għandhiex għalfejn tinkludi kopja tal-kont tal-qligħ u telf tagħha mal-kontijiet annwali li għandhom ikunu konsenjati lir-Reġistratur kif preskritt fis-subartikolu (1) meta jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) l-applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni tintwera fin-noti tal-kontijiet tal-kumpanija *parent* u fin-noti tal-kontijiet konsolidati; u

(*b*) il-qligħ jew telf tal-kumpanija *parent*, stabbilit skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, għandu jintwera separat jew fuq il-karta tal-bilanċ tal-kumpanija *parent* jew fin-noti tal-kontijiet tal-kumpanija *parent*.

(5) Jekk xi dokument li jkun parti mill-kontijiet annwali jkun f'xi lingwa barra l-Malti jew l-Ingliż, il-kumpanija għandha tgħaqqad mal-kopja ta' dak id-dokument ikkonsenjat traduzzjoni tiegħu jew bil-Malti jew bl-Ingliż, ċertifikata bħala traduzzjoni korretta f'dak il-mod li jista' jkun preskritt.

(6) Fil-każ ta' nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jew meta l-kontijiet annwali konsenjati lir-Reġistratur ma jħarsux id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas penali oħra. Fil-proċedimenti taħt dan is-

subartikolu ma tistax tinġieb prova mid-difiża li d-dokument jew id-dokumenti fil-kwistjoni ma kenux fil-fatt imħejjija kif meħtieġ b'dan l-Att.

Prospett annwali. *Sostitwit: IV. 2003.80. Emendat: XV. 2007.11; XX. 2013.84.*

184. (1) Kull kumpanija għandha, wara l-1 ta' Jannar 2004, ma' kull anniversarju tar-reġistrazzjoni tagħha, tagħmel prospett fil-forma murija fis-Seba' Skeda li juri l-ħwejjeġ fiha indikati kif kienu fid-data ta' dak l-anniversarju:

Iżda -

(*a*) meta kumpanija kienet, qabel l-1 ta' Jannar 2004, b'nuqqas dwar il-konsenja ta' prospett jew prospetti annwali, dan l-artikolu ma għandux jolqot l-obbligu tal-kumpanija li tagħmel dak il-prospett jew dawk il-prospetti jew għall-ħlas ta' xi penali li jinqala' minn dan in-nuqqas;

(*b*) meta kumpanija tkun bidlet xi azzjonijiet tagħha fi *stock* u tkun irreġistrat il-bdil kif provdut fl-artikolu 79, il-lista tal-membri ta' qabel u preżenti murija fit-Taqsima 3 tas-Seba' Skeda għandha tiddikjara l-ammont ta' *stock* miżmum minn kull wieħed mill-membri eżistenti minflok l-ammont ta' azzjonijiet u l-partikolaritajiet dwar azzjonijiet meħtieġa b'din il-parti.

(2) Il-prospett annwali, kompletat kif imiss, għandu jkun iffirmat minn għall-inqas direttur wieħed tal-kumpanija jew mis-segretarju tal-kumpanija u jintbagħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien tnejn u erbgħin jum mid-data sa liema jkun magħmul. Meta l-prospett annwali jintbgħat lir-Reġistratur b'xi mezz elettroniku jista' jiġi ffirmat minn direttur wieħed jew mis-segretarju tal-kumpanija jew minn individwu speċifikament awtorizzat għal dak l-għan mill-memorandum, jew permezz ta' risoluzzjoni tal-bord tad-diretturi, jew permezz ta' risoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija. Il-firma ta' dak il-prospett annwali għandha ssir permezz ta' firma elettronika debitament rikonoxxuta mir-Reġistratur.

(3) Fin-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jkun suġġett għal penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Eżenzjonijiet għal ċerti kumpaniji żgħar. *Emendat: IV. 2003.81; A.L. 391 tal-2005; A.L. 425 tal-2007; IX. 2008.27; XXXI. 2015.16; XVIII.2025.26.*

185. (1) kumpaniji li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbżux il-limitu ta' għall-inqas tnejn minn tlieta tal-kriterji li ġejjin:

- total tal-karta tal-bilanċ: erba' miljun euro (4,000,000);
- fatturat nett: tmien miljun euro (8,000,000);
- numru medju ta' impjegati matul il-perijodu ta' kontabbiltà: ħamsin (50);

għandhom f'dan il-Kapitolu jiġu denominati bħala "kumpaniji żgħar" u għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit impost mill-artikolu 177. Meta jittieħed vantaġġ minn din l-eżenzjoni, l-informazzjoni rikjesta fil-paragrafu 3 tas-Sitt Skeda rigward l-akkwist minn

kumpanija tal-ishma proprji tagħha, għandha tingħata fin-noti għall-kontijiet.

(2) kumpaniji privati li fid-dati fuq il-karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbżux il-limitu ta' għall-inqas tnejn minn tlieta tal-kriterji li ġejjin:

- total tal-karta tal-bilanċ: sitta u erbgħin elf u sitt mitt euro (46,600);
- fatturat nett: tlieta u disgħin elf euro (93,000);
- numru medju ta' impjegati matul il-perijodu tal-kontabbiltà: tnejn (2);

għandhom jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX tat-Titolu I tat-Taqsima V u mir-rekwiżiti imposti bl-artikolu 179 u t-Tielet Skeda.

(3) Meta fid-data tal-karta tal-bilanċ li ma tkunx l-ewwel data tal-karta tal-bilanċ tagħha, kumpanija teċċedi jew ma tkomplix teċċedi l-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji murija fis-subartikoli (1) u (2), dak il-fatt jolqot l-applikazzjoni tad-deroga provduta f'dawk is-subartikoli, biss jekk dan jiġri f'żewġ żminijiet ta' kontijiet konsekuttivi.

(4) It-total tal-karta tal-bilanċ imsemmi f'dan l-artikolu għandu jiġi kkalkolat billi jittieħed l-ammont tal-assi totali li jidher fil-karta tal-bilanċ li tkun saret b'konformità ma' prinċipji u prattiċi ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati.

(5) Kumpanija *parent* ma għandhiex tiġi trattata bħala li tikkwalifika bħala kumpanija żgħira b'relazzjoni għall-perijodu ta' kontabbiltà sakemm il-grupp li fih hija kumpanija *parent* jikkwalifika bħala grupp żgħir. Grupp jikkwalifika bħala grupp żgħir fir-rigward tal-perijodu ta' kontabbiltà jekk jikkonsisti f'impriżi ewlenija u sussidjarji li għandhom jiġu inklużi f'konsolidazzjoni u li abbaži ta' konsolidazzjoni ma jaqbżux il-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin fid-data tal-karta tal-bilanċ tal-impriża ewlenija:

- total aggregat tal-karta tal-bilanċ: erba' miljun euro (4,000,000) nett jew erba' miljuni u tmien mitt elf euro (4,800,000) gross;
- fatturat aggregat: tmien miljun euro (8,000,000) nett jew disa' miljuni u sitt mitt elf euro (9,600,000) gross;
- numru aggregat ta' impjegati: ħamsin (50):

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma għandhomx japplikaw għal kumpanija parent li hija eżentata mir-rekwiżit li jiġu ppreparati kontijiet ikkonsolidati b'konformità mal-artikolu 174.

(6) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandhom japplikaw għal kumpaniji *parent* daqslikieku r-referenza għall-kumpanija hija referenza għal kumpanija *parent*.

(7) Il-figuri aggregati għandhom ikunu aċċertati billi jingħaddu flimkien il-figuri rilevanti stabbiliti skont is-subartikoli (1), (2) u (5). Dwar il-figuri aggregati għal totali ta' *turnover* u karta tal-

bilanċ, "nett" tfisser it-tpaċija u aġġustamenti oħra meħtieġa għat-tħejjija ta' kontijiet konsolidati u "gross" tfisser mingħajr dik it-tpaċija u l-aġġustamenti l-oħra; u kumpanija tista' tissodisfa l-ħtiġiet rilevanti fuq il-bażi tal-figura nett jew tal-figura gross.

(8) Il-figuri għal kull impriża sussidjarja għandhom ikunu dawk inklużi fil-kontijiet individwali għaż-żmien tal-kontijiet rilevanti, jiġifieri -

(*a*) jekk iż-żmien tal-kontijiet tagħha jagħlaq ma' dak tal-kumpanija *parent*, dak iż-żmien tal-kontijiet; u

(*b*) jekk le, iż-żmien tal-kontijiet tagħha li jagħlaq l-aħħar qabel it-tmiem taż-żmien tal-kontijiet tal-kumpanija *parent*.

Jekk dawk il-figuri ma jkunux jistgħu jinkisbu mingħajr spiża sproporzjonata jew dewmien żejjed, għandhom jittieħdu l-aħħar figuri li jkunu jistgħu jinkisbu.

(9) Il-fatturat nett imsemmi f'dan l-artikolu jfisser l-ammonti derivati mill-bejgħ ta' prodotti u mill-provvista ta' servizzi wara li jitnaqqsu l-iskonti tal-bejgħ u t-taxxa fuq il-valur miżjud u taxxi oħra direttament konnessi mal-fatturat.

(10) Sabiex jiġi stabbilit in-numru medju tal-impjegati matul iż-żmien tal-kontijiet, għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) dwar impjegati *whole-time*, in-numru medju tal-impjegati għandu jiġi stabbilit skont il-formola li ġejja:

- in-numru aggregat ta' ġimgħat sħaħ maħduma matul iż-żmien tal-kontijiet mill-impjegati *whole-time* kollha tal-kumpanija diviż bin-numru ta' ġimgħat sħaħ kompriżi f'dak iż-żmien, sa l-eqreb numru sħiħ; u

(*b*) dwar impjegati *part-time*, in-numru medju tal-impjegati għandu jiġi stabbilit skont il-formola li ġejja:

- in-numru aggregat ta' sigħat maħduma matul iż-żmien tal-kontijiet mill-impjegati *part-time* kollha tal-kumpanija diviż bin-numru ta' sigħat sħaħ kompriżi f'dak iż-żmien u diviż għal darb'oħra b'erbgħin, sa l-eqreb numru sħiħ.

Kapital azzjonarju f'munita konvertibbli. *Emendat: IV. 2003.82; A.L. 425 tal-2007.* Kap. 204.

186. (1) Il-kapital azzjonarju ta' kumpanija jista' jkun denominat f'kull munita li tkun munita konvertibbli skont kif imfisser mill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta u, għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, l-*euro* huwa munita konvertibbli.

(2) Kumpanija tista' b'riżoluzzjoni straordinarja tibdel il-munita li biha jkun espress il-kapital azzjonarju tagħha, u għal din il-fini, ir-regoli li jinsabu fit-Tmien Skeda għandhom japplikaw għal kull kumpanija barra minn kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli.

(3) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar l-inqas kapital azzjonarju, kapital azzjonarju espress f'munita li ma tkunx euro għandha tinqaleb f'euro fid-data -

(*a*) tar-reġistrazzjoni tal-memorandum, fil-każ ta' formazzjoni tal-kumpanija; jew

(*b*) tar-reġistrazzjoni tar-riżoluzzjoni straordinarja fil-każ imsemmi fis-subartikolu (2); jew

(*ċ*) tar-reġistrazzjoni tar-riżoluzzjoni straordinarja li tagħmel tnaqqis fil-kapital azzjonarju maħruġ, fil-każ li kumpanija tnaqqas il-kapital azzjonarju maħruġ.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 83, kopja tar-riżoluzzjoni straordinarja msemmija fis-subartikolu (2) għandha tiġi konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u ma tibdiex isseħħ sakemm ma tkunx hekk reġistrata.

(5) Ir-rata tal-kambju li għandha tintuża tkun il-medja bejn ir-rata tax-xiri u r-rata tal-bejgħ li jkunu jipprevalu fid-data tar-reġistrazzjoni msemmija fis-subartikolu (3), skont il-każ.

(6) Kumpanija ta' nvestiment b'kapital azzjonarju varjabbli tista' biss tibdel il-munita li fiha jkun espress il-kapital azzjonarju tagħha billi tħares dawk ir-regoli ta' konverżjoni kif jistgħu jiġu preskritti mill-Ministru taħt l-artikolu 188.

Kontijiet f'munita konvertibbli. *Emendat: IV. 2003.83; A.L. 425 tal-2007; IX. 2008.28; XX. 2013.85.*

187. (1) Kumpanija hi meħtieġa tippreżenta l-kontijiet annwali tagħha fl-istess munita tal-kapital azzjonarju tagħha.

(2) Meta l-kontijiet annwali ta' kumpanija jiġu ppreżentati f'munita li ma tkunx l-euro, għandu jingħad fuq il-karta tal-bilanċ tal-kumpanija r-rata tal-kambju bejn il-munita wżata u l-euro fid-data tal-karta tal-bilanċ u dik ir-rata tkun ir-rata ta' kambju medjana ta' referenza euro uffiċjali pubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew, jew ir-rata ta' kambju medjana indikattiva pubblikata mill-Bank Ċentrali ta' Malta, kif ikun il-każ, għal dik id-data.

(3) Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att li tistabbilixxi ammont b'riferenza għal ammont f'euro fil-kontijiet annwali ta' kumpanija, dak l-ammont mogħti f'munita barranija fil-kontijiet annwali tal-kumpanija għandu jinqaleb f'euro billi tintuża r-rata tal-kambju msemmija fis-subartikolu (2).

(4) Il-kontijiet annwali għandhom ikunu pubblikati fil-munita li fiha jkunu ġew ippreżentati. Dawn jistgħu wkoll ikunu pubblikati kemm fil-munita li fiha jkunu ġew ippreżentati kif ukoll f'*euro*. Il-kambju f'*euro* għandu jsir billi tintuża r-rata tal-kambju bejn il-munita wżata u l-*euro* fid-data tal-karta tal-bilanċ, u dik ir-rata tkun ir-rata ta' kambju medjana ta' referenza euro uffiċjali pubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew, jew ir-rata ta' kambju medjana indikattiva pubblikata mill-Bank Ċentrali ta' Malta, kif ikun il-każ. Din ir-rata għandha tintwera fin-noti tal-kontijiet.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti li jibdlu ħtiġiet ta' *accounting*. *Emendat: IV. 2003.84; IX. 2008.29.*

188. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu l-Ministru jista' jagħmel regolamenti li -

(*a*) iżidu l-klassijiet ta' dokumenti li għandhom jitħejjew, jitqiegħdu quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali jew ikunu konsenjati lir-Reġistratur;

(*b*) jirrestrinġu l-kategoriji ta' kumpaniji li jkollhom il-benefiċċju għal xi eżenzjoni, eċċezzjoni jew

dispożizzjoni speċjali;

(*ċ*) jeħtieġu li ħwejjeġ addizzjonali jkunu nklużi f'dokument ta' xi klassi;

(*d*) xort'oħra jagħmlu l-ħtiġiet ta' *accounting* taħt dan l-Att aktar onerużi;

(*e*) b'deroga għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 187, jippermettu li kumpanija tippreżenta l-kontijiet annwali tagħha b'munita differenti minn dik tal-kapital azzjonarju tagħha, jirregolaw il-mod u l-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu meqjusa xierqa għal dan l-għan, u jipprovdu fit-Tmien Skeda li tinsab ma' dan l-Att għall-applikazzjoni tal-imsemmija Skeda, b'dawk il-varjazzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati, dwar kumpanija bħal dik;

(*f*) jippreskrivi regoli ta' konverżjoni li japplikaw meta jkun hemm bdil ta' munita li fiha l-kapital azzjonarju ta' kumpanija ta' nvestiment b'kapital azzjonarju varjabbli jkun espress; jew

(*g*) jemenda jew ivarja d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu sabiex iġibhom jaqblu mal-ħtiġiet ta' prinċipji u prattika ta' *accounting* li jkunu ġeneralment aċċettati jew *standards* ta' awditjar li jkunu ġeneralment aċċettati.

dispożizzjonijiet konsegwenzjali għall-artikolu 188.

189. (1) Regolamenti magħmula taħt l-artikolu 188 jistgħu -

(*a*) jipprovdu b'mod differenti għal każijiet differenti; u

(*b*) iħassru u jerġgħu jagħmlu dispożizzjonijiet ta' kull regolament b'modifiki ta' forma jew arranġament, sew jekk ikunu jew le modifikati fis-sustanza.

(2) Regolamenti magħmula taħt l-artikolu 188 jista' jkollhom dawk id-dispożizzjonijiet tranżitorji u oħrajn inċidentali u supplementari kif il-Ministru jidhirlu xieraq.

Ordni tal-qorti għar-rimedju biex kontijiet jitqiegħdu jew ikunu konsenjati.

190. (1) Jekk -

(*a*) dwar żmien tal-kontijiet ta' kumpanija xi waħda mill-ħtiġiet tal-artikolu 182(1) ma tkunx ġiet imħarsa qabel l-għeluq taż-żmien preskritt b'dak l-artikolu; u

(*b*) id-diretturi tal-kumpanija jonqsu li jirrimedjaw in-nuqqas fi żmien erbatax-il jum wara n-notifika lilhom ta' avviż li jeħtiġilhom tħaris,

il-qorti tista', fuq rikors ta' xi membru jew kreditur tal-kumpanija, jew tar-Reġistratur, tagħmel ordni li jordna li d-diretturi jew xi ħadd minnhom jirrimedja n-nuqqas f'dak iż-żmien li jista' jkun speċifikat fl-ordni.

(2) L-ordni tal-qorti tista' tipprovdi li l-ispejjeż kollha tar-rikors u dawk inċidentali għalih jitħallsu mid-diretturi.

(3) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma ttellef id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar piena għal nuqqas ta' tħaris.

Applikazzjoni ġħal soċjetajiet kummerċjali oħra.
Emendat: IV. 2003.85; XVIII.2025.27.

191. (1) Meta s-soċji kollha ta' soċjetà f'isem kollettiv jew meta s-soċji kollha li jkollhom responsabbiltà mhux limitata f'soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha ma jkunx maqsum f'azzjonijiet, ikunu huma nfushom soċjetajiet in akkomanditi jew soċjetajiet limitati, li l-kapital tagħhom ikun maqsum f'azzjonijiet, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX u ta' dan il-Kapitolu ta' din it-Taqsima għandhom, safejn ikunu applikabbli japplikaw għal dik is-soċjetà.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll meta s-soċji kollha ta' soċjetà f'isem kollettiv jew meta s-soċji kollha jkollhom responsabbiltà mhux limitata f'soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha ma jkunx maqsum f'azzjonijiet ikunu huma nfushom kumpaniji, jew soċjetajiet jew ditti kostitwiti jew inkorporati barra minn Malta li huma ta' għamla li tixtiebah ma' dik ta' kumpanija jew ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet kif regolat b'dan l-Att.

(3) Meta s-soċji kollha ta' soċjetà f'isem kollettiv jew meta s-soċji kollha jkollhom responsabbiltà mhux limitata f'soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha ma jkunx maqsum f'azzjonijiet, ikunu huma nfushom kumpaniji jew ikunu soċjetajiet in akkomanditi jew soċjetajiet limitati li l-kapital tagħhom ikun maqsum f'azzjonijiet, jew ikunu soċjetajiet kummerċjali li għalihom japplikaw is-subartikolu (1) jew is-subartikolu (2), id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX u ta' dan il-Kapitolu ta' din it-Taqsima għandhom, safejn ikunu applikabbli, japplikaw għal tali soċjetà, hekk iżda li d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 184 ma għandhomx japplikaw għal soċjetajiet regolati b'dan l-artikolu.

Kapitolu XI - Tqassim ta' Qligħ u Attiv

Ċertu tqassim hu projbit.

192. (1) Kumpanija ma tistax tagħmel tqassim ħlief mill-qligħ li jkun hemm għal dan l-għan.

(2) Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, "tqassim" tfisser kull deskrizzjoni ta' tqassim tal-attiv ta' kumpanija lill-membri tagħha, sew bi flus jew xort'oħra, ħlief tqassim li jsir bħala -

(*a*) ħruġ ta' azzjonijiet bħala azzjonijiet bonus imħallsa għal kollox jew f'parti;

(*b*) il-fidi jew ix-xiri ta' xi azzjonijiet tal-kumpanija stess minn kapital, li jinkludi d-dħul minn xi ħruġ ġdid ta' azzjonijiet jew minn riżervi li ma jistgħux jitqassmu kif stipulat fl-artikolu 193(3);

(*ċ*) it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ bit-tneħħija jew bit-tnaqqis tar-responsabbiltà ta' xi membru lejn xi azzjonijiet tal-kumpanija dwar kapital azzjonarju maħruġ u mhux imħallas, jew billi jitħallas kapital azzjonarju maħruġ u mħallas; u

(*d*) tqassim ta' attiv lil membri tal-kumpanija mal-istralċ tagħha.

(3) Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, qligħ ta' kumpanija li jkun disponibbli għal tqassim huwa l-qligħ tagħha realizzat u akkumulat, safejn ma jkunx qabel intuża għal tqassim jew kapitalizzazzjoni, nieqes it-telf tagħha realizzat u akkumulat, safejn ma jkunx qabel inqata' fit-tnaqqis jew organizzazzjoni mill-ġdid ta' kapital azzjonarju maħruġ. Dan huwa bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 194 u 195.

(4) Kumpanija ma tistax tuża qligħ mhux realizzat biex tħallas obbligazzjonijiet, jew xi ammonti mhux imħallsa fuq il-kapital azzjonarju maħruġ tagħha.

(5) Meta d-diretturi ta' kumpanija, wara li jagħmlu l-istħarriġ kollu xieraq, ma jkunux jistgħu jistabbilixxu jekk qligħ partikolari magħmul qabel l-ewwel ta' Jannar, 1995 ikunx realizzat jew le, dawn jistgħu jqisu l-qligħ bħala realizzat; u meta wara li jagħmlu dak l-istħarriġ ma jkunux jistgħu jistabbilixxu jekk telf partikolari hekk magħmul ikunx realizzat jew le, dawn jistgħu jqisu t-telf bħala mhux realizzat.

Tqassim minn kumpaniji. *Emendat: XXXI. 2015.17; XVIII.2025.28.*

193. (1) Kumpanija pubblika tista' tagħmel tqassim biss f'xi żmien -

(*a*) jekk f'dak iż-żmien l-ammont tal-attiv nett tagħha ma jkunx inqas mill-kapital azzjonarju tagħha maħruġ u msejjaħ u mir-riżervi tagħha li ma jistgħux jitqassmu magħdudin flimkien; u

(*b*) jekk, u sal-limitu li, it-tqassim ma jnaqqasx l-ammont ta' dak l-attiv għal inqas minn dak l-għadd flimkien.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu jkunu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 194 u 195.

(2) Fis-subartikolu (1), "attiv nett" tfisser l-għadd flimkien tal-attiv tal-kumpanija nieqes l-għadd flimkien tal-passiv tagħha. "Passiv" tinkludi kull ammont miżmum bħala b'mod xieraq u meħtieġ sabiex jipprovdi għal xi passiv jew telf li jew x'aktarx se jiġġarrab jew li jkun ċert li se jiġġarrab iżda mhux ċert dwar l-ammont tiegħu u d-data li fih dan jiġri.

(3) Ir-riżervi li ma jistgħux jitqassmu ta' kumpanija huma -

(*a*) il-kont ta' *premium* fuq azzjonijiet;

(*b*) ir-riżerva tal-fidi ta' kapital;

(*ċ*) l-ammont li bih il-qligħ mhux realizzat u akkumulat tal-kumpanija, safejn ma jkunx qabel utilizzat għal kapitalizzazzjoni tax-xorta li għalih japplika dan il-paragrafu, jeċċedi t-telf mhux realizzat u akkumulat tagħha, safejn ma jkunx qabel inqata' fit-tnaqqis jew organizzazzjoni mill-ġdid ta' kapital;

(*d*) id-differenza li permezz tagħha l-profitt attribwibbli lill-interess ta' parteċipazzjoni u rikonoxxut fil-kont tal-qligħ u t-telf jaqbeż l-ammont ta' dividendi diġà riċevuti jew li l-ħlas tagħhom jista' jintalab;

(*e*) l-ammont tal-ispejjeż tal-iżvilupp inkluż taħt 'Assi' li ma ġewx ikkanċellati għalkollox; u

(*f*) kull riżerva oħra li l-kumpanija ma tkunx tista' tqassam minħabba xi leġislazzjoni jew il-memorandum jew l-istatut; u l-paragrafu (*ċ*) japplika għal kull xorta ta' kapitalizzazzjoni ħlief għal trasferiment ta' qligħ tal-kumpanija għar-riżerva ta' fidi ta' kapital fil- jew wara l-ewwel ta' Jannar 1995;

(*g*) ir-riżerva tar-rivalutazzjoni sakemm ma tkunx tirrappreżenta qligħ li jkun diġà ġie magħmul.

(4) Kumpanija pubblika ma għandhiex tinkludi xi kapital azzjonarju maħruġ mhux imsejjaħ bħala attiv f'xi kontijiet rilevanti għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

Tqassim ieħor minn kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss. *Emendat: IV. 2003.86; IX. 2003.85; IX. 2008.30; XVI. 2011.59.*

194. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss tista' wkoll f'kull żmien tagħmel tqassim mill-qligħ tagħha ta' dħul realizzat u akkumulat, safejn ma jkunx qabel utilizzat għal tqassim jew kapitalizzazzjoni, nieqes it-telf tagħha mid-dħul akkumulat realizzat jew le, safejn ma jkunx qabel inqata' fit-tnaqqis jew organizzazzjoni mill-ġdid ta' kapital -

(*a*) jekk f'dak iż-żmien l-ammont tal-attiv tagħha jkun mill-inqas daqs darba u nofs il-passiv tagħha magħdud flimkien, u

(*b*) jekk, u sal-limitu li, it-tqassim ma jnaqqasx dak l-ammont għal inqas minn darba u nofs dak l-għadd flimkien.

(2) Fis-subartikolu (1)(*a*), "passiv" tinkludi kull provvista għal passiv jew ħlasijiet skont it-tifsir ta' paragrafu (7) tat-Tielet Skeda.

(3) Kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss ma għandhiex tinkludi xi kapital azzjonarju maħruġ mhux imsejjaħ bħala attiv f'xi kontijiet rilevanti għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(4) Kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss ma tistax tagħmel tqassim bis-saħħa tas-subartikolu (1) kemm-il darba -

(*a*) l-azzjonijiet tagħha jkunu mniżżlin f'suq regolat; u

(*b*) matul iż-żmien rilevanti ma tkunx -

(i) qassmet xi qligħ kapitali tagħha, jew

(ii) użat xi qligħ mhux realizzat jew xi qligħ kapitali realizzat jew le għall-ħlas ta' obbligazzjonijiet jew ammonti mhux imħallsa fuq il-kapital azzjonarju maħruġ tagħha.

(5) Iż-"żmien rilevanti" taħt is-subartikolu (4) huwa ż-żmien li jibda -

(*a*) mill-ewwel jum taż-żmien tal-kontijiet li jiġi minnufih qabel dak li fih it-tqassim ikun propost li jsir; jew

(*b*) meta t-tqassim ikun se jsir fl-ewwel żmien tal-kontijiet tal-kumpanija, mill-ewwel jum ta' dak iż-żmien,

u jagħlaq mad-data tat-tqassim.

(6) Kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss tfisser kumpanija pubblika li tħares il-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) in-negozju tal-kumpanija jikkonsisti fl-investiment tal-fondi tagħha prinċipalment f'titoli bil-għan li jinfirex ir-riskju ta' investment u li jingħata lil membri tal-kumpanija l-benefiċċju tar-riżultati tal-amministrazzjoni tal-fondi tagħha;

(*b*) ebda *holdings* mill-kumpanija f'kumpaniji barra minn dawk, li f'dak iż-żmien, ikunu kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju fiss, ma jirrappreżentaw iktar minn ħmistax fil-mija kalkulat bil-valur tal-investimenti tal-kumpanija li tagħmel l-investiment;

(*ċ*) it-tqassim tal-profitti kapitali tal-kumpanija huwa projbit bil-memorandum jew bl-istatut tagħha; u

(*d*) il-kumpanija ma tkunx żammet, ħlief bi tħaris ma' dan il-Kapitolu, dwar xi żmien ta' kontijiet iktar minn ħmistax fil-mija tad-dħul li tikseb minn sigurtajiet.

Estensjoni tal-artikolu 194 għal kumpaniji oħra.

195. (1) Il-Ministru jista' b'regolamenti jestendi d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 194 b'modifiki jew mingħajrhom għal kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju li jvarja jew għal kumpaniji oħra li n-negozju prinċipali tagħhom ikun li jinvestu l-fondi tagħhom f'sigurtajiet, art jew attiv ieħor bil-ħsieb li jinxtered ir-riskju ta' investiment u li jingħata lill-membri tagħhom il-benefiċċju tar-riżultati tal-amministrazzjoni tal-attiv.

(2) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jipprovdu b'mod differenti għal kategoriji differenti ta' kumpaniji u jista' jkollhom dawk id-dispożizzjonijiet tranżitorji u supplementari kif il-Ministru jidhirlu meħtieġ.

Trattament ta' kost ta' żvilupp.
Emendat: XXXI. 2015.18.

196. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin f'dan l-artikolu, meta l-ispejjeż ta' żvilupp jintwerew bħala attiv fil-kontijiet annwali ta' kumpanija, kull ammont muri dwar dawk l-ispejjeż għandu jkun trattat -

(*a*) taħt l-artikolu 192, bħala telf realizzat; u

(*b*) taħt l-artikolu 194, bħala telf ta' dħul realizzat.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx japplikaw għall-ebda parti ta' dak l-ammont li jirrappreżenta profitt mhux realizzat li jkun sar fuq it-rivalutazzjoni ta' dawk l-ispejjeż.

Tqassim ikun ġustifikat b'riferenzi għall-kontijiet tal-kumpanija.
Emendat: XVIII.2025.29.

197. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u l-artikoli minn 198 sa 203 għandhom japplikaw biex jistabbilixxu jekk tqassim jistax isir minn kumpanija mingħajr ma tikser l-artikoli 192, 193 jew 194.

(2) L-ammont ta' tqassim li jista' jsir ikun stabbilit b'riferenza għall-oġġetti li ġejjin kif dikjarati fil-kontijiet tal-kumpanija -

(*a*) qligħ, telf, attiv u passiv;

(*b*) dispożizzjonijiet; u

(*ċ*) kapital azzjonarju u riżervi, magħduda riżervi li ma jistgħux jitqassmu.

(3) Il-kontijiet tal-kumpanija li jkunu rilevanti għal finijiet ta' dan l-artikolu huma l-aħħar kontijiet annwali tagħha, jiġifieri dawk li jkunu tqiegħdu dwar iż-żmien tal-kontijiet l-aħħar preċedenti li dwaru l-kontijiet imħejjija hekk tqiegħdu:

Iżda fiż-żewġ każijiet li ġejjin -

(*a*) meta t-tqassim jinsab li jikser l-artikolu rilevanti f'dan il-Kapitolu jekk tkun saret riferenza biss għall-aħħar kontijiet annwali tal-kumpanija; jew

(*b*) meta t-tqassim ikun propost li jsir matul l-ewwel żmien tal-kontijiet tal-kumpanija, jew qabel ma xi kontijiet annwali jitqiegħdu dwar dak iż-żmien,

il-kontijiet rilevanti taħt dan l-artikolu imsejħa "kontijiet *interim*" fl-ewwel każ, u "kontijiet inizjali" fit-tieni huma dawk meħtieġa sabiex jista' jsir ġudizzju xieraq dwar l-ammonti tal-oġġetti msemmija fis-subartikolu (2).

(4) L-artikolu rilevanti ta' dan il-Kapitolu jitqies li nkiser fil-każ ta' tqassim kemm-il darba l-ħtiġiet ta' dan l-artikolu u tat-tliet artikoli li jaħbtu wara dan, kif u meta applikabbli, dwar il-kontijiet rilevanti, ma jiġux imħarsa dwar dak it-tqassim.

Ħtiġiet għall-aħħar kontijiet annwali.

198. (1) Jekk l-aħħar kontijiet annwali tal-kumpanija jikkostitwixxu l-uniċi kontijiet rilevanti taħt l-artikolu 197, il-ħtiġiet imsemmija f'dan l-artikolu għandhom japplikaw dwar dawk il-kontijiet.

(2) Il-kontijiet iridu jkunu mħejjija sew skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ikunu hekk tħejjew soġġetti biss għal ħwejjeġ li ma jkunux materjali sabiex ikun stabbilit, b'riferenza għall-oġġetti msemmija fl-artikolu 197(2), jekk it-tqassim ikunx jikser l-artikolu rilevanti ta' dan il-Kapitolu.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) -

(*a*) dik il-parti mill-kontijiet li tikkonsisti f'karta tal-bilanċ għandha tagħti l-istat sewwa u xieraq tal-affarijiet tal-kumpanija fid-data tal-karta tal-bilanċ; u

(*b*) dik il-parti tal-kontijiet li tikkonsisti fil-kont ta' qligħ u telf għandha tagħti l-istat sewwa u xieraq tal-qligħ jew telf tal-kumpanija għaż-żmien li dwarhom ikunu tħejjew il-kontijiet.

(4) L-awdituri jridu jkunu għamlu r-rapport tagħhom fuq il-kontijiet; u s-subartikolu (5) japplika jekk ir-rapport ma jkunx rapport mingħajr kwalifiki fis-sens li fil-fehma tal-awdituri l-kontijiet ikunu tħejjew b'mod xieraq skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(5) L-awdituri għandhom fil-każ imsemmi fis-subartikolu (4), ikunu ddikjaraw bil-miktub jew fil-ħin tar-rapport tagħhom jew wara jekk, fil-fehma tagħhom, il-ħaġa li dwarha r-rapport tagħhom ikun kwalifikat, tkunx materjali biex ikun stabbilit, b'riferenza

għall-oġġetti msemmija fl-artikolu 197(2), jekk it-tqassim jiksirx l-artikolu rilevanti; u kopja tad-dikjarazzjoni trid tkun tqiegħdet quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(6) Dikjarazzjoni taħt is-subartikolu (5) tkun biżżejjed għall-finijiet ta' tqassim partikolari mhux biss jekk tirreferi għal tqassim li jkun propost iżda wkoll għal tqassim ta' kull xorta li jinkludi dak it-tqassim partikolari, minkejja li fiż-żmien tad-dikjarazzjoni dan ma jkunx propost.

Ħtiġiet għal kontijiet *interim*. *Emendat: IV. 2003.87.*

199. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jikkostitwixxu l-ħtiġiet dwar kontijiet *interim* imħejjija għal tqassim propost minn kumpanija pubblika.

(2) Il-kontijiet iridu jkunu tħejjew sew, jew ikunu hekk tħejjew soġġetti biss għal ħwejjeġ li ma jkunux materjali sabiex ikun stabbilit, b'riferenza għall-oġġetti msemmija fl-artikolu 197(2), jekk it-tqassim propost jiksirx l-artikolu rilevanti ta' dan il-Kapitolu.

(3) "Imħejjija sew" tfisser li l-kontijiet għandhom iħarsu dan l-Att b'dawk il-modifiki li jkunu meħtieġa minħabba li l-kontijiet ikunu mħejjija mod ieħor milli dwar żmien tal-kontijiet u kull karta tal-bilanċ li tkun parti mill-kontijiet trid tkun ġiet iffirmata skont l-artikolu 176.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) -

(*a*) dik il-parti mill-kontijiet li tikkonsisti f'karta tal-bilanċ għandha tagħti l-istat sewwa u xieraq tal-affarijiet tal-kumpanija fid-data tal-karta tal-bilanċ; u

(*b*) dik il-parti tal-kontijiet li tikkonsisti fil-kont ta' qligħ u telf għandha tagħti l-istat sewwa u xieraq tal-qligħ jew telf tal-kumpanija għaż-żmien li dwarhom ikunu tħejjew il-kontijiet.

(5) Kopja tal-kontijiet għandha tkun ġiet konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(6) Jekk il-kontijiet ikunu f'lingwa barra milli l-Ingliż jew il-Malti, traduzzjoni fl-Ingliż jew fil-Malti tal-kontijiet, ċertifikata bħala traduzzjoni korretta bil-mod li jista' jkun preskritt, għandha wkoll tkun konsenjata lir-Reġistratur.

Ħtiġiet għal kontijiet inizjali.

200. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu huma l-ħtiġiet dwar kontijiet inizjali mħejjija għal tqassim propost minn kumpanija pubblika.

(2) Il-kontijiet iridu jkunu tħejjew sew, jew ikunu hekk tħejjew suġġetti biss għal ħwejjeġ li ma jkunux materjali sabiex ikun stabbilit, b'riferenza għall-oġġetti msemmija fl-artikolu 197(2), jekk it-tqassim propost ikunx jikser l-artikolu rilevanti ta' dan il-Kapitolu.

(3) L-artikolu 199(3) u (4) japplika dwar it-tifsir ta' "imħejjija sew".

(4) L-awdituri tal-kumpanija jridu jkunu għamlu rapport fejn jiddikjaraw jekk, fil-fehma tagħħom, il-kontijiet ikunux tħejjew

sew, u s-subartikolu (5) japplika jekk ir-rapport tagħhom ikun rapport kwalifikat, jiġifieri li ma jkunx rapport mingħajr kwalifika fis-sens li fil-fehma tal-awdituri l-kontijiet ikunu hekk tħejjew.

(5) L-awdituri għandhom fil-każ imsemmi fis-subartikolu (4) ikunu wkoll iddikjaraw bil-miktub, jekk, fil-fehma tagħhom, il-ħaġa li dwarha r-rapport tagħhom ikun kwalifikat tkunx materjali biex ikun stabbilit, b'riferenza għall-oġġetti msemmija fl-artikolu 197(2), jekk it-tqassim jiksirx l-artikolu rilevanti ta' dan il-Kapitolu.

(6) Kopja tal-kontijiet, tar-rapport tal-awdituri taħt is-subartikolu (4) u tad-dikjarazzjoni tal-awdituri jekk ikun hemm taħt is-subartikolu (5) għandhom ikunu ġew konsenjati lir-Reġistratur.

(7) Jekk il-kontijiet ikunu, jew ir-rapport tal-awditur taħt is-subartikolu (4) jew id-dikjarazzjoni tagħhom, jekk ikun hemm, taħt is-subartikolu (5) tkun f'lingwa barra milli l-Ingliż jew il-Malti, traduzzjoni fl-Ingliż jew fil-Malti tal-kontijiet, tar-rapport jew tad-dikjarazzjoni skont il-każ, ċertifikata bħala traduzzjoni korretta bil-mod li jista' jkun preskritt, għandha wkoll tkun konsenjata lir-Reġistratur.

Kif ikun applikat l-artikolu 197 għal tqassim suċċessiv.

201. Sabiex jiġi stabbilit b'riferenza għal kontijiet partikolari jekk tqassim propost jistax isir minn kumpanija, l-artikolu 197 għandu effett, f'każ fejn tqassim wieħed jew iżjed ikun diġà sar skont kif ikun ġie stabbilit b'riferenza għal dawk l-istess kontijiet, daqslikieku l-ammont tat-tqassim propost kien miżjud bl-ammont tat-tqassim hekk magħmul.

Trattament ta' attiv fil-kontijiet rilevanti.

202. Għall-finijiet tal-artikoli 192 u 193, provdiment ta' kull xorta msemmi fit-Tielet Skeda fil-paragrafu 7(1) u fil-paragrafi 16 u 17 magħduda dawk il-paragrafi kif applikati bil-paragrafu 28 tal-imsemmija Tielet Skeda, għandhom ikunu trattati bħala telf realizzat.

Tqassim mhux fi flus.

203. Meta kumpanija tagħmel tqassim ta', jew li jinkludi attiv li ma jkunx flus, u xi parti mill-ammont li bih ikun muri dak l-attiv fil-kontijiet rilevanti għall-finijiet tat-tqassim skont l-artikoli minn 197 sa 202 jirrappreżenta qligħ mhux realizzat, dak il-qligħ għandu jiġi trattat bħala qligħ realizzat -

(*a*) sabiex tkun stabbilita l-leġittimità tat-tqassim skont dan il-Kapitolu sew qabel jew wara li jkun sar it-tqassim; u

(*b*) għall-fini ta' paragrafu 14(*ċ*)(i) u tal-paragrafu 30(3) tat-Tielet Skeda dwar kull ħaġa li tkun saret bil-ħsieb li jew li għandha x'taqsam ma' dak it-tqassim.

Konsegwenzi ta' tqassim illeġittimu.

204. Meta tqassim, jew parti minnu, magħmul minn kumpanija lil wieħed mill-membri tagħha jsir bi ksur ta' dan il-Kapitolu u, fil-ħin tat-tqassim, dak il-membru kien jaf jew kellu raġunijiet xierqa biex jaħseb li hekk ikun sar, dan ikun obbligat iħallsu lura, jew dik il-parti minnu, skont il-każ, lill-kumpanija jew, fil-każ ta' tqassim magħmul xort'oħra milli bi flus, li jħallas lill-kumpanija somma li tkun daqs il-valur tat-tqassim, jew parti f'dak iż-żmien.

205. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 204 huma bla ħsara għall-obbligu mpost barra minn dan l-artikolu fuq membru ta' kumpanija li jħallas lura tqassim illeġittimu li jkun sarlu.

Obbligi mposti barra milli bl-artikolu 204 ma jkunux preġudikati.

206. Meta minnufih qabel l-ewwel ta' Jannar, 1995 kumpanija kienet awtorizzata b'dispożizzjoni fl-istatut tagħha li tapplika l-qligħ mhux realizzat tagħha biex tħallas għal kollox jew f'parti azzjonijiet mhux maħruġa biex jingħataw lil membri tal-kumpanija bħala azzjonijiet *bonus* imħallsa għal kollox jew f'parti, dik id-dispożizzjoni għandha tkompli, salv xi tibdil fl-istatut, isseħħ bħala awtorità sabiex dak il-qligħ jibqa' jiġi hekk applikat wara dik id-data.

Riżerva għal dispożizzjonijiet fi statut li tkun fis-seħħ qabel l-1 ta' Jannar, 1995.

207. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandu jkollhom effett għat-tifsir ta' dan il-Kapitolu.

Tifsiriet għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu.

(2) "Kapitalizzazzjoni", dwar qligħ ta' kumpanija, tfisser kull waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin issir meta ssir -

(*a*) l-applikazzjoni ta' qligħ sabiex jitħallsu għal kollox jew f'parti azzjonijiet mhux maħruġa fil-kumpanija sabiex jingħataw lil membri tal-kumpanija bħala azzjonijiet *bonus* imħallsa għal kollox jew f'parti; jew

(*b*) it-trasferiment ta' qligħ għar-riżerva ta' fidi ta' kapital.

(3) Riferenzi f'dan il-Kapitolu għal qligħ u telf ta' kull xorta huma rispettivament riferenzi għal qligħ u telf ta' dik ix-xorta li jsiru f'kull żmien u, ħlief meta r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, huma riferenzi rispettivament għal profitti minn dħul jew minn kapital u telf minn dħul jew minn kapital.

208. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu huma bla ħsara għal xi dispożizzjoni oħra tal-liġi, jew xi dispożizzjoni tal-memorandum u l-istatut tal-kumpanija, li jirrestrinġu s-somom li minnhom, jew il-każi fejn tista' ssir distribuzzjoni.

Riżerva għal restrizzjonijiet oħra fuq tqassim.

Kapitolu XII - Kumpanija Privata

209. (1) Kumpanija privata hija kumpanija li minbarra li tissodisfa l-ħtiġiet ta' dan l-Att sabiex ikollha *status* ta' kumpanija privata, tkun kumpanija li bil-memorandum jew bl-istatut tagħha -

Tifsir. *Emendat: IV. 2003.88; XIX. 2010.34; XI.2017.11.*

(*a*) tillimita l-jedd li tittrasferixxi l-azzjonijiet tagħha;

(*b*) tillimita n-numru tal-membri tagħha għal ħamsin; u

(*ċ*) tipprojbixxi kull stedina lill-pubbliku biex jissottoskrivi għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija.

(2) Kumpanija privata m'għandhiex -

(*a*) toffri lill-pubbliku, għal flus jew xort'oħra, xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija;

(*b*) tagħti jew tiftiehem li tagħti, għal flus jew xort'oħra, xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija bil-

ħsieb li dawk l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet kollha jew uħud minnhom offerti lill-pubbliku, skont it-tifsir mogħti bil-kliem "offerti ta' titoli magħmula lill-pubbliku" fl-artikolu 2(3); jew

(*ċ*) tippermetti li xi titoli ta' ekwità tagħha jitniżżlu fl-elenku jew jidħlu fil-kummerċ.

(3) Meta kumpanija privata tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), kull uffiċjal tagħha li jkun naqas jista' jeħel penali.

Riżoluzzjonijiet bil-miktub. *Emendat: IV. 2003.89; XX. 2013.86.*

210. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, fil-każ ta' kumpanija privata, riżoluzzjoni bil-miktub iffirmata mill-membri kollha li għal dak iż-żmien ikollhom jedd li jirċievu avviż u li jattendu għal laqgħat ġenerali u li jivvotaw fihom tkun valida u effettiva daqslikieku tkun għaddiet f'laqgħa ġenerali tal-kumpanija msejħa u miżmuma b'mod xieraq u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 155 ma japplikawx. Laqgħat ġenerali annwali tal-kumpanija jistgħu jinżammu skont dan l-artikolu:

Iżda riżoluzzjoni bil-miktub kif intqal qabel tkun nulla jekk tkun maħsuba biex tneħħi direttur jew awditur qabel ma jagħlaq iż-żmien tal-kariga tiegħu, jew inkella tkun maħsuba sabiex ma tagħtix lill-awdituri l-jeddijiet li jattendu u li jinstemgħu f'kull laqgħa ġenerali tal-kumpanija f'kull parti tax-xogħol tal-laqgħa li tolqothom bħala awdituri.

Kumpanija eżenti. *Emendat: III. 2013.70.*

211. (1) Kumpanija privata jkollha *status* ta' kumpanija eżenti jekk il-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) ikunu jinsabu fil-memorandum jew fl-istatut tagħha.

(2) L-imsemmija kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) huma -

(*a*) li n-numru ta' persuni detenturi ta' obbligazzjonijiet tal-kumpanija ma jkunx iktar minn ħamsin; u

(*b*) li ebda korp ġuridiku ma jkun direttur tal-kumpanija, u la l-kumpanija u lanqas xi diretturi tagħha ma jkunu parti f'arranġament li bih il-*policy* tal-kumpanija tkun tista' tiġi deċiża minn persuni li ma jkunux diretturi, membri jew detenturi ta' obbligazzjonijiet tagħha.

(3) kumpaniji msemmija fis-subartikolu (1) ikunu eżenti mill-ħtiġiet tal-artikolu 138(7) u mill-artikolu 144(1)(*a*); u l-*proviso* għall-artikolu 183(2) għandu japplika.

(4) Direttur waħdu ta' kumpanija eżenti jkollu jedd li jżomm il-kariga bħala segretarju ta' dik il-kumpanija matul iż-żmien li jkun direttur.

(5) Meta kumpanija eżenti jkollha direttur wieħed biss, kull ħtieġa ta' dan l-Att li żewġ diretturi ta' kumpanija għandhom jaġixxu, għandha tkun interpretata dwar il-kumpanija eżenti bħala li teħtieġ direttur wieħed biex jaġixxi.

kumpaniji b'membru wieħed.
Emendat: IV. 2003.90; XX. 2013.87.

212. (1) Kumpanija msemmija fl-artikolu 211(1) tista' tikkonsisti f'membru wieħed minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 68 u tal-artikolu 72(1) jew ta' xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, meta l-għanijiet ta' kumpanija bħal dik jispeċifikaw liema attività tal-kumpanija se tkun l-attività ewlenija tagħha u n-negozju tal-kumpanija għandu jikkonsisti prinċipalment f'dik l-attività.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(2)(*b*)(i) ma għandhomx japplikaw għall-kumpaniji li jaqgħu taħt dak li jingħad f'dan l-artikolu.

(3) Kumpanija jista' jkollha membru mar-reġistrazzjoni jew tista' ssir kumpanija b'membru wieħed billi l-azzjonijiet kollha tagħha jkunu akkwistati minn persuna waħda, kemm-il darba dik il-kumpanija tħares id-dispożizzjonijiet stabbiliti bis-subartikolu (1).

(4) Meta kumpanija ssir kumpanija b'membru wieħed billi l-azzjonijiet kollha tagħha jkunu ġew akkwistati minn persuna waħda, il-kumpanija għandha, fi żmien erbatax-il jum, tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, avviż:-

(*a*) li jispeċifika l-fatt li tkun saret kumpanija b'membru wieħed u li jagħti l-isem u r-residenza ta' dak il-membru wieħed; u

(*b*) li jikkonferma tħaris mad-dispożizzjonijiet stabbiliti bis-subartikolu (1).

Dan l-avviż jitqies li jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 120(3).

(5) Meta persuna ssir membru wieħed billi takkwista l-azzjonijiet kollha fil-kumpanija *causa mortis*, dak il-fatt għandu jkun dikjarat fl-avviż imsemmi fis-subartikolu (4) u dak l-avviż għandu jitqies li jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 120(3).

(6) Jekk ikun hemm nuqqas tat-tħaris tas-subartikoli (4), (5) u (10), kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(7) Il-membru wieħed għandu jeżerċita s-setgħat tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija u d-deċiżjonijiet li jittieħdu minnu f'dik il-kariga għandhom ikunu reġistrati bħala minuti tal-laqgħa ġenerali u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jirregolaw laqgħat ġenerali għandhom jiftiehmu f'dan is-sens. Id-deċiżjonijiet msemmija f'dan is-subartikolu għandhom jitqiesu li jkunu riżoluzzjonijiet tal-kumpanija għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att:

Iżda d-dispożizzjonijet ta' dan is-subartikolu ma jkunux ta' ħsara għall-jeddijiet tal-awdituri tal-kumpanija skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 155, u l-jeddijiet mogħtija lill-persuni li huma, skont l-istatut tal-kumpanija, intitolati li jirċievu avviż ta', jattendu għal u jinstemgħu waqt laqgħat ġenerali tal-kumpanija.

(8) Il-membru wieħed għandu jirreġistra bil-miktub kull ftehim li jsir bejnu u l-kumpanija kif rappreżentata minnu fi ktieb tal-minuti miżmum mill-kumpanija speċifikament għal dan l-għan.

(9) Fin-nuqqas tat-tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (8), il-membru wieħed jista' jeħel penali.

(10) Meta kumpanija ma tibqax kumpanija b'membru wieħed, fi żmien erbatax-il jum, għandha tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż li jispeċifika l-fatt li m'għadhiex kumpanija b'membru wieħed u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal dik il-kumpanija mid-data meta ma tibqax kumpanija b'membru wieħed.

Tibdil fl-istat tal-kumpanija.

213. (1) Kumpanija privata tista' tibdel l-i*status* tagħha għal kumpanija pubblika billi tibdel il-memorandum jew l-istatut u ddaħħal f'dak it-tibdil dak kollu li għandu jinbidel skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att biex kumpanija jkollha l-i*status* ta' kumpanija pubblika, magħduda t-tneħħija tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 209 li joħolqu konflitt mal-i*status* ta' kumpanija pubblika.

(2) It-tibdil imsemmi fis-subartikolu (1) ma għandux jibda jseħħ kemm-il darba u sakemm ma jkunx reġistrat u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79(2) għandhom japplikaw f'dan il-każ.

(3) Ir-Reġistratur għandu, mar-reġistrazzjoni msemmija fis-subartikolu (2), idaħħal fir-reġistru l-fatt tat-tibdil kif imsemmi fis-subartikolu (1) u dan għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul biex juri dak it-tibdil.

(4) Kumpanija pubblika tista' tibdel l-i*status* tagħha għal kumpanija privata jekk, wara li tkun kisbet tħaris tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 209, din tibdel il-memorandum jew l-istatut tagħha, fejn iddaħħal f'dak it-tibdil dak kollu meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att biex kumpanija jkollha l-i*status* ta' kumpanija privata, magħduda d-dħul ta' restrizzjonijiet li jirriżultaw bis-saħħa tad-dispożizzjonijet tal-artikolu 209.

(5) It-tibdil imsemmi fis-subartikolu (4) ma għandux jibda jseħħ kemm-il darba u sakemm dak it-tibdil, flimkien ma' dikjarazzjoni magħmula mid-diretturi tal-kumpanija li l-kumpanija tkun qiegħda effettivament tħares id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 209 u li d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79(2) għandhom japplikaw għaliha.

(6) Ir-Reġistratur għandu, mar-reġistrazzjoni msemmija fis-subartikolu (5), idaħħal fir-reġistru l-fatt tat-tibdil kif imsemmi fis-subartikolu (4) u dan għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul biex juri dak it-tibdil.

(7) Kumpanija privata tista' tibdel l-i*status* tagħha għal kumpanija eżenti jekk, wara li tkun kisbet tħaris mal-kondizzjonijiet stabbiliti bl-artikolu 211, tibdel il-memorandum jew l-istatut tagħha billi ddaħħal fih l-imsemmija kondizzjonijiet kollha.

(8) It-tibdil imsemmi fis-subartikolu (7) ma għandux jibda jseħħ kemm-il darba u sakemm dak it-tibdil, flimkien ma' dikjarazzjoni magħmula mid-diretturi tal-kumpanija li l-kumpanija tkun effettivament tħares id-dispożizzjonijet tal-artikolu 211, ma jkunux reġistrati, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79(2) għandhom japplikaw f'dan il-każ.

(9) Kumpanija eżenti li tirriżolvi li ma tkunx se tkompli tħares xi kondizzjonijiet tal-artikolu 211, għandha tibdel l-i*status* tagħha għal kumpanija privata billi tibdel il-memorandum jew l-istatut tagħha biex tneħħi kull kondizzjonijiet bħal dawk.

(10) It-tibdil imsemmi fis-subartikolu (9) ma għandux jibda jseħħ jekk u sakemm ma jkunx reġistrat u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79(2) għandhom japplikaw f'dan il-każ.

(11) Meta kumpanija privata tibdel l-i*status* tagħha għal-kumpanija pubblika skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-kumpanija għandha, b'żieda mad-dokumenti msemmija fis-subartikolu (2), tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazżjoni:

(*a*) kopja tal-karta tal-bilanċ imħejjija f'data li ma tkunx iżjed minn erba' xhur qabel id-data tar-reġistrazzjoni tat-tibdil imsemmi fis-subartikolu (1), flimkien ma' rapport tal-awditur tal-kumpanija dwar dik il-karta tal-bilanċ; u

(*b*) dikjarazzjoni bil-miktub mill-awdituri tal-kumpanija li fil-fehma tagħhom il-karta tal-bilanċ turi li fid-data tal-karta tal-bilanċ l-ammont tal-attiv nett tal-kumpanija ma kienx inqas mit-total meta jingħaddu flimkien il-kapital azzjonarju maħruġ u msejjaħ tagħha u r-riżervi mhux distribwibbli tagħha; u

(*ċ*) dikjarazzjoni minn xi direttur tal-kumpanija li bejn id-data tal-karta tal-bilanċ u d-data tal-konsenja tat-tibdil lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, ma kienx hemm bidla fil-qagħda finanzjarja tal-kumpanija li jkun irriżulta f'illi l-ammont tal-attiv nett tagħha jkun sar inqas mit-total meta tgħodd flimkien il-kapital azzjonarju maħruġ u msejjaħ tagħha u r-riżervi mhux distribwibbli tagħha.

F'dan is-subartikolu, "attiv nett" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha taħt l-artikolu 193(2).

(12) Kumpanija biex tgħaddi biex tibdel l-i*status* tagħha f'kumpanija pubblika skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhiex tagħti jew tipproponi li tagħti azzjonijiet għal konsiderazzjoni ħlief bi flus f'xi żmien bejn id-data tal-karta tal-bilanċ u d-data tal-konsenja tat-tibdil imsemmi fis-subartikolu (11).

(13) Meta kumpanija pubblika tibdel l-i*status* tagħha għal kumpanija privata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, din tkun meħtieġa li tifdi l-azzjonijiet miżmuma mill-membri li ma jkunux jaqblu, jekk dawn hekk jitolbu, b'dawk il-pattijiet li jistgħu jkunu miftiehma jew kif il-qorti jidhrilha xieraq li tordna fuq talba jew tal-kumpanija jew tal-membri li ma jaqblux.

Impriżi rikjesti li jirrapportaw dwar pagamenti lill-gvernijiet. *Miżjud: XXXI. 2015.19.*

213A. (1) Impriżi kbar, kif imfissra fit-Tielet Skeda, u entitajiet ta' interess pubbliku li jkunu attivi fl-industrija estrattiva jew fil-ħsad tal-foresti primarji għandhom jippreparaw u jippubblikaw rapport dwar il-pagamenti li jkunu saru lill-gvernijiet fuq bażi annwali.

(2) Dak l-obbligu ma għandux japplika għal kwalunkwe

impriża rregolata mil-liġi ta' Stat Membru li tkun sussidjarja jew impriża ewlenija, fejn iż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(*a*) l-impriża ewlenija tkun soġġetta għal-liġijiet ta' Stat Membru; u

(*b*) il-pagamenti lil gvernijiet li jsiru mill-impriża huma inklużi fir-rapport ikkonsolidat dwar il-pagamenti lill-gvernijiet imħejji minn dik l-impriża ewlenija skont il-paragrafu 3 tar-Raba' Skeda.

(3) L-impriżi kollha li jikkwalifikaw sabiex jagħmlu r-rapport imsemmi fis-subartikolu (1) għandhom josservaw ir-rekwiżiti previsti fir-Raba' Skeda.

Impriżi u fergħat li huma meħtieġa jirrapportaw fir-rigward tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu. *Miżjud: XVIII.2024.14.*

213B. (1) Impriżi parent aħħarija regolati mil-liġijiet ta' Malta kif imfissra fir-Raba' Skeda, fejn id-dħul konsolidat fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħhom qabeż it-total ta' seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi, kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħhom, għandhom ifasslu, jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, fir-rigward tal-aħħar sena minn dawk is-sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda impriża parent aħħarija ma għandhiex tibqa' iżjed soġġetta għall-obbligi ta' rappurtar stipulati fis-subartikolu (1) fejn id-dħul konsolidat totali fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha jaqa' taħt is-seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħha.

(2) Impriżi awtonomi regolati mil-liġijiet ta' Malta, fejn id-dħul fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħhom qabeż it-total ta' seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi, kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom, għandhom ifasslu, jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli rapport rigward l-informazzjoni fuq it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, dwar it-taxxa fuq l-introjtu fir-rigward tal-aħħar sena minn dawk is-sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda impriża awtonoma ma għandhiex tibqa' iżjed soġġetta għall-obbligi ta' rappurtar stipulati fis-subartikolu (2) fejn id-dħul konsolidat totali fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha jaqa' taħt is-seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħha.

(3) Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fis-subartikoli (1) u (2) ma għandhomx japplikaw għal impriżi awtonomi jew impriżi parent aħħarija u l-impriżi affiljati tagħhom, fejn tali impriżi, inkluż il-fergħat

tagħhom, ikunu stabbiliti, jew ikollhom il-postijiet fissi ta' negozju jew l-attività permanenti ta' negozju, fit-territorju ta' Stat Membru wieħed jew fi stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea u fl-ebda ġuriżdizzjoni tat-taxxa oħra.

(4) Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fis-subartikoli (1) u (2) ma għandhomx japplikaw għal impriżi awtonomi u impriżi parent aħħarija fejn tali impriżi jew l-impriżi affiljati tagħhom jiżvelaw rapport, f'konformità mal-Artikolu 89 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE, li jinkludi informazzjoni dwar l-attivitajiet kollha tagħhom u, fil-każ tal-impriżi parent aħħarija, dwar l-attivitajiet kollha tal-impriżi affiljati kollha inklużi fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati.

(5) Impriżi sussidjarji ta' daqs medju u kbir kif imsemmija fil-paragrafu (1) tat-Tielet Skeda li huma regolati mil-liġijiet ta' Malta u kkontrollati minn impriża parent aħħarija li ma tkunx regolata mil-liġi ta' Stat Membru jew ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, fejn id-dħul konsolidat fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha qabeż it-total ta' seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi, kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħha, għandhom jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, li jikkonċerna dik l-impriża parent aħħarija fir-rigward tal-aħħar sena minn dawk is-sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda fejn dik l-informazzjoni jew dak ir-rapport ma jkunux disponibbli, l-impriża sussidjarja għandha titlob lill-impriża parent aħħarija tagħha sabiex tipprovdiha bl-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tippermettilha li twettaq l-obbligi tagħha skont is-subartikolu (5). Jekk l-impriża parent aħħarija ma tipprovdix l-informazzjoni kollha meħtieġa, l-impriża sussidjarja għandha tfassal, tippubblika u tagħmel aċċessibbli rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, li jkun fih l-informazzjoni kollha fil-pussess tagħha, miksuba jew akkwistata, u dikjarazzjoni li tindika li l-impriża parent aħħarija tagħha ma għamlitx l-informazzjoni meħtieġa disponibbli:

Iżda wkoll l-impriżi sussidjarji ta' daqs medju u kbir ma għandhomx jibqgħu soġġetti għall-obbligi ta' rappurtar stabbiliti fis-subartikolu (5) fejn id-dħul konsolidat totali tal-impriża parent aħħarija fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha jaqa' taħt is-seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħha.

(6) Fergħat miftuħa f'Malta minn impriżi li ma jkunux regolati

mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea għandhom jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, li tikkonċerna l-impriża parent aħħarija jew l-impriża awtonoma msemmija fil-paragrafu (a) tal-ħames proviso ta' dan is-subartikolu, fir-rigward tal-aħħar sena tal-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda fejn dik l-informazzjoni jew dak ir-rapport ma jkunx disponibbli, ir-Reġistratur għandu jitlob lill-impriża parent aħħarija jew lill-impriża awtonoma msemmija fil-paragrafu (a) tal-ħames proviso ta' dan is-subartikolu sabiex tipprovdilu l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex ikun jista' jwettaq l-obbligi tiegħu:

Iżda wkoll fil-każ li ma tiġix ipprovduta l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-fergħa għandha tfassal, tippubblika u tagħmel aċċessibbli rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda, li jkun fih l-informazzjoni kollha fil-pussess tagħha, miksuba jew akkwistata, u dikjarazzjoni li tindika li l-impriża parent aħħarija jew l-impriża awtonoma ma għamlitx l-informazzjoni meħtieġa disponibbli:

Iżda wkoll l-obbligi ta' rappurtar stabbiliti f'dan is-subartikolu għandhom japplikaw biss għal fergħat li għandhom fatturat nett li qabeż il-limitu konformement mal-artikolu 185(1) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda wkoll fergħa soġġetta għall-obbligi ta' rappurtar skont dan is-subartikolu ma għandhiex tibqa' soġġetta għal dawk l-obbligi fejn il-fatturat nett tagħha jaqa' taħt il-limitu skont l-artikolu 185(1) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi:

Iżda wkoll ir-regoli stabbiliti f'dan is-subartikolu għandhom japplikaw għal fergħa biss fejn jiġu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

(*a*) l-impriża li fetħet il-fergħa tkun jew impriża affiljata ta' grupp li l-impriża parent aħħarija tagħha ma tkunx regolata mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat li jkun membru taż-Żona Ekonomika Ewropea u li d-dħul konsolidat tagħha fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha jkun qabeż total ta' seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi, kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tagħha, jew impriża awtonoma li d-dħul tagħha fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha qabeż għal kull sena mill-aħħar sentejn finanzjarji konsekuttivi total ta' seba' mija u ħamsin miljun euro (€750,000,000) kif rifless fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji tagħha; u

(*b*) l-impriża parent aħħarija msemmija fil-paragrafu (a) ma jkollhiex impriża sussidjarja ta' daqs medju jew kbir kif imsemmi fis-subartikolu (5):

Iżda fergħa ma għandhiex tibqa' soġġetta għall-obbligi ta' rappurtar stabbiliti f'dan is-subartikolu fejn il-kriterju previst fil-paragrafu (a) ma jibqax jiġi sodisfatt għal sentejn finanzjarji konsekuttivi.

(7) Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fis-subartikoli (5) u (6) ma għandhomx japplikaw fejn rapport dwar l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu jitfassal minn impriża parent aħħarija jew impriża awtonoma li ma tkunx regolata mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, b'mod li jkun konsistenti mar-Raba' Skeda, u li jissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(*a*) isir aċċessibbli għall-pubbliku, mingħajr ħlas u f'format ta' rappurtar elettroniku li jinqara mill-magni:

(i) fuq is-sit tal-web ta' dik l-impriża parent aħħarija jew ta' dik l-impriża awtonoma;

(ii) f'mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni;

(iii) mhux aktar tard minn tnax (12)-il xahar wara d-data tal-karta tal-bilanċ tas-sena finanzjarja li għaliha jkun tfassal ir-rapport; u

(*b*) jidentifika l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' impriża sussidjarja unika, jew l-isem u l-indirizz ta' fergħa unika regolata mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, li tkun ippubblikat rapport f'konformità mal-Artikolu 48d(1) tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar għal Kull Pajjiż.

(8) Impriżi sussidjarji jew fergħat li ma jkunux soġġetti għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (5) u (6) għandhom jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu fejn tali impriżi sussidjarji jew fergħat ma jservu l-ebda għan ieħor ħlief dak li jevadu l-obbligi tar-rappurtar stabbiliti f'dan l-artikolu u fir-Raba' Skeda.

Responsabbiltà li jitfassal, jiġi ppubblikat u jsir aċċessibbli r-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu.
Miżjud: XVIII.2024.14.

213Ċ. (1) Id-diretturi tal-impriżi parent aħħarin jew l-impriżi uniċi msemmija fl-artikoli 213B(1) u (2), filwaqt li jaġixxu fil-qafas tal-kompetenzi assenjati lilhom skont il-liġi ta' Malta, għandu jkollhom responsabbiltà kollettiva sabiex jiżguraw li r-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu jiġi mfassal, ippubblikat u jsir aċċessibbli skont l-artikolu 213B u t-Taqsima II tar-Raba' Skeda.

(2) Id-diretturi tal-impriżi sussidjarji msemmija fl-artikolu 213B(5) u l-persuni nominati sabiex iwettqu l-formalitajiet tad-divulgazzjoni provduti fl-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 għall-fergħat kif imsemmija fl-artikolu 213B(6), filwaqt li jaġixxu fil-qafas tal-kompetenzi assenjati lilhom mill-Att, għandu jkollhom

responsabbiltà kollettiva sabiex jiżguraw, fl-aħjar għarfien u kapaċità tagħhom, li r-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu jitfassal b'mod li jkun konsistenti jew f'konformità ma', kif applikabbli, l-artikolu 213B u t-Taqsima II tar-Raba' Skeda, u li jiġi ppubblikat u jkun aċċessibbli skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima II tar-Raba' Skeda.

(3) Kwalunkwe direttur jew persuna msemmija fis-subartikoli (1) u (2) għandhom jinnotifikaw lir-Reġistratur jekk l-impriża li hu jirrappreżenta hijiex impriża parent aħħarija jew impriża awtonoma jew impriża sussidjarja jew impriża affiljata jew fergħa skont it-tifsira tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 213B, mhux aktar tard mill-aħħar jum għar-reġistrazzjoni mar-Reġistratur tar-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu u d-dikjarazzjoni kif dettaljat fit-Taqsima II tar-Raba' Skeda.

(4) Kwalunkwe direttur jew persuna msemmija fis-subartikoli (1) u (2) li tikser id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jew tal-artikoli 213B jew 213D jew tat-Taqsima II tar-Raba' Skeda għandha teħel penali amministrattiva, u għal kull ġurnata li jippersisti n-nuqqas, penali amministrattiva ulterjuri.

Dikjarazzjoni minn awditur statutorju. *Miżjud: XVIII.2024.14.*

213D. Fejn ikun meħtieġ li d-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' impriża regolata mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea jiġu awditjati minn awditur statutorju wieħed jew aktar jew minn ditti tal-awditjar, fir-rapport tal-awditjar għandu jiddikjara jekk, fis-sena finanzjara ta' qabel is-sena finanzjarja li għaliha tħejjew id-dikjarazzjonijiet li qed jiġu awditjati, l-impriża kinitx meħtieġa skont l-Artikolu 48b tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar għal Kull Pajjiż jew skont it-Taqsima II tar-Raba' Skeda li tippubblika rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, u jekk ikun il-każ, jekk ir-rapport ġiex ippubblikat skont l-Artikolu 48d tad-Direttiva dwar ir-Rappurtar għal Kull Pajjiż jew skont it-Taqsima II tar-Raba' Skeda.

TITOLU II - XOLJIMENT U STRALĊ KONSEGWENZJALI TA' KUMPANIJI

Kawżi ta' xoljiment u stralċ konsegwenzjali. *Emendat: IV. 2003.91.*

214. (1) Kumpanija xxolji u konsegwentement tiġi stralċjata fil-każijiet li ġejjin -

(*a*) il-kumpanija tirriżolvi b'riżoluzzjoni straordinarja li l-kumpanija għandha xxolji u tkun stralċjata mill-qorti;

(*b*) il-kumpanija tirriżolvi b'riżoluzzjoni straordinarja li l-kumpanija għandha xxolji u konsegwentement tkun stralċjata volontarjament.

(2) Barra mill-mod ta' xoljiment imsemmija fis-subartikolu (1) -

(*a*) kumpanija tista' xxolji u tkun stralċjata mill-qorti fiċ-ċirkostanzi li ġejjin -

(i) jekk in-negozju tal-kumpanija jkun sospiż għal

perjodu bla waqfien ta' erbgħa u għoxrin xahar;

(ii) il-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha; u

(*b*) kumpanija għandha tkun xolta bil-qorti fil-każijiet li ġejjin -

(i) in-numru ta' membri tal-kumpanija jkun niżel għal inqas minn tnejn u jibqa' nieqes għal iktar minn sitt xhur:

Iżda dan il-paragrafu ma japplikax għal kumpaniji b'membru wieħed kif speċifikat fl-artikolu 212(3);

(ii) in-numru ta' diretturi jkun niżel għal inqas mill-minimu preskritt bl-artikolu 137 u jibqa' hekk nieqes għal aktar minn sitt xhur;

(iii) il-qorti tkun tal-fehma li hemm raġunijiet gravi biżżejjed li jiġġustifikaw ix-xoljiment u konsegwentement l-istralċ tal-kumpanija;

(iv) meta ż-żmien, jekk ikun hemm, stabbilit għad-dewmien tal-kumpanija bil-memorandum jew bl-istatut jiskadi, jew jiġri dak, jekk il-każ, li mal-ġrajja tiegħu l-memorandum jew l-istatut jipprovdi li l-kumpanija għandha tiġi stralċjata, u l-kumpanija f'laqgħa ġenerali ma tkunx, qabel ma jiskadi ż-żmien jew qabel il-ġrajja, għaddiet riżoluzzjoni biex isir l-istralċ volontarju.

(3) Fil-każijiet ta' xoljiment li jaqgħu taħt is-subartikolu (2)(*b*), il-qorti tista', fid-diskrezzjoni tagħha, tiddeċiedi jekk il-kumpanija għandhiex tkun stralċjata mill-qorti jew volontarjament:

Iżda għall-finijiet tas-subparagrafi (ii) u (iv) tal-imsemmi paragrafu (*ċ*), il-qorti fid-diskrezzjoni tagħha u jekk tintwera raġuni xierqa tista', u għall-finijiet tas-subparagrafu (i) tal-istess paragrafu l-qorti għandha, qabel ma tordna x-xoljiment tal-kumpanija, tagħti perjodu ta' żmien ta' mhux iktar minn tletin jum, li fih il-kumpanija tkun tista' tirrimedja n-nuqqas u malli tingħata prova li dak in-nuqqas ikun ġie rimedjat, il-qorti ma għandhiex tordna x-xoljiment tal-kumpanija.

(4) Meta kumpanija tkompli bin-negozju tagħha mingħajr ma jkollha għall-inqas żewġ membri għal iktar mis-sitt xhur imsemmija fis-subartikolu (2)(*b*)(i), persuna li, għaż-żmien kollu jew għal parti miż-żmien li l-kumpanija tkompli bin-negozju tagħha wara l-imsemmija sitt xhur, tkun membru tal-kumpanija u tkun taf li l-kumpanija tkun qed tkompli bin-negozju tagħha b'membru wieħed biss, għandha tinżamm responsabbli bla limitu u *in solidum* mal-kumpanija għall-obbligazzjonijiet kollha li jkunu kuntrattati mill-kumpanija għaż-żmien kollu jew, skont il-każ, dik il-parti minnu, meta jgħaddu s-sitt xhur sax-xoljiment tal-kumpanija jew sa dak iż-żmien meta jkun rimedjat in-nuqqas mill-kumpanija skont il-*proviso* għas-subartikolu (3).

(5) Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(*a*)(ii), kumpanija titqies li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha -

(*a*) jekk id-dejn dovut mill-kumpanija jkun baqa' ma tħallasx għal kollox jew f'parti wara erbgħa u għoxrin ġimgħa mill-eżekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv kontra l-kumpanija b'xi wieħed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 273 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; jew

Kap. 12.

(*b*) jekk ikun ippruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, meta din tqis ukoll il-passiv kontinġenti u prospettiv tal-kumpanija.

(6) Meta kumpanija tkun għaddiet riżoluzzjoni skont is-subartikolu (1)(*a*), din tkun meħtieġa tagħti l-avviż speċifikat fl-artikolu 265(1) u għandu japplika s-subartikolu (2).

(7) Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, kumpanija tkun stralċjata mill-qorti jekk tiġi stralċjata skont id-dispożizzjonijiet tas-Sub-Titolu I ta' dan it-Titolu; u kumpanija tkun stralċjata volontarjament jekk tiġi stralċjata skont id-dispożizzjonijiet tas-Sub-Titolu II ta' dan it-Titolu.

Proċedura simplifikata ta' xoljiment. *Miżjud: XVIII.2025.32.*

214A. (1) Kumpanija li tkun ġiet irreġistrata b'mod validu għal perjodu minimu ta' sitt xhur, tista' permezz ta' applikazzjoni lir-Reġistratur tiġi xolta u jkollha isimha mħassar mir-reġistru skont dan l-artikolu:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw għal entitajiet regolati minn kwalunkwe liġi applikabbli f'Malta jew għal kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata.

(2) L-applikazzjoni għall-proċedura simplifikata ta' xoljiment u tat-tneħħija kif provdut fis-subartikolu (1) ma tistax issir jekk fi kwalunkwe żmien fis-sitt xhur ta' qabel id-data tal-applikazzjoni l-kumpanija:

(*a*) tkun wettqet kwalunkwe tibdiliet fl-isem tagħha; jew

(*b*) tkun innegozjat jew mexxiet negozju b'xi mod ieħor; jew

(*ċ*) tkun impjegat impjegati għajr kwalunkwe persuna li hija uffiċjal tal-kumpanija; jew

(*d*) ikollha dokumenti pendenti jew penali mar-Reġistratur li għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni; jew

(*e*) ikollha kwalunkwe waħda mill-ishma tagħha mirhuna.

(3) L-applikazzjoni għandha ssir permezz ta' formola preskritta sottomessa lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, iffirmata mid-diretturi tal-kumpanija u li għandha tkun akkumpanjata minn:

(*a*) formola preskritta B1;

(*b*) dikjarazzjoni ffirmata mid-diretturi kollha, li tinsab fil-formola preskritta msemmija fil-paragrafu (a), li tikkonferma li l-kumpanija:

(i) mhijiex entità regolata;

(ii) tkun saldat kwalunkwe obbligazzjoni lejn il-krediturі tagħha u, jew tali obbligazzjonijiet ġew ikkanċellati mill-krediturі tagħha ħlief, jekk applikabbli, kwalunkwe drittijiet pendenti lill-uffiċjali attwali tal-kumpanija jew provdituri ta' servizz lill-kumpaniji attwali u, jew kwalunkwe self pagabbli lil kwalunkwe wieħed mill-azzjonisti tal-kumpanija;

(iii) ma għandhiex proċeduri pendenti fil-qorti f'Malta jew barra minn Malta;

(iv) ma għandhiex assi li jaqbżu l-ħamest elef euro (€5,000);

(v) ma daħlet fl-ebda att jew kuntratt fis-sitt xhur ta' qabel, ħlief ma' provdituri ta' servizz lill-kumpaniji;

(vi) ma għandhiex ammonti pendenti dovuti lil kwalunkwe awtorità jew korp governattiv;

(*ċ*) konferma minn kwalunkwe wieħed mid-diretturi tal-kumpanija li:

(i) ġiet adottata riżoluzzjoni tal-azzjonisti sabiex tapprova l-proċedura simplifikata ta' xoljiment volontarju msemmija f'dan l-artikolu, skont il-memorandum u l-istatut tal-kumpanija;

(ii) il-kontijiet bankarji kollha, jekk ikun hemm, ġew magħluqa;

(iii) fejn applikabbli, ġiet ippreżentata applikazzjoni online għad-dereġistrazzjoni tal-kumpanija għall-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud f'Malta;

(iv) l-ebda persuni ma huma impjegati mill-kumpanija għajr kwalunkwe persuna li hija uffiċjal tal-kumpanija.

(4) Id-diretturi huma meħtieġa li jikkonfermaw lir-Reġistratur fil-kapaċità personali tagħhom, bħala l-aħħar uffiċjali maħtura tal-kumpanija, li huma għandhom iżommu d-dettalji tas-sidien benefiċjarji u r-rekords finanzjarji kif obbligati mil-liġi jew debitament jinfurmaw lir-Reġistratur dwar min hi l-persuna

identifikata sabiex iżżomm tali informazzjoni.

(5) Id-diretturi u s-segretarju tal-kumpanija għandhom iżommu s-setgħat u d-dmirijiet kollha tagħhom skont l-Att sad-data li fiha isem il-kumpanija jiġi mħassar minn fuq ir-reġistru.

(6) Jekk ir-Reġistratur ikun sodisfatt li l-kondizzjonijiet kollha stabbiliti mis-subartikoli ta' qabel ikunu ġew osservati, huwa għandu jgħaddi sabiex jippubblika avviż fil-Gazzetta jew fuq il-website miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta li toħroġ kuljum li ċ-ċirkolazzjoni tagħha tkun għalkollox jew prinċipalment f'Malta li, malli jiskadu tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tal-imsemmi avviż, l-isem tal-kumpanija għandu jiġi mħassar mir-reġistru.

(7) Kwalunkwe persuna li jkollha interess tista', permezz ta' rikors, titlob lill-qorti sabiex tordna li isem il-kumpanija jerġa' jitpoġġa lura fuq ir-reġistru wara li jkun ġie mħassar.

(8) Minkejja s-subartikoli (5) u (6), ir-responsabbiltà, jekk ikun hemm, ta' kull direttur jew uffiċjal ieħor tal-kumpanija u ta' kull membru tal-kumpanija għandha tissussisti u tista' tiġi infurzata bħallikieku l-isem tal-kumpanija ma kienx ġie mħassar minn fuq ir-reġistru.

(9) Kwalunkwe direttur ta' kumpanija li jagħmel dikjarazzjoni falza jkun ħati ta' reat u għandu jeħel meta jinstab ħati multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew għal priġunerija għal żmien ta' mhux iktar minn tliet snin, jew tali multa u l-priġunerija flimkien, u jekk id-djun tal-kumpanija ma jitħallsux jew ma jiġux saldati fil-perjodu ddikjarat fid-dikjarazzjoni, għandu jiġi preżunt, sakemm ma jintweriex il-kuntrarju, li d-direttur ma kellux raġunijiet raġonevoli għal din l-opinjoni.

Tifsir ta' "kontributorju".

215. Il-kelma "kontributorju" tfisser kull persuna li tkun responsabbli li tikkontribwixxi għall-attiv tal-kumpanija fil-każ tax-xoljiment tagħha, u dispożizzjonijiet tal-artikoli 216 u 217 għandhom jgħoddu biex jiġu determinati l-persuni li huma hekk responsabbli:

Iżda referenza fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpanija għall-kontributorju m'għandhiex, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, tinkludi persuna li hi kontributorju bis-saħħa biss tal-artikolu 217.

Responsabbiltà bħala kontributorji ta' membri preżenti u passati.

216. Fl-istralċ ta' kumpanija kull membru preżenti u passat ikun obbligat li jikkontribwixxi għall-attiv tal-kumpanija ammont li jkun biżżejjed biex jitħallas id-dejn u l-passiv tagħha, u n-nefqa, il-ħlasijiet u l-ispejjeż tal-istralċ, u għall-aġġustament tal-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom, salv il-kwalifiki li ġejjin -

(*a*) ebda kontribuzzjoni ma tkun meħtieġa minn xi membru għal iżjed mill-ammont, jekk il-każ, mhux imħallas fuq azzjonijiet li għalih ikun responsabbli bħala membru preżenti jew passat;

(*b*) membru passat ma jkunx responsabbli li

jikkontribwixxi f'xi waħda minn dawn il-każijiet -

(i) jekk hu ma jkunx baqa' membru għal mill-anqas sena qabel ix-xoljiment tal-kumpanija;

(ii) dwar xi dejn jew responsabbiltà li jkunu saru wara li hu jkun spiċċa minn membru;

(iii) kemm-il darba fil-fehma tal-qorti l-membri eżistenti ma jkunux jistgħu jissodisfaw il-kontribuzzjonijiet meħtieġa li jsiru minnhom skont dan l-Att;

(*ċ*) somma dovuta lil xi membru ta' kumpanija, bħala membru, li tkun dividendi, qligħ jew xort'oħra ma titqiesx li hi dejn tal-kumpanija, li għandu jitħallas lil dak il-membru fil-każ ta' kompetizzjoni bejnu u bejn xi kreditur ieħor li ma jkunx membru tal-kumpanija, iżda kull somma bħal dik tista' tiġi meqjusa għall-fini tal-aġġustament finali tal-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom.

Responsabbiltà ta' diretturi u azzjonisti passati. *Emendat: IV. 2003.92.*

217. (1) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) għandhom japplikaw biss wara x-xoljiment ta' kumpanija, meta kumpanija qabel ix-xoljiment tagħha -

(*a*) tkun għamlet ħlas mill-kapital dwar il-fidi jew ix-xiri ta' xi azzjonijiet tagħha stess, liema ħlas qed jissejjaħ fid-dispożizzjonijiet li jmiss ta' dan l-artikolu bħala "il-ħlas rilevanti"; u

(*b*) l-ammont aggregat tal-attiv tal-kumpanija u tal-ammonti mħallsa bħala kontribuzzjoni għall-attiv tagħha skont l-artikolu 216, barra mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, ma jkunx biżżejjed għall-ħlas tad-dejn u tal-passiv tagħha u għall-ispejjeż tal-istralċ.

(2) Jekk ix-xoljiment ikun sar fi żmien tnax-il xahar mid-data li fiha l-ħlas rilevanti jkun sar, allura -

(*a*) il-persuna li mingħandha l-azzjonijiet ikunu nfdew jew ġew mixtrija, u

(*b*) id-diretturi li awtorizzaw il-fidi jew ix-xiri,

għandhom, sabiex dak in-nuqqas imsemmi fil-paragrafu (*b*) tas-subartikolu (1) ikun jista' jiġi rimedjat, l-obbligu li jikkontribwixxu għall-attiv tal-kumpanija sal-limitu msemmi fis-subartikolu (3).

(3) Persuna li mingħandha xi wħud mill-azzjonijiet ikunu nfdew jew mixtrija tkun obbligata li tikkontribwixxi ammont li ma jkunx iżjed daqstant mill-ħlas rilevanti li kien sar mill-kumpanija dwar l-azzjonijiet tagħha; u d-diretturi jkunu responsabbli *in solidum* mal-persuna biex jikkontribwixxu dak l-ammont.

SUB-TITOLU I - STRALĊ MILL-QORTI

Kapitolu I - dispożizzjonijiet ġenerali

Talba għal xoljiment u stralċ.
Emendat: XXIV. 1995.362; IV. 2003.93; IX. 2003.86; XVIII.2024.15.

218. (1) Talba lill-qorti (aktar 'il quddiem imsejħa "rikors għal stralċ") għal -

(*a*) stralċ ta' kumpanija mill-qorti skont l-artikolu 214(1)(*a*);

(*b*) xoljiment u stralċ ta' kumpanija mill-qorti skont l-artikolu 214(2)(*a*); jew

(*ċ*) xoljiment u stralċ ta' kumpanija skont l-artikolu 214(2)(*b*),

għandha ssir b'rikors li jista' jsir jew mill-kumpanija wara deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali jew mill-bord tad-diretturi tagħha jew minn xi detentur ta' obbligazzjoni, kreditur jew krediturі, jew minn xi kontributorju jew kontributorji:

Iżda rikors skont il-paragrafi (*b*) jew (*ċ*) jista' wkoll isir minn xi azzjonist jew direttur tal-kumpanija.

(2) Ħlief kif provdut fis-subartikolu (3) kontributorju ma jistax jippreżenta rikors għal stralċ kemm-il darba -

(*a*) l-azzjonijiet li dwarhom ikun kontributorju, jew uħud minnhom, jew ma kenux oriġinarjament mogħtija lilu, jew ma kenux miżmuma minnu, u reġistrati f'ismu, għal mill-inqas sitt xhur matul it-tmintax-il xahar qabel il-bidu tax-xoljiment tal-kumpanija, jew jekk ma jkunux għaddew għandu mal-mewt ta' detentur ta' qabel; jew

(*b*) in-numru ta' membri kien imnaqqas u jibqa' mnaqqas taħt il-minimu preskritt bl-artikolu 72 fil-waqt li kien qed iżomm l-ishma li dwarhom ikun kontributorju.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), persuna li tkun responsabbli biex tagħmel kontribuzzjoni għall-attiv ta' kumpanija fil-każ ta' xoljiment skont l-artikolu 217 tista' biss tagħmel rikors għal stralċ fuq waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 214(2)(*a*)(ii) u (*b*)(iii).

(4) Ir-Reġistratur jista' jagħmel rikors għal stralċ meta fil-fehma tiegħu jkun spedjenti jew fl-interess tal-pubbliku li dik il-kumpanija tkun xolta u stralċjata għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 214(2)(*b*)(ii) u (iii).

(5) Bis-saħħa tal-artikolu 294, rikors għal stralċ mill-Qorti jista' jsir minkejja li kumpanija tkun qed tiġi stralċjata volontarjament. Rikors bħal dan jista' jsir ukoll mir-riċevitur uffiċjali maħtur skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 225.

(6) Id-diretturi, is-segretarju tal-kumpanija, u kull kontributorju u kreditur tal-kumpanija jkollhom il-jedd li jagħmlu sottomissjonijiet waqt is-smigħ ta' rikors għal stralċ magħmul taħt dan l-artikolu.

(7) Fil-każ ta' rikors għal stralċ magħmul taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), jekk il-qorti tiddeċiedi li l-kumpanija għandha tiġi stralċjata volontarjament, japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-Sub-Titolu II ta' dan it-Titolu barra mill-artikolu 265.

(8) Malli jsir rikors għal stralċ, kopja tiegħu għandha tintbagħat minnufih mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

Setgħat tal-qorti. *Emendat: IV. 2003.94.*

219. (1) Mas-smigħ tar-rikors għal stralċ, il-qorti tista' jew tiċħdu jew tagħti ordni biex tilqgħu, (aktar 'il quddiem imsejjaħ "ordni għal stralċ") u f'kull każ tagħti dawk l-ordnijiet l-oħra, magħduda ordnijiet *interim*, u taġġorna s-smigħ kondizjonalment jew xort'oħra kif jidhrilha xieraq; iżda ma għandu jsir ebda ordni għal stralċ qabel ma r-rikors ikun notifikat lil dawk il-persuni li l-qorti fiċ-ċirkostanzi, u fuq tagħrif mogħti mir-rikorrent jidhrilha li ssejjaħ biex jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta l-Qorti tkun sodisfatta li l-ħtiġiet tal-artikolu 218(1)(*a*) ikunu ġew imħassra, il-Qorti tista' tilqa' r-rikors.

Setgħa biex jitwaqqfu proċedimenti kontra kumpanija.

220. F'kull żmien wara li jkun ippreżentat rikors għal stralċ, u qabel ma jingħata ordni għal stralċ, il-kumpanija, jew kull kreditur jew kontributorju, jistgħu jagħmlu rikors lill-qorti biex twaqqaf il-proċedimenti ġudizzjali tal-qorti pendenti kontra l-kumpanija, u l-qorti tista' twaqqaf dawk il-proċedimenti b'dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa.

Disponimenti ta' proprjetà eċċ. wara d-data li fiha jkun meqjus li sar ix-xoljiment.

221. Fi stralċ mill-qorti, kull disponiment ta' proprjetà tal-kumpanija, magħduda kull jeddijiet ta' azzjoni, u kull trasferiment ta' azzjonijiet, jew tibdil fl-istat tal-membri tal-kumpanija, li jsir wara d-data li fiha jkun meqjus li sar ix-xoljiment, ikun null, kemm-il darba l-qorti ma tordnax xort'oħra.

Ma jkunux eżegwiti mandati kontra kumpanija. *Emendat: IV. 2003.95.*

222. Meta kumpanija tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti, kull att jew mandat, sew kawzjonarju jew eżekuttiv, barra minn mandat ta' inibizzjoni, maħruġ jew miġjub kontra l-kumpanija wara d-data li fiha jkun meqjus li sar ix-xoljiment ikun null.

Data li fiha jkun meqjus li sar ix-xoljiment. *Emendat: IV. 2003.96.*

223. (1) Meta jkun sar ordni ta' stralċ, il-kumpanija titqies li tkun xolta fil-ħin tal-preżentata tar-rikors għal stralċ:

Iżda meta ordni għal stralċ ikun sar skont l-artikolu 214(2)(*b*)(iii), il-kumpanija titqies li tkun xolta fid-data li fiha jsir l-ordni ta' stralċ:

Iżda wkoll meta ordni għal stralċ ikun sar bis-saħħa tal-artikolu 218(1)(*a*), id-data tax-xoljiment tkun id-data li fiha tkun għaddiet ir-riżoluzzjoni għax-xoljiment u l-istralċ konsegwenzjali mill-Qorti jew dik id-data wara li tista' tiġi speċifikata fl-imsemmija riżoluzzjoni.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta, qabel il-preżentata ta' rikors ta' stralċ, tkun għaddiet riżoluzzjoni straordinarja mill-kumpanija għal xoljiment bi stralċ volontarju, il-kumpanija titqies li tkun ġiet xolta fil-ħin li tkun għaddiet ir-riżoluzzjoni, u sakemm il-qorti, fuq prova ta' frodi jew żball ma taħsibx li għandha tordna xort'oħra, kull proċedimenti li jkunu ttieħdu fl-istralċ volontarju jitqiesu li kienu ttieħdu b'mod validu.

Konsegwenzi ta' ordni għal stralċ.
Emendat: XXIV. 1995.362 IV. 2003.97; XVIII.2024.16.

224. (1) Ma' l-egħmil ta' ordni għal stralċ, jew maċ-ċaħda ta' rikors għal xoljiment, kopja tal-ordni jew taċ-ċaħda għandha minnufih tintbagħat mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(2) Meta jkun sar ordni għal stralċ jew ikun inħatar amministratur provviżorju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 228, ma għandha tinbeda jew titkompla l-ebda azzjoni jew proċedura kontra l-kumpanija jew il-proprjetà tagħha, ħlief bil-permess tal-Qorti u soġġett għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti tista' timponi.

Kapitolu II - Riċevitur uffiċjali

Riċevitur uffiċjali.
Emendat: XVII. 2002.232; XX. 2013.88; V.2020.33.

225. (1) Il-Ministru għandu jaħtar lil xi uffiċjal anzjan tal-Aġenzija biex ikun ir-riċevitur uffiċjali għall-finijiet ta' dan l-Att u jista' f'kull żmien itemm dik il-kariga jew desinjazzjoni.

(2) Ir-riċevitur uffiċjali jista' jawtorizza bil-miktub lil xi individwu biex iwettaq kull funzjoni assenjata lir-riċevitur uffiċjali taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra.

(3) Minkejja kull ħaġa kuntrarja li tinsab f'dan l-Att jew f'kull liġi oħra, ir-riċevitur uffiċjali u kull individwu ieħor awtorizzat skont is-subartikolu (2), għandhom ikunu eżenti minn kull responsabbiltà personali li tkun, inkluża kull responsabbiltà bħala danni għal xi ħaġa li tkun saret jew naqset milli ssir fit-twettiq jew f'dak it-twettiq li suppost isir ta' xi funzjoni taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra, jew inkella fl-eżerċizzju ta' dawk id-dmirijiet uffiċjali, sakemm l-att jew l-ommissjoni ma jidhrux li jkunu saru jew naqsu milli jsiru, skont il-każ, *in mala fede*.

Dikjarazzjoni dwar il-qagħda tal-kumpanija tingħata lir-riċevitur uffiċjali.

226. (1) Meta l-qorti tkun għamlet ordni għal stralċ jew ħatret amministratur provviżorju, għandha ssir u tingħata lill-uffiċjal riċevitur dikjarazzjoni fuq il-qagħda tal-kumpanija fil-forma preskritta, jew f'dik il-forma l-oħra li tkun aċċettata mir-riċevitur uffiċjali, verifikata bil-ġurament, u li turi l-partikolaritajiet tal-kumpanija dwar l-attiv, id-dejn u l-passiv tagħha, l-ismijiet, ir-residenza u l-okkupazzjonijiet tal-krediturі tagħha, is-sigurtajiet miżmuma minnhom rispettivament, id-dati meta s-sigurtajiet kienu rispettivament mogħtija, u dak it-tagħrif l-ieħor li jista' jkun preskritt jew meħtieġ mir-riċevitur uffiċjali.

(2) Id-dikjarazzjoni għandha tkun mogħtija u verifikata minn persuna waħda jew iktar li fid-data rilevanti jkunu diretturi tal-kumpanija u minn dawk il-persuni l-oħra hawnhekk iżjed il quddiem f'dan is-subartikolu msemmija, li r-riċevitur uffiċjali jista jeħtieġ biex jagħtu u jivverifikaw id-dikjarazzjoni, jiġifieri, persuni -

(*a*) li huma jew kienu uffiċjali tal-kumpanija f'xi żmien matul it-tliet snin minnufih qabel id-data tal-ordni tal-istralċ;

(*b*) li jkunu ħadu sehem fil-formazzjoni tal-kumpanija f'xi żmien matul sena qabel id-data rilevanti;

(*ċ*) li jkunu fl-impjieg tal-kumpanija, jew li kien ilhom fl-impieg tal-kumpanija matul l-imsemmija tnax-il xahar, u li fil-fehma tar-riċevitur uffiċjali jkunu jistgħu jagħtu t-tagħrif meħtieġ;

(*d*) li huma jew li kienu matul l-imsemmija tnax-il xahar uffiċjali ta' kumpanija jew impjegati tagħha li, matul l-imsemmija tnax-il xahar, kienu uffiċjali tal-kumpanija li għalih tirreferi d-dikjarazzjoni.

(3) Id-dikjarazzjoni għandha tingħata fi żmien wieħed u għoxrin jum mid-data rilevanti jew f'dak iż-żmien itwal li r-riċevitur uffiċjali jista' jistabbilixxi għal raġunijiet speċjali.

(4) Kull persuna li tagħmel jew li taqbel li tagħmel id-dikjarazzjoni u l-ġurament meħtieġa b'dan l-artikolu tingħata, u għandha titħallas mir-riċevitur uffiċjali jew mill-amministratur provviżorju, skont il-każ, mill-attiv tal-kumpanija, dak l-infiq u l-ispejjeż fit-tħejjija u dwar it-tħejjija u l-għemil tad-dikjarazzjoni u ġurament kif ir-riċevitur uffiċjali jista' jikkonsidra xieraq, soġġett għal appell lill-qorti.

(5) Jekk jidhirlu xieraq ir-riċevitur uffiċjali jista' -

(*a*) f'kull żmien jeħles persuna mill-obbligu impost fuqha taħt is-subartikolu (1) jew (2); jew

(*b*) inkella meta jagħti l-avviż imsemmi fis-subartikolu (3) jew wara, itawwal iż-żmien hekk imsemmi,

u meta r-riċevitur uffiċjali jkun irrifjuta li jeżerċita setgħa mogħtija b'dan is-subartikolu, il-qorti, jekk jidhrilha xieraq, tista' teżerċita hi dik is-setgħa.

(6) Jekk xi persuna, mingħajr raġuni xierqa, tonqos li tħares il-ħtiġiet ta' dan l-artikolu, din tista' teħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(7) Kull persuna li bil-miktub tiddikjara lilha nnifisha bħala kreditur jew kontributorju tal-kumpanija jkollha l-jedd jew waħedha jew bil-mezz tal-aġent tagħha f'kull żmien xieraq, mal-ħlas tad-dritt preskritt, tispezzjona d-dikjarazzjoni magħmula skont dan l-artikolu, u li tikseb kopja tagħha jew ta' estratti minnha.

(8) F'dan l-artikolu l-espressjoni "data rilevanti" tfisser f'każ fejn ikun maħtur amministratur provviżorju, id-data tal-ħatra tiegħu, u, fil-każ meta ma ssir ebda ħatra bħal dik, id-data tal-ordni għal stralċ.

Rapport minn riċevitur uffiċjali.

227. (1) Fil-każ li jkun sar ordni għal stralċ, ir-riċevitur uffiċjali għandu, kemm jista' jkun malajr wara li jkun irċieva d-dikjarazzjoni li għandha tingħata taħt l-artikolu 226 jew, f'każ fejn hu jew il-qorti tordna li ma għandhiex tingħata dikjarazzjoni, kemm jista' jkun malajr wara d-data tal-ordni, jagħmel dak l-istħarriġ li jidhirlu meħtieġ u jagħti rapport preliminari lill-qorti, jekk il-każ, li jidhirlu meħtieġ -

(*a*) dwar l-ammont tal-kapital maħruġ u mħallas, u l-ammont stmat tal-attiv u l-passiv;

(*b*) jekk il-kumpanija tkun naqset, dwar ir-raġunijiet tan-

nuqqas; u

(*ċ*) jekk fil-fehma tiegħu jkunx hemm ħtieġa ta' iktar stħarriġ dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-promozzjoni, formazzjoni jew nuqqas tal-kumpanija jew it-tmexxija tan-negozju tagħha.

(2) Ir-riċevitur uffiċjali jista' wkoll, jekk jidhirlu xieraq, jagħmel rapport ieħor, jew rapporti oħra, fejn jgħid il-mod li bih il-kumpanija kienet ifformata u jekk fil-fehma tiegħu jkunx sar xi frodi minn xi persuna fil-promozzjoni jew formazzjoni tagħha jew minn xi uffiċjal tal-kumpanija minn meta saret il-formazzjoni tagħha, u kull ħaġa oħra li fil-fehma tiegħu tkun meħtieġa li titgħarraf lill-qorti.

(3) Jekk ir-riċevitur uffiċjali jgħid f'xi rapport ieħor li fil-fehma tiegħu jkun sar frodi kif intqal fis-subartikolu (2), il-qorti jkollha s-setgħat l-oħra mogħtija bl-artikolu 260, bla ħsara għall-eżerċizzju ta' kull setgħat oħra li jkollha.

Kapitolu III - Stralċjarji fi stralċ mill-qorti

Ħatra u setgħat ta' amministratur provviżorju.

228. (1) Il-qorti tista' b'ordni taħtar amministratur provviżorju f'kull żmien wara li jkun ġie ppreżentat rikors għal stralċ u qabel ma tagħmel ordni għal stralċ, u jista' jkun maħtur jew l-uffiċjal riċevitur jew xi persuna oħra kompetenti.

(2) L-amministratur provviżorju għandu jaqdi dawk il-funzjonijiet u setgħat dwar l-amministrazzjoni dwar l-*estate* jew in-negozju tal-kumpanija kif il-qorti tista' tispeċifika fl-ordni li jaħtru.

(3) L-amministratur provviżorju jibqa' jżomm dik il-kariga sa dak iż-żmien li jsir ordni għal stralċ jew ir-rikors għal stralċ ikun miċħud sakemm ma jirriżenjax qabel dak iż-żmien jew ma jitneħħiex mill-qorti jekk tintwera raġuni xierqa.

Funzjonijiet ta' riċevitur uffiċjali dwar il-kariga ta' stralċjarju. *Emendat: XX. 2013.89.*

229. (1) Ir-riċevitur uffiċjali, bis-saħħa tal-kariga tiegħu u wara li jiġi notifikat mill-Qorti, isir l-istralċjarju tal-kumpanija u jkompli fil-kariga sakemm persuna oħra ssir stralċjarju taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan it-titolu, u għandha tkun, wara li tiġi notifikata mill-Qorti, l-istralċjarju matul kull vakanza.

(2) Ir-riċevitur uffiċjali għandu, fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta jiġi notifikat mill-Qorti, jikkonsenja kopja awtentikata ta' dik in-notifika lir-Registratur għar-reġistrazzjoni.

(3) F'kull żmien matul li jkun stralċjarju tal-kumpanija, ir-riċevitur uffiċjali jista' jsejjaħ laqgħat separati tal-krediturі u kontributorji tal-kumpanija sabiex jagħżel persuna biex tkun stralċjarju tal-kumpanija minflok ir-riċevitur uffiċjali.

(4) Huwa d-dmir tar-riċevitur uffiċjali li jsejjaħ laqgħat taħt is-subartikolu (3) jekk f'xi żmien ikun hekk mitlub minn kwart, skont il-valur, tal-krediturі tal-kumpanija.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4), ir-

riċevitur uffiċjali għandu fi żmien tnax-il ġimgħa mid-data tal-ordni tal-istralċ jagħti avviż lill-qorti u lill-krediturі u l-kontributuri tal-kumpanija bil-ħsibijiet tiegħu dwar isejjaħx jew le l-imsemmija laqgħat. L-avviż għandu juri d-dritt tal-krediturі li joħroġ mis-subartikolu (3).

Għażla ta' stralċjarju f'laqgħat ta' krediturі u kontributorji. *Emendat: IV. 2003.98.*

230. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw meta kumpanija tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti u jissejħu laqgħat separati tal-krediturі u tal-kontributorji tal-kumpanija sabiex tingħażel persuna biex tkun stralċjarju tal-kumpanija skont l-artikolu 229.

(2) Il-krediturі u l-kontributorji jistgħu fil-laqgħat rispettivi tagħhom jinnominaw persuna biex tkun stralċjarju. In-nomina mill-krediturі għandha ssir b'riżoluzzjoni tal-krediturі, u n-nomina mill-kontributorji għandha ssir b'riżoluzzjoni tal-kontributorji.

(3) L-istralċjarju jkun il-persuna nominata mill-krediturі jew, jekk ebda persuna ma tkun hekk nominata, il-persuna, jekk ikun hemm, nominata mill-kontributorji.

(4) Meta ebda persuna ma tkun ġiet nominata jew mill-krediturі jew mill-kontributorji biex tagħmilha ta' stralċjarju, ir-riċevitur uffiċjali jista', f'kull żmien, jagħmel rikors lill-qorti biex taħtar stralċjarju.

Laqgħat ta' krediturі u kontributorji.

231. (1) Id-dati tal-laqgħat tal-krediturі u tal-kontributorji għandhom ikunu stabbiliti u l-laqgħat għandhom jissejħu mill-istralċjarju.

(2) L-avviżi tal-laqgħat tal-krediturі u tal-kontributorji għandhom jagħtu l-ħin u l-post maħtur għal-laqgħat rispettivi.

Krediturі jkollhom jedd jivvotaw.

232. (1) Fil-każ tal-ewwel laqgħa tal-krediturі jew ta' aġġornament tagħha persuna ma jkollhiex jedd tivvota bħala kreditur kemm-il darba ma tkunx iddepożitat mal-istralċjarju, mhux iktar tard miż-żmien imsemmi għalhekk fl-avviż li jsejjaħ il-laqgħa jew il-laqgħa aġġornata, prova tad-dejn li hi tgħid li jkun dovut lilha mill-kumpanija.

(2) Fil-każ ta' laqgħa oħra tal-krediturі li ssir fi stralċ mill-qorti, persuna ma jkollhiex jedd li tivvota bħala kreditur kemm-il darba ma tkunx iddepożitat mal-istralċjarju prova tad-dejn li hi tgħid li jkun dovut lilha mill-kumpanija u dik il-prova tkun ġiet aċċettata għal kollox jew f'parti qabel id-data li fiha ssir il-laqgħa.

(3) Iċ-*chairman* kif provdut fl-artikolu 297(3) ikollu s-setgħa li jaċċetta jew jiċħad prova tad-dejn ta' kreditur għall-fini tal-vot, iżda d-deċiżjoni tiegħu tkun soġġetta għall-appell lill-qorti. Jekk dan ikollu dubju jekk il-prova tad-dejn ta' kreditur għandhiex tkun aċċettata jew miċħuda, iċ-*chairman* għandu jimmarkaha bħala oġġezzjonata u jħalli lill-kreditur jivvota, salv li l-vot jista' jkun invalidat fil-każ li tkun milqugħa l-oġġezzjoni.

(4) Garanti ta' dejn dovut mill-kumpanija ma jkunx kreditur għall-finijiet ta' dan it-Titolu kemm-il darba ma jkunx ħallas id-dejn garantit kollu.

Avviż tal-ewwel laqgħa tal-uffiċjali tal-kumpanija.

233. (1) Ir-riċevitur uffiċjali għandu jagħti lil kull wieħed mill-uffiċjali tal-kumpanija li, fil-fehma tiegħu għandhom jattendu għall-ewwel laqgħat tal-krediturі u kontributorji, avviż ta' sebat ijiem tal-ħin u l-post stabbilit għal kull laqgħa.

(2) Ikun id-dmir ta' kull uffiċjal li jkun ingħata avviż ta' dik il-laqgħa li jattendi jekk hekk meħtieġ mir-riċevitur uffiċjali u jekk dak l-uffiċjal jonqos li jattendi, ir-riċevitur uffiċjali għandu jirrapporta dak in-nuqqas lill-qorti.

Sommarju tad-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja.

234. (1) Ir-riċevitur uffiċjali għandu wkoll, kemm jista' jkun malajr qabel l-ewwel laqgħa, jibgħat lil kull wieħed mill-krediturі msemmija fid-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija u lil kull persuna li tkun tidher mir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija jew xort'oħra bħala kontributorju tal-kumpanija, sommarju tad-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija, li jinkludi r-raġunijiet għan-nuqqas tagħha, u kull osservazzjonijiet fuqhom li r-riċevitur uffiċjali jidhirlu xieraq li jagħmel, iżda l-proċedimenti f'laqgħa ma jkunux invalidati minħabba li xi sommarju kif intqal qabel ma jkunx ingħata jew ma jkunx riċevut qabel il-laqgħa.

(2) Meta qabel l-ordni għal stralċ, ikun inbeda stralċ volontarju tal-kumpanija, ir-riċevitur uffiċjali jista', jekk fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu hekk jidhirlu xieraq li jagħmel, jibgħat lill-imsemmija persuni jew lil xi wħud minnhom kont ta' dak l-istralċ volontarju li juri kif ikun tmexxa dak l-istralċ u kif il-proprjetà tal-kumpanija tkun ġiet disposta u kull osservazzjonijiet oħra li jkun jidhirlu xierqa li jagħmel.

Meta tkun maħtura bħala stralċjarju persuna li ma tkunx ir-riċevitur uffiċjali.

235. (1) Meta fl-istralċ ta' kumpanija mill-qorti tinħatar bħala stralċjarju persuna li ma tkunx ir-riċevitur uffiċjali, dik il-persuna -

(*a*) ma tkunx tista' taġixxi bħala stralċjarju sakemm ma tkunx avżat lir-Reġistratur bil-ħatra tagħha;

(*b*) għandha tagħti lir-riċevitur uffiċjali dak it-tagħrif u dak l-aċċess u l-faċilitajiet biex jispezzjona l-kontijiet u r-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti tal-kumpanija u b'mod ġenerali dik l-għajnuna li tista' tkun meħtieġa sabiex ir-riċevitur uffiċjali jkun jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu taħt dan l-Att.

(2) Ir-Reġistratur għandu meta jirċievi avviż tal-ħatra kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) jirreġistrah.

(3) Sakemm il-persuna maħtura biex taġixxi ta' stralċjarju tkun tista' taġixxi kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*), ir-riċevitur uffiċjali għandu jkompli jagħmilha ta' stralċjarju.

dispożizzjonijiet ġenerali dwar stralċjarji. *Emendat: XX. 2013.90.*

236. (1) Stralċjarju maħtur skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 230 jista' jirriżenja jew, fuq rikors minn xi kreditur jew kontributorju, jista' jitneħħa mill-qorti jekk din tkun sodisfatta li hemm raġunijiet biżżejjed għat-tneħħija tiegħu.

(2) Ir-riċevitur uffiċjali u kull persuna maħtura bħala stralċjarju mill-Qorti għandhom jitħallsu mill-attiv tal-kumpanija jew xort'oħra, u fuq dik il-bażi li l-Qorti tista' tordna.

(3) Aktar minn persuna waħda tista' tinħatar biex taqdi l-funzjoni ta' stralċjarju ta' kumpanija, u kull stralċjarju hekk maħtur għandu jitħallas fuq dik il-bażi kif tordna l-qorti.

(4) Vakanza li tinqala' mill-mewt jew mir-riżenja ta' stralċjarju jew mit-tneħħija tiegħu mill-qorti, għandha timtela mill-qorti.

(5) Jekk jinħatru iktar minn stralċjarju wieħed mill-qorti, il-qorti għandha tiddikjara jekk xi għemil li b'dan l-Att hu meħtieġ jew awtorizzat li jsir mill-istralċjarju għandux isir mill-persuni kollha maħtura jew minn waħda jew uħud minnhom.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 305, l-atti ta' stralċjarju jkunu validi minkejja xi difetti li wara jinstab li jkun hemm fil-ħatra tiegħu.

Kustodja u kontroll ta' proprjetà tal-kumpanija.

237. Meta kumpanija tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti, l-istralċjarju jew l-amministratur provviżorju, skont il-każ, għandu jieħu taħt il-kustodja jew il-kontroll tiegħu l-proprjetà kollha u l-jeddijiet kollha li hu jkollu raġuni xierqa jaħseb li l-kumpanija jkollha jedd għalihom.

Setgħa ta' stralċjarju. *Emendat: IV. 2003.99.*

238. (1) Fl-istralċ mill-qorti l-istralċjarju jkollu s-setgħa, bis-sanzjoni jew tal-qorti jew tal-kumitat ta' stralċ maħtur taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV ta' dan is-Sub-Titolu -

(*a*) li jagħmel jew jiddefendi kull azzjoni jew proċedimenti legali oħra fl-isem u għan-nom tal-kumpanija;

(*b*) li jmexxi n-negozju tal-kumpanija safejn dan ikun meħtieġ għall-benefiċċju tal-istralċ tagħha;

(*ċ*) li jħallas lill-krediturі skont il-gradwazzjoni tagħhom bil-liġi;

(*d*) li jagħmel kull kompromess jew ftehim mal-krediturі jew persuni li jgħidu li huma krediturі, jew li jkollhom jew li jallegaw li jkollhom xi talba, preżenti jew futura, ċerta jew kontinġenti, aċċertata jew li tista' tkun dovuta bħala danni kontra l-kumpanija jew li biha l-kumpanija tista' tinżamm responsabbli u li jirreferi xi kwistjoni bħal din għall-arbitraġġ;

(*e*) li jagħmel sejħiet lill-kontributorji jew allegati kontributorji u li jagħmel kompromess jew ftehim fuq djun, obbligi u talbiet tal-kumpanija preżenti jew futuri, ċerti jew kontinġenti, aċċertati jew li jistgħu jkunu dovuti bħala danni, li jkunu jeżistu jew meqjusa li jeżistu bejn il-kumpanija u kontributorju jew allegat kontributorju jew debitur ieħor jew allegat debitur u kull kwistjonijiet li b'xi mod għandhom x'jaqsmu ma', jew jolqtu, l-attiv jew l-istralċ tal-kumpanija, b'dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftiehma, u li jieħu kull sigurtà għas-sodisfazzjon ta' kull sejħa, dejn, obbligu jew talba u li jagħti jew jikkompleta sodisfazzjon dwarhom; u

(*f*) li jirrappreżenta lill-kumpanija f'kull ħaġa u li jagħmel dawk il-ħwejjeġ li jkunu meħtieġa biex jiġi stralċjat

in-negozju tal-kumpanija u sabiex jitqassam l-attiv tagħha:

Iżda l-Qorti tista' tagħti ordni illi l-istralċjarju jkun jista', meta ma jkunx hemm kumitat ta' stralċ, jeżerċita kull waħda mis-setgħat imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew (*b*) mingħajr il-permess tal-Qorti.

(2) Fi stralċ mill-qorti l-istralċjarju jkollu b'mod partikolari s-setgħa -

(*a*) li jbiegħ beni mobbli u immobbli, magħdud kull jedd, tal-kumpanija b'irkant pubbliku jew bi ftehim privat bis-setgħa li jittrasferixxi l-intier jew parti minnu;

(*b*) li jagħmel kull azzjoni u li jesegwixxi, fl-isem jew għan-nom tal-kumpanija, kull att, riċevuta u dokument ieħor;

(*ċ*) li jiġbor fuq is-sigurtà tal-attiv tal-kumpanija kull flus li jkunu meħtieġa; u

(*d*) li jaħtar mandatarju biex jaġixxi għalih fl-kariga tiegħu ta' stralċjarju għal għanijiet partikolari.

(3) Fi stralċ mill-qorti, l-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lill-istralċjarju b'dan l-artikolu jkunu soġġetti għall-kontroll tal-qorti, u kull kreditur jew kontributur jista' jagħmel rikors lill-qorti għal xi eżerċizzju jew eżerċizzji proposti ta' xi waħda minn dawk is-setgħat.

Eżerċizzju u kontroll tas-setgħat tal-istralċjarju.

239. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att stralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti għandu, fl-amministrazzjoni tal-attiv tal-kumpanija u it-tqassim tagħhom fost il-krediturі tagħha, iqis kull direttivi li jistgħu jingħataw b'riżoluzzjoni tal-krediturі jew kontributorji f'xi laqgħa ġenerali jew mill-kumitat ta' stralċ, u kull direttivi mogħtija mill-krediturі u l-kontributorji flimkien għandhom, jekk ikunu b'konflitt ma' xi direttivi mogħtija mill-kumitat ta' stralċ, jitqiesu li jreġu dawn tal-aħħar; xort'oħra għandhom ireġu d-direttivi mogħtija mill-kumitat ta' stralċ.

(2) L-istralċjarju jista' jsejjaħ laqgħat ġenerali tal-krediturі jew kontributorji sabiex jaċċerta x-xewqat tagħhom, u jkun id-dmir tiegħu li jsejjaħ laqgħat f'dawk iż-żminijiet li l-krediturі jew il-kontributorji, b'riżoluzzjoni, jew fil-laqgħa li taħtar lill-istralċjarju jew xort'oħra, jistgħu jeħtieġu, jew kull meta mitlub bil-miktub biex hekk jagħmel mill-krediturі jew kontributorji skont il-każ, li jkollhom minn kwart tal-valur.

(3) L-istralċjarju jista' jagħmel rikors lill-qorti biex tagħti direttivi dwar kull ħaġa partikolari li tinqala' fl-istralċ.

(4) Jekk xi persuna tħossha aggravata b'xi għemil jew deċiżjoni tal-istralċjarju, il-persuna tista' tagħmel rikors lill-qorti u l-qorti tista' tikkonferma, taqleb jew timmodifika l-għemil jew id-deċiżjoni li dwarha jsir l-ilment, u tagħmel dak l-ordni dwar dan li jidhrilha ġust.

240. Kull stralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti għandu jżomm kotba xierqa li fihom għandu jieħu ħsieb li jsiru reġistrazzjonijiet jew minuti tal-proċedimenti tal-laqgħat, u ta' kull ħaġa oħra li tista' tkun preskritta.

Kotba li għandhom jinżammu mill-istralċjarju.

241. (1) Mal-ħatra tiegħu l-istralċjarju għandu javża lir-Reġistratur b'kull kont tal-bank li l-istralċjarju jkun se juża sabiex ikun jista' jirċievi u jagħmel ħlasijiet f'isem il-kumpanija. L-istralċjarju ma jkunx jista' jirċievi u jagħmel ħlasijiet sakemm jagħti dak l-avviż.

Ħlasijiet tal-istralċjarju fil-bank.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; XX. 2013.91.

(2) Jekk xi stralċjarju jżomm għal iktar minn għaxart ijiem, ħlief f'kont bankarju msemmi fis-subartikolu (1), somma li tkun iżjed minn ħames mitt euro (500) jew dak l-ammont l-ieħor li r-Reġistratur f'xi każ partikolari jista' jawtorizzah li jżomm, f'dak il-każ, jekk ma jispjegax dak it-tiżmim għas-sodisfazzjon tar-Reġistratur, dan għandu jħallas l-imgħax fuq l-ammont li hekk iżomm iktar, bir-rata annwali ta' żewġ punti perċentwali 'l fuq mir-rata minima ta' skont tal-Bank Ċentrali ta' Malta u jista' jeħel telf tar-rimunerazzjoni kollha tiegħu jew ta' parti minnha kif il-qorti jidhrilha xieraq, u jista' jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-qorti, u jkun ukoll responsabbli li jħallas kull spejjeż li jinqalgħu minħabba n-nuqqas tiegħu.

(3) Stralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti ma għandux iħallas xi somom riċevuti minnu bħala stralċjarju f'kont jew kontijiet ħlief f'kont jew kontijiet li jkun avżat lir-Reġistratur.

(4) Ma jkunx legali li jinħareġ mandat kawtelatorju jew eżekuttiv fuq xi kontijiet li l-istralċjarju jkun fetaħ skont dan l-artikolu.

242. (1) Kull stralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti għandu, f'dawk iż-żminijiet li jistgħu jkunu preskritti iżda mhux inqas minn darbtejn fis-sena matul il-kariga tiegħu, jibgħat lir-Reġistratur, jew x'imkien ieħor kif ordnat mir-Reġistratur, kont tar-riċevuti u l-ħlasijiet tiegħu bħala stralċjarju.

Verifika tal-kontijiet tal-istralċjarju.

(2) Il-kont għandu jkun fil-forma preskritta, isir in duplikat, u jkun ċertifikat mill-istralċjarju.

Iżda l-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jippreskrivu l-forma meħtieġa biex isir il-kont.

(3) Ir-Reġistratur jista' għas-spejjeż tal-kumpanija jġiegħel li dak il-kont ikun verifikat, u għall-fini tal-verifika l-istralċjarju għandu jagħti lill-awditur maħtur mir-Reġistratur dawk ir-riċevuti u tagħrif li jkunu meħtieġa mill-awditur u jista' f'kull żmien jeħtieġ il-produzzjoni u l-ispezzjoni ta' kull *records* tal-kontijiet jew dokumenti miżmuma mill-istralċjarju.

(4) Meta l-kont ikun verifikat, kopja tiegħu għandha tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u l-kopja l-oħra tkun konsenjata lill-qorti biex tidħol fil-proċess, u kull kopja tkun tista' tiġi spezzjonata minn kull persuna mal-ħlas tad-dritt preskritt.

243. (1) Jekk isir xi rikors lill-qorti minn xi kreditur jew kontributorju fejn jilmenta dwar l-imġieba ta' stralċjarju ta'

Kontroll ta' stralċjarji.

kumpanija l-qorti għandha tinvestiga l-każ u tieħu dik l-azzjoni li jidhrilha spedjenti.

(2) Ir-Reġistratur jista' f'kull żmien jeħtieġ lil xi stralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti li jwieġeb għal kull mistoqsija dwar xi stralċ li minnu jkun inkarigat, u r-Reġistratur jista', jekk jidhirlu xieraq, jagħmel rikors lill-qorti biex teżamina lill-istralċjarju jew lil xi persuna oħra bil-ġurament dwar l-istralċ.

(3) Ir-Reġistratur jista' jordna wkoll li jsir stħarriġ dwar il-kontijiet, ir-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti tal-istralċjarju.

Ħelsien ta' stralċjarju mill-ħatra tiegħu. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

244. (1) Meta l-istralċjarju ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti jkun irrealizza l-proprjetà kollha tal-kumpanija, jew daqshekk minnha li, il-fehma tiegħu, tkun tista' tiġi realizzata mingħajr ma jtawwal il-likwidazzjoni, u jkun qassam ħlas finali, jekk il-każ, lill-krediturі, u jkun aġġusta l-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom, u jkun għamel prospett finali, jekk il-każ, lill-kontributorji, jew ikun irriżenja, il-qorti għandha, fuq rikors tal-istralċjarju, iġġiegħel li jitħejja rapport fuq il-kontijiet tal-istralċjarju għas-spejjeż tal-kumpanija. Meta tkun sodisfatta li l-istralċjarju jkun ħares il-ħtiġiet kollha skont dan l-Att u dawk il-ħtiġiet l-oħra, jekk il-każ, li hi tista' tistabbilixxi u, wara li tieħu konsiderazzjoni tar-rapport u ta' kull oġġezzjoni li tista' titqajjem minn xi kreditur jew kontributorju jew persuna oħra li jkollha interess, il-qorti għandha tgħaddi biex teħles lill-istralċjarju mill-ħatra tiegħu.

(2) Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jikkonsenja avviż tal-ħelsien lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

Kapitolu IV - Kumitati ta' stralċ meta jsir stralċ mill-qorti

Deċiżjoni dwar jekk jinħatarx kumitat.

245. (1) Meta ordni ta' stralċ ikun sar mill-qorti, il-laqgħa separata tal-krediturі msemmija fl-artikolu 229 imsejħa bil-għan li taħtar stralċjarju minflok riċevitur uffiċjali għandha tistabbilixxi wkoll jekk jaħtarx jew le kumitat ta' stralċ biex jaġixxi mal-istalċjarju u min se jkunu l-membri tal-kumitat jekk jinħatar.

(2) Meta kumitat ta' stralċ ma jkunx ġie maħtur skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), l-istralċjarju, li ma jkunx ir-riċevitur uffiċjali, jista' f'kull żmien, jekk jidhirlu xieraq, isejjaħ laqgħa separata tal-krediturі tal-kumpanija bil-għan li jiġi stabbilit jekk dan il-kumitat għandux jiġi maħtur jew le u, jekk ikun hekk deċiż, li jinħatar.

(3) Meta kumitat ta' stralċ ma jkunx ġie maħtur skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), l-istralċjarju, li ma jkunx ir-reċivitur uffiċjali, għandu jsejjaħ laqgħa tal-krediturі għal ħatra ta' dan il-kumitat jekk ikun hekk mitlub li jagħmel minn kwart tal-valur tal-kredturі tal-kumpanija.

Għamla u proċedimenti ta' kumitat ta' stralċ.

246. (1) Il-kumitat ta' stralċ jkun magħmul minn mhux iżjed minn ħames krediturі tal-kumpanija eletti mil-laqgħa tal-krediturі.

(2) Meta l-laqgħa tal-krediturі ma taħtarx kumitat ta' stralċ, il-

laqgħa tal-kontributorji tista' taħtar wieħed mill-membri tagħha biex jagħmel rikors lill-qorti sabiex din tagħmel ordni lill-istralċjarju biex tissejjaħ laqgħa oħra tal-krediturі sabiex jitwaqqaf kumitat ta' stralċ.

(3) Jekk il-laqgħa tal-krediturі hekk imsejħa ma twaqqafx kumitat ta' stralċ, dan tista' tagħmlu l-laqgħa tal-kontributorji.

(4) F'dak il-każ il-kumitat ikun magħmu1 minn għall-anqas tlieta u mhux iżjed minn ħames kontributorji eletti b'dik il-laqgħa.

(5) Il-kumitat għandu jiltaqa' f'dawk iż-żminijiet li jista' jistabbilixxi minn żmien għal żmien, u, jekk ma jkunx stabbilit dak iż-żmien, għall-anqas darba kull sitt xhur, u l-istralċjarju jew xi membru tal-kumitat jista' wkoll isejjaħ laqgħa tal-kumitat kif u meta jidhirlu meħtieġ.

(6) Laqgħa tal-kumitat ma tistax tinżamm jekk maġġoranza fin-numru tal-kumitat ma tkunx preżenti u deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza fin-numru ta' membri preżenti fil-laqgħa.

(7) Membru tal-kumitat jista' jirreżenja b'avviż bil-miktub iffirmat minnu u konsenjat lill-istalċjarju.

(8) Jekk membru tal-kumitat jonqos li jattendi għal ħames laqgħat konsekuttivi tal-kumitat mingħajr il-permess ta' dawk il-membri li flimkien miegħu jirrappreżentaw lill-krediturі jew kontributorji, skont il-każ, il-kariga tiegħu għandha ma dan tkun battala.

(9) Membru tal-kumitat jista' jitneħħa b'riżoluzzjoni ta' laqgħa tal-krediturі, jekk jirrappreżenta lill-krediturі, jew b'riżoluzzjoni ta' laqgħa tal-kontributorji, jekk jirrappreżenta kontributorji skont l-artikolu 298:

Iżda għandu jingħata għall-anqas avviż ta' sebat ijiem għal laqgħa, fejn jingħata l-għan tal-laqgħa.

(10) Meta tinħoloq vakanza fil-kumitat l-istralċjarju għandu minnufih isejjaħ laqgħa tal-krediturі jew kontributorji, skont il-każ, biex jimla dik il-vakanza, u l-laqgħa tista', b'riżoluzzjoni, taħtar mill-ġdid lill-istess persuna jew taħtar kreditur jew kontributorju ieħor biex jimla l-vakanza:

Iżda jekk l-istralċjarju, meta jqis il-qagħda fl-istralċ, ikun tal-fehma li ma jkunx hemm ħtieġa li l-vakanza timtela, jista' jagħmel rikors lill-qorti biex tordna li l-vakanza ma timteliex, jew li ma timteliex ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi li jkunu speċifikati fl-ordni.

(11) Il-membri li jibqgħu fil-kumitat, sakemm mhux inqas minn tnejn, jistgħu jaġixxu minkejja kull vakanza fil-kumitat.

Setgħat tar-riċevitur uffiċjali meta ma jkunx hemm kumitat.

247. Meta ma jkunx hemm kumitat ta' stralċ, ir-riċevitur uffiċjali jista', fuq talba tal-istralċjarju, jagħmel kull att jew ħaġa jew jagħti kull direzzjoni jew permess li b'dan l-Att hu awtorizzat jew meħtieġ li jsir mill-kumitat.

Kapitolu V - Setgħat ġenerali ta' stralċ mill-qorti fi stralċ mill-qorti

Setgħa li jitwaqqaf l-istralċ. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

248. (1) Il-qorti tista', f'kull żmien wara li jkun sar ordni għal stralċ, fuq ir-rikors jew tal-istralċjarju jew tar-riċevitur uffiċjali jew ta' xi kreditur jew kontributorju, u mal-prova għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-proċedimenti kollha dwar l-istralċ għandhom jitwaqqfu, tagħmel ordni li jwaqqaf il-proċedimenti għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-qorti jidhrilha xieraq. Kull twaqqif tal-proċedimenti bħal dan ma jolqotx il-kontinwità fil-validità u fl-operat tal-ordni tal-istralċ.

(2) Fuq rikors taħt dan l-artikolu l-qorti tista', qabel tagħmel l-ordni, teħtieġ lir-riċevitur uffiċjali jew l-istralċjarju li jagħti lill-qorti rapport dwar xi fatti jew ħwejjeġ li fil-fehma tagħha, ikunu rilevanti għar-rikors.

(3) Kopja ta' kull ordni magħmul taħt dan l-artikolu għandha tintbagħat minnufih mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

Il-lista ta' kontributorji tkun aġġornata u użu tal-attiv.

249. Kemm jista' jkun malajr wara ordni għal stralċ, il-qorti għandha tistabbilixxi lista tal-kontributorji u jkollha s-setgħa li tirranġa r-reġistru tal-membri, jekk meħtieġ, u għandha ġġiegħel li jinġabar l-attiv tal-kumpanija, u jintuża biex ikun sodisfatt il-passiv tal-kumpanija skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 302:

Iżda, meta l-qorti jidhrilha li ma jkunx meħtieġ li jsiru sejħiet lil kontributorji jew li l-jeddijiet tagħhom ikunu aġġustati, il-qorti tista' ma tistabbilixxix lista tal-kontributorji.

Konsenja ta' proprjetà lill-istralċjarju.

250. Il-qorti tista', f'kull żmien wara ordni għal stralċ, teħtieġ -

(*a*) kull kontributorju li għal dak iż-żmien ikun fuq il-lista tal-kontributorji; u

(*b*) kull persuna li tkun qed iżżomm f'idejha xi flus, proprjetà jew *records* tal-kontijiet u dokumenti li *prima facie* jkollha jedd għalihom il-kumpanija, li tħallas, tikkonsenja, tittrasferixxi jew xort'oħra tgħaddi dawk il-flus, proprjetà, *records* tal-kontijiet jew dokumenti lill-istralċjarju minnufih jew f'dak iż-żmien kif tordna l-qorti.

Dejn dovut minn kontributorju u limitu ta' tpaċija.

251. (1) Il-qorti tista' f'kull żmien wara ordni ta' stralċ, tordna lil xi kontributorju li għal dak iż-żmien ikun imniżżel fil-lista ta' kontributorji, li jħallas, bil-mod ordnat, kull flus dovut minnu lill-kumpanija, barra minn kull flus li għandhom jitħallsu minnu bis-saħħa ta' xi sejħa magħmula taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Meta l-krediturі kollha jitħallsu dak li jkollhom jieħdu, kull flus dovuti akkont ta' xi ħaġa lil kontributorju mingħand il-kumpanija jistgħu jitpaċew kontra xi sejħa li ssir wara lilu.

Setgħa li jsiru sejħiet.

252. (1) Il-qorti tista', f'kull żmien wara ordni għal stralċ, u jew qabel jew wara li tkun aċċertat is-suffiċjenza tal-attiv tal-kumpanija, tagħmel sejħiet fuq il-kontributorji, kollha jew uħud minnhom, li għal dak iż-żmien ikunu mniżżlin fil-lista tal-

kontributorji sal-limitu tar-responsabbiltà tagħhom, biex iħallsu kull flus li l-qorti jidhrilha meħtieġa biex ikunu sodisfatti d-djun u l-passiv tal-kumpanija, u l-kost, il-ħlasijiet u l-ispejjeż tal-istralċ, u għall-aġġustament tal-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom, u li tagħmel ordni għall-ħlas ta' kull sejħiet hekk magħmula.

(2) Fl-għemil ta' sejħa l-qorti tista' tikkunsidra l-probabbiltà li wħud mill-kontributorji jistgħu għal kollox jew f'parti jonqsu li jħallsu s-sejħa.

Ordni tal-qorti jkun prova konkluživa.

253. Ordni magħmul mill-qorti fuq kontributorju għandu, suġġett għal kull jedd ta' appell, ikun prova konkluživa li l-flus, jekk il-każ, li bih ikunu jidhru li huma dovuti jew ordnati li jitħallsu, huma dovuti; u l-ħwejjeġ l-oħra kollha pertinenti dikjarati fl-ordni għandhom jitqiesu li huma verament dikjarati kontra kull persuni u fil-proċedimenti kollha.

Ħatra ta' *manager* speċjali.

254. (1) L-istralċjarju jew l-amministratur provviżorju jista, jekk ikun sodisfatt li x-xorta tal-beni jew tan-negozju tal-kumpanija, jew l-interessi tal-krediturі jew kontributorji b'mod ġenerali, jeħtieġu l-ħatra ta' *manager* speċjali tal-beni jew tan-negozju tal-kumpanija barra minnu stess, jagħmel rikors lill-qorti u l-qorti tista', fuq dak ir-rikors b'ordni taħtar *manager* speċjali tal-imsemmija beni jew negozju biex jaġixxi matul dak iż-żmien li l-qorti tista' tordna, b'dawk il-funzjonijiet u setgħat li jistgħu jingħataw mill-qorti fl-ordni li jaħtru. Il-*manager* speċjali għandu jillimita l-attivitajiet tiegħu għal dawk il-funzjonijiet u setgħat u għal dawk l-atti li jistgħu jkunu meħtieġa jew konsegwenzjali għalihom.

(2) Il-*manager* speċjali għandu jagħti rendikont b'dak il-mod li tordna l-qorti.

(3) Il-*manager* speċjali għandu jirċievi dik ir-rimunerazzjoni li tista' tiġi stabbilita mill-qorti.

Żmien għal provi ta' dejn.

255. Il-qorti tista' tistabbilixxi żmien jew żminijiet li matulhom il-krediturі għandhom jipprovaw id-djun jew it-talbiet tagħhom jew li jkunu esklużi mill-benefiċċju ta' kull tqassim magħmul qabel ma jkunu pruvati dawk id-djun.

Aġġustamenti ta' jeddijiet ta' kontributorji.

256. Il-qorti għandha taġġusta l-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom u tqassam kull ma jifdal fost il-persuni li jkollhom jedd għalihom.

Spezzjon ta' kotba tal-kumpanija.

257. (1) Il-qorti tista', f'kull żmien wara ordni għal stralċ, tagħmel dak l-ordni sabiex ikunu spezzjonati il-kontijiet, ir-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti tal-kumpanija minn krediturі u kontributorji kif il-qorti jidhrilha xieraq, u kull kontijiet, *records* tal-kontijiet u dokumenti li jkunu fil-pussess tal-kumpanija jistgħu jkunu spezzjonati minn krediturі u kontributorji skont dak l-ordni.

(2) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma titqies li teskludi jew tirrestringi xi jeddijiet statutorji ta' dipartiment tal-gvern jew ta' xi awtorità jew persuna li taġixxi taħt l-awtorità ta' xi dipartiment jew awtorità bħal dawk.

Ħlas tal-kont tal-istralċ mill-attiv.
Emendat: XX. 2013.92; XI.2017.11.

258. (1) Il-qorti tista', fil-każ li l-attiv ma jkunx biżżejjed biex jitħallas il-passiv, tagħmel ordni dwar il-ħlas minn dak l-attiv tal-kost, ħlasijiet u spejjeż magħmula fix-xoljiment u stralċ f'dak l-ordni ta' prijorità li l-qorti jidhrilha xieraq.

(2) Meta tagħmel hekk il-qorti għandha tqis l-ordni ta' prijorità ġenerali li ġej -

(*a*) spejjeż li għandhom jitħallsu lil, jew li jkunu saru mir-riċevitur uffiċjali jew mill-istralċjarju fil-konservazzjoni, realizzazzjoni jew ġbir ta' xi attiv tal-kumpanija;

(*b*) kull spejjeż oħra li jkunu saru jew inħarġu mir-riċevitur uffiċjali jew taħt l-awtorità tiegħu, magħduda dawk li jkunu saru fit-tmexxija tan-negozju tal-kumpanija;

(*ċ*) ir-rimunerazzjoni tal-amministratur provviżorju, jekk il-każ;

(*d*) kull infiq meħtieġ magħmul mill-kontrollur speċjali waqt il-qadi ta' dmirijietu skont l-artikoli 329A u 329B;

(*e*) ir-rimunerazzjoni tal-kontrollur speċjali;

(*f*) l-ispejjeż tar-rikorrent, u ta' kull persuna oħra li tidher fuq ir-rikors liema spejjeż ikunu milqugħa mill-qorti;

(*g*) ir-rimunerazzjoni tal-*manager* speċjali, jekk ikun hemm;

(*h*) kull ammont li jkollu jitħallas lil persuna mpjegata jew awtorizzata li tgħin fit-tħejjija tad-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja jew tal-kontijiet;

(*i*) kull *allowance* magħmula b'ordni tal-qorti, għal spejjeż ta' rikors għal ħelsien mill-obbligu li tingħata dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja, jew għal estensjoni taż-żmien sabiex tingħata dikjarazzjoni bħal dik;

(*j*) kull infiq meħtieġ magħmul mill-istralċjarju waqt l-amministrazzjoni tiegħu, magħduda kull spejjeż magħmula minn membri tal-kumitat ta' stralċ jew tar-rappreżentanti tagħhom u aċċettati mill-istralċjarju;

(*k*) ir-rimunerazzjoni ta' kull persuna mpjegata mill-istralċjarju biex taqdi xi servizzi tal-kumpanija, kif meħtieġ jew awtorizzat bid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*l*) ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur uffiċjali u tal- istralċjarju;

(*m*) kull finanzjament ġdid li jingħata lill-kumpanija għall-iskop tal-proċedura ta' rkuprar skont l-artikoli 329A u 329B.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2), "riċevitur uffiċjali" għandha tinkludi lil kull individwu awtorizzat skont l-artikolu 225(2).

Tħarrik ta' persuni suspettati li jkollhom proprjetà tal-kumpanija eċċ.

259. Il-qorti tista', f'kull ħin wara l-ħatra ta' amministratur proviżorju jew wara l-ordni għal stralċ, tħarrek quddiemha kull uffiċjal tal-kumpanija jew persuna magħrufa jew suspettata li jkollha fil-pussess tagħha xi proprjetà tal-kumpanija jew li suppost ikollha dejn lejn il-kumpanija, u kull persuna li fil-fehma tal-qorti tkun tista' tagħti tagħrif dwar il-promozzjoni, formazzjoni, kummerċ, negozju, affarijiet jew proprjetà tal-kumpanija. Il-qorti tista' teħtieġ lil kull wieħed minn dawk l-uffiċjali jew persuni biex jipproduċi kull *records* tal-kontijiet u dokumenti dwar il-kumpanija li jkunu fil-kustodja tiegħu.

Setgħa ta' ordni biex ikunu eżaminati promuturi u uffiċjali. *Emendat: XVII. 2002.233.*

260. (1) Meta jkun sar ordni għal stralċ mill-qorti, u r-riċevitur uffiċjali jkun għamel rapport taħt dan l-Att fejn jiddikjara li fil-fehma tiegħu jkun twettaq frodi minn xi persuna fil-promozzjoni jew formazzjoni tal-kumpanija jew minn uffiċjal tal-kumpanija dwar il-kumpanija minn mindu kienet iffurmata, il-qorti tista' tordna li dik il-persuna jew dak l-uffiċjal jitressaq quddiem il-qorti f'jum stabbilit mill-qorti għal dak l-għan u li jkun eżaminat dwar il-promozzjoni jew formazzjoni jew it-tmexxija tan-negozju tal-kumpanija jew dwar l-imġieba u trattament tiegħu bħala uffiċjal tagħha.

(2) Ir-riċevitur uffiċjali għandu jieħu sehem fl-eżami, u għal dak l-għan jista' jkun assistit minn avukat.

(3) L-istralċjarju, meta r-riċevitur uffiċjali ma jkunx l-istralċjarju, u kull kreditur jew kontributorju jista' jieħu sehem fl-eżami jew personalment jew rappreżentat minn avukat.

(4) Il-qorti tista' tagħmel dawk il-mistoqsijiet lill-persuna eżaminata kif imsemmi fis-subartikolu (1) li l-qorti jidhrilha xierqa.

(5) Il-persuna tkun eżaminata bil-ġurament u għandha twieġeb dawk il-mistoqsijiet li jsirulha mill-qorti jew li l-qorti tagħti permess li jsirulha.

(6) Persuna ordnata li tkun eżaminata taħt dan l-artikolu għandha, qabel dak l-eżami, tingħata kopja tar-rapport tar-riċevitur uffiċjali u tista', għas-spejjeż tagħha tkun mgħejjuna minn avukat, li jkun jista' jagħmlilha dawk il-mistoqsijiet li l-qorti jidhrilha xierqa sabiex tkun tista' tispjega jew tikkwalifika kull risposta mogħtija minnha:

Iżda, jekk dik il-persuna tagħmel rikors lill-qorti biex tkun meħlusa minn xi akkużi magħmula jew allegati kontra tagħha, ikun id-dmir tar-riċevitur uffiċjali li jidher għas-smigħ tar-rikors u jiġbed l-attenzjoni tal-qorti għal kull ħaġa li fil-fehma tar-riċevitur uffiċjali tkun rilevanti, u jekk il-qorti, wara li tisma' kull provi miġjuba u xhieda msejħa mir-riċevitur uffiċjali, tilqa' r-rikors, il-qorti tista' tiddeċiedi favur ir-rikorrent dawk l-ispejjeż li fid-diskrezzjoni tagħha jidhrilha xierqa.

(7) In-noti tal-eżami jittieħdu bil-miktub, u jinqraw lil jew minn, u jkunu ffirmati minn, il-persuna eżaminata, u wara jistgħu jintużaw bħala xiehda kontra tagħha, u jkunu miftuħa għall-ispezzjoni ta' kull kreditur jew kontributorju fil-ħinijiet kollha xierqa.

(8) Il-qorti tista', jekk jidhrilha xieraq, taġġorna l-eżami minn żmien għal ieħor.

(9) Eżami taħt dan l-artikolu jista', jekk il-qorti hekk tordna, jinżamm quddiem maġistrat, u s-setgħat tal-qorti jistgħu, f'kull każ bħal dak, ikunu eżerċitati mill-maġistrat li quddiemu jkun qed isir l-eżami.

Setgħa għal arrest ta' kontributorju li jkun se jaħrab.

261. Il-qorti, f'kull żmien qabel jew wara ordni għal stralċ, fuq prova ta' raġuni probabbli li temmen li kontributorju jkun b'xi mod se jħalli Malta jew jaħrab jew se jneħħi jew jaħbi xi proprjetà tiegħu sabiex ikun jista' jevadi l-ħlas ta' sejħiet jew biex jevita li jkun eżaminat dwar l-affarijiet tal-kumpanija, tista' tordna li kontributorju ma jħallix Malta u li *records* tal-kontijiet, dokumenti u proprjetà mobbli jinqabdu u l-qorti tista' tordna ukoll id-detenzjoni tal-kontributur u li r-*records* tal-kontijiet, dokumenti u proprjetà mobbiljari jinżammu fis-sigurtà sakemm il-qorti jidhrilha xieraq.

Is-setgħat tal-qorti kumulattivi.

262. Kull setgħat li b'dan l-Att huma mogħtija lill-qorti jkunu b'żieda ma' xi setgħat li tista' teżerċita xi persuna taħt dan l-Att li jinbdew proċeduri kontra kontributorju jew debitur tal-kumpanija jew il-beni ta' xi kontributorju jew debitur, għall-ġbir ta' xi sejħa jew somom oħra.

Stralċjarju jeżerċita ċerti setgħat tal-qorti.

263. Is-setgħat mogħtija u d-dmirijiet imposti fuq il-qorti b'dan l-Att dwar il-ħwejjeġ li ġejjin -

(*a*) kif jinżammu u jitmexxew laqgħat biex ikunu aċċertati x-xewqat tal-krediturі u kontributorji;

(*b*) il-preparazzjoni tal-listi ta' kontributorji u r-rettifika tar-reġistru tal-membri meta dan ikun meħtieġ, u l-ġbir u l-applikazzjoni tal-attiv;

(*ċ*) il-ħlas, konsenja, twassil, għoti jew trasferiment ta' flus, proprjetà, *records* tal-kontijiet jew dokumenti lill-istralċjarju;

(*d*) l-għemil ta' sejħiet;

(*e*) li jkun stabbilit iż-żmien li fih djun u talbiet għandhom ikunu pruvati;

jistgħu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u ta' kull dispożizzjoni magħmula taħt dan l-Att, ikunu eżerċitati jew magħmula mill-istralċjarju, suġġett għall-kontroll tal-qorti:

Iżda l-istralċjarju ma għandux, mingħajr il-permess speċjali tal-qorti, jirrettifika r-reġistru tal-membri u ma għandux jagħmel xi sejħa jew mingħajr il-permess speċjali tal-qorti jew mingħajr is-sanzjoni tal-kumitat ta' stralċ.

Tħassir ta' isem ta' kumpanija mir-reġistru. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

264. (1) Meta l-affarijiet tal-kumpanija jkunu stralċjati għal kollox u l-ħtiġijiet tal-artikolu 244 ikunu tħarsu, il-qorti għandha tagħmel ordni li l-isem tal-kumpanija jitħassar mir-reġistru mid-data tal-ordni.

(2) Kopja tal-ordni għandha fi żmien erbatax-il jum mid-data tiegħu tintbagħat mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur li għandu jħares dak l-ordni.

SUB-TITOLU II - STRALĊ VOLONTARJU

Kapitolu I - dispożizzjonijiet Ġenerali

Avviż ta' riżoluzzjoni għal xoljiment u stralċ volontarju konsegwenzjali. *Emendat: IV. 2003.103.*

265. (1) Meta kumpanija tkun għaddiet riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ volontarju konsegwenzjali, din għandha, fi żmien erbatax-il jum wara d-data tax-xoljiment tal-kumpanija, tikkonsenja avviż tar-riżoluzzjoni lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(2) Fin-nuqqas ta' tħaris mill-kumpanija ta' dan l-artikolu kull stralċjarju jew uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Data ta' xoljiment fi stralċ volontarju. *Emendat: IV. 2003.104.*

266. Meta kumpanija tkun xolta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(1)(*b*), id-data tax-xoljiment għandha tkun id-data li fiha tgħaddi r-riżoluzzjoni tax-xoljiment u stralċ volontarju konsegwenzjali:

Iżda meta l-Qorti tkun ordnat li l-kumpanija tkun stralċjata volontarjament bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(3), il-kumpanija għandha titqies li tkun xoljiet mid-data li fiha jkun preżentat ir-rikors għall-istralċ.

Effetti ta' stralċ volontarju.

267. (1) Fil-każ ta' stralċ volontarju, il-kumpanija għandha mid-data tax-xoljiment, tieqaf milli tkompli n-negozju tagħha ħlief safejn dan ikun meħtieġ għall-benefiċċju tal-istralċ tagħha.

(2) Kull trasferiment ta' azzjonijiet, li ma jkunx trasferiment magħmul bis-sanzjoni bil-miktub tal-istralċjarju, u kull tibdil fl-istat tal-membri tal-kumpanija, magħmula wara, jew hekk magħmula li jkollhom effett wara, id-data tax-xoljiment, ikun null.

Dikjarazzjoni ta' solvenza. *Emendat: A.L.425 tal-2007; XVIII.2025.33.*

268. (1) Meta jkun propost ix-xoljiment u l-istralċ volontarju ta' kumpanija skont l-artikolu 214(1)(*b*), id-diretturi tal-kumpanija, jew fil-każ ta' kumpanija li jkollha iktar minn żewġ diretturi, il-maġġoranza tad-diretturi, jistgħu, f'laqgħa tad-diretturi jagħmlu dikjarazzjoni fis-sens li jkunu għamlu stħarriġ sħiħ fl-affarijiet tal-kumpanija, u li, wara li għamlu dan, ikunu tal-fehma li l-kumpanija tkun tista' tħallas id-djun tagħha kollha matul dak iż-żmien li ma jkunx iżjed minn tnax-il xahar mid-data tax-xoljiment kif jista' jkun speċifikat fid-dikjarazzjoni.

(2) Dikjarazzjoni magħmula skont is-subartikolu (1) ma jkollhiex effett għall-finijiet ta' dan l-Att kemm-il darba -

(*a*) ma ssirx fix-xahar minnufih qabel id-data li fiha tgħaddi r-riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ volontarju konsegwenzjali tal-kumpanija u ma tkunx konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni flimkien mal-avviż tal-imsemmija riżoluzzjoni skont l-artikolu 265(1); u

(*b*) ma jkunx fiha dikjarazzjoni tal-attiv u l-passiv tal-kumpanija magħmula sa data li ma tkunx qabel id-data tad-dikjarazzjoni b'iktar minn tliet xhur.

(3) Meta il-qorti tkun ordnat li l-kumpanija tkun stralċjata volontarjament bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(3),

il-qorti għandha, qabel ma tagħmel l-ordni tal-istralċ teħtieġ lid-diretturi tal-kumpanija biex jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) f'dak iż-żmien li tista' tistabbilixxi u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) u tas-subartikolu (2)(*b*) għandhom japplikaw f'dan is-sens.

(4) Kull direttur tal-kumpanija li jagħmel dikjarazzjoni taħt dan l-artikolu mingħajr ma jkollu raġunijiet xierqa għall-fehma li l-kumpanija tkun tista' tħallas id-dejn kollu tagħha fiż-żmien speċifikat fid-dikjarazzjoni għandu jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinstab ħati multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien; u jekk id-djun tal-kumpanija ma jitħallsux jew ma jsirx provediment għalihom iż-żmien imsemmi fid-dikjarazzjoni, ikun preżunt, sakemm ma jintweriex kuntrarju, li d-direttur ma kellux bażi xierqa għall-fehma tiegħu.

(5) Stralċ li dwaru tkun saret u ġiet konsenjata dikjarazzjoni skont dan l-artikolu qiegħed f'dan l-Att jissejjaħ "stralċ volontarju tal-membri", u stralċ fil-każ li ma tkunx saret u ġiet konsenjata dikjarazzjoni kif intqal qabel qiegħed f'dan l-Att jissejjaħ "stralċ volontarju tal-krediturі".

Kapitolu II - dispożizzjonijiet applikabbli għal stralċ volontarju tal-membri

dispożizzjonijiet dwar stralċ volontarju tal-membri.

269. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikoli 270 sa 275 għandhom, bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 276, japplikaw dwar stralċ volontarju tal-membri.

Ħatra, rimunerazzjoni u tneħħija ta' stralċjarji. *Emendat: IV. 2003.106.*

270. (1) Il-kumpanija għandha, b'riżoluzzjoni straordinarja, taħtar stralċjarju għall-fini tal-istralċ tal-affarijiet u t-tqassim tal-attiv tal-kumpanija, u tista' tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li titħallaslu.

(2) Ħlief meta kumpanija tkun ħatret stralċjarju fil-laqgħa li fiha r-riżoluzzjoni straordinarja msemmija fl-artikolu 214(1)(*b*) tkun ġiet mgħoddija, id-diretturi għandhom isejħu laqgħa ġenerali tal-kumpanija, li għandha tinżamm sa tletin jum mid-data tax-xoljiment, għall-fini tas-subartikolu (1).

(3) Jekk għal xi raġuni, stralċjarju ma jinħatarx mil-laqgħa ġenerali, kull direttur għandu jagħmel rikors lill-qorti għall-ħatra ta' stralċjarju u l-ħatra ssir mill-qorti; ir-rikors lill-qorti għall-ħatra ta' stralċjarju taħt dan is-subartikolu għandu jsir sa erbatax-il jum mid-data li għaliha kienet issejħet il-laqgħa ġenerali msemmija fis-subartikolu (2).

(4) Fin-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) mid-diretturi, kull direttur li jkun naqas jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli in-nuqqas, penali oħra.

(5) Minkejja s-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, meta l-qorti tkun ordnat li l-kumpanija tkun stralċjata volontarjament bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(3), u tkun saret

dikjarazzjoni skont l-artikolu 268, il-qorti għandha fl-ordni tal-istralċ, fid-diskrezzjoni assoluta tagħha, jew taħtar stralċjarju għall-fini tal-istralċ tal-affarijiet u t-tqassim tal-attiv tal-kumpanija u tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li titħallaslu; jew tagħti d-direttivi meħtieġa biex tinżamm laqgħa ġenerali sabiex taħtar stralċjarju u sabiex tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li titħallaslu.

(6) Stralċjarju maħtur skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jista' jitneħħa b'riżoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija, ħlief meta jkun maħtur mill-qorti skont dan l-artikolu.

Vakanza fil-kariga ta' stralċjarju. *Emendat: IV. 2003.107.*

271. (1) Jekk tinħoloq vakanza fil-kariga ta' stralċjarju maħtur mill-kumpanija minħabba mewt, riżenja jew tneħħija, il-kumpanija tista', b'riżoluzzjoni straordinarja, timla l-vakanza.

(2) Għall-għan tas-subartikolu (1) laqgħa ġenerali tista' tissejjaħ minn xi membru, kontributorju jew, jekk ikun hemm iktar minn stralċjarju wieħed, mil-likwidatur jew stralċjarji li jibqgħu, u avviż tal-laqgħa jingħata sa erbatax-il jum minn meta tinħoloq il-vakanza msemmija fis-subartikolu (1).

(3) Il-laqgħa ġenerali ssir bil-mod provdut b'dan l-Att jew bil-memorandum u l-istatut, jew b'dak il-mod li jista' jkun stabbilit mill-qorti fuq rikors ta' xi membru, kontributorju jew tal-istralċjarju li jibqa'.

(4) Jekk għal xi raġuni tkun li tkun stralċjarju ma jinħatarx bil-mod speċifikat fis-subartikolu (1), jew jekk il-vakanza tiġri fil-kariga ta' stralċjarju maħtur mill-Qorti, kull membru, kontributorju jew stralċjarju jew stralċjarji li jibqgħu jistgħu, f'kull żmien wara, jagħmlu rikors lill-qorti għall-ħatra ta' stralċjarju, u l-ħatra għandha ssir mill-qorti.

Dmir ta' stralċjarju f'każ ta' insolvenza.

272. (1) Jekk l-istralċjarju, f'xi żmien wara li tkun saret dikjarazzjoni skont l-artikolu 268, ikun tal-fehma li l-kumpanija mhux se tkun tista' tħallas id-djun tagħha fiż-żmien imsemmi f'dik id-dikjarazzjoni, għandu minnufih isejjaħ laqgħa tal-krediturі, u jqiegħed quddiem il-laqgħa dikjarazzjoni tal-attiv u l-passiv tal-kumpanija u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 276 għandhom japplikaw.

(2) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares dan l-artikolu jkun jista' jeħel penali.

Stralċjarju jagħmel laqgħa ġenerali meta l-istralċ idum iktar minn tnax-il xahar.

273. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 276, fil-każ li l-istralċ idum iktar minn tnax-il xhar, l-istralċjarju għandu jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija fi tmiem l-ewwel tnax-il xahar mill-bidu tal-istralċ, u għal kull żmien sussegwenti ta' tnax-il xahar, jew fl-ewwel data konvenjenti fi żmien tliet xhur mit-tmiem ta' tnax-il xahar jew f'dak iż-żmien itwal li r-Reġistratur jagħti permess għalih, u għandu jqiegħed quddiem il-laqgħa rendikont tal-atti u n-negozji tiegħu u tat-tmexxija tal-istralċ matul it-tnax-il xhar ta' qabel, flimkien ma' sommarju ta' riċevuti u spejjeż.

(2) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ikun jista' jeħel penali.

(3) Membru jew membri li jkollhom mhux anqas minn

proporzjon ta' minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju mħallas bil-jedd tal-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija jistgħu f'kull żmien, b'talba bil-miktub jeħtieġu lill-istralċarju biex isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija. Dik it-talba għandha tkun iffirmata minn dak il-membru jew dawk il-membri li għandhom jagħtu l-għanijet tal-laqgħa.

Laqgħa finali. *Emendat: IV. 2003.108; IX. 2008.31.*

274. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 276, kif l-affarijiet tal-kumpanija jkunu stralċjati finalment, l-istralċjarju għandu jagħmel rendikont tal-istralċ, fejn juri kif ikun tmexxa l-istralċ u kif il-proprjetà tal-kumpanija tkun ġiet disposta, u għandu jagħmel skema ta' distribuzzjoni li turi l-ammont dovut dwar kull azzjoni mill-attiv tal-kumpanija, meta applikabbli, u għandu jieħu ħsieb li r-rendikont ikun verifikat minn awditur jew awdituri maħtura b'riżoluzzjoni tal-kumpanija, jew fin-nuqqas ta' dan mill-qorti. L-istralċjarju ma' dan għandu jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija sabiex iqiegħed quddiemha r-rendikont u l-iskema ta' distribuzzjoni, jekk il-każ, u flimkien mar-rapport tal-awdituri, u jagħti spjegazzjoni tiegħu.

(2) Fi żmien sebat ijiem wara l-laqgħa, l-istralċjarju għandu jibgħat lir-Reġistratur kopja tar-rendikont u tal-iskema tad-distribuzzjoni, jekk il-każ, flimkien mar-rapport tal-awdituri u għandu jagħmillu prospett tal-laqgħa li tkun saret u bid-data tagħha, u jekk il-kopja ma tintbagħtx u l-prospett ma jsirx skont dan is-subartikolu l-istralċjarju jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra:

Iżda, jekk ma jkunx hemm preżenti *quorum* għal-laqgħa, l-istralċjarju għandu, minflok il-prospett imsemmi f'dan is-subartikolu, jagħmel prospett li l-laqgħa kienet imsejħa kif imiss u ebda *quorum* ma kien preżenti għaliha, u malli jsir dak il-prospett id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu dwar l-għemil tal-prospett jitqiesu li jkunu tħarsu.

(3) Jekk l-istralċjarju jonqos li jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija kif meħtieġ b'dan l-artikolu, dan jista' jeħel penali.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 153 għandhom ikunu japplikaw għal awditur li jiġi maħtur skont ma hemm fis-subartikolu (1). Dak l-awditur m'għandux ikun persuna li kellu l-kariga ta' awditur tas-soċjetà f'xi żmien matul l-aħħar tliet snin li jiġu minnufih qabel id-data tax-xoljiment.

Tħassir ta' isem ta' kumpanija mir-reġistru. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

275. (1) Malli jirċievi r-rendikont u l-iskema tad-distribuzzjoni, jekk il-każ, flimkien mar-rapport tal-awdituri u wieħed mill-prospetti imsemmija fl-artikolu 274(2), ir-Reġistratur għandu jirreġistrahom minnufih, u malli jgħaddu tliet xhur mill-pubblikazzjoni tal-avviż imsemmi fl-artikolu 401(1)(*e*) ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tal-kumpanija minn fuq ir-reġistru.

Iżda l-qorti tista', fuq rikors magħmul fi żmien it-tliet xhur imsemmija mill-istralċjarju jew minn xi persuna oħra li fil-fehma tal-qorti jkollha nteress, tagħmel ordni li jiddiferixxi d-data li fiha l-isem tal-kumpanija għandu jitħassar mir-reġistru għal dak iż-żmien li l-qorti jidhrilha xieraq u bla ħsara għal dawk il-

kondizzjonijiet li l-qorti tista' tagħmel.

(2) Meta l-qorti tagħmel ordni taħt il-*proviso* għas- subartikolu (1), ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jibgħat kopja tiegħu lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u r-Reġistratur għandu jiddiferixxi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) skont l-ordni mill-qorti kif imsemmi f'dak is-subartikolu.

dispożizzjonijiet alternattivi f'każ ta' insolvenza.

276. Meta d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 272 ikollhom effett, l-artikoli minn 283 sa 285 għandhom japplikaw għall-istralċ minflok l-artikoli 273 sa 275 daqslikieku l-istralċ kien stralċ volontarju tal-krediturі u mhux stralċ volontarju tal-membri.

Kapitolu III - dispożizzjonijiet applikabbli għal stralċ volontarju tal-krediturі

dispożizzjonijiet applikabbli għal stralċ volontarju tal-krediturі.

277. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikoli 278 sa 285 għandhom japplikaw dwar stralċ volontarju tal-krediturі.

Laqgħa tal-krediturі.

278. (1) Id-diretturі tal-kumpanija għandhom jieħdu ħsieb li ssir laqgħa tal-krediturі tal-kumpanija li tissejjaħ għal jum li ma jkunx iktar tard mill-erbatax-il jum mill-jum tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li fiha tkun se tiġi proposta r-riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ volontarju konsegwenzjali, u għandhom jieħdu ħsieb li l-avviż tal-imsemmija laqgħa tal-krediturі jintbagħat bil-posta lill-krediturі għall-inqas sebat ijiem qabel id-data ta' dik il-laqgħa.

(2) Id-diretturі tal-kumpanija għandhom -

(*a*) jieħdu ħsieb li dikjarazzjoni sħiħa tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija, flimkien ma' lista tal-krediturі tal-kumpanija u l-ammont stmat tat-talbiet tagħhom jitqiegħdu quddiem il-laqgħa tal-krediturі li ssir kif intqal qabel; u

(*b*) jaħtru wieħed minnhom biex jippresjedi l-imsemmija laqgħa.

(3) Ikun id-dmir tad-direttur maħtur biex jippresjedi l-laqgħa tal-krediturі li jattendi l-laqgħa u jippresjedi fiha.

(4) Meta l-qorti tkun ordnat li l-kumpanija tkun stralċjata volontarjament bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214(3) u ma tkunx saret dikjarazzjoni skont l-artikolu 268, il-qorti għandha, fid-diskrezzjoni assoluta tagħha, tiddeċiedi jekk taħtarx stralċjarju jew le hi stess fl-ordni tal-istralċ. Meta stralċjarju ma jkunx hekk maħtur, il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija u l-laqgħa tal-krediturі msemmija f'dan l-artikolu, għandhom jissejħu fi żmien erbatax-il jum mid-data tal-ordni tal-istralċ, u avviż dwar dan għandu jingħata mid-diretturі tal-kumpanija għall-anqas sebat ijiem qabel id-data ta' dawk il-laqgħat; u dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3) għandhom japplikaw.

(5) Id-diretturі tal-kumpanija għandhom jieħdu ħsieb li l-avviż

tal-laqgħa tal-krediturі msemmija f'dan l-artikolu jkun pubblikat darba f'għall-anqas gazzetta waħda ta' kuljum.

(6) Fin-nuqqas tad-diretturi, jew tad-direttur, skont il-każ, li jħarsu xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull direttur li jonqos jista' jeħel penali.

Ħatra u tneħħija ta' stralċjarju. *Emendat: IV. 2003.109.*

279. (1) Il-krediturі u l-kumpanija fil-laqgħat rispettivi tagħhom imsemmija fl-artikolu 278 jistgħu jinnominaw persuna biex tkun stralċjarju għall-fini tal-istralċ tal-affarijiet u tqassim tal-attiv tal-kumpanija. Il-persuna nominata bħala stralċjarju mill-krediturі għandha ssir b'riżoluzzjoni tal-krediturі, u n-nomina mill-kumpanija għandha ssir b'riżoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija. U jekk il-krediturі u l-kumpanija jinnominaw persuni differenti, il-persuna nominata mill-krediturі tkun l-istralċjarju, u jekk ebda persuna ma tkun nominata mill-krediturі, il-persuna, jekk ikun hemm, nominata mill-kumpanija għandha tkun stralċjarju.

(2) Fejn ebda persuna ma tkun nominata bħala stralċjarju jew mill-krediturі jew mill-kumpanija, kull direttur tal-kumpanija għandu jagħmel rikors lill-qorti għall-ħatra ta' stralċjarju fi żmien erbatax-il jum wara d-data li fiha il-laqgħa tal-krediturі msemmija fl-artikolu 278 tkun ġiet imsejħa, u l-ħatra ssir mill-qorti.

(3) Fin-nuqqas tad-diretturi li jħarsu d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), kull direttur li jkun fin-nuqqas jista jeħel penali u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

(4) Stralċjarju maħtur skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jista' jitneħħa b'riżoluzzjoni tal-krediturі ħlief meta jkun inħatar mill-qorti skont l-artikolu 278 jew skont dan l-artikolu.

(5) F'dan l-artikolu, riżoluzzjoni tal-krediturі għandu jkollha l-istess tifsir kif mogħti lilha taħt l-artikolu 298.

Kumitat ta' stralċ. *Emendat: IV. 2003.110.*

280. (1) Il-krediturі fil-laqgħa miżmuma skont l-artikolu 278, jew f'xi laqgħa wara jistgħu, jekk jidhrilhom xieraq, b'riżoluzzjoni jaħtru mhux iktar minn ħames rappreżentanti tal-krediturі f'kumitat ta' stralċ, u jekk dak il-kumitat ikun maħtur, il-kontributuri jistgħu b'riżoluzzjoni jaħtru sa ħames persuni biex jaġixxu bħala r-rappreżentanti tagħhom fuq il-kumitat:

Iżda l-krediturі jistgħu, jekk jidhrilhom xieraq, jirriżolvu li l-persuni kollha, jew uħud minnhom, hekk maħtura mill-kumpanija ma għandhomx ikunu membri tal-kumitat ta' stralċ, u, jekk il-krediturі hekk jirriżolvu, il-persuni msemmija fir-riżoluzzjoni ma għandhomx, kemm-il darba l-qorti ma tordnax xort'oħra, ikunu kwalifikati biex jaġixxu bħala membri tal-kumitat, u fuq kull rikors lill-qorti taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu l-qorti tista', jekk jidhrilha xieraq, taħtar persuni oħra biex jaġixxu bħala dawk il-membri minflok il-persuni msemmija fir-riżoluzzjoni.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jew kif jista' jiġi xort'oħra preskritt, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 246, barra mis-subartikoli (1) sa (4) tiegħu, għandhom japplikaw dwar kumitat ta' stralċ maħtur taħt dan l-artikolu kif japplikaw dwar kumitat ta' stralċ maħtur fi stralċ mill-qorti.

281. Il-kumitat ta' stralċ jew, jekk ma jkunx hemm dak il-kumitat, il-krediturі, għandhom jistabbilixxu l-bażi ta' rimunerazzjoni li titħallas lill-istralċjarju jew lill-istralċjarji.

Rimunerazzjoni tal-istralċjarju.

282. Jekk tinħoloq vakanza fil-kariga ta' likwidatur minħabba mewt, riżenja jew tneħħija liema stralċjarju ma jkunx maħtur mill-Qorti, għandu jinħatar stralċjarju ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 279(1):

Vakanza fil-kariga ta' stralċjarju. *Emendat: IV. 2003.111.*

Iżda jekk stralċjarju ma jinħatarx skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi subartikolu, kull membru jew kreditur tal-kumpanija jista' jagħmel rikors lill-qorti għall-ħatra ta' stralċjarju u l-ħatra ssir mill-qorti.

283. (1) Fil-każ li stralċ idum iktar minn tnax-il xhar l-istralċjarju għandu jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija fi tmiem l-ewwel tnax-il xahar minn meta jibda l-istralċ, u fit-tmiem ta' kull tnax-il xahar jew fl-ewwel data konvenjenti fi żmien tliet xhur mit-tmiem tas-sena jew f'dak iż-żmien itwal li r-Reġistratur jista' jagħti permess għalih, u għandu jqiegħed quddiem il-laqgħat rendikont tal-atti u n-negozju tiegħu u tat-tmexxija tal-istralċ matul it-tnax-il xahar ta' qabel u sommarju ta' dħul u nfiq.

Stralċjarju jagħmel laqgħa tal-kumpanija u tal-krediturі meta l-istralċ idum iżjed minn tnax-il xahar. *Emendat: IV. 2003.112.*

(2) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), dan jista' jeħel penali.

(3) Membru jew membri li jkollhom mhux inqas minn proporzjon ta' minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju mħallas bil-jedd tal-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew kreditur jew krediturі li jirrappreżentaw mhux inqas minn għaxra wieħed fil-valur tal-krediturі tal-kumpanija jistgħu, f'kull żmien, b'talba bil-miktub jeħtieġu lill-istralċjarju biex isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija, jew laqgħa tal-krediturі, skont il-każ. Dik it-talba għandha tkun iffirmata minn dak il-membru jew dawk il-membri, jew minn dak il-kreditur jew dawk il-krediturі, skont il-każ, u għandhom jagħtu l-għanijiet tal-laqgħa.

284. (1) Kif l-affarijiet tal-kumpanija jkunu stralċjati finalment, l-istralċjarju għandu jagħmel rendikont tal-istralċ, fejn juri kif tmexxa l-istralċ u kif il-proprjetà tal-kumpanija tkun disposta, u għandu jagħmel skema ta' distribuzzjoni li turi l-ammont dovut dwar kull azzjoni mill-attiv tal-kumpanija, meta applikabbli. Hu għandu ma' dan isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija u laqgħa tal-krediturі sabiex iqiegħed quddiem il-laqgħat ir-rendikont u l-iskema tad-distribuzzjoni, jekk il-każ, u jagħti spjegazzjoni tiegħu.

Laqgħat finali.

(2) Fi żmien sebat ijiem wara d-data tal-laqgħat jew, jekk il-laqgħat ma jsirux fl-istess data, wara d-data tal-aħħar laqgħa, l-istralċjarju għandu jibgħat kopja tar-rendikont u tal-iskema tad-distribuzzjoni, jekk il-każ, lir-Reġistratur, u għandu jagħmel prospett tal-laqgħat li jkunu saru u bid-dati tagħhom; u jekk il-kopja ma tintbagħtx jew il-prospett ma jsirx skont dan is-subartikolu l-istralċjarju jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra:

Iżda, jekk ma jkunx hemm preżenti *quorum* f'xi waħda minn dawk il-laqgħat, l-istralċjarju għandu, minflok il-prospett

imsemmi, jagħmel prospett li dik il-laqgħa kienet imsejħa kif imiss u ebda *quorum* ma kien preżenti għaliha, u malli jsir dak il-prospett id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu dwar l-għemil tal-prospett għandhom, dwar dik il-laqgħa, jitqiesu li jkunu saru.

(3) Jekk l-istralċjarju jonqos li jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew laqgħa tal-krediturі kif meħtieġ b'dan l-artikolu, dan jista' jeħel penali.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 274(4) għandhom japplikaw għal awditur maħtur skont is-subartikolu (1).

Tħassir ta' isem ta' kumpanija mir-reġistru. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

285. (1) Malli jirċievi r-rendikont u l-iskema ta' distribuzzjoni, jekk il-każ, flimkien mar-rapport tal-awditur u, dwar kull waħda minn dawk il-laqgħat, il-prospett jew il-prospetti kif imsemmija fl-artikolu 284 ir-Reġistratur għandu jirreġistrahom minnufih, u malli jgħaddu tliet xhur mill-pubblikazzjoni tal-avviż imsemmi fl-artikolu 401(1)(*e*) ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tal-kumpanija minn fuq ir-reġistru:

Iżda l-qorti tista', fuq rikors tal-istralċjarju jew ta' xi persuna oħra li fil-fehma tal-qorti jkollha nteress li ssir fi żmien l-imsemmija tliet xhur, tagħmel ordni li jiddifferixxi d-data li fiha l-isem tal-kumpanija għandu jitħassar mir-Reġistru għal dak iż-żmien, u skont il-kondizzjonijiet li l-qorti jidhrilha xieraq.

(2) Meta l-qorti tagħmel ordni taħt il-*proviso* għas- subartikolu (1), ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jibgħat kopja tiegħu lir-Reġistratur għar- reġistrazzjoni u r-Reġistratur għandu jiddiferrixxi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) skont l-ordni mogħtija mill-qorti kif imsemmi f'dak is-subartikolu.

Kapitolu IV - dispożizzjonijiet applikabbli għal kull stralċ volontarju

dispożizzjonijiet applikabbli għal kull stralċ volontarju.

286. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikoli minn 287 sa 294 għandhom japplikaw għal kull stralċ volontarju sew jekk ikun stralċ tal-membri jew tal-krediturі.

Tqassim ta' proprjetà tal-kumpanija.

287. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra dwar debiti jew ħlasijiet preferenzjali, il-proprjetà tal-kumpanija għandha, mal-istralċ tagħha, tkun applikata għas-sodisfazzjon tal-passiv tagħha pari passu, u, suġġetta għal dik l-applikazzjoni, għandha, kemm il-darba l-istatut ma jipprovdix xort'oħra, titqassam fost il-membri skont il-jeddijiet u l-interessi tagħhom fil-kumpanija.

Setgħat u dmirijiet ta' stralċjarju.

288. (1) L-istralċjarju jista' -

(*a*) fil-każ ta' stralċ volontarju tal-membri, bis-sanzjoni ta' riżoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija, u, fil-każ ta' stralċ volontarju tal-krediturі, bis-sanzjoni tal-qorti jew tal-kumitat ta' stralċ jew, jekk ma jkunx hemm dak il-kumitat, tal-laqgħa tal-krediturі, jista jeżerċita kull waħda mis-setgħat mogħtija bl-artikolu 238(1)(*ċ*), (*d*),

u (*e*) lil stralċjarju fi stralċ mill-qorti;

(*b*) mingħajr sanzjoni, jeżerċita kull waħda mis-setgħat mogħtija b'dan l-Att lil stralċjarju fi stralċ mill-qorti;

(*ċ*) jeżerċita s-setgħa tal-qorti taħt dan l-Att għall-aġġustament tal-lista tal-kontributorji, liema lista tkun *prima facie* prova tar-responsabbiltà tal-persuni msemmija fiha bħala kontributorji;

(*d*) jeżerċita s-setgħa tal-qorti li tagħmel sejħiet;

(*e*) isejjaħ laqgħat ġenerali tal-kumpanija sabiex jikseb is-sanzjoni tal-kumpanija b'riżoluzzjoni straordinarja jew għal xi għan ieħor li jidhirlu xieraq.

(2) L-istralċjarju għandu jħallas id-djun tal-kumpanija u għandu jaġġusta l-jeddijiet tal-kontributorji bejniethom.

(3) Iżjed minn persuna waħda tista' tinħatar biex teżerċita l-funzjoni ta' stralċjarju ta' kumpanija. Meta jinħatru aktar minn stralċjarju wieħed, kull setgħa mogħtija b'dan l-Att tista' tiġi eżerċitata minn wieħed jew aktar minnhom kif ikun stabbilit fil-ħin tal-ħatra tagħhom, jew fin-nuqqas li jkun hekk stabbilit, minn kull tnejn minnhom li jaġixxu flimkien.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 305, l-atti ta' stralċjarju jkunu validi minkejja kull difetti li wara jinstabu fil-ħatra tiegħu.

Setgħat tal-qorti li tneħħi stralċjarji. *Emendat: IV. 2003.113.*

289. (1) Il-qorti tista', fuq rikors ta' kull membru, kreditur jew kontributorju, jekk tintwera raġuni xierqa sabiex dan jitneħħa, tneħħi stralċjarju u taħtar stralċjarju ieħor.

(2) Vakanza li tirriżulta mill-mewt jew riżenja ta' stralċjarju maħtur mill-Qorti tista', fuq rikors ta' xi membru, kreditur jew kontributorju, timtela mill-Qorti.

(3) Il-persuna li tkun għamlet ir-rikors lill-Qorti skont is-subartikolu (2) għandha, fil-każ ta' vakanza li tirriżulta mill-mewt ta' stralċjarju, tgħarraf lir-Reġistratur bil-mewt tal-istralċjarju.

Avviż mill-istralċjarju tal-ħatra tiegħu. *Emendat: IV. 2003.114.*

290. (1) L-istralċjarju għandu, fi żmien erbatax-il jum mill-ħatra tiegħu, jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż tal-ħatra tiegħu fejn jagħti ismu u r-residenza tiegħu.

(2) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares il-ħtiġiet ta' dan l-artikolu, dan jista' jeħel penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Meta arranġament ikun jorbot lill-membri.

291. (1) Kull arranġament li jsir bejn kumpanija waqt l-istralċ tagħha, u l-krediturі tagħha, għandu, suġġett għal jedd ta' appell taħt dan l-artikolu, ikun jorbot lill-kumpanija jekk isir bis-sanzjoni ta' riżoluzzjoni straordinarja, u lill-krediturі jekk miftiehem b'żewġ terzi tal-valur.

(2) Kull kreditur jew kontributorju jista', fi żmien erbatax-il jum minn meta jkun finalizzat l-arranġament, jagħmel rikors lill-qorti, kontra l-arranġament, u l-qorti tista' temenda, tibdel jew tikkonferma r-rikors, kif jidhrilha xieraq.

Il-qorti tista' tiddeċiedi kwistjonijiet u teżerċita setgħat. *Emendat: XXIV. 1995.362; IV. 2003.115.*

292. (1) L-istralċjarju jew xi membru jew xi kontributorju jew kreditur jista' jagħmel rikors lill-qorti biex tiddeċiedi kull kwistjoni li tinqala' matul l-istralċ tal-kumpanija, jew li teżerċita, dwar l-eżekuzzjoni ta' sejħiet jew xi ħaġ'oħra, is-setgħat kollha li l-qorti tista' teżerċita jekk il-kumpanija kienet qed tiġi stralċjata mill-qorti jew uħud minnhom.

(2) L-istralċjarju jista' jagħmel rikors lill-Qorti sabiex tistabbilixxi ż-żmien jew ż-żminijiet li fihom il-krediturі għandhom jippruvaw id-djun jew il-pretensjonijiet tagħhom jew li jkunu eskluži mill-benefiċċju ta' kull tqassim li jsir qabel ma jkunu ppruvati dawk id-djun.

(3) Il-qorti, jekk tkun sodisfatta li d-deċiżjoni tal-kwistjoni jew l-eżerċizzju meħtieġ tas-setgħa msemmi fis-subartikoli (1) u (2) ikun ġust u ta' benefiċċju, tista' tilqa' r-rikors għal kollox jew f'parti b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa jew tista' tagħmel dak l-ordni l-ieħor fuq ir-rikors kif jidhrilha li jkun xieraq.

(4) Kopja ta' kull ordni magħmul taħt dan l-artikolu li jwaqqaf il-proċedimenti tal-istralċ għandu minnufih jintbagħat mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur li għandu jagħmel minuta tal-ordni fir-reġistru dwar il-kumpanija.

Spejjeż ta' stralċ volontarju.

293. Kull nfiq, ħlasijiet u spejjeż li b'mod xieraq ikunu saru għall-istralċ, magħduda r-rimunerazzjoni għall-istralċjarju, għandhom jitħallsu mill-attiv tal-kumpanija bi preċedenza għat-talbiet l-oħra kollha, u għandhom, safejn applikabbli, jitħallsu fl-ordni tal-preċedenza stabbilita taħt l-artikolu 258, kemm-il darba l-qorti ma tordnax xort'oħra.

Riżervi għal jeddijiet ta' krediturі u kontributorji.

294. L-istralċ volontarju ta' kumpanija ma jtellifx il-jedd ta' xi kreditur jew kontributorju li din tkun stralċjata mill-qorti, iżda fil-każ ta' rikors minn kontributorju l-qorti għandha tkun sodisfatta li l-jeddijiet tal-kontributorji jkunu preġudikati bi stralċ volontarju, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 223(2) għandhom japplikaw.

SUB-TITOLU III - DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAL KULL XORTA TA' STRALĊ

Kapitolu I - Effett ta' ħatra ta' stralċjarju u sejħa ta' laqgħat

Setgħat tad-diretturi u tas-segretarju tal-kumpanija jieqfu.

295. Mal-ħatra ta' stralċjarju, is-setgħat kollha tad-diretturi u tas-segretarju tal-kumpanija jieqfu, sakemm mhux provdut xort'oħra f'dan it-Titolu.

Sejħa għal laqgħat.

296. (1) L-istralċjarju, magħdud ir-riċevitur uffiċjali fil-waqt li jkun qed jokkupa l-kariga ta' stralċjarju, għandu jsejjaħ il-laqgħat kollha tal-krediturі jew kontributorji billi jagħti avviż ta' mhux inqas minn erbatax-il jum dwar dan f'gazzetta ta' kuljum li tkun ċirkolata għal kollox jew prinċipalment f'Malta; u għandu, mhux anqas minn erbatax-il jum qabel il-jum stabbilit għal-laqgħa, jibgħat bil-posta lil kull persuna li tkun tidher fir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija bħala kreditur tal-kumpanija, avviż tal-

laqgħa tal-krediturі, u, lil kull persuna li isimha jkun jidher fir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija jew xort'oħra bħala kontributorju tal-kumpanija, avviż tal-laqgħa tal-kontributorji.

(2) L-avviż lil kull kreditur għandu jintbagħat fl-indirizz mogħti fil-prova tal-kreditur għad-dejn tiegħu, jew, jekk ma jkunx ipprova d-dejn tiegħu, fl-indirizz mogħti fid-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija, jekk ikun hemm, jew f'dak l-indirizz l-ieħor li jkun magħruf mill-persuna li ssejjaħ il-laqgħa.

(3) Meta ma jkunx hemm stralċjarju kontinwu, kull membru, kreditur jew kontributorju jista' jagħmel rikors lill-qorti biex tagħmel ordnijiet dwar is-sejħa u t-tiżmim ta' laqgħa.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx għal laqgħat miżmuma taħt l-artikolu 278 jew l-artikolu 284.

Prova ta' avviż u *chairman* tal-laqgħa.

297. (1) Ċertifikat mir-riċevitur uffiċjali, jew *affidavit* mill-istralċjarju jew kreditur, jew skont il-każ minn xi uffiċjal tal-kumpanija, li l-avviż ta' xi laqgħa jkun impustat kif imiss, ikun prova biżżejjed li dak l-avviż ikun intbagħat kif imiss lill-persuna li lilha kien indirizzat.

(2) Nuqqas involontarju ta' xi avviż meħtieġ li jingħata bl-artikolu 296 jew xi dispożizzjoni oħra ta' dan it-Titolu ta' dan l-Att ma jinvalidax il-laqgħa.

(3) Meta tissejjaħ laqgħa mir-riċevitur uffiċjali jew mill-istralċjarju, dan jew xi ħadd ieħor nominat minnu jkun iċ-*chairman* tal-laqgħa.

Riżoluzzjonijiet ta' krediturі u kontributorji. *Emendat: IV. 2003.116.*

298.(1)(*a*)F'laqgħa tal-krediturі riżoluzzjoni titqies li tkun għaddiet meta maġġoranza fil-valur tal-krediturі preżenti personalment jew bi prokura u li jivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni jkunu vvotaw favur ir-riżoluzzjoni.

(*b*) F'laqgħa tal-kontributorji riżoluzzjoni titqies li tkun għaddiet meta tliet kwarti fil-valur tal-kontributorji preżenti personalment jew bi prokura, u li jivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni, jew b'maġġoranza fil-valur tal-kontributorji kollha, ikunu vvotaw favur ir-riżoluzzjoni. Il-valur tal-kontributorji għandu jkun stabbilit skont in-numru ta' voti mogħtija lil kull kontributur bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpanija jew, jekk il-memorandum u l-istatut ma jgħidu xejn dwar dan, skont il-valur tar-responsabbiltà rispettiva tagħhom biex jikkontribwixxu.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u tal-memorandum u l-istatut tal-kumpanija dwar prokuri f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija għandhom japplikaw għal laqgħat ta' krediturі u kontributorji, b'dawk il-modifiki u adattamenti li jkunu meħtieġa.

(3) Kopja ta' kull riżoluzzjoni ta' laqgħa ta' krediturі jew kontributorji fi stralċ mill-qorti għandha tkun ċertifikata mir-riċevitur uffiċjali jew mill-istralċjarju, skont il-każ, u ippreżentata fir-Reġistru tal-Qrati Superjuri.

(4) Meta riżoluzzjoni tkun għaddiet f'laqgħa aġġornata ta' xi

krediturі jew kontributorji ta' kumpanija, ir-riżoluzzjoni għandha, għall-finijiet kollha, titqies bħala li tkun għaddiet fid-data li fiha tkun fil-fatt għaddiet, u ma għandhiex titqies li tkun għaddiet f'xi data qabel.

Proċeduri oħra f'laqgħat.

299. (1) Laqgħa tal-krediturі jew tal-kontributorji tista' taġixxi kemm-il darba jkollha *quorum* preżenti li jikkonsisti minn -

(*a*) fil-każ ta' laqgħa tal-krediturі, għall-inqas tliet krediturі, jew il-krediturі kollha meta dawn ikunu inqas minn tlieta; u

(*b*) fil-każ ta' laqgħa tal-kontributorji, għall-inqas tliet kontributorji, jew il-kontributorji kollha meta dawn ikunu inqas minn tlieta.

(2) Jekk fi żmien nofs siegħa mill-ħin stabbilit għal-laqgħa, ma jkunx hemm preżenti jew rappreżentat *quorum* ta' krediturі jew kontributorji, skont il-każ, il-laqgħa għandha tkun aġġornata għall-istess jum fil-ġimgħa ta' wara, fl-istess ħin u fl-istess post jew f'dak il-jum jew ħin jew post ieħor li ċ-*chairman* jista' jistabbilixxi, iżda hekk li l-jum stabbilit ma jkunx inqas minn sebgħa u mhux iżjed minn wieħed u għoxrin jum mill-jum li fih il-laqgħa kienet aġġornata, u f'dik il-laqgħa aġġornata n-numru preżenti jew rappreżentat jifforma *quorum* u jista' jaġixxi għal kull għan.

(3) Iċ-*chairman* jista', bil-kunsens tal-laqgħa, jaġġornaha minn ħin għal ieħor u minn post għal ieħor, iżda l-laqgħa aġġornata għandha ssir fl-istess post bħal laqgħa oriġinali kemm-il darba fir-riżoluzzjoni tal-aġġornament ma jkunx speċifikat post ieħor jew jekk il-qorti ma tordnax xort'oħra.

(4) Iċ-*chairman* għandu jieħu ħsieb li jsiru l-minuti tal-proċedimenti tal-laqgħat u li dawn jiġu reġistrati b'mod xieraq fi ktieb miżmum għal hekk u l-minuti jkunu ffirmati minnu.

(5) Lista ta' krediturі u kontributorji preżenti għal kull laqgħa għandha ssir u tinżamm f'dik il-forma li ċ-*chairman* jidhirlu xieraq jew kif jista' jiġi preskritt.

Avviż ta' riżenja jew tneħħija ta' stralċjarju. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

300. (1) Mar-riżenja mill-kariga tiegħu stralċjarju għandu jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż tar-riżenja tiegħu, u r-riżenja tibda sseħħ biss ma' dik ir-reġistrazzjoni.

(2) Meta stralċjarju jitneħħa mill-kariga mill-qorti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jikkonsenja avviż ta' dik it-tneħħija lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(3) Meta stralċjarju jkun tneħħa b'riżoluzzjoni straordinarja tal-kumpanija fi stralċ volontarju tal-membri, avviż dwar dan għandu jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni minn xi membru tal-kumpanija li jkun awtorizzat kif imiss bl-istess riżoluzzjoni jew mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

(4) Meta stralċjarju jkun tneħħa b'riżoluzzjoni tal-krediturі skont l-artikolu 298, fi stralċ volontarju tal-krediturі, avviż dwar dan għandu jiġi konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni minn

xi kreditur tal-kumpanija li jkun awtorizzat kif imiss bl-istess riżoluzzjoni jew mil-laqgħa tal-krediturі.

Rettifika ta' skema ta' distribuzzjoni. *Miżjud: IV. 2003.117.*

300A. (1) Meta fil-kors tal-istralċ ta' kumpanija l-istralċjarju ma jkunx ikkalkola xi assi tal-kumpanija, u l-isem tal-kumpanija jkun tħassar minn fuq ir-reġistru, kull persuna interessata tista' b'rikors, titlob lill-Qorti biex tordna r-rettifika tal-iskema ta' distribuzzjoni, u l-Qorti tista', meta jidhrilha xieraq, tordna dik ir-rettifika taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa.

(2) Meta kumpanija tkun għamlet distribuzzjoni lill-azzjonisti tagħha skont skema ta' distribuzzjoni u l-isem ta' dik il-kumpanija jkun tħassar minn fuq ir-reġstru, kull kreditur li l-pretensjoni tiegħu kontra l-kumpanija ma tkunx ġiet sodisfatta jista', b'rikors, jagħmel talba għal dak li hu dovut lilu mingħand l-azzjonisti tal-kumpanija *pro rata* għall-ammont li jkun riċevut mill-azzjonisti mad-distribuzzjoni, u l-Qorti tista', meta tikkunsidra hekk xieraq, tordna li jsiru ħlasijiet mill-azzjonisti lil dak il-kreditur taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa:

Iżda f'ebda każ ma għandu azzjonist ikun meħtieġ li jikkontribwixxi għal ammont li jkun iżjed minn dak riċevut minnu mad-distribuzzjoni.

(3) Ma jista' jsir ebda rikors taħt dan l-artikolu wara li jgħaddu ħames snin mid-data li fiha l-isem tal-kumpanija jkun tħassar mir-reġistru.

Restituzzjoni ta' isem ta' kumpanija fuq ir-reġistru. *Miżjud: IV. 2003.117.*

300B. (1) Meta kumpanija tkun tħassret minn fuq ir-reġistru, kull persuna interessata tista' b'rikors, titlob lill-Qorti biex tordna hi li l-isem tal-kumpanija jkun restitwit fuq ir-reġistru u li l-istralċ jerġa' jinfetaħ.

(2) Meta, fuq rikors magħmul taħt is-subartikolu (1), il-Qorti tkun sodisfatta li l-istralċ u t-tħassir tal-kumpanija jkun vizzjat bi frodi jew b'illegalità ta' natura materjali, il-Qorti tista' tordna li l-isem tal-kumpanija jkun restitwit fuq ir-reġistru u li l-istralċ jerġa' jinfetaħ għal dawk ir-raġunijiet u għal dak iż-żmien li l-Qorti tispeċifika fid-deċiżjoni tagħha, u l-Qorti għandha tagħti dawk id-direttivi u timponi dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilha xieraq.

(3) Il-Qorti għandha tilqa' t-talba biss jekk tkun sodisfatta li dak ikun l-uniku rimedju li jkun hemm.

(4) Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti għandha wkoll tiddeċiedi jekk l-ordnijiet u d-direttivi tagħha jkunux effettivi favur il-persuni kollha jew jekk għandhomx japplikaw limitatament għal persuni speċifiki indikati fid-deċiżjoni.

(5) Ma jista' jsir ebda rikors taħt dan l-artikolu wara li jgħaddu ħames snin mid-data li fiha l-isem tal-kumpanija jkun tħassar mir-reġistru.

Kapitolu II - Prova u preċedenza ta' talbiet

Djun ta' kull xorta jistgħu jkunu ppruvati.

301. F'kull stralċ ta' kumpanija fejn l-attiv ikun biżżejjed biex jissodisfa l-passiv, kull djun li jkollhom jitħallas b'kontinġenza, u kull talbiet kontra l-kumpanija, preżenti jew futuri, ċerti jew kontinġenti, aċċertati jew li jistgħu jkunu dovuti bħala danni, ikunu aċċettati bħala prova kontra l-kumpanija, fejn issir stima ġusta, kemm jista' jkun tal-valur ta' dawk id-djun jew talbiet li jistgħu jkunu suġġetti għal xi kontinġenza jew li huma dovuti bħala danni iżda mhux aċċertati, jew li għal xi raġuni oħra ma jkollhomx valur ċert.

Applikazzjoni tar-regoli dwar preċedenza.

302. Fl-istralċ ta' kumpanija li l-attiv tagħha ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa l-passiv, il-jeddijiet ta' krediturі assigurati jew mhux assigurati u l-prijorità u l-preċedenza tad-dejn tagħhom, ikunu regolati bil-liġi fis-seħħ għal dak iż-żmien.

Kapitolu III - Effetti ta' stralċ fuq transazzjonijiet li jkunu saru qabel

Preferenza bi frodi.
Sostitwit: IV. 2003.118.

303. (1) Kull privileġġ, ipoteka jew piż ieħor, jew trasferiment jew disponiment ta' proprjetà jew jeddijiet, u kull ħlas, eżekuzzjoni jew att ieħor dwar proprjetà jew jeddijiet magħmula mill-kumpanija jew kontriha, u kull obbligazzjoni li tidħol fiha l-kumpanija, fi żmien sitt xhur qabel ix-xoljiment tal-kumpanija għandhom jitqiesu li huma preferenza bi frodi kontra l-krediturі tagħha, kemm jekk ikunu ta' xorta gratuwita jew jekk ikunu ta' xorta oneruża jekk jikkostitwixxu operazzjoni taħt il-valur jew jekk tingħata preferenza, kemm-il darba l-persuna li favur tagħha jkunu saru ma tipprovax li ma kenitx taf u ma kellhiex raġuni taħseb li l-kumpanija kienet x'aktarx se tkun xolta minħabba insolvenza, u fil-każ li l-kumpanija tkun hekk xolta kull preferenza bi frodi tkun nulla.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) kumpanija tagħmel operazzjoni taħt il-valur jekk:

(i) il-kumpanija tagħti rigal jew xort'oħra tagħmel operazzjoni b'kondizzjonijiet li jipprovdu li l-kumpanija ma tirċievi ebda konsiderazzjoni; jew

(ii) il-kumpanija tagħmel operazzjoni għal konsiderazzjoni li l-valur tagħha, fi flus jew valur ta' flus, ikunu b'mod sinifikanti inqas mill-valur fi flus jew mill-valur ta' flus tal-konsiderazzjoni provduta mill-kumpanija;

(*b*) kumpanija tagħti preferenza lil persuna jekk:

(i) dik il-persuna tkun waħda mill-krediturі jew garanti ta' xi dejn jew passiv ieħor tal-kumpanija; u

(ii) il-kumpanija tagħmel xi ħaġa jew tħalli li ssir xi ħaġa li, f'kull każ, ikollha l-effett li tqiegħed lil dik il-persuna f'qagħda li, fil-każ li l-kumpanija tmur għal stralċ ta' insolvenza, tkun f'qagħda aħjar milli kienet tkun kieku dak l-egħmil jew

nuqqas ma jkunx sar.

Responsabbiltajiet u jeddijiet dwar preferenzi bi frodi.

304. (1) Meta xi ħaġa magħmula wara l-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att tkun nulla taħt l-artikolu 303 bħala preferenza bi frodi ta' persuna li jkollha nteress fi proprjetà privileġġata, ipotekata jew xort'oħra mgħobbija b'piż bħala sigurtà tad-dejn tal-kumpanija, f'dan il-każ, bla ħsara għal xi jeddijiet jew responsabbiltajiet li jinqalgħu minbarra d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-persuna preferita tkun suġġetta għall-istess responsabbiltajiet u jkollha l-istess jeddijiet daqslikieku tkun daħlet personalment responsabbli garanti għad-dejn sal-limitu tal-piż fuq il-proprjetà jew il-valur tal-interess tagħha, skont liema jkun l-inqas.

(2) Il-valur tal-interess tal-persuna ippreferuta għandu jkun stabbilit kif ikun fid-data tat-transazzjoni li tikkostitwixxi l-preferenza bi frodi, u għandu jkun stabbilit daqslikieku l-interess kien ħieles minn kull piż barra mill-piż għad-dejn tal-kumpanija msemmi fis-subartikolu (1) kif kien suġġett dak iż-żmien.

(3) Fuq rikors magħmul lill-qorti dwar xi ħlas minħabba li l-ħlas kien preferenza bi frodi ta' garanti, il-qorti tista' tistabbilixxi kull kwistjonijiet dwar il-ħlas li jinqalgħu bejn il-persuna li lilha jkun sar il-ħlas u l-garanti u li tagħti ħelsien dwar dan.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) għandhom japplikaw, bil-modifiki meħtieġa, dwar transazzjonijiet barra minn ħlasijiet ta' flus, kif japplika dwar dawk il-ħlasijiet.

Kapitolu IV - Kwalifika ta' stralċjarji u projbizzjoni ta' ċerti trasferimenti minn stralċjarji

Kwalifika ta' stralċjarji. *Emendat: IV. 2003.119.*

305. (1) Persuna ma tkunx kwalifikata li tagħmilha ta' stralċjarju kemm-il darba ma tkunx avukat jew individwu li jkun *accountant* pubbliku ċertifikat jew *accountant* u awditur pubbliku ċertifikat, jew reġistrata mar-Reġistratur bħala persuna addattata u xierqa biex teżerċita l-funzjoni ta' stralċjarju.

(2) Individwu li jkun kwalifikat li jaġixxi ta' stralċjarju bis-saħħa tas-subartikolu (1), ma jistax jaġixxi ta' stralċjarju ta' kumpanija, jekk kellu kariga ta' direttur jew segretarju tal-kumpanija jew kellu xi ħatra oħra ma' dik il-kumpanija jew b'konnessjoni magħha, f'xi żmien matul l-aħħar erba' snin qabel id-data tax-xoljiment tal-kumpanija kif stabbilit skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu direttur tinkludi persuna li skont id-direzzjonijiet jew l-istruzzjonijiet tagħha d-diretturi ta' kumpanija jkunu wżati jaġixxu.

Projbizzjoni ta' ċerti trasferimenti minn stralċjarji. *Emendat: A.L.425 tal-2007; XVIII.2025.34.*

306. (1) Stralċjarju ma jkunx jista' jittrasferixxi jew jiddisponi minn xi attiv ta' kumpanija, direttament jew indirettament, favur -

(*a*) l-istralċjarju nnifsu, is-soċji jew impjegati tiegħu, jew lill-konsoċi tiegħu, jew lil xi persuna oħra qariba bid-demm jew bi żwieġ f'linja diretta, jew sat-tielet grad, fil-linja kollaterali; jew

(*b*) soċjetà kummerċjali, barra minn kumpanija, li tagħha jkun soċju; jew

(*ċ*) kumpanija li tagħha jkun direttur, jew li jkun detentur ta' aktar minn nofs tal-valur nominali tal-kapital azzjonarju maħruġ tagħha, jew li jkollu dritt għal iżjed minn nofs il-forza tal-votazzjoni tagħha jew ta' sussidjarja jew ta' kumpanija *parent* tagħha.

(2) Persuna li tikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jew tal-artikolu 305 għandha tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinstab ħatja multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro (€11,646).

Kapitolu V - Reati qabel ix-xoljiment jew waqt l-istralċ

Frodi qabel xoljiment. *Emendat: A.L.425 tal-2007; XVIII.2025.35.*

307. (1) Meta kumpanija tkun xolta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214, kull persuna, li qabel kienet jew li tkun uffiċjal tal-kumpanija, titqies li tkun għamlet reat jekk, fi żmien tnax-il xahar minnufih qabel id-data meqjusa bħala d-data tax-xoljiment, tkun -

(*a*) ħbiet xi parti tal-proprjetà tal-kumpanija jew tkun ħbiet xi dejn dovut lill-kumpanija jew minnha; jew

(*b*) bi frodi warrbet xi parti mill-proprjetà tal-kumpanija; jew

(*ċ*) ħbiet, iddistruġġiet, immutilat jew iffalsifikat xi ktieb jew karta li tolqot jew li għandha x'taqsam mal-proprjetà jew mal-affarijiet tal-kumpanija; jew

(*d*) għamlet xi reġistrazzjoni falza f'xi ktieb jew karta li tolqot jew li jkollha x'taqsam mal-proprjetà jew mal-affarijiet tal-kumpanija; jew

(*e*) bi frodi telqet minn idejha jew bidlet xi dokument li jolqot jew li għandu x'jaqsam mal-proprjetà jew mal-affarijiet tal-kumpanija; jew

(*f*) tat bi pleġġ jew iddisponiet minn xi proprjetà tal-kumpanija li tkun inkisbet bi kreditu u tkun għadha ma tħallsitx, kemm-il darba l-pleġġ jew id-disponiment ma jkunx sar fil-kors ordinarju tan-negozju tal-kumpanija; jew

(*g*) b'xi rappreżentazzjoni falza jew frodi ieħor, kisbet proprjetà għal jew għan-nom tal-kumpanija bi kreditu li l-kumpanija sussegwentement ma tħallasx; jew

(*h*) eżerċitat xi rappreżentanza falza jew frodi bil-għan li tikseb il-kunsens tal-krediturі tal-kumpanija jew ta' uħud minnhom għal ftehim dwar l-affarijiet tal-kumpanija jew dwar ix-xoljiment tagħha.

(2) Persuna bħal dik titqies li tkun għamlet reat jekk fiż- żmien imsemmi fis-subartikolu (1) kienet taf li xi ħwejjeġ imsemmija fil-paragrafi (*ċ*), (*d*) u (*e*) tiegħu kienu qed isiru minn xi ħadd ieħor, u titqies li tkun għamlet reat jekk, f'xi żmien wara d-data meqjusa bħala d-data tax-xoljiment, din tagħmel xi waħda mill-ħwejjeġ

imsemmija fil-paragrafi minn (*a*) sa (*h*) ta' dak is-subartikolu, jew tkun taf li xi ħadd ieħor qed jagħmel xi waħda mill-ħwejjeġ imsemmija fil-paragrafi minn (*ċ*) sa (*e*) ta' dak is-subartikolu.

(3) Persuna akkużata tista' ġġib bħala prova li hi ma kellhiex il-ħsieb li tagħmel frodi jew li taħbi l-affarijiet tal-kumpanija jew li tikser il-liġi.

(4) Meta persuna tagħti bi pleġġ jew xort'oħra tiddisponi minn xi proprjetà f'ċirkostanzi li jammontaw għal reat taħt is-subartikolu (1)(*f*), kull persuna li tirċievi l-proprjetà bi pleġġ jew xort'oħra tirċievi l-proprjetà meta tkun taf li din tkun pleġġjata jew disposta f'dawk iċ-ċirkostanzi, tkun ħatja ta' reat.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kelma "uffiċjal" għandha tinkludi kull persuna li skont id-direzzjoni jew istruzzjonijiet tagħha id-diretturi ta' kumpanija jkunu normalment jaġixxu.

(6) Persuna ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu għandha teħel meta tinstab ħatja multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Frodi minn uffiċjali ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata. *Emendat: A.L.425 tal-2007; XVIII.2025.36.*

308. (1) Meta kumpanija tkun qed tiġi stralċjata mill-qorti jew volontarjament, persuna titqies li tkun għamlet reat jekk hi, meta tkun uffiċjal tal-kumpanija -

(*a*) tkun għamlet jew ġegħlet li jsir xi rigal jew trasferiment ta', jew piż fuq, jew tkun ġegħlet jew ħadet sehem fl-eżekuzzjoni ta' xi titolu eżekuttiv kontra l-proprjetà tal-kumpanija; jew

(*b*) tkun ħbiet jew neħħiet xi parti mill-proprjetà tal-kumpanija mid-data, jew fix-xahrejn ta' qabel id-data, ta' xi sentenza jew ordni mhux eżegwit għall-ħlas ta' flus kontra l-kumpanija.

(2) Persuna mhiex ħatja ta' reat taħt is-subartikolu (1) jekk tipprova li, fil-ħin tal-imġieba li tikkostitwixxi r-reat, hi ma kellha ebda ħsieb li tagħmel frodi lill-krediturі tal-kumpanija.

(3) Persuna ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu għandha teħel meta tinstab ħatja multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-espressjoni "uffiċjal" għandha tinkludi kull persuna li skont id-direzzjonijiet jew l-istruzzjonijiet tagħha d-diretturi ta' kumpanija jkunu wżati jaġixxu.

Reati oħra minn uffiċjali ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.37.*

309. (1) Jekk xi persuna, li qabel kienet jew li tkun uffiċjal ta' kumpanija -

(*a*) skont l-aħjar tagħrif u twemmin tagħha ma tikxifx b'mod komplut u veru lill-istralċjarju l-proprjetà kollha, mobbli u immobbli, korporali jew inkorporali, tal-kumpanija, u kif u lil min u għal-liema konsiderazzjoni u meta l-kumpanija tkun iddisponiet

minn xi parti minnha, ħlief għal dik il-parti li tista' tkun disposta fil-kors ordinarju tan-negozju tal-kumpanija; jew

(*b*) ma tikkonsenjax lill-istralċjarju, jew kif jordna l-istralċjarju, il-proprjetà tal-kumpanija kollha jew dik il-parti minnha li tkun fil-kustodja jew taħt il-kontroll tagħha, u li hi meħtieġa bil-liġi li tikkonsenja; jew

(*ċ*) ma tikkonsenjax lill-istralċjarju, jew kif jordna l-istralċjarju, il-kontijiet, ir-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti kollha tal-kumpanija li jkunu fil-kustodja jew taħt il-kontroll tagħha, u li hi meħtieġa bil-liġi li tikkonsenja; jew

(*d*) tagħmel xi nuqqas materjali f'xi dikjarazzjoni li għandha x'taqsam mal-affarijiet tal-kumpanija; jew

(*e*) meta tkun taf jew temmen li dejn falz ikun ġie ppruvat minn xi persuna fl-istralċ, tonqos li tgħarraf lill-istralċjarju fi żmien xahar; jew

(*f*) wara x-xoljiment tal-kumpanija ma tħallix li jkun prodott xi ktieb jew karta li tolqot jew li għandha x'taqsam mal-proprjetà jew mal-affarijiet tal-kumpanija; jew

(*g*) wara x-xoljiment tal-kumpanija jew f'xi laqgħa tal-krediturі tal-kumpanija li ssir fi żmien tnax-il xahar minnufih qabel ix-xoljiment tal-kumpanija tipprova tikkontja għal xi parti tal-proprjetà tal-kumpanija b'telf jew spejjeż fittizji;

għandha tkun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja teħel multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien jekk, fiż-żmien tal-egħmil tal-allegat reat, il-kumpanija tkun qed tiġi stralċjata, jew mill-qorti jew volontarjament, jew jekk, wara l-egħmil tal-allegat reat, il-kumpanija tkun xolta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-espressjoni "uffiċjal" għandha tinkludi kull persuna li skont id-direzzjonijiet jew l-istruzzjonijiet tagħha d-diretturi ta' kumpanija jkunu wżati jaġixxu.

Difiża għal akkuża taħt l-artikolu 309.

310. Tista' tinġieb bħala difiża għal akkuża taħt xi wieħed mill-paragrafi (*a*), (*b*), (*ċ*) u (*d*) tal-artikolu 309(1), il-prova tal-akkużat li hu ma kellux ħsieb li jqarraq; u għal akkuża taħt il-paragrafu (*f*) tal-imsemmi artikolu, li jipprova li hu ma kellu ebda ħsieb li jaħbi l-affarijiet tal-kumpanija jew li jikser il-liġi.

Frodi minn kontributorji. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.38.*

311. Jekk xi kontributorju ta' xi kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata jiddistruġġi, jimmutila, jibdel jew jiffalsifika xi kontijiet, *records* tal-kontijiet, dokumenti, kotba jew sigurtajiet, jew jagħmel jew ikun jaf b'xi reġistrazzjoni falza jew bi frodi f'xi reġistru, *record* ta' kontijiet jew dokument li jkunu tal-kumpanija bil-ħsieb ta' frodi jew qerq ta' xi persuna, dan ikun ħati ta' reat u meta jinstab ħati għandu jeħel multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames (5) snin, jew dik il-multa u priġunerija

flimkien.

Rimedju kontra diretturi, stralċjarji, eċċ. delinkwenti.

312. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw jekk waqt l-istralċ ta' kumpanija sew jekk bil-qorti jew voluntarjament ikun jidher li persuna li -

(*a*) tkun jew kienet uffiċjal tal-kumpanija;

(*b*) kienet taġixxi bħala stralċjarju tal-kumpanija; jew

(*ċ*) ma tkunx persuna li taqa' taħt il-paragrafi (*a*) u (*b*), ikollha jew kellha x'taqsam ma', jew ħadet sehem fil-promozzjoni, formazzjoni jew direzzjoni tal-kumpanija,

tkun użat ħażin jew żammet jew saret responsabbli għal, xi flus jew proprjetà oħra tal-kumpanija jew kienet ħatja ta' xi eżerċizzju ħażin tal-awtorità tagħha jew ta' ksur ta' dmir dwar il-kumpanija.

(2) Il-qorti tista', fuq rikors tar-riċevitur uffiċjali jew tal-istralċjarju, jew ta' xi kreditur jew kontributorju, teżamina l-imġieba ta' xi persuna li taqa' taħt is-subartikolu (1) u ġġiegħel -

(*a*) tħallas lura, tagħti lura jew tagħti kont tal-flus jew proprjetà jew xi parti minnha, b'imgħax b'dik ir-rata li l-qorti jidhrilha ġust; jew

(*b*) li tikkontribwixxi dik is-somma lill-attiv tal-kumpannija bħala kumpens dwar l-eżerċizzju ħażin jew ksur ta' dmir kif il-qorti jidhrilha ġust.

Frodi minn uffiċjali ta' kumpaniji li jkunu qed jiġu xolti.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.39.

313. (1) Jekk xi persuna, li fiż-żmien tal-egħmil tal-allegat reat tkun uffiċjal ta' kumpanija li wara tkun xolta skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 214, tkun -

(*a*) bi pretensjonijiet foloz jew b'mezzi ta' xi frodi oħra tħajjar lil xi persuna li tagħti kreditu lill-kumpanija; jew

(*b*) bil-ħsieb ta' frodi tal-krediturі tal-kumpanija tkun għamlet jew ġegħlet li jsir xi rigal jew trasferiment ta', jew piż fuq, jew tkun ġegħlet jew ħadet sehem fl-eżekuzzjoni ta' xi titolu eżekuttiv kontra, il-proprjetà tal-kumpanija; jew

(*ċ*) bil-ħsieb ta' frodi tal-krediturі tal-kumpanija taħbi jew tneħħi xi parti mill-proprjetà tal-kumpanija mid-data, jew fi żmien xahrejn mid-data ta' xi sentenza jew ordni mhux sodisfatt għall-ħlas ta' flus li jinkisbu kontra l-kumpanija,

għandha tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinstab ħatja multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Persuna ma tkunx ħatja ta' reat taħt is-subartikolu (1) minħabba kondotta li tikkostitwixxi reat taħt il-paragrafu (*b*) tal-imsemmi subartikolu li jkun seħħ aktar minn ħames snin qabel id-data tal-preżunt xoljiment.

Responsabbiltà meta ma jinżammux *records* ta' kontijiet xierqa minn kumpanija insolventi.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.40.

314. Jekk, meta kumpanija tkun xolta, ikun muri li ma jkunux inżammu *records* ta' kontijiet xierqa mill-kumpanija matul iż-żmien ta' sentejn minnufih qabel ix-xoljiment jew iż-żmien bejn ir-reġistrazzjoni tal-kumpanija u x-xoljiment, skont liema jkun l-aqsar żmien, u jintwera wkoll li l-kumpanija, fil-mument tax-xoljiment tagħha, ma setgħetx tħallas lid-debituri tagħha, kull uffiċjal tal-kumpanija li jkun naqas, sakemm ma jurix li jkun aġixxa b'onestà u li ċ-ċirkostanzi li fihom kien qed jitmexxa n-negozju tal-kumpanija n-nuqqas kien skużabbli, għandu jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinstab ħati, multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Responsabbiltà għal kummerċ bi frodi.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.41.

315. (1) Jekk waqt l-istralċ ta' kumpanija sew jekk b'ordni tal-qorti jew volontarjament ikun jidher li xi negozju tal-kumpanija jkun tmexxa bil-ħsieb ta' frodi ta' krediturі tal-kumpanija jew ta' krediturі ta' xi persuna oħra jew bil-għan ta' frodi, il-qorti tista' fuq rikors tar-riċevitur uffiċjali, jew tal-istralċjarju jew ta' xi kreditur jew ta' xi kontributorju tal-kumpanija, jekk jidhrilha xieraq li tagħmel hekk, tiddikjara li xi persuni li xjentement kienu partijiet fit-tmexxija tan-negozju bil-mod qabel imsemmi tkun responsabbli personalment, mingħajr ebda limitazzjoni ta' responsabbiltà għal kull jew għal xi dejn jew responsabbiltajiet oħra tal-kumpanija kif il-qorti tista' tordna.

(2) Meta n-negozju ta' kumpanija jitmexxa b'dak il-ħsieb jew għal dawk l-għanijiet hekk kif imsemmija fis-subartikolu (1), kull persuna li xjentement tkun parti fit-tmexxija tan-negozju kif intqal qabel, għandha tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Kummerċ ħażin.

316. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw meta kumpanija tkun ġiet xolta u tkun insolventi u jkun jidher li persuna li kienet direttur tal-kumpanija kienet taf, jew kellha tkun taf qabel ix-xoljiment tal-kumpanija, li ma kienx hemm prospett xieraq li l-kumpanija setgħat tevita x-xoljiment minħabba l-insolvenza tagħha.

(2) Il-qorti, fuq ir-rikors tal-istralċjarju ta' kumpanija li għaliha japplika dan l-artikolu, tista' tiddikjara li persuna li kienet direttur kif imsemmi fis-subartikolu (1) tkun responsabbli li tagħmel pagament favur l-attiv tal-kumpanija kif il-qorti jidhrilha xieraq.

(3) Il-qorti ma għandhiex tilqa' rikors taħt dan l-artikolu jekk tkun sodisfatta li l-persuna li kienet direttur kienet taf li ma kienx hemm prospett xieraq li l-kumpanija setgħet tevita x-xoljiment minħabba l-insolvenza tagħha u skont dan tkun ħadet kull pass li kellha tieħu sabiex tnaqqas it-telf potenzjali għall-krediturі tal-kumpanija.

(4) Għall-finijiet tas-subartikoli (2) u (3), il-fatti li direttur ta' kumpanija għandu jkun jaf jew jaċċerta ruħu minnhom, il-konklużjonijiet li għandu jilħaq u l-passi li għandu jieħu huma dawk li jkunu magħrufa jew aċċertati, jew li jintlaħqu jew jittieħdu, minn persuna li b'mod raġonevoli tkun diliġenti li jkollha kemm -

(*a*) it-tagħrif ġenerali, ħila u esperjenza li b'mod raġonevoli jkunu mistennija minn persuna li tmexxi l-istess funzjonijiet kif jitmexxew minn jew mogħtija lil dak id-direttur fir-rigward il-kumpanija; kif ukoll

(*b*) it-tagħrif ġenerali, ħila u esperjenza li għandu d-direttur.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, direttur jinkludi persuna li skont id-direzzjoni jew istruzzjonijiet tagħha d-diretturi tal-kumpanija normalment jaġixxu.

Restrizzjoni ta' użu mill-ġdid ta' ismijiet tal-kumpanija. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.42.*

317. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw għal persuna li, fil-jum stabbilit jew wara kienet direttur ta' kumpanija ("il-kumpanija fil-likwidazzjoni") f'xi żmien matul it-tnax-il xahar qabel ix-xoljiment tagħha u l-kumpanija tkun insolventi fuq dak ix-xoljiment.

(2) Ħlief bil-permess tal-qorti, jew f'dawk iċ-ċirkostanzi li jistgħu jkunu preskritti, xi persuna msemmija fis-subartikolu (1) ma għandhiex f'xi żmien matul il-perijodu tal-istralċ tal-kumpanija u sa żmien sentejn minn meta isimha jkun tħassar minn fuq ir-reġistru -

(*a*) tkun direttur ta' xi kumpanija li tkun magħrufa b'isem projbit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3); jew

(*b*) b'xi mod, sew direttament jew indirettament, ikollha x'taqsam ma', jew tieħu sehem fil-promozzjoni, formazzjoni jew direzzjoni ta' xi kumpanija bħal dik; jew

(*ċ*) b'xi mod sew direttament jew indirettament, ikollha x'taqsam ma', jew tieħu sehem fit-tmexxija ta' negozju li jitmexxa taħt isem hekk projbit.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2), isem ikun isem ipprojbit dwar persuna msemmija fis-subartikolu (1) jekk -

(*a*) ikun isem li bih il-kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata kienet magħrufa bih f'xi żmien matul dak il-perijodu ta' tnax-il xahar; jew

(*b*) ikun isem li jkun hekk jixbah isem li jaqa' taħt il-paragrafu (*a*) li jissuġġerixxi assoċjazzjoni ta' dik il-kumpanija.

(4) Persuna li taġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja, teħel multa ta' mhux aktar minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro (€11,646). Dik il-persuna tkun ukoll personalment responsabbli għad-djun ta' kull kumpanija msemmija fis-subartikolu (2)(*a*) u (*b*) li jkunu saru fil-waqt li kienet qed taġixxi dwar il-kumpanija bil-mod deskritt f'dawk il-paragrafi.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, direttur jinkludi persuna li skont id-direzzjonijiet jew istruzzjonijiet tagħha d-diretturi wżati jaġixxu.

Riferenza mill-qorti għal prosekuzzjoni ta' uffiċjal delinkwenti, eċċ. *Emendat: XXIV. 1995.362.*

318. Jekk fil-fehma tal-qorti waqt stralċ mill-qorti xi uffiċjal passat jew preżenti, jew xi membru tal-kumpanija, jew xi persuna oħra, kienet ħatja ta' xi reat dwar il-kumpanija li jkun reat taħt dan l-Att jew xort'oħra kienet responsabbli kriminalment għalih, il-qorti għandha, jew fuq ir-rikors ta' xi persuna li jkollha interess fl-istralċ jew fuq mozzjoni tagħha stess, tirreferi l-kwistjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija permezz tar-Reġistratur tal-Qrati.

Rapport mill-istralċjarju għall-prosekuzzjoni ta' uffiċjali delinkwenti, eċċ.

319. Jekk fil-fehma tal-istralċjarju waqt stralċ volontarju xi uffiċjal passat jew preżenti, jew xi membru, tal-kumpanija jkun instab ħati ta' reat dwar il-kumpanija li jkun reat taħt dan l-Att jew li xort'oħra jkun responsabbli kriminalment għalih, dan għandu minnufih jirrapporta l-kwistjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Ordnijiet ta' skwalifika. *Emendat: XXIV. 1995.362; A.L.425 tal-2007; XXXI.2020.3; XVIII.2025.43.*

320. (1) Il-qorti, fuq rikors tal-Avukat Ġenerali, jew tar-Riċevitur Uffiċjali jew tar-Reġistratur tista' tagħmel ordni ta' skwalifika kontra xi persuna misjuba ħatja ta' reat taħt dan l-Att, barra minn kontravvenzjoni li għaliha jkun hemm biss penali, jew li tkun kisret xi ħtieġa ta' dan l-Att bil-konsegwenza li dik il-persuna jkollha tikkontribwixxi għall-attiv ta' kumpanija jew li ssir personalment responsabbli għad-djun tal-kumpanija.

(2) Il-qorti, fuq rikors tal-Avukat Ġenerali, jew tar-Riċevitur Uffiċjali jew tar-Reġistratur, tista' wkoll tagħmel ordni ta' skwalifika kontra xi persuna jekk tkun sodisfatta -

(*a*) li dik il-persuna, matul il-perjodu li fih kienet direttur ta' kumpanija kisret id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għat-tielet darba f'perjodu ta' sentejn (2) li għandu jiġi kkalkulat mill-ewwel ksur; jew

(*b*) li dik il-persuna hija jew kienet direttur ta' kumpanija li f'xi żmien tkun saret insolventi, sew jekk waqt li kienet direttur jew wara u li l-imġieba tagħha bħala direttur tal-kumpanija, jew meħuda għaliha waħedha jew flimkien mal-imġieba tagħha bħala direttur ta' xi kumpanija jew kumpaniji oħra, jagħmluha mhux tajba biex ikollha x'taqsam mat-treġija ta' kumpanija.

(3) Ordni ta' skwalifika magħmul taħt dan l-artikolu jista' jkun jew għal żmien minimu ta' sena jew għal żmien massimu ta' ħmistax-il sena.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, ordni ta' skwalifika hija ordni li permezz tagħha persuna ma tistax tkun, jekk mhux bil-permess tal-qorti -

(*a*) direttur ta' kumpanija jew segretarju ta' kumpanija; jew

(*b*) stralċjarju jew amministratur proviżorju ta' kumpannija; jew

(*ċ*) *manager* speċjali tal-patrimonju jew negozju ta' kumpanija; jew

(*d*) konċernata b'xi mod, sew direttament jew indirettament, jew tieħu parti fil-promozzjoni, formazzjoni jew tmexxija ta' kumpanija,

għal perijodu speċifiku li jibda jseħħ mid-data tal-ordni.

(5) Avviż ta' ordni ta' skwalifika magħmul taħt dan l-artikolu għandu -

(*a*) ikun konsenjat mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni;

(*b*) ikun ukoll reġistrat f'Reġistru miżmum għal dan l-għan mir-Reġistratur u li jkun miftuħ biex jiġi spezzjonat mill-pubbliku.

(6) Kull persuna li, waqt li tkun soġġetta għal ordni ta' skwalifika, taġixxi bi ksur tagħha, tkun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja għandha teħel multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

321. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu jkunu bla ħsara għal xi reati jew rimedji oħra li jistgħu jkunu jeżistu taħt liġi oħra. Rimedji oħra.

Kapitolu VI - Dispożizzjonijiet Supplimentari

322. (1) Jekk, meta kumpanija tkun qed tiġi stralċjata sew jekk bil-qorti jew volontarjament, l-istralċ ma jintemmx sa żmien tnax-il xahar wara x-xoljiment tal-kumpanija, l-istralċjarju, li ma jkunx ir-riċevitur uffiċjali, għandu, fi żmien tletin jum mit-tmiem tal-imsemmija żmien ta' tnax-il xahar, u wara f'intervalli ta' sitt xhur il-wieħed, jibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni dikjarazzjoni dwar il-proċedimenti u l-qagħda tal-istralċ li tibda fid-data li fiha l-istralċjarju kien l-ewwel maħtur u li tingħalaq sat-tmiem taż-żmien li dwaru għandha ssir id-dikjarazzjoni, u magħmula f'dik il-forma u li jkun fiha dawk il-partikolaritajiet li jistgħu jkunu preskritti. Fi stralċ mill-qorti, meta l-attiv tal-kumpanija jkun ġie realizzat u mqassam għal kollox qabel it-tmiem tal-intervall ta' sitt xhur, għandha tintbagħat dikjarazzjoni finali lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni. Dikjarazzjoni minn stralċjarju dwar stralċ pendenti. *Emendat: IV. 2003.120; XVIII.2025.44*

(2) Jekk stralċjarju jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, dan jista' jeħel penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

323. (1) Il-qorti tista', dwar il-ħwejjeġ kollha li għandhom x'jaqsmu max-xoljiment u stralċ ta' kumpanija, tikkonsidra x-xewqat tal-krediturі jew kontributorji tal-kumpanija, kif lilha ppruvat bi provi biżżejjed, u tista' jekk jidhrilha xieraq, sabiex taċċerta dawk ix-xewqat tordna laqgħat tal-krediturі jew kontributorji jissejħu, jinżammu u jitmexxew b'dak il-mod li l-qorti jidhrilha xieraq u tista' taħtar persuna biex taġixxi bħala *chairman* ta' xi laqgħa bħal dik u li tirrapporta r-riżultat tagħha lill-qorti. Setgħat supplimentari tal-qorti.

(2) Fil-każ tal-krediturі, għandu jkun kunsidrat il-valur tad-dejn ta' kull wieħed mill-krediturі; u fil-każ ta' kontributorji, għandu jkun kunsidrat in-numru ta' voti mogħtija lil kull kontributorju bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpanija jew, jekk ma jkun hemm xejn fil-memorandum u fl-istatut, il-valur tar-

responsabbiltajiet rispettivi tagħhom biex jikkontribwixxu.

Pubblikazzjoni ta' tħassir u disponiment tar-*records* tal-kontijiet ta' kumpanija. *Emendat: XIII. 2004.100.*

324. (1) Meta l-isem tal-kumpanija jitħassar minn fuq ir-reġistru, ir-Reġistratur għandu minnufih jgħaddi biex jippubblika avviż dwar dan fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur.

(2) L-istralċjarju għandu jżomm il-kontijiet, ir-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti tal-kumpanija għal żmien ta' għaxar snin mid-data tal-pubblikazzjoni tat-tħassir tal-isem tal-kumpanija mir-reġistru.

(3) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares is-subartikolu (2) dan jista' jeħel penali.

kumpaniji li ma joperawx. *Sostitwit: IV. 2003.121. Emendat: XIII. 2004.101; XVIII.2025.45.*

325. (1) Meta r-Reġistratur ikollu raġuni biżżejjed biex jaħseb li kumpanija ma tkunx qed tmexxi negozju jew ma tkunx qed topera, dan jista' jibgħat lill-kumpanija ittra bil-posta fejn jistaqsi jekk il-kumpanija tkunx qed tmexxi negozju jew tkunx qed topera.

(2) Jekk ir-Reġistratur jirċievi tweġiba fis-sens li l-kumpanija ma tkunx qed tmexxi negozju jew ma tkunx qed topera, jew jekk ma jirċevix tweġiba fi żmien xahar minn meta jkun bagħat l-ittra, dan jista' jibgħat lill-kumpanija bil-posta u jippubblika avviż fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta li toħroġ kuljum li ċ-ċirkolazzjoni tagħha tkun għal kollox jew prinċipalment f'Malta li, f'egħluq tliet xhur mid-data tal-aħħar pubblikazzjoni tal-imsemmi avviż, l-isem tal-kumpanija għandu, kemm-il darba qabel ma tintwerix raġuni biex isir kuntrarju jew jekk ir-Reġistratur ikun sodisfatt li hemm raġunijiet biżżejjed biex ma jipproċedix bit-tħassir, jitħassar minn fuq ir-reġistru, u l-attiv tal-kumpanija jgħaddi f'idejn il-Gvern ta' Malta.

(3) Jekk, f'xi każ fejn kumpanija tkun qed tiġi stralċjata volontarjament, ir-Reġistratur ikollu raġuni biżżejjed biex jaħseb jew li ebda stralċjarju ma jkun qed jaġixxi jew li l-affarijiet tal-kumpanija jkunu stralċjati għal kollox, u li l-prospetti li huma meħtieġa li jsiru mill-istralċjarju skont l-artikolu 322 ikunu tard b'sitt xhur jew iktar, ir-Reġistratur jista' jippubblika fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta li toħroġ kuljum li ċ-ċirkolazzjoni tagħha tkun għal kollox jew prinċipalment f'Malta, avviż li f'egħluq tliet xhur mill-aħħar pubblikazzjoni tal-imsemmi avviż, l-istralċ tal-kumpanija għandu, kemm-il darba qabel ma tintweriex raġuni biex isir kuntrarju, jitqies li jkun ġie mitmum u konsegwentament li l-isem tal-kumpanija jitħassar minn fuq ir-reġistru. Ir-Reġistratur għandu jieħu ħsieb jibgħat bil-posta kopja tal-imsemmi avviż lill-kumpanija u lill-istralċjarju, jekk ikun hemm. Malli jagħlaq l-imsemmi żmien ta' tliet xhur l-istralċ tal-kumpanija għandu, kemm-il darba qabel ma tintwerix raġuni biex isir kuntrarju, jitqies li jkun ġie mitmum u r-Reġistratur għandu jħassar l-isem tal-kumpanija minn fuq ir-reġistru u l-attiv tal-kumpanija jgħaddi f'idejn il-Gvern ta' Malta.

(4) Jekk membru jew kreditur tal-kumpanija, jew xi persuna oħra li fil-fehma tal-Qorti jkollha interess li tħossha aggravata bil-fatt li l-isem tal-kumpanija jkun tħassar minn fuq ir-Reġistru bis-saħħa ta' dan l-artikolu, il-Qorti, fuq rikors magħmul mill-membru

jew kreditur jew minn dik il-persuna l-oħra, qabel ma jgħaddu ħames snin mill-pubblikazzjoni tal-avviż tat-tħassir provdut fis-subartikoli (2) u (3), tista', jekk tkun sodisfatta li jkun xieraq li l-isem tal-kumpanija jerġa' jidħol fir-reġistru, tordna li dak l-isem jerġa' jidħol fir-reġistru, u mal-konsenja ta' kopja uffiċjali tal-ordni mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, il-kumpanija għandha titqies li kompliet bl-eżistenza tagħha daqslikieku isimha ma kienx tħassar; u l-Qorti tista' bl-ordni tagħha tagħti dawk id-direzzjonijiet u tagħmel dawk il-provvedimenti li jidhrilha xierqa biex il-kumpanija u l-persuni l-oħra kollha jitqiegħdu fl-istess pożizzjoni kemm jista' jkun viċin dik li kieku l-isem tal-kumpanija ma jkunx tħassar. Ir-Reġistratur għandu minnufih jgħaddi biex jippubblika avviż fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta li toħroġ kuljum li ċ-ċirkolazzjoni tagħha tkun għal kollox jew prinċipalment f'Malta u l-isem tal-kumpanija jerġa' jidħol fir-reġistru:

Iżda fil-każ li isem il-kumpanija jiġi mdaħħal mill-ġdid fir-reġistru skont dan is-subartikolu, u l-Qorti permezz tad-digriet tagħha tkun ordnat li l-isem tal-kumpanija jiġi mdaħħal lura fuq ir-reġistru għal perjodu definit u tali perjodu definit ikun wasal biex jiskadi, u l-membru jew il-kreditur tal-kumpanija, jew kwalunkwe persuna oħra li tidher quddiem il-Qorti u tinformaha li għandha interess, xorta jibqa' jkollha tali interess minħabba proċeduri li jkunu għaddejjin, l-imsemmija persuna tista', flimkien mar-Reġistratur, tissottometti rikors lill-Qorti fejn titlob estensjoni tal-perjodu ta' żmien li għalih isem il-kumpanija għandu jibqa' fuq ir-reġistru:

Iżda wkoll l-imsemmi rikors konġunt quddiem il-Qorti għandu jkun akkumpanjat, taħt piena ta' nullità, mill-provi dokumentarji, inkluż in-numru ta' referenza tal-kawża pendenti quddiem il-Qorti tal-proċeduri li jkunu għadhom għaddejja.

(5) Avviż mibgħut taħt dan l-artikolu jista' jiġi indirizzat lill-istralċjarju fil-post tan-negozju jew fl-indirizz tiegħu l-aħħar magħruf, u ittra jew avviż li għandu jintbagħat lil kumpanija għandu jiġi indirizzat lill-kumpanija fl-uffiċċju reġistrat tagħha.

(6) Minkejja li l-isem tal-kumpanija jkun tħassar minn fuq ir-reġistru skont id-dispożizzjonijiet ta' qabel dan l-artikolu, ir-responsabbilità, jekk il-każ, ta' kull direttur jew uffiċjal ieħor tal-kumpanija u ta' kull membru tal-kumpanija għandha tkompli u tista' tiġi infurzata daqslikieku l-isem tal-kumpanija ma jkunx tħassar mir-reġistru.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 429(1), id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw għal kumpanija li x-xoljiment u l-istralċ konsegwenzjali tagħha jkunu regolati bl-Ordinanza.

326. (1) It-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ dwar falliment ma għandhomx japplikaw għal kumpanija.

Relazzjoni mal-leġislazzjoni dwar falliment. Kap. 13.

(2) Riferenzi f'liġijiet oħra barra mit-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ għal fallut għandhom, meta r-rabta tal-kliem hekk

Kap. 13.

teħtieġ, ikunu mfissra bħala li jinkludu riferenzi għal kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata f'ċirkostanzi ta' insolvenza taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, u riferenzi għal fallut għandhom jiftiehmu f'dan is-sens.

TAQSIMA VI - RIKOSTRUZZJONI TA' KUMPANIJA

Setgħa ta' kumpanija li tasal f'arranġament ma' krediturі u membri.
Emendat: IV. 2003.122; XI.2017.13.

327. (1) Meta ftehim jew arranġament ikun propost bejn kumpanija u l-krediturі tagħha, jew xi klassi minnhom, jew bejn il-kumpanija u l-membri tagħha, jew xi klassi minnhom:

(a) il-qorti tista', fuq rikors tal-kumpanija jew ta' xi kreditur jew membru tagħha jew, fil-każ ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata, l-istralċjarju, tordna li laqgħa tal-krediturі jew klassi ta' krediturі, jew tal-membri tal-kumpanija jew klassi ta' membri, skont il-każ, tissejjaħ b'dak il-mod li tordna l-qorti; jew

(b) il-kumpanija jew kreditur, bl-awtorizzazzjoni ta' mhux inqas minn żewġ terzi tal-krediturі jew klassi ta' krediturі, jistgħu jitolbu sabiex jiġi maħtur medjatur skont l-artikolu 20 tal-Att dwar il-Medjazzjoni, u fil-medjazzjoni għandha tissejjaħ laqgħa għall-krediturі, jew klassi ta' krediturі, skont il-każ, sabiex dawn il-krediturі u l-kumpanija jaslu għal ftehim jew arranġament. Il-prinċipji msemmija fl-Att dwar il-Medjazzjoni għandhom japplikaw.

Kap. 474.

(2) (*a*) Jekk maġġoranza fin-numru li jirrappreżentaw żewġ terzi tal-valur tal-krediturі jew klassi ta' krediturі jew membri jew klassi ta' membri, skont il-każ, preżenti u li jivvotaw jew personalment jew bi prokura fil-laqgħa imsejjaħ skont is-subartikolu (1)(*a*), tiftiehem dwar xi ftehim jew arranġament, jekk sanzjonat mill-qorti, ikun jorbot lill-krediturі kollha jew lill-klassi ta' krediturі jew lill-membri jew klassi ta' membri, skont il-każ, kif ukoll lill-kumpanija jew, fil-każ li l-kumpanija tkun qed tiġi stralċjata, lill-istralċjarju u kontributorji tal-kumpanija.

(*b*) Jekk il-krediturі kollha, wara l-proċess ta' medjazzjoni, jaslu għal ftehim jew arranġament bil-miktub skont is-subartikolu (1)(*b*), dak il-ftehim jew arranġament ikun jorbot lill-krediturі kollha, kif ukoll lill-kumpanija jew, fil-każ li l-kumpanija tkun qed tiġi stralċjata, lill-istralċjarju.

(3) L-ordni tal-qorti, jew il-ftehim jew arranġament milħuq wara l-proċess ta' medjazzjoni skont is-subartikolu (2) ma jkollu l-ebda effett sakemm kopja ta' kull tali ordni, ftehim jew arranġament tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni skont l-artikolu 329(5); u kopja ta' kull tali ordni, ftehim jew arranġament għandha tkun mehmuża ma' kull kopja tal-memorandum tal-kumpanija maħruġ wara li jkun sar l-ordni, ftehim jew arranġament.

(4) Jekk kumpanija tonqos li tħares is-subartikolu (3), il-kumpanija u kull uffiċjal tal-kumpanija li jonqos jista' jeħel penali.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 328 -

(*a*) "kumpanija" tfisser kull kumpanija li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha skont l-artikolu 214(5) jew f'dawk iċ-ċirkostanzi fejn il-qorti tkun tal-fehma li hemm raġunijiet gravi biżżejjed li xort'oħra kienu jitolbu x-xoljiment u l-istralċ konsegwenzjali tal-kumpanija skont l-artikolu 214(2)(*b*)(iii); u

(*b*) "arranġament" tinkludi organizzazzjoni mill-ġdid tal-kapital azzjonarju tal-kumpanija bil-konsolidazzjoni ta' azzjonijiet ta' klassijiet differenti jew bil-qsim ta' azzjonijiet f'azzjonijiet ta' klassijiet differenti, jew b'dawk iż-żewġ metodi.

Tagħrif dwar arranġament ikun ċirkolat. *Emendat: XI.2017.14.*

328. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw meta laqgħa tal-krediturі jew ta' xi klassi ta' krediturі, jew ta' membri jew ta' xi klassi ta' membri, tissejjaħ jew fejn ikun maħtur medjatur skont l-artikolu 327.

(2) Ma' kull avviż li jsejjaħ laqgħa li jintbagħat lil kreditur jew membru għandha tintbagħat ukoll dikjarazzjoni li tispjega l-effett tal-ftehim jew arranġament u b'mod partikolari tiddikjara kull interessi materjali tad-diretturi tal-kumpanija, kemm bħala diretturi jew membri jew bħala krediturі tal-kumpanija jew xort'oħra, u l-effett fuq dawk l-interessi tal-ftehim jew arranġament, safejn dan ikun differenti mill-effett fuq interessi tal-istess xorta ta' persuni oħra.

(3) F'kull avviż li jsejjaħ il-laqgħa li jingħata b'reklam għandha tkun inkluża jew id-dikjarazzjoni hawn fuq imsemmija jew notifika tal-post li fih u l-mod li bih krediturі jew membri li jkollhom jedd jattendu għal-laqgħa jistgħu jiksbu kopji tad-dikjarazzjoni.

(4) Meta l-ftehim jew l-arranġament jolqot il-jeddijiet ta' detenturi ta' obbligazzjonijiet tal-kumpanija, id-dikjarazzjoni għandha tagħti spjegazzjoni tal-istess xorta dwar id-detenturi ta' kull sigurtà għall-ħruġ ta' obbligazzjonijiet kif meħtieġa li tingħata dwar id-diretturi tal-kumpanija.

(5) Meta avviż mogħti b'reklam jinkludi notifika li kopji ta' dikjarazzjoni li tispjega l-effett tal-ftehim jew arranġament propost ikunu jistgħu jinkisbu minn krediturі jew membri li jkollhom jedd jattendu għal-laqgħa, kull kreditur jew membru bħal dak għandu, meta japplika bil-mod muri bl-avviż, jingħata mill-kumpanija mingħajr ħlas kopja tad-dikjarazzjoni.

(6) Jekk kumpanija tonqos li tħares xi ħtieġa ta' dan l-artikolu, il-kumpanija u kull uffiċjal tagħha li jonqos jistgħu jeħlu penali; u għal dan l-għan stralċjarju tal-kumpanija jitqies li hu uffiċjal tagħha:

Iżda persuna ma tkunx responsabbli taħt dan is-subartikolu jekk turi li n-nuqqas kien dovut għar-rifjut ta' persuna oħra li hija direttur, biex tagħti d-dettalji meħtieġa tal-interessi tagħha.

(7) Ikun id-dmir ta' kull direttur tal-kumpanija li jagħti avviż lill-kumpanija u lil kull detentur ta' obbligazzjonijiet fuq dawk il-ħwejjeġ dwaru li jistgħu jkunu meħtieġa għall-finijiet ta' dan l-artikolu, u kull persuna li tonqos li tħares dan is-subartikolu tista'

teħel penali.

dispożizzjonijiet dwar faċilità ta' rikostruzzjoni jew amalgamazzjoni ta' kumpanija.

329. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw meta tkun saret talba lill-qorti taħt l-artikolu 327 għas-sanzjoni ta' ftehim jew arranġament proposta bejn kumpanija u dawk il-persuni l-oħra msemmija f'dak l-artikolu.

(2) Jekk jintwera -

(*a*) li l-ftehim jew arranġament ikun ġie propost għall-finijiet ta', jew dwar, skema għar-rikostruzzjoni ta' xi kumpanija jew kumpaniji, jew l-amalgamazzjoni ta' xi żewġ kumpaniji jew iżjed; u

(*b*) li taħt l-iskema l-impriża kollha jew parti minnha jew il-proprjetà ta' xi kumpanija li għandha x'taqsam fl-iskema (f'dan l-artikolu msejħa "kumpanija li tagħmel it-trasferiment") tkun se tiġi trasferita lil kumpanija oħra (f'dan l-artikolu msejħa "il-kumpanija li lilha jsir it-trasferiment"),

il-qorti tista', jew bl-ordni li jissanzjona l-ftehim jew l-arranġament jew b'xi ordni ieħor wara, tipprovdi għall-ħwejjeġ kollha speċifikati fis-subartikolu (3) jew uħud minnhom.

(3) Il-ħwejjeġ li l-ordni tal-qorti jista' jipprovdi għalihom huma -

(*a*) it-trasferiment lill-kumpanija li lilha jsir it-trasferiment tal-impriża kollha jew ta' xi parti minnha u tal-proprjetà jew passiv ta' xi kumpanija li tagħmel it-trasferiment;

(*b*) l-għoti jew l-approprjazzjoni mill-kumpanija li lilha jsir it-trasferiment ta' kull azzjonijiet, obbligazzjonijiet, sigurtajiet jew interessi tal-istess xorta f'dik il-kumpanija li skont il-ftehim jew l-arranġament għandhom jingħataw jew ikunu approprjati minn dik il-kumpanija lil jew għal xi persuna;

(*ċ*) il-kontinwazzjoni minn jew kontra l-kumpanija li it-trasferiment ta' kull proċedimenti legali pendenti minn jew kontra xi kumpanija li tagħmel it-trasferiment;

(*d*) ix-xoljiment ta' kull kumpanija li tagħmel it-trasferiment u t-tħassir tal-isem tagħha, mingħajr il-ħtieġa li tiġi stralċjata;

(*e*) il-provvediment għandu jsir lil xi persuni li, f'dak iż-żmien u b'dak il-mod li tordna l-qorti topponi għall-ftehim jew għall-arranġament;

(*f*) dawk il-ħwejjeġ inċidentali, konsegwenzjali u supplementari li jkunu meħtieġa sabiex ikun żgurat li r-rikostruzzjoni jew l-amalgamazzjoni ssir għal kollox u b'mod effettiv.

(4) Jekk ordni taħt dan l-artikolu jipprovdi għat-trasferiment ta' proprjetà jew passiv, f'dak il-każ -

(*a*) dik il-proprjetà tkun bis-saħħa ta' dak l-ordni trasferita lil, u vestita fi, il-kumpanija li lilha jsir it-trasferiment;

u

(*b*) dak il-passiv, bis-saħħa ta' dak l-ordni, ikun trasferit lil dik il-kumpanija u jsir il-passiv tagħha,

u proprjetà, jekk l-ordni hekk jgħid, tkun vestita ħielsa minn kull piż li bis-saħħa tal-ftehim jew arranġament għandu jieqaf milli jkollu seħħ.

(5) Meta jsir ordni taħt dan l-artikolu, kull kumpanija li dwarha jsir l-ordni għandha tieħu ħsieb li kopja ċertifikata tal-ordni tkun konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien sebat ijiem minn meta jsir; u fin-nuqqas ta' tħaris ta' dan is-subartikolu, il-kumpanija u kull uffiċjal tagħha li jkun naqas jistgħu jeħlu penali, u għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, penali oħra.

Dmirijiet ta' diretturi meta l-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun. *Miżjud: IV. 2003.123.*

329A. Meta d-diretturi ta' kumpanija jsiru jafu li l-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, jew aktarx ikun imminenti li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, dawn għandhom minnufih, mhux iktar tard minn tletin jum minn meta jkunu saru jafu bil-fatt, isejħu kif imiss laqgħa ġenerali tal-kumpanija bil-mezz ta' avviż f'dak is-sens għal data li ma tkunx iktar tard minn erbgħin jum mid-data tal-avviż sabiex tkun riveduta l-qagħda tal-kumpanija u sabiex jiġi deċiż x'passi għandhom jittieħdu biex tkun trattata s-sitwazzjoni, magħduda konsiderazzjoni dwar jekk il-kumpanija għandhiex tiġi xolta jew, jekk applikabbli, jekk il-kumpanija għandhiex tagħmel rikors biex kumpanija tirkupra skont l-artikolu 329B.

Proċedura biex kumpanija tirkupra. *Miżjud: IV. 2003.123. Emendat: A.L. 425 tal-2007; IX. 2008.32; XXXI. 2015.20; XI.2017.14; XXXI.2020.4; XVIII.2025.46.*

329B. (1) (*a*) Meta kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, jew x'aktarx ikun imminenti li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, jista' jsir rikors biex kumpanija tirkupra lill-Qorti fejn issir talba lill-Qorti biex il-kumpanija titqiegħed taħt proċedura biex kumpanija tirkupra u biex taħtar kontrollur speċjali biex jieħu kontroll hu, biex jimmaniġġa u jamministra n-negozju tal-kumpanija għal żmien speċifikat mill-Qorti suġġett għal-limitazzjoni imposta bil-paragrafu (*d*).

(*b*) Rikors biex kumpanija tirkupra, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "rikors" għandu jsir b'rikors magħmul minn:

(i) jew mill-kumpanija wara riżoluzzjoni straordinarja; jew

(ii) mid-diretturi wara deċiżjoni tal-bord tad-diretturi kull meta, wara li jkun ġie ċċirkulat avviż li jsejjaħ laqgħa ġenerali skont l-artikolu 329A, il-laqgħa ġenerali ma ssirx, jew ma jkunx hemm *quorum* waqt il-laqgħa, jew ma tgħaddix riżoluzzjoni biex isir rikors biex il-kumpanija tidħol fil-proċess ta' rkuprar minħabba li jkun hemm parità wara t-teħid ta' vot;

(iii) mill-krediturі tal-kumpanija li jirrappreżentaw iktar minn nofs il-valur tal-krediturі tal-kumpanija; jew

(iv) minn krediturі li jiffurmaw parti minn klassi ta'

krediturі jekk dawn il-krediturі jkunu jirrappreżentaw iktar minn nofs il-krediturі fil-valur tal-krediturі tal-kumpanija f'dik il-klassi.

(*ċ*) (i) Krediturі b'interessi differenti għandhom jiġu trattati fi klassijiet separati li jirriflettu dawk l-interessi.

(ii) Fil-każ li jkun hemm kemm krediturі assigurati u krediturі mhux assigurati, dawn il-krediturі għandhom jiġu kkunsidrati bħala klassijiet separati.

(*d*) Il-ħatra ta' kontrollur speċjali għandha ssir għal żmien ta' mhux iktar minn erba' xhur; iżda, f'kull żmien li matulu jkun hemm fis-seħħ proċedura biex kumpanija tirkupra, il-qorti tista', jekk tintwera raġuni xierqa, testendi ż-żmien b'perjodu jew b'perjodi ta' erba' xhur, iżda li b'kollox ma jeċċedux it-tmien xhur.

(*e*) Il-Ministru jista' b'regolamenti, jemenda jew jissostitwixxi l-kriterji sabiex jistabbilixxi l-applikabbilità tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(*f*) Ebda rikors ma jista' jsir minn kumpanija wara li tkun ġiet xolta volontarjament jew jekk, dwar l-istess kumpanija, ikun digà sar ordni għal stralċ.

(2) (*a*) Rikors għandu, kemm hu possibbli, jagħti l-fatti, iċ-ċirkostanzi u r-raġunijiet kollha li wasslu biex il-kumpanija ma tkunx tista' jew ikunu imminenti li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha, flimkien ma' dikjarazzjoni mir-rikorrenti ta' kif il-qagħda finanzjarja u ekonomika tal-kumpanija tkun tista' tittejjeb fl-interessi tal-krediturі u tal-impjegati tagħha u tal-kumpanija nnifisha bħala ażjenda vijabbli.

(*b*) Meta rikors ikun magħmul mill-kumpanija, għandhom ikunu annessi miegħu d-dokumenti li ġejjin:

(i) dikjarazzjoni tal-attiv u l-passiv tal-kumpanija magħmula sa data li ma tkunx qabel id-data tar-rikors b'iktar minn xahrejn; u

(ii) lista li jkun fiha l-ismijiet u l-indirizzi, li jinkludi indirizzi b'posta elettronika, tal-krediturі flimkien ma' indikazzjoni tal-ammont dovut lil kull wieħed minn dawk il-krediturі u s-sigurtà, jekk ikun hemm, tal-krediturі rispettivi.

(*ċ*) Meta rikors isir mill-krediturі, għandu jkollu miegħu d-dokumentazzjoni u d-dikjarazzjonijiet xierqa b'sustenn.

Setgħa tal-Qorti.

(3) (*a*) Meta tisma' rikors, il-Qorti tista', wara li teżamina ċ-ċirkostanzi kollha u l-azzjonijiet li jkun hemm, jew tiċħad ir-rikors jew toħroġ ordni biex kumpanija tirkupra, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu wkoll imsemmi "ordni", fejn tilqa' t-talba u tqiegħed lill-kumpanija taħt proċedura biex kumpanija tirkupra.

(*b*) Il-Qorti għandha tilqa' r-rikors, u skont dan tqiegħed lill-kumpanija taħt proċedura biex kumpanija tirkupra,

biss jekk -

(i) tkun sodisfatta li l-kumpanija ma tkunx tista', jew x'aktarx ikun imminenti, li ma tkunx tista', tħallas id-djun tagħha skont kif imfisser fl-artikolu 214(5); u

(ii) jekk tikkunsidra li l-ordni x-aktarx jilħaq xi wieħed mill-għanijiet li ġejjin:

-li l-kumpanija tibqa'ażjenda vijabbli għal kollox jew f'parti; jew

-is-sanzjonament taħt l-artikolu 327 ta' kompromess jew arranġament bejn il-kumpanija u kull krediturі jew membri tagħha.

(*ċ*) Fl-egħmil ta' ordni, il-Qorti għandha tikkunsidra:

(i) l-aħjar interessi tal-krediturі, waqt li jitqiesu l-klassijiet differenti ta' krediturі, tal-azzjonisti u tal-kumpanija nnifisha, u l-possibbiltà li tħares l-impjiegi kif ikun jidher raġonevoli u finanzjarjament possibbli fiċ-ċirkostanzi; u

(ii) il-kost li jkollu jsir biex tkun adottata proċedura biex kumpanija tirkupra, partikolarment id-drittijiet u l-ispejjeż li jkollhom jitħallsu.

(*d*) Meta kumpanija jkollha fil-pussess tagħha liċenza jew awtorizzazzjoni oħra taħt il-liġijiet li jirregolaw il-kummerċ bankarju, l-assigurazzjoni, is-servizzi ta' investiment, istituzzjonijiet finanzjarji jew elenku ta' sigurtajiet f'suq regolat Malti, il-Qorti m'għandiex tgħaddi biex tagħmel ordni mingħajr ma qabel tkun ikkonsultat mal-awtorità kompetenti rilevanti responsabbli mill-issolveljar ta' dik il-kumpanija jew ta' xi attivitajiet tagħha.

(*e*) Il-Qorti għandha tiddeċiedi jekk tiċħhadx ir-rikors jew tagħmilx ordni biex kumpanija tirkupra fi żmien ta' mhux iktar minn erbgħin jum tax-xogħol minn meta jkun preżentat ir-rikors.

Effett ta' ordni biex kumpanija tirkupra.

(4) (i) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx għal kull finanzjament ġdid mogħti lill-kumpanija biex jiġi implimentat pjan ta' rkuprar tal-kumpanija:

Iżda kull finanzjament ġdid taħt dan l-Att, għandu jeskludi finanzjament, djun u obbligi oħra li jkunu diġà eżistenti qabel l-ordni għall-irkuprar tal-kumpanija, ukoll jekk dawn l-imsemmija finanzjament, djun u obbligi oħra huma ristrutturati b'tali mod sabiex jiġu inklużi f'xi finanzjament miksub jew li għandu jkun miksub wara l-ordni ta' rkuprar tal-kumpanija.

(ii) Meta jkun sar rikors u sakemm ma jiġix miċħud, jew matul iż-żmien li fih tkun isseħħ proċedura biex kumpanija tirkupra:

(*a*) kull rikors għall-stralċ jew pendenti għandu jieqaf;

(*b*) ebda riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ

konsegwenzjali ma tkun tista' tgħaddi jew tingħata effett;

(*ċ*) l-eżekuzzjoni ta' talbiet ta' xorta monetarja kontra l-kumpanija u kull imgħax li xort'oħra jista' jakkumula fuqu għandhom jieqfu;

(*d*) matul it-titolu ta' kirja, ebda sid il-kera jew persuna oħra li lilha jkollha titħallas il-kera ma tista' teżerċita xi jedd għat-terminazzjoni ta' kirja dwar post li jkun mikri lill-kumpanija minħabba n-nuqqas ta' tħaris ta' xi patt jew kondizzjoni tal-kirja tagħha dwar dak il-post, ħlief bil-permess tal-Qorti u b'dawk il-kondizzjonijiet li-l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(*e*) ebda passi oħra ma jistgħu jittieħdu biex tiġi infurzata xi sigurtà fuq il-proprjetà tal-kumpanija, jew biex jittieħed pussess lura ta' xi oġġetti li jkunu fil-pussess tal-kumpanija taħt xi ftehim ta' *hire-purchase*, ħlief bil-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

Kap. 12.

(*f*) ebda att jew mandat kawzjonarju jew eżekuttiv imsemmi fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ma jista' jsir jew jitkompla kontra l-kumpanija jew xi proprjetà tal-kumpanija, inkluż kull mandat maħruġ skont l-artikolu 312 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili mingħajr il-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(*g*) l-ebda proċedura ta' arbitraġġ ma tista' ssir jew titkompla kontra l-kumpanija jew kontra xi proprjetà tagħha; u

(*h*) minkejja kull ma jingħad f'dan is-subartikolu, ebda proċediment ġudizzjarju ma għandhom jinbdew jew jitkomplew kontra l-kumpanija jew il-proprjetà tagħha ħlief bil-permess tal-Qorti u suġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xieraq li timponi.

Ħatra ta' kontrollur speċjali.

(5) (*a*) Fl-ordni, il-Qorti għandha:

(i) taħtar individwu biex jaġixxi ta' kontrollur speċjali u biex jaqdi għal perijodu kif stipulat fis-subartikolu (1)(*ċ*). Il-kontrollur speċjali għandu jaqdi dawk il-funzjonijiet u setgħat li l-Qorti tista' tafdalu fl-amministrazzjoni u fl-immanzjoni u fl-immanjetà u n-negozju tal-kumpanija;

(ii) tistabbilixxi dik ir-rimunerazzjoni tal-kontrollur speċjali, li l-Qorti jidhrilha xierqa wara li tikkunsidra l-qagħda finanzjarja, in-negozju u l-attiv, u skont kull regolament applikabbli li jkun sar mill-Ministru tal-kumpanija;

(iii) tordna li r-rimunerazzjoni u ħlasijiet oħra li l-kontrollur speċjali jista' jkollu jedd għalihom jiġu inizjalment imħallsa minn fond speċjali mwaqqaf b'regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (15), liema spejjeż għandhom jiġu

rimborżati mingħand il-kumpanija kif imsemmi f'dan l-artikolu. Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu, minnufih wara li ssir tali ordni, jikkonsenja kopja ta' din l-ordni lir-Riċevitur Uffiċjali.

Il-kumpanija għandha tiġi notifikata bil-miktub bin-nefqa li tkun saret skont dan l-artikolu.

Il-kumpanija għandha minnufih tħallas l-ispejjeż li jkunu saru skont dan l-artikolu, wara talba mir-Riċevitur Uffiċjali u fil-każ li l-kumpanija tkun ġiet stralċjata, ir-Riċevitur Uffiċjali għandu, fir-rigward ta' din l-ispiża, igawdi mill-istess trattament preferenzjali li jgawdi r-rimborż ta' spejjeż dovuti lill-istraċljarju skont dan l-Att.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu ta' qabel dan, kopja tat-talba għall-ħlas qabel imsemmi notifikata permezz ta' att ġudizzjarju lill-kumpanija jew lill-uffiċjali tagħha, għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u l-finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(*b*) Il-Qorti għandha taħtar bħala kontrollur speċjali individwu mil-lista ta' individwi eliġibbli biex jinħatru fil-kariga ta' kontrollur speċjali miżuma mir-Riċevitur Uffiċjali, waqt li titqies in-natura tal-kumpanija li għandha tiġi strutturata mill-ġdid, u l-kompetenza u l-esperjenza tal-kontrollur speċjali fit-tmexxija ta' intrapriżi kummerċjali. Il-Qorti għandha tara li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess fir-rigward tal-ħatra tal-kontrollur speċjali.

(*ċ*) Sakemm il-kontrollur speċjali jkollu l-kariga, il-fatt tal-ħatra tiegħu f'dik il-kariga u ismu sħiħ flimkien mal-indirizz tiegħu residenzjali u tan-negozju għandhom jintwerew b'mod ċar fuq kull ittri tan-negozju, formuli ta' ordnijiet, fatturi u kull dokumenti oħra tal-kumpanija.

(6) (*a*) Matul iż-żmien li l-ordni jkun fis-seħħ, il-kumpanija għandha tkompli tmexxi l-attivitajiet normali tagħha taħt it-tmexxija tal-kontrollur speċjali. Setgħat u dmirijiet tal-kontrollur speċjali.

(*b*) Il-kontrollur speċjali għandu, kemm jista' jkun malajr mal-ħatra tiegħu, jieħu taħt il-kustodja jew il-kontroll tiegħu il-proprjetà kollha tal-kumpanija u minn dak il-ħin ikun responsabbli biex jimmaniġġa u jissorvelja l-attivitajiet, in-negozju u l-proprjetà tagħha.

(*ċ*) Il-kontrollur speċjali għandu jeżamina l-attiv, l-affarijiet u l-andament tan-negozju tal-kumpanija, u proposti magħmula mir-rikorrenti skont is-subartikolu (2)(*a*) dwar kif tista' titjieb il-qagħda finanzjarja u ekonomika tal-kumpanija, u għandu jaċċerta u jivverifika jekk ikunx hemm aspettattiva raġonevoli li l-kumpanija tirkupra u li tkompli bħala ażjenda vijabbli, għal kollox jew f'parti, u għandu jissottometti

rapport inizzjali dwar dan lill-Qorti mhux iktar tard minn xahrejn mid-data tal-ħatra tiegħu.

(*d*) Mal-ħatra ta' kontrollur speċjali, kull setgħa mogħtija lill-kumpanija, lid-diretturi jew uffiċjali tagħha, b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra, jew bil-memorandum jew bl-istatut ta' assoċjazzjoni tal-kumpanija, għandha tiġi sospiża kemm-il darba ma jinkisibx il-kunsens tal-kontrollur speċjali biex tiġi eżerċita setgħa bħal dik, liema kunsens jista' jingħata jew b'mod ġenerali jew dwar każ jew każijiet partikolari, u ma tista' tissejjaħ ebda laqgħa tal-kumpanija ħlief bil-permess tal-Qorti u skont dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi.

(*e*) Matul iż-żmien li fih tkun isseħħ proċedura biex kumpanija tirkupra, kull dmir mogħti lill-kumpanija, lid-diretturi jew uffiċjali tagħha, b'dan l-Att jew xi liġi oħra, jew bil-memorandum jew statut ta' assoċjazzjoni tal-kumpanija, jgħaddi għand u jkun eżerċitat mill-kontrollur speċjali.

(*f*) B'żieda u mingħajr ħsara għal dmir ieħor mogħti lill-kontrollur speċjali mill-Qorti jew b' dan l-Att jew b'xi liġi oħra, il-kontrollur speċjali jkun obbligat li jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b'mod ġust u ekwu meta jqis l-aħjar interessi tal-kumpanija, tal-azzjonisti u tal-krediturі tagħha flimkien mal-interessi ta' kull parti oħra interessata.

(*g*) B'żieda mal-funzjonijiet u setgħat oħra mogħtija lilu mill-Qorti, il-kontrollur speċjali jkollu s-setgħa:

(i) wara li jgħarraf lill-Qorti, bil-mezz ta' nota, ineħħi kull direttur tal-kumpanija u li jaħtar kull individwu biex tkun *manager*;

(ii) iqabbad persuni biex jagħtu servizzi professjonali u amministrattivi, u li jikkommetti lill-kumpanija għall-ħlas tad-drittijiet u spejjeż rispettivi tagħhom; jew

(iii) li jsejjaħ kull laqgħa tal-membri jew tal-krediturі tal-kumpanija.

(*h*) Kontrollur speċjali ma għandux, mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa tal-Qorti:

(i) idaħħal lill-kumpanija għal xi obbligu ta' iktar minn sitt xhur; jew

(ii) itemm l-impieg ta' impjegati tal-kumpanija li jidhirlu meħtieġa sabiex jiżgura l-kontinwazzjoni tal-kumpanija bħalaażjenda vijabbli għal kollox jew f'parti; jew

(iii) ibiegħ jew xort'oħra jiddisponi minn proprjetà tal-kumpanija lilu innifsu, jew lill-parti l-oħra fiż-żwieġ jew lil qraba u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 306 għandhom japplikaw daqslikieku riferenzi lill-istralċjarju kienu riferenzi lill-kontrollur speċjali.

(*i*) Il-Qorti tista', fuq it-talba tal-kontrollur speċjali, u jekk tintwera raġuni ġusta, testendi l-ħatra u l-funzjonijiet u s-setgħat relattivi tiegħu għal kull kumpanija li tkun jew kumpanija grupp relattivament għall-kumpanija li tkun tqegħdet taħt proċeduri biex kumpanija tirkupra, iżda, sakemm jista' jkun, il-Qorti għandha, qabel ma tagħmel hekk, tisma' x'għandhom x'jgħidu d-diretturi, jew uħud minnhom, ta' dik il-kumpanija grupp, kif jidhrilha xieraq.

Laqgħa ta' krediturі u membri.

(7) (*a*) Fi żmien xahar mill-ħatra tiegħu, il-kontrollur speċjali għandu jsejjaħ laqgħa jew laqgħat tal-krediturі u membri, jew klassi ta' membri, sew separatament kemm flimkien, kif jidhirlu xieraq, sabiex -

(i) iqiegħed quddiemhom għall-informazzjoni u reviżjoni tagħhom dikjarazzjoni komprensiva tal-affarijiet tal-kumpanija flimkien ma' proposti prelminari fuq il-prospetti u t-tmexxija futura tal-kumpanija;

(ii) jaħtar kumitat konġunt ta' krediturі u membri, li jikkonsisti f'mhux iktar minn tliet krediturі u mhux iktar minn tliet membri, biex jagħti dawk il-pariri u għajnuna li l-kontrollur speċjali jista' jeħtieġ fit-tmexxija tal-affarijiet, negozju u proprjetà tal-kumpanija u biex tirkupra bħala ażjenda vijabbli;

(iii) jiġu diskussi l-proposti dwar il-prospetti futuri tal-kumpanija, u t-tmexxija tagħha, li jkunu sejrin jiġu ppreżentati lill-qorti.

(*b*) Mhux inqas minn sebat ijiem jingħataw biex issir l-ewwel laqgħa ta' krediturі u membri, jew klassijiet tagħhom, u l-kontrollur speċjali għandu jibgħat kopja tal-avviż li jsejjaħ il-laqgħa lil kull diretturi u uffiċjali tal-kumpanija, inklużi persuni li kienu diretturi jew uffiċcjali oħra fil-passat, li l-preżenza tagħhom fil-laqgħa, tkun meħtieġa fil-fehma tal-kontrollur speċjali.

(*ċ*) Il-kontrollur speċjali għandu jippubblika avviż tal-ewwel laqgħa ta' krediturі u membri, jew klassijiet tagħhom, f'gazzetta ta' kuljum b'ċirkolazzjoni għal kollox jew prinċipalment f'Malta, mhux iktar tard minn sebat ijiem qabel ma tinżamm il-laqgħa.

(*d*) Meta għal xi raġuni il-krediturі jew il-membri jew it-tnejn ma jaħtrux rappreżentanti tagħhom fuq il-kumitat konġunt tal-krediturі u l-membri, il-kontrollur speċjali jista' jkompli fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu mingħajr dak il-kumitat jew biss b'kumitat tal-krediturі jew membri, skont il-każ.

(*e*) Il-kontrollur speċjali għandu jiżgura li kull avviż b'sejħa għall-ewwel laqgħa tal-krediturі jew membri, jew klassijiet tagħhom, għandu jingħata wkoll lill-krediturі li jkunu magħrufa u li jkunu jgħixu jew qegħdin ibbażati barra minn Malta, u dawk il-krediturі li jkunu barra minn Malta għandhom jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw

f'kull laqgħa bħal dik, u fil-każ ta' xi dritt għal xi votazzjoni, dan ikun jista' jsir b'mezzi elettroniċi

Negozju frawdolenti.

(8) (*a*) Jekk matul iż-żmien li proċedura biex kumpanija tirkupra tkun fis-seħħ, ikun jidher li xi negozju tal-kumpanija jkun sar bi ħsieb li jkun hemm frodi tal-krediturі tal-kumpanija jew għal xi għan frodulenti ieħor, il-Qorti tista', fuq rikors tal-kontrollur speċjali, jekk hekk jidhrilha xieraq li tagħmel, tiddikjara li kull persuni li xjentement kienu parti fit-tmexxija tan-negozju bil-mod imsemmi jkunu personalment responsabbli, mingħajr limitazzjoni ta' responsabbilità għad-djun u responsabbilitajiet kollha jew uħud minnhom tal-kumpanija kif il-Qorti tista' tordna.

(*b*) Meta n-negozju ta' kumpanija jitmexxa bil-ħsieb jew għall-għanijiet imsemmija fil-paragrafu (*a*), kull persuna li xjentement kienet parti fit-tmexxija tan-negozju bil-mod kif intqal qabel, tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin elf u disa' mija u sebgħa u tletin euro (€232,937), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix ħames snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Negozju ħazin.

(9) (*a*) Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw meta Proċedura biex kumpanija tirkupra tkun fis-seħħ u jkun jidher li persuna li tkun direttur tal-kumpanija kienet taf, jew kellha tkun taf, li l-kumpanija ma setgħetx tħallas id-djun tagħha jew kien x'aktarx imminenti li ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha.

(*b*) Il-Qorti, fuq rikors tal-kontrollur speċjali ta' kumpanija li għaliha japplika dan is-subartikolu, tista' tiddikjara li persuna li tkun direttur kif imsemmi fil-paragrafu (*a*) ikollha tagħmel ħlas favur l-attiv tal-kumpanija kif il-Qorti jidhrilha xieraq.

(*ċ*) Il-Qorti m'għandiex tilqa' rikors taħt dan is-subartikolu jekk tkun sodisfatta li l-persuna li tkun direttur ħadet il-passi kollha li kellha tieħu bil-ħsieb li tnaqqas it-telf potenzjali għall-krediturі tal-kumpanija.

(*d*) Għall-finijet tal-paragrafu (*b*) u (*ċ*), il-fatti li direttur tal-kumpanija għandu jkun jaf jew jaċċertta, il-konklużjonijiet li għandu jilħaq u l-passi li għandu jieħu huma dawk li jkunu magħrufa jew aċċertati, jew milħuqa jew meħuda, minn persuna raġonevolment diligenti li jkollha -

(i) kemm it-tagħrif, il-ħila u l-esperjenza li b'mod raġonevoli jkunu mistennija minn persuna li tmexxi l-istess funzjonijiet li jitmexxew jew li jiġu fdati lil dak id-direttur dwar il-kumpanija; u

(ii) it-tagħrif, il-ħila u l-esperjenza li jkollu d-direttur.

(*e*) Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, direttur jinkludi persuna li skont id-direzzjonijiet jew l-istruzzjonijiet

tagħha d-diretturi tal-kumpanija soltu jaġixxu.

Tneħħija jew vakanza fil-kariga ta' kontrollur speċjali.

(10) (*a*) Jekk tinħoloq vakanza fil-kariga ta' kontrollur speċjali minħabba mewt, riżenja jew xort'oħra, il-Qorti għandha taħtar individwu ieħor biex jimla l-vakanza fuq rikors magħmul mill-kontrollur speċjali li jkun qed jispiċċa, minn kreditur, minn membru, minn direttur, jew mill-Qorti fuq mozzjoni tagħha stess, skont il-każ.

(*b*) Il-Qorti tista', fuq mozzjoni tagħha stess jew fuq ir-rikors ta' xi membru jew kreditur, tirrevedi, tikkonferma, timmodifika jew treġġa' lura kull għemil jew deċiżjoni tal-kontrollur speċjali u tagħtih dawk id-direzzjonijiet jew ordnijiet li jidhrilha xierqa jew tneħħi kontrollur speċjali jekk tkun sodisfatta li jkunu jeżistu raġunijiet biżżejjed li jiġġustifikaw it-tneħħija tiegħu jew il-ħatra ta' kontrollur speċjali ieħor.

Rapporti li għandhom jingħataw minn kontrollur speċjali.

(11) (*a*) (i) Fit-tmiem tal-perijodu inizjali tal-ħatra jew wara kull perijodu ta' estensjoni li jingħata, il-kontrollur speċjali għandu jissottometti lill-Qorti rapport komprensiv bil-miktub tal-proċedimenti tal-amministrazzjoni tiegħu u tal-proposti tiegħu dwar il-prospetti biex il-kumpanija tirkupra bħala azjenda vijabbli għal kollox jew f'parti.

(ii) Il-kontrollur speċjali jista', jekk jidhirlu li hemm il-ħtieġa raġjonevoli, flimkien mal-imsemmi rapport, iressaq talba lill-qorti għal estensjoni tal-ħatra tiegħu għal perijodu ieħor ta' erba' xhur sa massimu totali tal-ħatra tiegħu ta' mhux aktar minn tnax-il xahar.

(*b*) Meta l-kontrollur speċjali jissottometti lill-Qorti r-rapport imsemmi fil-paragrafu (*a*), ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jibgħat kopja tiegħu lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(*ċ*) Il-qorti għandha fi żmien li ma jaqbiżx għoxrin jum ta' xogħol minn meta jispiċċa l-perijodu tal-ħatra tal-kontrollur speċjali, liema żmien jgħodd ukoll għal kull estensjoni li tkun ingħatat għall-ħatra tal-kontrollur speċjali, tiddikjara l-għeluq taż-żmien tal-proċedura ta' rkupru tal-kumpanija, u li l-kumpanija tkun irkuprat, jew li l-kumpanija għandha tiġi xolta u stralċjata, indipendentement mill-fatt jekk il-qorti tkunx irċeviet ir-rapport mingħand il-kontrollur speċjali. Il-qorti għandha tagħti dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet li jidhrilha li huma neċessarji fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

(*d*) Kull kreditur jew membru jew ir-Reġistratur jew ir-Riċevitur Uffiċjali jista', f'kull ħin wara li jkun skada l-perijodu ta' għoxrin jum ta' xogħol imsemmi fil-paragrafu (*ċ*), jitlob lill-qorti sabiex tiddikjara l-għeluq tal-proċedura ta' rkuprar tal-kumpanija.

Terminazzjoni ta' ordni biex kumpanija tirkupra.

(12) (*a*) Jekk, matul xi żmien li proċedura biex kumpanija tirkupra tkun fis-seħħ, jirriżulta lill-kontrollur speċjali, wara konsultazzjoni mal-kumitat konġunt tal-krediturі u l-membri, li ma jkun se jservi ta' xejn li l-kumpanija

tkompli bl-imsemmija proċedura, il-kontrollur speċjali għandu minnufih jagħmel rikors lill-Qorti għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpanija tirkupra, li jkun fih ir-raġunijiet tiegħu dettaljati u komprensivi għal hekk.

Wara li tirċievi r-rikors magħmul mill-kontrollur speċjali għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpanija tirkupra, il-Qorti tista' tordna li l-kumpanija tkun stralċjata mill-Qorti. Meta jsir l-ordni għal stralċ, kopja tiegħu għandha tkun mibgħuta minnufih mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(*b*) Jekk, f'xi żmien li matulu proċedura biex kumpanija tirkupra tkun fis-seħħ, jirriżulta lill-kontrollur speċjali, wara konsultazzjoni mal-kumitat konġunt tal-krediturі u l-membri, li l-affarijiet tal-kumpanija jkunu tjiebu b'mod li tkun tista' tħallas id-djun tagħha, għandu jagħmel rikors lill-Qorti, li jkun fih ir-raġunijiet dettaljati u komprensivi f'dan is-sens, u jitlob lill-Qorti biex toħroġ ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpanija tirkupra. Fil-każ li l-Qorti tilqa' r-rikors, din għandha tagħmel dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet, li jidhrilha meħtieġa fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

(*ċ*) Jekk, f'xi żmien li matulu proċedura biex kumpanija tirkupra tkun fis-seħħ, id-diretturi tal-kumpanija jew il-membri f'laqgħa ġenerali straordinarja jkunu sodisfatti li l-affarijiet tal-kumpanija jkunu tjiebu b'mod li tkun tista' tħallas id-djun tagħha, dawn jistgħu jagħmlu rikors lill-Qorti, li jkollu miegħu d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni xierqa b'sustenn, fejn jikkonfermaw li jkunu hekk sodisfatti, u fejn jitolbu lill-Qorti biex toħroġ ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpanija tirkupra, u l-Qorti ma għandiex tgħaddi biex tagħmel ordni fejn tilqa' jew tiċħad ir-rikors qabel ma tisma' lill-kontrollur speċjali.

Fil-każ li l-Qorti tilqa' r-rikors, din għandha tagħmel dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

(*d*) Fit-tmiem tal-perjodu tal-ħatra tiegħu, il-kontrollur speċjali għandu jissottometti rapport finali bil-miktub lill-Qorti li jkun fih il-fehmiet u r-raġunijiet dettaljati u komprensivi tiegħu jekk il-kumpanija jkollhiex jew le prospetti raġonevoli li tkompli bħalaażjenda vijabbli għal kollox jew f'parti u li tkun f'pożizzjoni li tħallas id-djun tagħha b'mod regolari fil-futur.

(*e*) Meta r-rapport finali sottomess mill-kontrollur speċjali jagħti l-fehma li l-kumpanija jkollha prospetti raġonevoli li tkompli bħalaażjenda vijabbli, għal kollox jew f'parti, waqt li jitqiesu l-interessi tal-krediturі, tal-kumpanija u tal-membri tagħha, u l-klassijiet partikolari ta' membri u krediturі, jew meta jsir

rikors lill-Qorti mill-kontrollur speċjali taħt il-paragrafu (*b*), dan għandu wkoll ikollu anness miegħu pjan ta' rkuprar li jkun fih il-proposti kollha meħtieġa sabiex il-kumpanija tkun tista' tkompli bħala ażjenda vijabbli, b'dawk l-ispjegazzjonijiet li jkunu meħtieġa biex jingħata effett lil dak l-irkpru, magħduda proposti dwar riżorsi finanzjarji, inkluż finanzjament ġdid is-sitwazzjoni ta' mpjegati u t-tmexxija futura tal-kumpanija. L-imsemmi pjan ta' rkuprar għandu wkoll jispjega l-mod propost għall-ħlas tal-krediturі tat-talbiet tagħhom kollha jew proporzjon tagħhom, jekk ikunx intlaħaq kompromess volontarju mal-krediturі kollha, jew jekk ikunx propost li l-Qorti tissanzjona kompromess li ma jkunx approvat mill-krediturі kollha, u għandu jinkludi l-pożizzjoni tal-krediturі fir-rigward tal-imsemmija proposti.

(*f*) Wara li tirċievi r-rikors imsemmi fil-paragrafu (*b*) jew ir-rapport finali u l-pjan ta' rkuprar, il-Qorti tista' titlob kull spjegazzjonijiet u kjarifiki li jidhrilha xierqa li għandhom jiġu provduti jew verbalment jew bil-miktub kif il-Qorti tista' tordna.

(*g*) Il-Qorti tista' jew tiċħad il-pjan ta' rkuprar jew tista' taċċettah u tapprovah għal kollox jew f'parti u tista' teħtieġ li jsirulu emendi. Meta l-Qorti tapprova l-pjan ta' rkuprar sottomess mill-kontrollur speċjali, sew b'emendi jew mingħajrhom kif il-Qorti tista' tordna, il-pjan ta' rkuprar ikun effettiv u jorbot il-partijiet interessati kollha għall-finijiet kollha tal-liġi.

(*h*) Fejn il-qorti tapprova l-pjan propost ta' rkuprar tal-kumpanija, sew b'emendi jew mingħajrhom, dawk il-krediturі li ma jkunux jaqblu ma' dan il-pjan jistgħu jressqu appell quddiem il-Qorti tal-Appell (Ġurisdizzjoni Inferjuri) kostitwita skont l-artikolu 41(6) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, jekk ikun jidhrilhom li d-drittijiet tagħhom ser ikunu inqas milli kienu ser jieħdu li kieku l-kumpanija kellha tiġi xolta u stralċjata meta kien sar ir-rikors skont is-subartikolu (1)(*b*). Biex jiġu salvagwardati l-interessi tal-krediturі li jkunu qed jappoġġjaw il-proċess ta' rkuprar, l-appell ma għandux awtomatikament jissospendi l-implimentazzjoni tal-pjan u l-proċess ta' rkuprar, u r-rimedju li jistgħu jingħataw ikunu limitati għal kumpens dwar telf li jkun sofra r-rikorrent bħala riżultat tal-proċess ta' rkuprar.

(*i*) Fejn fil-pjan ta' rkuprar ikun previst finanzjament ġdid lill-kumpanija, kull persuna li tkun ipprovdiet dan il-finanzjament ġdid, sakemm ma jkunx hemm aġir frodulenti, għandha tkun eżenti minn kull responsabbiltà ċivili u kriminali relatata mal-proċess ta' rkuprar tal-kumpanija.

Għoti ta' dokumenti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(13) (*a*) Mas-sottomissjoni ta' rikors biex kumpanija tirkupra, mal-ħruġ ta' ordni biex kumpanija tirkupra, mal-ħatra u mat-tmiem tal-ħatra tal-kontrollur speċjali u mal-ħatra ta' sostitut tiegħu, is-sottomissjoni ta' rikors għat-terminazzjoni ta' ordni biex kumpanija tirkupra u l-ordni tal-Qorti li tiddetermina l-proċedura biex kumpanija tirkupra għal xi raġuni, ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jibgħat kopja ta' kull rikors, ordni tal-Qorti jew dokument rilevanti ieħor kif issemma' qabel lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(*b*) Ir-Reġstratur tal-Qrati għandu minnufih jibgħat vera kopja tar-rapport finali, kif aċċettat mill-Qorti, lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

(*ċ*) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*), kopja tal-pjan ta' rkuprar, anness mar-rapport finali jew meħtieġ li jiġi anness ma' rikors għat-terminazzjoni ta' ordni biex kumpanija tirkupra, ma għandhiex tiġi konsenjata lir-Reġistratur flimkien ma' dak ir-rapport jew rikors.

Stralċ mill-Qorti.

(14) Meta, skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-Qorti toħroġ ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpanija tirkupra fuq il-bażi li l-kumpanija ma għandhix prospetti raġonevoli biex tkompli bħala ażjenda vijabbli u mhux se tkun f'qagħda li tħallas id-djun tagħha b'mod regolari fil-futur, il-Qorti għandha tordna li l-kumpanija tiġi stralċjata bil-Qorti. Meta jingħata l-ordni għal stralċ, kopja tiegħu għandha tintbagħat mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

Setgħa għall-għemil ta' regolamenti.

(15) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti sabiex ikunu jistgħu jseħħu aħjar kull dispożizzjoni ta' dan l-artikolu.

TAQSIMA VII - TIBDIL TA' SOĊJETAJIET KUMMERĊJALI

Ħtiġiet għal tibdil ta' soċjetajiet kummerċjali. *Emendat: IV. 2003.124.*

330. (1) Soċjetà kummerċjali f'dan il-Kapitolu msejħa "is-soċjetà kummerċjali li tkun se tinbidel" tista', billi tħares il-ħtiġiet stabbiliti għall-formazzjoni, kapital azzjonarju u validità tax-xorta ta' soċjetà kummerċjali li fiha tkun se tiġi mibdula, tkun mibdula f'soċjetà kummerċjali oħra ta' dik ix-xorta (f'dan il-Kapitolu msejħa "is-soċjetà kummerċjali ffurmata bħala riżultat tal-bdil").

(2) Meta s-soċjetà kummerċjali li tkun se tinbidel tkun jew f'isem kollettiv jew in akkomandita jew soċjetà limitata l-bidla tista' ssir biss b'deċiżjoni meħuda skont id-dispożizzjonijiet tal-att ta' soċjetà jew fin-nuqqas ta' din id-dispożizzjoni, bil-kunsens tas-soċji kollha, kemm solidali kif ukoll akkomandanti:

Iżda meta soċju akkomandant, wieħed jew iżjed, li jkollu b'kollox mhux iżjed minn kwart mill-kontribuzzjoni totali tas-soċji ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha ma jkunx maqsum f'azzjonijiet, jew minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju tas-soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, is-soċjetà kummerċjali tista' xorta waħda tkompli bit-tibdil,

iżda tkun meħtieġa, għall-finijiet tal-bdil, tillikwida u tagħti lura lil kull soċju akkomandant li ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, jekk hekk jitlob, l-interess tiegħu fis-soċjetà kummerċjali jew li tifdi l-azzjonijiet miżmuma minnu b'dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftehma jew kif il-qorti, fuq talba jew tas-soċjetà kummerċjali jew tas-soċju akkomandant, jidhrilha xieraq li tordna.

(3) Meta s-soċjetà kummerċjali li tkun se tinbidel tkun kumpanija, sew pubblika jew privata, it-tibdil jista' jsir biss jekk ikun ġie approvat b'riżoluzzjoni straordinarja meħuda f'laqgħa ġenerali tal-kumpanija. Il-kumpanija tkun meħtieġa, għall-fini tal-bdil, li tifdi l-azzjonijiet miżmuma mill-membri kuntrarji, jekk hekk jitolbu, b'dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftehma jew li l-qorti, fuq talba tal-kumpanija jew tal-membri kuntrarji, jidhrilha xieraq li tordna.

(4) Is-soċjetà kummerċjali li tkun se tinbidel għandha tiġi xolta mingħajr ma jkun hemm bżonn li tiġi stralċjata skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att dwar kumpanija u bid-dispożizzjonijiet relevanti tat-Taqsima III ta' dan l-Att dwar xorta oħra ta' soċjetajiet kummerċjali; u xoljiment ikun meqjus li seħħ meta t-tibdil isir effettiv skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 332.

Reġistrazzjoni tal-bdil ta' soċjetajiet kummerċjali.

331. (1) Id-deċiżjoni jew ir-riżoluzzjoni li tapprova l-bdil ta' soċjetà kummerċjali flimkien mad-dokumenti li jagħtu seħħ lid-deċiżjoni jew ir-riżoluzzjoni, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom ikunu konsenjati għar-reġistrazzjoni lir-Reġistratur li, meta jkun sodisfatt li l-ħtiġiet tal-artikolu 330 ikunu tħarsu, għandu jirreġistraha.

(2) L-imsemmija konsenja għandha ssir minn xi wieħed mis-soċji jew diretturi tas-soċjetà kummerċjali l-ġdida skont il-każ.

Meta soċjetà kummerċjali tieqaf li teżisti mal-bdil.

332. (1) Mal-bdil ta' soċjetà kummerċjali li jkun beda jseħħ jew mal-iskadenza taż-żmien imsemmi fl-artikolu 334 jew, meta ssir oppożizzjoni skont dak l-artikolu, b'deċiżjoni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tas-soċjetà kummerċjali li ġiet mibdula mir-reġistru u għandu joħroġ ċertifikat ġdid ta' reġistrazzjoni għas-soċjetà kummerċjali iffurmata bħala riżultat tal-bdil, li juri l-fatt tal-formazzjoni tal-kumpanija bħala riżultat tal-bdil. Meta bidla li tkun ġiet reġistrata taħt dan l-artikolu ma sseħħx b'deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 334, ir-Reġistratur għandu jemenda r-reġistrazzjoni skont hekk.

(2) Ir-Reġistratur għandu, fil-każijiet msemmija fis-subartikolu (1), jew jgħaddi biex jippubblika l-bidla wara li tkun bdiet isseħħ jew jippubblika avviż li l-bidla ma baqgħetx isseħħ b'deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 334, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401(1)(*e*).

Soċji b'responsabbiltà mhux limitata jibqgħu marbutin kemm-il darba l-krediturі ma jaqblux mal-bdil.

333. Il-bdil ta' soċjetà kummerċjali ma jeħlisx lis-soċji b'responsabbiltà mhux limitata mir-responsabbiltà għall-obligazzjonijiet tas-soċjetà kummerċjali li ttieħdu qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*) kemm-il darba ma jkunx ippruvat li l-krediturі tas-soċjetà kummerċjali taw il-kunsens tagħhom għall-bidla.

Jedd tal-krediturі li jopponu għal bdil.
Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

334. (1) Il-bdil ta' soċjetà kummerċjali ma jibdix iseħħ sa tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*) dwar id-deċiżjoni jew ir-riżoluzzjoni li tapprova l-bdil.

(2) Matul l-imsemmi żmien ta' tliet xhur kull kreditur tas-soċjetà kummerċjali li d-dejn tiegħu kien jeżisti qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) jista' b'rikors ġuramentat jopponi għall-bdil u, jekk juri raġuni xierqa għax il-bdil ma għandux iseħħ, il-qorti tista' jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tħalli li jsir il-bdil mal-għoti ta' garanzija biżżejjed.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) kull soċju jew azzjonista, skont il-każ, tas-soċjetà kummerċjali li qed tinbidel, jew ir-Reġistratur, ikollu l-jedd li jattakka l-validità tal-bdil biss fl-imsemmi żmien ta' tliet xhur permezz ta' rikors ġuramentat.

(4) Meta minħabba l-proċedimenti li hemm provdut għalihom fis-subartikolu (3), il-qorti tkun sodisfatta li l-bdil ma jkunx validu, il-qorti għandha tiċħad l-imsemmi bdil:

Iżda l-qorti jkollha l-jedd li tissospendi d-deċiżjoni tagħha li tiċħad il-bdil u li tagħti żmien, li ma jkunx iktar minn sitt xhur, lis-soċjetà kummerċjali fin-nuqqas, biex tirrimedja dak in-nuqqas li minħabba fih il-bdil ikun invalidu; u jekk in-nuqqas ikun rimedjat fiż-żmien mogħti, il-bdil għandu jibda jseħħ.

Is-soċjetà kummerċjali ffurmata tidħol minflok is-soċjetà kummerċjali li tieqaf teżisti.
Emendat: IV. 2003.125; XIX. 2010.35.

335. (1) Is-soċjetà kummerċjali ffurmata bħala riżultat tal-bdil għandha tidħol għall-attiv, il-jeddijiet u l-obbligi kollha mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalitajiet barra minn dawk li joħorġu minn din it-Taqsima, u għandha żżomm l-istess personalità ġuridika tas-soċjetà kummerċjali li ġiet mibdula; u l-imsemmi wirt ikun iseħħ dwar terzi.

(2) Meta s-soċjetà kummerċjali ffurmata bħala riżultat tal-bdil tkun soċjetà f'isem kollettiv jew soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata r-responsabbiltà mhux limitata tas-soċji kollha fis-soċjetà f'isem kollettiv u dik tas-soċji ġenerali fis-soċjetà in akkomandita jew fis-soċjetà limitata, skont il-każ, għandha wkoll tgħaddi mal-obbligi tas-soċjetà kummerċjali li ġiet mibdula.

TAQSIMA VIII - AMALGAMAZZJONI TA' SOĊJETAJIET KUMMERĊJALI

TITOLU I - AMALGAMAZZJONI TA' SOĊJETAJIET F'ISEM KOLLETTIV U IN AKKOMANDITA

336. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli minn 337 sa 342 għandhom japplikaw għall-amalgamazzjoni ta' soċjetajiet f'isem kollettiv u soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati.

Applikazzjoni tal-artikoli mit-337 sat-342. *Emendat: IV. 2003.126.*

(2) Amalgamazzjoni bejn żewġ soċjetàjiet kummerċjali jew iżjed (f'din it-Taqsima msejħa "is-soċjetàjiet li jkunu se jamalgamaw") tista' ssir meta s-soċjetajiet kummerċjali kollha li jkunu se jamalgamaw ikunu f'isem kollettiv jew meta dawn ikunu kollha in akkomanditi jew soċjetajiet limitati jew meta għall-inqas waħda mis-soċjetàjiet li jkun se jamalgamaw tkun f'isem kollettiv u s-soċjetà jew is-soċjetajiet l-oħra jkunu in akkomanditi jew soċjetajiet limitati, jew viċi versa.

337. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 330(2) għandhom japplikaw għall-amalgamazzjoni ta' żewġ soċjetajiet kummerċjali jew iżjed sew jekk dik l-amalgamazzjoni tintlaqat bil-formazzjoni ta' soċjetà kummerċjali ġdida (f'din it-Taqsima msejħa "is-soċjetà kummerċjali l-ġdida") minflok is-soċjetajiet kummerċjali eżistenti (f'din it-Taqsima msejħa "is-soċjetajiet kummerċjali li se jinbidlu") jew bl-għaqda ta' soċjetà kummerċjali waħda jew iżjed (f'din it-Taqsima msejħa "is-soċjetajiet kummerċjali li se jiġu akkwistati") ma' soċjetà kummerċjali oħra eżistenti (f'din it-Taqsima msejħa "is-soċjetà kummerċjali li se takkwista") daqslikieku riferenzi għal bdil li hemm fih kienu riferenzi għal amalgamazzjoni.

Ħtiġiet għall-amalgamazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali.

(2) Is-soċjetajiet kummerċjali li se jiġu akkwistati jew, skont il-każ, is-soċjetajiet kummerċjali li se jinbidlu, għandhom jiġu xolti mingħajr il-ħtieġa li jiġu stralċjati skont id-dispożizzjonijiet relevanti tat-Taqsima III ta' dan l-Att, u xoljiment għandu jitqies li seħħ meta l-amalgamazzjoni tibda sseħħ skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 339.

338. (1) Id-deċiżjonijiet li jittieħdu minn kull waħda mis-soċjetajiet kummerċjali li jkunu qed jamalgamaw li japprovaw l-amalgamazzjoni, flimkien mad-dokumenti li jagħtuha effett, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom ikunu konsenjati għar-reġistrazzjoni lir-Reġistratur, li, meta jkun sodisfatt li l-ħtiġiet tal-artikolu 337 ikunu tħarsu, għandu jirreġistrahom.

Reġistrazzjoni tal-amalgamazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali.

(2) L-imsemmija konsenja għandha ssir minn xi wieħed mis-soċji fis-soċjetà kummerċjali l-ġdida jew fis-soċjetà kummerċjali li se takkwista, skont il-każ.

339. (1) Ma' l-amalgamazzjoni ta' żewġ soċjetajiet kummerċjali jew iżjed li tkun saret effettiva jew bl-iskadenza taż-żmien imsemmi fl-artikolu 341 jew meta ssir oppożizzjoni taħt dak l-artikolu b'deċiżjoni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tas-soċjetà kummerċjali jew tas-soċjetajiet kummerċjali li ma jkunux baqgħu jeżistu minn fuq ir-Reġistru u għandu, skont il-każ, jew joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni ġdid lis-soċjetà kummerċjali l-ġdida li juri l-fatt tal-formazzjoni tas-soċjetà kummerċjali bħala riżultat tal-amalgamazzjoni, jew joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ u li juri l-fatt tal-amalgamazzjoni, lis-soċjetà kummerċjali li se takkwista; u meta amalgamazzjoni li tkun ġiet reġistrata taħt dan l-artikolu ssir ineffettiva b'deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 341, ir-Reġistratur

Meta soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali ma jibqgħux jeżistu mal-amalgamazzjoni.

ġħandu jemenda r-reġistrazzjoni skont hekk.

(2) Ir-Reġistratur ġħandu fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu (1), dwar kull waħda mis-soċjetajiet kummerċjali li jkunu qed jamalgamaw, jew jgħaddi għall-pubblikazzjoni tal-amalgamazzjoni wara li tkun saret effettiva jew jippubblika avviż li l-amalgamazzjoni tkun saret ineffettiva b'deċiżjoni tal-qorti skont l-artikolu 341, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401(1)(*e*).

Soċji b'responsabbiltà mhux limitata jibqgħu marbutin kemm-il darba l-krediturі ma jaqblux mal-amalgamazzjoni.

340. L-amalgamazzjoni ta' żewġ soċjetajiet kummerċjali jew iżjed m'ġħandhiex teħles lis-soċji b'responsabbiltà mhux limitata mir-responsabbiltà għall-obbligi tas-soċjetajiet kummerċjali li qed jamalgamaw li kellhom qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*), kemm-il darba ma jkunx ippruvat li l-krediturі tas-soċjetajiet kummerċjali li qed jamalgamaw taw il-kunsens tagħhom għall-amalgamazzjoni.

Jedd ta' krediturі li jopponu ġħal amalgamazzjoni.
Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

341. (1) L-amalgamazzjoni ta' żewġ soċjetajiet kummerċjali jew iktar ma jkollhiex seħħ qabel ma jgħaddu tliet xhur mill-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*) dwar id-deċiżjonijiet li japprovaw l-amalgamazzjoni.

(2) Matul l-imsemmi żmien ta' tliet xhur kull kreditur ta' kull waħda mis-soċjetajiet kummerċjali li qed jamalgamaw li d-dejn tiegħu kien jeżisti qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) jista' b'rikors ġuramentat jopponi għall-amalgamazzjoni u jekk juri raġuni biżżejjed għaliex din ma ġħandhiex isseħħ, l-qorti ġħandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tagħti permess li tkompli l-amalgamazzjoni mal-ġħoti ta' sigurtà biżżejjed.

(3) Bla ħsara ġħad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) kwalunkwe soċju ta' kwalunkwe soċjetà kummerċjali li tkun qed tamalgama jew ir-Reġistratur ikollu l-jedd li jikkontesta l-validità tal-amalgamazzjoni biss fl-imsemmi żmien ta' tliet xhur permezz ta' rikors ġuramentat.

(4) Meta bħala riżultat tal-proċedimenti li ġħalihom hemm provdut fis-subartikolu (3), il-qorti tkun sodisfatta li l-amalgamazzjoni ma tkunx valida, il-qorti ġħandha tiċħad l-imsemmija amalgamazzjoni:

Iżda l-qorti jkollha l-jedd tissospendi d-deċiżjoni tagħha li tiċħad l-amalgamazzjoni u li tagħti żmien ta' mhux iktar minn sitt xhur, lis-soċjetà jew is-soċjetajiet kummerċjali li jonqsu sabiex jirrimedjaw dak in-nuqqas li wassal li l-amalgammazzjoni tkun invalida; u jekk in-nuqqas ikun rimedjat fiż-żmien mogħti, l-amalgamazzjoni ġħandha tibda sseħħ.

Is-soċjetà kummerċjali li takkwista jew il-ġdida tidħol minflok is-soċjetà li ma tibqax teżisti.
Emendat: IV. 2003.127: II. 2004.59.

342. (1) Soċjetà kummerċjali li tkompli topera jew, meta tkun iffurmata soċjetà kummerċjali ġdida, is-soċjetà kummerċjali l-ġdida, ġħandha tidħol ġħall-attiv, il-jeddijiet u l-obbligi kollha tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali li ma jibqgħux jeżistu, mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalitajiet barra minn dawk meħtieġa taħt dan it-Titolu, u l-imsemmi wirt ikun iseħħ dwar terzi.

(2) Meta s-soċjetà kummerċjali li tkompli topera jew is-soċjetà kummerċjali l-ġdida, skont il-każ, tkun soċjetà f'isem kollettiv ir-

responabbiltà mhux limitata tas-soċji kollha tagħha għandha testendi wkoll għall-obbligi tas-soċjetà jew tas-soċjetajiet kummerċjali li ma baqgħux jeżistu.

(3) Meta s-soċjetà kummerċjali li tkompli topera jew is-soċjetà kummerċjali l-ġdida, skont il-każ, tkun soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata r-responsabbiltà mhux limitata tas-soċji b'responsabbiltà mhux limitata kollha tagħha, għandha testendi wkoll għall-obbligi tas-soċjetà kummerċjali jew tas-soċjetajiet kummerċjali li ma jibqgħux jeżistu.

TITOLU II - AMALGAMAZZJONI TA' KUMPANIJI

Amalgamazzjoni fil-forma ta' "għaqda bil-formazzjoni ta' kumpanija ġdida" jew "għaqda b'akkwist". *Emendat: IV. 2003.128.*

343. (1) Amalgamazzjoni ta' żewġ kumpaniji jew iżjed tista' ssir jew -

(*a*) b'għaqda b'akkwist; jew

(*b*) b'għaqda bil-formazzjoni ta' kumpanija ġdida.

(2) Għaqda b'akkwist hija l-operazzjoni li biha kumpanija (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpanija li takkwista") takkwista l-attiv u l-passiv kollu ta' kumpanija oħra jew kumpaniji oħrajn (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati") bi bdil għall-ħruġ lill-azzjonisti tal-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati ta' azzjonijiet fil-kumpanija li takkwista u ħlas bi flus, jekk il-każ, ta' mhux iżjed minn għaxra fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet hekk maħruġa.

(3) Għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida hija l-operazzjoni fejn żewġ kumpaniji jew iżjed (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu") jittrasferixxu lil kumpanija li huma jwaqqfu (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpanija l-ġdida") l-attiv u l-passiv kollha tagħhom bi bdil għall-ħruġ lill-azzjonisti tal-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu ta' azzjonijiet fil-kumpanija l-ġdida u ħlas ta' flus, jekk ikun hemm, li ma jkunx iżjed minn għaxra fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet hekk maħruġa.

(4) Il-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati jew, skont il-każ, il-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu, għandhom ikunu xolti mingħajr ma jkunu stralċjati skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att u xoljiment jitqies li jkun sar meta l-amalgamazzjoni ssir effettiva skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 353.

(5) Il-fatt li kumpanija waħda jew iżjed li se jkunu akkwistati, jew kumpanija waħda jew iżjed li jkunu se jingħaqdu jkunu ġew xolti volontarjament b'riżoluzzjoni straordinarja, u li dikjarazzjoni ta' solvenza tkun ġiet ippreżentata, ma jtellifx lil dawk il-kumpaniji milli jieħdu sehem fl-amalgamazzjoni, kemm-il darba ebda attiv ta' dawk il-kumpaniji ma jkun tqassam lill-azzjonisti wara x-xoljiment. Kull dispożizzjoni ta' din it-Taqsima li teħtieġ lid-diretturi ta' kumpanija li jaġixxu għandha tiftiehem dwar kumpanija li tkun ġiet xolta bħala li teħtieġ stralċjarju biex jaġixxi.

(6) Il-fatt li kumpanija waħda jew iżjed li jkunu se jiġu akkwistati jew kumpanija waħda jew iżjed li jkunu se jingħaqdu jkunu ġew xolti mill-qorti skont l-artikolu 214, u fil-każ ta' stralċ volontarju ma tkunx ġiet ippreżentata dikjarazzjoni ta' solvenza, jinvalida l-amalgamazzjoni dwar il-kumpaniji kollha li jkunu se jamalgamaw.

(7) Kumpanija tista' tiġi amalgamata biss ma' kumpanija waħda jew iżjed, u ma tistax tiġi amalgamata ma' xi xorta oħra ta' soċjetà kummerċjali.

Kapitolu I - Għaqda b'akkwist

Abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda.

344. (1) Id-diretturi ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw għandhom iħejju abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda bil-miktub.

(2) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda għandu jispeċifika dan li ġej -

(*a*) l-i*status*, l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw;

(*b*) il-proporzjon tal-bdil ta' azzjonijiet u l-ammont ta' kull ħlas bil-flus;

(*ċ*) il-kondizzjonijiet dwar l-għoti ta' azzjonijiet fil-kumpanija li tkun se takkwista;

(*d*) id-data minn meta ż-żamma ta' dawk l-azzjonijiet tagħti l-jedd lid-detenturi li jipparteċipaw fil-profitti u kull kondizzjonijiet speċjali li jolqtu dak il-jedd;

(*e*) id-data minn meta t-transazzjonijiet ta' kull kumpanija li tkun se tiġi akkwistata għandhom jitqiesu, għall-fini ta' kontijiet, bħala dawk tal-kumpanija li tkun se takkwista;

(*f*) il-jeddijiet mogħtija mill-kumpanija li tkun se takkwista lid-detenturi ta' azzjonijiet li jkollhom magħhom jeddijiet speċjali u lid-detenturi ta' obbligazzjonijiet u ta' sigurtajiet oħra, jew il-miżuri proposti dwarhom;

(*g*) kull vantaġġ speċjali mogħti lill-esperti msemmija fl-artikolu 348 li jaġixxu f'isem kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw awtorizzati biex jeżaminaw l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u li jagħmlu rapport bil-miktub lill-azzjonisti, u lid-diretturi ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw.

(3) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda kompletat kif imiss, għandu jkun iffirmat minn għall-inqas direttur wieħed u mis-segretarju tal-kumpanija ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw, u jintbagħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, li meta jkun sodisfatt li l-ħtiġiet tas-subartikolu (2) ikunu tħarsu, għandu jirreġistrah.

Għaqda approvata b'riżoluzzjoni straordinarja. *Emendat: IV. 2003.129; XIX. 2010.36.*

345. (1) Għaqda b'akkwist tista' ssir biss jekk tkun approvata b'riżoluzzjoni straordinarja ta' kull waħda mill-kumpaniji li se jkunu amalgamati. Kull waħda minn dawk il-kumpaniji tkun meħtieġa li tifdi l-azzjonijiet miżmuma mill-membri li jopponu għall-għaqda, jekk hekk jitolbu, b'dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu miftiehma jew kif il-qorti jidhrilha xieraq li tordna, fuq talba jew tal-kumpanija jew tal-membri li jopponu.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) approvazzjoni ma tkunx valida kemm-il darba r-riżoluzzjoni straordinarja ma tkunx adottata għall-inqas xahar wara l-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u mhux iktar tard minn tliet xhur minn dik id-data.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut għandhom, kif xieraq, japplikaw għal kull tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut li jkunu meħtieġa b'xi amalgamazzjoni msemmija f'din it-Taqsima.

(4) Meta jkun hemm iktar minn klassi waħda ta' azzjonijiet f'xi waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw ir-riżoluzzjonijiet straordinarji ta' dawk il-kumpaniji dwar l-amalgamazzjoni jkunu suġġetti għal vot separat minn għall-inqas kull klassi ta' azzjonisti li l-jeddijiet tagħhom jintlaqtu biha.

(5) Ir-riżoluzzjoni straordinarja li tittieħed minn kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw għandha tolqot kemm l-approvazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda kif ukoll kull tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut li jkunu meħtieġa minħabba l-amalgamazzjoni.

(6) L-approvazzjoni tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se takkwista ma tkunx meħtieġa jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda għall-kumpanija li tkun se takkwista jkunu ġew pubblikati kif imiss skont l-artikolu 401(1)(*e*) mir-Reġistratur għall-anqas xahar qabel, u mhux iżjed minn tliet xhur qabel, d-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew l-aħħar tal-laqgħat ġenerali separati tal-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati li għandhom jiddeċiedu fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda; u

(*b*) għall-anqas xahar qabel id-data speċifikata fil-paragrafu (*a*), l-azzjonisti kollha tal-kumpanija li tkun se takkwista jkollhom il-jedd li jispezzjonaw id-dokumenti msemmija fl-artikolu 349, skont id-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu:

Iżda, f'kull każ, wieħed jew iżjed mill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se takkwista li jkollu għall-anqas ħamsa fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija bil-jedd tal-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija jkollu l-jedd li jeħtieġ li tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se takkwista biex tiddeċiedi jekk tapprovax l-amalgamazzjoni.

Għemil ta' rapport dettaljat bil-miktub mid-diretturi dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' għaqda.
Sostitwit: XIX. 2010.37.

346. (1) Id-diretturi ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu ser jamalgamaw għandhom:

(*a*) jagħmlu rapport dettaljat bil-miktub li jkun jispjega l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u li jagħti l-bażi legali u ekonomika għalihom, b'mod partikolari l-proporzjon tal-bdil ta' azzjonijiet, u li jiddeskrivi kull diffikultà ta' valutazzjoni speċjali li tkun inqalgħet; u

(*b*) jgħarrfu lill-laqgħa ġenerali tal-kumpanija tagħhom u d-diretturi tal-kumpanija jew kumpaniji l-oħra li jkunu ser jamalgamaw biex ikunu jistgħu jgħarrfu l-laqgħat ġenerali rispettivi tagħhom, b'kull tibdil materjali fl-attiv u l-passiv bejn id-data meta jkunu qegħdin jiġu preparati l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u d-data tal-laqgħat ġenerali li għandhom jiddeċiedu dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda.

(2) Ir-rapport imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) u l-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (1)(*b*) ma jkunux meħtieġa jekk l-azzjonisti kollha u d-detenturi ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt għall-vot ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu ser jamalgamaw ikunu hekk qablu.

F'ċerti każijiet ta' għaqda ma japplikax l-artikolu 73(4), (5) u (6).
Emendat: XIX. 2010.38.

347. Fil-każ ta' żieda fil-kapital azzjonarju maħruġ li tkun saret biex tħallas lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun qed tiġi akkwistata biex tingħata seħħ lil amalgamazzjoni, l-artikolu 73(4), (5) u (6) ma għandux japplika meta jiġi abbozzat rapport fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' għaqda minn espert indipendenti.

Isir rapport bil-miktub lill-azzjonisti minn espert jew esperti.
Emendat: IX. 2008.33.

348. (1) Espert wieħed jew iżjed li jaġixxu f'isem kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw, iżda indipendenti minnhom u approvati mir-Reġistratur, għandhom jeżaminaw l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u jagħmlu rapport bil-miktub lill-azzjonisti.

(2) Ir-rapport għandu jispeċifika jekk il-proporzjon tal-bdil ta' azzjonijiet ikunx ġust u xieraq u għal hekk għandu -

(*a*) juri l-metodu jew metodi użati li wasslu għall-proporzjon tal-bdil tal-azzjonijiet propost; u

(*b*) jgħid jekk dak il-metodu jew dawk il-metodi humiex biżżejjed fil-każ li jkun, juri l-valuri li jkunu waslu għalihom permezz ta' kull wieħed minn dawk il-metodi użati u jagħti fehma fuq l-importanza relattiva mogħtija lil dak il-metodu jew dawk il-metodi li wasslu għall-valur li fuqu ttieħdet id-deċiżjoni.

(3) Ir-rapport għandu jiddeskrivi kull diffikultajiet speċjali ta' valutazzjoni li jkunu nqalgħu.

(4) Kull espert ikollu l-jedd li jikseb mingħand il-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw it-tagħrif u d-dokumenti kollha relevanti u li jagħmel l-istħarriġ meħtieġ kollu.

(5) Espert jew esperti indipendenti jistgħu jinħatru mir-Reġistratur biex jagħmlu rapport wieħed għall-kumpaniji kollha li jkunu se jamalgamaw fuq it-talba li jagħmlu flimkien il-kumpaniji li jkollhom x'jaqsmu.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw jekk l-azzjonisti kollha tal-kumpaniji kollha involuti fl-amalgamazzjoni jkunu hekk qablu.

Dokumenti li azzjonisti ta' kumpaniji li jkunu se jingħaqdu għandhom il-jedd li jispezzjonaw. *Emendat: IX. 2008.34; XIX. 2010.39; XLVI.2021.60.*

349. (1) L-azzjonisti kollha ta' kull kumpanija li tkun se tamalgama jkollhom il-jedd li jispezzjonaw id-dokumenti li ġejjin fl-uffiċċju reġistrat ta' kull kumpanija għall-anqas xahar qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ġenerali li tkun se tiddeċiedi fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda -

(*a*) l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda;

(*b*) il-kontijiet annwali u r-rapporti tad-diretturi tal-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw għat-tliet żminijiet ta' kontijiet ta' qabel;

(*ċ*) meta jkun meħtieġ, dikjarazzjoni tal-kontijiet magħmula sa data li ma għandhiex tkun iktar kmieni mill-ewwel jum tat-tielet xahar li jaħbat qabel id-data tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda, jekk l-aħħar kontijiet annwali jirreferu għaż-żmien tal-kontijiet li jkun intemm iktar minn sitt xhur qabel dik id-data;

(*d*) meta jkun meħtieġ, ir-rapporti tad-diretturi tal-kumpaniji li jkunu ser jamalgamaw dwar l-amalgamazzjoni;

(*e*) meta jkun meħtieġ, ir-rapporti tal-esperti dwar l-amalgamazzjoni; u

(*f*) għall-finijiet tal-paragrafu (*ċ*), ma tkunx meħtieġa dikjarazzjoni tal-kontijiet jekk il-kumpanija tippubblika rapport finanzjarju ta' kull sitt xhur kif hemm fir-Regoli tas-Swieq Kapitali maħruġin skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, u li jirregolaw dawk ir-rapporti, u tagħmlu disponibbli għall-azzjonisti skont dan is-subartikolu. Iktar minn hekk, ma tkun meħtieġa ebda dikjarazzjoni tal-kontijiet jekk l-azzjonisti kollha u d-detenturi kollha ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt għall-vot lil kull waħda mill-kumpaniji nvoluti fl-għaqda jkunu hekk qablu.

Kap. 345.

(2) Id-dikjarazzjoni tal-kontijiet li hemm provdut għaliha fis-subartikolu (1)(*ċ*) għandha ssir bl-użu tal-istess metodi u l-istess format kif użati fl-aħħar karta tal-bilanċ:

Iżda -

(*a*) mhux meħtieġ li jsir inventarju fiżiku ġdid;

(*b*) il-valutazzjonijiet murija fl-aħħar karta tal-bilanċ tinbidel biss biex turi reġistrazzjonijiet fil-kotba tal-kontijiet.

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*), għandu jittieħed kont ta' deprezzament u provvedimenti *interim* kif ukoll tibdil materjali f'valuri attwali mhux murija fil-kotba tal-kontijiet.

(3) Kull azzjonista jkollu l-jedd li jikseb, fuq talba u mingħajr ħlas, kopji tad-dokumenti sħaħ jew jekk mixtieq partijiet minnhom imsemmija fis-subartikolu (1), u meta azzjonista jkun ta l-kunsens tiegħu biex il-kumpanija tuża mezzi elettroniċi biex twassal l-

informazzjoni, dawk il-kopji jistgħu jiġu provduti b'dak il-mod.

(4) Kumpanija tkun eżenti mill-ħtieġa li tagħmel disponibbli d-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1) fl-uffiċċju reġistrat tagħha jekk, għal żmien kontinwu li jibda mill-inqas xahar qabel il-jum appuntat għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' għaqda u li ma jtemmx qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, hija tagħmilhom disponibbli fuq il-*website* tagħha.

(5) Is-subartikolu (3) m'għandux japplika jekk il-*website* tal-kumpanija tagħti l-possibilità lill-azzjonisti, matul il-perjodu msemmi fis-subartikolu (4), li jniżżlu u jistampaw id-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1).

Reġistrazzjoni ta' amalgamazzjoni ta' kumpaniji.

350. Ir-riżoluzzjonijiet straordinarji li jittieħdu minn kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw u li japprovaw l-amalgamazzjoni flimkien mad-dokumenti li jagħtihom effett, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom ikunu konsenjati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, li, wara li jkun sodisfatt li l-ħtiġiet ta' din it-Taqsima ikun tħarsu, għandu jirreġistrahom.

Jeddijiet tal-krediturі li jopponu amalgamazzjoni. *Emendat: A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.*

351. (1) L-amalgamazzjoni ta' żewġ kumpaniji jew iżjed ma' tibdiex isseħħ qabel ma jgħaddu tliet xhur mid-data tal-aħħar pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*) dwar ir-riżoluzzjonijiet straordinarji li japprovaw l-amalgamazzjoni, imsemmija fl-artikolu 350.

(2) Matul l-imsemmi żmien ta' tliet xhur kull kreditur ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw li d-djun tagħhom kienu jeżistu qabel il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda skont l-artikolu 345(6)(*a*) jista' b'rikors ġuramentat jopponi għall-amalgamazzjoni u jekk juri raġuni biżżejjed għaliex din ma għandhiex isseħħ, il-qorti għandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tagħti l-permess għall-amalgamazzjoni wara li tingħata sigurtà biżżejjed.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) għandhom japplikaw għad-detenturi tal-obbligazzjonijiet tal-kumpaniji li jamalgamaw sakemm l-għaqda ma tkunx diġà ġiet approvata mid-detenturi ta' obbligazzjonijiet individwalment jew b'laqgħa speċjali tad-detenturi tal-obbliġazzjonijiet imsejħa speċifikament għal hekk, f'liema laqgħa d-detenturi kollha tal-obbligazzjonijiet ikunu taw il-kunsens tagħhom.

Tharis ta' detenturi ta' sigurtajiet f'amalgamazzjoni .

352. Id-detenturi ta' sigurtajiet, barra minn azzjonijiet, fil-kumpaniji li se jkunu akkwistati, li magħhom ikunu marbuta jeddijiet speċjali għandhom jingħataw jeddijiet kontra kumpanija li tkun se takkwista skont l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda li jkunu għall-anqas daqs dawk li kellhom fil-kumpanija li tkun se tiġi akkwistata, kemm-il darba -

(*a*) id-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet ma jaqblux individwalment li jinbidlu l-jeddijiet tagħhom; jew

(*b*) it-tibdil ma jkunx approvat b'laqgħa tad-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet imsejħa speċifikament għal hekk, f'liema laqgħa d-detenturi kollha ta' dawk is-

sigurtajiet għandhom jagħtu l-kunsens tagħhom; jew

(*ċ*) id-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet ma jkollhomx jedd li jkollhom is-sigurtajiet tagħhom mixtrija lura mill-kumpanija li tkun se takkwista.

Dmirijiet tar-Reġistratur dwar amalgamazzjonijiet.

353. (1) Ma' l-amalgamazzjoni ta' żewġ kumpaniji jew iżjed li tkun bdiet isseħħ jew billi jkun għadda ż-żmien imsemmi fl-artikolu 351 jew meta tkun saret oppożizzjoni taħt dak l-artikolu b'deċiżjoni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tal-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati mir-reġistru u joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni, mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ u li juri l-fatt tal-għaqda għal kumpanija li takkwista; u meta amalgamazzjoni li tkun ġiet reġistrata taħt din it-Taqsima ssir mhux effettiva b'deċiżjoni tal-qorti skont l-artikolu 351, ir-Reġistratur għandu jemenda r-reġistrazzjoni f'dan is-sens.

(2) Ir-Reġistratur għandu dwar kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw jew jgħaddi biex jippubblika avviż tal-amalgamazzjoni wara li tkun bdiet isseħħ jew jippubblika avviż li l-amalgamazzjoni ssir mhux effettiva b'deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 351, fiż-żewġ każijiet kif speċifikat fis-subartikolu (1).

Konsegwenzi ta' amalgamazzjoni. *Emendat: IV. 2003.130; II. 2004.60; XIX. 2010.40.*

354. (1) Amalgamazzjoni jkollha l-konsegwenzi li ġejjin -

(*a*) il-kumpanija li tkun se takkwista tidħol għall-attiv, il-jeddijiet, ir-responsabbiltajiet u l-obbligazzjonijiet kollha tal-kumpaniji li se jkunu akkwistati, kemm bejn il-kumpaniji li se jkunu akkwistati u l-kumpanija li se takkwista, kif ukoll fir-rigward ta' terzi, mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalitajiet barra dawk li joħorġu taħt dan it-Titolu;

(*b*) l-azzjonisti tal-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati għandhom isiru azzjonisti tal-kumpanija li tkun se takkwista; u

(*ċ*) il-kumpaniji li se jkunu akkwistati għandhom jieqfu jeżistu.

(2) Ebda azzjonijiet fil-kumpanija li tkun se takkwista ma għandhom jinbidlu ma' azzjonijiet fil-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati miżmuma jew -

(*a*) mill-kumpanija li tkun qed takkwista; jew

(*b*) mill-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati.

(3) Meta l-attiv ta' kumpanija li tkun qiegħda tiġi akkwistata jkun jinkludi proprjetà immobbli jew drittijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan, id-diretturi tal-kumpanija li tkun qed takkwista għandhom jaraw li fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ tal-amalgamazzjoni, jiġi pubblikat att pubbliku dikjaratorju, li jkun fih deskrizzjoni dettaljata tal-proprjetà immobbli jew tad-drittijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' dan mgħoddija lill-kumpanija li tkun qed takkwista, u għandha tiġi ppreżentata lir-Reġistratur vera kopja ta' dak l-att fi żmien erbatax-il ġurnata mill-iskrizzjoni tiegħu fir-Reġistru Pubbliku.

Responsabbiltà ta' direttur jew espert għal imġieba ħażina.

355. Kull direttur ta' xi waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw li jkun responsabbli għal imġieba ħażina bir-rieda jew b'negliġenza fit-tħejjija u fl-implementazzjoni tal-amalgamazzjoni, jew kull espert responsabbli biex jagħmel f'isem xi waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw, ir-rapport fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda li jkun ħati għal imġieba ħażina bir-rieda jew b'negliġenza fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, jkun responsabbli għad-danni kollha li jiġġarrbu minn xi azzjonist ta' xi waħda mill-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw minħabba n-nuqqas tiegħu.

Appell mid-deċiżjoni tar-Reġistratur. *Emendat: XIII. 2004.102.*

356. Ikun hemm jedd għal kontestazzjoni fuq l-istanza ta' kull parti nteressata mid-deċiżjoni tar-Reġistratur, li tkun tista' tiġi eżerċitata jew bis-saħħa tal-artikolu 344 jew l-artikolu 350 lill-qorti skont il-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) il-kontestazzjoni issir b'rikors kontra r-Reġistratur fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni wara r-reġistrazzjoni msemmija fl-artikolu 344 fuq il-bażi li l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda ma jkunx sar skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 344; jew fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni wara r-reġistrazzjoni msemmija fl-artikolu 350 fuq il-bażi li r-riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali straordinarja kienet nulla jew tista' tkun annullata; avviż tar-rikors għandu jiġi pubblikat mir-Reġistratur fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur;

(*b*) meta jkun possibbli li difett li jista' jagħmel amalgamazzjoni nulla jew li tista' tkun annullata jkun jista' jiġi rettifikat, il-qorti għandha tagħti lill-kumpaniji involuti żmien biex fih jirrettifikaw il-qagħda;

(*ċ*) avviż li d-deċiżjoni tal-qorti ngħatat għandu jkun pubblikat mir-Reġistratur fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur fejn jgħid, b'mod partikolari, jekk ir-rikors ikunx ġie milqugħ jew miċħud;

(*d*) deċiżjoni li tiddikjara amalgamazzjoni nulla jew li tista' tkun annullata fiha nnifisha ma ttellifx il-validità ta' obbligi dovuti minn jew dwar il-kumpanija li tkun se takkwista li jkunu nqalgħu qabel ma tkun ingħatat id-deċiżjoni u wara d-data tar-reġistrazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda msemmija fl-artikolu 344 jew tar-riżoluzzjonijiet u d-dokumenti l-oħra msemmija fl-artikolu 350, skont il-każ;

(*e*) kumpaniji li jkunu parti f'amalgamazzjoni jkunu responsabbli *in solidum* dwar l-obbligi tal-kumpanija li tkun se takkwista msemmija fil-paragrafu (*d*);

(*f*) l-amalgamazzjoni ma tibdix isseħħ sakemm jgħaddu t-tliet xhur imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew, jekk isir rikors, sad-data meta d-deċiżjoni tkun finali, jekk ir-rikors ikun miċħud;

(*g*) hekk kif tingħata d-deċiżjoni ir-Reġistratur għandu, meta r-rikors ikun milqugħ, hekk jemenda r-

reġistrazzjoni daqslikieku l-proċedura tal-amalgamazzjoni qatt ma tkun inbdiet.

Kapitolu II - Għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida

Applikazzjoni tal-artikoli mit-344 sat-356 għal għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida. *Emendat: IV. 2003.131; II. 2004.62; XIX. 2010.41.*

357. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli mit-344 sat-356, barra mill-artikolu 345(6) għandhom japplikaw għal għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida daqslikieku riferenzi għall-kumpanija li tkun se takkwista kienu riferenzi għall-kumpanija l-ġdida u daqslikieku riferenzi għall-kumpaniji li jkunu se jamalgamaw u għall-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati kienu riferenzi għall-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu:

Iżda fil-każ ta' għaqda b'formazzjoni ta' kumpanija ġdida l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda għandhom isiru biss mill-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu:

Iżda wkoll fl-artikolu 344(2)(*a*), ir-riferenza għal kumpaniji li jkunu se jamalgamaw għandha tinkludi wkoll il-kumpanija l-ġdida.

(2) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda u l-memorandum u l-istatut tal-kumpanija l-ġdida għandhom ikunu approvati b'riżoluzzjoni straordinarja ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkunu se jingħaqdu.

(3) Il-kumpanija l-ġdida tkun iffurmata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ħlief li r-regoli dwar il-verifika ta' xi konsiderazzjoni barra minn flus stabbiliti bl-artikolu 73(4), (5) u (6) m'għandhomx japplikaw meta jiġi abbozzat rapport minn espert indipendenti fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' għaqda.

(4) Ir-Reġistratur għandu, wara li jneħħi l-isem tal-kumpanija li tkun qed tiġi akkwistata mir-reġistru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 353(1), jgħaddi biex joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-kumpanija ġdida li jsemmi l-fatt dwar il-formazzjoni ta' dik il-kumpanija bħala riżultat tal-għaqda.

Kapitolu III - Akkwist ta' kumpanija minn oħra li żżomm disgħin fil-mija jew iżjed mill-azzjonijiet tagħha.

Akkwist ta' kumpanija minn oħra li jkollha l-azzjonijiet kollha. *Emendat: IV. 2003.132; XIX. 2010.42.*

358. (1) L-operazzjoni fejn l-attiv u l-passiv ta' kumpanija jew kumpaniji jkunu konsenjati lil kumpanija oħra li tkun id-detentur tal-azzjonijiet kollha tagħhom u ta' titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot waqt il-laqgħat ġenerali u fejn il-kumpaniji ta' qabel kienu xolti mingħajr ma' kienu stralċjati għandhom ikunu regolati bl-artikoli mit-344 sat-356 barra mid-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikolu 344(2)(*b*), (*ċ*) u (*d*), l-artikolu 346, l-artikolu 348, il-paragrafi (*d*) u (*e*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 349, l-artikolu 354(1)(*b*) u l-

artikolu 355.

(2) Għall-fini ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 359 kull riferenza għal "abbozz tal-kondizzjonijiet tal-akkwist" għandha tittieħed bħala riferenza għal "abbozz ta' kondizzjonijiet ta' għaqda" kif speċifikat fl-artikolu 344.

(3) L-approvazzjoni tal-laqgħa ġenerali ta' kull waħda mill-kumpaniji li jkollhom x'jaqsmu mal-operazzjoni ma tkunx meħtieġa u l-artikolu 345 ma għandux japplika għall-operazzjoni speċifikata fis-subartikolu (1), jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin-

(*a*) l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-akkwist dwar kull kumpanija li jkollha x'taqsam fl-operazzjoni għandu jkun konsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u għandu jkun pubblikat minnu għall-anqas tliet xhur qabel ma tibda sseħħ l-operazzjoni; u

(*b*) iż-żmien imsemmi fil-paragrafu (*a*), l-azzjonisti kollha tal-kumpanija li tkun qed takkwista jkollhom jispezzjonaw fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija d-dokumenti speċifikati fl-artikolu 349(1)(*a*), (*b*) u meta jkun meħtieġ, (*ċ*) li dawk l-istess azzjonisti jkollhom jedd jispezzjonaw f'każ ta' amalgamazzjoni li ssir b'xi wieħed mill-modi speċifikati fl-artikolu 343; u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 349(2), (3), (4) u (5):

Iżda, f'kull każ, l-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se takkwista li jkunu detenturi ta' għall-anqas ħamsa fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ li jagħti l-jedd għall-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija jkollhom il-jedd li jeħtieġu li tissejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se takkwista biex tiddeċiedi jekk għandhiex tapprova l-operazzjoni.

Akkwist ta' kumpanija minn oħra li jkollha 90% jew iżjed tal-azzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-vot iżda mhux l-azzjonijiet kollha.
Emendat: IV. 2003.133; IX. 2008.35; XIX. 2010.43.

359. (1) Meta għaqda permezz ta' akkwist ssir minn kumpanija li tkun detentriċi ta' disgħin fil-mija jew aktar, iżda mhux kollha, mill-ishma u titoli oħra li jagħtu d-dritt tal-vot waqt laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew kumpaniji li jkunu qegħdin jiġu akkwiżiti, il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun qiegħda takkwista m'għandhiex għalfejn tapprova l-akkwist kemm-il darba jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-akkwist dwar il-kumpanija li tkun se takkwista għandhom ikunu konsenjati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u għandhom ikunu pubblikati minnu;

(*b*) il-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati biex jiddeċiedu l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-akkwist għandhom isiru mill-inqas xahar wara, u mhux iżjed tard minn tliet xhur mill-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*);

(*ċ*) fiż-żmien imsemmi fil-paragrafu ta' qabel ta' dan il-paragrafu, l-azzjonisti kollha tal-kumpanija li tkun se takkwista jkollhom il-jedd li jispezzjonaw id-dokumenti msemmija fl-artikolu 358(3)(*b*) u d-

dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu 358(3)(*b*) għandhom japplikaw;

(*d*) id-dispożizzjonijiet tal-proviso li hemm mal-artikolu 358(3) għandhom japplikaw għall-akkwist regolat b'dan l-artikolu.

(2) Id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha tal-Kapitolu I ta' din it-Taqsima dwar għaqda b'akkwist għandhom japplikaw:

Iżda d-dispożizzjonijiet dwar l-għemil ta' rapport fuq l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-għaqda mid-diretturi u mill-esperti kif speċifikat fl-artikoli 346 u 348 rispettivament u l-jedd tal-azzjonisti kollha li jispezzjonaw u jiksbu kopji tad-dokumenti speċifikati fl-artikolu 349 ma għandhomx japplikaw, sakemm l-azzjonisti b'minoranza li jopponu, tal-kumpanija jew kumpaniji li jkunu se jiġu akkwistati jkollhom il-jedd li l-azzjonijiet tagħhom jinxtraw mill-kumpanija li tkun se takkwista għal konsiderazzjoni li tikkorrispondi għall-valur xieraq tal-azzjonijiet tagħhom u fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim dwar il-valur xieraq ta' dik il-konsiderazzjoni, kif jiġi stabbilit mill-qorti.

TAQSIMA IX - QSIM TA' KUMPANIJI

Qsim ta' kumpanija b'akkwist jew b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda. *Emendat: IV. 2003.134.*

360. (1) Qsim ta' kumpanija f'żewġ kumpaniji jew iżjed jista' jsir bi -

(*a*) qsim b'akkwist; jew

(*b*) qsim b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda; jew

(*ċ*) qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist, ma' qsim b'formazzjoni ta' kumpanija waħda jew iktar ġodda.

(2) Qsim b'akkwist hu l-operazzjoni li biha kumpanija (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpanija li tkun se tinqasam") tikkonsenja lil żewġ kumpaniji li jeżistu jew iżjed (f'din it-Taqsima msejħa "il-kumpaniji riċevituri") l-attiv u l-passiv kollha tagħha bi bdil mal-allokazzjoni lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam ta' azzjonijiet fil-kumpaniji riċevituri u ħlas ta' flus, jekk il-każ, li ma jkunx iżjed minn għaxra il-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet hekk maħruġa.

(3) Qsim b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda hu l-istess bħall-operazzjoni deskritta fis-subartikolu (2) ħlief li l-kumpaniji riċevituri jkunu furmati bħala kumpaniji ġodda sabiex jieħdu sehem fil-qsim. L-espressjoni "il-kumpaniji li jkollhom x'jaqsmu fi qsim" użata fil-każ ta' qsim b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda f'din it-Taqsima għandha tiftiehem li tirreferi biss għall-kumpanija li tkun se tinqasam.

(4) Qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist ma' qsim b'formazzjoni ta' kumpanija waħda jew iktar ġodda hija l-istess bħal operazzjoni deskritta fis-subartikolu (2) kombinata mal-operazzjoni deskritta fis-subartikolu (3).

(5) Il-kumpanija li tkun se tinqasam għandha tkun xolta mingħajr ma tkun stralċjata skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II

ta' Taqsima V ta' dan l-Att; ix-xoljiment għandu jitqies li jkun sar meta l-qsim jibda jseħħ skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 370.

(6) Il-fatt li kumpanija li tkun se tinqasam tkun ġiet xolta volontarjament b'riżoluzzjoni straordinarja, u dikjarazzjoni ta' solvenza tkun ġiet ippreżentata, ma għandux itellef lil dik il-kumpanija milli tieħu sehem fil-qsim kemm-il darba ebda attiv ta' dik il-kumpanija ma tkun tqassam lill-azzjonisti wara x-xoljiment. Kull dispożizzjoni ta' din it-Taqsima li teħtieġ id-diretturi ta' kumpanija biex jaġixxu għandha tiftiehem dwar kumpanija li tkun ġiet xolta bħala li teħtieġ lill-stralċjarju li jaġixxi.

(7) Il-fatt li l-kumpanija li tkun se tinqasam tkun ġiet xolta mill-qorti skont l-artikolu 214 u fil-każ ta' stralċ volontarju iżda ma tkunx ġiet ippreżentata dikjarazzjoni ta' solvenza, għandu jinvalida l-qsim fir-rigward tal-kumpaniji kollha li għandhom x'jaqsmu fil-qsim.

(8) Qsim ta' kumpanija jista' jsir biss f'żewġ kumpaniji jew iżjed, u ma jistax isir qsim li fih ikollha x'taqsam xi xorta ta' soċjetà kummerċjali oħra.

Kapitolu I - Qsim b'akkwist

Abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim.
Emendat: IV. 2003.135.

361. (1) Id-diretturi ta' kumpanija li tkun se tinqasam u ta' kull waħda mill-kumpaniji riċevituri (aktar tard f'din it-Taqsima msejħin "il-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu mal-qsim") għandhom jagħmlu abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim bil-miktub.

(2) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim għandu jispeċifika dan li ġej -

(*a*) l-i*statu*s, l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu mal-qsim;

(*b*) il-proporzjon ta' kif issir il-bdil ta' azzjonijiet u l-ammont ta' kull ħlas bil-flus;

(*ċ*) il-kondizzjonijiet dwar l-għoti ta' azzjonijiet f'kull waħda mill-kumpaniji riċevituri;

(*d*) id-data li minnha min iżomm dawk l-azzjonijiet ikollu l-jedd li jipparteċipa fil-profitti u kull kondizzjonijiet speċjali li jolqtu dak il-jedd;

(*e*) id-data li minnha t-transazzjonijiet tal-kumpanija li tkun se tinqasam għandhom jitqiesu għall-fini ta' kontijiet bħala li jkunu ta' waħda jew oħra tal-kumpaniji riċevituri;

(*f*) il-jeddijiet mogħtija minn kull waħda mill-kumpaniji riċevituri lid-detenturi ta' azzjonijiet li jkollhom magħhom jeddijiet speċjali u d-detenturi ta' sigurtajiet barra minn azzjonijiet, jew il-miżuri proposti dwarhom;

(*g*) kull vantaġġ speċjali mogħti lill-esperti msemmija fl-

artikolu 364 u lid-diretturi ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu mal-qsim;

(*h*) id-deskrizzjoni preċiża u dettaljata u l-allokazzjoni tal-attiv, il-jeddijiet, il-passiv u l-obbligazzjonijiet li jkunu se jiġu trasferiti lil kull waħda mill-kumpaniji riċevituri;

(*i*) l-allokazzjoni lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam ta' azzjonijiet fil-kumpaniji riċevituri u l-kriterju li fuqu tkun bażata dik l-allokazzjoni.

(3) Meta attiv ma jkunx allokat bl-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim u meta skont l-interpretazzjoni ta' dawk il-kondizzjonijiet ma jkunx possibbli li tittieħed deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tiegħu, l-attiv jew il-konsiderazzjoni għalih għandha tkun allokata lill-kumpaniji riċevituri kollha bil-proporzjon tas-sehem tal-attiv nett allokat lil kull waħda minn dawk il-kumpaniji taħt l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim.

(4) Meta passiv ma jkunx allokat bl-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim u meta skont l-interpretazzjoni ta' dawk il-kondizzjonijiet ma jkunx possibbli li tittieħed deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tiegħu, kull waħda mill-kumpaniji riċevituri tkun responsabbli għalih *in solidum*:

Iżda dik ir-responsabbiltà *in solidum* tkun limitata għall-attiv nett allokat lil kull kumpanija.

(5) L-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim għal kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu ma' qsim li jkun kompletat kif imiss, għandu jkun iffirmat minn għall-anqas direttur wieħed u s-segretarju tal-kumpanija ta' kull kumpanija li għandha x'taqsam mal-qsim, u jintbagħat lir-Reġistratur minn kull kumpanija għar-reġistrazzjoni, u dan meta jkun sodisfatt li l-ħtiġiet ta' dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jkunu tħarsu, għandu jirreġistrahom.

Approvazzjoni ta' qsim b'riżoluzzjoni straordinarja. *Emendat: XIX. 2010.44.*

362. (1) Qsim jista' jsir biss jekk ikun ġie approvat b'riżoluzzjoni straordinarja ta' kull kumpanija li għandha x'taqsam mal-qsim li tkun adottata minn kull waħda minn dawk il-kumpaniji għall-anqas xahar wara l-pubblikazzjoni tal-abbozz tagħha tal-kondizzjonijiet tal-qsim u mhux iktar tard minn tliet xhur minn dik il-pubblikazzjoni.

(2) Meta azzjonijiet fil-kumpaniji riċevituri jkunu allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam xort'oħra milli fil-proporzjon tal-jeddijiet tagħhom fil-kapital ta' dik il-kumpanija, il-membri ta' dik il-kumpanija li jopponu jistgħu jeżerċitaw il-jedd li l-azzjonijiet tagħhom ikunu mifdija. F'dak il-każ, l-azzjonijiet ikunu mifdija b'dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu miftiehma jew li l-qorti, fuq talba li ssir jew minn waħda mill-kumpaniji riċevituri jew minn xi wieħed mill-membri li jopponu tal-kumpanija li tkun se tinqasam, jidhrilha xieraq li tordna fiċ-ċirkostanzi.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan t-Att li jirregolaw tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut għandhom, b'mod xieraq, japplikaw għal kull tibdil jew żidiet fil-memorandum u fl-istatut li jkunu saru

meħtieġa minħabba xi qsim imsemmi f'din it-Taqsima.

(4) Meta jkun hemm iktar minn klassi waħda ta' azzjonijiet f'xi waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim, ir-riżoluzzjonijiet straordinarji ta' dawk il-kumpaniji dwar il-qsim għandhom ikunu suġġetti għal vot separat minn għall-inqas kull klassi ta' azzjonisti li l-jeddijiet tagħhom ikunu milquta b'dan.

(5) Ir-riżoluzzjoni straordinarja meħudha minn kull waħda mill-kumpaniji li għandha x'taqsam mal-qsim għandha tkopri kemm l-approvazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim kif ukoll kull tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut li jkunu saru meħtieġa bil-qsim.

(6) Il-laqgħa ġenerali ta' kull kumpanija riċevitura ma tkunx meħtieġa jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti -

(*a*) il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*), kif provdut wara li ssir ir-reġistrazzjoni meħtieġa skont l-artikolu 361(5) għandha ssir, għal kull kumpanija riċevitura, għall-anqas xahar qabel u mhux iktar tard minn tliet xhur qabel id-data stabbilta għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se tinqasam li fiha se jkun deċiż l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim;

(*b*) għall-anqas xahar qabel id-data speċifikata fil-paragrafu (*a*) l-azzjonisti kollha ta' kull kumpanija riċevitura għandhom ikunu intitolati li jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fl-artikolu 365(1) kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu; u

(*ċ*) azzjonist wieħed jew iżjed ta' xi kumpanija riċevitura li jkollhom għall-inqas ħamsa fil-mija tal-kapital azzjonarju maħruġ li jkollu l-jedd tal-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija jkollhom jedd li jeħtieġu li tissejjaħ laqgħa ġenerali ta' dik il-kumpanija riċevitura sabiex tiddeċiedi jekk tapprovax il-qsim.

(7) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (6), l-approvazzjoni tal-qsim mil-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun qiegħda tiġi maqsuma ma tkunx meħtieġa jekk il-kumpaniji riċevituri jkollhom flimkien l-ishma kollha u t-titoli l-oħra li jagħtu d-dritt ta' vot fil-laqgħat ġenerali tal-kumpanija li tkun qiegħda tiġi maqsuma, u jiġu sodisfatti dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) għandha ssir il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*), li hemm provdut dwarha konformement mar-reġistrazzjoni meħtieġa bis-saħħa tal-artikolu 361(5), għall-kumpaniji kollha involuti fil-qsim, mill-inqas xahar u mhux iżjed minn tliet xhur qabel id-data appuntata għal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun qiegħda tiġi maqsuma li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim;

(*b*) mill-inqas xahar qabel id-data speċifikata fil-paragrafu (*a*) l-azzjonisti kollha tal-kumpaniji kollha involuti fil-qsim jkollhom jedd jispezzjonaw id-dokumenti speċifikati fl-artikolu 365(1) kif hemm fid-

dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu; u

(*ċ*) meta ma titlaqqax laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun qiegħda tiġi maqsuma, li tkun meħtieġa għall-approvazzjoni tal-qsim, l-informazzjoni li hemm provdut dwarha fl-artikolu 363(4) tkopri kull bidla materjali fl-attiv u fil-passiv wara d-data ta' preparazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim.

Id-diretturi jagħmlu rapport dettaljat bil-miktub tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim. *Emendat: IV. 2003.137; XIX. 2010.45.*

363. (1) Id-diretturi ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fi qsim għandhom jagħmlu rapport dettaljat bil-miktub li jispjega l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim u li jagħti l-bażijiet legali u ekonomiċi għalihom, b'mod partikolari il-proporzjon ta' kif isir il-bdil ta' azzjonijiet u l-kriterju li jistabbilixxi l-allokazzjoni tal-azzjonijiet. Ir-rapport għandu wkoll jiddeskrivi kull diffikultà ta' valutazzjoni li tkun inqalgħet.

(2) Meta jkun jgħodd, ir-rapport għandu jsemmi kull rapport li jkun tħejja skont l-artikolu 73(4).

(3) Id-diretturi ta' kumpanija li tkun se tinqasam għandhom jgħarrfu lill-laqgħa ġenerali ta' dik il-kumpanija b'kull tibdil materjali fl-attiv u fil-passiv bejn id-data li fiha jkun tħejja l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim u d-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se tinqasam li tkun se tissejjaħ biex tiddeċiedi l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim.

(4) Id-diretturi ta' kumpanija li tkun se tinqasam għandhom barra minn hekk jgħarrfu lid-diretturi tal-kumpanija riċevitura sabiex dawn id-diretturi jkunu jistgħu jgħarrfu lill-laqgħa ġenerali rispettiva b'kull tibdil materjali fl-attiv u fil-passiv kif speċifikat fis-subartikolu (3).

Espert jew esperti jagħmlu rapport bil-miktub lill-azzjonisti. *Emendat: XIX. 2010.46.*

364. (1) Espert jew esperti li jaġixxu għan-nom ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim iżda indipendentement minnhom u approvati mir-Reġistratur, għandhom jeżaminaw l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim u jagħmlu rapport bil-miktub lill-azzjonisti.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 348(2) sa (5) għandhom japplikaw għar-rapport.

(3) Ir-rapport dwar konsiderazzjonijiet barra minn flus imsemmi fl-artikolu 73(4) u r-rapport dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim li jkun sar kif hemm fis-subartikolu (1) għandhom isiru mill-espert jew esperti approvati taħt is-subartikolu (1):

Iżda r-rapport dwar konsiderazzjonijiet barra minn flus ma jkunx meħtieġ jekk ikun ġie abbozzat rapport bil-miktub kif hemm fis-subartikolu (1).

Dokumenti li azzjonisti ta' kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fi qsim għandhom jedd jispezzjonaw. *Emendat: XIX. 2010.47.*

365. (1) L-azzjonisti kollha tal-kumpaniji li jkollhom x'jaqsmu fil-qsim ikollhom jedd li jispezzjonaw id-dokumenti li ġejjin fl-uffiċċju reġistrat ta' kull kumpanija li għandha x'taqsam fil-qsim għall-anqas xahar qabel id-data tal-laqgħa ġenerali li tkun se tiddeċiedi l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim -

(*a*) l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim;

(*b*) il-kontijiet annwali u r-rapporti tad-diretturi tal-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim għat-tliet żminijiet ta' kontijiet ta' qabel;

(*ċ*) kull dikjarazzjoni ta' kontijiet magħmula sa data li ma għandhiex tkun iktar kmieni mill-ewwel jum tat-tielet xahar li jaħbat qabel id-data tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim, jekk l-aħħar kontijiet annwali jirreferu għal żmien tal-kontijiet li jkun intemm iktar minn sitt xhur qabel dik id-data;

(*d*) ir-rapporti tad-diretturi tal-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim kif provdut fl-artikolu 363(1);

(*e*) ir-rapporti kif provdut fl-artikolu 364:

Iżda għall-finijiet tal-paragrafu (*ċ*), ma tkun meħtieġa ebda dikjarazzjoni tal-kontijiet jekk il-kumpanija tippubblika rapport finanzjarju ta' kull sitt xhur kif hemm fir-regoli għall-elenku maħruġin skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, u li jirregolaw dawk ir-rapporti, u tagħmlu disponibbli għall-azzjonisti skont dan is-subartikolu.

Kap. 345.

(2) Id-dikjarazzjoni tal-kontijiet li hemm provdut għaliha fis-subartikolu (1)(*ċ*) għandha ssir bl-użu tal-istess metodi u l-istess format kif użati fl-aħħar karta tal-bilanċ:

Iżda -

(*a*) mhux meħtieġ li jsir inventarju fiżiku ġdid;

(*b*) il-valutazzjoni murija fl-aħħar karta tal-bilanċ għandha tinbidel biss biex turi reġistrazzjonijiet fil-kotba tal-kontijiet; u

(*ċ*) b'danakollu, dan li ġej għandu jittieħed kont tiegħu: deprezzament u provvedimenti *interim* u tibdil materjali fil-valur attwali mhux murija fil-kotba tal-kontijiet.

(3) Kull azzjonist ikollu l-jedd li jikseb, fuq talba u mingħajr ħlas, kopji sħaħ jew, jekk mixtieq, partijiet minn kopji tad-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1) u meta azzjonist ikun ta l-kunsens tiegħu biex il-kumpanija tuża mezzi elettroniċi biex twassal l-informazzjoni, dawk il-kopji jistgħu jiġu provduti b'dak il-mod.

(4) Kumpanija tkun eżenti mill-ħtieġa li tagħmel disponibbli d-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1) fl-uffiċċju reġistrat tagħha jekk, għal żmien kontinwu li jibda mill-inqas xahar qabel il-jum appuntat għal-laqgħa ġenerali li għandha tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-kondizzjonijiet ta' qsim u li ma jtemmx qabel il-konklużjoni ta' dik il-laqgħa, hija tagħmilhom disponibbli fuq il-*website* tagħha.

(5) Is-subartikolu (3) m'għandux japplika jekk il-*website* tagħti l-possibilità lill-azzjonisti, matul il-perjodu msemmi fis-subartikolu (4), li jniżżlu u jistampaw id-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1).

366. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 363, l-artikolu 364(1) u (2) u l-artikolu 365(1)(*ċ*), (*d*) u (*e*) ma għandhomx japplikaw jekk l-azzjonisti kollha tal-kumpanija kollha li għandhom x'jaqsmu fi qsim ikunu hekk ftehmu.

Meta azzjonisti li għandhom x'jaqsmu fi qsim jaqblu li ċerti dispożizzjonijiet ma japplikawx.

367. Ir-riżoluzzjoni straordinarja li tapprova l-qsim mgħoddija mill-kumpanija li tkun se tinqasam u r-riżoluzzjonijiet straordinarji, mgħoddija mill-kumpaniji riċevituri flimkien mad-dokumenti li jagħtu seħħ lill-qsim, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom ikunu konsenjati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni li għandu, wara li jkun sodisfatt li l-ħtiġiet tad-dispożizzjonijiet ta' qabel dan ta' din it-Taqsima ikunu tħarsu, jirreġistrahom.

Konsenja ta' riżoluzzjonijiet straordinarji dwar qsim lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni.

368. (1) Il-qsim ma jibdiex iseħħ qabel tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*) dwar ir-riżoluzzjonijiet straordinarji li japprovaw il-qsim.

Jeddijiet tal-krediturі li jopponu għal qsim.
Emendat: IV. 2003.138; A.L. 181 tal-2006; A.L. 186 tal-2006.

(2) Matul l-imsemmi żmien ta' tliet xhur kull kreditur ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fi qsim li d-dejn tiegħu kien jeżisti qabel il-pubblikazzjoni msemmija fl-artikolu 401(1)(*e*), kif provdut in segwitu tar-reġistrazzjoni meħtieġa bis-saħħa tal-artikolu 361(5) jista', b'rikors ġuramentat, jopponi għall-qsim, u jekk juri raġuni xierqa għaliex dak il-qsim ma għandux iseħħ, il-qorti għandha tilqa' l-oppożizzjoni inkella tħalli li jsir il-qsim mal-għoti ta' sigurtà biżżejjed.

(3) Safejn kreditur ta' kumpanija li lilha l-obbligu jew ir-responsabbiltà tkun ġiet allokata skont l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim ma jkunx ġie sodisfatt, il-kumpaniji riċevituri jkunu responsabbli *in solidum* għal dak l-obbligu:

Iżda fir-rigward ta' kumpaniji riċevituri barra mill-waħda li lilha jkun ġie allokat l-obbligu jew ir-responsabbiltà, din ir-responsabbiltà tkun limitata għall-attiv nett allokat lil kull waħda minn dawk il-kumpaniji:

Iżda wkoll dan is-subartikolu ma japplikax meta l-operazzjoni li tinvolvi l-qsim tkun suġġetta għas-sorveljanza tal-qorti skont l-artikolu 375 u maġġoranza fin-numru li tirrappreżenta tliet kwarti fil-valur tal-krediturі tal-kumpanija li tkun se tinqasam tkun ftehmet li tirrinunzja għal dik ir-responsabbiltà *in solidum* f'laqgħa miżmuma skont l-artikolu 375(2)(*ċ*).

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1), (2) u (3) għandhom japplikaw għad-detenturi ta' obbligazzjonijiet tal-kumpanija li jkollhom x'jaqsmu fi qsim sakemm il-qsim ma jkunx diġà ġie approvat mid-detenturi tal-obbligazzjonijiet, individwalment jew f'laqgħa speċjali tad-detenturi tal-obbligazzjonijiet imsejħa speċifikament għal hekk, f'liema laqgħa d-detenturi kollha tal-obbligazzjonijiet ikunu taw il-kunsens tagħhom.

369. Id-detenturi ta' sigurtajiet, barra minn azzjonijiet, li jkollhom magħhom jeddijiet speċjali, għandhom jingħataw il-jeddijiet fil-kumpaniji riċevituri li kontra tagħhom dawk is-sigurtajiet li jistgħu jkunu nvokati skont l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim, għall-inqas daqs il-jeddijiet li kellhom fil-kumpanija li tkun se tinqasam, kemm-il darba -

Ħarsien ta' detentur ta' sigurtajiet fi qsim.

(*a*) id-detenturi ta' dawk is-siguratjiet ma jaqblux individwalment li l-jeddijiet tagħhom jinbidlu; jew

(*b*) it-tibdil ma jkunx ġie approvat b'laqgħa tad-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet li tissejjaħ speċifikament għal dak l-għan f'liema laqgħa d-detenturi kollha ta' dawk is-siguratjiet għandhom jagħtu l-kunsens tagħhom; jew

(*ċ*) id-detenturi ta' dawk is-sigurtajiet ma jkollhomx il-jedd li jkollhom is-sigurtajiet tagħhom mixtrija lura.

Dmirijiet tat-Reġistratur dwar qsim.
Emendat: IV. 2003.139.

370. (1) Meta l-qsim ikun beda jseħħ jew għax ikun għadda ż-żmien imsemmi fl-artikolu 368, jew meta ssir oppożizzjoni taħt dak l-artikolu, b'deċiżjoni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jħassar l-isem tal-kumpanija li tkun se tinqasam minn fuq ir-reġistru u joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni, mibdul biex jirriflettu ċ-ċirkostanzi tal-każ u li juri l-fatt tal-qsim, lill-kumpaniji reċipjenti kollha, u fejn diviżjoni li tkun ġiet reġistrata taħt din it-Taqsima ma ssirx effettiva bis-saħħa ta' deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 368, ir-Reġistratur għandu hekk jemenda r-reġistrazzjoni.

(2) Ir-Reġistratur għandu, dwar kull kumpanija li għandha x'taqsam fi qsim, jew jgħaddi biex jippubblika avviż tal-qsim wara li jkun beda jseħħ jew jippubblika avviż li l-qsim ikun sar mhux effettiv b'deċiżjoni tal-qorti taħt l-artikolu 368, fiż-żewġ każijiet kif speċifikat fis-subartikolu (1). Il-pubblikazzjoni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401(1)(*e*).

Konsegwenzi ta' qsim.
Emendat: IV. 2003.140; II. 2004.61.

371. (1) Qsim ikollu l-konsegwenzi li ġejjin -

(*a*) il-kumpaniji riċevituri jidħlu għall-attiv, jeddijiet, passiv u obbligazzjonijiet kollha tal-kumpanija li tkun se tinqasam, kemm bejn il-kumpanija li tkun se tinqasam u l-kumpaniji riċevituri u dwar terzi, mingħajr il-ħtieġa ta' xi formalitajiet oħra barra minn dawk li joħorġu minn din it-Taqsima;

(*b*) l-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam għandhom isiru azzjonisti ta' waħda jew iżjed mill-kumpaniji riċevituri; u

(*ċ*) il-kumpanija li tkun se tinqasam għandha tieqaf milli teżisti.

(2) Ebda azzjonijiet f'kumpanija riċevitura ma għandhom jinbidlu f'azzjonijiet miżmuma fil-kumpanija li tkun se tinqasam jew -

(*a*) minn dik il-kumpanija riċevitura; jew

(*b*) mill-kumpanija li tkun se tinqasam.

(3) Id-diviżjoni għandha tkun bla ħsara għad-drittijiet li jgawdu l-krediturі tal-kumpanija li tkun se tinqasam fuq xi attiv ta' dik il-kumpanija.

(4) Meta l-attiv tal-kumpanija li tkun se tiġi diviża jinkludi proprjeta' immobbli jew jeddijiet dwarhom, id-diretturi tal-kumpaniji riċevituri għandhom jieħdu ħsieb li fi żmien xahar mill-bidu fis-seħħ tad-diviżjoni, jkun pubblikat att pubbliku dikjaratorju, li jkun fih deskrizzjoni dettaljata u l-allokazzjoni tal-

proprjeta' immobbli jew jeddijiet dwarhom konsenjati lil kull waħda mill-kumpaniji riċevituri, u vera kopja tal-imsemmi att għandha tkun sottomessa lir-Reġistratur fi żmien erbatax-il jum mill-iskrizzjoni tiegħu fir-Reġistru Pubbliku.

Responsabbiltà ta' direttur jew espert ta' mġieba ħażina bir-rieda jew b'negliġenza. *Emendat: IV. 2003.141.*

372. Kull persuna li -

(*a*) tkun direttur tal-kumpanija li tkun se tinqasam li hu responsabbli għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-qsim, jew

(*b*) tkun espert li hu responsabbli biex jagħmel f'isem dik il-kumpanija r-rapport fuq l-abbozz tal-kundizzjonijiet tal-qsim,

u li, minħabba mġieba ħażina bir-rieda jew b'negliġenza fil-qadi ta' dmirijietha toħloq danni lil xi azzjonist tal-kumpanija li tkun se tinqasam, tkun responsabbli għal dawk id-danni.

Appell minn deċiżjonijiet tar-Reġistratur. *Emendat: IV. 2003.142.*

373. Kull parti interessata tista' tappella mir-reġistrazzjoni magħmula mir-Reġistratur, bis-saħħa jew tal-artikolu 361 jew tal-artikolu 367 lill-qorti, skont il-kondizzjonijiet li ġejjin -

(*a*) l-appell għandu jsir b'rikors kontra r-Reġistratur fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni wara r-reġistrazzjoni msemmija fl-artikolu 361 fuq il-bażi illi l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim ma jkunx sar skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 361, jew fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni wara r-reġistrazzjoni msemmija fl-artikolu 367 fuq il-bażi li xi waħda mir-riżoluzzjonijiet tal-laqgħat ġenerali straordinarji msemmija fihom kienet nulla jew tista' tkun annullata; avviż tar-rikors għandu jiġi pubblikat mir-Reġistratur;

(*b*) meta jkun possibbli li difett li jista' jagħmel qsim null jew li jista' jkun annullat ikun rettifikat, il-qorti għandha tagħti lill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu żmien li matulu għandhom jirrettifikaw is-sitwazzjoni;

(*ċ*) id-deċiżjoni tal-qorti għandha tkun pubblikata mir-Reġistratur li jgħid, b'mod partikolari, jekk ir-rikors ikunx ġie milqugħ jew miċħud;

(*d*) deċiżjoni li tiddikjara qsim null jew li jista' jkun annullat ma għandhiex minnha nnifisha tolqot il-validità tal-obbligi dovuti minn jew dwar il-kumpaniji riċevituri li jkunu nqalgħu qabel ma tkun ingħatat id-deċiżjoni u wara d-data tar-reġistrazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim imsemmija fl-artikolu 361 jew tar-riżoluzzjonijiet u d-dokumenti l-oħra msemmija fl-artikolu 367, skont il-każ;

(*e*) kull waħda mill-kumpaniji riċevituri tkun responsabbli għall-obbligi tagħha li jinqalgħu wara d-data li fiha jkun daħal fis-seħħ il-qsim u qabel id-data li fiha tkun ingħatat id-deċiżjoni li tiddikjara l-qsim null;

(*f*) il-kumpanija li tkun se tinqasam tkun ukoll responsabbli għall-obbligi msemmija fil-paragrafu (*e*):

Iżda din ir-responsabbiltà tkun limitata għas-

sehem tal-attiv nett trasferit lill-kumpanija riċevitura li akkont tagħha jkunu nqalgħu l-obbligi bħal dawn.

(*g*) il-qsim ma jkunx operattiv qabel ma jgħaddu t-tliet xhur imsemmija fil-paragrafu (*a*) jew, jekk ikun sar rikors, qabel id-data tad-deċiżjoni finali, jekk ir-rikors ikun ġie miċħud;

(*h*) hekk kif id-deċiżjoni meta r-rikors ikun ġie milqugħ tkun konsenjata, ir-Reġistratur għandu jemenda r-reġistrazzjoni f'dan is-sens daqslikieku l-proċedura għall-qsim qatt ma tkun inbdiet.

Kapitolu II - Qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda

L-artikoli ta' qabel dan ta' din it-Taqsima japplikaw għal qsim b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda. *Emendat: IV. 2003.143; II. 2004.63; Emendat: XX. 2013.93.*

374. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 361, 362(1) sa (5), 363, 364(1) u (2) u l-artikoli mit-365 sat-373 għandhom japplikaw għal qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda bħallikieku riferenzi għall-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fi qsim kienu riferenzi biss għall-kumpanija li tkun se tinqasam.

(2) B'żieda mat-tagħrif speċifikat fl-artikolu 361(2), l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim li, fil-każ ta' diviżjoni, b'formazzjoni ta' kumpaniji ġodda, għandu biss isir mill-kumpanija li tkun se tinqasam, għandu juri il-forma, l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda.

(3) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim tal-kumpanija li tkun se tinqasam u, jekk ikunu jinsabu f'dokument separat, l-abbozz tal-memorandum u l-abbozz tal-istatut ta' kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda għandhom ikunu approvati b'riżoluzzjoni straordinarja li tittieħed f'laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se tinqasam.

(4) (*Imħassar bl-Att XX. 2013.93*).

(5) La l-artikolu 364 u lanqas l-artikolu 365 safejn dawn għandhom x'jaqsmu mar-rapport tal-espert, ma għandhom japplikaw meta l-azzjonijiet f'kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda jkunu allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam fil-proporzjon tal-jeddijiet tagħhom fil-kapital azzjonarju maħruġ ta' dik il-kumpanija.

(6) Ir-Reġistratur għandu, wara li jħassar l-isem tal-kumpanija li tkun ser tinqasam mir-reġistru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 370(1), jgħaddi li joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal kull waħda mill-kumpaniji ġodda li jkunu ġew iffurmati li juru l-fatt tal-formazzjoni tagħha bħala riżultat tal-qsim.

Miżjud: IV. 2003.145.

Kapitolu III - Qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist ma' qsim bil-formazzjoni ta' kumpanija jew kumpaniji oħra ġodda

374A. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 361, 362, 363, 364(1) u (2) u tal-artikoli minn 365 sa 373 għandhom japplikaw għal qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist ma' qsim bil-formazzjoni ta' kumpanija jew kumpaniji oħra ġodda.

Qsim b'kombinazzjoni ta' qsim b'akkwist ma' qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda. *Miżjud: IV. 2003.145. Emendat: II. 2004.64.*

(2) B'żieda mat-tagħrif speċifikat fl-artikolu 361(2), l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim, għandu wkoll jindika l-i*status*, l-isem u l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jew kumpaniji ġodda.

(3) L-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim u, jekk ikunu jinsabu f'dokument separat, l-abbozz tal-memorandum u l-abbozz tal-istatut tal-kumpanija jew kumpaniji ġodda għandhom ikunu approvati b'riżoluzzjoni straordinarja meħuda f'laqgħa ġenerali tal-kumpanija li tkun se tinqasam u ta' kull waħda mill-kumpaniji riċevituri.

(4) La l-artikolu 364 u lanqas l-artikolu 365, safejn jirreferu għal rapport bil-miktub li jkun sar minn espert wieħed jew iktar, ma għandhom japplikaw dwar kumpaniji ġodda meta l-azzjonijiet f'dawk il-kumpaniji ikunu allokati lill-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam fil-proporzjon tas-sehem tagħhom fil-kapital azzjonarju maħruġ ta' dik il-kumpanija.

(5) Ir-Reġistratur għandu, wara li jħassar l-isem tal-kumpanija li tkun se tinqasam minn fuq ir-reġistru skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 370(1), jgħaddi biex joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni għal kull waħda mill-kumpaniji l-ġodda hekk furmati; li juri l-fatt li l-formazzjoni tagħha kien riżultat tad-diviżjoni.

Kapitolu IV - Qsim taħt is-sorveljanza tal-qorti

Emendat: IV. 2003.144.

375. (1) Il-kumpanija li tkun se tinqasam tista' tagħmel rikors lill-qorti biex tissorvelja l-qsim.

Rikors lill-qorti biex tissorvelja qsim u s-setgħat tal-qorti dwar dan. *Emendat: IV. 2003.146.*

(2) Il-qorti bħala riżultat għandha ikollha s-setgħa -

(*a*) li ssejjaħ laqgħa ġenerali tal-azzjonisti tal-kumpanija li tkun se tinqasam sabiex tiddeċiedi dwar il-qsim b'riżoluzzjoni straordinarja;

(*b*) li tiżgura li l-azzjonisti ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim ikunu rċevew jew ikunu jistgħu jiksbu għall-anqas id-dokumenti msemmija fl-artikolu 365 fil-ħin biex ikunu jistgħu jeżaminawhom qabel id-data tal-laqgħa ġenerali tal-kumpanija tagħhom imsejħa biex tiddeċiedi dwar il-qsim:

Iżda jekk bis-saħħa tas-subartikolu (6) tal-artikolu 362, il-laqgħa ġenerali ta' xi waħda mill-kumpaniji riċevituri m'għandhiex issir, il-qorti għandha tiżgura li l-azzjonisti tal-kumpaniji riċevituri għandu jkollhom għall-anqas xahar li matulu jkunu jistgħu jeżerċitaw il-jeddijiet mogħtija lilhom b'dak l-artikolu:

Iżda wkoll, id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom, dwar il-qsim bil-formazzjoni ta' kumpaniji ġodda, japplikaw biss għall-kumpanija li tkun se tinqasam;

(*ċ*) li ssejjaħ kull laqgħa tal-krediturі ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu mal-qsim sabiex tiddeċiedi fuq il-qsim;

(*d*) li tiżgura li l-krediturі ta' kull waħda mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim ikunu rċevew jew ikunu jistgħu jiksbu għall-anqas l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim fil-ħin biex jeżaminawh qabel id-data msemmija fil-paragrafu (*b*);

(*e*) li tapprova l-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim.

(3) Meta l-qorti tistabbilixxi li l-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2)(*b*) u (*d*) ikunu sodisfatti u li mhux se jkun hemm preġudizzju għall-azzjonisti jew krediturі, din tista' -

(*a*) teħles lir-Reġistratur mill-obbligu dwar il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu tal-artikolu 401(1)(*e*) meħtieġ wara r-reġistrazzjoni tal-abbozz tal-kondizzjonijiet tal-qsim skont l-artikolu 361(5);

(*b*) teħles lill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim milli japplikaw il-kondizzjonijiet imsemmija fl-artikolu 362(6)(*a*) u (*b*); u

(*ċ*) teħles lill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu fil-qsim milli japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 365, safejn dawn għandhom x'jaqsmu maż-żmien u l-mod preskritt għall-ispezzjoni tad-dokumenti hemm imsemmija.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 368(3) ma għandhomx japplikaw għal qsim taħt dan il-Kapitolu meta maġġoranza fl-għadd li tirrappreżenta tliet kwarti fil-valur tal-krediturі tal-kumpanija li tkun se tinqasam, tkun ftiehmet li tirrinunzja għal dik ir-responsabbiltà *in solidum* kif imsemmi fl-artikolu 368(3).

TAQSIMA X - ASSOĊJAZZJONI B'PARTEĊIPAZZJONI

Tifsir.

376. Assoċjazzjoni b'parteċipazzjoni hija kuntratt li bih persuna iċċedi lil persuna oħra, għal konsiderazzjoni ta' valur kontribwita minn din l-aħħar persuna, sehem mill-qligħ u telf ta' negozju jew ta' operazzjoni jew operazzjonijiet kummerċjali.

Kunsens tal-assoċjati meħtieġ biex jidħlu assoċjati oħra.

377. Salv xi ftehim kuntrarju, l-assoċjant ma jistax ikollu assoċjati oħra fl-istess negozju jew operazzjonijiet mingħajr il-kunsens tal-assoċjati tiegħu.

Relazzjonijiet tal-partijiet mat-terzi u bejniethom.

378. (1) Dwar terzi l-proprjetà ta', jew jeddijiet oħra fuq, ħaġa kontribwita minn assoċjat tkun vestita fl-assoċjant.

(2) Fir-relazzjonijiet tal-partijiet bejniethom, salv xi ftehim li

ħaġa kontribwita għandha tingħata lura in natura, l-assoċjat ikollu, kif tispiċċa l-assoċjazzjoni, il-jedd għar-radd lura tal-valur tal-kontribuzzjoni tiegħu.

379. It-terzi għandhom jiksbu d-drittijiet u jassumu obbligi kontra u favur l-assoċjant biss.

L-assoċjant biss jikseb jeddijiet u jassumi obbligi.

380. L-amministrazzjoni tan-negozju jew tal-operazzjonijiet li dwarhom kienet iffurmata l-assoċjazzjoni tkun vestita biss fl-assoċjant:

Jeddijiet tal-assoċjant u tal-assoċjati.

Iżda l-assoċjat jista', jekk ikun hekk miftiehem u safejn ikun miftiehem, jissorvelja dak in-negozju jew operazzjonijiet:

Iżda wkoll l-assoċjat għandu, fil-każijiet kollha, il-jedd għal rendikont ta' kull operazzjoni li tkun seħħet u, meta l-assoċjazzjoni tkompli għal iżjed minn sena, għal rendikont annwali tal-amministrazzjoni tan-negozju jew operazzjonijiet li dwarhom tkun ġiet iffurmata l-assoċjazzjoni.

381. Sakemm ma jkunx miftiehem xort'oħra, l-assoċjat għandu jbati t-telf fl-istess proporzjon li huwa jieħu mill-qligħ, u r-responsabbiltà tiegħu tkun limitata għall-kontribuzzjoni tiegħu.

Responsabbiltà ta' assoċjat.

382. Salv għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli ta' qabel din it-Taqsima, assoċjazzjoni b'parteċipazzjoni tista' tkun iffurmata b'dak il-mod, f'dawk il-proporzjonijiet ta' nteress u b'dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu miftiehma bejn il-partijiet.

Ftehim permess bejn il-partijiet.

383. Assoċjazzjoni b'parteċipazzjoni għandha tiġi furmata b'dokument bil-miktub għalkemm kull assoċjazzjoni hekk iffurmata ma tkun suġġetta għal xi formalitajiet oħra preskritti dwar soċjetajiet u ma jkollha personalità ġuridika distinta minn dik tal-membri tagħha.

Formalitajiet meħtieġa għal assoċjazzjoni in parteċipazzjoni.

TAQSIMA XI - KORPI ĠURIDIĊI KOSTITWITI BARRA MINN MALTA

Kapitolu I - dispożizzjonijiet dwar it-twaqqif ta' fergħa jew post tan-negozju f'Malta

Emendat: IV. 2003.147.

384. L-artikoli 385 sa 389 għandhom japplikaw għall-kumpaniji kollha, soċjetajiet kummerċjali, kif ukoll organizzazzjonijiet ġuridiċi oħrajn li għandhom personalità ġuridika, li għandhom karatteristiċi simili għal kumpaniji u soċjetajiet kummerċjali stabbiliti jew inkorporati barra minn Malta (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan il-Kapitolu u fil-Kapitolu III ta' din it-Taqsima msejħa "kumpaniji barranin") li jistabbilixxu fergħa jew post tan-negozju f'Malta.

Applikazzjoni tal-artikoli mit-385 sat-389. *Emendat: IV. 2003.147. Sostitwit: XXXVI.2018.120.*

Dokumenti eċċ., li għandhom ikunu konsenjati minn kumpaniji barranin li jmexxu negozju f'Malta.
Emendat: IV. 2003.147, 148.

385. (1) kumpaniji barranin li, fil-jum stabbilit jew wara, jistabbilixxu fergħa jew post ta' negozju f'Malta għandhom, fi żmien xahar mit-twaqqif tal-fergħa jew post tan-negozju, jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni -

(*a*) kopja awtentika taċ-*charter*, statuti jew memorandum u artikoli tal-kumpanija barranija jew dokument ieħor li jikkonstitwixxi jew li jfisser il-kostituzzjoni tal-kumpanija barranija, u, jekk id-dokument ma jkunx miktub bl-Ingliż jew bil-Malti, traduzzjoni tiegħu f'xi waħda minn dawk il-lingwi, ċertifikata li hija traduzzjoni korretta f'dik il-manjiera li tista' tiġi preskritta;

(*b*) lista tad-diretturi u segretarji ta' kumpanija, jekk ikun hemm, jew tal-persuni li għandhom l-amministrazzjoni tal-kumpanija barranija, fejn dik il-kumpanija ma jkollhiex diretturi jew segretarji ta' kumpanija, u, fil-każijiet kollha, lista tal-persuni li għandhom ir-rappreżentanza tal-kumpanija barranija. Dawk il-listi għandhom jinkludu l-partikolaritajiet li ġejjin:

(i) fil-każ ta' individwu, ismu, l-indirizz tar-residenza normali tiegħu, in-nazzjonalità tiegħu u l-okkupazzjoni tax-xogħol tiegħu; u

(ii) fil-każ ta' korp ġuridiku, l-isem reġistrat jew ġuridiku tiegħu u l-uffiċċju reġistrat jew prinċipali;

(*ċ*) prospett li jkun fih il-partikolaritajiet li ġejjin:

(i) l-isem li bih il-fergħa jew il-post tan-negozju jkun qed imexxi l-attivitajiet meta dan ikun differenti mill-isem tal-kumpanija barranija;

(ii) l-indirizz tal-fergħa jew post tan-negozju stabbilit f'Malta mill-kumpanija barranija, u meta jkunu ġew stabbiliti iktar minn fergħa waħda jew post tan-negozju wieħed, għandu jingħata l-indirizz tal-fergħa jew post tan-negozju prinċipali;

(iii) l-attivitajiet li se jkunu jitmexxew mill-fergħa jew post tan-negozju stabbilit f'Malta;

(iv) l-ismijiet u l-indirizzi ta' individwu wieħed jew iktar residenti f'Malta li jkunu awtorizzati biex jirrappreżentaw lill-kumpanija barranija fl-attivitajiet tal-fergħa jew post tan-negozju stabbilit f'Malta; u

(v) il-limitu tal-awtorità ta' kull individwu li jaqa' taħt is-subparagrafu (iv), magħdud jekk dak l-individwu jkunx awtorizzat li jaġixxi waħdu jew flimkien ma' oħrajn, u fil-każ tal-aħħar, l-isem ta' kull persuna li magħha jkun awtorizzat jaġixxi;

(*d*) kemm-il darba ma jkunx ingħata t-tagħrif bid-dokument speċifikat fil-paragrafu (*a*), prospett li jkun fih il-partikolaritajiet li ġejjin dwar il-kumpanija

barranija:

(i) il-forma ġuridika tal-kumpanija barranija; u

(ii) l-identità tar-reġistru li fih il-kumpanija barranija tkun reġistrata u n-numru li bih tkun reġistrata.

(2) kumpaniji barranin kostitwiti jew inkorporati barra minn Malta li, qabel il-jum stabbilit ikunu ġew reġistrati mar-Reġistratur skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima VIII tal-Ordinanza għandhom jitqiesu li jkunu reġistrati skont id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima:

Iżda kumpaniji barranin li qabel il-jum stabbilit kienu stabbilew fergħa jew post ta' negozju f'Malta u jkomplu jkollhom stabbilit fergħa jew post ta' negozju f'Malta fil-jum stabbilit għandhom iħarsu d-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima u b'mod partikolari għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni d-dokumenti u l-partikolaritajiet msemmija taħt is-subartikolu (1)(*a*), (*b*) u (*ċ*) fi żmien sitt xhur mill-jum stabbilt, kemm-il darba ma jkunux diġà reġistraw dawk id-dokumenti u l-partikolaritajiet taħt l-Ordinanza.

Prospett li għandu jkun konsenjat minn kumpanija barranija meta dokumenti, eċċ. jinbidlu. *Emendat: IV. 2003.149.*

386. Jekk isir xi tibdil fi -

(*a*) iċ-*charter*, statuti jew memorandum u artikoli ta' kumpanija barranija jew xi dokument bħal dan kif intqal qabel; jew

(*b*) id-diretturi jew segretarju ta' kumpanija jew il-persuni li għandhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza ta' kumpanija barranija, jew il-partikolaritajiet speċifikati taħt l-artikolu 385(1)(*b*); jew

(*ċ*) l-ismijiet jew l-indirizzi tal-individwi awtorizzati li jirrappreżentaw kumpanija barranija għall-attivitajiet tal-fergħa jew post tan-negozju stabbilit f'Malta,

il-kumpanija għandha, għeluq xahar minn xi tibdil bħal dan, tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett li jkun fih il-partikolaritajiet tat-tibdil, iffirmat minn direttur, is-segretarju tal-kumpanija jew uffiċjal ieħor awtorizzat tal-kumpanija.

Kontijiet ta' kumpanija barranija. *Emendat: XV. 2007.12; XXXI. 2015.21.*

387. (1) Kull kumpanija barranija għandha, fi żmien fi żmien tnax-il xahar mit-tmiem ta' kull perijodu ta' kontabbiltà, tagħmel u tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni karta tal-bilanċ, kont tal-qligħ u telf u n-noti għall-kontijiet f'dik il-forma, u li jkun fihom dawk il-partikolaritajiet u li jinkludu dawk id-dokumenti li, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, id-diretturi kienu, kieku l-kumpanija kienet kumpanija ffurmata u reġistrata skont dan l-Att, ikunu meħtieġa li jagħmlu u jqiegħdu quddiem il-kumpanija f'laqgħa ġenerali:

Iżda r-Reġistratur jista' jaċċetta għar-reġistrazzjoni karta tal-bilanċ, kont tal-qligħ u telf u n-noti għall-kontijiet preparati fil-forma meħtieġa skont il-liġi tal-post tal-kostituzzjoni jew inkorporazzjoni tal-kumpanija jekk, fil-fehma tiegħu, jew kif preskritt, dawk il-kontijiet jagħtu sostanzjalment l-istess tagħrif bħal, jew tagħrif aktar minn, dak meħtieġ li jingħata fil-kontijiet

imsemmija fl-artikolu 167.

(2) Għalkemm il-karta tal-bilanċ, l-kont tal-qligħ u telf imħejjija fil-forma meħtieġa skont il-liġi tal-post tal-kostituzzjoni jew inkorporazzjoni tal-kumpanija ma jagħtux sostanzjalment daqstant tagħrif kif meħtieġ fil-kontijiet imsemmija fl-artikolu 167 ir-Reġistratur jista', fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu, b'danakollu jaqbel li jaċċetta dawk il-kontijiet għar-reġistrazzjoni skont is-subartikolu (1); iżda f'dak il-każ, suġġett kif provdut bis-subartikolu (4), il-kumpanija għandha wkoll tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistazzjoni -

(*a*) kont tal-qligħ u telf magħmul kemm jista' jkun fil-forma u li jkollu l-partikolaritajiet meħtieġa bid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu X tat-Titolu I tat-Taqsima V u tal-prinċipji u prattika tal-kontabbiltà ġeneralment aċċettati li jirregolaw il-kont ta' qligħ u telf ta' kumpaniji furmati u reġistrati f'Malta u li jagħti l-istat sewwa u xieraq tal-qligħ u telf, matul il-perijodu li għalih jirreferi, fuq ix-xogħol tal-kumpanija f'Malta bħallikieku dak ix-xogħol ikun tmexxa minn kumpanija separata ffurmata u rreġistrata f'Malta taħt dan l-Att;

(*b*) dikjarazzjoni, skont kif fit-tmiem tal-perijodu li għalih il-kont tal-qligħ u telf imsemmi fil-paragrafu (*a*) jirreferixxi, li turi l-attiv tal-kumpanija li jkun qiegħed lokalment f'Malta klassifikat, separatament u valutat skont id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-kontijiet ta' kumpaniji reġistrati f'Malta li jinsabu fil-Kapitolu X tat-Titolu I tat-Taqsima V u tal-prinċipji u prattika tal-kontabbiltà ġeneralment aċċettati, u x-xorta u l-ammont tal-piż speċifiku fuq dak l-attiv; u

(*ċ*) in-noti għall-kontijiet li jagħtu tagħrif addizzjonali minn dak mogħti fil-kont tal-qligħ u telf u fil-karta tal-bilanċ msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*) li għandu x'jaqsam max-xogħol tal-kumpanija f'Malta u l-attiv li qiegħed lokalment f'Malta, magħmula skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu X tat-Titolu I tat-Taqsima V u tal-prinċipji u prattika tal-kontabbiltà ġeneralment aċċettati li tirregola n-noti għall-kontijiet ta' kumpanija furmati u reġistrati f'Malta; u

(*d*) rapport dwar il-kont u d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafi ta' qabel ta' dan is-subartikolu minn awditur kwalifikat skont l-artikolu 153 li jgħid li fil-fehma tiegħu u fl-aħjar tagħrif tiegħu l-kontijiet u d-dikjarazzjonijiet huma skont ir-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija u jagħtu t-tagħrif meħtieġ b'dan l-Att bil-mod fih meħtieġ u jagħtu l-istat sewwa u xieraq tal-ħwejjeġ fihom imsemmija:

Iżda id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma japplikawx għal xi kumpanija li f'xi żmien għamlet f'Malta xi stedina lill-pubbliku biex jikseb xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha jew biex jiddepożita flus magħha.

(3) Fil-kont ta' qligħ u telf imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*), il-kumpanija jkollha jedd li tagħmel dak it-tqassim u żżid dawk it-tifsiriet li jkunu, fil-fehma tagħha, meħtieġa jew mixtieqa sabiex jagħtu l-istat sewwa u xieraq dwar il-qligħ u telf tax-xogħlijiet tagħha f'Malta u għal dan l-iskop tista taddebita rata raġonevoli ta' imgħax fuq il-kapital impjegat f'Malta.

(4) Għalkemm ir-Reġistratur jaqbel li jaċċetta karta tal-bilanċ, kont tal-qligħ u telf u n-noti għall-kontijiet skont is-subartikolu (2), jista' jirrinunzja għat-tħaris tal-paragrafi (*a*), (*b*), (*ċ*) u (*d*) ta' dak is-subartikolu jew ta' xi wieħed minn dawk il-paragrafi jekk ikun sodisfatt li t-tħaris tagħhom ikun imprattikabbli wara li jittieħed kont tax-xorta tax-xogħlijiet tal-kumpanija f'Malta.

(5) Jekk xi dokument bħal dak kif imsemmi fis-subartikoli minn (1) sa (4) ma jkunx miktub bil-Malti jew bl-Ingliż għandu jiġi mwaħħal miegħu traduzzjoni tiegħu f'xi waħda minn dawk il-lingwi, ċertifikata li hija traduzzjoni korretta f'dik il-manjiera li tista tiġi preskritta.

388. (*Imħassar bl-Att V.2020.34*). Obbligi oħra ta' kumpanija barranija.

389. Jekk kumpanija barranija tonqos milli tħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, kull uffiċjal jew aġent tal-kumpanija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali, u, fil-każ ta' nuqqas kontinwat, penali oħra għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas. Penalitajiet.

Kapitolu II - Ħruġ minn kumpaniji kostitwiti jew inkorporati jew li se jkunu kostitwiti jew inkorporati barra minn Malta fi Stat mhux Membru jew Stat mhux membru taż-ŻEE

Emendat: A.L. 391 tal-2005.

390. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*). Applikazzjoni tal-artikoli mit-391 sat-399. *Emendat: IV. 2003.150; A.L. 391 tal-2005.*

Kap. 370.

391. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*). Prospett ta' kumpanija barranija. *Emendat: IV. 2003.147, 151; A.L. 391 tal-2005; IX. 2008.36.*

392. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*). Attentat ta' evażjoni tal-artikolu 391 ikun null. *Emendat: A.L. 391 tal-2005.*

Il-prospett ikun fih dikjarazzjoni minn espert.
Emendat: IV. 2003.147; A.L. 391 tal-2005.

393. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Restrizzjonijiet fuq għoti jkun żgurat fil-prospett.
Emendat: IV. 2003.147; A.L. 391 tal-2005.

394. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Ċertifikat li jeżenta minn konformità mal-Parti B tat-Tieni Skeda.
Emendat: IV. 2003.147, 152; A.L. 391 tal-2005; IX. 2008.37.

395. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Reġistrazzjoni ta' prospett barrani qabel il-ħruġ.
Emendat: IV. 2003.147, 153; A.L. 391 tal-2005; IX. 2008.38.

396. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Konsegwenzi għal nuqqas ta' tħaris tal-artikoli mit-391 sat-396.
Emendat: Iv. 2003.147; A.L. 391 tal-2005.

397. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Supplementari.
Emendat: A.L. 391 tal-2005.

398. (*Imħassar bl-Att V.2020.35*).

Kapitolu III - dispożizzjonijiet dwar stralċ tal-affarijiet f'Malta ta' kumpanija barranija.

Affarijiet ta' kumpanija barranija f'Malta jistgħu jkunu stralċjati mill-qorti.

399. (1) Il-qorti tista' tillikwida l-affarijiet f'Malta ta' kumpanija barranija ffurmata u reġistrata barra minn Malta f'wieħed mill-każi msemmija fl-artikolu 214 li fihom tista xxolji u tistralċja kumpanija reġistrata f'Malta.

(2) Il-qorti tista' teżerċita d-dritt tagħha taħt is-subartikolu (1), sew jekk il-kumpanija barranija tkun qed tiġi jew tkun ġiet stralċjata, jew xort'oħra xolta jew tkun waqfet mis-seħħ bħala kumpanija taħt il-liġi tal-pajjiż fejn tkun kostitwita jew inkorporata minkejja l-fatt li l-kumpanija barranija tista' tkun xolta jew xort'oħra tieqaf mis-seħħ bħala kumpanija taħt il-liġi ta' xi pajjiż ieħor.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kull persuna li tkun responsabbli li tħallas jew tikkontribwixxi għall-ħlas ta' xi dejn

jew responsabbiltà ta' kumpanija barranija, jew li tħallas jew tikkontribwixxi għall-ħlas ta' xi somma għall-aġġustament taljeddijiet ta' membri bejniethom, jew li tħallas jew tikkontribwixxi għall-ħlas tal-ispejjeż tal-istralċ tal-kumpanija, għandha titqies li hija kontributorja.

(4) Kull kontributorju jkun responsabbli li jikkontribwixxi għall-attiv tal-kumpanija barranija s-somom kollha dovuti minnu dwar dik ir-responsabbiltà msemmija fis-subartikolu (3).

(5) Bla ħsara għas-subartikoli minn (1) sa (4), l-istralċ tal-affarijiet f'Malta tal-kumpanija barranija għandu jsir bl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att, b'dik il-modifika li tkun meħtieġa biex takkomoda l-fatt li l-kumpanija barranija, li l-affarijiet tagħha jkunu qed jiġu stralċjati, hija kumpanija kostitwita jew inkorporata barra minn Malta.

Għeluq minn kumpanija barranija tal-fergħa jew post tan-negozju tagħha f'Malta. *Miżjud: IV. 2003.154.*

399A. (1) (*a*) Kumpanija barranija għandha, fi żmien xahar mill-egħluq tal-fergħa jew tal-post tan-negozju tagħha f'Malta, tagħti lir-Reġistratur għar-Reġistrazzjoni avviż ta' dak l-egħluq.

(*b*) Meta kumpanija barranija, kostitwita jew inkorporata barra minn Malta, li tkun stabbilit fergħa jew post tan-negozju f'Malta, tkun ġiet xolta jew għal xi raġuni tkun ġiet stralċjata, din għandha, fi żmien xahar mid-data tax-xoljiment jew mid-data li fiha jibda l-istralċ, tagħti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett fil-forma preskritta li jkun fih il-partikolaritajiet li ġejjin:

(i) deskrizzjoni fil-qosor tal-istralċ jew proċedimenti oħra li għalihom tkun ġiet suġġetta l-kumpanija, li tispeċifika jekk dawk il-proċedimenti jammontawx għal proċedimenti ta' insolvenza, jew għal arranġament jew kompożizzjoni, jew għal xi proċedimenti analogi;

(ii) jekk il-kumpanija tkunx ġiet xolta jew tkunx qed tiġi stralċjata b'ordni tal-qorti;

(iii) jekk il-kumpanija ma tkunx qed tiġi xolta jew stralċjata, bħala riżultat ta' liema azzjoni jkun beda x-xoljiment jew l-istralċ;

(iv) jekk ix-xoljiment jew l-istralċ ikun, instigat:

(*a*)mill-membri tal-kumpanija barranija;

(*b*)mill-krediturі tal-kumpanija barranija; jew

(*ċ*)minn xi persuna jew persuni oħra, u

(v) id-data li fiha x-xoljiment jew stralċ ikun sar jew ikun se jiġi effettiv.

(*ċ*) Jekk kumpanija barranija tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, l-istralċjarju jew kull uffiċjal jew aġent tal-kumpanija, skont il-każ, li jkun naqas jista' jeħel penali u, fil-każ ta' nuqqas kontinwu, penali oħra għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas.

(2) (*a*) Persuna maħtura biex tkun stralċjarju ta' kumpanija barranija għandha, fi żmien xahar mid-data tal-ħatra tagħha, tagħti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni prospett fil-forma preskritta li jkun fih il-partikolaritajiet li ġejjin:

(i) isimha, l-indirizz tar-residenza tagħha u l-okkupazzjoni tan-negozju jew professjonali tagħha;

(ii) id-data tal-ħatra tagħha; u

(iii) deskrizzjoni tas-setgħat tagħha flimkien ma' spjegazzjoni safejn dawk is-setgħat ikunu miksuba xort'oħra barra mil-liġi ġenerali jew mill-kostituzzjoni tal-kumpanija.

(*b*) L-istralċjarju ta' kumpanija barranija għandu, fi żmien xahar mit-tmiem tal-istralċ tal-kumpanija barranija, jagħti lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, prospett fil-forma preskritta li tavżah b' dak it-tmiem.

(*ċ*) Jekk l-istralċjarju jonqos li jħares xi waħda mill-ħtiġiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*) jista' jeħel penali u, għal kull jum li matulu n-nuqqas ikompli, penali oħra.

TAQSIMA XII - ĠENERALI

Setgħa tal-Ministru li jaħtar Reġistratur. *Emendat: XIX. 2010.48; V.2020.36; XVIII.2024.17.*

400. (1) Il-Ministru għandu jaħtar lil xi uffiċjal anzjan tal-Aġenzija li jkun Reġistratur tal-kumpaniji u ta' Soċjetajiet Kummerċjali oħra, li għandu jissejjaħ "Reġistratur tal-kumpaniji", u jista' jaħtar persuni biex jgħinu lil dan ir-Reġistratur, billi jagħti lil kull persuna bħal din is-setgħat kollha jew xi setgħa tar-Reġistratur taħt dan l-Att, jew taħt xi liġi oħra.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), ir-Reġistratur jista' jawtorizza bil-miktub lil kull persuna li sservi fl-uffiċċju tar-Reġistratur sabiex twettaq funzjonijiet mogħtija lir-Reġistratur bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra.

(3) Minkejja kwalunkwe ħaġa kuntrarja li tinsab f'dan l-Att jew fi kwalunkwe liġi oħra, ir-Reġistratur u kwalunkwe persuna oħra awtorizzata skont is-subartikolu (2) għandhom ikunu eżenti minn kwalunkwe responsabbiltà personali li tkun, inkluża kwalunkwe responsabbiltà bħala danni għal xi ħaġa li tkun saret jew naqset milli ssir fit-twettiq jew f'dak it-twettiq li suppost isir ta' xi funzjoni tiegħu taħt dan l-Att jew taħt kwalunkwe liġi oħra, jew inkella fl-eżerċizzju tad-dmirijiet uffiċjali tiegħu, sakemm ma jkunx ippruvat li l-att jew l-ommissjoni jkunu saru jew naqsu milli jsiru, skont il-każ, *in mala fede*.

401. (1) B'żieda mad-dmirijiet l-oħra preskritti b'dan l-Att, ikun dmir tar-Reġistratur -

Dmirijiet addizzjonali tar-Reġistratur.
Emendat: IV. 2003.155; XIII. 2004.103; XV. 2007.13; IX. 2008.39; XXII. 2014.21; XLVII.2020.8; LX.2021.9; XVIII.2024.18; XVIII.2025.47.

(*a*) li jiżgura t-tħaris ta' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att li teħtieġ li att isir jew jonqos milli jsir sew taħt penali sew jekk le; u li jikkonsulta lir-riċevitur uffiċjali meta dawk l-atti jirreferu għal ħwejjeġ li jaqgħu taħt it-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att;

(*b*) li jiġbor penalitajiet taħt dan l-Att skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (3) sa (17);

(*ċ*) li jeżerċita kull setgħa ta' investigazzjoni delegata lilu taħt dan l-Att u kwalunkwe liġi sussidjarja oħra, inkluż imma mhux limitat għal investigazzjonijiet fuq il-post sabiex jiġi vverifikat li l-indirizz tal-uffiċċju reġistrat tas-soċjetà kummerċjali verament jeżisti u huwa validu;

(*d*) (i) li jżomm u jirreġistra kull dokument li jkun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu għal reġistrazzjoni skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull konsenja, għoti jew notifika bħal dawk lir-Reġistratur u t-tiżmim u r-reġistrazzjoni ta' kull dokument mir-Reġistratur, għandhom isiru b'dak il-mod u b'dawk il-mezzi u f'dak il-format, inkluża komunikazzjoni elettronika skont kif imfisser fl-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi, li r-Reġistratur jidhirlu xieraq:

Kap. 426.

Iżda kull dokument bħal dak għandu jinkiteb f'xi wieħed mill-ilsna uffiċjali ta' Malta;

(ii) li jżomm, b'żjieda ma' kull dokument li jkun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu kif jinsab indikat fis-subparagrafu (i), traduzzjoni ta' kull dokument bħal dak li jista' jkun volontarjament konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu, u sakemm din tkun traduzzjoni awtentikata f'xi wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Kommunità.

Fil-każ li jinqala' xi konflitt bejn dokument konsenjat skont id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (i) u xi traduzzjoni konsenjata volontarjament skont dan is-subparagrafu, it-traduzzjoni jista' ma jkollhiex seħħ kontra terzi. It-terzi jistgħu, madankollu, iserrħu fuq it-traduzzjoni li tkun ġiet konsenjata volontarjament, kemm-il darba l-kumpanija ma ġġibx prova li t-terzi kienu jafu bil-verżjoni li kienet meħtieġa li tiġi konsenjata jew ippreżentata jew notifikata lir-Reġistratur;

(*e*) meta skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att -

(i) xi dokument ikun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu għal reġistrazzjoni; jew

(ii) xi ċertifikat ikun maħruġ minnu wara r-

reġistrazzjoni jew bdil ta' isem jew tibdil jew amalgamazzjoni jew qsim ta' soċjetà, jew l-isem ta' soċjetà jkun tħassar mir-reġistru,

li jara mingħajr dewmien, normalment fi żmien wieħed u għoxrin ġurnata minn meta jirċievi d-dokumenti kollha inkluża kull kontroll ta' legalità kif jista' jkun meħtieġ li jitniżżel fir-reġistru, dikjarazzjoni li għandha tkun pubblikata fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur li turi d-data li fiha r-reġistrazzjoni, konsenja jew notifika tkun saret, jew li fiha ċ-ċertifikat kien maħruġ jew li fiha l-isem tas-soċjetà kummerċjali kien imħassar mir-reġistru, u x-xorta ġenerali tad-dokument jew ċertifikat, u li tagħti dawk il-partikolaritajiet li jkunu meħtieġa li jiddistingwu s-soċjetà li għaliha d-dikjarazzjoni tirriferixxi:

Iżda l-perjodu ta' wieħed u għoxrin ġurnata msemmi f'dan is-subparagrafu m'għandux japplika għall-kontijiet annwali mogħtija lir-Registratur biex jirreġistrahom kif hawn f'dan l-Att:

Iżda wkoll ir-Reġistratur ikun ukoll meħtieġ li jippubblika mingħajr dewmien f'gazzetta ta' kuljum li tiċċirkola għal kollox jew prinċipalment f'Malta avviż li sostanzjalment juri l-istess tagħrif li jkun jinsab fid-dikjarazzjoni pubblikata fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur, wara r-reġistrazzjoni msemmija fl-artikoli li ġejjin ta' dan l-Att:

Is-subartikolu (2) tal-artikolu 19;

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 36;

Is-subartikolu (3) tal-artikolu 88;

Is-subartikolu (6) tal-artikolu 88;

Is-subartikolu (8) tal-artikolu 88;

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 224;

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 265;

Is-subartikolu (5) tal-artikolu 320;

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 331;

Is-subartikolu (1) tal-artikolu 338;

L-artikolu 350;

Il-paragrafu (*a*) tas-subartikolu (3) tal-artikolu 358;

Il-paragrafu (*a*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 359;

L-artikolu 367; u

Is-subartikolu (4) tal-artikolu 428;

Fil-każ ta' kwalunkwe ħatra ta' persuna bħala soċju jew l-assenjazzjoni tal-interess ta' soċju kif imsemmi fl-artikolu 19, jew xi tnaqqis jew xoljiment kif imsemmi fl-

artikolu 21, jew ta' xi tnaqqis li għalih ssir referenza fl-artikolu 83, ir-Reġistratur għandu jgħaddi bil-pubblikazzjoni ta' dikjarazzjoni fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur u f'gazzetta ta' kuljum skont il-ħtiġiet ta' dan il-paragrafu. Il-pubblikazzjoni tal-avviż imsemmi f'dan il-*proviso* tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(i) Il-pubblikazzjoni tal-avviż issir mir-Reġistratur għall-ispiża tas-soċjetà kummerċjali konċernata, barra mill-pubblikazzjoni ta' ordni ta' skwalifika magħmul skont l-artikolu 320, f'liema każ il-pubblikazzjoni għandha ssir għall-ispiża tal-persuna skwalifikata;

(ii) is-soċjetà kummerċjali li jkollha tħallas l-ispiża għall-pubblikazzjoni ta' avviż skont dan il-*proviso*, għandha tagħmel il-ħlas mingħajr dewmien, u fil-każ li dik is-soċjetà kummerċjali hija kienet xolta, ir-Reġistratur igawdi dwar l-imsemmi spiża, jew l-istess privileġġ preferenzjali bħal spejjeż li jsiru minn stralċjarju skont dan l-Att;

(iii) l-ispiża li ssir mir-Reġistratur fil-pubblikazzjoni ta' avviż skont dan il-*proviso* għandha tkun notifikata bil-miktub lis-soċjetà kummerċjali jew lill-persuna li jkollha tħallas l-ispiża skont dan il-*proviso*. Dik in-notifika għandha titqies li tkun daqs avviż mogħti skont is-subartikolu (3), u l-ispiża magħmula mir-Reġistratur għandha, safejn applikabbli, titqies li hi daqs penali msemmija fl-istess subartikolu. Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu minn (3) sa (17) għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal din l-ispiża;

(*f*) li jagħti kopji jew kopji awtentikati ta' dokumenti reġistrati konformement ma' dan l-artikolu mal-ħlas tad-dritt preskritt lil kull min jitlobhom u dawk il-kopji jistgħu jingħataw ukoll b'mezzi elettroniċi;

(*g*) jikkonsenja lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku għar-reġistrazzjoni fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku avviż li jkun fih il-partikolaritajiet ta' kull bdil, amalgamazzjoni jew qsim li jkun seħħ skont it-Taqsimiet VII, VIII u IX rispettivament ta' dan l-Att, jew it-tħassir tal-isem ta' kumpanija, taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 325. Dak l-avviż għandu juri sostanzjalment l-istess partikolaritajiet bħad-dikjarazzjoni pubblikata fil-Gazzetta jew fuq *website* miżmuma mir-Reġistratur skont il-*proviso* għall-paragrafu (*e*); u jkun id-dmir tad-Direttur tar-Reġistru Pubbliku li jirreġistra l-avviż jew in-nota tagħha bl-istess mod bħal noti ta' riferenza, safejn ikunu applikabbli, kif id-Direttur jidhirlu xieraq;

(*h*) meta jkun qed isir l-ipproċessar ta' data personali kif

hemm fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fl-ipproċessar tad-data personali u l-moviment liberu ta' *data*;

(*i*) li jeżerċita l-funzjonijiet ta' Reġistratur għal persuni ġuridiċi oħra kif elenkati u speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Kodiċi Ċivili, u l-liġi sussidjarja maħruġa bis-saħħa ta' dik it-Tieni Skeda;

(*j*) qabel ma jirreġistra kumpanija ġdida jew prospett, li jieħu dawk il-passi u jitlob tali informazzjoni jew dokumentazzjoni hekk kif tista' titqies meħtieġa biex tiġi aċċertata l-identifikazzjoni tal-individwu jew il-korrettezza tal-informazzjoni li tkun ġiet sottomessa lilu;

L.S. 373.01

(*k*) li jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti u lil persuni suġġetti, kif imfissra fir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu, aċċess sħiħ għas-sit tal-web miżmum mir-Reġistratur, inkluż, iżda mhux limitat għal, aċċess permezz ta' *interface* tal-programm ta' applikazzjoni;

(*l*) li jittratta ma' kull aspett ta' formazzjoni ta' kumpaniji *online*, reġistrazzjoni ta' fergħat *online* u preżentata ta' dokumenti u informazzjoni online; u

(*m*) li joħroġ, jekk hekk jidhirlu xieraq, proċeduri u gwida, wara konsultazzjoni mal-Ministru, lil kumpaniji u, jew l-uffiċjali tagħhom skont ma jista' jkun meħtieġ biex jingħata seħħ lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, u li jkunu vinkolanti fuq kumpaniji u l-uffiċjali tagħhom;

(*n*) li jwettaq spezzjonijiet fuq il-post ta' soċjetajiet kummerċjali sabiex jivverifika li l-azzjonisti u, jew is-sidien benefiċjarji huma dawk żvelati lir-Reġistratur;

(*o*) li jistabbilixxi, jamministra u jżomm repożitorju ċentrali tad-data;

(*p*) li jistabbilixxi, jamministra u jżomm reġistru ta' korpi ġuridiċi u impriżi barranin li għandhom attività kummerċjali sinifikanti f'Malta; u

(*q*) li jistabbilixxi, jamministra u jżomm kwalunkwe reġistru ieħor, u kwistjonijiet anċillari jew inċidentali għal dan, li jistgħu jkunu meħtieġa minn żmien għal żmien, wara konsultazzjoni mal-Ministru.

(2) Kull dokument, ċertifikat jew partikolari ieħor meħtieġ li jkun konsenjat, mogħti jew notifikat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni jista' jintuża biss mis-soċjetà kontra terzi biss jekk ikun pubblikat skont is-subartikolu (1)(*e*), kemm-il darba s-soċjetà kummerċjali ma tippruvax li t-terzi kienu jafu b'dan f'liema każ is-soċjetà kummerċjali tista' tuża kull dokument, ċertifikat jew partikolar ieħor dan minkejja li ma jkunx hekk pubblikat. Kull operazzjoni li ssiru qabel is-sittax-il jum wara l-pubblikazzjoni ta' xi dokument, ċertifikat jew partikolar ieħor bħal dak ma tistax tintuża kontra terzi li jippruvaw li ma kienx possibbli għalihom li kien ikollhom tagħrif dwarha:

Iżda f'kull ħin it-terzi jistgħu dejjem jużaw kull dokument, ċertifikat jew partikolar ieħor, ukoll meta l-formalitajiet tal-pubblikazzjoni dwarhom ma kienux tħarsu f'dak iż-żmien:

Iżda wkoll meta dan l-Att jeħtieġ li xi dispożizzjoni ma għandhiex tibda sseħħ qabel ma jgħaddi żmien partikolari, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom jibdew iseħħu biss wara li jgħaddi l-aħħar żmien.

Ir-Reġistratur għandu jagħmel disponibbli fuq website immexxija minnu informazzjoni aġġornata li tispjega d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu li kif dan jgħid partijiet terzi jistgħu jserrħu fuq dokumenti u partikolaritajiet li huma reġistrati kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ta' kull Att ieħor li jeħtieġ reġistrazzjoni bħal dik. Din l-informazzjoni għandha wkoll issir disponibbli mir-Reġistratur fuq il-portal Ewropew *e-Justice* kif hemm fir-regoli u ħtiġiet tekniċi tal-portal kif stipulati fl-Artikolu 3a(2) tad-Direttiva 2009/101/KE.

(3) Meta r-Reġistratur jagħti avviż bil-miktub lil xi persuna li dik il-persuna saret suġġetta għal penali taħt dan l-Att li jispeċifika x-xorta tal-ksur tal-liġi u jindika ammont dovut bħala penali għal dak ir-reat, il-persuna li lilha jkun ingħata l-avviż titqies, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (4) sa (17), li tkun weħlet penali taħt dan l-Att, kif ukoll xi penali dovuta għal kull jum li matulu n-nuqqas ikompli u l-ammont indikat kif intqal qabel li hu dovut bħala penali għandu jitqies li jkun il-penali dovut taħt dan l-Att għall-ksur tal-liġi speċifikat fl-avviż.

(4) Avviż kif imsemmi fis-subartikolu (3) għandu, man-notifika ta' kopja tiegħu bil-mezz ta' att ġudizzjarju lill-persuna murija fl-avviż, jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-effetti u l-finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili kemm-il darba dik il-persuna fi żmien tletin jum mid-data ta' dik in-notifika ma tibdix proċedimenti quddiem il-qorti fejn toġġezzjona għall-penali hekk stabbilita. Kap. 12.

(5) Meta xi persuna tkun tixtieq tibda proċedimenti biex toġġezzjona għal penali imsemmija fis-subartikolu (3), dawk il-proċedimenti għandhom jibdew b'rikors kontra r-Reġistratur.

(6) Ir-rikors għandu, taħt piena ta' nullità, jgħid b'mod ċar u fil-qosor ix-xorta tal-oġġezzjoni, il-fatti li minnhom inqalgħet l-oġġezzjoni, ir-raġunijiet għaliex dik l-oġġezzjoni għandha tkun milqugħa, u t-talba li l-penali ma tkunx dovuta skont il-liġi jew tkun dovuta skont il-liġi f'ammont iżgħar.

(7) Il-qorti ma għandiex tannulla jew tnaqqas penali kif intqal qabel kemm-il darba dik il-penali ma tkunx tista' skont il-liġi tkun imposta fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew ma tistax skont il-liġi tkun imposta fl-ammont stabbilit mir-Reġistratur.

(8) Ir-rikorrent għandu jehmeż mar-rikors dawk id-dokumenti kollha li jsostnu t-talba tiegħu li jkun jista' jipproduċi, u għandu jindika fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li jkun bi ħsiebu jressaq u jgħid, dwar kull wieħed, il-prova li jkun bi ħsiebu jagħmel.

(9) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tqiegħed ir-rikors għas-smigħ f'data kmieni, liema data ma għandha f'ebda każ tkun iktar tard minn tletin jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.

(10) Ir-rikors, u l-avviż tad-data stabbilita għas-smigħ, ikunu notifikati lir-Reġistratur mingħajr dewmien, u l-imsemmi Reġistratur għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien ħmistax-il jum mid-data tan-notifika tar-rikors.

(11) Ir-Reġistratur għandu, fir-risposta tiegħu, jgħid b'mod ċar u fil-qosor jekk jaqbilx mal-fatti dikjarati fir-rikors, u r-raġunijiet għaliex joġġezzjona għat-talba; dan għandu ukoll jiddikjara fir-risposta tiegħu x-xhieda li jsostnu r-raġunijiet tiegħu u jehmeż magħha d-dokumenti kollha li jsostnuhom.

(12) Fil-jum stabbilit għas-smigħ tar-rikors, il-qorti għandha tikkunsidra l-kwistjonijiet ta' fatt u ta' liġi li jistgħu jkunu biss aċċertati mir-rikors, risposta jew dokumenti ppreżentati, minn kull waħda mill-partijiet, jew mix-xiehda ndikati minn kull waħda mill-partijiet fir-rikors jew fir-risposta, skont il-każ, jew mis-sottomissjonijiet verbali ta' kull waħda mill-partijiet.

(13) Il-qorti għandha tisma' r-rikors sakemm ikun mitmum fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-data stabbilita għas-smigħ oriġinali tar-rikors, u ma jingħata ebda aġġornament ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet, jew għal raġuni eċċezzjonali li tkun reġistrata mill-qorti, u dik id-data aġġornata għandha tkun mhux iktar tard minn dak li hu ġustifikat għal dik ir-raġuni.

Kap. 12.

(14) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar provedimenti quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandhom japplikaw dwar kull rikors bħal dak.

Kap. 12.

(15) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 256(2) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, it-titolu eżekutiv imsemmi fis-subartikolu (4) ma jkunx jista' jiġi nfurzat qabel ma jgħaddu tletin jum min-notifika tal-att ġudizzjarju hemmhekk imsemmi.

(16) Id-deċiżjoni tal-qorti fuq rikors imsemmi fis-subartikolu (5), li tikkonferma l-impożizzjoni ta' penali stabbilita mir-Reġistratur jew li tnaqqas dik il-penali, għandha, meta ssir *res judicata*, titqies li hi deċiżjoni tal-qorti li tordna l-ħlas mir-rikorrent tal-penali kif konfermata jew imnaqqsa.

(17) Appell minn deċiżjoni tal-qorti fuq rikors imsemmi fis-subartikolu (5), għandu jsir bil-mezz ta' rikors ippreżentat fil-Qorti tal-Appell fi żmien sitt ijiem tax-xogħol mid-data tad-deċiżjoni; il-persuna li kontra tagħha jkun sar ir-rikors għanda fi żmien sitt ijiem tax-xogħol min-notifika lilha tar-rikors tippreżenta risposta għall-appell.

(18) Meta r-Reġistratur, fil-kompetenza tiegħu bħala kontrollur tad-*data*, jipproċessa *data* personali għall-finijiet ta' dan l-Att, hu għandu josserva l-prinċipji li jirrigwardaw l-ipproċessar ta' *data* personali konformement mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-

Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*), u japplika miżuri xierqa tekniċi u organizzativi biex jiżgura li jkun hemm livell ta' sigurtà xieraq għar-riskju li jinħoloq, u li jintegra s-salvagwardji neċessarji fl-ipproċessar, sabiex jipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-*data*.

Ħarsien ta' azzjonisti kontra preġudizzju mhux ġust.
Emendat: IV. 2003.156; XIII. 2004.104.

402. (1) Kull membru ta' kumpanija li jilmenta li l-affarijiet tal-kumpanija jkunu tmexxew jew qed jitmexxew jew aktarx jitmexxew b'mod li, jew li xi att jew ommissjoni tal-kumpanija kienu jew huma jew x'aktarx se jkunu, oppressivi b'mod mhux ġust diskriminatorji kontra, jew b'mod mhux ġust ta' preġudizzju, għal membru jew membri jew b'mod li jkunu kontra l-interessi tal-membri in ġenerali, jista' jagħmel rikors lill-qorti għal ordni taħt dan l-artikolu.

(2) Meta r-Reġistratur ikun irċieva rapport fuq kumpanija taħt l-artikolu 410 u dan ikun jidhirlu li l-affarijiet tal-kumpanija qed jitmexxew jew ikunu tmexxew b'mod li jaqgħu taħt it-tifsir tas-subartikolu (1), hu jista' jagħmel rikors lill-qorti għall-ħruġ ta' ordni taħt dan l-artikolu.

(3) Jekk dwar rikors magħmul skont is-subartikolu (1) jew (2), il-qorti tkun tal-fehma li l-ilment ikun bażat sewwa u li jkun ġust u ekwu li hekk tagħmel, il-qorti tista' tagħmel ordni taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa -

(*a*) li jirregola t-tmexxija tal-affarijiet tal-kumpanija fil-futur; jew

(*b*) jirrestriġi jew jipprojbixxi l-għemil ta' xi att propost; jew

(*ċ*) jeħtieġ lill-kumpanija li tagħmel xi att li r-rikorrent ikun ilmenta li kienet naqset li tagħmel; jew

(*d*) jipprovdi għax-xiri tal-azzjonijiet ta' xi membri tal-kumpanija minn membri oħra tal-kumpanija jew mill-kumpanija nnifisha u, f'każ ta' xiri mill-kumpanija, għat-tnaqqis li jkun meħtieġ fil-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija; jew

(*e*) jordna lill-kumpanija li tibda, tiddefendi, tkompli jew ma tkomplix proċedimenti tal-qorti, jew jawtorizza lil membru jew membri tal-kumpanija li jibdew, jiddefendu, ikomplu jew ma jkomplux proċedimenti tal-qorti f'isem u għan-nom tal-kumpanija; jew

(*f*) jipprovdi għall-ħlas ta' kumpens minn dik il-persuna li tista' tkun instabet responsabbli mill-qorti għal telf jew danni li jkunu ġġarrbu minħabba att jew nuqqas li dwaru jkun sar ilment lill-persuna li tkun ġarrbet dak it-telf jew danni; jew

(*g*) ixolji l-kumpanija u jipprovdi għall-istralċ konsegwenzjali tagħha.

(4) Meta jsir ordni għax-xoljiment ta' kumpanija skont is-subartikolu (3)(*g*), il-kumpanija għandha titqies li tkun xoljiet fid-data meta jkun sar l-ordni u d-dispożizzjonijiet tas-Sub-Titoli I u III tat-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att li jirregolaw l-istralċ ta'

kumpaniji għandhom japplikaw.

(5) Ordni magħmul taħt dan l-artikolu jista' jeħtieġ lil kumpanija biex ma tagħmilx xi emenda, jew li tagħmel emenda meħtieġa, fil-memorandum jew fl-istatut tagħha.

(6) F'dan l-artikolu, il-kelma "membru" tinkludi persuna li legalment tista' tirrappreżenta l-interessi ta' membru mejjet, persuna li għandha jkunu għaddew leġittimament azzjonijiet fil-kumpanija b'wirt testamentarju jew mhux testamentarju, u *trustee* kif imfisser fl-artikolu 127 li jkollu azzjonijiet fil-kumpanija.

Investigazzjoni ta' soċjetajiet kummerċjali u kumpaniji barranin.

403. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli minn 404 sa 413 u tal-artikoli minn 418 sa 423 li jirregolaw l-investigazzjoni tal-affarijiet ta' kumpanija, għandhom ukoll japplikaw għal soċjetajiet kummerċajli oħra daqslikieku riferenzi għal "kumpaniji" jinkludu riferenzi għal "soċjetajiet kummerċjali", riferenzi għal "azzjonijiet" u għal "kapital azzjonarju maħruġ" jinkludu riferenzi għal "interessi fis-soċjetà", u riferenzi għal "diretturi" jinkludu "soċji" barra minn "soċji akkommandanti."

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli minn 405 sa 410, 412, 413 u 423(1) għandhom japplikaw għall-korpi ġuridiċi kollha kostitwiti jew korporati barra minn Malta li qed jinnegozjaw f'Malta jew li f'xi żmien għamlu negozju f'Malta daqslikieku kienu kumpaniji taħt dan l-Att, iżda suġġetti għal dawk l-adattamenti u modifiki li jistgħu jkunu preskritti.

(3) Meta r-Reġistratur jaħtar spettur jew spetturi għal xi wieħed mill-għanijiet speċifikati fl-artikoli li ġejjin ta' din it-Taqsima, dawk l-ispetturi għandhom jipproduċu l-ittra tal-awtorità meta hekk meħtieġ fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom.

(4) Meta xi setgħat li joħorġu skont dan l-artikolu jew skont l-artikoli minn 404 sa 407, 410, 411, 414 u 416 sa 419 ikunu eżerċitati jew ikunu se jiġu eżerċitati dwar kumpanija li tkun liċenzjata jew sorveljata minn awtorità kompetenti kif imfisser fl-artikolu 420(3), dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti rilevanti.

(5) Spettur maħtur taħt din it-Taqsima għandu jkun persuna magħżula mir-Reġistratur minn elenku, approvat mill-Ministru minn żmien għal żmien, ta' persuni meqjusa kompetenti li jagħmluha ta' spetturi taħt din it-Taqsima.

Investigazzjoni ta' kumpanija fuq applikazzjoni tagħha stess jew tal-membri tagħha.
Emendat: IV. 2003.157.

404. (1) Ir-Reġistratur jista' b'ittra ta' awtorità jaħtar lil spettur jew spetturi biex jinvestigaw l-affarijiet ta' kumpanija u biex jirrapportaw dwarhom bil-mod li jista' jordna.

(2) Il-ħatra tista' ssir fuq talba ta' mhux inqas minn mitejn membru jew ta' membri li jkollhom mhux inqas minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju maħruġ, jew fuq talba tal-kumpanija.

(3) It-talba għandu jkollha magħha dawk il-provi li r-Reġistratur jista' jeħtieġ sabiex juri li l-applikant jew l-applikanti għandhom raġuni tajba biex jeħtieġu dik l-investigazzjoni.

(4) Ir-Reġistratur jista', qabel jaħtar spetturi, jeħtieġ li l-persuna jew persuni li jagħmlu t-talba jagħtu dik il-garanzija, li hu

jista' jeħtieġ għall-ħlas tal-ispejjeż tal-investigazzjoni.

(5) Ir-Reġistratur jista' jeżerċita s-setgħat mogħtija b'dan l-artikolu dwar kumpanija li tkun se tiġi stralċjata volontarjament.

(6) Ir-Reġistratur għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija b'dan l-artikolu meta jkun jidhirlu spedjenti u fl-interess pubbliku li hekk jagħmel.

Investigazzjonijiet oħra ta' kumpaniji.

405. (1) Meta l-qorti, waqt proċedimenti quddiemha taħt dan l-Att, tiddikjara b'ordni li l-affarijiet ta' kumpanija għandhom ikunu investigati, ir-Reġistratur, għandu b'ittra ta' awtorità jaħtar spettur jew spetturi biex jinvestigaw l-affarijiet ta' dik il-kumpanija u biex jirrapportaw dwarhom bil-mod li jista' jordna.

(2) Il-qorti għandha tagħmel ordni kif imsemmi fis- subartikolu (1) jekk jidhrilha li hemm ċirkostanzi li juru -

(*a*) li l-affarijiet tal-kumpanija huma jew kienu mmexxija bil-ħsieb ta' frodi tal-krediturі tagħha jew xort'oħra għal għan ta' frodi jew għan illeġittimu jew b'mod li jkunu ta' preġudizzju mhux xieraq għal xi wħud mill-membri tagħha; jew

(*b*) li xi għemil attwali jew propost jew nuqqas tal-kumpanija huwa jew jista' jkun hekk ta' preġudizzju, jew li dik il-kumpanija kienet iffurmata għal xi għan ta' frodi jew illeġittimu; jew

(*ċ*) li persuni li jkollhom x'jaqsmu mal-formazzjoni tal-kumpanija jew it-tmexxija tal-affarijiet tagħha kienu dwar dan instabu ħatja ta' frodi, jew imġieba ħażina oħra kontra l-kumpanija jew il-membri tagħha; jew

(*d*) li l-membri tal-kumpanija ma jkunux ingħataw it-tagħrif kollu dwar l-affarijiet tal-kumpanija li huma b'mod raġonevoli jistgħu jistennew.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) għandhom jgħoddu bla ħsara għas-setgħat tar-Reġistratur taħt l-artikolu 404.

(4) Is-setgħat mogħtija bis-subartikolu (2) ikunu eżerċitabbli dwar kumpanija minkejja li tkun fil-kors ta' stralċ volontarju.

Setgħat tal-ispetturi waqt l-investigazzjoni. *Emendat: IV. 2003.158.*

406. (1) Jekk spetturi maħtura taħt l-artikolu 404 jew 405 biex jinvestigaw l-affarijiet ta' kumpanija jidhrilhom li jkun meħtieġ għall-fini tal-investigazzjoni li jinvestigaw ukoll l-affarijiet ta' korp ġuridiku ieħor li jkun jew f'xi żmien rilevanti kien is-sussidjarja jew kumpanija *parent* tal-kumpanija, jew sussidjarja tal-kumpanija *parent* tagħha jew kumpanija *parent* tas-sussidjarja tagħha, dawn ikollhom is-setgħa li jagħmlu hekk; u dawn għandhom jirrapportaw l-affarijiet tal-korp ġuridiku l-ieħor safejn jaħsbu li r-riżultati tal-investigazzjoni tal-affarijiet tiegħu jkunu rilevanti għall-investigazzjoni tal-affarijiet tal-kumpanija hawn fuq l-ewwel imsemmija.

(2) Spetturi maħtura taħt xi wieħed mill-artikoli 404 jew 405 jistgħu f'kull żmien waqt l-investigazzjoni tagħhom, mingħajr il-ħtieġa li jagħmlu rapport *interim*, jgħarrfu lir-Reġistratur bi ħwejjeġ li jkunu saru jafu bihom bħala riżultat tal-investigazzjoni li

juru li x'aktarx ikun sar nuqqas jew offiża.

Produzzjoni ta' dokumenti u xiehda lil spetturi.

407. (1) Meta jinħatru spetturi taħt l-artikolu 404 jew 405, ikun id-dmir tal-uffiċjali u l-aġenti kollha tal-kumpanija, u tal-uffiċjali u l-aġenti kollha ta' kull korp ġuridiku ieħor li l-affarijiet tagħhom ikunu qed jiġu investigati taħt l-artikolu 406(1) -

(*a*) li jipproduċu lill-ispetturi il-kontijiet, ir-*records* tal-kontijiet u d-dokumenti kollha ta' jew dwar il-kumpanija jew, skont il-każ, il-korp ġuridiku l-ieħor li jkun taħt il-kustodja jew setgħa tagħhom meta jintalbu jagħmlu hekk;

(*b*) li jattendu quddiem l-ispetturi meta hekk meħtieġa jagħmlu; u

(*ċ*) xort'oħra biex jagħtu lill-ispetturi l-għajnuna kollha dwar l-investigazzjoni li huma b'mod raġonevoli jkunu jistgħu jagħtu.

(2) Jekk l-ispetturi jikkunsidraw persuna barra minn uffiċjal jew aġent tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor hija jew tista' tkun fil-pussess ta' tagħrif dwar l-affarijiet tagħha, dawn jistgħu jieħtieġu lil din il-persuna li tipproduċilhom il-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti li jkunu fil-kustodja jew setgħa tagħha dwar il-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor, biex tattendi quddiemhom u xort'oħra biex tagħtihom l-għajnuna kollha dwar l-investigazzjoni li hi tkun tista' b'mod raġonevoli tagħti, u jkun id-dmir ta' dik il-persuna li tħares dik il-ħtieġa.

(3) Spettur jista' jeżamina bil-ġurament lill-uffiċjali u l-aġenti tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor, u lil kull persuna msemmija fis-subartikolu (2), dwar l-affarijiet tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor, u jista' għal dan jagħti l-ġurament.

(4) F'dan l-artikolu riferenza għal uffiċjali jew aġenti tinkludi kemm uffiċjali jew aġenti, skont il-każ, preżenti kif ukoll passati; u "aġenti", dwar kumpanija jew korp ġuridiku ieħor, tinkludi lill-bankiera tagħha u persuni maħtura minnha bħala awdituri, sew jekk dawn il-persuni jkunu jew le uffiċjali tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor.

Setgħa ta' spettur li jitlob kontijiet tal-bank tad-diretturi.

408. Jekk spettur ikollu raġuni biżżejjed jaħseb li direttur jew direttur passat tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor kif imsemmi fl-artikolu 406(1) li l-affarijiet tiegħu jkunu qed jiġu nvestigati jkollu jew kellu kont mal-bank ta' xi deskrizzjoni, jew waħdu jew flimkien ma' xi persuna oħra u sew f'Malta jew barra minn Malta, li fih jew minnu tħallsu -

(*a*) il-ħlas jew parti mill-ħlas tal-kariga tiegħu bħala direttur kif intqal qabel, sew jekk murija jew le fil-kontijiet tal-kumpanija; jew

(*b*) xi flus li rriżultaw minn, jew intużaw fil-finanzjament ta' xi transazzjoni, arranġament jew ftehim mhux mikxuf; jew

(*ċ*) xi flus li b'xi mod ikollhom x'jaqsmu ma għemil jew nuqqas, jew sensila ta' għemejjel jew nuqqasijiet li kienu jikkostitwixxu mġieba ħażina tad-direttur, sew

bi frodi jew le, lejn il-kumpanija jew korp ġuridiku jew il-membri tiegħu,

l-ispettur jista' jeħtieġ lid-direttur li jipproduċilu d-dokumenti kollha li jkunu fil-pussess tad-direttur, jew taħt il-kontroll tiegħu, li jkollhom x'jaqsmu ma' dak il-kont tal-bank.

Xkiel ta' spetturi waqt investigazzjoni tal-affarijiet ta' kumpanija. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.48.*

409. Kull persuna msemmija fl-artikolu 407 -

(*a*) li tirrifjuta li tipproduċi xi ktieb jew dokument li hi għandha d-dmir li tipproduċi taħt l-artikolu 407 jew 408 lill-ispetturi; jew

(*b*) li tirrifjuta li tattendi quddiem l-ispetturi meta hekk meħtieġa tagħmel; jew

(*ċ*) li tirrifjuta li twieġeb għal xi mistoqsija li ssirilha minn spetturi dwar l-affarijiet tal-kumpanija jew tal-korp ġuridiku ieħor, kif imsemmi fl-artikolu 406(1), skont il-każ,

għandha tkun ħatja ta' reat u teħel multa ta' mhux aktar minn erbat elef u sitt mija u tmienja u ħamsin euro (€4,658), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Rapporti tal-ispetturi.

410. (1) L-ispetturi għandhom, jagħmlu rapporti *interim* lir-Reġistratur u mat-tmiem tal-investigazzjoni tagħhom jagħmlul rapport finali.

(2) Jekk l-ispetturi jkunu maħtura taħt l-artikolu 405 skont ordni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jagħti kopja ta' kull rapport tagħhom lill-qorti.

(3) Ir-Reġistratur jista', jekk jidhirlu xieraq -

(*a*) jibgħat kopja ta' kull rapport magħmul mill-ispetturi lill-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija;

(*b*) jagħti kopja fuq talba u mal-ħlas preskritt lil -

(i) kull membru tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor li jkun is-suġġett tar-rapport;

(ii) kull persuna li ssir riferenza għall-imġieba tagħha fir-rapport;

(iii) l-awdituri ta' dik il-kumpanija jew tal-korp ġuridiku;

(iv) lill-applikanti għall-investigazzjoni;

(v) lil kull persuna oħra li fil-fehma tar-Reġistratur l-interessi finanzjarji tagħha jkunu milquta b'dak li jkun ittrattat fir-rapport, kemm jekk bħala kreditur tal-kumpanija jew korp ġuridiku, jew xort'oħra; u

(*ċ*) iġiegħel li kull rapport bħal dak ikun pubblikat.

Setgħa biex jinbdew proċedimenti ċivili f'isem kumpanija.

411. (1) Jekk, minn xi rapport magħmul taħt l-artikolu 410 jew minn tagħrif jew dokumenti li jinkisbu taħt l-artikolu 418 jew 419, ir-Reġistratur jidhirlu li xi proċedimenti ċivili għandhom fl-interess pubbliku jinġiebu 'l quddiem minn xi korp ġuridiku, hu nnifsu bil-kunsens tal-Avukat Ġenerali jista' jibda dawk il-proċedimenti

f'isem u għall-korp ġuridiku.

(2) Ir-Reġistratur għandu jindennizza lill-korp ġuridiku kontra kull infieq jew spejjeż li jsiru minnu fil-proċedimenti li jinbdew taħt dan l-artikolu jew dwarhom.

Spejjeż tal-investigazzjoni ta' affarijiet tal-kumpanija.

412. (1) L-ispejjeż ta', u inċidentali għal, investigazzjoni minn spetturi maħtura mir-Reġistratur għandhom jitħallsu minnu; iżda l-persuni msemmija fis-subartikoli (2) sa (5) ikunu responsabbli, sal-limitu hemm speċifikat, li jħallsu lura lir-Reġistratur.

(2) Persuna li tkun misjuba ħatja fuq akkuża li tkun saret bħala riżultat tal-investigazzjoni, jew li tkun ordnata li tħallas l-ispejjeż kollha jew parti minnhom tal-proċedimenti li jinbdew taħt l-artikolu 411 tista' tkun ordnata fl-istess proċedimenti li tħallas dawk l-ispejjeż sal-limitu li jkun speċifikat fl-ordni.

(3) Korp ġuridiku li f'ismu jinbdew il-proċedimenti taħt l-artikolu 411, ikun responsabbli għall-ammont jew valur ta' somom jew proprjetà li tittieħed lura minnha bħala riżultat ta' dawk il-proċedimenti; u kull ammont li għalih korp ġuridiku jkun responsabbli taħt dan is-subartikolu jkun l-ewwel piż fuq is-somom jew proprjetà li hekk tittieħed lura.

(4) Korp ġuridiku trattat mir-rapport tal-ispetturi, ikun responsabbli għall-ispejjeż ta', u inċidentali għall-investigazzjoni, ħlief meta dak il-korp ġuridiku kien l-applikant għall-investigazzjoni u ħlief safejn ir-Reġistraur ma jordnax xort'oħra.

(5) L-applikant jew l-applikanti għall-investigazzjoni, meta l-ispetturi jkunu maħtura taħt l-artikolu 404, ikunu responsabbli sal-limitu, jekk il-każ, li r-Reġistratur jista' jordna.

(6) Ir-rapport tal-ispetturi jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet dwar l-ordnijiet li jidhrilhom xierqa, fid-dawl tal-investigazzjoni tagħhom, li għandhom jingħataw taħt is-subartikolu (4) jew (5).

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, kull infieq jew spejjeż li jsiru mir-Reġistratur fil-proċedimenti jew dwar il-proċedimenti li jinbdew taħt l-artikolu 411, għandhom jitqiesu bħala spejjeż tal-investigazzjoni li fuqha jinbdew il-proċedimenti.

(8) Kull responsabbiltà għall-ħlas lura lir-Reġistratur imposta bis-subartikoli (2) u (3), salv is-sodisfazzjon tad-dritt tar-Reġistratur għall-ħlas lura, responsabbiltà hi wkoll li tindennizza kull persuna kontra responsabbiltà taħt is-subartikoli (4) u (5) u kull responsabbiltà bħal dik imposta bis-subartikolu (2), tkun, salv kif issemma' hawn fuq, responsabbiltà wkoll li tindennizza lill-persuni kollha kontra r-responsabbiltà taħt is-subartikolu (3).

(9) Persuna responsabbli taħt xi wieħed minn dawk is-subartikoli msemmija taħt subartikolu (8) ikollha jedd għall-kontribuzzjoni minn kull persuna oħra responsabbli taħt l-istess subartikolu, skont l-ammont tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom taħt dak is-subartikolu.

(10) Spejjeż li skont dan l-artikolu għandhom jinħarġu mir-Reġistratur għandhom, safejn ma jinġabrux lura skont id-dispożizzjonijiet tiegħu, jitħallsu minn fondi pubbliċi.

413. Kopja ta' kull rapport tal-ispetturi maħtura taħt l-artikolu 404 jew 405 ċertifikata mir-Reġistratur bħala vera kopja, tista' tinġieb bħala prova f'kull proċedimenti legali tal-fehma tal-ispetturi dwar kull ħaġa li jkun fih ir-rapport.

Rapport tal-ispetturi jkun prova.

414. (1) Fejn jidher lir-Reġistratur li hemm raġuni tajba biex jaħtar spettur wieħed jew aktar biex jinvestigaw u jirrappurtaw fuq il-membri ta' kumpanija għall-għan li jagħraf min kienu l-persuni veri li huma jew kellhom interess finanzjarju fis-suċċess jew nuqqas ta' suċċess tal-kumpanija jew li jistgħu jikkontrollaw jew jinfluwenzaw b'mod materjali l-*policy* tagħha, jista' b'ittra ta' awtorità jaħtar spettur wieħed jew iżjed għal dan il-għan.

Setgħa għal investigazzjoni ta' min ikun proprjetarju ta' kumpanija.

(2) Il-ħatra ta' spetturi magħmula skont dan l-artikolu, tista' tistabbilixxi l-għan tal-investigazzjoni tagħhom, sew jekk tkun dwar is-suġġett jew iż-żmien li għalih għandha tapplika jew mod ieħor, u b'mod partikolari tista' tillimita l-investigazzjoni għal ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet partikolari.

(3) Jekk talba għal investigazzjoni taħt dan l-artikolu dwar azzjonijiet jew obbligazzjonijiet partikolari ta' kumpanija ssir lir-Reġistratur minn membri tal-kumpanija, u n-numru ta' persuni li jagħmlu t-talba jew l-ammont tal-azzjonijiet miżmuma minnhom ma jkunux inqas minn dak meħtieġ għal applikazzjoni biex jinħatru spetturi skont l-artikolu 404(2) -

(*a*) ir-Reġistratur għandu jaħtar spetturi biex imexxu l-investigazzjoni kemm-il darba jkun sodisfatt li t-talba ma tkunx vessatorja; u

(*b*) ir-Reġistratur jista' jeskludi mill-għan tal-investigazzjoni xi ħaġa li jkun sodisfatt li ma jkunx xieraq li dik il-ħaġa tkun investigata.

(4) Bla ħsara għall-kondizzjonijiet tal-ħatra tagħhom, is-setgħat tal-ispetturi jestendu għall-investigazzjoni ta' kull ċirkostanzi li juru l-eżistenza ta' arranġament jew ftehim li, għalkemm ma jkunx jorbot legalment, huwa jew kien imħares jew li x'aktarx ikun imħares fil-prattika u li jkun rilevanti għall-finijiet tal-investigazzjoni.

(5) Ir-Reġistratur jista', qabel ma jaħtar spetturi, jeħtieġ lill-persuna jew lill-persuni li jagħmlu t-talba biex jagħtu dik il-garanzija li hu jista' jeħtieġ għall-ħlas tal-ispejjeż tal-investigazzjoni.

415. (1) Għall-finijiet ta' investigazzjoni taħt l-artikolu 414, id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 406(1), 407, 408 u 409 għandhom japplikaw bil-modifiki ta' riferenzi meħtieġa għall-affarijiet tal-kumpanija jew ta' dawk ta' xi korp ġuridiku ieħor, suġġetti iżda għas-subartikoli (2) sa (4).

dispożizzjonijiet li japplikaw għal investigazzjoni taħt l-artikolu 414.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli msemmija fis- subartikolu (1) japplikaw għal -

(*a*) il-persuni kollha li huma jew li kienu, jew li l-ispettur ikollu raġuni xierqa jaħseb li huma jew li kienu, finanzjarjament interessati fis-suċċess jew fin-nuqqas

ta' suċċess tal-kumpanija jew ta' xi korp ġuridiku ieħor li l-membri tiegħu jkunu qed jiġu nvestigati ma' dawk ta' dik il-kumpanija, jew li huma kapaċi li jikkontrollaw jew jinfluwenzaw b'mod materjali l-*policy* tagħha, magħduda persuni li jkollhom x'jaqsmu biss f'isem ħaddieħor; u

(*b*) kull persuna oħra li l-ispettur ikollu raġuni xierqa jaħseb li jkollha tagħrif li jkollu x'jaqsam mal-investigazzjoni;

kif japplikaw dwar uffiċjali u aġenti tal-kumpanija jew korp ġuridiku ieħor li l-membri tagħha jkunu qed jiġu investigati, skont ma jkun il-każ. "uffiċjali" u "aġenti" huma mfissra fl-artikolu 407(4).

(3) Jekk ir-Reġistratur ikun tal-fehma li jkun hemm raġuni tajba għaliex ma għandux jikxef xi parti ta' rapport magħmul bis-saħħa tal-artikolu 414 u ta' dan l-artikolu, hu jista' jibgħat jew jikkonsenja kopja tar-rapport skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 410(3) bin-nuqqas ta' dik il-parti.

(4) L-applikant jew l-applikanti għall-investigazzjoni jkunu responsabbli sal-limitu, jekk il-każ, kif jista' jordna r-Reġistratur; u bla ħsara għal dak li ntqal qabel, l-ispejjeż ta' investigazzjoni taħt l-artikolu 414 jitħallsu minn fondi pubbliċi.

Setgħa li jinkiseb tagħrif mingħand dawk li jkollhom interess f'azzjonijiet, eċċ. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.49.*

416. (1) Jekk fil-fehma tar-Reġistratur ikun hemm raġuni xierqa li jiġi investigat min hu s-sid ta' xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija u li ma jkunx meħtieġ li jinħatru spetturi għal dak l-għan, dan jista' jeħtieġ lil kull persuna li hu jkollu raġuni xierqa jaħseb li jkollha jew li tista' tikseb xi tagħrif dwar l-interessi preżenti jew passati f'dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet u l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni nteressati u ta' kull persuni li jaġixxu jew li jkunu aġixxew f'isimhom dwar l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet li tagħti dak it-tagħrif lir-Reġistratur.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, persuna tkun meqjusa li għandha nteress f'azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, jekk hi jkollha xi jedd li takkwista jew tiddisponi xi nteress fihom, jew li tivvota dwarhom, jew jekk il-kunsens tagħha jkun meħtieġ għall-eżerċizzju ta' xi wieħed mill-jeddijiet ta' persuni oħra nteressati fihom, jew jekk persuni oħra nterresati fihom jistgħu jkunu meħtieġa, jew huma mdorrija, li jeżerċitaw il-jeddijiet tagħhom skont dawk l-istruzzjonijiet.

(3) Persuna li tonqos li tagħti tagħrif meħtieġ minnha taħt dan l-artikolu, jew meta tagħti dak it-tagħrif tagħmel dikjarazzjoni li tkun taf li hi falza f'partikular materjali, jew bi traskuraġni tagħmel xi dikjarazzjoni li tkun falza f'materjal partikolari, tkun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja għandha teħel multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet (3) snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Setgħa għall-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet dwar azzjonijiet jew obbligazzjonijiet. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.50.*

417. (1) Meta dwar investigazzjoni taħt l-artikoli 414 jew 416 ikun jidher lir-Reġistratur li jkun hemm diffikultà biex jinkiseb tagħrif rilevanti dwar xi azzjonijiet, sew maħruġa jew li jkunu se jinħarġu, u li d-diffikultà tkun għal kollox jew prinċipalment minħabba n-nuqqas ta' rieda tal-persuni msemmija fiż-żewġ artikoli msemmija biex jgħinu fl-investigazzjoni kif meħtieġ b'dan l-Att, ir-Reġistratur jista' b'ordni jordna li l-azzjonijiet ikunu suġġetti, sakemm joħroġ ordni ieħor, għar-restrizzjonijiet imposti bis-subartikoli minn (2) sa (7).

(2) Ordni magħmul skont is-subartikolu (1) għandu jkollu l-effetti li ġejjin -

(*a*) kull trasferiment ta' dawk l-azzjonijiet, jew fil-każ ta' xi azzjonijiet mhux maħruġa, kull trasferiment tal-jedd li jinħareġ magħhom u kull ħruġ tagħhom, ikun null;

(*b*) ebda jedd tal-vot ma jkun jista' jerġa' jiġi eżerċitat dwar dawk l-azzjonijiet;

(*ċ*) ebda azzjonijiet oħra ma jinħarġu b'jedd għal dawk l-azzjonijiet jew skont xi offerta magħmula lid-detentur tagħhom;

(*d*) ħlief fi stralċ, ma għandu jsir ebda ħlas ta' xi somom dovuti mill-kumpanija fuq dawk l-azzjonijiet, sew dwar kapital jew xort'oħra.

(3) Meta r-Reġistratur jagħmel ordni li jordna li l-azzjonijiet ikunu suġġetti għar-restrizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2), kull persuna li tkun aggravata b'dan tista' tagħmel rikors lill-qorti u l-qorti tista', jekk jidhrilha xieraq, tordna li l-azzjonijiet ma jibqgħux ikunu suġġetti għall-imsemmija restrizzjonijiet.

(4) Kull avviż tar-Reġistratur jew ordni tal-qorti jista' jgħid li l-azzjonijiet ma jibqgħux suġġetti għar-restrizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2)(*a*) u (*b*), bil-ħsieb li jħalli li jsir trasferiment ta' dawk l-azzjonijiet u jista' jkompli r-restrizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2)(*ċ*) u (*d*), jew għal kollox jew f'parti, safejn dawn jirreferu għal xi jedd akkwistat jew offerta magħmula qabel it-trasferiment.

(5) Kull persuna li -

(*a*) teżerċita jew tkun tidher li qed teżerċita xi jedd li tiddisponi minn xi azzjonijiet li, skont it-tagħrif tagħha, jkunu għal dak iż-żmien suġġetti għar-restrizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) jew għal xi jedd biex jinħareġ ma' xi azzjonijiet bħal dawk; jew

(*b*) tivvota dwar xi azzjonijiet bħal dawk, sew bħala detentur jew bħala prokuratur, jew taħtar prokuratur biex jivvota dwarhom,

tkun ħatja ta' reat u għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn erbat elef u sitt mija u tmienja u ħamsin euro (€4,658), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(6) Meta azzjonijiet f'xi kumpanija jinħarġu bi ksur tar-restrizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2), kull uffiċjal tal-

kumpanija li jkun naqas ikun ħati ta' reat u għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro (€11,646).

(7) Dan l-artikolu għandu japplika dwar obbligazzjonijiet kif japplika dwar azzjonijiet.

Setgħat tar-Reġistratur li jeħtieġ il-produzzjoni ta' dokumenti. *Emendat: IV. 2003.159; A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.51.*

418. (1) Is-setgħat taħt dan l-artikolu jistgħu jkunu eżerċitati dwar il-persuni li ġejjin fir-rigward tal-korp rispettiv kif ġej:

(*a*) (i) l-uffiċjali ta' kumpanija;

(ii) is-soċji li għandhom l-amministrazzjoni u r-rappreżentanza ta' xi soċjetà kummerċjali oħra; u

(*b*) il-persuni li għandhom l-amministrazzjoni jew il-kontroll f'Malta ta', jew dawk l-individwi awtorizzati li jirrappreżentaw f'Malta, korp ġuridiku kostitwit jew inkorporat barra minn Malta li jkun qed imexxi xogħol f'Malta jew li jkun f'xi żmien mexxa xogħol f'Malta.

(2) Ir-Reġistratur jista' f'kull żmien, jekk jidhirlu li hemm raġuni tajba li jagħmel hekk, bis-saħħa tad-dmirijiet u tas-setgħat mogħtija lilu taħt din it-Taqsima jagħti ordnijiet lil kull persuna msemmija fis-subartikolu (1) fejn jeħtiġilha, f'dak il-ħin u l-post li jistgħu jkunu speċifikati fl-ordnijiet, li tipproduċi dawk il-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti li jistgħu jkunu hekk speċifikati.

(3) Meta bis-saħħa tas-subartikolu (2) ir-Reġistratur ikollu s-setgħa li jeħtieġ il-produzzjoni ta' kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti, mingħand xi persuna msemmija fis-subartikolu (1), ikollu l-istess setgħa li jeħtieġ il-produzzjoni ta' dawk il-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti mingħand kull persuna li fil-fehma tiegħu ikollha pussess tagħhom; iżda meta xi persuna bħal dik tiddikjara li l-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti prodotti minnha jkunu miżmuma b'rahan jew piż ieħor għandha, il-produzzjoni tkun bla ħsara għal dak ir-rahan jew piż.

(4) Is-setgħa taħt dan l-artikolu li teħtieġ persuna msemmija fis-subartikolu (1) jew persuna oħra li tipproduċi kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti tinkludi s-setgħa -

(*a*) jekk kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti jkunu prodotti -

(i) li jittieħdu kopji tagħhom jew estratti minnhom; u

(ii) li dik il-persuna, jew xi persuna oħra li tkun uffiċjal preżenti jew passat ta', jew tkun jew kienet f'xi żmien impjegata minn, dak il-korp, tkun meħtieġa li tagħti spjegazzjoni għal kull ħaġa minnhom;

(*b*) jekk kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti ma jkunux prodotti, li teħtieġ lill-persuna li kienet meħtieġa li tipproduċihom biex tgħid, skont l-aħjar tagħrif u fehma tagħha, fejn ikunu.

(5) Jekk il-ħtieġa għall-produzzjoni ta' kontijiet, *records* tal-

kontijiet jew dokumenti jew li tingħata spjegazzjoni jew li ssir dikjarazzjoni ma tkunx tħarset, il-persuna li fuqha tkun imposta l-ħtieġa tkun ħatja ta' reat u għandha teħel multa, meta tinstab ħatja, ta' mhux aktar minn ħdax-il elf u sitt mija u sitta u erbgħin euro (€11,646).

(6) Meta persuna tkun akkużata b'reat taħt is-subartikolu (5) dwar ħtieġa li tipproduċi xi kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti, din tista' tipprova bħala difiża li dawn ma kienux fil-pussess jew kontroll tagħha u li b'mod xieraq ma kienx prattikabbli għaliha li tħares il-ħtieġa.

Dħul u tfittxija f'post. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.52.*

419. (1) Jekk ir-Reġistratur ikun sodisfatt li jkun hemm raġunijiet xierqa ta' suspett li f'xi post ikun hemm kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti li l-produzzjoni tagħhom kienet meħtieġa taħt l-artikolu 418 u li ma jkunux ġew prodotti skont dik il-ħtieġa, huwa jkollu l-jedd li jidħol u jfittex f'kull post bħal dan skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2) u (3).

(2) Ir-Reġistratur, sabiex jeżerċita l-jedd tiegħu biex jidħol u jfittex fil-post imsemmi fis-subartikolu (1), ikollu s-setgħa li jieħu pusses ta' kull kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti li jidhru li jkunu l-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti msemmija f'dak is-subartikolu, jew li jieħu, dwar dawk il-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti, kull passi oħra li jidhru li jkunu meħtieġa biex jikkonservahom u biex ma jħallix li ssir xi interferenza dwarhom.

(3) Il-jedd mogħti lir-Reġistratur bis-saħħa tas-subartikolu (1) jista' jkun eżerċitat biss matul il-jiem tax-xogħol, bejn is-sebgħa ta' fil-għodu u s-sebgħa ta' fil-għaxija, u fil-każijiet kollha r-Reġistratur għandu jkollu miegħu uffiċjal tal-Pulizija mhux taħt il-grad ta' spettur u r-Reġistratur għandu, jekk hekk meħtieġ, jipproduċi prova tal-awtorità tiegħu.

(4) Kull kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti li jittieħed il-pussess tagħhom taħt dan l-artikolu jistgħu jinżammu -

(*a*) għal perijodu ta' disgħin jum; jew

(*b*) jekk f'dak il-perijodu jinbdew xi proċedimenti kriminali kif imsemmi fl-artikolu 420(1)(*a*) jew (*b*), li jkunu proċedimenti li għalihom ikunu rilevanti il-kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti, sat-tmiem ta' dawk il-proċedimenti.

(5) Persuna li tfixkel l-eżerċizzju ta' jedd għal dħul jew tfittxija mogħti bis-saħħa ta' dan l-artikolu, jew li tfixkel l-eżerċizzju ta' jedd mogħti biex jittieħed pussess ta' xi kontijiet, *records* tal-kontijiet jew dokumenti, tkun ħatja ta' reat u għandha teħel multa ta' mhux aktar minn erbat elef u sitt mija u tmienja u ħamsin euro (€4,658), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Tkun provduta sigurtà dwar tagħrif miksub.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; X. 2011.70; XVIII.2025.53.

420. (1) Ebda tagħrif jew dokument dwar korp kif imsemmi fl-artikolu 418(1) li jkun inkiseb taħt l-imsemmi artikolu 418 jew 419 ma għandu, mingħajr il-kunsens miktub bil-quddiem ta' dak il-korp, ikun pubblikat jew mikxuf, kemm-il darba l-pubblikazzjoni jew il-kxif ma jkunx meħtieġ -

(*a*) bil-ħsieb li jinbdew, jew xort'oħra għall-fini ta', xi proċedimenti kriminali skont, jew li joħorġu minn, dan l-Att, jew xi liġi oħra;

(*b*) għall-finijiet tal-eżami ta' xi persuna minn spetturi maħtura taħt din it-Taqsima waqt l-investigazzjoni tagħhom;

(*ċ*) sabiex il-Ministru responsabbli, ir-Reġistratur jew l-awtorità kompetenti jkunu jistgħu jeżerċitaw dwar dak il-korp jew xi korp ieħor, xi waħda mill-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att, l-Att dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni, l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, l-Att dwar il-Prevenzjoni ta' Abbuż fis-Swieq Finanzjarji, l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju u l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji;

Kap. 403.
Kap. 330.
Kap. 345.
Kap. 476.
Kap. 370.
Kap. 371.
Kap. 376.

(*d*) għall-finijiet ta' proċedimenti taħt l-artikolu 419.

(2) Persuna li tippubblika jew tikxef xi tagħrif jew dokument bi ksur ta' dan l-artikolu tkun ħatja ta' reat u għandha teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet (3) snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "awtorità kompetenti" tfisser -

(*a*) il-Bank Ċentrali ta' Malta;

(*b*) l-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment ;

Kap. 370.

(*ċ*) spettur maħtur taħt l-artikoli 18 u 19 tal-Att dwar l-Impriża tal-Assigurazzjoni;

Kap. 403.

(*d*) spettur maħtur taħt l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju;

Kap. 371.

(*e*) l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta li taqdi l-funzjonijiet tagħha taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizz Finanzjarji ta' Malta;

Kap. 330.

(*f*) is-suq regolat fil-qadi tal-funzjoni tagħha taħt l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji.

Kap. 345.

(*g*) l-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji.

Kap. 376.

Piena għal distruzzjoni jew multilazzjoni eċċ. ta' dokumenti ta' kumpanija.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.54.

421. (1) Persuna, li tkun uffiċjal ta' xi korp hekk kif imsemmi fl-artikolu 418(1), li -

(*a*) tiddistruġġi, timmutila jew tiffalsifika, jew tħalli li ssir jew li jkollha x'taqsam mad-distruzzjoni, mutilazzjoni jew falsifikazzjoni ta' dokument li jolqot jew li jkollu x'jaqsam ma' proprjetà jew affarijiet tal-korp; jew

(*b*) tagħmel jew tħalli li jsir jew ikollha x'taqsam mar-

reġistrazzjoni falza fuq xi dokument bħal dak,

tkun ħatja ta' reat.

(2) Kull persuna kif imsemmija fis-subartikolu (1) li b'qerq jew tiddisponi minn, tibdel jew tagħmel nuqqas f'xi dokument bħal dak kif imsemmi f'dak is-subartikolu jew li tħalli li jsir jew li jkollha x'taqsam ma' disponiment b'qerq, tibdil b'qerq jew għemil b'qerq ta' nuqqas, f'xi dokument bħal dak, tkun ħatja ta' reat.

(3) Persuna ħatja ta' reat taħt dan l-artikolu għandha teħel meta tinstab ħatja multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix tliet (3) snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Piena għall-għoti ta' tagħrif falz. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XVIII.2025.55.*

422. Persuna li, fit-tħaris ta' ħtieġa mposta taħt l-artikolu 418 biex tagħti spjegazzjoni jew tagħmel dikjarazzjoni, tipprovdi jew tagħmel spjegazzjoni jew dikjarazzjoni li tkun taf li hi falza f'partikolar sostanzjali jew bi traskuraġni tagħti spjegazzjoni jew tagħmel dikjarazzjoni li tkun falza, tkun ħatja ta' reat u għandha teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn sitta u erbgħin elf u ħames mija u sebgħa u tmenin euro (€46,587), jew priġunerija għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet (3) snin, jew dik il-priġunerija u multa flimkien.

Tagħrif privileġġat.

423. (1) Ebda ħaġa fl-artikoli mill-404 sa l-417 ma teħtieġ il-kxif lir-Reġistratur jew lil spettur maħtur minnu -

(*a*) ta' kommunikazzjonijiet li huma privileġġati bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 588 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; Kap. 12.

(*b*) minn bankiera ta' kumpanija ta' tagħrif dwar l-affarijiet ta' xi wieħed mill-klijenti tagħhom barra mill-kumpanija nnifisha.

(2) Ebda ħaġa li tinsab fl-artikoli minn 418 sa 422 ma għandha titqies li tobbliga lil xi persuna bħal dik imsemmija fl-artikolu 588 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili li tipproduċi xi dokument li jkun fih komunikazzjoni privileġġjata skont dak l-artikolu, jew li tawtorizza t-teħid tal-pussess ta' xi dokument bħal dak li jkun fil-pussess tal-persuna. Kap. 12.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 418, ir-Reġistratur ma għandux jeħtieġ il-produzzjoni minn xi persuna li tkun qed tmexxi kummerċ bankarju ta' dokument dwar l-affarijiet ta' klijent kemm-il darba ir-Reġistratur ma jidhirlux li hu meħtieġ li jsir hekk sabiex ikunu investigati l-affarijiet ta' dik il-persuna li tkun qed tmexxi kummerċ bankarju tal-klijent, li jkun korp skont l-artikolu 418.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), ebda ħaġa li tinsab fl-Att dwar Segretezza Professjonali ma għandha tiftiehem li teskludi jew xort'oħra tirrestringi - Kap. 377.

(*a*) is-setgħat u l-funzjonijiet mogħtija lir-Reġistratur jew lil spettur maħtur minnu taħt id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima; u

(*b*) il-kxif minn xi persuna ta' tagħrif, dokumentazzjoni jew komunikazzjoni oħra lir-Reġistratur jew spettur

maħtur minnu, jew milli tagħmel xi ħaġa li hi meħtieġa li ssir, bis-saħħa ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima.

Jedd li dokumenti eċċ. miżmuma mir-Reġistratur ikunu spezzjonati u jinkisbu kopji tagħhom.

424. Kull persuna tista -

(*a*) tispezzjona d-dokumenti miżmuma mir-Reġistratur ħlief għad-dokumenti miksuba minnu jew li jkun sar jaf dwarhom fil-kors tal-eżerċizzju tal-poteri tiegħu taħt l-artikoli 403 sa 423;

(*b*) tikseb kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni ta' kull soċjetà kummerċjali jew kopja jew estratt ta' kull dokument ieħor, u teħtieġ li din tkun ċertifikata mir-Reġistratur bħala vera kopja.

Setgħa għall-ġħemil ta' regolamenti.
Emendat: XVII. 2002.234; IV. 2003.160; XIII. 2004.105; A.L. 391 tal-2005; XV. 2007.14; Emendat: A.L. 425 tal-2007; IX. 2008.40; X. 2011.71; XX. 2013.95; XXII. 2014.22 XXXI. 2015.22; XI. 2017.16; XXXI. 2017.81; XXXI.2020.5. V.2020.37; XVIII.2024.19; XVIII.2025.56.

425. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti sabiex jagħti seħħ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u jista', bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, b'dawn ir-regolamenti -

(*a*) jippreskrivi d-drittijiet li għandhom jinġabru u jitħallsu għar-reġistrazzjoni, pubblikazzjoni, spezzjoni jew ħruġ ta' dokumenti, ċertifikati, kopji jew estratti, meħtieġa jew permessi taħt dan l-Att, u drittijiet differenti jistgħu jiġu mposti għal xorta jew kategoriji differenti ta' soċjetajiet kummerċjali, u jista' wkoll jippreskrivi drittijiet differenti għal kumpaniji skont l-i*status* tagħhom;

(*b*) jippreskrivi l-formoli li għandhom jintużaw taħt dan l-Att;

(*ċ*) jemenda, jirrevoka jew jissostitwixxi l-kapital azzjonarju minimu meħtieġ kif stabbilit bl-artikolu 72, il-kriterji murija fl-artikolu 185 u l-formoli sabiex tkun stabbilita l-medja tan-numru ta' impjegati li tinsab fis-subartikolu (12) tal-artikolu l-aħħar imsemmi;

(*d*) jemenda kull Skeda li tinsab ma' dan l-Att barra mid-Disa', il-Ħdax u t-Tnax-il Skeda, u għal dan l-għan jista jiddistingwi bejn kategoriji differenti ta' kumpaniji;

(*e*) jippreskrivi l-kwalifiki meħtieġa biex wieħed jagħmilha ta' segretarju ta' kumpanija, kif ukoll kull kwalifiki ta' residenza, kif jidhirlu xieraq;

(*f*) jippreskrivi regolamenti, mhux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, għat-tmexxija ta' proċedimenti ta' stralċ taħt it-Titolu II tat-Taqsima V ta' dan l-Att, u jippreskrivi kriterji biex jiġi stabbilit min jista' jkun meqjus bħala persuna addattata u xierqa biex tagħmilha ta' stralċjarju għall-finijiet tal-artikolu 305(1);

(*g*) jippreskrivi ħtiġiet għall-ħruġ u għat-trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, in-numerazzjoni tagħhom, ir-reġistrazzjoni tagħhom mal-kumpanija u mar-Reġistratur, iż-żamma tar-reġistru tal-membri u tal-obbligazzjonijiet, u l-ħruġ taċ-ċertifikati rilevanti

ta' azzjonijiet u obbligazzjonijiet dwar ħruġ jew trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, dwar kumpaniji kwotati fuq xi suq regolat jew suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE u dwar kumpaniji ta' nvestiment b'kapital varjabbli, u dawk il-ħtiġiet li jkunu preskritti jistgħu wkoll ikunu minflok id-dispożizzjonijiet rilevanti li jinsabu fil-Kapitoli IV u VI tat-Titolu I tat-Taqsima V ta' dan l-Att;

(*h*) *Imħassar bl-Att XI.2017.16.*

(*i*) jipprovdi għall-eżenzjoni ta' kumpaniji, jew kull xorta jew kategorija tagħhom, minn xi dispożizzjoni tal-artikoli 105 sa 111, jew għall-applikazzjoni ta' dawk id-dispożizzjonijiet għal dawk il-kumpaniji, soġġetta għal dawk il-varjazzjonijiet u kundizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati;

(*j*) *Imħassar bl-Att XVIII.2025.56.*

(*k*) jipprovdi għall-eżenzjoni ta' kumpaniji barranin, li jistabbilixxu fergħa jew f'post ta' negozju f'Malta taħt it-Taqsima XI ta' dan l-Att, minn kull dispożizzjoni tat-Taqsima XI ta' dan l-Att, jew għall-applikazzjoni għal kull kumpaniji barranin bħal dawk tal-imsemmija dispożizzjonijiet b'dawk il-kwalifiki u suġġetti għal dawk il-varjazzjonijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti, inkluża l-preskrizzjoni ta' regoli addizzjonali jew differenti u ħtiġiet li jirregolaw dawk il-kumpaniji barranin; Kap. 330.

(*l*) (*Imħassar bl-Att V.2020.37*).

(*m*) jippreskrivi ħtiġiet dwar is-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri u l-interoperabilità ta' reġistri fil-kuntest tas-sistema ta' interkonnessjoni ta' reġistri permezz tal-portal Ewropew *e-Justice*, u dawn il-ħtiġiet jistgħu jistipulaw kull kondizzjoni oħra meħtieġa biex tiġi implimentata d-Direttiva 2012/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE u d-Direttivi 2005/56/KEC u 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interkonnessjoni ta' reġistri ċentrali, kummerċjali u kumpaniji;

(*n*) jesiġi li impriżi minbarra l-impriżi ż-żgħar jiddivulgaw informazzjoni fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom li hija addizzjonali għal dik rikjesta skont dan l-Att;

(*o*) jittrasponi u jimplimenta Direttivi tal-Komunità dwar id-Dritt tal-kumpaniji; dawn ir-regolamenti jistgħu jipprovdu għal dawk l-eżenzjonijiet, modifiki, adattamenti u varjazzjonijiet ta' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att u jista' jintroduċi kondizzjonijiet jew kwalifiki għalihom kif jista' jiġi speċifikat u kif jista' jkun meħtieġ għat-trasposizzjoni u l-implimentazzjoni

ta' dawk id-Direttivi;

(*oa*) jipprovdi dwar l-eżenzjoni ta' ċertu impriżi żgħar mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX tat-Titolu I tat-Taqsima V ta' dan l-Att u mill-ħtiġiet imposti bl-artikolu 179, bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u rekwiżiti li jistgħu jiġu preskritti;

(*p*) jippreskrivi dak kollu li jista' jkun preskritt u b'mod ġenerali jagħmel kull ħaġa oħra li hi inċidentali jew supplementari għal xi waħda mill-ħwejjeġ ta' hawn fuq; u

(*q*) jippreskrivi u jipprovdi r-regolamenti neċessarji, ir-rekwiżiti u l-linji gwida meħtieġa fir-rigward tat-twaqqif, l-amministrazzjoni u ż-żamma tar-repożitorju ċentrali tad-data u kwalunkwe reġistru ieħor li r-Reġistratur jista' jkun meħtieġ li jżomm fil-qadi ta' dmirijietu, inkluż kwalunkwe kwalifiki ta' aċċess, u jista' wkoll jimponi drittijiet għal dan l-aċċess, skont kif jidhirlu xieraq ir-Reġistratur;

(*r*) jippreskrivi regolamenti għal twettiq aħjar ta' kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-uffiċċju reġistrat f'Malta u l-indirizz elettroniku tal-kumpanija;

(*s*) jippreskrivi regolamenti u rekwiżiti għall-formazzjoni, reġistrazzjoni u governanza ta' kumpaniji b'responsabbiltà limitata konsistenti ma' dan l-Att li huma maħsuba sabiex joperaw f'setturi ekonomiċi speċifiċi, f'konsultazzjoni ma' Ministri oħra, hekk kif jista' jkun meħtieġ.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti jipprovdi għall-obbligu u għall-forma u mod ta' kxif u għan-notifika ta' interessi, magħduda proprjetà, f'azzjonijiet f'kumpaniji pubbliċi, u jista' b'mod partikolari -

(*a*) jippreskrivi minn min u lil min, meta, taħt liema ċirkostanzi u kondizzjonijiet u kif dak il-kxif jew dik in-notifika għandhom isiru; u obbligi u dmirijiet differenti jistgħu jkunu preskritti għal xorta differenti ta' kumpaniji;

(*b*) jistabbilixxi l-partikolaritajiet li għandhom jinstabu f'xi notifika ta' interessi f'azzjonijiet u ċ-ċirkostanzi meta jistgħu jsiru investigazzjonijiet minn kumpanija dwar id-detenzjoni ta' xi azzjonijiet, jew xi interess ieħor fihom, u jistabbilixxi wkoll meta, lil min u b'liema mod il-kumpanija tkun obbligata li tirrapporta dak li jirriżulta minn kull investigazzjoni bħal dik;

(*ċ*) jipprovdi biex jinżammu reġistri ta' interessi f'azzjonijiet, għan-notifika u r-reġistrazzjoni ta' akkwisti u disponimenti ta' azzjonijiet, u għall-mod kif dik in-notifika u r-reġistrazzjoni għandhom ikunu reġistrati, u jipprovdi għall-investigazzjoni ta' akkwisti u disponimenti ta' azzjonijiet;

(*d*) jistabbilixxi -

(i) reati, li jipprovdu għal multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tletin elf euro (€230,000) jew priġunerija ta' mhux iktar minn ħames snin, jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien;

(ii) penalitajiet amministrattivi ta' mhux iżjed minn elfejn u tliet mitt euro (€2,300), jew penalitajiet ta' nuqqas għal kull jum ta' mhux iżjed minn ħamsin euro (€50) għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, jew dawk iż-żewġ penalitajiet flimkien;

għal nuqqas li jsir kxif preskritt jew li ssir notifika jew għal xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' xi regolament magħmul taħt dan is-subartikolu;

(*e*) jipprovdi għal kull ħaġa li hija inċidentali jew li għandha x'taqsam ma' kull ħaġa hawn fuq imsemmija.

(3) (*a*) Il-Ministru jista' b'regolamenti jipprovdi għall-formazzjoni, twaqqif u regolazzjoni ta' gruppi b'interess ekonomiku sabiex jingħataw dik il-personalità ġuridika u setgħa kif jista' jiġi stabbilit. F'dan is-subartikolu, "gruppi b'interess ekonomiku" tirreferi għal gruppi jew assoċjazzjonijiet magħmula minn żewġ persuni jew iktar u li l-għanijiet tagħhom huma biex jiffaċilitaw jew jiżviluppaw l-attivitajiet ekonomiċi tal-membri tagħhom, jew biex jittejbu jew jiżdiedu l-profitti jew benefiċċji minn dawk l-attivitajiet.

(*b*) Regolamenti magħmula mill-Ministru bis-saħħa tal-paragrafu (*a*) għandhom, b'mod partikolari iżda bla ħsara għall-awtorità mogħtija lill-Ministru bl-imsemmi paragrafu, jippreskrivu:

(i) il-kontenut u l-partikolaritajiet li għandhom ikunu dikjarati fl-att jew fid-dokument tal-kostituzzjoni ta' grupp b'interess ekonomiku, magħdud l-isem, l-għanijiet u r-raġunijiet, l-istruttura kapitali, iż-żmien ta' kemm għandu jibqa' jseħħ il-grupp, il-membri, fejn ikun l-uffiċċju prinċipali jew reġistrat tiegħu, u l-ħtiġiet dwar forma, reġistrazzjoni u pubblikazzjoni ta' dak l-Att jew dokumenti, u l-partikolaritajiet li għandhom ikunu dikjarati fl-ittri kummerċjali ta' grupp b'interess ekonomiku;

(ii) ħtiġiet biex jinżammu *records* dwar it-transazzjonijiet u l-qagħda finanzjarja tal-grupp, u obbligi oħra dwar *accounting*, verifika, rapporti u kxif;

(iii) regoli dwar l-amministrazzjoni u d-direzzjoni tal-grupp u tal-fergħat amministrattivi u ta' direzzjoni tal-grupp, magħduda s-setgħat u r-responsabbiltajiet tad-diretturi, u l-laqgħat li għandhom isiru għall-membri, biex jinżammu reġistri tal-membri u dawk ir-*records* l-oħra kif jista' jiġi preskritt;

(iv) regoli biex jirreogolaw il-jeddijiet u l-obbligi tal-membri, id-dħul, it-tmiem jew it-tkeċċija ta' membri, il-jeddijiet ta' membri biex jipparteċipaw fil-profitti tal-grupp u f'dak li jibqa' mill-attiv mal-likwidazzjoni u r-responsabbiltà tagħhom biex jikkontribwixxu għal telf;

(v) regoli biex jirregolaw il-bdil, ix-xoljiment u l-istralċ ta' grupp b'interess ekonomiku, magħduda l-ħatra ta' likwidatur, u s-setgħat u r-responsabbiltajiet tiegħu;

(vi) regoli biex jipprovdu għall-possibbiltà ta' gruppi b'interess ekonomiku *cross-border* u transnazzjonali, magħduda *European Economic Interest Groupings*, li jgawdu l-istess setgħat f'żewġ stati jew iżjed bis-saħħa tar-reġistrazzjoni tagħhom fi stat wieħed; għar-regolazzjoni tal-formazzjoni, twaqqif u tagħrif ta' gruppi bħal dawk; u biex jipprovdi għall-applikazzjoni ta' kull regolamenti magħmula bis-saħħa ta' dan is-subartikolu għal dawk il-gruppi b'dawk l-eżenzjonijiet, varjazzjonijiet jew modifiki li jistgħu jiġu stabbiliti;

(vii) id-drittijiet li jistgħu jinġabru dwar ir-reġistrazzjoni ta' gruppi msemmija f'dan is-subartikolu, jew kategoriji ta' dawk il-gruppi;

(viii) l-artikoli ta' dan l-Att li għandhom japplikaw għal gruppi b'interess ekonomiku, jew għal kategoriji partikolari tagħhom, suġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet u b'dawk l-eżenzjonijiet, modifiki u varjazzjoni kif ikun jidher xieraq.

(4) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti dettaljati -

(*a*) għall-fini li jippermettu korp ġuridiku, iffurmat u inkorporat jew reġistrat f'pajjiż li mhux Malta, li jitkompla jew jinbidel bħala korp ġuridiku skont dan l-Att u taħt il-liġijiet applikabbli ta' Malta,

(*b*) għall-fini li jippermettu t-tkomplija jew il-bidla ta' korp ġuridiku reġistrat taħt dan l-Att bħala korp ġuridiku inkorporat jew reġistrat taħt il-liġijiet ta' xi pajjiż li ma jkunx Malta, u

(*ċ*) għall-fini li jippermetti korp ġuridiku wieħed jew aktar, iffurmati u inkorporati jew reġistrati f'pajjiż li mhux Malta, li jwettqu għaqda transkonfinali jew diviżjoni transkonfinali ma', jew li b'mod ieħor tinvolvi korp ġuridiku stabbilit jew li ser jiġi stabbilit skont dan l-Att u skont il-liġijiet ta' Malta applikabbli.

Dawk ir-regolamenti jistgħu jistabbilixxu ħtiġiet għar-rigward tal-proċeduri li għandhom jiġu segwiti u d-dokumentazzjoni, obbligazzjonijiet u l-informazzjoni li għandhom jingħataw lir-Reġistratur għall-fini li sseħħ xi tkomplija, bidla transkonfinali, għaqda transkonfinali jew diviżjoni transkonfinali bħal

dik, u r-regoli jistgħu iktar minn hekk ikunu jawtorizzaw lir-Reġistratur biex joħroġ linji ta' gwida li jkunu jistipulaw dawk il-kondizzjonijiet u ħtiġiet ulterjuri li l-Ministru jista' jqis li jkunu adatti, u jistgħu jsiru regolamenti u linji ta' gwida differenti għal kategoriji jew klassijiet ta' każijiet differenti.

(5) Il-Ministru jista' b'regolamenti jipprovdi għall-formazzjoni, twaqqif u regolazzjoni ta' *European Companies (SE)*. F'dan is-subartikolu, *European Company (Societas Europea* jew *SE)* tirreferi għal kumpanija stabbilita fit-territorju tal-Unjoni Ewropea skont il-kondizzjonijiet u bil-mod stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta' Ottubru, 2001 fuq l-Istatut ta' *European Company (SE)*.

(6) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jittrasponi, jimplimenta u jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull miżura leġislattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ traspożizzjoni u, jew implimentazzjoni, kif dawn jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura implimentattiva li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtha.

(7) Regolamenti magħmula taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jistgħu jsiru bil-lingwa Ingliża biss.

(8) Meta dwar xi wieħed mis-servizzi jew atti oħra magħmula mir-Reġistratur hemm preskritt dritt taħt is-subartikolu (1), ir-regolamenti jistgħu jippreskrivu li r-Reġistratur jista' jirrifjuta li jagħmel dak is-servizz jew att ieħor sakemm jitħallas id-dritt xieraq; u li kull att, avviż, prospett jew dokument ieħor konsenjat, mogħti jew mibgħut lir-Reġistratur taħt dan l-Att għandu, jekk ikun hemm dritt preskritt kif intqal qabel dwar ir-reġistrazzjoni jew pubblikazzjoni tiegħu, jitqies li ma jkunx ġie konsenjat, mogħti jew mibgħut kif meħtieġ b'dan l-Att sakemm jitħallas id-dritt xieraq.

(9) Il-Ministru jista' jippreskrivi regolamenti għall-preżentata u, jew għall-iffirmar b'mod elettroniku ta' avviżi meħtieġa b'dan l-Att, għall-firem elettroniċi, għall-ħruġ b'mod elettroniku ta' ċertifikati, ittri u kull dokument ieħor maħruġ mir-Reġistratur u għal kull ħaġa oħra anċillari.

(10) Il-Ministru jista' permezz ta' regolamenti dwar iż-żamma ta' laqgħat ġenerali annwali, jestendi t-terminu għaż-żamma tal-laqgħa ġenerali annwali u għat-tqegħid u l-approvazzjoni tal-kontijiet. B'żieda ma' dan, il-Ministru jista' permezz ta' regolamenti jipprovdi għas-sospensjoni ta' kull perjodu sabiex jinżammu laqgħat ġenerali, kemm jekk ordinarji jew straordinarji, u għaż-żamma b'mod virtwali ta' laqgħat ġenerali annwali u laqgħat oħra.

(11) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-aħjar twettiq ta' xi dispożizzjoni tas-subartikolu (1) tal-artikolu 218, u jista', mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, permezz ta' dawk ir-regolamenti jissospendi d-dritt ta' kull wieħed mill-persuni msemmija fl-imsemmi subartikolu li jippreżentaw rikors għal stralċ skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-artikolu 218 u tal-artikolu 214.

(12) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-aħjar twettiq ta' xi

dispożizzjoni tal-artikolu 316, u jista', mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, permezz ta' dawk ir-regolamenti jissospendi, ukoll b'mod retrospettiv, l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-istess artikolu 316.

(13) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-aħjar twettiq ta' xi dispożizzjoni tal-artikolu 223, u jista', mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, permezz ta' dawk ir-regolamenti jistabbilixxi regoli ġodda dwar id-data li fiha l-kumpanija titqies li ġiet xolta.

Ksur tar-regolamenti. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; X. 2011.72.*

426. (1) Is-setgħa li jsiru regolamenti taħt l-artikolu 425 tinkludi s-setgħa li jiġi preskritt li xi persuna li tikser xi dispożizzjoni ta' xi regolament bħal dak tkun ħatja ta' reat u, meta tinstab ħatja, tista' teħel multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tletin elf euro (€230,000) jew priġunerija għal perijodu ta' mhux aktar minn sitt xhur jew multa u priġunerija flimkien kif jista' jiġi preskritt.

(2) Is-setgħa li jsiru regolamenti taħt l-artikolu 425 tinkludi s-setgħa li jiġi preskritt illi xi persuna li tikser xi regolament bħal dak tista' teħel penali ta' mhux iżjed minn elfejn u tliet mitt euro (€2,300) u, fejn ikun il-każ, penali oħra ta' ħamsin euro (€50) għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, liema penali tkun imposta mir-Reġistratur skont l-artikolu 401.

Penalitajiet amministrattivi taħt dan l-Att. *Emendat: IV. 2003.161.*

427. (1) Meta xi dispożizzjoni ta' dan l-Att tipprovdi għall-impożizzjoni ta' penali, l-ammont ta' dik il-penali għandu jkun stabbilit b'riferenza għall-Ħdax-il Skeda, li turi l-penali massima li tista' tiġi mposta mir-Reġistratur taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att.

(2) Fil-Ħdax-il Skeda, l-ewwel kolonna turi l-artikolu u s-subartikolu ta' dan l-Att li jippreskrivi li penali għandha tkun imposta, it-tieni kolonna tagħti deskrizzjoni ġenerali tal-ksur liema deskrizzjoni m'għandhiex titqies li tagħti tifsir lil xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, it-tielet kolonna tippreskrivi l-penali massima, u r-raba' kolonna tippreskrivi l-penali massima għal kull jum ta' nuqqas, jekk il-każ. Il-penali tkun dovuta fil-jum li fih jiġri n-nuqqas u l-penali għal kull jum li matulu jkompli u għandha tibda tgħodd mill-jum li jiġi wara dak li fih jiġri n-nuqqas.

(3) Azzjoni mir-Reġistratur għall-ġbir ta' penali taħt dan l-Att tkun preskritta hekk kif jgħaddu ħames snin minn meta n-nuqqas ikun sar.

(4) Kumpanija tkun responsabbli *in solidum* mal-uffiċjali tagħha għall-ħlas ta' kull penali amministrattiva imposta taħt dan l-Att.

TAQSIMA XIII - DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI

dispożizzjonijiet transitorji.
Emendat: XXX. 1997.2; IV. 2003.162; XII. 2006.73; A.L. 425 tal-2007.

428. (1) Mill-jum stabbilit, soċjetà kummerċjali m'għandhiex tiġi ffurmata u reġistrata kemm-il darba ma tħarisx id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u soċjetà kummerċjali ffurmata u reġistrata kif intqal qabel għandha tkun regolata b'dan l-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, mill-jum stabbilit, is-soċjetajiet kollha ffurmati u reġistrati taħt l-Ordinanza għandhom jitqiesu li huma ffurmati u reġistrati taħt dan l-Att, u għandhom iżommu l-istess personalità ġuridika u għandhom iżommu l-jeddijiet u r-responsabbilitajiet eżistenti kollha.

(3) kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli ffurmati u reġistrati qabel il-jum stabbilit għandhom iħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att fi żmien xahar mill-jum stabbilit u d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli minn (4) sa (13), barra mis-subartikolu (8), m'għandhomx japplikaw għalihom.

(4) Kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra f'dan l-artikolu, u minkejja kull haġ'oħra li tinsab fil-Memorandum jew fl-Istatut jew fl-att tas-soċjetà, skont il-każ, mill-1 ta' Marzu, 1998, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom ikunu japplikaw għal soċjetajiet kummerċjali ffurmati u reġistrati taħt l-Ordinanza. Dawk is-soċjetajiet kummerċjali għandhom, qabel l-1 ta' Marzu, 1998, iħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għandhom, sa dak iż-żmien, ikomplu jiġu regolati bl-Ordinanza:

Iżda soċjetà kummerċjali tista', billi tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att qabel dik id-data, tagħżel li tkun regolata bid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għal dan l-għan il-kumpanija għandha b'żieda tikkonsenja avviż bil-miktub lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni; u dik l-għażla ma tibdiex isseħħ kemm-il darba u sakemm dak l-avviż ma jkunx reġistrat.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli IX u X tat-Taqsima V ta' dan l-Att għandhom, dwar kumpaniji ffurmati u reġistrati taħt l-Ordinanza, japplikaw għal żminijiet ta' kontijiet li jibdew wara t-30 ta' Ġunju, 1996.

(6) Kumpanija privata ffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza għandha, billi tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar kumpaniji privati, fiż-żmien speċifikat fis-subartikolu (4), tkompli bħala kumpanija privata taħt dan l-Att kemm-il darba ma taqlibx għal kumpanija pubblika skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 213.

(7) Kumpanija pubblika ffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza għandha, billi tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar kumpaniji pubbliċi fiż-żmien speċifikat fis-subartikolu (4), tkompli bħala kumpanija pubblika taħt dan l-Att kemm-il darba ma taqlibx għal kumpanija privata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 213.

(8) Jekk soċjetà ta' investiment bħalma hemm imsemmija fis-subartikolu (3), tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet ta' dak is-subartikolu fiż-żmien rispettiv hemm stabbilit, dik il-kumpanija għandha tkun meqjusa xolta u r-Reġistratur jista', f'kull żmien, jagħmel rikors lill-qorti skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-

Taqsima V ta' dan l-Att:

Iżda l-qorti tista', jekk jidhrilha xieraq, tagħti żmien ieħor ta' mhux aktar minn sena mid-data tad-deċiżjoni tagħha f'liema żmien is-soċjetà kummerċjali tista' tirrimedja n-nuqqas.

(9) Soċjetà kummerċjali bħalma hemm imsemmija fis-subartikolu (4) għandha tagħmel dawk il-bidliet meħtieġa sabiex tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att sat-28 ta' Frar, 1998.

(10) Kull tibdil li jenħtieġ li jsir bis-saħħa tas-subartikolu (9) għandu jsir -

(*a*) fil-każ ta' soċjetà f'isem kollettiv, bil-kunsens ta' soċju jew soċji li jkunu ikkontribwew mill-anqas ħamsin fil-mija tal-kontribuzzjonijiet magħmulin lis-soċjetà;

(*b*) fil-każ ta' soċjetà in akkomandita, bil-kunsens ta' soċju jew soċji ġenerali li jkunu ikkontribwew mill-anqas ħamsin fil-mija tal-kontribuzzjonijiet magħmulin mis-soċji ġenerali lis-soċjetà, jew li jkollhom mill-anqas ħamsin fil-mija mill-valur nominali tal-ishma tas-soċjetà li jkunu jinżammu mis-soċji ġenerali skont il-każ, flimkien mal-kunsens ta' soċju jew soċji limitati li jkunu ikkontribwew mill-anqas ħamsin fil-mija tal-kontribuzzjonijiet magħmulin mis-soċji limitati lis-soċjetà jew li jkollhom mill-anqas ħamsin fil-mija mill-valur nominali tal-ishma li jkunu jinżammu mis-soċji limitati skont il-każ;

(*ċ*) fil-każ ta' kumpanija, minkejja kull ħaġa li tinsab fil-Memorandum jew l-Istatut, permezz ta' riżoluzzjoni mgħoddija f'laqgħa ġenerali msejħa għal dak il-għan minn -

(i) ħamsin fil-mija tal-membri rappreżentati fil-laqgħa u li jivvotaw; jew

(ii) għadd ta' membri li jkollhom bejniethom mhux anqas minn ħamsin fil-mija tal-valur nominali ta' ishma rappreżentati f'dik il-laqgħa u li jivvotaw,

u kull dispożizzjoni dwar *quorum* f'dik il-laqgħa ma għandhiex tapplika.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu m'għandhomx japplikaw għal xi bidliet fl-att tas-soċjetà jew fil-Memorandum jew fl-Istatut, skont il-każ, li ma jkunux daqstant meħtieġa sabiex jitħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(11) Assoċjazzjoni b'parteċipazzjoni kostitwita qabel il-jum stabbilit għandha tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att fi żmien sentejn mid-data tal-jum stabbilit.

(12) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, l-artikolu 127 għandu jibda jseħħ fil-jum stabbilit.

(13) Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet VII, VIII u IX ta' dan l-Att għandhom, dwar kumpaniji ffurmati u reġistrati taħt l-

Ordinanza, jibdew iseħħu fil-jum stabbilit; u soċjetà kummerċjali mibdula skont kif imfisser fit-Taqsima VII, is-soċjetà kummerċjali l-ġdida jew is-soċjetà kummerċjali li se takkwista skont kif imfisser fit-Titolu I tat-Taqsima VIII, il-kumpanija l-ġdida jew il-kumpanija li takkwista skont kif imfisser fit-Titolu II tat-Taqsima VIII u kumpaniji riċevituri jew kumpaniji ġodda li jirriżultaw minn qsim skont kif imfisser fit-Taqsima IX, għandhom iħarsu dan l-Att u jkunu regolati minnu mid-data li fiha l-bidla, amalgamazzjoni jew il-qsim tibda sseħħ bis-saħħa ta' dan l-Att, skont il-każ.

(14) Soċjetà kummerċjali bħalma hemm imsemmija fis-subartikolu (4) li tonqos milli tagħmel il-bidliet meħtieġa sabiex tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att qabel l-1 ta' Marzu, 1998, għandha teħel penali ta' mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47), u għal kull ġurnata wara dik id-data li matulha jkompli n-nuqqas, penali ulterjuri ta' erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66). Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 427(1) u (2) m'għandhomx ikunu japplikaw għall-penali imposti taħt dan is-subartikolu.

(15) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401(1)(*d*), sa dak iż-żmien li l-istrument jew riżoluzzjoni, jew kopja tagħhom, li jagħtu seħħ lill-bidliet meħtieġa bis-saħħa tas-subartikolu (4) jiġu konsenjati lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni, u sa dak iż-żmien li jitħallsu xi penali li jistgħu isiru dovuti bis-saħħa tas-subartikolu (14), ir-Reġistratur m'għandux iżomm u jirreġistra:

- fil-każ ta' kumpanija, xi riżoluzzjoni, avviż, prospett, jew dokument ieħor li jkun meħtieġ li jiġi reġistrat taħt dan l-Att, ħlief għal xi riżoluzzjoni, avviż, prospett, jew dokument ieħor meħtieġ li jkun konsenjat lir-Reġistratur skont id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima V u tal-artikoli 122, 146, 183 u 184; u

- fil-każ ta' xi soċjetà kummerċjali oħra xi strument li jkun jagħti seħħ għal xi bdil jew żieda fl-att tas-soċjetà.

(16) Il-Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta, jistabbilixxi data, li tkun data wara l-31 ta' Diċembru, 1998, li fiha kumpanija li tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) titqies bħala kumpanija li ma tkunx qegħda tmexxi negozju jew li ma tkunx qed topera għall-għanijiet tal-artikolu 325.

dispożizzjonijiet tranżitorji dwar stralċ ta' soċjetajiet kummerċjali.

429. (1) Ix-xoljiment ta' soċjetà kummerċjali li jseħħ qabel, mas-sitt xhur jew fi żmien sitt xhur mill-jum stabbilit għandu wara l-jum stabbilit, ikompli jkun skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza u l-istralċ li jirriżulta wara ta' dik is-soċjetà kummerċjali għandu jkun regolat skont hekk:

Iżda, jekk wara li jgħaddi ż-żmien ta' sentejn imsemmi fl-artikolu 428(4), l-isem ta' kull soċjetà kummerċjali li għalih japplika dan is-subartikolu ma jkunx għadu tħassar mir-reġistru, ir-Reġistratur jista', f'kull żmien wara, jagħmel rikors lill-qorti li tordna li l-istralċ tal-affarijiet ta' dik is-soċjetà kummerċjali għandu, minn dak il-ħin 'il quddiem, ikun skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att dwar stralċ mill-qorti, u li taħtar, meta jkun meħtieġ, stralċjarju jew stralċjarji jew li tissostitwixxi stralċjarju jew stralċjarji eżistenti biex jiffinalizzaw dak l-istralċ.

(2) Kull xoljiment ta' soċjetà kummerċjali li jseħħ wara għeluq żmien sitt xhur mill-jum stabbilit, għandu jkun skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u l-istralċ li jirriżulta wara ta' dik is-soċjetà kummerċjali għandu jkun regolat skont hekk.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 304 għandhom, fejn kumpanija tkun iffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza, jibdew iseħħu ma' għeluq is-sitt xhur mill-jum stabbilit.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 326 għandhom jidħlu fis-seħħ ma' għeluq is-sitt xhur mill-jum stabbilit.

(5) Proċeduri ta' falliment mibdija kontra kumpanija qabel, fil-jum stabbilit jew fi żmien sitt xhur mill-jum stabbilit għandhom, wara l-jum stabbilit, ikomplu jkunu gvernati mid-dispożizzjonijiet tat-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ li għandhom x'jaqsmu ma' falliment.

Kap. 13.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw minkejja kull ħaġa li tinsab fl-artikolu 428.

Żminijiet għall-eżerċizzju ta' jeddijiet.

430. Meta għall-eżerċizzju ta' jedd dan l-Att jistabbilixxi żmien iqsar minn dak stabbilit b'xi liġi oħra, iż-żmien stabbilit b'dan l-Att għandu japplika wkoll għal dawk il-jeddijiet li setgħu nqalgħu qabel il-jum stabbilit iżda għandhom jibdew jgħoddu minn dak il-jum:

Iżda meta, fil-jum stabbilit, iż-żmien li jkun fadallu jgħaddi taħt dik il-liġi l-oħra jkun iqsar minn dak stabbilit b'dan l-Att, kalkolat kif intqal qabel, iż-żmien stabbilit b'dik il-liġi l-oħra għandu jkompli japplika.

Riservi.
Emendat: XXX. 1997.3; XXII. 2000.104; IV. 2003.163; XIII. 2004.106; XVIII.2025.57.

431. (1) Minkejja kull m'hemm kuntrarju fl-artikoli 428 u 429 -

(*a*) *Imħassar bl-Att XVIII.2025.57.*

(*b*) għall-finijiet li jiġi determinat jekk il-kumpanija tissodisfax jew xort'oħra l-kondizzjonijiet sabiex tikkwalifika bħala kumpanija li mhix meħtieġa li tosserva ċerti dispożizzjonijiet ta' taħt dan l-Att imsemmija fl-artikolu 211(2) għall-proprjetà, tmexxija, amministrazzjoni jew it-tħaddim ta' bastimenti u għal operazzjonijiet anċillari għalihom, sew jekk iffurmati u reġistrati qabel, fil-jum jew wara l-jum stabbilit, għandhom ikunu regolati mill-Ordinanza u għandhom jibqgħu hekk regolati sa dik id-data li l-Ministru b'ordni fil-Gazzetta jista' jistabbilixxi, mil-liema data, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra jibdew jgħoddu għalihom. F'dan il-paragrafu, "bastimenti" għandha t-tifsira mgħotija lilha bl-Att dwar il-Bastimenti Merkantili:

Kap. 234.

Iżda l-Ministru jista' f'dawk ir-regolamenti jawtorizza lir-Reġistratur-Ġenerali li jeżenta kull bastiment jew klassi ta' bastimenti minn kull ħtieġa jew xi waħda mill-ħtiġiet ta' dawk ir-regolamenti.

Iżda wkoll, fl-ordni tiegħu, il-Ministru jista' jeżenta kumpaniji bħal dawn minn waħda jew iżjed mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att b'dawk il-kwalifikazzjonijiet jew taħt dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati fl-ordni;

(*ċ*) l-att tas-soċjetà ta' soċjetà f'isem kollettiv, jew ta' soċjetà in akkomandita, iffurmata u reġistrata taħt l-Ordinanza, ma jkunx jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jispeċifika l-valur tal-kontribuzzjoni relattiva ta' kull soċju skont l-artikolu 14(1)(*e*):

Iżda meta s-soċji kollha f'soċjetà f'isem kollettiv, u meta s-soċji kollha, kemm solidali u akkomandanti, f'soċjetà in akkomandita, jiftehmu hekk, jistgħu jispeċifikaw fl-att tas-soċjetà l-valur tal-kontribuzzjoni relattiva tagħhom lis-soċjetà; u

(*d*) Soċjeta kummerċjali li fl-1 ta' Marzu, 1998, tkun attiv kontrollat kif imfissra fl-Att dwar kumpaniji Kontrollati (Proċedura ta' Stralċ), ghandha tkompli tiġi regolata bl-Ordinanza sa sitt xhur wara li dik is-soċjetà kummerċjali tkun waqfet milli tkun attiv kontrollat skont dak l-Att; u d-dispożizzjonjiet tal-artikolu 428 ghandhom ikunu japplikaw ghal dik il-kumpanija kontrollata bhallikieku riferenza li hemm ghat-28 ta' Frar, 1998, kienet riferenza ghall-ahhar jum tal-perijodu ta' sitt xhur wara li s-soċjetà kummerċjali tkun temmet milli tkun attiv kontrollat, u riferenza ghall-1 ta' Marzu, 1998 kienet riferenza ghall-ewwel jum li jiġi minnufih wara dak il-perijodu, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (16) tal-imsemmi artikolu 428 ikunu biss japplikaw wara l-31 ta' Diċembru tas-sena li fiha jkun skada dak il-perijodu ta' sitt xhur. Kap. 383.

(2) Ħlief kif provdut fis-subartikolu (1), fl-artikoli 428 u 429 jew f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att u tal-Att dwar Soċjetajiet Kummerċjali (Dispożizzjonijiet Speċjali), qed jiġu b'dan imħassra:

Iżda, minkejja t-tħassir tagħhom -

(*a*) kull ħaġa li tkun saret leġittimament bis-saħħa tal-Ordinanza u tal-Att dwar Soċjetajiet Kummerċjali (Dispożizzjonijiet Speċjali), ghandha tibqa' fis-seħħ, ħlief sakemm ma tkunx inkonsistenti ma' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att; u

(*b*) ir-regolamenti kollha magħmula taħt l-Ordinanza u taħt l-Att dwar Soċjetajiet Kummerċjali (Dispożizzjonijiet Speċjali), ghandhom jibqghu fis-seħħ u jkomplu jkollhom effett daqslikieku kienu magħmula taħt dan l-Att, ħlief sakemm xi regoli ma jkunux inkonsistenti ma' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u sakemm ma jkunux imħassra; u

(*ċ*) kull ħtija ghall-penali taħt xi dispożizzjoni tal-Ordinanza tibqa' sseħħ minkejja t-tħassir tal-Ordinanza. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401

ġħandu wkoll jgħodd għall-penalitajiet iffissati mir-Reġistratur taħt l-Ordinanza sakemm proċedimenti għall-ġbir ta' dawk il-penalitajiet ma jkunux diġà ġew istitwiti skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza qabel il-jum stabbilit.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 75)

REGOLAMENTI LI FUQHOM TIMXI KUMPANIJA TA' RESPONSABBILTÀ LIMITATA

TAQSIMA I - REGOLAMENTI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMPANIJA B'RESPONSABBILTÀ LIMITATA

Il-kapital azzjonarju u bdil ta' drittijiet

1. Mingħajr ħsara għal xi drittijiet speċjali mogħtija qabel lid-detenturi ta' xi azzjonijiet jew klassi ta' azzjonijiet eżistenti, kull azzjoni fil-kumpanija tista' toħroġ b'dawk id-drittijiet privileġġati, differiti jew bi drittijiet oħrajn speċjali jew b'dawk il-limitazzjonijiet, kemm dwar dividend, votazzjoni, radd lura tal-kapital kemm xort'oħra kif il-kumpanija tiddeċiedi minn żmien għal żmien b'riżoluzzjoni ordinarja.

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 115 tal-Att dwar il-kumpaniji (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ l-Att), l-azzjonijiet privileġġati jistgħu, bl-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni ordinarja, jinħarġu bil-pattijiet li għandhom, jew li b'għażla tal-kumpanija jistgħu, jiġu mifdija b'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod kif il-kumpanija qabel il-ħruġ tal-azzjonijiet tista' tiddeċiedi b'riżoluzzjoni straordinarja.

3. Jekk f'xi żmien il-kapital azzjonarju jkun maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, il-bdil ta' xi azzjonijiet minn klassi għall-oħra jew il-modifika tad-drittijiet li jkollha xi klassi (sakemm ma jkunx provdut xort'oħra bil-pattijiet ta' ħruġ tal-azzjonijiet ta' dik il-klassi li tkun ser tinbidel jew id-drittijiet li jkollha jkunu ser jiġu modifikati, skont il-każ) jistgħu, sew jekk il-kumpanija tkun qed tiġi stralċjata sew jekk le, isiru bil-kunsens bil-miktub tad-detenturi ta' tliet kwarti tal-azzjonijiet maħruġin ta' dik il-klassi, u tad-detenturi ta' tliet kwarti tal-azzjonijiet maħruġin ta' xi klassi oħra li tkun ser tintlaqat minnhom. Din il-bidla jew modifika tista' wkoll issir bl-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni straordinarja mgħoddija f'laqgħa ġenerali separata tad-detenturi tal-azzjonijiet maħruġin ta' dik il-klassi u ta' riżoluzzjoni straordinarja mgħoddija f'laqgħa ġenerali separata tad-detenturi tal-azzjonijiet maħruġin ta' xi klassi oħra li tkun ser tintlaqat minnhom. Id-dispożizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti dwar laqgħat ġenerali għandhom jgħoddu għal kull laqgħa ġenerali separata bħal din.

4. Il-kumpanija tista' tuża s-setgħa li tħallas kummissjonijiet jew tagħmel skontijiet jew *allowances* sakemm tħares il-ħtiġiet tal-artikolu 113. Din il-kummissjoni tista' titħallas bi flus jew bl-għoti ta' azzjonijiet imħallsa għal kollox jew f'parti jew parti b'mod u parti b'mod ieħor.

5. Kull persuna li isimha jkun imniżżel bħala membru fir-reġistru tal-membri jkollha dritt li tirċievi mingħajr ħlas ċertifikat wieħed għall-azzjonijiet kollha tagħha jew diversi ċertifikati kull wieħed għal azzjoni waħda jew iżjed wara ħlas ta' 20c għal kull ċertifikat wara l-ewwel wieħed jew dik is-somma l-oħra iċken li d-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jiddeċiedu. Jekk ċertifikat ta' azzjoni jkun imħassar, mitluf jew meqrud, jista' jsir wieħed ġdid floku bi ħlas ta' dritt ta' 20c jew ta' dik is-somma anqas u b'dawk il-kondizzjonijiet, jekk ikun hemm, dwar il-prova u l-indennizz u l-ħlas ta' spejjeż li jsiru mill-kumpanija għall-eżami tal-provi kif id-diretturi jidhrilhom xieraq.

Sejħiet dwar azzjonijiet

6. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jagħmlu sejħiet lill-membri dwar xi flejjes mhux imħallsa fuq l-azzjonijiet tagħhom (kemm akkont tal-valur nominali tal-azzjonijiet kemm bħala *premium*) u mhux bil-kondizzjonijiet ta' għoti tagħhom li għandhom jitħallsu fi żminijiet stabbiliti, iżda ebda sejħa ma għandha tkun iżjed minn kwart tal-valur nominali tal-azzjoni jew titħallas fi żmien anqas minn xahar mid-data stabbilita għall-ħlas tal-aħħar sejħa ta' qabel, u kull membru għandu (kemm-il darba jirċievi mill-anqas avviż ta' erbatax-il jum li juri ż-żmien jew żminijiet u l-post ta' ħlas) iħallas lill-kumpanija, fil-ħin jew ħinijiet u post hekk imsemmija, l-ammont imsejjaħ dwar l-azzjonijiet tiegħu. Sejħa tista' tiġi mħassra jew proposta kif jiddeċiedu d-diretturi.

7. Id-detenturi flimkien ta' azzjoni jkunu responsabbli *in solidum* li jħallsu s-sejħiet kollha dwarha.

8. Jekk somma msejħa dwar azzjoni ma tkunx imħallsa qabel jew fid-data stabbilita għall-ħlas tagħha, il-persuna li minnha tkun dovuta s-somma għandha tħallas l-imgħax fuqha mill-ġurnata stabbilita għall-ħlas tagħha saż-żmien tal-ħlas effettiv b'dik ir-rata ta' mhux iżjed minn żewġ punti ta' perċentaġġ fuq ir-rata minima ta' skont tal-Bank Ċentrali ta' Malta kif id-diretturi jiddeċiedu, iżda d-diretturi jkunu jistgħu jirrinunzjaw għall-ħlas ta' dak l-imgħax kemm kollu jew f'parti.

9. Kull somma li bil-pattijiet ta' ħruġ ta' azzjoni għandha titħallas mal-għoti tal-azzjoni jew f'xi data stabbilita, sew akkont tal-valur nominali tal-azzjoni sew bħala *premium*, għandha għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti titqies li tkun sejħa magħmula kif imiss u li titħallas fid-data li fiha, skont il-pattijiet ta' ħruġ, l-istess għandha titħallas u f'każ ta' nuqqas ta' ħlas, id-dispożizzjonijiet kollha relattivi ta' dawn ir-regolamenti dwar ħlas ta' imgħax u spejjeż, konfiska jew ħaġa oħra għandhom jgħoddu bħallikieku dik is-somma kellha titħallas bis-saħħa ta' sejħa magħmula u notifikata kif imiss.

10. Id-diretturi jistgħu, fil-ħruġ ta' azzjonijiet, jagħmlu distinzjoni bejn id-detenturi dwar l-ammont ta' sejħiet li għandhom jitħallsu u ż-żminijiet ta' ħlas.

11. Id-diretturi jistgħu, jekk jidhrilhom xieraq, jirċievu mingħand kull membru li jkun irid javvanza l-istess, is-somom kollha jew parti minnhom mhux imsejħa u mhux imħallsa fuq xi azzjonijiet miżmuma minnu, u fuq is-somom kollha jew parti minnhom hekk avvanzati jistgħu (sakemm l-istess, li kieku ma kienx għal dak l-avvanz, kien ikollhom jitħallsu) iħallsu imgħax b'dik ir-rata ta' mhux iżjed minn żewġ punti ta' perċentaġġ fuq ir-rata minima ta' skont tal-Bank Ċentrali ta' Malta, kif jista' jiġi miftiehem bejn id-diretturi u l-membru li jħallas dik is-somma bil-quddiem.

Trasferiment u trasmissjoni ta' azzjonijiet

12. L-att ta' trasferiment ta' kull azzjoni għandu jkun eżegwit minn jew f'isem min jittrasferixxi u min jiġi lilu trasferit u min jittrasferixxi għandu jitqies li jibqa detentur tal-azzjoni sakemm isem ta' min jiġi lilu trasferit jitniżżel fir-reġistru tal-membri dwar dik l-azzjoni.

13. Bla ħsara għar-restrizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti li jistgħu jgħoddu, kull membru jista' jittrasferixxi l-azzjonijiet tiegħu kollha jew parti minnhom b'dokument bil-miktub f'xi forma tas-soltu jew ordinarja jew b'kull forma oħra li japprovaw id-diretturi.

14. Id-diretturi jistgħu jirrifjutaw li jirreġistraw it-trasferiment ta' azzjoni (li ma tkunx azzjoni mħallsa għal kollox) favur persuna li ma tkunx approvata minnhom.

15. Id-diretturi jistgħu jirrifjutaw ukoll li jirrikonoxxu xi dokument ta'

trasferiment jekk -

(*a*) id-dokument ta' trasferiment ma jkollux miegħu ċ-ċertifikat tal-azzjonijiet li għalihom jirriferixxi, u dik il-prova l-oħra li d-diretturi jistgħu jitolbu b'mod xieraq biex turi d-dritt ta' min jittrasferixxi li jagħmel it-trasferiment; u

(*b*) id-dokument ta' trasferiment ma jkunx dwar klassi waħda biss ta' azzjoni.

16. Ir-reġistrazzjoni ta' trasferimenti tista' tiġi sospiża f'dawk iż-żminijiet u għal dawk il-perijodi li d-diretturi jistgħu jiddeċiedu minn żmien għal żmien, iżda dejjem illi dik ir-reġistrazzjoni ma tkunx sospiża għal iżjed minn tletin jum f'kull sena.

17. Kull persuna li tikseb dritt għal azzjoni minħabba l-mewt ta' membru tista' wara li tiġi prodotta dik il-prova dwar hekk li tista' minn żmien għal żmien tkun meħtieġa kif imiss mid-diretturi u salv kif maħsub iżjed 'il quddiem, tagħżel jew li tkun reġistrata hija stess bħala detentur tal-azzjoni jew li jkollha xi persuna nominata minnha reġistrata bħala l-persuna li lilha ġiet trasferita l-azzjoni, iżda d-diretturi, f'kull każ, għandu jkollhom l-istess dritt li jirrifjutaw jew li jissospendu r-reġistrazzjoni bħal ma kien ikollhom fil-każ ta' trasferiment tal-azzjoni minn dak il-membru qabel il-mewt tiegħu.

18. Jekk il-persuna li ssir hekk intitolata tagħżel li tkun reġistrata hija stess, għandha tikkonsenja jew tibgħat lill-kumpanija avviż bil-miktub iffirmat minnha fejn tgħid li hija tagħżel hekk. Jekk tagħżel li jkollha persuna oħra reġistrata hija għandha tipprova l-għażla tagħha billi tagħmel favur dik il-persuna trasferiment tal-azzjoni.

19. Il-limitazzjonijiet, restrizzjonijiet, u d-dispożizzjonijiet kollha ta' dawn ir-regolamenti dwar id-dritt ta' trasferiment u r-reġistrazzjoni ta' trasferimenti ta' azzjonijiet għandhom igħoddu għal kull avviż jew trasferiment kif intqal qabel daqslikieku l-mewt tal-membru ma kenitx ġrat u l-avviż jew it-trasferiment kien trasferiment iffirmat minn dak il-membru.

20. Persuna li jkollha dritt għal azzjoni minħabba l-mewt tad-detentur ikollha dritt għall-istess dividendi u vantaġġi oħra li għalihom kien ikollha dritt kieku kienet id-detentur reġistrat tal-azzjoni, ħlief li ma jkollhiex, qabel ma tkun reġistrata bħala membru dwar l-azzjoni, dritt li teżerċita xi jedd mogħti lil membru dwar azzjoni relattivament għal laqgħat tal-kumpanija.

21. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-regolament 20, id-diretturi jistgħu f'kull żmien jagħtu avviż li jkun jeħtieġ xi persuna msemmija f'dak ir-regolament li tagħżel jew li tkun reġistrata hija stess jew li tittrasferixxi l-azzjoni, u jekk l-avviż ma jkunx imħares fi żmien disgħin ġurnata d-diretturi jistgħu wara dak iż-żmien iżommu l-ħlas kollu ta' dividendi, *bonuses* jew flejjes oħra li jitħallsu dwar l-azzjoni sakemm il-ħtiġiet tal-avviż ma jkunux ġew imħarsa.

Konfiska jew ċediment ta' azzjonijiet

22. Jekk membru jonqos li jħallas xi sejħa jew rata ta' sejħa fil-ġurnata stabbilita għall-ħlas tagħha, id-diretturi jistgħu, f'kull żmien wara matul dak iż-żmien sakemm parti minn dik is-sejħa jew rata tibqa' mhux imħallsa, jeħtieġu ħlas ta' tant mis-sejħa jew rata li ma tkunx imħallsa, flimkien ma' kull imgħax li jista' jkun dovut bil-mezz ta' avviż li għandu jsemmi wkoll jum ieħor (mhux qabel ma jgħaddu erbatax-il jum mid-data tan-notifika tal-avviż) li fih jew qablu għandu jsir il-ħlas meħtieġ bl-avviż, u għandu juri li f'każ ta' nuqqas ta' ħlas, fiż-żmien stabbilit jew qabel, l-azzjonijiet li dwarhom is-sejħa tkun saret ikunu jistgħu jiġu konfiskati.

23. Jekk il-ħtiġijiet ta' xi avviż kif intqal qabel ma jkunux imħarsa, kull azzjoni li dwarha l-avviż ikun ingħata tista', f'kull żmien wara, qabel ma jkun sar il-ħlas meħtieġ bl-avviż, tiġi konfiskata b'riżoluzzjoni tad-diretturi f'dak is-sens, jew xort'oħra ċeduta favur il-kumpanija mill-membru li lilu jkun ingħata l-imsemmi avviż, jekk id-diretturi tal-kumpanija jaċċettaw dak iċ-ċediment.

24. Azzjoni konfiskata jew ċeduta tista' tinbiegħ jew xort'oħra tingħata b'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod kif id-diretturi jidhrilhom xieraq, u l-kumpanija tista' tirċievi l-kumpens, jekk ikun hemm, mogħti għall-azzjoni fuq xi bejgħ jew għoti tagħha u tista' tesegwixxi trasferiment tal-azzjoni favur il-persuna li lilha tkun ġiet mibjugħa jew mogħtija l-azzjoni, li tkun wara dan reġistrata bħala detentur tal-azzjoni. F'kull żmien qabel il-bejgħ jew għoti l-konfiska jew ċediment jistgħu jiġu mħassra b'dawk il-pattijiet kif id-diretturi jidhrilhom xieraq.

25. Persuna li l-azzjonijiet tagħha jkunu ġew konfiskati jew li tkun ċediet l-azzjonijiet tagħha lill-kumpanija ma tibqax membru dwar l-azzjonijiet konfiskati jew ċeduti, iżda għandha, b'danakollu, tibqa' responsabbli li tħallas lill-kumpanija l-flejjes kollha li, fid-data tal-konfiska jew ċediment, kellhom jitħallsu minnha lill-kumpanija dwar l-azzjonijiet; iżda r-responsabbiltà tagħha għandha tispiċċa jekk u meta l-kumpanija tkun irċiviet il-ħlas kollu ta' dawk il-flejjes kollha dwar l-azzjonijiet.

Tibdil ta' azzjonijiet fi *stock*

26. Il-kumpanija tista' b'riżoluzzjoni ordinarja tibdel kull azzjoni mħallsa fi *stock*, u terġa tibdel kull *stock* f'azzjonijiet imħallsa ta' kull xorta.

27. Id-detenturi ta' *stock* jistgħu jittrasferixxu l-i*stock* jew xi parti minnu, bl-istess mod u soġġett għall-istess regolamenti, kif setgħu kienu soġġetti li jiġu trasferiti l-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq qabel it-tibdil, jew kemm jista' jkun hekk skont ma ċ-ċirkostanzi jippermettu; u d-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jiffissaw l-anqas ammont ta' *stock* trasferibbli iżda b'mod li dak il-minimu ma għandux ikun iżjed mill-ammont nominali tal-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq.

28. Id-detenturi ta' *stock* ikollhom, skont l-ammont ta' *stock* miżmum minnhom l-istess drittijiet, privileġġi u vantaġġi dwar dividendi, votazzjoni f'laqgħat tal-kumpanija u ħwejjeġ oħra bħallikieku kellhom l-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq, iżda ebda privileġġi jew vantaġġ bħal dan (ħlief it-teħid ta' sehem mid-dividendi u qligħ tal-kumpanija u mill-attiv waqt l-istralċ) ma għandu jingħata minn xi ammont ta' *stock* li, kieku eżistenti f'azzjonijiet, ma kienx jagħti dak il-privileġġ jew vantaġġ.

29. Dawk ir-regolamenti tal-kumpanija li jkunu jgħoddu għall-azzjonijiet imħallsa għandhom jgħoddu għal *stock*, u l-kliem "azzjoni" u "detentur ta' azzjoni" li jinsabu fihom għandhom jinkludu "*stock*" u "detentur ta' *stock*".

Laqgħat ġenerali

30. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att il-laqgħat ġenerali annwali għandhom isiru f'dak iż-żmien u post li d-diretturi jistabbilixxu.

31. Id-diretturi jistgħu, kull meta jidhrilhom xieraq, isejħu laqgħa ġenerali straordinarja, u laqgħat ġenerali straordinarji għandhom jissejħu wkoll fuq dik it-talba, jew, f'nuqqas, jistgħu jissejħu minn dawk li jkunu hekk talbu, kif provdut bl-artikolu 129 tal-Att.

32. Jekk f'xi żmien ma ikunx hemm f'Malta diretturi biżżejjed li ikunu jistgħu

jiffurmaw *quorum*, kull direttur jew kull żewġ membri tal-kumpanija jistgħu jsejħu laqgħa ġenerali straordinarja bl-istess mod, kemm jista' jkun, bħal dak li bih laqgħat jistgħu jissejħu mid-diretturi.

Avviż ta' laqgħat ġenerali

33. Laqgħa ġenerali tal-kumpanija għandha tissejjaħ b'avviż bil-miktub ta' mill-anqas erbatax-il jum. L-avviż ma jinkludix il-jum li fih jiġi notifikat jew li jitqies li jkun notifikat u l-jum li għalih jingħata, u għandu jsemmi l-post, il-ġurnata u l-ħin tal-laqgħa u, f'każ ta' xogħol speċjali, ix-xorta ġenerali ta' dak ix-xogħol, u għandu jingħata, b'mod iżjed 'il quddiem imsemmi jew b'dak il-mod ieħor, jekk ikun hemm, kif jista' jiġi preskritt mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali, lil dawk il-persuni li jkollhom, skont l-Att u taħt ir-regolamenti tal-kumpanija, dritt li jirċievu avviżi bħal dawk mill-kumpanija:

Iżda laqgħa tal-kumpanija għandha, għalkemm tiġi msejħa b'avviż aqsar minn dak imsemmi f'dan ir-regolament, titqies li tkun ġiet imsejħa kif imiss jekk jiġi hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom dritt li jattendu u jivvotaw fil-laqgħa.

34. In-nuqqas aċċidentali li jingħata avviż ta' laqgħa lil, jew jekk ma jiġix riċevut l-avviż ta' laqgħa minn, xi persuna li għandha dritt li tirċievi avviż ma għandux jinvalida l-proċeduri ta' dik il-laqgħa.

Proċeduri f'laqgħat ġenerali

35. Ix-xogħol kollu li jsir f'laqgħa ġenerali straordinarja għandu jitqies speċjali, kif ukoll kull ma jsir f'laqgħa ġenerali annwali, ħlief id-dikjarazzjoni ta' dividend, l-eżami tal-kontijiet annwali u tar-rapporti tad-diretturi u tal-awdituri, l-elezzjoni ta' diretturi minflok dawk li jkunu ser jirtiraw u l-ħatra tal-awdituri u l-iffissar tal-kumpens tagħhom.

36. Ebda xogħol ma għandu jsir f'laqgħa ġenerali jekk ma jkunx hemm preżenti *quorum* ta' membri fil-ħin meta l-laqgħa tibda; salv kif hawn maħsub xort'oħra, membru jew membri preżenti personalment jew bi prokura, li jkollhom b'kollox mhux anqas minn għaxra wieħed tal-kapital azzjonarju mħallas tal-kumpanija li jagħti d-dritt għal attendenza u vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpanija fid-data li fiha tinżamm il-laqgħa, ikun *quorum.*

37. Jekk fi żmien nofs siegħa mill-ħin stabbilit għal-laqgħa ma jkunx hemm *quorum,* il-laqgħa, jekk tkun imsejħa fuq talba ta' membri, għandha tinħall; f'kull każ ieħor tibqa' aġġornata għall-istess ġurnata fil-ġimgħa ta' wara, fl-istess ħin u post jew għal kull jum ieħor u f'kull ħin u post ieħor li d-diretturi jiddeċiedu, u jekk fil-laqgħa aġġornata ma jkunx hemm *quorum* għeluq nofs siegħa mill-ħin stabbilit għal-laqgħa l-membru jew membri preżenti jkunu *quorum.*

38. Iċ-*chairman*, jekk ikun hemm, tal-bord tad-diretturi għandu jippresjedi bħala *chairman* f'kull laqgħa ġenerali tal-kumpanija, jew jekk ma jkunx hemm dak iċ-*chairman,* jew jekk ma jkunx preżenti għeluq ħmistax-il minuta wara l-ħin stabbilit biex tinżamm il-laqgħa jew ma jkunx irid jaġixxi, id-diretturi preżenti għandhom jagħżlu wieħed minnhom biex ikun *chairman* tal-laqgħa.

39. Jekk f'xi laqgħa ebda direttur ma jkun irid jaġixxi ta' *chairman* jew jekk ebda direttur ma jkun preżenti għeluq ħmistax-il minuta wara l-ħin stabbilit biex tinżamm il-laqgħa, il-membri preżenti għandhom jagħżlu wieħed minnhom stess biex ikun *chairman* tal-laqgħa.

40. Iċ-*chairman* jista', bil-kunsens ta' kull laqgħa li jkun fiha *quorum* (u għandu

jekk ikun hekk ordnat mil-laqgħa), jaġġorna l-laqgħa minn żmien għal żmien u minn post għal ieħor, iżda ebda xogħol ma għandu jiġi diskuss f'xi laqgħa aġġornata ħlief dak ix-xogħol li ma jkunx sar fil-laqgħa li minnha jkun sar l-aġġornament. Meta laqgħa tkun aġġornata għal tletin jum jew iżjed, avviż tal-laqgħa aġġornata għandu jingħata bħal fil-każ ta' laqgħa oriġinali. Salv kif intqal qabel ma jkunx meħtieġ li jingħata avviż ta' aġġornament jew tax-xogħol li ser jiġi diskuss f'laqgħa aġġornata.

41. F'kull laqgħa ġenerali riżoluzzjoni mqiegħda għall-voti tal-laqgħa għandha tingħata b'wiri tal-idejn jekk ma tiġix mitluba votazzjoni (qabel jew mad-dikjarazzjoni tar-riżultat tal-wiri ta' jdejn) -

(*a*) miċ-*chairman*; jew

(*b*) minn mill-anqas tliet membri preżenti personalment jew bi prokura; jew

(*ċ*) minn xi membru jew membri preżenti personalment jew bi prokura u li jirrappreżentaw mhux anqas minn għaxra wieħed tad-drittijiet kollha tal-voti tal-membri kollha li jkollhom id-dritt li jivvotaw fil-laqgħa; jew

(*d*) minn membru jew membri li jkollhom azzjonijiet fil-kumpanija li jagħtu dritt għal vot fil-laqgħa li jkunu azzjonijiet li fuqhom tkun tħallset somma totali ta' mhux anqas minn wieħed minn għaxra tas-somma kollha mħallsa fuq l-azzjonijiet kollha li jagħtu dak id-dritt.

Jekk ma tintalabx votazzjoni b'dan il-mod dikjarazzjoni miċ-*chairman* illi riżoluzzjoni tkun b'wiri ta' jdejn għaddiet jew għaddiet unanimament, jew b'maġġoranza partikolari, jew ma għaddietx u reġistrazzjoni f'dak is-sens fil-ktieb tal-minuti tal-proċeduri tal-kumpanija jkunu prova konklużiva tal-fatt mingħajr il-prova tan-numru jew il-proporzjon tal-voti reġistrati favur jew kontra dik ir-riżoluzzjoni:

Iżda meta riżoluzzjoni teħtieġ maġġoranza partikolari fil-valur, ir-riżoluzzjoni ma għandhiex titqies li tkun għaddiet b'wiri ta' jdejn bil-maġġoranza meħtieġa jekk ma jkunx hemm preżenti f'dik il-laqgħa, sew personalment jew bi prokura, numru ta' membri li jkollhom flimkien il-maġġoranza meħtieġa kif intqal qabel.

It-talba biex issir votazzjoni tista' tiġi rtirata

42. Ħlief kif hemm maħsub fir-regolament 44, jekk tintalab votazzjoni kif imiss din għandha ssir b'dak il-mod kif jordna ċ-*chairman* u r-riżultat tal-votazzjoni għandu jitqies li jkun ir-riżoluzzjoni tal-laqgħa li fiha l-votazzjoni tkun ġiet mitluba.

43. F'każ li l-voti jkunu ndaqs, sew b'wiri ta' jdejn sew b'votazzjoni, iċ-*chairman* tal-laqgħa li fiha jsir il-wiri ta' jdejn jew li fiha tintalab il-votazzjoni, ikollu dritt għal vot ieħor jew vot deċiżiv.

44. Votazzjoni mitluba dwar elezzjoni ta' *chairman* jew dwar kwistjoni ta' aġġornament għandha ssir minnufih. Votazzjoni mitluba dwar kull kwistjoni oħra għandha tittieħed f'dak il-ħin li ċ-*chairman* tal-laqgħa jordna, u kull xogħol ħlief dak li għalih tkun intalbet votazzjoni jista' jitkompla sakemm issir il-votazzjoni.

Voti ta' membri

45. Bla ħsara ta' kull drittijiet jew limitazzjonijiet li għal dak iż-żmien ikollha xi klassi jew klassijiet ta' azzjonijiet, fuq wiri ta' jdejn kull membru preżenti personalment jkollu vot wieħed, u f'votazzjoni kull membru jkollu vot wieħed għal kull azzjoni li jkollu. F'votazzjoni l-voti jistgħu jingħataw sew personalment jew bi prokuratur.

46. Ebda membru ma jkollu dritt li jivvota f'xi laqgħa ġenerali jekk is-sejħiet

kollha jew somom oħra li f'dak iż-żmien ikunu dovuti minnu dwar azzjonijiet fil-kumpanija ma jkunux tħallsu.

47. Ma tista' ssir ebda oġġezzjoni għall-kwalifika ta' xi votant ħlief fil-laqgħa jew fil-laqgħa aġġornata li fiha l-vot oġġezzjonat jingħata jew jiġi mressaq, u kull vot li ma jkunx miċħud f'dik il-laqgħa jkun validu għall-finijiet kollha. Kull oġġezzjoni bħal din li ssir fil-ħin xieraq għandha tinġieb quddiem iċ-*chairman* tal-laqgħa, u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u konklużiva.

48. Id-dokument li jaħtar prokuratur u l-prokura jew awtorità oħra, jekk ikun hemm, li bis-saħħa tagħha tkun iffirmata jew kopja awtentikata minn nutar ta' dik il-prokura jew awtorità għandha tiġi depożitata fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jew f'dak il-post l-ieħor f'Malta kif imsemmi għal dak l-iskop fl-avviż li jsejjaħ il-laqgħa, mhux anqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel il-ħin li fih tkun ser tinżamm il-laqgħa jew il-laqgħa aġġornata, li fiha l-persuna msemmija fid-dokument tkun se tivvota, jew, f'każ ta' votazzjoni, mhux anqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel il-ħin stabbilit għat-teħid tal-votazzjoni, u f'nuqqas id-dokument ta' prokura ma għandux jitqies bħala validu.

49. Dokument li jaħtar prokuratur għandu jkun fil-forma li ġejja jew f'forma kemm jista' jkun bħalha kemm iċ-ċirkostanzi jippermettu:..... (isem tal-kumpanija)

"Jiena/Aħna ....., ta' .....

li noqgħod/u ..... bħala membru/i tal-

kumpanija fuq imsemmija, naħtar/naħtru b'din lil .....

ta' ..... , jew f'nuqqas tiegħu

lil ..... ta' .....

bħala prokuratur tiegħi/tagħna biex jivvota għalija/għalina f'ismi/f'isimna fil-laqgħa

ġenerali tal-kumpanija (annwali jew straordinarja, skont il-każ) li għandha tinżamm

fil-..... 19 ....., u f'kull aġġornament tagħha.

Iffirmat illum ta' 19 .....,

Din il-formula għandha tintuża favur/kontra* ir-riżoluzzjoni. Kemm-il darba ma jkunx ordnat xort'oħra, il-prokuratur jivvota kif jidhirlu xieraq".

---

*Ħassar kif mixtieq.

Diretturi

50. Il-kumpens tad-diretturi għandu minn żmien għal żmien ikun stabbilit mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali. Dan il-kumpens għandu jitqies li jinġema' minn ġurnata għal oħra. Id-diretturi jistgħu wkoll jitħallsu l-ispejjeż kollha tat-trasport, tal-lukanda u l-ispejjeż l-oħra li jsiru kif jixraq minnhom biex imorru għal u jerġgħu lura mil-laqgħat tad-diretturi jew ta' xi kumitat tad-diretturi jew laqgħat ġenerali tal-kumpanija jew dwar negozju tal-kumpanija.

51. Il-kwalifika ta' diretturi dwar tiżmim ta' azzjonijiet tista' tiġi stabbilita mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali u jekk u sakemm ma tkunx hekk stabbilita ebda kwalifika ma tkun meħtieġa.

Setgħat u dmirijiet tad-diretturi

52. Id-diretturi għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom bla ħsara ta' kull wieħed minn dawn ir-regolamenti, tad-dispożizzjonijiet tal-Att u ta' dawk ir-regolamenti, li ma jkunux inkonsistenti mar-regolamenti jew dispożizzjonijiet imsemmija qabel, kif jiġu stabbiliti mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali; iżda ebda regolament magħmul mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali ma għandu jħassar xi għemil ta' qabel tad-diretturi li kien ikun validu kieku dak ir-regolament ma kienx magħmul.

53. Id-diretturi jkollhom setgħa li jaħtru lil xi persuna bħala prokuratur tal-kumpanija għal dawk il-finijiet u b'dawk is-setgħat, awtoritajiet u diskrezzjoni (li ma jkunux iżjed minn dawk mogħtija lil jew li jistgħu jiġu eżerċitati mid-diretturi skont dawn ir-regolamenti) u għal dak iż-żmien u soġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, u dawk il-prokuri jista' jkollhom dawk id-dispożizzjonijiet għall-protezzjoni u konvenjenza ta' persuni li jkollhom x'jaqsmu ma' dak il-prokuratur kif id-diretturi jidhrilhom xieraq, u jistgħu wkoll jawtorizzaw lil xi prokuratur bħal dan li jiddelega s-setgħat, l-awtoritajiet u d-diskrezzjonijet kollha jew parti minn dawk li huwa jkollu.

54. Direttur ma għandux jivvota f'laqgħa tad-diretturi dwar xi kuntratt jew ftehim li fih ikun interessat, u jekk jagħmel hekk il-vot tiegħu ma għandux jingħadd, u huwa anqas ma għandu jingħadd mal-*quorum* preżenti fil-laqgħa, iżda ebda waħda minn dawn il-projbizzjonijiet ma għandha tgħodd għal -

(*a*) xi ftehim biex tingħata lil xi direttur xi sigurtà jew indennizz dwar flus mislufa minnu jew obbligi assunti minnu għall-ġid tal-kumpanija; jew

(*b*) xi ftehim biex tingħata mill-kumpanija xi sigurtà lil terzi dwar dejn jew obbligu tal-kumpanija li dwaru d-direttur stess ikun assuma r-responsabbiltà totali jew f'parti taħt garanzija jew indennizz jew bid-depożitu ta' sigurtà; jew

(*ċ*) xi kuntratt minn direttur biex jissottoskrivi jew jieħu azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija; jew

(*d*) xi kuntratt jew arranġament ma' xi kumpanija oħra li fiha huwa jkun interessat biss bħala uffiċjal tal-kumpanija jew bħala detentur ta' azzjonijiet jew sigurtajiet oħra,

u dawn il-projbizzjonijiet jistgħu f'kull żmien jiġu sospiżi jew illaxkati sa kull limitu, u sew b'mod ġenerali sew dwar xi kuntratt, ftehim jew transazzjoni partikolari, mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

55. Id-diretturi għandhom iniżżlu minuti fil-kotba li jkun hemm għal hekk -

(*a*) tal-ħatriet kollha ta' uffiċjali magħmula mid-diretturi;

(*b*) tal-ismijiet tad-diretturi preżenti f'kull laqgħa tad-diretturi u ta' kull kumitat tad-diretturi; u

(*ċ*) tar-riżoluzzjonijiet u proċeduri kollha fil-laqgħat kollha tal-kumpanija, u tad-diretturi, u tal-kumitati ta' diretturi.

56. Id-diretturi f'isem il-kumpanija jistgħu jħallsu gratifikazzjoni jew pensjoni jew *allowance* fl-irtir tiegħu lil kull direttur li kellu xi kariga oħra b'salarju jew kariga ta' profitt mal-kumpanija jew lill-armla jew dipendenti tiegħu u jistgħu

jagħmlu kontribuzzjonijiet f'xi fond u jħallsu *premiums* għax-xiri jew għoti ta' xi gratifikazzjoni, pensjoni jew *allowance* bħal dik.

Rotazzjoni ta' diretturi

57. Fl-ewwel laqgħa ġenerali annwali tal-kumpanija d-diretturi kollha għandhom jirtiraw mill-kariga, u fil-laqgħa ġenerali annwali f'kull sena ta' wara terz mid-diretturi li f'dak iż-żmien ikunu fil-kariga jew, jekk in-numru tagħhom ma jkunx tlieta jew multiplu ta' tlieta, in-numru l-aktar viċin għal terz, għandu jirtira mill-kariga.

58. Id-diretturi li għandhom jirtiraw f'kull sena jkunu dawk li jkun ilhom l-iżjed fil-kariga mill-aħħar elezzjoni tagħhom, iżda bejn persuni li jkunu saru diretturi fl-istess ġurnata (sakemm ma jaqblux xort'oħra bejniethom) min għandu jirtira minnhom ikun deċiż bil-polza.

59. Direttur li jkun se jirtira jista' jerġa' jiġi elett.

60. Il-kumpanija fil-laqgħa li fiha direttur jirtira bil-mod imsemmi qabel tista' timla l-kariga vakanti billi teleġġi persuna għal dik il-kariga.

61. Ebda persuna ħlief direttur li jirtira fil-laqgħa ma tkun, jekk ma tkunx rikmandata mid-diretturi, tista' tiġi eletta għall-kariga ta' direttur f'xi laqgħa ġenerali jekk mhux anqas minn tlieta u mhux iżjed minn erbatax-il jum qabel id-data stabbilita għal-laqgħa ma jkunx tħalla avviż bil-miktub fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija, iffirmat minn membru kwalifikat kif imiss biex ikun preżenti u jivvota fil-laqgħa li għaliha dak l-avviż jingħata, tal-ħsieb tiegħu li jipproponi lil dik il-persuna għall-elezzjoni, kif ukoll avviż bil-miktub iffirmat minn dik il-persuna tar-rieda tagħha li tiġi eletta.

Proċeduri tad-diretturi

62. Id-diretturi jistgħu jiltaqgħu flimkien għat-tmexxija tax-xogħol, jaġġornaw u jirregolaw il-laqgħat tagħhom xort'oħra, kif jidhrilhom xieraq. Il-kwistjonijiet li jinqalgħu f'xi laqgħa jiġu deċiżi b'maġġoranza tal-voti. F'każ li l-voti jkunu ndaqs, iċ-*chairman* ikollu vot ieħor jew vot deċiżiv. Direttur jista', u s-segretarju tal-kumpanija fuq talba ta' direttur għandu, f'kull żmien isejjaħ laqgħa tad-diretturi. Ma jkunx meħtieġ li jingħata avviż ta' laqgħa ta' diretturi lil xi direttur li f'dak iż-żmien ikun nieqes minn Malta.

63. Il-*quorum* meħtieġ għat-tmexxija tax-xogħol tad-diretturi jista' jiġi stabbilit mid-diretturi, u jekk ma jiġix hekk stabbilit ikun ta' tnejn.

64. Id-diretturi li jkunu baqgħu fil-kariga jistgħu jaġixxu għalkemm ikun hemm xi vakanza fil-korp tagħhom, iżda jekk u sakemm in-numru tagħhom ma jinżilx taħt in-numru stabbilit jew skont ir-regolamenti tal-kumpanija bħala l-*quorum* ta' diretturi meħtieġ, id-diretturi jew direttur li jkun baqa' fil-kariga jista' jaġixxi biex iżid in-numru ta' diretturi għal dak in-numru, jew biex isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpanija, iżda għal ebda skop ieħor.

65. Id-diretturi jistgħu jeleġġu *chairman* tal-laqgħat tagħhom u jistabbilixxu ż-żmien li matulu għandu jibqa' fil-kariga; iżda jekk ma jinħatar ebda *chairman* bħal dan jew jekk f'xi laqgħa iċ-*chairman* ma jkunx preżenti egħluq ħames minuti wara l-ħin stabbilit biex tinżamm l-istess laqgħa, id-diretturi preżenti jistgħu jagħżlu wieħed minnhom bħala *chairman* tal-laqgħa.

66. Riżoluzzjoni bil-miktub, iffirmata mid-diretturi kollha li dak iż-żmien ikollhom dritt jirċievu avviż ta' laqgħa tad-diretturi, tkun tiswa u tkun effettiva bħallikieku kienet għaddiet f'laqgħa tad-diretturi msejħa u miżmuma kif jixraq.

Delega tas-setgħat tad-diretturi

67. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jaħtru *managing director* jew direttur jew diretturi li jkollhom xi kariga jew karigi eżekuttivi oħra minn fosthom fejn jiddelegaw lid-direttur jew lid-diretturi kull setgħat provduti fir-regolament 70.

68. Kull kariga bħal dik tkun għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet li d-diretturi jidhrilhom xierqa, u salv għall-kondizzjonijiet ta' kull ftehim li jsir f'xi każ partikolari, id-diretturi jistgħu jirrevokaw dik il-ħatra. Kull direttur hekk maħtur ma għandux, fil-waqt li jkun qiegħed f'dik il-kariga, ikun soġġett għall-irtir b'rotazzjoni jew li jingħadd sabiex tiġi stabbilita r-rotazzjoni jew l-irtir tad-diretturi, iżda l-ħatra tiegħu tintemm awtomatikament jekk għal xi raġuni ma jibqax direttur.

69. *Managing director* jew direttur li jkollu xi kariga eżekuttiva oħra għandu jirċievi dik ir-rimunerazzjoni li d-diretturi, soġġetti għall-approvazzjoni tal-kumpanija f'laqgħa ġenerali, jistgħu jistabbilixxu minn żmien għal żmien.

70. Id-diretturi jistgħu jiddelegaw lil kull *managing director*, jew lil direttur li jkollu xi kariga eżekuttiva oħra, kull waħda mis-setgħat li huma jistgħu jeżerċitaw b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet u b'dawk ir-restrizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, u sew flimkien kemm bl-esklużjoni tas-setgħat tagħhom stess u jistgħu minn żmien għal żmien iħassru, jirtiraw jew ivarjaw dawk is-setgħat kollha jew xi waħda minnhom.

71. Id-diretturi jistgħu wkoll jaħtru kumitat li jikkonsisti minn persuna waħda jew iżjed magħżula minn fosthom fejn jeddelegawlu kull waħda mis-setgħat tagħhom. Dik id-delega tista' tingħata soġġetta għal kull kondizzjoni jew ħtieġa li d-diretturi jistgħu jimponu, u sew flimkien kemm bl-esklużjoni tas-setgħat tagħhom stess u jistgħu minn żmien għal żmien iħassru, jirtiraw, ibiddlu jew ivarjaw dawk is-setgħat kollha jew xi waħda minnhom. Kumitat bħal dan għandu, soġġett għal kull kondizzjoni jew ħtieġa msemmija, jirregola l-proċedimenti tiegħu nnifsu, safejn jista' jkun bl-istess mod daqslikieku l-laqgħat tiegħu kienu laqgħat tad-diretturi.

Segretarju tal-Kumpanija

72. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att li jirregolaw il-ħatra u l-funzjonijiet tas-segretarju tal-kumpanija, il-ħatra jew il-bdil ta' segretarju tal-kumpanija u l-kondizzjonijiet biex tinżamm dik il-kariga jkunu stabbiliti mid-diretturi. Is-segretarju tal-kumpanija jkun responsabbli jżomm:

- il-ktieb tal-minuti tal-laqgħat ġenerali tal-kumpanija;
- il-ktieb tal-minuti tal-laqgħat tad-diretturi;
- ir-reġistru tal-membri;
- ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet; u
- dawk ir-reġistri u *records* oħra, li s-segretarju tal-kumpanija jista' jkun meħtieġ li jżomm mill-bord tad-diretturi.

Is-segretarju tal-kumpanija għandu:

- jiżgura li jingħataw avviżi xierqa tal-laqgħat kollha;
- jiżgura li l-prospetti kollha u dokumenti oħra tal-kumpanija jkunu magħmula u jkunu konsenjati skont il-ħtiġiet tal-Att.

Dividendi u riżerva

73. Il-kumpanija f'laqgħa ġenerali tista' tiddikjara dividendi, iżda ebda

dividend ma għandu jkun iżjed mill-ammont rakkomandat mid-diretturi.

74. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien iħallsu lill-membri dawk id-dividendi provviżorji li jidher lid-diretturi li jkunu ġustifikati bil-qligħ tal-kumpanija.

75. Id-diretturi jistgħu, qabel ma jirrakomandaw xi dividend, iwarrbu mill-qligħ tal-kumpanija dawk is-somom li jidhrilhom xierqa bħala riżerva jew riżervi li għandhom, fid-diskrezzjoni tad-diretturi, jiġu applikati għal xi skop li għalih il-qligħ tal-kumpanija jista' jiġi applikat sewwa, u sakemm issir dik l-applikazzjoni jistgħu, bl-istess diskrezzjoni, jew jiġu impjegati fin-negozju tal-kumpanija jew ikunu investiti f'dawk l-investimenti, li ma jkunux azzjonijiet tal-kumpanija, kif id-diretturi minn żmien għal żmien jidhrilhom xieraq. Id-diretturi jistgħu wkoll mingħajr ma jqiegħdu fl-istess riżerva jfaddlu xi qligħ li jidhrilhom aħjar li ma jqassmux.

76. Bla ħsara għad-drittijiet ta' persuni, jekk ikun hemm, intitolati għal azzjonijiet bi drittijiet speċjali dwar dividendi, id-dividendi kollha għandhom jiġu dikjarati u mħallsa skont l-ammonti mħallsa jew kreditati bħala mħallsa dwar l-azzjonijiet li għalihom dividend jitħallas, iżda ebda ammont imħallas jew kreditat bħala imħallas fuq azzjoni bil-quddiem ta' sejħiet ma jiġi konsidrat għall-fini ta' dan ir-regolament bħala mħallas fuq l-azzjoni. Id-dividendi kollha jiġu maqsuma u mħallsa proporzjonatament għall-ammonti mħallsa jew kreditati bħala mħallsa fuq l-azzjonijiet waqt kull sehem jew ishma taż-żmien li dwaru d-dividend jitħallas; iżda jekk xi azzjoni toħroġ fuq pattijiet li jipprovdu illi jkollha dritt għal xi dividend minn xi data partikolari dik l-azzjoni għandu jkollha hekk dritt għal dividend.

77. Id-diretturi jistgħu jnaqqsu minn kull dividend li għandu jitħallas lil xi membru s-somom ta' flus kollha, jekk ikun hemm, li għandhom dak iż-żmien jitħallsu minnu lill-kumpanija akkont tas-sejħiet jew xort'oħra dwar l-azzjonijiet tal-kumpanija.

78. Ebda dividend ma jgħaddi bl-imgħax kontra l-kumpanija.

Kontijiet

79. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 180 tal-Att, id-diretturi għandhom minn żmien għal żeħor jiddeċiedu jekk u sa liema limitu u f'liema ħinijiet u postijiet u taħt liema kondizzjonijiet jew regolamenti l-kontijiet annwali u r-*records* tal-kontijiet tal-kumpanija jew xi wieħed minnhom ikun miftuħ għall-ispezzjon ta' membri li ma jkunux diretturi, u ebda membru, li ma jkunx direttur, ma jkollu xi dritt li jispezzjona xi kont jew ktieb jew dokument tal-kumpanija ħlief kif mogħti b'liġi jew awtorizzat mid-diretturi jew mill-kumpanija f'laqgħa ġenerali.

Kapitalizzazzjoni ta' qligħ

80. Il-kumpanija f'laqgħa ġenerali tista' fuq rakkomandazzjoni tad-diretturi tgħaddi riżoluzzjoni illi jkun mixtieq li tikkapitalizza xi parti mill-ammont li għal dak iż-żmien ikun imniżżel bħala kreditu ta' xi kont tar-riżerva tal-kumpanija jew bħala kreditu tal-kont tal-qligħ u telf jew xort'oħra disponibbli għat-tqassim, u li għalhekk dik is-somma tiġi liberata għat-tqassim bejn il-membri li kien ikollhom dritt għaliha kieku tiġi mqassma permezz ta' dividendi u fl-istess proporzjonijiet bil-kondizzjoni illi l-istess ma tiġix imħallsa bi flus iżda jew tiġi applikata fil-ħlas jew favur il-ħlas ta' xi ammonti li għal dak iż-żmien ikunu mhux imħallsa fuq xi azzjonijiet li jkollhom dawk il-membri rispettivament jew li jħallsu għal kollox azzjonijiet jew obbligazzjonijiet mhux maħruġa tal-kumpanija li għandhom jingħataw lil u jitqassmu kreditati bħala mħallsa għal kollox bejn dawk il-membri

fil-proporzjon imsemmi qabel, jew parti mod u parti ieħor, u d-diretturi għandhom jagħtu seħħ lil dik ir-riżoluzzjoni:

Iżda kont ta' *share premium* u fond tar-riżerva tal-fidwa ta' kapitali jista', għall-finijiet ta' dan ir-regolament, jiġi applikat biss fil-ħlas ta' azzjonijiet mhux maħruġa li għandhom jinħarġu lill-membri tal-kumpanija bħala *shares* bil-*bonus* imħallsa għal kollox:

Iżda wkoll id-diretturi jistgħu meta jagħtu seħħ lil dik ir-riżoluzzjoni jipprovdu hekk bi ħlas ta' flus jew xort'oħra kif jidhrilhom xieraq għal każ ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet li jkunu ser jiġu mqassma fi frazzjonijiet.

Avviż

81. Avviż jista' jingħata mill-kumpanija lil kull membru tant personalment kemm billi jintbagħat lilu bil-posta jew fl-indirizz tiegħu reġistrat, jew, jekk ma jkollux indirizz reġistrat f'Malta, fl-indirizz, jekk ikollu, f'Malta mogħti minnu lill-kumpanija għall-għoti ta' avviż lilu. Meta avviż jintbagħat bil-posta, għandha titqies li tkun saret notifika tal-avviż billi ittra li jkun fiha l-avviż tiġi indirizzata sewwa, il-pustaġġ ikun imħallas qabel u mpustata, u li tkun saret fil-każ ta' avviż ta' laqgħa meta jgħaddu tmienja u erbgħin siegħa minn mindu l-ittra li jkollha dak l-avviż tkun ġiet impustata, u f'kull każ ieħor fil-ħin li l-ittra tiġi konsenjata fil-kors ordinarju tal-posta.

82. Avviż ta' kull laqgħa ġenerali għandu jingħata bil-mod hawn qabel awtorizzat lil -

(*a*) kull membru reġistrat ħlief dawk il-membri li (billi ma jkollhomx indirizz reġistrat f'Malta) ma jkunux taw lill-kumpanija indirizz f'Malta għall-għoti lilhom ta' avviżi; u

(*b*) l-awditur tal-kumpanija għal dak iż-żmien.

Ebda persuna oħra ma jkollha dritt li tirċievi avviżi ta' laqgħa ġenerali.

Indennizz

83. Kull *managing director*, direttur li jkollu xi kariga eżekuttiva oħra jew xi direttur ieħor, u kull aġent, awditur jew segretarju ta' kumpanija u b'mod ġenerali kull uffiċjal ieħor għal dak iż-żmien tal-kumpanija jkun indennizzat mill-attiv tal-kumpanija kontra kull responsabbiltà meħuda minnu fid-difiża ta' xi proċeduri li fihom tingħata deċiżjoni favur tiegħu jew li fihom ikun ġie liberat.

TAQSIMA II - REGOLAMENTI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMPANIJA PRIVATA

Emendata: XI. 2017.17.

1. Ir-regolamenti li hemm fit-Taqsima I ta' din l-Iskeda (ħlief ir-regolament 14) għandhom japplikaw.

2. Il-kumpanija hija kumpanija privata u għalhekk -

(*a*) id-dritt ta' trasferiment ta' azzjonijiet huwa limitat bil-mod iżjed 'il quddiem stabbilit;

(*b*) in-numru ta' membri tal-kumpanija huwa limitat għal ħamsin; u

(*ċ*) kull invit lill-pubbliku biex jissottoskrivi għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpanija huwa projbit.

3. Id-diretturi jistgħu, fid-diskrezzjoni assoluta tagħhom u mingħajr ma jagħtu ebda raġuni dwar hekk, jiċħdu li jirreġistraw xi trasferiment ta' xi azzjoni, sew jekk tkun imħallsa għal kollox sew jekk le.

4. Id-diretturi jistgħu f'kull żmien jeħtieġu lil kull persuna li isimha jkun imniżżel fir-reġistru tal-membri tal-kumpanija biex tagħtihom kull tagħrif, konfermat, jekk id-diretturi hekk jeħtieġu, b'affidavit, li jistgħu jqisu meħtieġ sabiex jiddeċiedu sew jekk il-kumpanija tissoddisfax il-kondizzjonijiet ta' kwalifika bħala kumpanija eżentata kif imsemmi fis-subartikolu (2) tal-artikolu 211 tal-Att.

IT-TIENI SKEDA

PARTI A

(Artikolu 90)

Emendata:
A.L. 390 tal-2005;
IX. 2008.41;
A.L. 171 tal-2012;
A.L. 337 tal-2012.
Imħassra:
V.2020.38.

IT-TIELET SKEDA

(Artikoli 167 u 171)

Sostitwita:
XXXI. 2015.23.

TAQSIMA I

DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI ADDIZZJONALI GĦALL-KONTIJIET FINANZJARJI ANNWALI TA' IMPRIŻI KBAR, IMPRIŻI TA' DAQS MEDJU U ĊERTU IMPRIŻI OĦRA, FEJN APPLIKABBLI

1. Għall-finijiet tal-Kapitolu X tat-Titolu I tat-Taqsima V u din l-Iskeda, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"gruppi kbar" tfisser gruppi li jikkonsistu f'impriżi prinċipali u sussidjarji li huma inklużi f'konsolidament u li, fuq bażi kkonsolidata, jaqbżu l-limiti ta' lanqas ta' tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin fid-data tal-karta tal-bilanċ tal-impriża prinċipali:

(i) total tal-karta tal-bilanċ: EUR 20 000 000 komputat nett, jew €24,000,000 komputat gross;

(ii) fatturat nett: EUR 40 000 000 komputat nett, jew €48,000,000 komputat gross;

(iii) numru medju ta' impjegati matul is-sena finanzjarja: 250;

"impriżi kbar" tfisser impriżi li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom jaqbżu ta' lanqas tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin:

(i) total tal-karta tal-bilanċ: EUR 20 000 000;

(ii) fatturat nett: EUR 40 000 000;

(iii) numru medju ta' impjegati matul is-sena finanzjarja: 250;

"gruppi medji" tfisser gruppi li mhumiex gruppi żgħar, li jikkonsistu f'impriżi prinċipali u sussidjarji li huma inklużi f'konsolidament u li, fuq bażi kkonsolidata, ma jaqbżux il-limiti ta' lanqas ta' tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin fid-data tal-karta tal-bilanċ tal-impriża prinċipali:

(i) total tal-karta tal-bilanċ: EUR 20 000 000 komputat nett, jew €24,000,000 komputat gross;

(ii) fatturat nett: EUR 40 000 000 komputat nett, jew €48,000,000 komputat gross;

(iii) numru medju ta' impjegati matul is-sena finanzjarja: 250;

"impriżi medji" tfisser impriżi li mhumiex kumpaniji żgħar, kif imfisser fl-artikolu 185(1), u li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbżux il-limiti ta' lanqas ta' tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin:

(i) total tal-karta tal-bilanċ: EUR 20 000 000;

(ii) fatturat nett: EUR 40 000 000;

(iii) numru medju ta' impjegati matul is-sena finanzjarja: 250.

Kwistjonijiet applikabbli għal impriżi ta' daqs medju u kbar

2. (1) L-assi intanġibbli għandhom jiġu kkanċellati matul il-perijodu tal-utilità ekonomika tal-assi intanġibbli.

F'każijiet eċċezzjonali fejn il-perijodu tal-avvjament u l-ispejjeż tal-iżvilupp ma jistgħux jiġu stmati b'mod affidabbli, tali assi għandhom jiġu ammortizzati f'perijodu massimu ta' 10 snin. Spjegazzjoni tal-perijodu li matulu jkun ikkanċellat l-avvjament tiġi pprovduta fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

(2) Meta assi jew passiv jirrigwarda aktar minn entrata waħda fil-format, ir-relazzjoni tiegħu mal-entrati l-oħra għandha tiġi żvelata jew taħt l-entrata fejn tidher jew fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, jekk tali divulgazzjoni hija essenzjali sabiex jinftiehmu l-kontijiet individwali.

Żvelar addizzjonali għal impriżi ta' daqs medju u kbar u entitajiet ta' interess pubbliku

3. Fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, entitajiet ta' interess pubbliku, impriżi kbar u ta' daqs medju għandhom, minbarra l-informazzjoni rikjesta skont dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att, u prinċipji u prattika ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati, jiżvelaw informazzjoni fir-rigward ta':

(i) l-ammont u n-natura ta' elementi individwali ta' introjtu jew infiq li huma ta' daqs jew inċidenza eċċezzjonali;

(ii) in-numru medju ta' impjegati matul is-sena finanzjarja, skont il-kategorija u, jekk ma jiġux żvelati separatament fil-kont tal-qligħ u t-telf, l-ispejjez għall-persunal relatati għall-perijodu ta' kontabbiltà imqassma bejn pagi u salarji, spejjeż tas-sigurtà soċjali u spejjeż tal-pensjonijiet.

4. Fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, impriżi ta' daqs medju u kbar u entitajiet ta' interess pubbliku għandhom, minbarra l-informazzjoni rikjesta skont din l-Iskeda u kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, jiżvelaw informazzjoni fir-rigward tal-oqsma li ġejjin:

(*a*) l-eżistenza ta' kwalunkwe ċertifikat ta' parteċipazzjoni, obbligazzjoni konvertibbli, warrants, opzjonijiet jew titoli jew drittijiet simili, b'indikazzjoni tan-numru u d-drittijiet li jagħtu;

(*b*) l-isem u l-uffiċċju reġistrat ta' kull impriża li fiha l-impriża, jew hija stess jew permezz ta' persuna li taġixxi f'isimha stess iżda għan-nom tal-impriża, għandha interess ta' parteċipazzjoni, b'indikazzjoni tal-proporzjon tal-kapital miżmum, l-ammont tal-kapital u tar-riżervi, u l-qligħ jew it-telf għall-aħħar sena finanzjarja tal-impriża konċernata li għaliha jkunu ġew adottati d-dikjarazzjonijiet finanzjarji; l-informazzjoni dwar il-kapital u r-riżervi u l-qligħ jew it-telf tista' titħalla barra meta l-impriża konċernata ma tippubblikax il-karta tal-bilanċ tagħha u ma tkunx ikkontrollata mill-impriża;

(*ċ*) l-isem, l-uffiċċju prinċipali jew reġistrat u l-forma ġuridika ta' kull waħda mill-impriżi li tagħhom l-impriża tkun membru b'responsabilità illimitata;

(*d*) l-isem u l-uffiċċju reġistrat tal-impriża li tħejji d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tal-akbar korp ta' impriżi li l-impriża tagħmel parti minnu bħala impriża sussidjarja;

(*e*) l-isem u l-uffiċċju reġistrat tal-impriża li tħejji d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tal-iżgħar korp ta' impriżi li l-impriża tagħmel

parti minnu bħala impriża sussidjarja u li tkun inkluża wkoll fil-korp ta' impriżi li saret riferenza għalih fis-suparagrafu (*d*);

(*f*) il-post fejn jistgħu jinkisbu kopji tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati li għalihom saret riferenza fis-subparagrafi (*ċ*) u (*d*), bil-kondizzjoni li dawn ikunu disponibbli;

(*g*) in-natura u l-iskop tan-negozju tal-arranġamenti tal-impriża li ma jkunux inklużi fil-karta tal-bilanċ, u l-impatt finanzjarju fuq l-impriża ta' dawk l-arranġamenti, sakemm ir-riskji jew benefiċċji li jirriżultaw minn tali arranġamenti jkunu materjali u sa fejn id-divulgar ta' tali riskji jew benefiċċji jkun meħtieġ sabiex tiġi evalwata l-pożizzjoni finanzjarja tal-impriża.

Divulgazzjonijiet addizzjonali applikabbli għal impriżi kbar u entitajiet ta' interess pubbliku

5. Fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, impriżi kbar u entitajiet ta' interess pubbliku għandhom, minbarra l-informazzjoni rikjesta skont din l-Iskeda u kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, jiddivulgaw informazzjoni fir-rigward tat-tariffi totali għas-sena finanzjarja addebitati minn kull awditur statutorju jew ditta tal-awditjar għall-eżerċizzju tal-awditjar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, u t-tariffi totali addebitati minn kull awditur statutorju jew ditta tal-awditjar għal servizzi oħra tal-assigurazzjoni, għal servizzi ta' konsulenza fiskali u għal servizzi oħra mhux tal-awditjar:

B'dan iżda li dak ir-rekwiżit ma għandux japplika għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ta' impriża meta dik l-impriża hija inkluża fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati meħtieġa li jsiru skont l-artikolu 170, sakemm, madankollu, tali informazzjoni tingħata fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati.

TAQSIMA II

DISPOŻIZZJONIJIET ADDIZZJONALI APPLIKABBLI GĦALL-KONTIJIET IKKONSOLIDATI

Il-preparazzjoni ta' dikarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati

1. Impriża li tħejji dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati għandha tapplika l-istess bażijiet ta' kalkolu li huma applikati fir-rapporti finanzjarji annwali tagħha. Madankollu, jistgħu jintużaw bażijiet oħra ta' kalkolu skont prinċipji u prattiċi ta' kontabbiltà ġeneralment aċċettati. Meta impriża tuża tali miżuri oħra ta' kalkolu, dak il-fatt għandu jiġi żvelat fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati flimkien mar-raġunijiet mogħtija.

In-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati

2. In-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati ta' gruppi kbar u gruppi ta' daqs medju jistabbilixxu l-informazzjoni rikjesta mit-Taqsima I ta' din it-Tielet Skeda, flimkien ma' kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa skont dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att b'mod li jiffaċilita l-valutazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja tal-impriżi inklużi fil-konsolidament meħudin flimkien, filwaqt li tingħata konsiderazzjoni lill-aġġustamenti essenzjali bħala riżultat tal-karatteristiċi partikolari tar-rapporti finanzjarji kkonsolidati meta mqabbla mar-rapporti finanzjarji annwali, inkluż dan li ġej:

fl-iżvelar tal-ammonti ta' emolumenti u ta' ħlas bil-quddiem u ta' krediti mogħtija lil membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza, għandhom jiġu żvelati biss l-ammonti mogħtija mill-impriża prinċipali u l-impriżi sussidjarji tagħha lil membri tal-korpi amministrattivi, ta' tmexxija u ta' sorveljanza tal-impriża prinċipali.

3. In-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati għandhom, minbarra l-informazzjoni riskjesta skont dan l-Att, jagħtu l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) fir-rigward ta' impriżi li huma inklużi fil-konsolidament:

(i) l-ismijiet u l-uffiċċji reġistrati ta' dawk l-impriżi;

(ii) il-proporzjon tal-kapital miżmum f'dawk l-impriżi, għajr l-impriża prinċipali, mill-impriżi li huma inklużi fil-konsolidament jew minn persuni li jaġixxu f'isimhom stess iżda għan-nom ta' dawk l-impriżi; u

(iii) informazzjoni dwar liema mill-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikoli (2), (3) u (8) tal-artikolu 2 ta' dan l-Att in segwitu għall-applikazzjoni tas-subartikoli (4), (5) u (6) tal-imsemmi artikolu 2 iffurmat il-bażi li fuqha twettaq il-konsolidament. Dan l-iżvelar jista', madankollu, ma jsirx meta l-konsolidament ikun twettaq fuq il-bażi tal-paragrafu (a) tas-subartikolu (2)(*a*)(i) tal-artikolu 2 ta' dan l-Att u fejn il-proporzjon tal-kapital u l-proporzjon tad-drittijiet għal vot miżmuma huma l-istess;

(*b*) L-informazzjoni stabbilita fis-subparagrafu (*a*) ta' dan il-paragrafu għandha tingħata safejn hi applikabbli fir-rigward ta' impriżi eskluži minn konsolidament għar-raġuni li l-effett tal-inklużjoni tagħhom ikun immaterjali konformement mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) tal-artikolu 170, u għandha tingħata spjegazzjoni għall-esklużjoni tal-impriżi li hemm referenza għalihom fis-subartikolu (4) ta' dak l-artikolu;

(*ċ*) l-ismijiet u l-uffiċċji reġistrati ta' impriżi assoċjati inklużi fil-konsolidament u l-proporzjon tal-kapital tagħhom miżmum mill-impriżi inklużi fil-konsolidament jew minn persuni li jaġixxu f'isimhom stess imma għan-nom ta' dawk l-impriżi; u

(*d*) fir-rigward ta' kull waħda mill-impriżi, għajr dawk imsemmijin fis-subparagrafi (*a*) u (*b*), li fihom l-impriżi inklużi fil-konsolidament, jew huma nfushom jew permezz ta' persuni li jaġixxu f'isimhom stess imma għan-nom ta' dawk l-impriżi, ikollhom interess ta' parteċipazzjoni:

(i) l-isem u l-uffiċċji reġistrati ta' dawk l-impriżi;

(ii) il-proporzjon tal-kapital miżmum;

(iii) l-ammont tal-kapital u r-riżervi, u l-qligħ jew it-telf għall-aħħar sena finanzjarja tal-impriża kkonċernata li għaliha jkunu ġew adottati dikjarazzjonijiet finanzjarji.

L-informazzjoni dwar il-kapital u r-riżervi u l-qligħ jew it-telf tista' wkoll titħalla barra meta l-impriża kkonċernata ma tippubblikax il-karta tal-bilanċ tagħha.

4. L-informazzjoni rikjesta mill-paragrafu 3(*a*) sa (*d*) tista' tieħu l-forma ta' dikjarazzjoni ppreżentata lir-Reġistratur. Il-preżentata ta' tali dikjarazzjoni għandha tiġi żvelata fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Tali informazzjoni titħalla barra meta n-natura tagħha tkun tali li tkun ta' preġudizzju serju għal kull impriża li għaliha tirreferi u r-Reġistratur jaqbel li l-informazzjoni ma għandhiex tiġi żvelata. Kull ommissjoni bħal din għandha tiġi żvelata fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

IR-RABA' SKEDA

(Artikoli 213A - 213D)

Sostitwita: XXXI. 2015.24. *Emendat: XVIII.2024.20; XVIII.2025.59.*

RAPPORTI DWAR PAGAMENTI LILL-GVERNIJIET U INFORMAZZJONI DWAR IT-TAXXA FUQ L-INTROJTU

Taqsima I

RAPPORT DWAR PAGAMENTI LILL-GVERNIJIET

1. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Iskeda, għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"impriża attiva fl-industrija estrattiva" tfisser impriża b'attività li tinvolvi l-esplorazzjoni, il-prospettar, l-iskoperta, l-iżvilupp u l-estrazzjoni ta' minerali, żejt, u depożiti ta' gass naturali jew materjali oħrajn, fl-ambitu tal-attivitajiet ekonomiċi elenkati fit-Taqsima B, Diviżjonijiet 05 sa 08 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2;

"impriża attiva fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji" tfisser impriża b'attivitajiet kif imsemmijin fis-Sezzjoni A, Diviżjoni 02, Grupp 02.2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 1, f'foresti primarji;

"gvern" tfisser kwalunkwe awtorità nazzjonali, reġjonali jew lokali ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz. Tinkludi dipartiment, aġenzija jew impriża kkontrollata minn dik l-awtorità;

"proġett" tfisser l-attivitajiet operazzjonali li huma rregolati minn kuntratt wieħed, liċenza waħda, kera waħda, konċessjoni waħda jew ftehimiet legali simili u jiffurmaw il-bażi għal obbligu ta' pagament ma' gvern. Minkejja dan, jekk diversi ftehimiet bħal dawn huma interkonnessi sostanzjalment, dan għandu jitqies bħala proġett;

"pagament" tfisser ammont imħallas, sew fi flus jew in natura, għal attivitajiet kif deskritti fit-tifsiriet "impriża attiva fl-industrija estrattiva" u "impriża attiva fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji", tat-tipi li ġejjin:

(*a*) drittijiet għal produzzjoni;

(*b*) taxxi imposti fuq id-dħul, il-produzzjoni jew il-profitti ta' kumpaniji, li jeskludu taxxi imposti fuq il-konsum bħal taxxi fuq il-valur miżjud, taxxi fuq id-dħul personali jew taxxi fuq il-bejgħ;

(*ċ*) drittijiet monetarji (*royalties*);

(*d*) dividendi;

(*e*) bonusijiet li jitħallsu mal-firma ta' kuntratt, mal-iskoperta jew mal-bidu tal-produzzjoni;

(*f*) ħlasijiet ta' liċenzi, ħlasijiet għall-parteċipazzjoni, u korrispettivi oħra għal-liċenzi u, jew konċessjonijiet; u

(*g*) pagamenti għal titjib fl-infrastruttura;

"impriżi kbar" u "entitajiet ta' interess pubbliku" għandu jkollhom l-istess tifsira kif imfisser fit-Tielet Skeda u fl-artikolu 2 ta' dan l-Att rispettivament.

<u>Kontenut tar-rapport</u>

2. (1) Mhuwiex neċessarju li xi pagament, sew jekk isir bħala pagament uniku jew bħala serje ta' pagamenti relatati, jittieħed f'konsiderazzjoni fir-rapport jekk ikun taħt il-EUR 100 000 f'sena finanzjarja.

(2) Ir-rapport għandu jiddivulga l-informazzjoni li ġejja għal attivitajiet kif deskritti fit-tifsiriet "impriża attiva fl-industrija estrattiva" u "impriża attiva fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji" fir-rigward tas-sena finanzjarja rilevanti:

(*a*) l-ammont totali tal-pagamenti li saru lil kull gvern;

(*b*) l-ammont totali għal kull tip ta' pagament kif speċifikat fil-paragrafi (*a*) sa (*g*) tat-tifsira "pagament" fil-paragrafu 1 ta' din l-Iskeda li sar għal kull gvern;

(*ċ*) meta dawk il-pagamenti jkunu ġew attribwiti lil proġett speċifiku l-ammont totali għal kull tip ta' pagament kif speċifikat fil-paragrafi (*a*) sa (*g*) tat-tifsira "pagament" fil-paragrafu 1 ta' din l-Iskeda, li jkun sar għal kull proġett bħal dan u l-ammont totali ta' pagamenti għal kull proġett bħal dan.

Pagamenti li jkunu saru mill-impriża fir-rigward tal-obbligi imposti fil-livell tal-entità jistgħu jiġu żvelati fil-livell tal-entità minflok ma jiġu żvelati f'livell tal-proġett.

(3) Meta jsiru pagamenti in natura lil gvern, dawn għandhom jiġu rapportati bil-valur u, fejn applikabbli, bil-volum. Għandhom jiġu pprovduti noti ta' illustrazzjoni biex jiġi spjegat kif il-valur tagħhom ġie determinat.

L-iżvelar tal-pagamenti msemmija f'din l-Iskeda għandu jirrifletti s-sustanza, aktar milli l-forma, tal-pagament jew tal-attività kkonċernata. Il-pagamenti u l-attivitajiet ma għandhomx jinqasmu jew jiġu kkombinati b'mod artifiċjali biex tiġi evitata l-applikazzjoni ta' dan ir-rekwiżit.

<u>Rapport ikkonsolidat dwar pagamenti lil gvernijiet</u>

3. (1) Kwalunkwe impriża kbira jew entità ta' interess pubbliku attiva fl-industrija estrattiva jew fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji għandha tħejji rapport ikkonsolidat dwar pagamenti lill-gvernijiet skont din l-Iskeda jekk dik l-impriża prinċipali tkun obbligata li tħejji dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati kif stipulat fl-artikolu 170 tal-Att.

Impriża prinċipali hija kkunsidrata li tkun attiva fl-industrija estrattiva jew fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji jekk xi waħda mill-impriżi sussidjarji tagħha tkun attiva fl-industrija estrattiva jew fil-qtugħ tas-siġar tal-foresti primarji.

Ir-rapport ikkonsolidat għandu jinkludi biss pagamenti li ġejjin minn operazzjonijiet estrattivi u, jew mill-qtugħ tas-siġar.

(2) L-obbligu ta' tħejjija tar-rapport ikkonsolidat imsemmi fis-subparagrafu (1) ma għandux japplika għal:

(*a*) impriża prinċipali ta' grupp żgħir, kif imfissra fl-artikolu 185(5), għajr fejn kwalunkwe impriża affiljata tkun entità ta' interess pubbliku;

(*b*) impriża prinċipali ta' grupp ta' daqs medju, kif imfissra fit-Tielet Skeda, għajr fejn kwalunkwe impriża fi grupp tkun entità ta' interess pubbliku; u

(*ċ*) impriża prinċipali regolata bil-liġi ta' Stat Membru li tkun ukoll impriża sussidjarja, jekk l-impriża prinċipali tagħha stess tkun regolata mil-liġi ta' Stat Membru.

(3) Mhuwiex neċessarju li impriża, inkluż entità ta' interess pubbliku, tiġi inkluża f'rapport ikkonsolidat dwar pagamenti lil gvernijiet fejn tiġi sodisfatta tal-anqas waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) restrizzjonijiet severi fuq terminu twil sostanzjalment ixekklu lill-impriża prinċipali fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha fuq l-assi jew il-ġestjoni ta' dik l-impriża;

(*b*) każijiet estremament rari fejn l-informazzjoni neċessarja għat-tħejjija ta' rapport ikkonsolidat dwar pagamenti lil gvern skont din l-Iskeda ma tistax tinkiseb mingħajr spiża sproporzjonata jew dewmien eċċessiv; u

(*ċ*) l-ishma ta' dik l-impriża huma miżmuma esklużivament bil-għan li sussegwentement jerġgħu jinbiegħu.

L-eżenzjonijiet ta' hawn fuq għandhom japplikaw biss jekk huma jintużaw ukoll għall-finijiet tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati.

Pubblikazzjoni

4. (1) Ir-rapport imsemmi fl-artikolu 213A u f'din l-Iskeda kif ukoll ir-rapport ikkonsolidat imsemmi fil-paragrafu 3 ta' din l-Iskeda dwar pagamenti lil gvernijiet għandu jiġi ppreżentat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni matul il-perijodu ta' żmien permess mill-artikolu 183.

(2) Id-diretturi għandhom ir-responsabbiltà li jiżguraw li, safejn jafu huma u skont il-kapaċità tagħhom, ir-rapport dwar il-pagamenti lil gvernijiet jitfassal u jiġi ppubblikat f'konformità mar-rekwiżiti ta' din l-Iskeda.

Kriterji ta' ekwivalenza

5. Impriżi msemmijin fl-artikolu 213A u l-paragrafu 3 ta' din l-Iskeda li jħejju u jirrendu pubbliku rapport li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' rappurtar ta' pajjiżi terzi vvalutati, bħala ekwivalenti għar-rekwiżiti ta' din l-Iskeda huma eżentati mir-rekwiżiti ta' din l-Iskeda ħlief għall-obbligu li jippubblikaw dan ir-rapport kif stipulat fil-paragrafu 4(1) ta' din l-Iskeda.

Taqsima II

RAPPORT DWAR ĦLASIJIET RIGWARD INFORMAZZJONI DWAR TAXXA FUQ L-INTROJTU

Tifsiriet rigward rappurtar dwar informazzjoni dwar taxxa fuq l-introjtu

1. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Iskeda għandhom japplikaw it-tifsiriet li ġejjin:

"impriża parent aħħarija" tfisser impriża li tfassal id-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tal-akbar korp ta' impriżi;

"dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati" tfisser id-dikjarazzjonijiet finanzjarji mħejjija minn impriża parent ta' grupp, fejn l-attiv, il-passiv, l-ekwità, id-dħul u l-ispejjeż jiġu ppreżentati bħala dawk ta' entità ekonomika waħdanija;

"ġurisdizzjoni tat-taxxa" tfisser il-ġuriżdizzjoni ta' Stat jew ta' entità li mhux Stat li jkollhom awtonomija fiskali fir-rigward ta' taxxa fuq l-introjtu korporattiv;

"impriża awtonoma" tfisser impriża li ma tiffurmax parti minn grupp kif imfisser fl-artikolu 2.

2. Għall-finijiet tal-artikolu 213B "dħul" għandu jkollha l-istess tifsira bħal:

"dħul" kif imfisser jew li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-qafas tar-rappurtar finanzjarju li abbażi tiegħu jiġu mħejjija d-dikjarazzjonijiet finanzjarji, għal impriżi oħra; jew

"fatturat nett", għal impriżi regolati mil-liġi ta' Stat Membru jew mil-liġi ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea li ma japplikawx standards internazzjonali tal-kontabbilità adottati abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/ 2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabbilità.

Il-kontenut tar-rapport tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu

3. Ir-rapport tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu meħtieġ skont l-artikolu 213B għandu jinkludi informazzjoni li tirrigwarda l-attivitajiet kollha tal-impriża awtonoma jew tal-impriża parent aħħarija, inklużi dawk tal-impriżi affiljati kollha konsolidati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji fir-rigward tas-sena finanzjarja rilevanti.

4. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 għandha tikkonsisti:

(a) fl-isem tal-impriża parent aħħarija jew tal-impriża awtonoma, is-sena finanzjarja kkonċernata, il-munita użata għall-preżentazzjoni tar-rapport, u fejn ikun applikabbli, lista tal-impriżi kollha sussidjarji konsolidati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-impriża parent aħħarija fir-rigward tas-sena finanzjarja rilevanti, stabbilita fl-Unjoni jew f'ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa inklużi fl-Annessi I u II tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa;

(b) f'deskrizzjoni qasira tan-natura tal-attivitajiet tagħhom;

(ċ) f'numru ta' impjegati fuq bażi ekwivalenti għal full-time;

(d) fid-dħul, li għandu jiġi kkalkolat bħala:

(i) is-somma tal-fatturat nett, introjtu operatorju ieħor, introjtu minn interessi ta' parteċipazzjoni, esklużi dividendi riċevuti minn impriżi affiljati, introjtu minn investimenti u self oħra li jiffurmaw parti mill-assi fissi, interessi oħra riċevibbli u introjtu simili kif elenkat fl-Annessi V u VI tad-Direttiva dwar il-Kontabbiltà;

(ii) l-introjtu kif definit mill-qafas ta' rappurtar finanzjarju li abbażi tiegħu jitħejjew id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, esklużi aġġustamenti fil-valur u dividendi riċevuti mill-impriżi affiljati; jew

(iii) għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, id-dħul għandu jinkludi t-transazzjonijiet ma' partijiet relatati;

(e) fl-ammont ta' profitt jew telf qabel it-taxxa fuq l-introjtu;

(f) fl-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu dovut matul is-sena finanzjarja rilevanti, li għandu jiġi kkalkulat bħala l-ispiża tat-taxxa kurrenti rikonoxxuta fuq profitti jew telf taxxabbli tas-sena finanzjarja minn impriżi u minn fergħat fil-ġurisdizzjoni tat-taxxa rilevanti. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-ispiża tat-taxxa kurrenti għandha tkun relatata biss mal-attivitajiet ta' impriża fis-sena finanzjarja rilevanti u ma għandhiex tinkludi taxxi differiti jew provvedimenti għal obbligazzjonijiet tat-taxxa inċerti;

(g) fl-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu mħallas fuq bażi ta' flus kontanti, li għandu jiġi kkalkulat bħala l-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu mħallas matul is-sena finanzjarja rilevanti minn impriżi u minn fergħat fil-ġurisdizzjoni tat-taxxa rilevanti. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, it-taxxi mħallsa għandhom jinkludu taxxi minn ras il-għajn mħallsa minn impriżi oħra fir-rigward ta' pagamenti lil impriżi u fergħat fi grupp; u

(h) fl-ammont ta' qligħ akkumulat fit-tmiem is-sena finanzjarja rilevanti. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-qligħ akkumulat għandu jfisser is-somma tal-profitti mis-snin finanzjarji preċedenti u s-sena finanzjarja rilevanti, li l-mod tad-distribuzzjoni tagħhom ikun għadu ma ġiex deċiż. Fir-rigward ta' fergħat, il-qligħ akkumulat għandu jkun dak tal-impriża li fetħet il-fergħa.

5. L-informazzjoni elenkata fil-paragrafu 3 għandha tiġi rappurtata abbażi tal-istruzzjonijiet ta' rappurtar imsemmija fit-Taqsima III, Partijiet B u Ċ, tal-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-direttiva 77/799/KEE.

6. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandha tiġi ppreżentata bl-użu ta' mudell komuni u formati elettroniċi ta' rappurtar li jinqraw mill-magni, kif jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni Ewropea minn żmien għal żmien.

7. (1) Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu jippreżenta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 4 jew 5 b'mod separat għal kull Stat Membru u għal kull stat li jkun membru taż-Żona Ekonomika Ewropea. Meta Stat Membru jinkludi bosta ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, l-informazzjoni għandha tiġi aggregata fuq livell ta' Stat Membru. Meta stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea jinkludi bosta ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, l-informazzjoni għandha tiġi aggregata fuq livell ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea.

(2) Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu jippreżenta wkoll l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 4 jew 5 separatament għal kull ġuriżdizzjoni tat-taxxa li, fl-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja li għaliha għandu jitfassal ir-rapport, tkun elenkata fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għall-finijiet ta' taxxa, u għandu jipprovdi tali informazzjoni b'mod separat għal kull ġuriżdizzjoni ta' taxxa li, fl-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja li għaliha għandu jitfassal ir-rapport u fl-1 ta' Marzu tas-sena finanzjarja preċedenti, tkun elenkata fl-Anness II tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għall-finijiet ta' taxxa.

(3) Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu wkoll

jippreżenta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 4 jew 5 fuq bażi aggregata għal ġuriżdizzjonijiet oħrajn tat-taxxa.

(4) L-informazzjoni għandha tiġi attribwita għal kull ġuriżdizzjoni rilevanti tat-taxxa abbażi ta' stabbiliment, tal-eżistenza ta' post fiss ta' negozju jew ta' attività permanenti ta' negozju li, minħabba l-attivitajiet tal-grupp jew tal-impriża awtonoma, jistgħu jkunu soġġetti għal taxxa fuq l-introjtu f'dik il-ġuriżdizzjoni tat-taxxa.

(5) Fejn l-attivitajiet ta' diversi impriżi affiljati jistgħu jkunu soġġetti għal taxxa fuq l-introjtu f'ġuriżdizzjoni unika tat-taxxa, l-informazzjoni attribwita għal dik il-ġuriżdizzjoni tat-taxxa għandha tirrappreżenta l-għadd totali tal-informazzjoni relatata ma' tali attivitajiet ta' kull impriża affiljata u l-fergħat tagħhom f'dik il-ġuriżdizzjoni tat-taxxa.

(6) L-informazzjoni dwar kwalunkwe attività partikolari ma għandhiex tkun attribwita simultanjament għal aktar minn ġuriżdizzjoni waħda tat-taxxa.

8. (1) Element speċifiku wieħed jew aktar ta' informazzjoni li b'mod ieħor ikunu meħtieġa li jiġu żvelati skont il-paragrafi 4 jew 5 jistgħu jitħallew barra temporanjament mir-rapport fejn l-iżvelar tagħhom ikun ta' preġudizzju serju għall-pożizzjoni kummerċjali tal-impriżi li għalihom jirreferi r-rapport. Kwalunkwe ommissjoni għandha tiġi indikata b'mod ċar fir-rapport flimkien ma' spjegazzjoni debitament motivata dwar ir-raġunijiet għaliha.

(2) L-informazzjoni kollha li titħalla barra skont l-ewwel subparagrafu għandha ssir pubblika f'rapport sussegwenti rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, sa mhux aktar minn ħames (5) snin mid-data tal-ommissjoni oriġinali tagħha.

(3) L-informazzjoni relatata mal-ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa inklużi fl-Annessi I u II tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għall-finijiet ta' taxxa kif imsemmija fil-paragrafu 5, ma għandha qatt titħalla barra.

9. Ir-rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu jista' jinkludi, fejn applikabbli fil-livell ta' grupp, deskrizzjoni narrattiva kumplessiva li tipprovdi spjegazzjonijiet għal kwalunkwe diskrepanzi materjali bejn l-ammonti żvelati skont il-paragrafi 4(f) u (g), filwaqt li jitqiesu, jekk xieraq, l-ammonti korrispondenti li jikkonċernaw is-snin finanzjarji preċedenti.

10. (1) Il-munita li tintuża fir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandha tkun il-munita li fiha huma ppreżentati d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tal-impriża parent aħħarija jew id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tal-impriża awtonoma. Dan ir-rapport jista' ma jkunx ippubblikat f'munita differenti minn dik li tintuża fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

(2) Madankollu, fil-każ imsemmi fl-ewwel proviso għas-subartikolu (5) tal-artikolu 213B, il-munita użata fir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandha tkun il-munita li fiha l-impriża sussidjarja tippubblika d-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħha.

11. Ir-rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu jispeċifika

jekk tħejjiex skont il-paragrafi 4 jew 5.

Pubblikazzjoni u aċċessibbiltà

12. Ir-rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu u d-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 213B għandhom jiġu ppubblikati fi żmien tnax (12)-il xahar wara d-data tal-karta tal-bilanċ tas-sena finanzjarja li għaliha jkun tfassal ir-rapport kif provdut minn kull Stat Membru jew bil-liġi ta' stat li hu membru taż-Żona Ekonomika Ewropea f'konformità mal-Artikoli 14 sa 28 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar kumpaniji, u fejn rilevanti, f'konformità mal-Artikolu 36 tal-istess Direttiva.

13. Ir-rapport fuq l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu u d-dikjarazzjoni ppubblikati mill-impriżi skont il-paragrafu 12 għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku f'mill-inqas lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni, mingħajr ħlas, sa mhux aktar tard minn tnax (12)-il xahar wara d-data tal-karta tal-bilanċ tas-sena finanzjarja li għaliha jkun tfassal ir-rapport fis-sit tal-web:

(a) tal-impriża, fejn ikun japplika l-artikolu 213B(1) jew (2);

(b) tal-impriża sussidjarja jew ta' impriża affiljata, fejn ikun japplika l-artikolu 213B(5); jew

(ċ) tal-fergħa jew tal-impriża li tkun fetħet il-fergħa jew ta' impriża affiljata, fejn ikun japplika l-artikolu 213B(6).

14. L-impriżi għandhom jibagħtu r-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu u d-dikjarazzjoni ppubblikati minnhom skont il-paragrafu 12 lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni fi żmien erbatax (14)-il ġurnata minn tali pubblikazzjoni, liema rapport u dikjarazzjoni għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku f'format elettroniku ta' rappurtar li jinqara mill-magni, fuq is-sit tal-web tar-reġistru, u mingħajr ħlas lil kwalunkwe terza persuna li tinsab fl-Unjoni.

15. Ir-rapport imsemmi fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 213B(1), (2), (5), (6), (7) u (8) u, fejn applikabbli, id-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 213B(5) u (6), għandhom jibqgħu aċċessibbli fis-sit tal-web rilevanti għal minn tal-anqas ħames (5) snin konsekuttivi.

Emendata:
IV. 2003.165;
IX. 2008.42;
XVI. 2011.59.

IL-ĦAMES SKEDA

(Artikolu 169)

KONTIJIET INDIVIDWALI U RAPPORT TAD-DIRETTURI TA' KUMPANIJA TA' INVESTIMENT B'KAPITAL AZZJONARJU VARJABBLI

Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet stipulati mill-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar is-Servizzi ta' Investiment, jew l-Att dwar Pensjonijiet tal-Irtirar, il-kontijiet individwali ta' kumpanija tal-investiment b'kapital azzjonarju varjabbli għandhom mill-inqas jiżvelaw l-informazzjoni speċifikata f'dawn id-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda li ġejjin.

1. Dikjarazzjoni ta' attiv u passiv li turi:
   - sigurtajiet
   - dokumenti dwar dejn
   - bilanċi tal-Bank
   - attiv ieħor
   - attiv totali
   - passiv
   - valur nett tal-attiv
   - dettalji tal-*policies* dwar kontijiet u valutazzjoni.
2. In-numru ta' unitajiet jew azzjonijiet fiċ-ċirkolazzjoni.
3. Il-valur nett tal-attiv kull unità jew azzjoni.
4. Kif ikun magħmul il-*portfolio*, fejn issir distinzjoni bejn:
   (*a*) sigurtajiet trasferibbli li jkunu mdaħħlin fil-lista f'suq regolat Malti;
   (*b*) sigurtajiet trasferibbli negozjati f'xi suq regolat ieħor jew f'suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE;
   (*ċ*) sigurtajiet trasferibbli li jkunu għadhom kemm ħarġu;
   (*d*) sigurtajiet trasferibbli mhux inklużi hawn fuq;
   (*e*) dokumenti dwar dejn mhux inklużi ħawn fuq;
   (*f*) investimenti oħra kif applikabbli.

Riferenzi fis-subparagrafu (*ċ*) ta' dan il-paragrafu għal sigurtajiet trasferibbli li jkunu għadhom kemm ħarġu huma għal sigurtajiet li mal-kondizzjonijiet tal-ħruġ tagħhom tkun inkluża garanzija li tkun ser issir applikazzjoni għad-dħul fil-lista f'suq regolat Malti jew għad-dħul f'xi suq regolat ieħor jew f'xi suq ekwivalenti f'pajjiż li ma jkunx Stat Membru jew Stat taż-ŻEE.

Il-*portfolio* għandu jkun analizzat fuq bażi ekonomika, ġeografika, ta' munita jew kriterji xierqa oħra meta titqies il-*policy* ta' investiment tal-kumpanija. Dak l-analiżi għandu juri l-valur ta' kull kategorija ta' investiment bħala perċentwali tal-attiv nett u bħala perċentwali tal-attiv totali tal-kumpanija.

Kull tibdil materjali fil-kompożizzjoni tal-*portfolio* tal-investiment magħmul matul żmien tal-kontijiet għandu jkun dikjarat.

5. Dikjarazzjoni jew dikjarazzjonijiet tal-iżviluppi dwar l-attiv tal-kumpanija li

jkunu saru matul iż-żmien tal-kontijiet u inklużi, fost ħwejjeġ oħra, dawn li ġejjin:

- dħul minn investimenti;
- dħul ieħor;
- spejjeż ta' direzzjoni;
- spejjeż tad-depożitarji;
- spejjeż oħra u taxxi;
- dħul nett;
- tqassim u dħul investit mill-ġdid;
- tibdil fil-kont kapitali;
- apprezzament jew deprezzament fil-valur tal-investimenti;
- tibdil ieħor li jolqot il-valur tal-attiv u l-passiv tal-kumpanija.

6. Tabella komparattiva li tkopri l-aħħar tliet żminijiet tal-kontijiet u magħduda, għal kull żmien tal-kontijiet, fit-tmiem ta' dak iż-żmien il-valur tal-attiv nett totali tal-kumpanija u l-valur tal-attiv nett kull unità jew azzjoni.

Matul l-ewwel, it-tieni u t-tielet żmien tal-kontijiet, kumpanija għandha turi t-tagħrif ta' hawn fuq għaż-żminijiet tal-kontijiet kollha mir-reġistrazzjoni tagħha.

7. Dettalji skont il-kategorija tat-transazzjoni tal-ammont li jirriżulta mir-rabtiet.

Riferenzi f'dan il-paragrafu għal rabtiet huma għal rabtiet li jinħolqu mill-użu ta' metodi tekniċi u strumenti għal finijiet ta' *portfolio management* effiċjenti, li jinkludi, fost ħwejjeġ oħra, il-protezzjoni kontra r-riskji ta' kambju, rata ta' mgħax u swieq.

Emendata:
IV. 2003.166;
XXXI. 2015.25;
LIV. 2016.5;
XVIII.2025.60.

IS-SITT SKEDA

(Artikolu 177)

KONTENUT TAR-RAPPORT TAD-DIRETTURI

1. Ir-rapport tad-diretturi għandu jkun fih -

(*a*) partikolaritajiet ta' kull ġrajja importanti li jolqtu l-kumpanija jew xi waħda mill-impriżi sussidjarji tagħha li jkunu ġraw mit-tmiem tal-aħħar żmien tal-kontijiet;

(*b*) indikazzjoni tal-iżviluppi li x'aktarx ikun hemm fil-futur fin-negozju tal-kumpanija u tal-impriżi sussidjarji tagħha;

(*ċ*) indikazzjoni tal-attivitajiet, jekk ikun hemm, tal-kumpanija u tal-impriżi sussidjarji tagħha fil-qasam tal-iżvilupp u tar-riċerka;

(*d*) l-ammont, jekk ikun hemm, li huma jirrakkomandaw biex jitħallas bħala dividend u l-ammont, jekk ikun hemm, li huma jipproponu li jqiegħdu fir-riżervi; u

(*e*) l-eżistenza ta' fergħat tal-kumpanija;

(*f*) fir-rigward tal-użu ta' strumenti finanzjarji mill-impriża u fejn materjali

għall-valutazzjoni tal-assi, il-passivi, il-pożizzjoni finanzjarja u l-qligħ jew it-telf tagħha:

(i) l-objettivi u l-linji politiċi finanzjarji tal-impriża għall-immaniġġjar tar-riskji finanzjarji, inkluż il-politika tagħha għall-iħħeġġjar ta' kull tip prinċipali ta' transazzjoni prevista li għaliha tintuża l-kontabbiltà għall-iħħeġġjar; u

(ii) l-iskopertura tal-impriża għar-riskju ta' prezzijiet, ir-riskju kreditizju, ir-riskju tal-likwidità u r-riskju tal-varjazzjoni tal-flussi finanzjarji.

2. Ir-rapport tad-diretturi għandu jiddikjara t-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' din l-Iskeda meta matul żmien tal-kontijiet azzjonijiet f'kumpanija -

(*a*) ikunu nxtraw mill-kumpanija jew ikunu akkwistati minnha b'konfiska jew ċessjoni minflok konfiska, jew fil-każ tal-akkwist mill-kumpanija ta' azzjonijiet tagħha stess, jew

(*b*) ikunu akkwistati minn persuna oħra f'ċirkostanzi fejn l-akkwist ikun minn nominat tal-kumpanija, jew minn xi ħadd ieħor bl-għajnuna finanzjarja tal-kumpanija, u l-kumpanija nnifisha jkollha nteress benefiċjarju, jew

(*ċ*) ikunu magħmula suġġetti għal rahan jew privileġġ, għal ipoteka jew xi piż ieħor favur il-kumpanija.

3. It-tagħrif li għandu jintwera fir-rapport tad-diretturi skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 ta' din l-Iskeda għandu jkun dan li ġej:

(*a*) ir-raġunijiet għal dawk it-transazzjonijiet jew ġrajjiet;

(*b*) in-numru u l-valur nominali tal-azzjonijiet hekk mixtrija, l-ammont aggregat tal-konsiderazzjoni mħallsa mill-kumpanija għal dawk l-azzjonijiet u r-raġunijiet għax-xiri tagħhom jew, fin-nuqqas ta' valur nominali, il-valur ta' parità kontabilistiku ta' ishma akkwistati u trasferiti matul is-sena finanzjarja u l-proporzjon tal-kapital sottoskritt li huma jirrappreżentaw;

(*ċ*) fil-każ tal-akkwist jew it-trasferiment għal valur, il-korrispettiv tal-ishma;

(*d*) in-numru u l-valur nominali tal-ishma kollha akkwistati u miżmuma mill-kumpanija u l-proporzjon tal-kapital sottoskritt li huma jirrappreżentaw;

(*e*) *Imħassar bl-Att XVIII.2025.60.*

4. Impriżi żgħar għandhom jiġu eżentati mill-obbligu li jippreparaw rapporti tad-diretturi, iżda huma għandhom jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u l-paragrafu 3(a) sa (ċ) ta' din l-Iskeda dwar l-akkwist mill-impriża tal-ishma proprji tagħha li għandha tingħata fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

5. Impriżi ta' daqs medju għandhom jiġu eżentati mill-obbligu stabbilit fit-tielet paragrafu tas-subartikolu (2) tal-artikolu 177 sakemm dan jirrigwarda informazzjoni mhux finanzjarja.

6. Meta jkun meħtieġ rapport ikkonsolidat tad-diretturi skont it-termini tal-artikolu 177, għandu japplika l-aġġustament li ġej għall-informazzjoni rikjesta minn dak l-artikolu 177 u minn din l-Iskeda jiġifieri li fir-rappurtar tad-dettalji tal-ishma proprji akkwistati, ir-rapport tad-diretturi kkonsolidat għandu jindika n-numru u l-valur nominali tal-ishma kollha tal-impriża prinċipali miżmuma minn dik l-impriża prinċipali, minn impriżi sussidjarji ta' dik l-impriża prinċipali jew minn persuna li

taġixxi f'isimha stess imma għan-nom ta' kwalunkwe waħda minn dawk l-impriżi. L-iżvelar ta' dawk id-dettalji huwa meħtieġ fin-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati.

7. Meta jkun rikjest rapport tad-diretturi kkonsolidat flimkien mar-rapport tad-diretturi, iż-żewġ rapporti jistgħu jiġu ppreżentati bħala rapport wieħed.

Żvelar addizzjonali ta' informazzjoni mhux finanzjarja applikabbli għal ċerti impriżi u gruppi kbar

8. L-impriżi kbar, kif imsemmija fil-paragrafu 1 tat-Tielet Skeda, li huma entitajiet ta' interess pubbliku li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom jaqbżu l-kriterju tal-għadd medju ta' 500 impjegat matul is-sena finanzjarja għandhom, b'żieda mar-rekwiżiti l-oħra ta' din l-Iskeda, jinkludu fir-rapport tad-diretturi dikjarazzjoni mhux finanzjarja li jkun fiha informazzjoni sa fejn ikun meħtieġ għall-fehim tal-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-impriża u tal-impatt tal-attività tagħha, relatata tal-anqas ma' kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inklużi:

(*a*) deskrizzjoni qasira tal-mudell tan-negozju tal-impriża;

(*b*) deskrizzjoni tal-politiki segwiti mill-impriża fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet, inklużi l-proċessi ta' dileġenza dovuta implimentati;

(*ċ*) l-eżitu ta' dawk il-politiki;

(*d*) ir-riskji prinċipali relatati ma' dawk il-kwistjonijiet marbuta mal-operazzjonijiet tal-impriża inklużi, fejn ikun rilevanti u proporzjonat, ir-relazzjonijiet kummerċjali, il-prodotti jew is-servizzi tiegħu li x'aktarx jikkawżaw impatti negattivi fuq dawk l-oqsma, u kif l-impriża timmaniġġa dawk ir-riskji;

(*e*) indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni mhux finanzjarji relevanti għan-negozju partikolari.

Meta l-impriża ma ssegwix politiki fir-rigward ta' waħda jew aktar minn dawk il-kwistjonijiet, id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja għandha tipprovdi spjegazzjoni ċara u motivata għaliex ma jagħmilx dan.

Id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja msemmija f'dan il-paragrafu għandha, fejn xieraq, tinkludi referenzi għall-ammonti rrappurtati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji, u spjegazzjonijiet addizzjonali dwarhom.

Informazzjoni relatata ma' żviluppi imminenti jew kwistjonijiet li jkunu qed jiġu nnegozjati f'każijiet straordinarji tista' titħalla barra meta, fil-fehma debitament ġustifikata tad-diretturi, id-divulgazzjoni ta' tali informazzjoni tippreġudika serjament il-pożizzjoni kummerċjali tal-impriża, sakemm tali ommissjoni ma tipprevenix fehim ġust u bbilanċjat tal-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-impriża u tal-impatt tal-attività tagħha.

Meta jeħtieġu l-iżvelar tal-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu, l-impriżi jistgħu jimxu fuq oqfsa nazzjonali eżistenti jew dawk ibbażati fl-Unjoni jew internazzjonali, u, jekk tagħmel hekk, l-impriża prinċipali għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

9. Impriżi li jissodisfaw l-obbligi stipulati fil-paragrafu 8 ta' din l-Iskeda għandhom jitqiesu li ssodisfaw l-obbligu relatat mal-analiżi tal-informazzjoni mhux finanzjarja stipulat fis-subartikolu (2) tal-artikolu 177.

10. Impriża li tkun impriża sussidjarja għandha tkun eżentata mill-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 8, jekk dik l-impriża eżentata u s-sussidjarji tagħha huma

inkluži fir-rapport tad-diretturi kkonsolidat.

11. L-entitajiet ta' interess pubbliku li huma kumpaniji prinċipali ta' grupp kbir li fid-dati tal-karta tal-bilanċ, fuq bażi kkonsolidata, jaqbeż il-kriterju tal-għadd medju ta' 500 impjegat matul is-sena finanzjarja għandhom jinkludu fir-rapport tad-diretturi kkonsolidat dikjarazzjoni mhux finanzjarja kkonsolidata li jkun fiha informazzjoni sa fejn ikun meħtieġ għall-fehim tal-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-grupp u tal-impatt tal-attività tiegħu, relatata tal-anqas ma' kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tal-impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, kwistjonijiet kontra l-korruzzjoni u t-tixħim, inkluži:

(*a*) deskrizzjoni qasira tal-mudell tan-negozju tal-grupp;

(*b*) deskrizzjoni tal-politiki segwiti mill-grupp fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet, inkluži l-proċessi ta' dileġenza dovuta implimentati;

(*ċ*) l-eżitu ta' dawk il-politiki;

(*d*) ir-riskji prinċipali relatati ma' dawk il-kwistjonijiet marbuta mal-operazzjonijiet tal-grupp inkluži, fejn ikun rilevanti u proporzjonat, ir-relazzjonijiet kummerċjali, il-prodotti jew is-servizzi tiegħu li x'aktarx jikkawżaw impatti negattivi fuq dawk l-oqsma, u kif il-grupp jimmaniġġa dawk ir-riskji;

(*e*) l-indikaturi prinċipali tal-prestazzjoni mhux finanzjarji relevanti għan-negozju partikolari.

Meta l-grupp ma jsegwix politiki fir-rigward ta' waħda jew aktar minn dawk il-kwistjonijiet, id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja kkonsolidata għandha tipprovdi spjegazzjoni ċara u motivata għaliex ma jagħmilx dan.

Id-dikjarazzjoni mhux finanzjarja kkonsolidata msemmija f'dan il-paragrafu għandha, fejn xieraq, tinkludi referenzi għall-ammonti rrappurtati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati, u spjegazzjonijiet addizzjonali dwarhom.

Informazzjoni relatata ma' żviluppi imminenti jew kwistjonijiet li jkunu qed jiġu nnegozjati f'każijiet straordinarji tista' titħalla barra meta, fil-fehma debitament ġustifikata tad-diretturi, id-divulgazzjoni ta' tali informazzjoni tippreġudika serjament il-pożizzjoni kummerċjali tal-grupp, sakemm tali ommissjoni ma tipprevenix fehim ġust u bbilanċjat tal-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-grupp u tal-impatt tal-attività tiegħu.

Meta jenħtieġu l-iżvelar tal-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu, l-impriża prinċipali tista' timxi fuq oqfsa nazzjonali eżistenti jew dawk ibbażati fl-Unjoni jew internazzjonali u, jekk tagħmel hekk, l-impriża prinċipali għandha tispeċifika fuq liema oqfsa mxiet.

12. Impriża prinċipali li tissodisfa l-obbligi stipulati fil-paragrafu 11 ta' din l-Iskeda għandha titqies li tissodisfa l-obbligu relatat mal-analiżi tal-informazzjoni mhux finanzjarja stipulat fis-subartikoli (2), (5) u (6) tal-artikolu 177.

13. Impriża prinċipali li hija wkoll impriża sussidjarja għandha tkun eżentata mill-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 11, jekk dik l-impriża prinċipali eżentata u s-sussidjarji tagħha huma inkluži fir-rapport tad-diretturi kkonsolidat redatt skont is-subartikoli (5) u (6) tal-artikolu 177 u din l-Iskeda.

Sostitwita:
IV. 2003.167;
A.L. 425 tal-2007.

IS-SEBA' SKEDA

(Artikolu 184)

Numru tal-Kumpanija: .....

KONTENUT U FORMULA TA' PROSPETT ANNWALI

PROSPETT ANNWALI ta' .....
..... (isem tal-Kumpanija)

Sa liema data dan il-prospett hu magħmul: .....
(*li tkun l-anniversarju tad-data tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija*)

---

1. *Indirizz*
(*Indirizz tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija*)

Din il-formula għandha timtela f'FORMA STAMPATA BOLD

2. *Sommarju tal-Kapital Azzjonarju*

L-ammonti kollha f'euro għandhom jitniżżlu bis-simbolu € quddiemhom. Is-simboli wżati għal muniti oħra għandhom jiġu ndikati (meta applikabbli).

Munita	Simbolu
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(a) *Kapital Azzjonarju Nominali*

Kapital Azzjonarju Nominali ..... maqsuma fi:

(niżżel in-numru u l-klassi)		azzjonijiet ta'	..... kull waħda
.....	.....	azzjonijiet ta'	..... kull waħda
.....	.....	azzjonijiet ta'	..... kull waħda
.....	.....	azzjonijiet ta'	..... kull waħda

(b) *Kapital Azzjonarju Maħruġ*

	Numru	Klassi
Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi li jkunu ttieħdu sad-data ta' dan il-prospett (liema numru għandu jaqbel mat-total muri fil-lista li għandhom il-membri eżistenti).	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet

Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa bħala parti mħallsa u safejn kull azzjoni bħal din tkun hekk imħallsa.	maħruġa bħala mħallsa sa ..... kull azzjoni ..... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa ..... kull azzjoni ..... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa ..... kull azzjoni ..... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa ..... kull azzjoni ..... azzjonijiet

	Numru	Klassi
Numru totali ta' azzjonijiet ta' kull klassi konfiskati.	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet

Ammont totali mħallas, jekk ikun hemm, fuq azzjonijiet konfiskati.

....

3. Lista ta' Membri Passati u Preżenti

Lista ta' persuni li jkollhom azzjonijiet jew *stock* fil-kumpanija sad-data li fiha jsir dan il-prospett, u ta' persuni li kellhom azzjonijiet jew *stock* fiha f'kull żmien mid-data tal-aħħar prospett, jew fil-każ tal-ewwel prospett, mir-reġistrazzjoni tal-kumpanija.

Folio fir-reġistru tal-*ledger* li jkollu partikolaritajiet	Ismijiet Indirizzi (fil-każ ta' korp ġuridiku, l-uffiċċju reġistrat)	Kont ta' Azzjonijiet			Rimarki
		Numru ta' azzjonijiet miżmuma minn membri eżistenti fid-data tal-prospett*§	Partikolaritajiet ta' azzjonijiet trasferiti jew trasmessi *causa mortis* mid-data tal-aħħar prospett jew, fil-każ tal-ewwel prospett, mir-reġistrazzjoni tal-kumpanija, minn (*a*) persuni li għadhom membri u (*b*) persuni li ma baqgħux membri**		
			Numru §	Data tar-reġistrazzjoni jew trasferiment	
			(*a*)	(*b*)	

3. Lista ta' Membri Passati u Preżenti (*paġna ta kontinwazzjoni*)

* In-numru aggregat ta' azzjonijiet miżmuma minn kull membru għandu jiġi dikjarat u l-aggregati għandhom jingħaddu sabiex jaqblu man-numru ta' azzjonijiet dikjarati fis-Sommarju tal-Kapital Azzjonarju u l-Obbligazzjonijiet li jkunu ttieħdu.

§ Meta l-azzjonijiet ikunu diviżi fi klassijiet differenti dawn il-kolonni għandhom ikunu suddiviżi sabiex in-numru ta' kull klassi miżmuma, trasferita jew trasmessa *causa mortis* jistgħu jiġu murija separatament. Meta xi azzjonijiet ikunu ġew konvertiti fi *stock* l-ammonti tal-i*stock* miżmum minn kull membru għandu jkun muri.

** Id-data tar-reġistrazzjoni ta' kull trasferiment jew trasmissjoni *causa mortis* għandha

tingħata kif ukoll in-numru ta' azzjonijiet trasferiti jew trasmessi *causa mortis* f'kull data. Il-partikolaritajiet għandhom jitqiegħdu kontra l-isem ta' min jittrasferixxi u mhux kontra dak li lilu jiġu trasferiti, iżda l-isem ta' dak li lilu jiġu trasferiti jista' jitniżżel fil-kolonna tar-"Rimarki" minnufih kontra l-partikolaritajiet ta' kull trasferiment. (Il-kliem "min jittrasferixxi" tfisser il-persuna mejta u l-kliem "lilu jiġi trasferit" tfisser l-eredi jew il-legatarju, fil-każ ta' trasmissjoni *causa mortis*).

4. *Partikolaritajiet tad-Diretturi*

Partikolaritajiet tal-persuni li jkunu diretturi tal-kumpanija fid-data ta' dan il-prospett.

Isem (fil-każ ta' individwu, isem jew ismijiet u kunjom. Fil-każ ta' korp ġuridiku, l-isem tal-korp)	Nazzjonalità	Indirizz residenzjali tas-soltu. (Fil-każ ta' korp ġuridiku, l-uffiċċju reġistrat)

5. *Partikolaritajiet tas-Segretarju tal-Kumpanija*

Partikolaritajiet tal-persuna li tkun segretarju tal-kumpanija fid-data ta' dan il-prospett.

Isem (fil-każ ta' individwu, isem jew ismijiet u kunjom. Fil-każ ta' korp ġuridiku, l-isem tal-korp)	Nazzjonalità	Indirizz residenzjali tas-soltu. (Fil-każ ta' korp ġuridiku, l-uffiċċju reġistrat jew prinċipali)

Iffirmat .....
Direttur / Segretarju tal-Kumpanija

IT-TMIEN SKEDA

(Artikolu 186)

Emendata:
XV. 2007.15;
IX. 2008.43.

REGOLI TA' KONVERŻJONI LI JAPPLIKAW META JKUN HEMM BDIL FIL-MUNITA LI FIHA L-KAPITAL AZZJONARJU TA' KUMPANIJA JKUN ESPRESS U L-MUNITA KORRISPONDENTI LI BIHA JIĠU PPREŻENTATI L-KONTIJIET

Tifsir

1. F'din l-Iskeda, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"Munita li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet" tfisser il-munita użata meta jiġu ppreżentati l-kontijiet annwali skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 187. Mal-bdil fil-munita li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet b'konsegwenza ta' bdil fil-munita li fiha l-kapital azzjonarju ta' kumpanija jkun espress skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 186 il-frażi "il-munita oriġinali li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet" għandha tirreferi għall-munita li biha kienu jiġu ppreżentati l-kontijiet qabel il-bdil; u l-frażi "il-munita l-ġdida li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet" għandha tirreferi għall-munita li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet li tkun tapplika wara l-bdil, u fil-każi li l-bdil isir fl-ewwel żmien tal-kontijiet, tirreferi għall-munita li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet li kienet tintuża li kieku ma jkunx sar dak il-bdil.

"Rata medja" tfisser ir-rata tal-kambju medja f'jum partikolari għall-kambju ta' muniti f'dak il-jum.

"Rata tal-għeluq" tfisser ir-rata medja li teżisti fid-data tal-karta tal-bilanċ li taħbat minnufih qabel iż-żmien tal-kontijiet li għalih japplika l-bdil fil-munita li fiha jiġu ppreżentati l-kontijiet.

"Rata tal-kambju" tfisser ir-rata li biha l-muniti ta' żewġ pajjiżi jinbidlu f'ħin partikolari.

Regola Ġenerali

2. (1) Il-kapital azzjonarju tal-kumpanija, il-kont tax-*share premium* tiegħu meta dan ikun japplika, u r-riservi tiegħu għandhom jiġu konveriti mill-munita li fiha jiġu ppreżentati għall-munita ġdida li fiha jiġu ppreżentati skont ir-regoli stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4 ta' din l-Iskeda.

(2) L-oġġetti l-oħra kollha fil-kontijiet annwali tal-kumpanija, inklużi figuri komparattivi meta dawn ikunu japplikaw, għandhom jiġu ppreżentati fil-munita l-ġdida li fiha jiġu ppreżentati skont prinċipji u prattika ta' *accounting* li jkunu ġeneralment aċċettati.

Regoli dwar il-konverżjoni għall-kapital azzjonarju u *share premium*

3. (1) Il-kapital azzjonarju msejjaħ u l-bilanċ fuq kont tax-*share premium* għandhom ikunu konvertiti bir-rata jew bir-rati tal-kambju applikabbli fid-data jew

fid-dati rispettivi meta dawk l-azzjonijiet kienu maħruġa mill-kumpanija.

(2) L-ammont li jkun għadu mhux imsejjaħ fuq xi azzjonijiet maħruġa mill-kumpanija għandu jkun konvertit bir-rata jew bir-rati tal-kambju applikabbli fid-data jew fid-dati rispettivi meta dawk l-azzjonijiet kienu maħruġa mill-kumpanija.

(3) Il-valur nominali għal kull azzjoni fil-munita l-ġdida li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet għandu jkun kalkolat billi jingħaddu flimkien il-kapital azzjonarju msejjaħ konvertit kif muri fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu u l-ammont mhux imsejjaħ, jekk ikun hemm, fuq xi azzjonijiet maħruġa mill-kumpanija konvertiti skont is-subparagrafu (2) ta' dan il-paragrafu, u billi dawk iż-żewġ ammonti magħdudin flimkien (il-kapital azzjonarju maħruġ) ikunu diviżi bin-numru ta' azzjonijiet maħruġa:

Iżda meta jkunu hemm -

(*a*) azzjonijiet privileġġati jew klassijiet differenti ta' azzjonijiet privileġġati; jew

(*b*) klassijiet differenti ta' azzjonijiet ordinarji u meta l-valur nominali kull azzjoni jvarja bejn klassi u oħra,

il-konverżjoni tal-valur nominali kull azzjoni għall-munita l-ġdida li biha jiġu ppreżentati l-kontijiet għandha ssir separatament għall-azzjonijiet ordinarji u l-azzjonijiet privileġġati, jew għal kull klassi ta' azzjonijiet ordinarji u ta' preferenza safejn il-valur nominali għal kull azzjoni jvarja bejn klassi u oħra, skont il-każ.

(4) Il-kapital azzjonarju awtorizzat tal-kumpanija għandu jkun konvertit billi jingħaddu flimkien -

(*a*) l-ammonti magħdudin flimkien kif imsemmi fis-sub-paragrafu (3) ta' dan il-paragrafu (il-kapital azzjonarju maħruġ konvertit); u

(*b*) l-ammont tal-kapital azzjonarju awtorizzat, li jkun għadu mhux maħruġ, konvertit mill-kapital azzjonarju oriġinali fir-rata tal-għeluq.

Regoli dwar il-konverżjoni għal riżervi

4. (1) Ir-riservi li jinħolqu mill-profitti, inklużi profitti miżmuma, u telf akkumulat għandu jiġi konvertit bil-medja annwali ta' rata jew rati tal-kambju li jappartjenu għall-perjodu jew perjodi ta' kontijiet li matulhom il-profitti u t-telf li minnhom inħolqu dawk ir-riservi jew telf akkumulat, ġew maqlugħa jew imġarrba.

(2) Ir-riservi li jkunu għadhom mhux imsejħa minn profitti għandhom jiġu konvertiti bir-rata jew bir-rati tal-kambju applikabbli fid-data jew fid-dati meta nħolqu dawk ir-riservi.

Id-differenza fil-konverżjoni tal-munita li fiha tiġi ppreżentata

5. Meta wara li ssir konverżjoni fil-munita li fiha tiġi ppreżentata, jirriżulta li jkun hemm differenza fil-konverżjoni tal-munita li fiha tiġi ppreżentata, din m'għandhiex tiġi rikonoxxuta fil-kont tal-profitti u telf tal-kumpanija imma għandha tkun rikonoxxuta bħala komponenti separata ta' ekwità, u għandha tiġi kkunsidrata bħala qligħ mhux realizzat jew bħala telf realizzat skont ma jkun japplika.

Żvelar

6. Fl-ewwel kontijiet annwali wara l-konverżjoni, in-noti għandhom jinkludu d-dettalji kollha tal-metodu kif tkun saret il-konverżjoni u r-rati ta' kambju użati għall-kapital azzjonarju tal-kumpanija, il-kont tax-*share premium* tiegħu meta dan

ikun japplika, u r-riservi tiegħu.

ID-DISA' SKEDA

(Artikolu 2)

Emendata:
IV. 2003.168.

TIFSIR TA' ESPRESSJONIJIET UŻATI FIS-SUBARTIKOLU (2) TAL-ARTIKOLU 2 TAL-ATT U DISPOŻIZZJONIJIET SUPPLIMENTARI GĦALIH

Jeddijiet għal vot f'impriża

1. (*a*) Riferenzi għal jeddijiet tal-vot f'impriża huma għall-jeddijiet mogħtija lil azzjonisti dwar l-azzjonijiet tagħhom jew, fil-każ ta' mpriża li ma jkollhiex kapital azzjonarju, lil membri, li jivvotaw f'laqgħat ġenerali tal-impriża fuq il-ħwejjeġ kollha, jew sostanzjalment kollha.

(*b*) Riferenzi għal diretturi għandhom jinftiehmu li jinkludu riferenzi għal persuni fdati bl-amministrazzjoni ta' impriżi li ma jkollhomx diretturi u riferenzi għall-bord tad-diretturi għandhom jinftiehmu li jinkludu korp ekwivalenti f'dawk l-impriżi.

2. Dwar impriża li ma jkollhiex laqgħat ġenerali li fihom ikunu deċiżi affarijiet bl-eżerċizzju tal-jedd tal-vot, ir-riferenzi għat-tiżmim ta' maġġoranza tal-jeddijiet tal-vot fl-impriża għandhom jinftiehmu bħala riferenzi għall-jedd taħt il-kostituzzjoni tal-impriża tad-dritt għat-tmexxija tal-*policy* ġenerali tal-impriża jew għat-tibdil tal-kondizzjonijiet tal-kostituzzjoni tagħha.

Jedd għal ħatra u tneħħija ta' maġġoranza tad-diretturi

3. Riferenza għall-jedd ta' ħatra jew tneħħija ta' maġġoranza tal-bord tad-diretturi hija għall-jedd ta' ħatra jew tneħħija ta' diretturi li jkollhom maġġoranza tal-jeddijiet tal-vot f'laqgħat tal-bord fuq il-ħwejjeġ kollha, jew sostanzjalment kollha.

4. Impriża għandha titqies li jkollha l-jedd li taħtar direttorat jekk -

(*a*) ħatra ta' persuna fiha tkun bilfors issegwi l-ħatra tagħha bħala direttur tal-impriża; jew

(*b*) id-direttorat ikun miżmum mill-impriża nnifisha.

5. Il-jedd għal ħatra jew tneħħija li hu eżerċitabbli biss bil-kunsens jew bi ftehim ma' persuna oħra ma għandux jitqies kemm-il darba ebda persuna oħra ma jkollha jedd li taħtar jew, skont il-każ, tneħħi persuni mid-direttorat.

Jedd tal-eżerċizzju ta' influwenza dominanti

6. Impriża ma titqiesx li jkollha l-jedd li teżerċita influwenza dominanti fuq impriża oħra kemm-il darba ma jkollhiex jedd li tagħti direttivi dwar il-*policies* ta' xogħol u finanzjarji ta' dik l-impriża l-oħra li d-diretturi tagħha huma obbligati li jħarsu, sew jekk dawk id-direttivi jkunu għall-benefiċċju ta' dik l-impriża l-oħra u sew jekk le.

Jeddijiet li jkunu eżerċitati biss f'ċerti ċirkostanzi

7. Jeddijiet li jistgħu jkunu eżerċitati biss f'ċerti ċirkostanzi jkunu meqjusa biss -

(*a*) meta jkunu nqalgħu ċ-ċirkostanzi, u safejn dawn jibqgħu hemm; jew

(*b*) meta ċ-ċirkostanzi jkunu taħt il-kontroll tal-persuna li jkollha l-jeddijiet.

8. Jeddijiet li normalment jistgħu jkunu eżerċitati iżda li temporanjament ma jkunux jistgħu jkunu eżerċitati għandhom ikomplu jitqiesu.

Jeddijiet miżmuma minn persuna f'isem ħaddieħor

9. Jeddijiet miżmuma minn persuna f'kariga fiduċjarja ma għandhomx jitqiesu li jkunu miżmuma minnha.

10. Jeddijiet miżmuma minn persuna bħala *nominee* għal ħaddieħor għandhom jitqiesu li jkunu miżmuma minn dak l-ieħor.

11. Jeddijiet jitqiesu li huma miżmuma minn persuna bħala *nominee* għal ħaddieħor jekk dawn ikunu jistgħu jiġu eżerċitati fuq l-istruzzjonijiet ta' dan tal-aħħar jew bil-kunsens tiegħu jew bi ftehim miegħu.

Jeddijiet attribwiti lil impriża "*parent*"

12. Jeddijiet għandhom jitqiesu li huma miżmuma minn impriża *parent* jekk ikunu miżmuma minn xi waħda mill-impriżi sussidjarji tagħha.

Ċerti jeddijiet ma jitqisux

13. Il-jeddijiet tal-vot f'impriża għandhom jitnaqqsu b'kull jeddijiet miżmuma mill-impriża nnifisha.

14. Il-jeddijiet tal-vot f'impriża għandhom jitnaqqsu b'kull jeddijiet marbuta ma' azzjonijiet -

(*a*) miżmuma bħala garanzija, kemm-il darba l-jeddijiet in kwistjoni jkunu eżerċitati skont l-istruzzjonijiet riċevuti; jew

(*b*) miżmuma in konnessjoni mal-għoti ta' self bħala parti minn attivitajiet kummerċjali normali, kemm-il darba l-jeddijiet tal-vot ikunu eżerċitati fl-interess tal-persuna li tipprovdi l-garanzija.

L-GĦAXAR SKEDA

(Artikolu 66A)

Soċjetajiet in akkomandita jew Soċjetajiet Limitati

Miżjuda:
IV. 2003.171.
Emendata:
XIII. 2004.107;
XII. 2006.74;
A.L. 425 tal-2007;
IX. 2008.44;
A.L. 561 tal-2010.
Sostitwita:
A.L. 478 tal-2014.

TAQSIMA I - REGOLAMENTI GĦAL SOĊJETAJIET IN AKKOMANDITA JEW SOĊJETAJIET LIMITATI

Tifsir.

1. (1) F'din l-Iskeda, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, il-kliem li ġej għandu jingħata t-tifsira hawn lilu mogħtija -

"l-Att" tfisser l-Att dwar il-kumpaniji;

"Att tas-Soċjetà" tfisser kull ftehim bil-miktub tas-soċju dwar l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata u t-tmexxija tan-negozju tagħha, hekk kif jistgħu jsiru emendi minn żmien għal żmien kif previst fil-paragrafu 10;

"awtorità kompetenti" tfisser l-awtorità kompetenti fil-kuntest tat-tifsira u maħtura għall-finijiet tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment;

"Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà" tfisser id-dokument li jingħata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 7(3);

"frazzjoni finanzjarja" tfisser frazzjoni ta' azzjoni sħiħa f'kull klassi ta' azzjonijiet maħruġa minn Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju;

"insolvibbli" u kliem imnissel, dwar is-Soċjetà Limitata, għandhom jinftiehmu kif hemm fil-paragrafu 25(6);

"interess f'soċjetà" jew "interess ta' soċju fis-Soċjetà Limitata" u kliem li jitnisslu, tfisser it-totalità ta' drittijiet, dmirijiet u obbligi ta' soċju f'Soċjetà Limitata, inkluża l-kontribuzzjoni kapitali tas-soċju, id-dritt għal sehem fil-profitti u t-telf tas-Soċjetà Limitata u d-dritt li jirċievi mit-tqassim tal-assi tas-Soċjetà Limitata;

"munita" tfisser, barra mill-Euro, kull munita konvertibbli kif hemm fl-artikolu 186 ta' dan l-Att;

"munita bażi" tfisser il-munita li biha tiġi denominata klassi ta' ishma tas-Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju;

"Soċjetà Limitata" tfisser soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li taqa' fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' din l-Iskeda kif hemm fil-paragrafu 2 hawn aktar 'l isfel u, sakemm ma jingħadx espressament xort'oħra jew ir-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, tinkludi kemm is-Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju u Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju;

"Soċjetà Limitata *Multi-Class*" tfisser Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju fil-kuntest tal-paragrafu 36;

"Soċjetà Limitata *Multi-Fund*" tfisser Soċjetà Limitata fil-kuntest tal-paragrafu 37;

"Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju" tfisser Soċjetà Limitata li jkollha l-kapital tagħha maqsum f'ishma;

"Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli" tfisser Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju li jkollha kapital azzjonarju varjabbli fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 35;

"Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju" tfisser Soċjetà Limitata li jkollha l-kapital tagħha mhux maqsum f'ishma;

"solvibbli" u kliem imnissel, dwar Soċjetà Limitata, għandhom jinftiehmu kif hemm fil-paragrafu 25(6);

"sotto-fond" tfisser il-klassi jew klassijiet distinti ta' ishma li jikkostitwixxu tali sotto-fond f'Soċjetà Limitata *Multi-Fund* li fih jiġu allokati l-attiv u l-passiv distinti minn kull attiv u passiv ieħor allokati ġo sotto-fondi oħra fl-istess Soċjetà Limitata *Multi-Fund*.

(2) Kemm-il darba ma jiġix hawn definit xort'oħra jew ir-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, kliem u frażijiet użati f'din l-Iskeda għandu jkollhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-artikolu 2(1) tal-Att.

(3) Aktar minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2(2) tal-Att, bl-eċċezzjoni tal-paragrafu (d) tiegħu, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2(3) u l-artikolu 3 tal-Att għandhom, safejn u sakemm dawn jingħadu li jkunu japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew għal soċjetà limitata jew għal soċjetajiet kummerċjali b'mod ġenerali, ikunu japplikaw għal Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira ta' din l-Iskeda.

Skop tal-applikazzjoni.

2. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda għandhom ikunu japplikaw biss għal soċjetajiet in akkomandita jew għal Soċjetajiet Limitati fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 66A(1) ta' dan l-Att, u b'mod partikolari għandhom ikunu japplikaw għal -

(*a*) soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital azzjonarju tagħha jista' jew ma jistax ikun maqsum f'ishma, li fl-Att tas-Soċjetà espressament tillimita l-għan tagħha għall-investiment kollettiv tal-fondi tagħha f'titoli u fi proprjetà mobbli u immobbli oħra, jew f'liema minnhom, bil-għan li tagħti lis-soċji l-benefiċċju tar-riżultati tal-amministrazzjoni tal-fondi tagħha, u għal materji anċillari jew inċidentali għal dan, u li tikkwalifika bħala skema ta' investiment kollettiv u li debitament ikollha liċenza, tkun rikonoxxuta, jew eżentata jew xort'oħra regolata kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment:

Iżda l-kelma "unità" kif imfissra fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment, għandha, għall-finijiet ta' din l-Iskeda, titfisser b'mod wiesa biex tiġbor fiha l-forom kollha ta' interess f'soċjetà, u m'għandhiex tkun limitata għal interessi f'soċjetajiet in akkomandita jew soċjetajiet limitati li jkunu strutturati bħala *unitised funds*;

(*b*) soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata, li l-kapital azzjonarju tagħha jista' jew ma jistax ikun maqsum f'ishma, li fl-Att tas-Soċjetà espressament tillimita l-għan tagħha għal kull għan ieħor hekk kif jista' jiġi preskritt f'din l-Iskeda jew hekk kif il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi b'regolamenti.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1) hawn aktar qabel, xi dispożizzjoni waħda jew aktar partikolari ta' din l-Iskeda jistgħu jiġu espressament

dikjarati minn din l-Iskeda jew b'regolamenti magħmulin mill-Ministru bħala li ma japplikawx għal xi waħda jew aktar mill-kategoriji ta' Soċjetajiet Limitati stipulati fis-subparagrafu (1)(*a*) jew (*b*) hawn aktar qabel, u f'dak il-każ id-dispożizzjonijiet imsemmija m'għandhomx ikunu japplikaw għal dik il-kategorija jew kategoriji ta' Soċjetajiet Limitati.

Kif tapplika t-Taqsima II tal-Att.

3. (1) Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima II tal-Att għandhom, safejn dawn ikunu japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew għal soċjetà limitata, japplikaw ukoll għal Soċjetà Limitata taħt din l-Iskeda, ħlief kif previst xort'oħra hawn aktar 'l isfel -

(*a*) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(2) tiegħu għandhom jinqraw u jinftiehmu u għandhom ikunu japplikaw daqs li kieku r-riferenza li hemm għal "att jew atti kummerċjali" hemmhekk kienet, fir-rigward ta' tali Soċjetà Limitata, riferenza għal "l-għaniiet speċifikati fl-att tas-soċjetà kif hemm u kif permess bl-artikolu 66A, l-Għaxar Skeda u, jew regolamenti maħruġa mill-Ministru minn żmien għal żmien"; u

(*b*) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(4) m'għandhomx japplikaw għal tali Soċjetà Limitata.

Formazzjoni ta' Soċjetà Limitata.

4. (1) Soċjetà Limitata tista' tkun iffurmata minn żewġ jew aktar soċji, li mill-inqas wieħed minnhom ikun soċju ġenerali u li mill-inqas wieħed minnhom ikun soċju limitat, għandu jkollha personalità ġuridika separata, għandha tkun topera taħt isem ta' soċjetà, għandu jkollha kapital azzjonarju li jista' jkun jew ma jkunx maqsum f'ishma, u għandha iktar minn hekk tkun kostitwita u reġistrata kif previst f'din l-Iskeda.

(2) Soċjetà Limitata għandu jkollha personalità ġuridika separata u distinta minn dik tas-soċji tagħha, u għandha għalhekk tkun soġġetta għal drittijiet u obbligi, tkun tista' tippossjedi u żżomm proprjetà taħt kull titolu legali u tħarrek u tiġi mħarrka, f'isimha proprju, u dik il-personalità ġuridika għandha tibqa' għaddejja sakemm l-isem tas-Soċjetà Limitata jitħassar mir-reġistru, meta f'dak il-każ is-Soċjetà Limitata ma tibqax aktar teżisti.

Kostituzzjoni ta' Soċjetà Limitata.

5. (1) Soċjetà Limitata għandha tkun magħmula minn:

(*a*) soċju ġenerali wieħed jew aktar li -

(i) jkunu ammessi għas-Soċjetà Limitata bħala soċji ġenerali kif ikun hemm fl-Att tas-Soċjetà;

(ii) jkunu responsabbli *in solidum* għad-djun kollha tas-Soċjetà Limitata mingħajr ebda limitazzjoni, iżda ma tkun tista' tittieħed ebda azzjoni kontra ħadd mis-soċji ġenerali individwali kemm-il darba l-proprjetà tas-soċjetà ma tkunx qabel ġiet diskussa; u

(iii) kull wieħed minnhom ikun jissodisfa dik l-eliġibilità u kriterji u ħtiġiet oħra hekk kif dawn japplikaw għalihom, jekk ikun il-każ, kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment u fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest tat-tifsira tal-istess Att u, jew kif hemm fl-Att tas-Soċjetà ; u

(*b*) soċju limitat wieħed jew aktar li -

(i) jkunu ammessi għas-Soċjetà Limitata bħala soċji limitati kif ikun hemm fl-Att tas-Soċjetà;

(ii) meta jidħlu fis-Soċjetà Limitata, huma jikkontribwixxu, jew jaqblu li jikkontribwixxu somma speċifikata lejn il-kapital azzjonarju tagħha;

(iii) bla ħsara għall-paragrafi 6(5), 15(2), 16(1) u 25(2), ma jkunu responsabbli għal ebda djun tas-Soċjetà Limitata aktar mill-ammont li jkunu hekk ikkontribwew jew qablu li jikkontribwixxu u li jkunu għadhom ma ħallsux; u

(iv) jissodisfaw dik l-eliġibilita u kriterji u ħtiġiet oħra kif ikunu rispettivament japplikaw għalihom, jekk ikun hemm, kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment u fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest tat-tifsira tifsira tal-istess Att u, jew kif hemm fl-Att tas-Soċjetà.

(2) Kull persuna (inkluża, mingħajr ebda limitazzjoni, kumpanija ta' responsabbiltà limitata) tista' tkun soċju (sew ġenerali jew limitata) f'Soċjetà Limitata.

(3) Il-kontribuzzjoni ta' soċju limitat tista' tiġi sodisfatta bil-provvista ta' flus kontanti jew ta' proprjetà oħra li tista' tiġi evalwata ekonomikament imma ma tistax tkun tikkonsisti f'servizzi futuri jew impriżi li jwettqu xi ħidma jew jipprovdu s-servizzi; u meta tiġi provduta proprjetà li ma tkunx flus kontanti, il-valur tal-proprjetà għandu jitqies li jkun il-valur ġust tagħha tas-suq meta jsir it-trasferiment tagħha lis-Soċjetà Limitata.

(4) Ftehim li jitħallas sehem mill-profitti ta' Soċjetà Limitata lil xi persuna bi ħlas totali jew parzjali għas-servizzi tagħha m'għandux, minnu nnifsu, jagħmel lil dik il-persuna soċju.

L-isem tas-soċjetà.

6. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (3) u (4), Soċjetà Limitata tista' tissejjaħ b'kull isem, iżda dak l-isem għandu jintemm bil-kliem "Soċjetà Limitata" jew l-abbrevazzjoni "LP jew L.P.".

(2) Ebda persuna li tkun qegħda tiġġestixxi negozju f'Malta, minbarra Soċjetà Limitata reġistrata taħt din l-Iskeda jew soċju fiha, m'għandha b'ebda mod jew manjiera tiddeskrivi lilha nnifisha jew hekk tippreżenta lilha nnifisha jew raġonevolment tinftiehem li tindika, jew tuża xi isem li jindika jew li jista' raġonevolment jinftiehem li jindika li tkun, jew li tkun qegħda tiġġestixxi negozju bħala, Soċjetà Limitata reġistrata taħt din l-Iskeda jew, kif jista' jkun il-każ, soċju fiha. Mingħajr preġudizzju għal dak hawn qabel imsemmi, impriża li tkun validament reġistrata taħt il-liġijiet ta' xi pajjiż barra minn Malta b'isem li jkun jinkludi "Soċjetà Limitata" jew it-taqsira "PL" jew "L.P.", jew soċju hemmhekk, u li tkun legalment tiġġestixxi n-negozju f'Malta, ma titqiesx li tkun qegħda tikser dan is-subparagrafu (2) sempliċiment minħabba l-fatt li tuża u tiġġestixxi dak in-negozju taħt l-isem li bih dik l-impriża tkun hekk validament reġistrata fil-pajjiż tagħha ta' reġistrazzjoni jew, kif jista' jkun il-każ, tiddeskrivi lilha nnifsha bħala soċju f'impriża bħal dik li jkollha dak l-isem.

(3) Soċjetà Limitata m'għandhiex tiġi reġistrata b'isem li -

(*a*) jkun l-istess bħall-isem ta' xi soċjetà kummerċjali oħra jew tant jixxiebah li fl-opinjoni tar-Reġistratur dan jista' joħloq konfużjoni; jew

(*b*) fil-fehma tar-Reġistratur ikun offensiv jew inkella mhux mixtieq; jew

(*ċ*) ikun ġie riservat għar-reġistrazzjoni ta' xi soċjetà kummerċjali oħra

b'avviż bil-miktub mogħti lir-Reġistratur mhux aktar minn tliet xhur qabel id-data meta ssir it-tieni talba:

Iżda ir-Reġistratur għandu javża b'kull rifjut taħt dan is-subparagrafu mingħajr dewmien lill-persuna li tkun qegħda titlob ir-reġistrazzjoni:

Iżda wkoll fl-applikazzjoni tas-subparagrafu (3)(b), ir-Reġistratur għandu jqis in-negozju jew in-negozju propost tas-Soċjetà Limitata u l-protezzjoni tal-ismijiet tal-individwi li ma jkunux b'xi mod konnessi mas-Soċjetà Limitata.

(4) L-isem ta' soċju limitat jew ta' xi parti distintiva tiegħu ma tistax tkun tifforma parti mill-isem tas-Soċjetà Limitata.

(5) Soċju limitat li xjentement iħalli ismu jew parti distintiva minnu tintuża fl-isem ta' Soċjetà Limitata għandu bħala soċju ġenerali jkun responsabbli lejn kull persuna li testendi kreditu lis-Soċjetà Limitata bla ma tkun taf li s-soċju limitat mhuwiex soċju ġenerali.

(6) Persuna li tikser id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (2) tista' teħel penali.

(7) Kull persuna li tagħmel użu minn xi isem li jkun jimplika b'mod qarrieqi l-eżistenza ta' Soċjetà Limitata teħel penali.

Att tas-Soċjetà u Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà.

7. (1) Soċjetà Limitata m'għandhiex tkun validament kostitwita sakemm ma jsirx u jiġi ffirmat l-Att tas-Soċjetà kif previst f'din l-Iskeda u sakemm u Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà ma jitwassalx kif dovut lir-Reġistratur u jinħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mir-Reġistratur taħt din l-Iskeda dwar dan.

(2) L-Att tas-Soċjetà għandu jkun bil-miktub u għandu jkun mill-inqas iffirmati mill-ewwel soċju ġenerali u mill-ewwel soċju limitat.

(3) Għandu jingħata lir-Reġistratur biex jirreġistrah Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà li jkun iffirmat mill-ewwel soċju ġenerali jew (jekk ikun hemm aktar minn wieħed) mill-ewwel soċji ġenerali, fejn ikun hemm dikjarati dawn il-affarijiet li ġejjin, kif ikun hemm previst fl-Att tas-Soċjetà, u biex jiġi evitat kull dubju l-affarijiet indikati fis-subparagrafu (3)(*a*) sa (*g*) hawn aktar 'l isfel għandhom jiġu wkoll espressament dikjarati fl-Att tas-Soċjetà:

(*a*) l-isem u r-residenza tas-soċju ġenerali jew (jekk aktar minn wieħed) ta' kull wieħed mis-soċji ġenerali;

(*b*) l-isem tas-Soċjetà Limitata;

(*ċ*) l-uffiċċju reġistrat f'Malta tas-Soċjetà Limitata;

(*d*) l-għanijiet tas-Soċjetà Limitata;

(*e*) jekk il-kapital azzjonarju tas-Soċjetà Limitata ikunx maqsum jew le f'ishma, u

(i) fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju li jkollha sehem fiss fil-kapital azzjonarju, dikjarazzjoni dwar il-fatt li s-Soċjetà Limitata jkollha sehem fiss fil-kapital azzjonarju, il-kapital azzjonarju ta' ishma nominali (awtorizzat) tas-Soċjetà Limitata, u meta jkun japplika indikazzjoni li l-kapital azzjonarju ikun jew jista' jiġi maqsum fi klassijiet ta' ishma differenti;

(ii) fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, dikjarazzjoni dwar il-fatt li s-Soċjetà Limitata jkollha kapital azzjonarju varjabbli, u meta jkun japplika indikazzjoni li l-kapital azzjonarju ikun jew jista' jiġi maqsum fi klassijiet ta' ishma differenti ta' ishma, u l-affarijiet indikati fil-paragrafu 35(2) u,

jew meta jkun japplika il-paragrafu 38(4);

(iii) fil-każ ta' Soċjetà Limitata *Multi-Class*, dikjarazzjoni li l-klassijiet differenti ta' ishma li l-kapital azzjonarju ikun jew jista' jiġi maqsum fihom m'għandhomx jikkostitwixxu sotto-fondi distinti tas-Soċjetà Limitata; u

(iv) fil-każ ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund*, dikjarazzjoni li l-klassijiet differenti jew gruppi ta' klassijiet ta' ishma li l-kapital azzjonarju jkun jew jista' jiġi maqsum fihom għandhom jikkostitwixxu sotto-fondi distinti tas-Soċjetà Limitata kif jista' jkun hemm previsti fl-Att tas-Soċjetà, mingħajr preġudizzju għall-proviso mal-paragrafu 37(1);

(*f*) meta jkun hekk japplika, fil-każ ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund*, l-għażla msemmija fil-paragrafu 38(1);

(*g*) il-perjodu, jekk ikun hemm, stabbilit għal kemm ittul is-Soċjetà Limitata, u meta dak il-perjodu ma jiġix stabbilit, dikjarazzjoni li tkun tgħid dan; u

(*h*) dikjarazzjoni li jkun sar u ġie ffirmat l-Att tas-Soċjetà kif previst fl-Iskeda.

L-Att tas-Soċjetà jista' (jekk jiġi hekk magħżul) jkun ukoll jipprovdi dwar xi ħaġa minn dawn li ġejjin, u f'dak il-każ dawk l-affarijiet għandhom jiġu wkoll dikjarati fid-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà li jingħata lir-Reġistratur biex jirreġistrah:

(i) dan jista' jispeċifika jekk l-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata għandhiex tiġi eżerċitata mis-soċji ġenerali konġuntament jew separatament, u sakemm ma jiġix hekk speċifikat, dik l-amministrazzjoni u rappreżentanza għandha tkun eżerċitata separatament kif previst fil-paragrafu 11(1); u, jew

(ii) dan jista' jipprovdi espressament għal estensjoni tal-perjodu, jekk ikun hemm, stabbilit għal kemm għadha ttul is-Soċjetà Limitata.

(4) Meta jasallu d-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà, ir-Reġistratur, meta jkun sodisfatt li dan ikun konformi mal-ħtiġiet ta' din l-Iskeda, għandu jirreġistrah.

(5) Daqstant daqskemm ikun hekk previst fl-Att tas-Soċjetà, l-Att tas-Soċjetà għandu jkun jorbot lis-soċji u l-assenjatarji tagħhom u lis-soċji sussegwenti bl-istess mod daqs li kieku kienu dawk il-persuni nfushom li wettqu l-Att b'eżekuzzjoni.

Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni.

8. (1) Malli ssir ir-reġistrazzjoni tad-Dokument ta' Reġistrazzjoni tas-Soċjetà u jitħallsu d-drittijiet stipulati taħt l-artikolu 66A(3)(*d*) ta' dan l-Att, ir-Reġistratur għandu jiċċertifika bi strument miktub minnu nnifsu li s-Soċjetà Limitata tkun reġistrata u s-Soċjetà Limitata għandha tibda teżisti u tkun awtorizzata tibda n-negozju b'isimha mid-data taċ-ċertifikat.

(2) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni li jingħata dwar Soċjetà Limitata huwa prova konklużiva li jkunu tħarsu l-ħtiġiet ta' din l-Iskeda rigward ir-reġistrazzjoni u li s-Soċjetà Limitata tkun bdiet teżisti u hija u li tkun debitament reġistrata taħt dan l-Att.

(3) Ir-reġistrazzjoni ta' Soċjetà Limitata mir-Reġistratur taħt dan il-paragrafu 8 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull liċenza oħra jew awtorizzazzjoni oħra kif jistgħu jkunu meħtieġa dwar l-attivitajiet li għandhom jiġu ġestiti mis-Soċjetà Limitata taħt xi liġi oħra.

Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

9. (1) Il-persuni kollha li jiġġestixxu negozju taħt isem li jkun jimplika b'mod qarrieqi l-eżistenza ta' Soċjetà Limitata jew li tkun tiġġestixxi negozju jew tagħmel pattijiet ta' ftehim f'isem jew għan-nom ta' Soċjetà Limitata li ma jkunx inħareġ dwarha ċertifikat ta' reġistrazzjoni taħt din l-Iskeda, għandhom ikunu, kemm-il darba ma jiġix miftiehem xort'oħra, responsabbli personalment u *in solidum* għan-negozjati li huma jagħmlu ma' terzi.

(2) Fin-nuqqas ta' ftehim li jkun jgħid xort'oħra, il-persuni msemmija fis-subparagrafu (1) għandu jkollhom, kemm kontra xulxin kemm fir-rigward tal-attiv u l-passiv li joriġinaw min-negozju ġestit kif previst fl-imsemmi subparagrafu (1), id-drittijiet u l-obbligi tas-sidien konġunti.

Tibdil fl-Att tas-Soċjetà u avviż dwar it-tibdil.

10. (1) Kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra fl-Att tas-Soċjetà, kull bidla jew żjieda fl-Att tas-Soċjetà jista' jsir biss bil-kunsens unanimu tas-soċji, iżda, sakemm ma jiġix provdut xort'oħra fl-Att tas-Soċjetà, bidla li tkun tikkonsisti f'tibdil tal-uffiċċju reġistrat f'Malta tas-Soċjetà Limitata, għandha tkun biss teħtieġ il-kunsens tas-soċji ġenerali li jkunu vestiti bl-amministrazzjoni jew bir-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata.

(2) Is-Soċjetà Limitata għandha tgħaddi lir-Reġistratur biex jirreġistrah prospett ta' kull bidla f'xi ħaġa li tinsab fid-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà stipulati fil-paragrafu 7(3) fi żmien erbatax-il jum minn meta dawn jiġru, filwaqt li tispeċifika d-data tal-bidla u l-partikolaritajiet tal-bidla.

(3) Meta l-bidla fl-Att tas-Soċjetà tkun tikkonsisti fis-sostituzzjoni tas-soċju ġenerali b'soċju ġenerali ġdid jew fil-ħatra ta' xi soċju ġenerali ieħor, il-prospett li jingħadda lir-Reġistratur taħt is-subparagrafu (2) għandu jkun jispeċifika l-isem u r-residenza tas-soċju ġenerali l-ġdid.

(4) Kull bidla jew żjieda mal-Att tas-Soċjetà dwar xi ħaġa mill-affarijiet stabbiliti fil-paragrafu 7(3) m'għandhiex tidħol fis-seħħ fir-rigward ta' terzi, kemm-il darba u sakemm din tiġi reġistrata kif previst fis-subparagrafu (2).

(5) Meta l-estensjoni tal-perjodu, jekk ikun hemm, stabbilit għal kemm ittul Soċjetà Limitata tkun espressament previst fl-Att tas-Soċjetà u dikjarata fid-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà, is-Soċjetà Limitata għandha, minkejja dak li jkun previst fl-Att tas-Soċjetà, tagħti avviż tal-estensjoni tal-perjodu ta' żmien lir-Reġistratur biex jirreġistrah, u kull estensjoni bħal dik, kemm jekk espressament provdut dwarha fl-Att tas-Soċjetà jew xort'oħra, m'għandux ikollha effett kemm-il darba u sakemm dak l-avviż jingħadda lir-Reġistratur u jiġi reġistrat minnu, u kemm-il darba ma jitwassalx mill-inqas ħmistax-il ġurnata qabel id-data hekk stabbilita.

(6) Jekk ma jitħarsux id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (2) jew tas-subparagrafu (5), kull soċju ġenerali li jonqos ikun responsabbli għal penali, u, għal kull jum li matulu jkompli n-nuqqas, għal penali oħra.

(7) Meta Soċjetà Limitata tibdel isimha taħt id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (2), ir-Reġistratur għandu jniżżel l-isem ġdid fuq ir-reġistru minflok l-isem li jkun hemm qabel u għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul biex jissodisfa ċ-ċirkostanzi tal-każ:

Iżda d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 għandhom ikunu japplikaw biex jiġi

reġistrat dak l-isem il-ġdid.

Amministrazzjoni u rappreżentanza.

11. (1) L-amministrazzjoni u r-rappreżentanza ta' Soċjetà Limitata għandha tkun tvesti fis-soċji ġenerali, u kemm-il darba l-Att tas-Soċjetà u d-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà ma jkunux jipprovdu xort'oħra, dik l-amministrazzjoni u rappreżentanza għandhom ivestu f'kull wieħed mis-soċji ġenerali separatament:

Iżda, mingħajr preġudizzju għas-subparagrafi (3) sa (6) tal-paragrafu 12, l-Att tas-Soċjetà jista' jkun fih dispożizzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-mod kif għandha tiġi eżerċitata r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata mis-soċji ġenerali, inklużi restrizzjonijiet fuq is-setgħat ta' rappreżentanza li jkollu xi soċju ġenerali, u l-Att tas-Soċjetà jista' wkoll jipprovdi li s-soċji limitati għandu jkollhom id-dritt li jipparteċipaw f'deċiżjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-akkwist jew it-tneħħija tas-setgħat ta' amministrazzjoni u rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata fi jew mis-soċji ġenerali;

Iżda wkoll, mingħajr preġudizzju għas-setgħat *in solidum* tal-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-soċji ġenerali kif previst hawn aktar qabel fis-subaragrafu (1), is-soċji ġenerali hawn qabel imsemmija li jkunu vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata jistgħu permezz ta' prokura jawtorizzaw lil xi wieħed mis-soċji ġenerali jew lil xi persuna oħra, inkluż xi soċju limitat, li jirrappreżentaw lis-Soċjetà Limitata f'kull każ jew każijiet partikolari u, jew għal kull għan jew għanijiet partikolari.

(2) Proċedimenti legali minn jew kontra Soċjetà Limitata (inklużi proċedimenti għall-infurzar ta' sentenzi barranin jew deċiżjoni ta' arbitraġġ minn jew kontra s-Soċjetà Limitata) jistgħu biss jinbdew minn jew kontra, u ġeneralment ir-rappreżentanza ġudizzjarja tas-Soċjetà Limitata għandha tkun tvesti fi, s-soċji ġenerali vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata; u, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (3) u (4), ebda soċju limitat m'għandu jkun parti minn jew jissemma f'dawn il-proċeduri jew jeżerċita dik ir-rappreżentanza ġudizzjarja; f'kull każ mingħajr preġudizzju għaż-żewġ *provisos* mas-subparagrafu (1).

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (2) huma mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull persuna li tissieħeb jew xort'oħra tistitwixxi proċedimenti kontra soċju limitat -

(*a*) li jkun responsabbli għal xi dejn tas-Soċjetà Limitata kif hemm fil-paragrafi 6(5), 15(2) jew 16(1); jew

(*b*) biex jinkiseb il-ħlas tal-kontribuzzjoni tiegħu jew il-ħlas lura għal xi ammont kif hemm fil-paragrafu 25(2).

(4) Soċju limitat ikun jista', bil-permess tal-Qorti li jingħata fuq rikors, jistitwixxi proċedimenti għan-nom ta' Soċjetà Limitata jekk -

(*a*) is-soċji ġenerali jkunu, mingħajr ġusta kawża, naqsu jew irrifjutaw milli jagħmlu dan; u

(*b*) in-nuqqas jew ir-rifjut ikunu oppressivi għas-soċju limitat jew ikunu jippreġudikaw l-interessi tiegħu bħala soċju limitat.

Kif tista' tintrabat Soċjetà Limitata.

12. (1) Soċjetà Limitata ma tistax tkun marbuta favur terzi ħlief minn soċju li jaġixxi taħt l-isem tas-Soċjetà Limitata u li jkollu r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata jew bis-saħħa tal-Att tas-Soċjetà u kif ikun dikjarat fid-Dokument ta'

Reġistrazzjoni ta' Soċjetà jew permezz tal-liġi, inkluż bis-saħħa ta' prokura kif imsemmija fit-tieni proviso mas-subparagrafu (1) tal-paragrafu 11.

(2) Meta xi soċju bħal dak ikun aġixxa kif imsemmi hawn qabel, is-Soċjetà Limitata tkun marbuta ukoll jekk hija ma tikseb ebda benefiċċju.

(3) Minkejja kull ħaġa li tkun tinsab fl-Att tas-Soċjetà dwar il-mod kif għandha tiġi eżerċitata r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata, kull ħaġa li ssir mis-soċji li jkunu vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza ta' Soċjetà Limitata u li tkun taqbeż il-limiti tal-awtorità tagħhom jew minn xi soċju vestit b'dik l-amministrazzjoni u rappreżentanza li tmur lil hinn mis-setgħat tiegħu, għandha tkun torbot fuq is-Soċjetà Limitata kemm-il darba dak l-att ma jkunx jeċċedi s-setgħat mogħtija lis-soċji vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza jew lil dak is-soċju li jkun hekk vestit, kif jista' jkun il-każ, bis-saħħa ta' din l-Iskeda.

(4) Kull limitazzjoni fuq il-poteri tas-soċji vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza ta' Soċjetà Limitata jew ta' xi tali soċju m'għandhiex tinġieb bħala prova kontra terzi indipendentement minn jekk dik il-limitazzjoni, sew jekk pubblikata sew jekk le, toriġinax mill-Att tas-Soċjetà jew minn xi deċiżjoni tas-soċji.

(5) Meta att tas-Soċjetà Limitata ikun joħroġ 'il barra mill-għanijiet tas-Soċjetà Limitata, is-Soċjetà Limitata ma tkunx marbuta jekk hija ġġib prova li, meta jkun sar l-att, il-parti terza kienet taf li dan kien joħroġ 'il barra mill-għanijiet tas-Soċjetà Limitata jew il-parti terza ma setgħetx minħabba fiċ-ċirkostanzi ma tkunx taf b'dan:

Iżda l-pubblikazzjoni tad-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà u ta' kull tibdil li jsir wara fl-affarijiet li jkun hemm dikjarati fih m'għandhomx fihom infushom jkunu biżżejjed biex jagħtu prova li l-parti terza kienet taf, jew ma setgħetx ma tkunx taf, li l-att kien joħroġ 'il barra mill-għanijiet tas-Soċjetà Limitata.

(6) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda jew tal-Att tas-Soċjetà dwar il-formalitajiet tal-ħatra ta' soċju li jkun vestit bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza ta' Soċjetà Limitata u dwar il-kwalifika tiegħu, kull irregolarità dwar il-ħatra ta' dak is-soċju li tqum wara li tkun ġiet pubblikata l-ħatra tiegħu m'għandhiex tinġieb mis-Soċjetà Limitata bħala prova kontra terzi sakemm is-Soċjetà Limitata ma ġġibx prova li dawk il-persuni kienu jafu bl-irregolarità fil-waqt rilevanti. Dawk it-terzi li ma kienux jafu b'dawk l-irregolaritajiet fil-waqt rilevanti jistgħu jġibu bi prova dik l-irregolarità bħala li tkun kontra s-Soċjetà Limitata.

Atti meħtieġa li jsiru mis-Soċjetà Limitata.

13. Kull prospett, avviż jew komunikazzjoni oħra lir-Reġistratur li tkun meħtieġa li tingħata jew issir minn Soċjetà Limitata taħt xi dispożizzjoni ta' din l-Iskeda għandha titqies li tkun meħtieġa li ssir mis-soċji vestiti bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata, u meta u sakemm ma jkun hemm ebda soċji ġenerali fis-Soċjetà Limitata li jkunu jistgħu jew li jridu jaġixxu fiż-żmien preskritt biex jagħtu jew jagħmlu dak il-prospett, avviż jew komunikazzjoni oħra, dawn jistgħu jingħataw jew isiru wkoll minn kull soċju limitat.

Soċji ġenerali.

14. (1) Kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra fl-Att tas-Soċjetà, soċju ġenerali ta' Soċjetà Limitata (hawn aktar 'il quddiem f'dan il-paragrafu 14 msejjħa bħala s-"Soċjetà Limitata Rilevanti") m'għandux, mingħajr il-kunsens espress tas-soċji l-oħra jew kif xort'oħra espressament previst fl-Att tas-Soċjetà:

(*a*) jiġġestixxi n-negozju f'ismu jew għan-nom ta' oħrajn f'kompetizzjoni mas-Soċjetà Limitata Rilevanti;

(*b*) ikun soċju b'responsabbiltà mhux limitata f'soċjetà kummerċjali oħra jew Direttur f'kumpanija li tkun qegħda tikkompeti mas-Soċjetà Limitata Rilevanti;

(*ċ*) b'kull mod jagħmel minn proprjetà tas-Soċjetà Limitata Rilevanti jew mid-drittijiet tas-Soċjetà Limitata Rilevanti f'kull proprjetà bħal dik, għal xi għan ieħor ħlief dak tas-Soċjetà Limitata Rilevanti; jew

(*d*) idaħħal lil xi persuna bħala soċju fis-Soċjetà Limitata Rilevanti xort'oħra milli kif hemm fl-Att tas-Soċjetà.

(2) Jekk soċju jaġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1)(*a*), (*b*) jew (*ċ*), is-Soċjetà Limitata Rilevanti tista', jekk hekk tagħżel li tagħmel, jew tieħu azzjoni għad-danni u l-imgħax kontra s-soċju li jagħmel ir-reat jew titlob il-ħlas għal kull profitt magħmul minnu bi ksur tal-projbizzjoni rilevanti.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu 14 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kull rimedju ieħor li jista' jkollha Soċjetà Limitata kontra soċju ġenerali jekk huwa jikser serjament xi dmir.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu 14 jew ta' xi dispożizzjonijiet oħra ta' din l-Iskeda għandhom ikunu wkoll mingħajr preġudizzju għal dmirijiet oħra, fiduċjarji jew xort'oħra, li jistgħu jkunu r-responsabbiltà ta' soċju ġenerali jew li soċju ġenerali jista' jkun soġġett għalihom bis-saħħa tal-Att tas-Soċjetà jew bis-saħħa ta' kull liġi, regolament, regola tal-awtorità kompetenti jew ta' xi kondizzjoni ta' xi liċenza jew awtorizzazzjoni oħra, li tista' tkun tapplika għal dak is-soċju ġenerali.

(5) Ħlief kif jista' jiġi espressament provdut xort'oħra f'din l-Iskeda jew fl-Att tas-Soċjetà, id-deċiżjonijiet tas-soċji ġenerali li jkollhom x'jaqsmu man-negozju tas-Soċjetà Limitata għandhom jittieħdu minn maġġoranza sempliċi tas-soċji ġenerali li jkunu intitolati jipparteċipaw fid-deċiżjoni.

Soċji limitati.

15. (1) M'għandux soċju limitat iwettaq xi att ta' amministrazzjoni lanqas imexxi xi negozju f'isem is-Soċjetà Limitata, u m'għandux imexxi n-negozju ta', jiffirma jew jeżegwixxi dokumenti għal jew xort'oħra jorbot lis-Soċjetà Limitata, ħlief bis-saħħa ta' prokura mogħtija għal atti speċifiċi jew transazzjonijiet jew xort'oħra kif previst u fiċ-ċirkostanzi kkontemplati fis-subparagrafu (2) tal-paragrafu 28.

(2) Soċju limitat li jaġixxi jew jagħti x'wieħed jifhem li jkun qed jaġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1), ikun responsabbli daqslikieku kien soċju ġenerali dwar id-djun kollha li jkunu saru bħala riżultat li huwa jkun aġixxa b'dak il-mod.

(3) Soċju limitat ma jitqiesx li jkun aġixxa bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1) minħabba biss ta' xi waħda jew aktar miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(*a*) huwa jkun impjegat, aġent jew kuntrattur tas-Soċjetà Limitata jew tas-soċju ġenerali tagħha;

(*b*) huwa jaġixxi bħala uffiċjal, impjegat jew azzjonist ta' soċju ġenerali korporattiv tas-Soċjetà Limitata, jew jaġixxi bħala soċju tas-soċju ġenerali tas-Soċjetà Limitata;

(*ċ*) huwa jikkonsulta u jagħti pariri lis-soċju ġenerali tas-Soċjetà Limitata dwar in-negozju tas-Soċjetà Limitata;

(*d*) huwa jinvestiga, jirrevedi, japprova jew jingħata pariri dwar il-kontijiet jew l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata;

(*e*) huwa jeżerċita kull dritt jew setgħa mogħtija lil soċji limitati b'din l-Iskeda jew xi dritt jew setgħa mogħtija lil soċji limitati bl-Att tas-Soċjetà;

(*f*) huwa japprova jew ma japprovax emenda fl-Att tas-Soċjetà;

(*g*) huwa jipparteċipa fi jew jitlob il-ħatra jew it-tneħħija ta' awditur tas-Soċjetà Limitata;

(*h*) huwa jsejjaħ, ilaqqa', jattendi jew jipparteċipa, jew jivvota bħala soċju limitat, f'xi laqgħa tas-soċji;

(*i*) huwa jipparteċipa fil-ħatra jew it-tneħħija ta' kull persuna biex isservi jew li tkun qegħda sservi fuq kull Bord jew kumitat tas-Soċjetà Limitata jew ta' xi soċju ġenerali tagħha;

(*j*) mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subparagrafu (i), huwa jaħtar jew ineħħi rappreżentant ta' xi kumitat konsultattiv tas-Soċjetà Limitata u, jew iwettaq dawk l-azzjonijiet tar-rappreżentant f'dik il-kapaċità;

(*k*) huwa jaġixxi bħala fiduċjarju jew garanti għas-Soċjetà Limitata, jew jipprovdi sigurezza għall-obbligi li tidħol għalihom;

(*l*) huwa jislef flus lil, jissellef il-flus mingħand jew jidħol fi transazzjonijiet mas-Soċjetà Limitata;

(*m*) huwa japprova jew jagħmel veto għal xi tip ta' investiment jew għal xi investiment partikolari li s-Soċjetà Limitata tkun ser tagħmel;

(*n*) huwa jeżerċita d-dritt li jagħżel jew jonqos milli jagħżel xi investiment li s-Soċjetà Limitata tkun ser tagħmel;

(*o*) huwa japprova jew jagħmel veto għal xi valutazzjoni tal-investimenti tas-Soċjetà Limitata;

(*p*) huwa japprova jew jagħmel veto għal xi kunflitt ta' interess dwar is-Soċjetà Limitata jew in-negozju tagħha jew xi soċju fis-Soċjetà Limitata.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu li jiġi minnufih qabel dan m'għandhomx jinftiehmu bħala li, jekk soċju limitat jeżerċita xi dritt, setgħa jew funzjoni oħra, huwa jkun neċessarjament, minħabba f'dak il-fatt waħdu, aġixxa bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1).

(5) Soċju limitati jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà u bil-mod kif u sal-limitu hemm provdut, imma mingħajr preġudizzju għal kull dritt mogħti lilu bis-saħħa ta' din l-Iskeda -

(*a*) jispezzjona l-kotba tas-Soċjetà Limitata;

(*b*) b'dik l-assistenza li tista' tkun raġonevolment meħtieġa tas-soċji ġenerali, jeżamina u jistħarreġ l-istat u l-prospetti tan-negozju tas-Soċjetà Limitata, u javża lis-soċji dwarhom;

(*ċ*) jitlob u jikseb informazzjoni vera u sħiħa tal-affarijiet kollha li jolqtu lis-Soċjetà Limitata; u

(*d*) jitlob u jikseb kont formali tal-affarijiet tas-Soċjetà Limitata kull meta ċ-ċirkostanzi jagħmlu dan ġust u raġonevoli.

Persuna li tagħti x'tifhem li tkun soċju ġenerali.

16. (1) Kull persuna, inkluż soċju limitat, li tagħti x'tifhem li tkun soċju ġenerali għandha tinżamm responsabbli mhux limitatament u *in solidum* mas-soċji ġenerali għall-obbligi kollha kkuntrattati mis-Soċjetà Limitata waqt li hija

tippreżenta lilha nnifisha bħala tali.

(2) Mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (5) tal-paragrafu 6, l-inklużjoni fl-isem ta' Soċjetà Limitata tal-isem ta' persuna li ma tkunx soċju ġenerali għandu jitqies mill-qorti meta din tkun qegħda tistabbilixxi jekk dik il-persuna tkunx qiegħda tippreżenta lilha nnifisha bħala soċju ġenerali.

Meta soċju limitat itemm milli jkun soċju.

17. (1) Persuna ttemm milli tibqa' soċju limitat ta' Soċjetà Limitata:

(*a*) meta tassenja l-interess kollu tagħha b'mod validu u assolut fis-Soċjetà Limitata; jew

(*b*) fil-waqt u, jew meta tiġri xi ħaġa li tista' tiġi hekk speċifikata fl-Att tas-Soċjetà.

Għandha tinġieb prova ta' dak il-waqfien billi din il-ġrajja titniżżel fir-reġistru tas-soċji.

(2) Il-fatt li persuna tkun temmet milli tibqa' soċju limitat ma jeħilsu minn ebda obbligu li joriġina taħt il-paragrafi 6(5), 15(2), 16(1) u 25(2).

(3) Il-fatt biss li persuna ttemm milli tibqa' soċju limitat m'għandux jitqies li jkun bidla jew emenda fl-Att tas-Soċjetà.

(4) Kemm-il darba l-Att tas-Soċjetà ma jkunx jipprovdi xort'oħra u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tiegħu u għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 19 ta' din l-Iskeda, fil-każ tal-mewt jew ix-xoljiment jew xi mod ieħor kif ma jibqax aktar jeżisti soċju limitat, is-Soċjetà Limitata għandha tkompli fl-eredi jew f'suċċessuri oħra rilevanti fit-titolu fl-interessi rispettivi ta' dak is-soċju limitat fis-Soċjetà Limitata.

(5) Meta persuna ttemm milli tibqa' soċju limitat f'soċjetà limitata fil-każijiet imsemmija fis-subparagrafu (1)(b), dik il-persuna għandu jkollha dawk id-drittijiet dwar il-likwidazzjoni tal-interessi tagħha fis-Soċjetà Limitata u drittijiet oħra għall-attiv tas-Soċjetà Limitata, u f'dak iż-żmien jew dawk iż-żminijiet, u tkun soġġetta għal dawk l-obbligi, hekk kif jista' jiġi provdut dwarhom fl-Att tas-Soċjetà.

Meta soċju ġenerali ma jibqax aktar soċju.

18. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà persuna għandha ttemm milli tkun soċju ġenerali ta' Soċjetà Limitata meta tiġri xi ħaġa minn dawn li ġejjin:

(*a*) tirriżenja, tirtira, titneħħa jew titkeċċa kif jiddettaw il-ħtiġiet, li jista' jkun hemm, tal-Att tas-Soċjetà;

(*b*) fil-każ ta' persuna naturali jekk hija tfalli, tmut jew issir legalment inkapaċi jew tiġi interdetta; jew

(*ċ*) fil-każ ta' soċju ġenerali li jkun korp ġuridiku, ix-xoljiment tal-korp.

Għandha tinġieb prova ta' dak il-waqfien billi din il-ġrajja titniżżel fir-reġistru tas-soċji.

(2) Fil-każijiet imsemmija fis-subparagrafi (1)(*b*) u (*ċ*), il-kuratur jew xi persuna oħra li jkollha funzjonijiet simili dwar il-proprjetà tas-soċju ġenerali fallut, l-eredi jew is-suċċessuri rilevanti oħra għall-proprjetà tas-soċju ġenerali mejjet, il-gwardjan, tutur jew persuna oħra li jkollhom funzjonijiet simili fir-rigward tal-proprjetà tas-soċju ġenerali li jkun inkapaċitat jew interdett, jew l-istralċjarju, diretturi, soċji ġenerali jew korp ekwivalenti jew persuni inkarigati bir-responsabbiltà tal-amministrazzjoni tal-affarijiet tas-soċju ġenerali xolt wara x-xoljiment relattiv, kif jista' jkun il-każ, għandu jkollu d-dmir li jgħarraf lis-Soċjetà

Limitata bil-ġrajja rispettiva msemmija fis-paragrafi (1)(*b*) u (*ċ*) kemm jista' jkun malajr u f'ebda każ iżjed tard minn għaxart ijiem wara li sseħħ dik il-ġrajja.

(3) Jekk jiġri li persuna ttemm milli tibqa' soċju ġenerali ta' Soċjetà Limitata, isir kif isir dak il-waqfien, ikun id-dmir tas-Soċjetà Limitata li tagħti avviż ta' dan il-fatt lir-Reġistratur biex jirreġistrah fi żmien erbatax-il ġurnata minn dak il-waqfien jew mid-data meta s-Soċjetà Limitata tkun saret taf b'dan, hekk kif liema minnhom jaħbat l-aktar tard, u fin-nuqqas is-Soċjetà Limitata u kull soċju ġenerali jeħlu penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(4) Fil-każijiet imsemmija fis-subparagrafu (1)(a), għandu jkun ukoll id-dmir tal-persuna li ttemm milli tibqa' soċju ġenerali li tagħti avviż dwar dan il-waqfien lir-Reġistratur biex jirreġistrah fi żmien erbatax-il ġurnata minn dak il-waqfien, u fin-nuqqas il-persuna li ttemm milli tibqa' soċju ġenerali teħel penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(5) Ir-Reġistratur għandu jara li dak l-avviż imsemmi fis-subparagrafu (3) jew (4) jiġi reġistrat.

(6) M'għandu soċju ġenerali jinħeles minn ebda obbligu taħt din l-Iskeda sakemm l-avviż ta' waqfien me jiġix reġistrat mir-Reġistratur. Ebda ħaġa hawn qabel imsemmija m'għandha tolqot r-responsabbiltà kontinwa ta' soċju ġenerali kif hemm fil-liġi għall-obbligi tiegħu li joħorġu waqt li huwa kien soċju ġenerali u sakemm jiġi reġistrat l-avviż tal-waqfien kif imsemmi qabel.

Dħul ta' soċji limitati oħra.

19. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, Soċjetà Limitata għandha tippermettu lil kull min irid mis-soċji isir soċju limitat fis-Soċjetà Limitata. Persuna m'għandhiex tiddaħħal bħala soċju limitat f'soċjetà limitata ħlief -

(*a*) kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà u bla ħsara għal kull approvazzjoni mogħtija bil-quddiem mis-Soċjetà Limitata u meħtieġa għal dak id-dħul kif ikun hemm fl-Att tas-Soċjetà u, jew kif ikun hemm fil-paragrafu 5(1)(*b*)(iv) hawn aktar qabel;

(*b*) bl-eżekuzzjoni ta' ftehim bil-miktub mas-Soċjetà Limitata u, jew ma' dawk is-soċji l-oħra hekk kif jista' jkun meħtieġ bl-Att tas-Soċjetà.

Għandha tingħata prova ta' dak id-dħul billi jitniżżlu l-partikolaritajiet tas-soċji limitati ġodda fir-reġistru tas-soċji.

Assenjament tal-interess ta' soċju limitat.

20. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà -

(*a*) l-interess ta' soċju limitat ikun jista' jingħata kollu kemm hu jew f'parti minnu;

(*b*) assenjament li jsir minn soċju limitat tal-interess tiegħu fis-Soċjetà Limitata jew f'xi parti minnha:

(i) m'għandux ixolji lis-Soċjetà Limitata;

(ii) ma jkunx validu kemm-il darba ma jsirx bil-miktub u kif meħtieġ xort'oħra, jekk ikun il-każ, tal-Att tas-Soċjetà u ta' din l-Iskeda, inkluża (mingħajr ebda limitazzjoni) kull approvazzjoni minn qabel tas-Soċjetà Limitata meħtieġa għal dak l-assenjament kif ikun hemm fl-Att tas-Soċjetà u l-paragrafu 5(1)(*b*)(iv) hawn aktar qabel;

(iii) l-assenjat m'għandux, kemm-il darba u sakemm l-assenjat jiddaħħal fis-Soċjetà Limitata bħala soċju limitat kif hemm fid-

dispożizzjonijiet tal-paragrafu 19, ikun intitolat li jsir jew li jeżerċita xi dritt jew setgħa ta' soċju limitat;

(iv) l-assenjat għandu, hekk kif l-asenjat jiddaħħal fis-Soċjetà Limitata bħala soċju limitat kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 19, ikun jintitola l-assenjat għad-drittijiet u s-setgħat u, bla ħsara għall-partita (v), isir soġġett għar-restrizzjonijiet u l-obbligi (inkluż kull obbligu li jagħmel kontribuzzjonijiet fil-kapital azzjonarju tas-Soċjetà Limitata) li l-assenjatur kien intitolat jew soġġett għalih dwar l-interess assenjat minnufih qabel l-assenjament, u fl-istess ħin l-assenjatur m'għandux jibqa' intitolat jeżerċita dawk id-drittijiet u s-setgħat u, għandu jinħeles minn dawk ir-restrizzjonijiet u l-obbligi;

(v) l-assenjatur m'għandu jinħeles minn ebda obbligu li joriġina taħt il-paragrafi 6(5), 15(2), 16(1) jew 25(2);

(*ċ*) soċju limitat, meta l-assenjament isir b'mod validu u assolut tal-interess tiegħu kollu kemm hu fis-Soċjetà Limitata u d-dħul tal-assenjat bħala soċju limitat kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 19, għandu jtemm milli jibqa' soċju limitat u li jkun intitolat jeżerċita xi dritt jew setgħa ta' soċju limitat.

(2) Il-ftehim jew strument ta' assenjament bil-miktub imsemmi fis-subparagrafu (1)(*b*)(ii) jew kopja awtentika tiegħu għandha tingħata mill-assenjatur jew mill-assenjat lis-Soċjetà Limitata fl-istess ħin ma' jew kemm jista' jkun malajr wara l-eżekuzzjoni tal-ftehim, kemm-il darba s-Soċjetà Limitata mhix ukoll parti fih.

(3) Id-dħul tal-assenjat bħala soċju limitat u l-assenjament ta' interess fis-Soċjetà Limitata bejn l-assenjat u l-assenjatur għandha tkun effettiva fid-data meta l-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni tal-assenjat bħala soċju limitat imsemmija fil-paragrafu 19 u l-ħtiġiet tas-subparagrafu (1)(*b*)(ii) u (2) ta' dan il-paragrafu 20 jkunu ġew sodisfatti jew, jekk iżjed tard, id-data miftiehma bejn l-assenjatur u l-assenjat fil-ftehim jew fl-istrument tal-assenjament, u f'dak l-aħħar każ l-assenjat għandu jiddaħħal fis-Soċjetà Limitata b'seħħ minn dik id-data li tiġi wara.

Indennizz mis-Soċjetà Limitata.

21. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà u tas-subparagrafu (2), Soċjetà Limitata tista' tindennizza lil kull soċju minn u kontra kull jew xi pretensjoni, talba, dejn u responsabbiltà oħra li tkun, u tista' wkoll tixtri u jkollha għal kull soċju assigurazzjoni biex tkopri kull responsabbiltà bħal dik kif hawn qabel imsemmi.

(2) Is-Soċjetà Limitata ma tistax madankollu tindennizza lil xi soċju ġenerali biex tkopri xi responsabbiltà li bis-saħħa ta' xi dispożizzjoni tal-liġi tkun tinkombi fuqu fir-rigward ta' xi traskuraġni, nuqqas jew ksur ta' dmirijietu jew xort'oħra li huwa jista' jkun ħati tagħhom dwar is-Soċjetà Limitata:

Iżda Soċjetà Limitata tista' tindennizza lil kull soċju ġenerali bħal dak kontra kull responsabbiltà li tinkombi fuqu fid-difiża tal-proċedimenti kollha fejn tingħata sentenza favur tiegħu jew li biha huwa jinħeles:

Iżda wkoll ebda ħaġa f'dan is-subparagrafu (2) m'għandha tiftiehem bħala li tipprevjeni jew tirrestriġi lil Soċjetà Limitata milli tixtri u żżomm għal xi soċju ġenerali assigurazzjoni biex tkopri kull responsabbiltà bħal dik kif hawn aktar qabel imsemmi f'dan is-subparagrafu (2), jew bħala li tipprevjeni jew tirrestriġi lil xi soċju ġenerali bħal dak milli personalment jixtri u jżomm xi assigurazzjoni bħal dik.

Reġistri.

22. (1) Soċjetà Limitata għandha żżomm dan li ġej jew kopja relattiva fl-uffiċċju reġistrat tagħha:

(*a*) l-Att tas-Soċjetà u kull emenda tiegħu;

(*b*) reġistru tas-soċji li jkun juri isimhom u l-indirizzi tagħhom sħaħ, flimkien ma' indikazzjoni ta' min ikun soċju ġenerali u min ikun soċju limitat;

(*ċ*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju, il-kont tal-kapital azzjonarju ta' kull soċju limitat li jkun juri xi ħaġa minn dawn li ġejjin ikun japplika fir-rigward ta' dak is-soċju limitat -

(i) l-ammonti u d-dati tal-kontribuzzjonijiet tiegħu;

(ii) l-ammonti miftiehma li jiġu kkontribwiti u ż-żminijiet meta jew ġrajjiet li fihom għandhom isiru l-kontribuzzjonijiet;

(iii) l-ammonti u d-dati ta' kull ħlas li jirrappreżenta rendiment għall-kontribuzzjonijiet tiegħu jew xi parti minnhom;

(iv) meta xi ftehim jew obbligu li ssir kontribuzzjoni jiġi rilaxxat kollu kemm hu jew parti minnu, l-ammont u d-data ta' dak ir-rilaxx;

(*d*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, il-kont ta' kapital azzjonarju ta' kull soċju limitat li jkun juri liema minn dawn li ġejjin japplika għal soċju limitat bħal dak -

(i) l-għadd u l-klassi jew klassijiet (fejn dan ikun japplika) tal-ishma, inklużi frazzjonijiet (meta dawn ikunu japplikaw), sottoskritti minn dak is-soċju limitat u d-dati ta' sottoskrizzjoni;

(ii) l-ammont imħallas minn dak is-soċju limitat dwar kull sehem;

(iii) fejn japplika, l-ammonti miftiehma li għandhom jiġu kkontribwiti permezz ta' sottoskrizzjoni ta' aktar ishma jew permezz tal-ħlas tal-parti mhux imħallsa fuq ishma li jkunu diġà ġew sottoskritti, u ż-żminijiet meta jew il-ġrajjiet li meta jiġru għandhom isiru l-kontribuzzjonijiet;

(iv) fejn japplika, l-għadd u l-klassi jew klassijiet (fejn dan ikun japplika) tal-ishma, inkluż frazzjonijiet (meta dawn ikunu japplikaw), ta' dak is-soċju limitat li kienu mifdija jew mixtrija mill-ġdid mis-Soċjetà Limitata jew xort'oħra mnaqqsa, u d-dati ta' dik il-fidwa, xiri mill-ġdid jew tnaqqis;

(v) meta ftehim jew obbligu biex jitħallsu l-ammonti miftiehma li għandhom jiġu kkontribwiti permezz ta' sottoskrizzjoni ta' aktar ishma jew permezz tal-ħlas tal-parti mhux imħallsa fuq ishma li jkunu diġà sottoskritti ikun rilaxxat kollu kemm hu jew f'parti minnu, l-ammont u d-data ta' dak ir-rilaxx;

(*e*) rapport dwar xi kontribuzzjoni li ma tinvolvix flus kif imsemmi fil-paragrafu 41;

(*f*) reġistru ta' obbligazzjonijiet (meta s-Soċjetà Limitata tkun ħarġet xi obbligazzjonijiet) li juru l-ismijiet sħaħ u l-indirizzi tad-detenturi reġistrati ta' dawk l-obbligazzjonijiet u l-partikolaritajiet tal-obbligazzjonijiet li dawn rispettivament ikollhom;

(*g*) ir-reġistri tal-kontijiet tagħha;

(*h*) il-minuti tal-laqgħat kollha tas-soċji ġenerali;

(*i*) id-dokumenti kollha ppreżentati minn żmien għal żmien għand ir-Reġistratur.

(2) Id-dokumenti jew kopji kollha ta' dokumenti meħtieġa bis-subparagrafu (1) li jinżammu fl-uffiċċju reġistrat għandhom, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, ikunu disponibbli biex jiġu spezzjonati minn kull soċju, u fil-każ tal-reġistru tal-obbligazzjonijiet minn kull persuna wkoll, matul il-ħinijiet tax-xogħol normali.

(3) Id-dokumenti msemmija fis-subparagrafu (1)(*b*), (*ċ*) u (*d*) għandhom ikunu prova *prima facie* ta' dak kollu li jinsab speċifikat fihom.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' hawn aktar qabel ta' dan il-paragrafu id-dokumenti msemmija fis-subparagrafu (1) jistgħu, sakemm l-Att tas-Soċjetà hekk jippermetti, minflok ma jinżammu fl-uffiċċju reġistrat, jinżammu f'dak il-post ieħor li s-soċji ġenerali jqisu li jkunu xierqa, fejn dawn ikun jista' jsirilhom, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, spezzjon minn kull soċju (u fil-każ tar-reġistru tal-obbligazzjonijiet ukoll minn kull persuna) matul il-ħinijiet tax-xogħol normali.

(5) Fil-każ li dak il-post l-ieħor li jissemma fis-subparagrafu (4) ikun barra minn Malta, kopji tal-kontijiet u tal-prospetti fir-rigward ta' negozju magħmul fihom u kopji tal-minuti tas-seduti tas-soċji ġenerali għandhom jintbagħtu lil, u jinżammu, f'post f'Malta, fejn imbagħad, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, ikunu disponibbli għal spezzjon mis-soċji (u fil-każ tar-reġistru tal-obbligazzjonijiet mid-detentur tal-obbligazzjonijiet ukoll) matul il-ħinijiet tax-xogħol normali.

(6) Il-kopji tal-kontijiet u l-prospetti msemmija fis-subparagrafu (5) li għandhom jintbagħtu lil u jinżammu f'Malta għandhom ikunu tali hekk li jkunu jiżvelaw b'eżattezza raġonevoli l-pożizzjoni finanzjarja tan-negozju tas-Soċjetà Limitata f'intervalli ta' mhux iżjed minn sitt xhur.

(7) Kull reġistru tal-kontijiet li Soċjetà Limitata għandha żżomm kif meħtieġ minn dan il-paragrafu għandha żżommu għal perjodu ta' għaxar snin mid-data meta jsiru l-kontijiet u, jekk ikun hemm xi nuqqas ta' konformità ma' dan is-subparagrafu, is-Soċjetà Limitata u kull soċju ġenerali jeħlu penali.

(8) Kull kont, reġistru jew dokument ieħor meħtieġ b'din l-Iskeda li jinżamm minn Soċjetà Limitata jista' jinżamm jew billi jitniżżlu annotazzjonijiet fil-kotba jew b'kull mod ieħor, inkluż mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, bil-kompjuter jew kull forma elettronika oħra.

(9) Jekk xi kont, reġistru jew dokument ieħor bħal dawk jinżamm billi jitniżżlu annotazzjonijiet xort'oħra milli fi ktieb -

(*a*) dan jitqies għall-finijiet ta' din l-Iskeda li jinżamm f'xi post partikulari jekk ikun hemm aċċess għalih u jistgħu jinkisbu kopji bil-miktub tiegħu minn dak il-post; u

(*b*) jekk l-affarijiet inkwistjoni jiġu reġistrati f'forma li ma tinqarax, ir-reġistrazzjoni tiegħu tkun tista' tiġi riprodotta f'forma li tinqara.

(10) Jekk fir-rigward ta' Soċjetà Limitata tinkiser xi dispożizzjoni tas-subparagrafi (1), (2), (5) jew (6), is-Soċjetà Limitata u kull soċju ġenerali jeħlu penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(11) Kull dmir impost b'din l-Iskeda li jippermetti xi spezzjon, jew li tingħata xi kopja, ta' dokumenti li għandhom jinżammu mis-Soċjetà Limitata għandu, irrispettivament mill-mezz li fih jinżammu dawk id-dokumenti, jiftiehem bħala dmir li jitħalla jsir spezzjon, jew li tingħata kopja ta' dawk id-dokumenti f'forma li tinqara.

Kontijiet ta' Soċjetà Limitata.

23. (1) Kull soċjetà limitata għandha żżomm reġistri xierqa tal-kontijiet li jkunu:

(*a*) biżżejjed biex juru u jispjegaw l-operazzjonijiet tas-Soċjetà Limitata;

(*b*) tali li jiżvelaw b'eżattezza raġonevoli, f'kull waqt, il-pożizzjoni finanzjarja tas-Soċjetà Limitata f'dak il-waqt;

(*ċ*) tali li jippermettu lis-soċji ġenerali jiżguraw li l-karta tal-bilanċi u kont ta' qligħ u telf tas-Soċjetà Limitata jitħejjew sew u kif ikun hemm bżonn kif iridu l-prinċipji tal-kontabbiltà u l-prattika aċċettati b'mod ġenerali u kif hemm f'kull liġi jew regolament rilevanti li jkunu jseħħu f'Malta;

(*d*) tali li jkun fihom kull dħul tas-somom kollha ta' flus ta' kuljum riċevuti u minfuqa mis-Soċjetà Limitata u l-kwistjonijiet li dwarhom isir dak id-dħul u l-infiq; u

(*e*) tali li jkun fihom reġistru tal-attiv u l-passiv tas-Soċjetà Limitata.

(2) Is-soċji ġenerali ta' kull Soċjetà Limitata għandhom iħejju għal kull perjodu ta' kontijiet, kontijiet individwali li jinkludu l-karta tal-bilanċ fl-aħħar ġurnata tal-perjodu tal-kontijiet li jirreferu għalihom, il-kont ta' qligħ u telf għal dak il-perjodu, in-noti li jmorru mal-kontijiet u xi prospetti finanzjarji oħra li jistgħu jkunu meħtieġa kif iridu l-prinċipji tal-kontabbiltà ġeneralment aċċettati u l-prattika. Dawn id-dokumenti għandu jkollhom format wieħed u kompost.

(3) Il-kontijiet individwali ta' Soċjetà Limitata għandhom jagħtu stampa vera u ġusta tal-attiv, passiv, pożizzjoni finanzjarja u l-qligħ jew telf tas-Soċjetà Limitata.

(4) Il-kontijiet individwali ta' Soċjetà Limitata għandhom jiġu abbozzati kif hemm fil-prinċipji ta' kontabilità u l-prattika aċċettati b'mod ġenerali u li japplikaw għat-tip ta' Soċjetà Limitata involuta kif hemm f'din l-Iskeda jew tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ikunu japplikaw għas-Soċjetà Limitata bis-saħħa ta' din l-Iskeda, jew ta' regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt l-artikolu 66A(3)(ċ) jew dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att jew taħt l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, u għandhom ikunu jikkonformaw mal-ħtiġiet ta' dawk il-prinċipji ta' kontabilità u l-prattika ġeneralment aċċettati u mal-ħtiġiet ta' din l-Iskeda, u tad-dispożizzjonijiet li japplikaw ta' dan l-Att u tar-regolamenti li japplikaw imsemmija hawn aktar qabel, għal dawk li huma l-forma u l-kontenut tal-karta tal-bilanċ u tal-kont tal-qligħ u tat-telf u għal dawk li huma l-informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi provduta permezz ta' notazzjonijiet mal-kontijiet.

(5) Meta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda, u d-dispożizzjonijiet li japplikaw tal-Att jew regolamenti msemmija fis-subparagrafu (4), ma jkunux biżżejjed biex jagħti stampa veritiera u ġusta fil-kuntest tas-subparagrafu (3), għandha tingħata informazzjoni addizzjonali.

(6) Meta f'każijiet eċċezzjonali l-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' din l-Iskeda, jew ta' xi dispożizzjoni li tapplika tal-Att jew ta' regolamenti msemmija fis-subparagrafu (4), tkun inkompatibbli mal-obbligu għall-kontijiet individwali biex dawn jagħtu stampa veritiera u ġusta, dik id-dispożizzjoni għandha titwarrab biex tkun tista' tingħata stampa veritiera u ġusta. Kull tbegħid bħal dak għandu jintwera fin-notazzjonijiet mal-kontijiet flimkien ma' spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex ikun qed isir u dikjarazzjoni dwar l-effett tiegħu fuq l-attiv, passiv, pożizzjoni finanzjarja u l-qligħ jew it-telf.

(7) L-artikoli 13 sa 18 u 21 tal-Kodiċi tal-Kummerċ ma japplikawx għal Soċjetajiet Limitati.

(8) Fi tmiem kull perjodu ta' kontijiet tas-Soċjetà Limitata, il-karta tal-bilanċ u l-kont ta' qligħ u telf tas-Soċjetà Limitata flimkien mar-rapport tas-soċji ġenerali u r-rapport tal-awdituri (fejn dan ikun japplika) għandu jintgħamel disponibbli għas-soċji limitati:

(*a*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 24(2), fi żmien għaxar xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta' referenza tal kontijiet rilevanti, jew f'dak il-perjodu iqsar li jista' jiġi peskritt kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment u fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest ta' dak l-Att; u

(*b*) fil-każ ta' Soċjetajiet Limitati oħra, f'dak il-perjodu li jista' jiġi stipulat fl-Att tas-Soċjetà rispettiv, jew f'dak il-perjodu iqsar li jista' jiġi preskritt kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment u fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest ta' dak l-Att jew kif hemm f'regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt l-artikolu 66A(3)(*ċ*) jew dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att.

Kif japplikaw il-Kapitoli IX u X tat-Taqsima V ta' dan l-Att.

24. (1) Ħlief għal dak hawn qabel imsemmi f'din l-Iskeda jew f'regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt l-artikolu 66A(3)(*ċ*) jew xi dispożizzjonijiet oħra ta' dan l-Att jew taħt l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX u l-Kapitolu X tat-Taqsima V ta' dan l-Att minbarra l-artikolu 184 għandhom, daqskemm dawn ikunu hekk japplikaw u safejn dawn ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda jew tar-regolamenti msemmija hawn aktar qabel, japplikaw għal Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 24(2), hekk li kull riferenza għal "soċjetà" hemmhekk tinftiehem bħala riferenza għal Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 24(2), kull riferenza għal "diretturi" tinftiehem bħala riferenza għal soċji ġenerali, kull riferenza għal "Membri" tinftiehem bħala riferenza għal "soċji", kull riferenza għal "laqgħa ġenerali" tinftiehem bħala riferenza għal laqgħa tas-soċji.

(2) Soċjetà Limitata msemmija fis-subparagrafu (1) għandha tkun:

(*a*) Soċjetà Limitata li tkun Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju; jew

(*b*) Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju fejn:

(i) is-soċji kollha tagħha li jkollhom responsabbiltà mhux limitata jkunu kumpaniji b'responsabbiltà limitata jew soċjetajiet *en commandite* jew soċjetajiet limitati li jkollhom il-kapital tagħhom maqsum f'ishma; u

(ii) fejn is-soċji kollha diretti jew indiretti ta' dik is-Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju li xort'oħra jkollhom responsabbiltà mhux limitata fil-fatt ikollhom responsabbiltà limitata billi dawk is-soċji jkunu:

(*aa*) kumpanija b'responsabbiltà limitata (sew pubblika sew privata); jew

(*bb*) soċjetà *en commandite* jew soċjetà limitata li jkollha l-kapital tagħha maqsum f'ishma; jew

(*ċċ*) intrapriża mhux regolata bil-liġijiet ta' Malta iżda li jkollha

forma legali li tista' titqabbel ma' dik elenkata fis-subparagrafu (b)(ii)(*aa*) jew (b)(ii)(*ċċ*) hawn aktar qabel.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX tat-Taqsima V ta' dan l-Att, għandhom japplikaw kif imsemmi hawn qabel għal Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 24(2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà li jkunu jittrattaw il-mod, u d-drittijiet tas-soċji jew ta' xi wieħed minnhom dwar il-ħatra, ħatra mill-ġdid, tneħħija, sostituzzjoni u iffissar tar-rimunerazzjoni tal-awdituri tas-Soċjetà Limitata.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 169 tal-Att u tal-Ħames Skeda li tinsab mal-Att għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għal Soċjetà Limitata li tkun Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli kif previst fil-paragrafu 35.

(5) Salv hekk kif jista' jiġi espressament provdut xort'oħra f'din l-Iskeda jew f'xi liġi jew f'regolamenti magħmulin mill-Ministru kif hemm imsemmi fis-subparagrafu (1), id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IX u tal-Kapitolu X tat-Taqsima V ta' dan l-Att m'għandhomx japplikaw għal Soċjetà Limitata li ma tkunx Soċjetà Limitata fil-kuntest tal-paragrafu 24(2), u l-mod kif, id-drittijiet tas-soċji jew min minnhom dwar, u kull ħaġ'oħra li jkollha x'taqsam mal-ħatra, ħatra mill-ġdid, tneħħija, sostituzzjoni u iffissar tar-rimunerazzjoni tal-awdituri ta' dik is-Soċjetà Limitata, jew it-tħejjija, forma u kontenut u approvazzjoni tal-kontijiet ta' Soċjetà Limitata bħal dik u l-preżentata tagħhom lis-soċji jew lil xi soċji oħra, għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din l-Iskeda, b'regolamenti magħmulin minn żmien għal żmien mill-Ministru kif imsemmi fis-subparagrafu (1) għal dan l-għan, minn kull dispożizzjoni oħra tal-Att (minbarra l-Kapitolu IX u l-Kapitolu X tat-Taqsima V tal-Att) jew minn kull liġi oħra sakemm din tkun tapplika u sakemm mhux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda jew ta' regolamenti msemmija hawn qabel jew li jkollhom speċifikament x'jaqsmu ma' jew ikunu japplikaw għal Soċjetajiet Limitati bħal dawk, u mid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà.

Rifużjoni tal-kontribuzzjoni ta' soċju limitat.

25. (1) Soċjetà Limitata m'għandha, meta jsir ix-xoljiment jew xort'oħra, tagħmel ebda ħlas mill-kapital azzjonarju tagħha lil xi soċju limitat bħala rifużjoni għal xi parti mill-kontribuzzjoni tiegħu lis-Soċjetà Limitata sakemm, fil-waqt li jsir il-ħlas u minnufih wara, is-Soċjetà Limitata tkun solvibbli.

(2) Meta s-Soċjetà Limitata tkun insolvibbli fil-waqt li jsir il-ħlas jew minnufih wara, jew fil-każ tal-insolvibbiltà tas-Soċjetà Limitata fi żmien sitt xhur minnufih wara ż-żmien ta' kull ħlas bħal dak, il-ħlas għandu, għal perjodu ta' sena mid-data meta jirċevih is-soċju limitat, jitħallas lura minnu daqstant kemm ikun meħtieġ biex jitħallas xi dejn tas-Soċjetà Limitata li jkun sar f'xi żmien meta l-kontribuzzjoni tiegħu kienet tifforma parti mill-attiv tas-Soċjetà Limitata.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (1) u (2) u tal-paragrafu 30(11) u (12), soċju limitati jista' jitlob ir-rifużjont tal-kontribuzzjoni tiegħu -

(*a*) max-xoljiment tas-Soċjetà Limitata; jew

(*b*) f'dak il-waqt jew meta tiġri dik il-ġrajja jew dawk il-ġrajjiet li jistgħu jiġu speċifikati fl-Att tas-Soċjetà.

(4) Kull soċju limitati jista', minkejja x-xorta tal-kontribuzzjoni tiegħu, jitlob u jirċievi biss flus bħala rifużjoni, kemm-il darba -

(*a*) l-Att tas-Soċjetà ma jkunx jipprovdi xort'oħra; jew

(*b*) is-soċji kollha ma jkunux jaqblu li jsir xort'oħra.

(5) Kull riferenza f'dan il-paragrafu, tingħad kif tingħad, għal soċju li jirċievi ħlas għandha tinkludi riferenza għar-rilaxx ta' kull dejn dovut minnu u li jifforma parti mill-attiv tas-Soċjetà Limitata (inkluż kull obbligu min-naħa tiegħu li jagħmel kontribuzzjoni għall-kapital azzjonarju tas-Soċjetà Limitata, inkluż, fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, permezz ta' abbonament għal aktar ishma jew li titħallas il-parti mhux imħallsa fuq l-ishma sottoskritta minnu minn qabel); u għalhekk kull riferenza fis-subparagrafu (2) li jsir ħlas lura minn soċju għandha titqies li tinkludi riferenza għal dak li hu dovut jagħmel dwar id-dejn jew l-obbligu.

(6) Għall-finijiet ta' din l-Iskeda il-kelma "solvibbli" tfisser li s-Soċjetà Limitata tkun tista' tħallas id-djun tagħha (li ma jkunux djun deskritti fil-paragrafu 31(1)(*ċ*)(ii) sa (v)) kollha kemm huma, hekk kif dawn isiru dovuti, mill-attiv tas-Soċjetà Limitata mingħajr ma jirrikorru għall-attiv separat tas-soċji ġenerali li ma jkunx ġie kontribwit lis-Soċjetà Limitata; u l-kelma "insolvibbli" għandha tinftiehem kif hawn imfisser.

(7) Id-distribuzzjoni ta' kull attiv ta' Soċjetà Limitata lil soċju limitat għandha titqies bħala r-rifużjoni ta' kontribuzzjoni għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1), sal-limitu li d-distribuzzjoni tkun tnaqqas il-valur tas-sehem tiegħu fl-attiv tas-Soċjetà, kalkulat fuq il-bażi tal-valur ta' kull attiv nett tas-Soċjetà Limitata, taħt il-valur tal-ammont kontribwit jew miftiehem li jiġi kontribwit minnu. Fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, għandu wkoll jitqies li jkun hemm rifużjoni ta' kontribuzzjoni meta l-ishma li jżomm soċju limitat jiġu mifdija jew jinxtraw mill-ġdid mis-Soċjetà Limitata jew inkella jiġu mnaqqsa jew, fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju li ma tkunx Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, meta l-valur nominali tal-ishma li jżomm soċju limitat jiġu mnaqqsa.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu huma bla ħsara għal dawk li hemm fil-paragrafu 31.

Tqassim li jsir minn Soċjetà Limitata.

26. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 25 u 31, m'għandu jsir ebda tqassim ta' kapital azzjonarju jew profitti lis-soċji jekk f'dak il-waqt jew bħala riżultat ta' dak it-tqassim is-Soċjetà Limitata tkun insolvibbli.

Attijiet ta' frodi li jsiru minn krediturі.

27. (1) Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 25 u 26, kull att li jittrasferixxi proprjetà, sew korporali sew inkorporali, inkluż kull dritt ta' azzjoni u kull rinunzja ta' preskrizzjoni akkwiżita, u kull obbligazzjoni li ssir jew kull att ieħor li jintgħamel minn Soċjetà Limitata li jkun insolvibbli jew li jsir insolvibbli bħala riżultat ta' dak l-att jew obbligazzjoni, u li jsir taħt titolu gratuwitu bil-għan li jiffrodaw lill-krediturі tas-Soċjetà Limitata, ikun null u mingħajr effett rigward il-massa tal-krediturі, tkun liema tkun ix-xorta tagħhom, u wkoll jekk il-partijiet interessati jkollhom bona fidi.

(2) Kull att ta' dik ix-xorta u kull obbligazzjoni b'titolu oneruż jistgħu jiġu annullati jekk ikun hemm frodi wkoll min-naħa tal-parti interessata.

(3) Dak l-att jew obbligu jingħadd li jkun ġie magħmul bi frodi mill-parti interessata, meta jiġi ippruvat li dik il-parti kienet taf bl-insolvibbiltà tas-Soċjetà Limitata (sew jekk din kienet diġà teżisti fil-waqt tal-att jew tal-obbligazzjoni jew li kienet tirriżulta minn dak l-att jew obbligazzjoni) jew bl-eżistenza ta' ċirkostanzi li jkunu taw lok għal dik l-insolvibbiltà.

Kawżi ta' xoljiment ta' Soċjetajiet Limitati.

28. (1) Soċjetà Limitata tiġi xolta meta tiġri xi ġrajja minn dawn li ġejjin:

(*a*) meta tiġri xi ġrajja speċifikata fl-Att tas-Soċjetà;

(*b*) mad-data stabbilita għal kemm din għandha ittul fl-Att tas-Soċjetà u dikjarata fid-Dokument ta' Reġistrazzjoni ta' Soċjetà, jekk ikun il-każ, kemm-il darba prospett jew avviż tal-estensjoni tagħha ma jingħatax lir-Reġistratur biex jiġi reġistrat kif hemm fil-paragrafu 10(2) jew (5) mhux inqas minn ħmistax-il ġurnata qabel id-data li tiġi hekk stabbilita;

(*ċ*) meta jkun hemm ftehim bil-miktub bejn is-soċji kollha li s-Soċjetà Limitata għandha tiġi xolta;

(*d*) jekk ma jkun hemm ebda soċju ġenerali għal perjodu ta' sitt xhur;

(*e*) jekk ma jkun hemm ebda soċju limitat għal perjodu ta' sitt xhur.

(2) Meta ma jibqa' ebda soċju ġenerali, is-soċji limitati jistgħu, għal dak il-perjodu ta' sitt xhur, jaħtar lil xi wieħed minn fosthom jew lil xi persuna oħra biex twettaq xi att ta' amministrazzjoni ordinarja u kull soċju limitat jew persuna oħra maħtura kif hemm fid-dispożizzjonijiet ta' dan is-subparagrafu m'għandhom iġorru ebda responsabbiltà li kieku tinġarr xort'oħra taħt din l-Iskeda għat-twettiq ta' atti ta' amministrazzjoni ordinarja matul dak il-perjodu ta' sitt xhur.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà u l-paragrafu 28(1)(*a*), (*d*) u (*e*) u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 28(1)(*ċ*), m'għandhiex Soċjetà Limitata tiġi xolta b'xi bidla fis-soċji limitati jew fis-soċji ġenerali, jew bil-falliment, insovlenza, mewt, irtirar, tneħħija, riżenja, inkapaċità legali jew interdizzjoni jew xoljiment ta' xi soċju limitat jew soċju ġenerali sew jekk ikun individwu, soċjetà, kumpanija jew xi korp ġuridiku oħra.

Xoljiment li jsir mill-Qorti.

29. (1) Il-Qorti tista' tordna x-xoljiment ta' Soċjetà Limitata wara li jsirilha rikors minn xi soċju jew kreditur jew b'rikors tar-Reġistratur jekk fil-fehma tagħha:

(*a*) is-Soċjetà Limitata tkun insolvibbli;

(*b*) in-negozju tas-Soċjetà Limitata jkun ġie sospiż għal perjodu mhux interrott ta' tnax-il xahar: iżda, biex jiġi evitat kull dubju, m'għandux jitqies li jkun hemm sospensjoni tan-negozju għall-għanijiet ta' din dispożizzjoni minħabba biss fil-fatt li n-negozju tas-Soċjetà Limitata jkun minnu niifsu wieħed ta' xorta passiva;

(*ċ*) l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata jkunu qegħdin isiru b'mod li jkun oppressiv għal xi ħadd mis-soċji limitati jew ta' preġudizzju għall-interessi tagħhom bħala soċji limitati jew jitqies li jolqtu ħażin il-ġestjoni tan-negozju tas-Soċjetà Limitata;

(*d*) l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata jkunu qegħdin isiru b'tali mod illi jqarrqu bil-krediturі jew b'mod illegali;

(*e*) kien hemm nuqqas persistenti mis-Soċjetà Limitata jew minn xi soċju ġenerali tagħha f'illi jikkonformaw ruħhom mal-ħtiġiet ta' din l-Iskeda jew ta' xi regolamenti li jkunu japplikaw magħmulin taħt l-artikolu 66A(3) jew taħt dan l-Att;

(*f*) ikun hemm raġunijiet serji biżżejjed biex jiġġustifikaw ix-xoljiment.

(2) Meta tingħata ordni taħt is-subparagrafu (1) għax-xoljiment tas-Soċjetà Limitata jew f'kull waqt wara dan, il-Qorti tista' tagħmel dawk l-ordnijiet l-oħra dwar ix-xoljiment kif jidhrilha idoneji u xierqa fiċ-ċirkostanzi, inkluża kull ordni għall-ħatra ta' xi stralċjarju wieħed jew aktar biex jagħmel stralċ tal-affarijiet tas-

Soċjetà Limitata u jqassam l-attiv tagħha.

Dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw għall-istralċ.

30. (1) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata l-affarijiet tagħha għandhom, kemm-il darba ma jkunx ġie maħtur stralċjarju mill-Qorti taħt il-paragrafu 29(2) jew is-subparagrafu (2) ta' dan il-paragrafu jew mis-soċji taħt is-subparagrafu (3) ta' dan il-paragrafu, jiġu stralċjati mis-soċji ġenerali.

(2) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata jew f'kull waqt wara dan, il-Qorti tista', wara li jsirilha rikors minn xi soċju (inkluż l-assenjat tiegħu) jew minn xi kreditur jew mir-Reġistratur jew minn xi stralċjarju, tagħti dawk l-ordnijiet dwar ix-xoljiment li jkunu jidhrulha idoneji u xierqa, inkluża:

(*a*) ordni għall-ħatra ta' xi stralċjarju jew stralċjarji biex jistralċjaw l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata u jqassmu l-attiv tagħha, u tistabbilixxi r-rimunerazzjoni tiegħu; u

(*b*) ordni biex jitwaqqfu proċedimenti fil-qorti li jkunu għadhom pendenti kontra s-Soċjetà Limitata taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha li jkunu xierqa.

Il-Qorti tista' wkoll, wara kull rikors bħal dak, tneħħi lil kull stralċjarju mill-kariga li jkollu (sew jekk ikun maħtur mill-Qorti jew mis-soċji) jekk il-Qorti tkun sodisfatta illi jeżistu raġunijiet biżżejjed biex dan jitneħħa.

(3) Kull stralċjarji jista', wara x-xoljiment ta' Soċjetà Limitata jew f'kull waqt wara dan u qabel il-ħatra tiegħu mill-Qorti kif hawn previst, jiġi maħtur mis-soċji bil-mod previst fl-Att tas-Soċjetà jew kif stabbilit bi ftehim bejniethom, u r-rimunerazzjoni tiegħu tista' tiġi stabbilita bl-istess mod. Meta s-soċji jonqsu milli jiftiehmu dwar il-ħatra ta' stralċjarju, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (1), kemm-il darba u sakemm xi stralċjarju wieħed jew aktar jinħatru mill-Qorti kif hemm fis-subparagrafu (2).

(4) Stralċjarju maħtur mis-soċji (imma mhux stralċjarju maħtur mill-Qorti) jista' jitneħħa b'deċiżjoni tas-soċji bil-mod previst fl-Att tas-Soċjetà jew kif stabbilit bi ftehim bejniethom, u jekk bħala riżultat ta' dik id-deċiżjoni ma jkun hemm ebda stralċjarji, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (1), kemm-il darba u sakemm xi stralċjarju wieħed jew aktar jinħatru mis-soċji taħt is-subparagrafu (3) jew mill-Qorti taħt is-subparagrafu (2).

(5) Stralċjarju, ikun kif ikun maħtur, għandu fi żmien erbatax-il jum wara l-ħatra tiegħu, jagħti lir-Reġistratur biex jirreġistrah avviż tal-ħatra tiegħu li fih jgħid x'ikun jismu u l-indirizz tiegħu, u fin-nuqqas huwa jeħel penali, u, għal kull ġurnata li matulha jibqa' għaddej in-nuqqas, penali ulterjuri.

(6) Meta jinħatar aktar minn stralċjarju wieħed, dawn għandhom jaġixxu b'mod konġunt u għandhom ikunu responsabbli għall-atti tagħhom *in solidum*, kemm-il darba l-Qorti jew is-soċji li ħatruhom ma jkunux ipprovdew xort'oħra. Kemm-il darba din ma tkunx ġiet diġà stabbilita mill-Qorti, ir-rimunerazzjoni ta' stralċjarju (sew jekk maħtur mill-Qorti jew mis-soċji) tista' tiġi stabbilita bi ftehim bejn is-soċji u l-istralċjarju, u fin-nuqqas din għandha tiġi stabbilita mill-Qorti wara li jsir rikors għaldaqstant taħt is-subparagrafu (2) jew rikors mill-istralċjarju.

(7) Dwar il-ħatra ta' stralċjarju, sew taħt dan il-paragrafu sew taħt il-paragrafu 29, is-setgħat kollha tas-soċji ġenerali u, meta jkun hekk japplika, kull setgħa ta' amministrazzjoni ordinarja vestita f'xi soċju limitat jew f'xi persuna oħra kif hemm fil-paragrafu 28(2), għandha ttemm; u kull min iġib ruħu bħallikieku qed jeżerċita xi setgħa ta' soċju ġenerali jew xi setgħa ta' amministrazzjoni jew rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata fiż-żmien meta, bis-saħħa ta' dan is-subparagrafu dawk is-setgħat

waqfu, teħel penali, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 15(2) jew 16(1) jew ta' kull konsegwenza oħra li tapplika u preskritta b'din l-Iskeda. Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subparagrafu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (8).

(8) Meta jinħatar stralċjarju, is-soċju jew soċji vestiti bl-amministrazzjoni tas-Soċjetà Limitata għandhom -

(*a*) jagħtu lill-istralċjarju l-attiv kollu u r-reġistri kollha tal-kontijiet u dokumenti oħra tas-Soċjetà Limitata u għandhom jabbozzaw kontijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-amministrazzjoni tagħhom għall-perjodu mill-kontijiet ta' qabel, u sabiex jiġi evitat kull dubju l-istralċjarju għandu jieħu fil-kustodja tiegħu jew taħt il-kontroll tiegħu l-proprjetà kollha u d-drittijiet kollha li għandu tassew x'jaħseb li s-Soċjetà Limitata għandha jedd fuqhom; u

(*b*) flimkien mal-istralċjarju, jabbozzaw karta tal-bilanċ li tkun turi l-istat tal-affarijiet tas-Soċjetà Limitata kif tkun fid-data tad-xoljiment.

(9) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, is-Soċjetà Limitata għandha ttemm milli twettaq negozju ħlief sal-limitu meħtieġ għax-xoljiment benefiku tagħha. Meta jinħatar stralċjarju, dak l-istralċjarju għandu jkollu s-setgħa li jwettaq kull att li jwassal u li jkun anċillari għall-istralċ tal-affarijiet tas-Soċjetà Limitata, imma dak l-istralċjarju m'għandu jidħol għal ebda operazzjoni ġdida, ħlief sal-limitu meħtieġ għax-xoljiment benefiku tagħha. Meta dwar xi Soċjetà Limitata jkun hemm ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subparagrafu, kull soċju ġenerali jew soċju ieħor responsabbli għall-ksur jew, kif jista' jkun il-każ, l-istralċjarju jeħel penali.

(10) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, il-persuni li jkunu qegħdin iwettqu l-istralċ tal-affarijiet tas-Soċjetà Limitata, f'isem u għan-nom tas-Soċjetà Limitata -

(*a*) jistgħu, sal-limitu meħtieġ għall-istralċ benefiku tas-Soċjetà Limitata, iħarrku, jiddefendu jew ipaċu kull azzjoni ċivili jew kriminali jew proċedimenti legali oħra u jirreferu tilwimiet jew affarijiet oħra għall-arbitraġġ;

(*b*) għandhom jirċievu u jiġbru kull ammont u dejn dovut lis-Soċjetà Limitata;

(*ċ*) għandhom jieħdu kull pass meħtieġ biex iżommu sħiħ id-drittijiet tas-Soċjetà Limitata u biex jirkupraw kull ammont jew dejn dovut lis-Soċjetà Limitata;

(*d*) għandhom jiġġestixxu n-negozju tas-Soċjetà Limitata kemm jista' jkun meħtieġ għall-istralċ benefiku tagħha, u għal dan l-għan ikollhom is-setgħa li jagħmlu l-atti kollha, u li jesegwixxu, f'isem u akkont tas-Soċjetà Limitata, kull att, riċevuta u dokumenti oħra u li jirrappreżentaw lis-Soċjetà Limitata f'dawk l-affarijiet kollha u tagħmel dak kollu li jistgħu jkunu meħtieġa għall-istralċ tal-affarijiet tas-Soċjetà Limitata u jiddistribwixxu l-attiv tagħha, jiġbru flejjes meħtieġa wkoll fuq titoli tal-attiv tas-Soċjetà Limitata u jaħtru mandatarju biex jagħmilha minflokhom (fil-kapaċità tagħhom bħala l-persuni responsabbli għall-istralċ) għal finijiet partikolari;

(*e*) għandhom jiddisponu mill-proprjetà tas-Soċjetà Limitata u jirrealizzaw l-attiv tagħha;

(*f*) għandhom, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 31, iħallsu d-djun tas-Soċjetà Limitata u jqassmu lis-soċji kull attiv li jifdal tas-Soċjetà Limitata;

(*g*) jistgħu jagħmlu kull kompromess jew arranġament mal-krediturі jew persuni li jippretendu li jkunu krediturі, jew li jkollhom jew jallegaw li jkollhom xi pretenzjoni, preżenti jew futura, ċerta jew kontinġenti, aċċertata jew li tista' tkun dovuta bħala danni kontra s-Soċjetà Limitata jew li bihom s-Soċjetà Limitata tista' ssir soġġetta għalihom, u li jirreferu kull ħaġa bħal din għall-arbitraġġ;

(*h*) jitolbu lis-soċji biex iħallsu l-kontribuzzjonijiet dovuti u jitolbu lis-soċji b'responsabbiltà mhux limitata biex iħallsu ammonti biex ikopru dawk id-djun li jifdal tas-Soċjetà Limitata kif hemm imsemmi fis-subparagrafu (12) u għandhom iħejju lista ta' soċji li jistgħu jħallsu dawk it-talbiet; u

(*i*) jistgħu jlaqqgħu seduti ta' soċji jew ta' krediturі tas-Soċjetà Limitata għall-finijiet li jaċċertaw dak li jkunu jridu jagħmlu, jew biex jagħtuhom kont ta', jew xort'oħra jaġġornawhom fuq, il-proċess tal-istralċ jew fuq kull ħaġa li jkollha x'taqsam miegħu jew għal kull għan ieħor f'dak li għandu x'jaqsam mal-istralċ hekk kif huma jaħsbu li jkun l-aktar jaqbel:

Iżda dan kollu imsemmi hawn qabel għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabilità personali tas-soċji.

(11) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata l-ebda soċju limitat ma jista', ħlief kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 25 u 31, jirtira xi parti mill-kontribuzzjoni tiegħu, jew xort'oħra jitlob minnha bħala kreditur tas-Soċjetà Limitata.

(12) Il-persuni li jagħmlu l-istralċ ta' Soċjetà Limitata (sew jekk ikun stralċjarju jew is-soċju ġenerali jew soċji ġenerali konformement mas-subparagrafu (1)) m'għandhomx iqassmu l-attiv tas-Soċjetà Limitata fost is-soċji kemm-il darba sew id-djun u l-passiv tas-Soċjetà Limitata taħt il-paragrafu 31(1)(*a*) u (*b*) ma jkunux ġew imħallsa jew ma jkunux ġew twarrbu fondi biżżejjed għall-ħlas tiegħu. Meta l-attiv tas-Soċjetà Limitata ma jkunx biżżejjed biex ikopru l-passiv tagħha msemmi hawn aktar qabel, il-persuni li jagħmlu l-istralċ ta' Soċjetà Limitata jistgħu jitolbu lis-soċji jħallsu l-kontribuzzjoni, jekk ikun hemm, dovuta minnhom, irrispettivament mid-data meta din tkun dovuta, u, jekk ikun hekk meħtieġ, dawn jisgħu jitolbu lis-soċji b'responsabbiltà mhux limitata l-ammonti meħtieġa għall-ħlas tal-passiv imsemmi hawn aktar qabel li ma jkunux koperti mill-kontribuzzjonijiet hekk mitluba kif imsemmi qabel u li jkunu ġew imħallsa. Il-persuni li jagħmlu l-istralċ ta' Soċjetà Limitata jistgħu barra minn hekk jitolbu lis-soċji jħallsu l-kontribuzzjoni, jekk ikun hemm, dovuta minnhom jew xi parti minnha, irrispettivament mid-data meta din tkun dovuta, għall-iskop li jiġu aġġustati d-drittijiet tas-soċji bejniethom kif hemm fil-paragrafu 31 jew xort'oħra kif hemm fl-Att tas-Soċjetà.

(13) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, avviż ta' dan il-fatt għandu, fi żmien erbatax-il ġurnata mid-data tax-xoljiment, jiġi ippreżentat mis-soċji ġenerali jew, meta jkun hekk japplika, mis-soċju limitat jew minn persuna oħra vestita bl-amministrazzjoni ordinarja kif hemm fil-paragrafu 28(2), lir-Reġistratur li mbagħad jara li avviż ta' dan il-fatt jiġi pubblikat fil-Gazzetta jew fuq websajt li jamministra r-Reġistratur:

Iżda, meta s-Soċjetà Limitata tiġi xolta b'ordni tal-Qorti, għandu jingħata avviż tax-xoljiment mir-Reġistratur tal-Qrati kif hawn aktar qabel imsemmi;

Iżda wkoll, f'każijiet ta' xoljiment li ma jkunux dawk ta' xoljiment b'ordni tal-Qorti, u meta ma jkun hemm ebda soċju ġenerali u ebda soċju limitat jew persuna oħra vestiti bl-amministrazzjoni ordinarja kif hemm fil-paragrafu 28(2), dak l-avviż jista' jingħata minn kull soċju limitat u, meta jkun ġie maħtur stralċjarju (sew mill-Qorti sew mis-soċji) dak l-avviż għandu jingħata minn dak l-istralċjarju fi żmien

erbatax-il ġurnata wara l-ħatra tiegħu.

(14) Meta s-soċji ġenerali jew is-soċju limitat jew persuna oħra vestita bl-amministrazzjoni ordinarja kif hemm fil-paragrafu 28(2) jew l-istralċjarju jonqsu milli jagħtu avviż tax-xoljiment kif meħtieġ bid-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (13), dawn jeħlu penali, u, għal kull ġurnata li matulha jkompli n-nuqqas, penali ulterjuri u, fil-każ ta' soċji ġenerali, dawn jibqgħu jġorru r-responsabbiltà daqslikieku kienu s-soċji ġenerali ta' Soċjetà Limitata li ma tkunx ġiet xolta.

(15) Ix-xoljiment ta' Soċjetà Limitata għandu jitqies li jokkorri meta tiġri l-ewwel ħaġa minn dawn li ġejjin:

(*a*) id-data tal-okkorrenza tal-ġrajja meta, taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda, is-Soċjetà Limitata tiġi xolta; jew

(*b*) id-data tal-ordni tal-Qorti taħt il-paragrafu 29(1) għax-xoljiment tagħha.

(16) L-ispejjeż kollha li jsiru kif imiss fix-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, inkluża r-rimunerazzjoni tal-istralċjarju, għandhom jitħallsu mill-attiv tas-Soċjetà Limitata bi prijorità fuq kull dejn ieħor.

(17) Il-persuni li jkunu qegħdin jagħmlu l-istralċ għandhom, fuq talba ta' xi wieħed mis-soċji, jgħarrafhom fuq l-istat u l-progress tal-istralċ.

(18) Il-persuni li jkunu qegħdin jagħmlu l-istralċ ta' Soċjetà Limitata jistgħu, b'rikors, jitolbu d-direzzjoni tal-Qorti dwar kull kwistjoni li jkollha x'taqsam mal-istralċ, u meta jsirilha rikors bħal dak il-Qorti tista' toħroġ kull ordni bħal dik li jkun jidhrilha li tkun idoneji u xierqa.

(19) Il-persuni li jkunu qegħdin jagħmlu l-istralċ, kull soċju jew kreditur jistgħu jagħmlu rikors quddiem il-Qorti biex tiġi deċiża kull kwistjoni li tista' tqum matul l-istralċ ta' xi Soċjetà Limitata, jew biex jeżerċitaw xi setgħa li tolqot l-infurzar ta' talbiet jew kull ħaġ'oħra u l-Qorti, jekk tkun sodisfatta li d-deċiżjoni tal-kwistjoni jew tal-eżerċizzju meħtieġ ikun wieħed ġust u benefiku, tista' tilqa' r-rikors għalkollox jew biss f'parti b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li tista' tqis li jkunu idoneji jew inkella tista' tordna xort'oħra dwar dak ir-rikors hekk kif hija tista' tiddeċiedi.

(20) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subparagrafu (19):

(*a*) jekk persuna tħoss ruħha aggravata b'xi att jew deċiżjoni ta' min ikun qed imexxu l-istralċ, dik il-persuna tista' tagħmel rikors quddiem il-Qorti u l-Qorti tista' tikkonferma, taqleb jew tibdel l-att jew id-deċiżjoni li jkun sar l-ilment dwarhom, u toħroġ kull ordni fuq dik il-kwistjoni hekk kif jidhrilha li jkun ġust;

(*b*) mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (20)(*a*), jekk isir rikors quddiem il-Qorti minn xi kreditur jew soċju li jkunu qegħdin jilmentaw fuq l-imġieba tal-persuni li jkunu qegħdin imexxu l-istralċ, il-Qorti għandha tidħol fil-kwistjoni u tieħu dik l-azzjoni dwarha hekk kif tista' tqis li jkun spedjenti;

(*ċ*) ir-Reġistratur jista', jekk iqis li jkun hekk xieraq, jagħmel rikors quddiem il-Qorti biex jagħmel eżami lill-istralċjarju jew lil kull persuna oħra bil-ġurament dwar dak l-istralċ;

(*d*) il-Qorti tista' f'kull waqt wara x-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, wara li jsirilha rikors jew mill-istralċjarju jew minn xi persuna oħra li tkun qegħda tmexxi l-istralċ jew minn xi kreditur jew soċju jew mir-Reġistratur, u wara li tinġieb prova għas-sodisfazzjon tal-Qorti li l-proċedimenti kollha dwar l-istralċ imisshom jitwaqqfu, toħroġ ordni li biha twaqqaf il-proċedimenti, għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet u

kondizzjonijiet li l-Qorti tqis li jkunu xierqa: iżda kull twaqqif tal-proċedimenti bħal dak m'għandux ikun jolqot il-validità mkomplija u l-operazzjoni tax-xoljiment; u wara li jkun sarilha rikors kif imsemmi hawn qabel il-Qorti tista', qabel ma toħroġ ordni, teħtieġ lill-persuni li jkunu qegħdin imexxu l-istralċ jipprovdu lill-Qorti rapport dwar kull fatt u materja li fil-fehma tagħha jkollhom rilevanza fir-rigward tar-rikors;

(*e*) il-Qorti, wara li jsirilha rikors jew mill-istralċjarju jew minn xi persuna oħra li tkun qegħda tmexxi l-istralċ jew minn xi kreditur jew soċju:

(i) tista' teħtieġ lil xi soċju li jkollu xi ħlas dovut jew li jkunu sarulu talbiet kif hemm fis-subparagrafu (12) u kull persuna li jkollha f'idejha flejjes, proprjetà jew kotba tal-kontijiet u dokumenti li s-Soċjetà Limitata jkollha jedd għalihom *prima facie*, iħallsu, jagħtu, iwasslu, jittrasferixxu jew xort'oħra jgħaddu dawk il-flejjes, proprjetà, kotba tal-kontijiet jew dokumenti, lill-persuni li jkunu qegħdin imexxu l-istralċ minnufih jew sa dak iż-żmien li l-Qorti tista' tordna;

(ii) tista' tħarrek biex jidher quddiemha kull soċju ġenerali tas-Soċjetà Limitata jew kull uffiċjal ta' dak is-soċju ġenerali jew persuna oħra li tkun magħrufa jew suspettata li jkollha fil-pussess tagħha xi proprjetà tas-Soċjetà Limitata jew li x'aktarx ikollha xi dejn mas-Soċjetà Limitata, u kull persuna li l-Qorti tqis li tkun tista' tagħti informazzjoni dwar il-promozzjoni, formazzjoni, kummerċ, negozjar, negozju jew proprjetà tas-Soċjetà Limitata, u l-Qorti tista' teħtieġ lil kull soċju ġenerali, uffiċjal jew persuna bħal dawk jipproduċu kull ktieb tal-kontijiet u dokument li jkollu fil-kustodja tiegħu dwar is-Soċjetà Limitata; u

(iii) meta tinġieb prova ta' raġuni probabbli li jitqies li xi persuna bħal dawk hawn qabel imsemmija tkun sejra taħrab jew tneħħi jew taħbi xi proprjetà li jkollha għall-fini li tevadi l-ħlasijiet dovuti minnha jew li tevita xi eżami dwar l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata, tista' toħroġ dawk l-ordnijiet li tqis li jkunu xierqa biex taċċerta li jsiru dawk il-ħlasijiet minn dik il-persuna jew iż-żamma u d-disponibbiltà ta' informazzjoni li jkollha x'taqsam mas-Soċjetà Limitata, inkluż il-qbid u, jew iż-żamma b'mod sigur tal-kotba tal-kontijiet dokumenti u proprjetà immobbli tiegħu sa dak iż-żmien li l-Qorti jidhrilha li jkun xieraq;

(*f*) il-Qorti tista', wara li jsirilha rikors jew mill-istralċjarju jew minn xi persuna oħra li tkun qegħda tmexxi l-istralċ, tistabbilxxi ħin jew ħinijiet li fihom il-krediturі għandhom iġibu prova dwar id-djun lejhom jew it-talbiet li jkunu qegħdin jagħmlu jew inkella jitħallew barra mill-benefiċċju ta' kull tqassim li jsir qabel ma tinġieb prova dwar dawn id-djun, u tista' toħroġ dawk l-ordnijiet dwar il-pubblikazzjoni ta' dak il-ħin jew dawk il-ħinijiet hekk kif jidhrilha li jkun xieraq; u

(*g*) il-Qorti tista', dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam max-xoljiment u l-istalċ ta' Soċjetà Limitata u fl-eżerċizzju ta' xi setgħa li jista' jkollha, tqis xi jkunu jridu l-krediturі jew is-soċji tas-Soċjetà Limitata, hekk kif tista' tinġiebilha prova biżżejjed, u tista', jekk ikun jidhrilha li jkun hekk xieraq, għall-fini li jiġi aċċertat dak li jridu, tordna s-sejħa ta' laqgħat tal-krediturі jew tas-soċji, u li dawn isiru u jitmexxew b'dak il-mod li l-Qorti tqis li jkun adatt u tista' taħtar lil xi persuna biex tippresjedi dik il-laqgħa u li jagħmel rapport fuq l-eżitu tagħha lill-

Qorti.

Kopja ta' kull ordni li ssir taħt dan is-subparagrafu (20)(d) hawn aktar qabel għandha titwassal minnufih mir-Reġistratur tal-Qrati lir-Reġistratur bil-għan li din tiġi reġistrata.

(21) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 31 u bla ħsara għal kull dispożizzjoni ta' din l-Iskeda jew ta' kull liġi dwar id-djun jew ħlasijiet preferenzjali, il-proprjetà ta' Soċjetà Limitata għandha, meta tiġi stralċjata, tiġi applikata biex tissodisfa d-djun tagħha *pari passu*. Fl-istralċ ta' Soċjetà Limitata, id-djun kollha li jitħallsu fuq bażi ta' kontinġenza, u kull talba kontra s-Soċjetà Limitata, preżenti jew futura, ċerta jew kontinġenti, aċċertata jew li tista' tkun dovuta bħala danni, għandha tkun ammissibbli bħala prova kontra s-Soċjetà Limitata, hekk li ssir stima ekwa, kemm jista' jkun possibbli, tal-valur ta' dawk id-djun jew talbiet li jistgħu jkunu soġġetti għal xi kontinġenza jew li jkunu dovuti bħala danni iżda li ma jkunux aċċertati, jew li għal xi raġuni oħra ma jkollhomx valur ċert.

(22) Malli l-affarijiet tas-Soċjetà Limitata jkunu ġew xolti għalkollox, il-persuni li jkunu mexxew l-istralċ għandhom:

(*a*) iħejju kont tal-istralċ, filwaqt li jagħtu d-dettalji ta' kif għamlu dan, u kif neħħew il-proprjetà tas-Soċjetà Limitata, u tal-irċevuti u l-ħlasijiet tagħhom, u għandhom ifasslu skema ta' distribuzzjoni u jaraw li dak il-kont jiġi verifikat minn awditur jew awdituri maħtura b'deċiżjoni tas-soċji jew fin-nuqqas mill-Qorti; u

(*b*) jipprovdu lis-soċji kollha kopja tal-kont imsemmi u tal-iskema ta' distribuzzjoni flimkien mar-rapport tal-awdituri fuq dan, li għandhom jiġu notifikati lil dawk is-soċji permezz ta' att ġudizzjarju jew bil-posta reġistrata bil-konferma li din tkun waslet.

(23) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 153 tal-Att għandhom ikunu japplikaw għal awditur maħtur kif hemm fis-subparagrafu (22)(*a*). Dak l-awditur m'għandux ikun persuna li kellha l-kariga ta' awditur tas-Soċjetà Limitata f'xi żmien matul l-aħħar tliet snin minnufih qabel id-data tax-xoljiment.

(24) (*a*) Il-persuni li jkunu mexxew l-istralċ għandhom jagħtu lir-Reġistratur, wara li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (22)(*b*) jkunu ġew imħarsa, kopja tal-kont imsemmi u tal-iskema ta' dik id-distribuzzjoni u tar-rapport tal-awditur fuqhom: sakemm dak il-kont u skema ta' distribuzzjoni li hekk jingħataw lir-Reġistratur ma jkunux jeħtieġu l-ismijiet ta' soċji limitati, u jkun biżżejjed li jintwerew l-ammonti totali mqassma lil dawk is-soċji kif ikun hemm fl-iskema ta' distribuzzjoni.

(*b*) Ir-Reġistratur, malli jirċievi l-kont u l-iskema ta' distribuzzjoni flimkien mar-rapport tal-awdituri, għandu minnufih jirreġistrahom, u meta jiskadu tliet xhur minn meta jiġi pubblikat l-avviż imsemmi fl-artikolu 401(1)(*e*) tal-Att, ir-Reġistratur għandu jħassar isem is-Soċjetà Limitata mir-reġistru, u meta jiġri dan iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tas-Soċjetà Limitata għandu jtemm milli jibqa' jkun validu:

Iżda l-Qorti tista', meta r-rikors jiġi ppreżentat fil-perjodu msemmi ta' tliet xhur mill-istralċjarju jew minn xi persuna oħra li l-Qorti jkun jidhrilha bħala li għandha interess, tagħmel ordni li biha tiddifferixxi d-data meta isem is-Soċjetà Limitata jkollu jitħassar mir-reġistru għal dak iż-żmien u bla ħsara għal dawk il-kundizzjonijiet li l-Qorti tista' tipprovdi, u kull soċju jew kreditur jistgħu wkoll, matul dak il-perjodu ta' tliet xhur, permezz ta' rikors quddiem il-Qorti joġġezzjonaw

għal kull ħaġa li jkollha x'taqsam mal-istralċ kif jintwera fl-akkont tal-istralċ, fl-iskema ta' distribuzzjoni u fir-rapport tal-awdituri, u l-Qorti għandha mbagħad toħroġ dik l-ordni li taħseb idonea u korretta.

(25) Meta ssir ordni mill-Qorti taħt il-proviso mas-subparagrafu (21)(*b*), ir-Reġistratur tal-Qrati għandu minnufih jgħaddi kopja tagħha lir-Reġistratur biex jirreġistraha u r-Reġistratur għandu jiddifferixxi l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (24)(*b*) hekk kif ikun hemm fl-ordni maħruġa mill-Qorti u msemmija f'dak is-subparagrafu.

(26) It-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ li għandha x'taqsam mal-falliment ma tapplikax għal Soċjetà Limitata. Referenzi f'liġijiet oħra minbarra t-Taqsima III tal-Kodiċi tal-Kummerċ għal persuna falluta għandhom, meta l-kuntest ikun hekk jeħtieġ, jiġu interpretati bħala li jinkludu referenzi għal Soċjetà Limitata li tiġi stralċjata f'ċirkostanzi ta' insolvibbiltà taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda, u referenzi għal persuna falluta għandhom ikunu jiftiehmu f'dan il-kuntest.

Distribuzzjoni tal-attiv meta jsir ix-xoljiment.

31. (1) Max-xoljiment ta' Soċjetà Limitata, l-attiv għandu jiġi mqassam b'dan il-mod li ġej -

(*a*) l-ewwel, lil krediturі li ma jkunux soċji, sa dak il-limitu xort'oħra permess bil-liġi, għar-rigward tad-djun tas-Soċjetà Limitata, kif joħroġ mill-prijorità u gradwazzjoni tagħhom kif regolati bil-liġi;

(*b*) it-tieni, lil soċji limitati li jkunu krediturі u li ma jkunux ukoll soċji ġenerali, sal-limitu xort'oħra permess bil-liġi, għar-rigward tad-djun tas-Soċjetà Limitata li ma jkunux djun deskritti fis-subparagrafu (*ċ*), kif joħroġ mill-prijorità u gradwazzjoni tagħhom kif regolati bil-liġi;

(*ċ*) fl-aħħarnett, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, lis-soċji kif ġej -

(i) l-ewwel, lis-soċji limitati għar-rifużjoni tal-kontribuzzjonijiet tagħhom jew, meta jkun xieraq, għar-rilaxx tal-obbligi tagħhom li jagħmlu kontribuzzjonijiet;

(ii) it-tieni, lis-soċji limitati għas-sehem tagħhom fil-profitti abbażi tal-kontribuzzjoni tagħhom;

(iii) it-tielet, lis-soċji ġenerali ħlief għall-kapital azzjonarju u l-profitti;

(iv) ir-raba', lis-soċji ġenerali dwar il-kapital;

(v) fl-aħħarnett, lis-soċji ġenerali dwar il-profitti.

Kif jiġu preservati l-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti wara l-istralċ.

32. (1) Ir-reġistri tal-kontijiet u d-dokumenti tas-Soċjetà Limitata għandhom jinżammu mill-istralċjarju, jekk ikun hemm, jew mill-persuna li tkun intgħażlet għal dak l-għan mill-maġġoranza tas-soċji ġenerali, u għandhom hekk jinżammu għal perjodu ta' għaxar snin mid-data meta isem is-Soċjetà Limitata ikun tħassar mir-reġistru. L-għażla ta' persuna bħal dik għandha ssir fi żmien erbatax-il ġurnata mir-reġistrazzjoni tal-avviż msemmi fil-paragrafu 30 (23) u m'għandhiex issir sakemm dik il-persuna ma tkunx uriet bil-miktub lis-soċji ġenerali li tkun aċċettat fi żmien erbatax-il ġurnata mill-għażla tagħha:

Iżda meta ma jkun hemm ebda stralċjarju u s-soċji ġenerali jonqsu milli jeleġġu tali persuna jew meta dik il-persuna ma tkunx trid taċċetta l-għażla tagħha, il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti għandhom jingħataw lir-Reġistratur fi żmien

erbatax-il jum minn meta tonqos milli taċċetta jew minn meta s-soċji jonqsu milli jeleġġu kif jista' jkun il-każ, u r-Reġistratur għandu jżomm dawk ir-reġistri tali għall-perjodu msemmi ta' għaxar snin.

(2) Meta persuna tkun intgħażlet biex iżżomm ir-reġistri tal-kontijiet u d-dokumenti tas-Soċjetà Limitata, jew meta s-soċji ġenerali jkunu naqsu milli jagħżlu lil persuna bħal dik, is-soċji ġenerali għandhom jgħarrfu b'dan lir-Reġistratur fi żmien erbatax-il ġurnata mid-data meta l-għażla ssir effettiva jew minn meta jonqos milli tintgħażel fil-perjodu preskritt, kif ikun il-każ, u fin-nuqqas, is-soċji ġenerali jeħlu penali.

(3) Jekk l-istralċjarju jew il-persuna li tkun intgħażlet mis-soċji ġenerali u li tkun aċċettat li jinżammu l-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-Soċjetà Limitata jonqsu milli jżommuhom għall-perjodu preskritt bis-subparagrafu (1), huma jeħlu penali.

(4) Jekk l-istralċjarju jew il-persuna li tkun intgħażlet mis-soċji ġenerali biex iżżomm il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-Soċjetà Limitata imutu, l-eredi tagħhom għandhom ikunu obbligati li jgħaddu l-imsemmija reġistri tal-kontijiet u dokumenti lir-Reġistratur fi żmien sitt xhur u r-Reġistratur għandu jżommhom għall-bqija tal-perjodu preskritt bis-subparagrafu (1), u fin-nuqqas dawk l-eredi jeħlu penali.

Il-kapital azzjonarju ta' Soċjetajiet Limitati u l-konverżjoni tal-istat.

33. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din l-Iskeda, il-kapital azzjonarju ta' Soċjetà Limitata, jista' jew jista' ma jiġix hekk diviż f'ishma.

(2) Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju tista' tibdel l-istat tagħha għal dak ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, b'deċiżjoni li tittieħed kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, jew, fin-nuqqas ta' xi dispożizzjoni bħal dik, bil-kunsens tas-soċji kollha, sew ġenerali sew limitati:

Iżda meta xi soċju limitat wieħed jew aktar, li b'kollox ikollhom mhux aktar minn kwart tal-kontribuzzjonijiet totali tas-soċji limitati, ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, is-Soċjetà Limitata tista' madankollu tibqa' għaddejja billi tibdel l-istat tagħha, iżda għandha tkun meħtieġa, għall-iskop ta' dik il-bidla, tillikwida u trodd lura lil kull soċju bħal dak li ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, jekk dan hekk jitlob, l-interess tiegħu fis-Soċjetà Limitata b'dawk il-pattijiet li jista' jkun hemm ftehim dwarhom, jew hekk kif il-Qorti, wara li ssirilha talba mis-Soċjetà Limitata jew mis-soċju limitat, jista' jidhrilha li jkun xieraq li tordna.

(3) Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju tista' tibdel l-istat tagħha għal dak ta' Soċjetà Limitata mingħajr Kapital Azzjonarju, b'deċiżjoni li tittieħed kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà jew, fin-nuqqas ta' xi dispożizzjoni bħal dik, bil-kunsens tas-soċji kollha, sew ġenerali sew limitati:

Iżda meta soċji limitati wieħed jew aktar, li b'kollox ikollhom mhux aktar minn wieħed minn kull għaxra tal-kapital azzjonarju tas-Soċjetà Limitata, ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, is-Soċjetà Limitata tista' madankollu tibqa' għaddejja bil-bidla fl-istat tagħha, iżda din tkun meħtieġa, għall-fini ta' dik il-bidla, li tifdi l-ishma miżmuma minn kull soċju bħal dak fis-Soċjetà Limitata li ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, jekk dan hekk jitlob, b'dawk il-pattijiet li jistgħu jiġu miftiehma, jew kif il-Qorti, fuq talba sew tas-Soċjetà Limitata sew tas-soċju limitat, jista' jidhrilha li jkun xieraq li tordna.

(4) Is-Soċjetà Limitata li tkun iddeċidiet li tibdel l-istat tagħha kif hemm fis-subparagrafu (2) jew fis-subparagrafu (3) għandha tagħti lir-Reġistratur biex ikun

jista' jirreġistrah il-prospett tal-bidla li tirriżulta li tkun saret fl-Att tas-Soċjetà kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 10(2).

(5) Il-bidla fl-istat imsemmija fis-subparagrafu (2) jew fis-subparagrafu (3) m'għandhomx jibdew iseħħu kemm-il darba u sakemm din ma tiġix reġistrata kif inhu meħtieġ bis-subparagrafu (4).

Kif jiġu applikati d-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ishma fl-Att.

34. (1) Mingħajr preġudizzju għall-proviso mal-artikolu 89 tal-Att (b'mod partikolari, imma mingħajr limitazzjoni, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (ċ) ta' dak il-proviso), id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 89 sa 96 u 99 sa 102 tal-Att għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal Soċjetà Limitata li jkollha t-titoli tagħha offruti lill-pubbliku, hekk li riferenzi għal "kumpanija pubblika" fihom jiftiehmu bħala riferenza għal Soċjetà Limitata bħal dik u riferenzi għal "diretturi" jiftiehmu bħala riferenza għal soċji ġenerali, u b'dawk l-aġġustamenti l-oħra li huma meħtieġa biex jakkomodaw il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet qegħdin jiġu applikati għal Soċjetà Limitata kif hawn aktar qabel imsemmi.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 116(1), (2) u (5) u tal-artikolu 117 tal-Att għandhom ikunu, sakemm ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din l-Iskeda, japplikaw *mutatis mutandis* għal Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, hekk li riferenzi għal "soċjetà" fiha jiftiehmu bħala riferenza għal Soċjetà Limitata bħal dik, riferenzi għal "il-memorandum jew l-artikoli" jiftiehmu bħala riferenza għall-Att tas-Soċjetà, u riferenzi għal "riżoluzzjoni mgħoddija f'laqgħa separata" jiftiehmu bħala riferenza għal deċiżjoni meħuda kif previst fl-Att tas-Soċjetà, u b'dawk l-aġġustamenti l-oħra li huma meħtieġa biex jakkomodaw il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet qegħdin jiġu applikati għal Soċjetà Limitata kif hawn aktar qabel imsemmi.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 127(1) u (3) sa (6) tal-Att għandhom japplikaw, safejn m'humiex inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din l-Iskeda, *mutatis mutandis* għal Soċjetà Limitata, hekk li riferenzi għal "soċjetà" fihom jiftiehmu bħala riferenzi għas-Soċjetà Limitata, riferenzi għal "il-memorandum ta' assoċjazzjoni" jew "artikoli ta' assoċjazzjoni" jiftiehmu bħala riferenza għal Att tas-Soċjetà, u riferenzi għal "membri" jiftiehmu bħala riferenza għal soċji, u b'dawk l-aġġustamenti l-oħra li huma meħtieġa biex jakkomodaw il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet qegħdin jiġu applikati għal Soċjetà Limitata.

Soċjetajiet limitati b'sehem varjabbli fil-kapital azzjonarju.

35. (1) Fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 2(1)(a) hawn aktar qabel Att tas-Soċjetà jista' jipprovdi għat-twaqqif tas-Soċjetà Limitata bħala Soċjetà Limitata b'kapital azzjonarju varjabbli u d-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu japplikaw għalihom.

(2) B'żjieda mad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7(3), l-Att tas-Soċjetà ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli kif ukoll id-Dokument ta' Reġistrazzjoni tas-Soċjetà li jingħata lir-Reġistratur kif hemm fl-imsemmi paragrafu 7(3) għandu jiddikjara:

(*a*) li l-kapital azzjonarju tas-Soċjetà Limitata għandu jkun ugwali għall-valur għal dak iż-żmien li jkun tal-kapital azzjonarju maħruġ tas-Soċjetà Limitata;

(*b*) li dak il-kapital azzjonarju għandu jinqasam f'għadd speċifikat ta' ishma mingħajr ma jiġi assenjat lilhom xi valur nominali;

(*ċ*) li l-valur attwali tal-kapital azzjonarju mħallas tas-Soċjetà Limitata

għandu f'kull waqt ikun ugwali għall-valur tal-attiv ta' kull xorta tas-Soċjetà Limitata wara t-tnaqqis tal-passiv tagħha, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 38(4).

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6, l-isem ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli għandu fi tmiemu, wara l-kliem "Soċjetà Limitata" jew it-taqsira tiegħu "LP" jew "L.P." kif meħtieġ bil-paragrafu 6(1), jkun segwit bil-kliem "b'kapital azzjonarju varjabbli" jew bi "VC" jew "V.C.".

(4) Ebda persuna li tkun qegħda tiġġestixxi xi negozju f'Malta, li ma tkunx Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli reġistrata taħt din l-Iskeda jew soċju fiha, m'għandha b'ebda mod jew manjiera tiddeskrivi lilha nnifsha jew hekk tippreżenta ruħha jew raġonevolment tagħti x'jiftiehem bħala li jindika, jew tuża xi isem li jindika jew jista' raġonevolment jiftiehem li jindika li tkun, jew tkun qegħda tiġġestixxi negozju bħala, Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli reġistrata taħt din l-Iskeda jew, kif jista' jkun il-każ, soċju fiha. Mingħajr preġudizzju għal dak imsemmi hawn qabel, impriża li tkun validament reġistrata taħt il-liġijiet ta' pajjiż barra minn Malta b'isem li jinkludi "Soċjetà Limitata" jew it-taqsira tiegħu "LP" jew "L.P." segwit bil-kliem "b'kapital azzjonarju varjabbli" jew bi "VC" jew "V.C.", jew soċju fiha, li leġittimament tmexxi negozju f'Malta, m'għandhiex titqies li tkun qegħda tikser dan is-subparagrafu (4) sempliċiment minħabba fil-fatt li tkun qegħda tuża u tiġġestixxi dak in-negozju taħt l-isem li bih dan ikun hekk validament reġistrat fil-pajjiż tiegħu ta' reġistrazzjoni jew, kif jista' jkun il-każ, tiddeskrivi lilha nnifsha bħala soċju f'dik l-impriża b'dak l-isem. Persuna li tikser id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subparagrafu teħel penali.

(5) Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli m'għandhiex toħroġ ishma mħallsa biss f'parti.

(6) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 26 u 35, Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli tista' tixtri jew tifdi l-ishma tagħha nnifisha, direttament jew indirettament mill-attiv tas-Soċjetà Limitata, b'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod kif jista' jiġi provdut mill-Att tas-Soċjetà.

(7) L-ishma ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli li jkunu nxtraw jew ġew mifdija minn dik is-Soċjetà Limitata nnifisha għandhom jitħassru u l-ammont tal-kapital azzjonarju tal-ishma maħruġ minn dik is-Soċjetà Limitata għandu jitnaqqas bl-ammont tal-korrispettiv imħallas mis-Soċjetà Limitata biex jinxtraw l-ishma, u ebda ħaġa f'dan l-Att m'għandha teħtieġ lil Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli toħloq ebda riserva.

(8) Kull riferenza f'xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, liema u sal-limitu li tapplika għas-Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, għall-valur nominali tas-sehem maħruġ jew allokat, jew tal-kapital azzjonarju ta' ishma maħruġ jew allokat ta', kumpanija għandha tiftiehem, fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, bħala riferenza għall-valur nett tal-assi.

Soċjetà Limitata *Multi-Class*.

36. (1) Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju tista' tkun kostitwita bħala Soċjetà *Multi-Class* meta kif hemm fl-Att tas-Soċjetà il-kapital azzjonarju tagħha jkun, jew ikun jista' jiġi, maqsum fi klassijiet differenti ta' ishma, li ma jkunux jikkostitwixxu xi sotto-fond distint.

(2) Soċjetà Limitata *Multi-Class* tista' minn żmien għal żmien toħloq u toffri jew toħroġ klassi jew klassijiet ġodda ta' ishma, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, u bla ħsara għal kull approvazzjoni tal-awtorità kompetenti jew ta' kull ħtieġa jew kondizzjoni oħra kif tista' tkun applikabbli għal dik is-Soċjetà Limitata taħt jew kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment jew regolamenti

maħruġin taħtu jew kif hemm fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest tat-tifsira tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment. Din il-klassi jew klassijiet ta' ishma m'għandhomx jikkostitwixxu sotto-fond jew sotto-fondi distinti tas-Soċjetà Limitata.

(3) Kull klassi ta' ishma f'Soċjetà Limitata *Multi-Class* tista' tiġi denominata f'munita differenti sakemm klassi ta' ishma tista' tiġi denominata f'munita waħda biss.

(4) Soċjetà Limitata *Multi-Class* ma tista' tagħżel li tissegrega ebda attiv u passiv li jkollha.

(5) Soċjetà Limitata *Multi-Class* li jkollha l-kapital azzjonarju tagħha denominat f'muniti differenti għandha tħejji l-kontijiet annwali tagħha f'xi waħda minn dawk il-muniti.

(6) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (5) għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għat-tħejjija ta' rapporti jew rendikonti finanzjarji oħra li jistgħu jkunu meħtieġa taħt dan l-Att jew minn awtorità kompetenti oħra.

(7) Għall-finijiet tas-subparagrafi (5) u (6), il-mod kif għandha ssir il-konverżjoni mill-munita bażi ta' xi klassi ta' ishma fil-munita li fiha l-kontijiet annwali tas-Soċjetà Limitata *Multi-Class* għandu jkun kif hemm fil-prinċipji ta' kontabbiltà aċċettati b'mod ġenerali.

Soċjetà Limitata *Multi-Fund*.

37. (1) Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju tista' tiġi kostitwita bħala Soċjetà *Multi-Fund* meta kif hemm fl-Att tas-Soċjetà il-kapital azzjonarju tagħha jkun, jew jista' jkun, maqsum fi klassijiet differenti ta' ishma, meta xi klassi waħda jew grupp ta' klassijiet ta' ishma jikkostitwixxu sotto-fond distint tas-Soċjetà Limitata, hekk kif jista' jiġi provdut fl-Att tas-Soċjetà:

Iżda l-kapital azzjonarju tal-bidu jista' jiġi organizzat jew le f'xi sotto-fond wieħed jew aktar kif hemm f'dan il-paragrafu.

(2) Soċjetà Limitata *Multi-Fund* tista' minn żmien għal żmien toħloq u toffri jew toħroġ klassi jew klassijiet ġodda ta' ishma li jistgħu jikkostitwixxu sotto-fond ġdid jew jiġu inklużi f'sotto-fond jew sotto-fondi eżistenti tas-Soċjetà Limitata, kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, u bla ħsara għal kull approvazzjoni tal-awtorità kompetenti jew ta' kull ħtieġa jew kondizzjoni oħra li jistgħu jkunu japplikaw għal dik is-Soċjetà Limitata taħt jew kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment, jew f'regolamenti maħruġin taħtu jew kif hemm fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest tat-tifsira tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment.

(3) Klassi jew klassijiet ta' ishma li jikkostitwixxu sotto-fond f'Soċjetà Limitata Multi-Fund jistgħu jiġu denominati f'munita differenti sakemm klassi ta' ishma tista' tiġi denominata f'munita waħda biss.

(4) Soċjetà Limitata *Multi-Fund* li jkollha l-kapital azzjonarju tagħha denominat f'muniti differenti għandha tabbozza l-kontijiet annwali tagħha f'xi waħda minn dawk il-muniti.

(5) Is-soċju jew soċji ġenerali ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund* għandhom iżommu reġistri tal-kontijiet kif imiss bl-attiv u l-passiv ta' kull sotto-fond fil-munita tal-bażi ta' kull klassi ta' ishma li jikkostitwixxu dak is-sotto-fond.

(6) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (4) għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis* għat-tħejjija ta' kull rapport jew rendikont finanzjarju ieħor li jistgħu jkunu meħtieġa taħt dan l-Att jew mill-awtorità kompetenti.

(7) Għall-finijiet tas-subparagrafi (4) u (6), il-konverżjoni mill-munita bażi ta' klassi ta' ishma fil-munita li li tintuża fl-abbozzar tal-kontijiet annwali tas-Soċjetà Limitata *Multi-Fund* għandha ssir kif hemm fil-prinċipji ta' kontabilità aċċettati b'mod ġenerali.

Segregazzjoni tal-attiv u l-passiv ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund*.

38. (1) Tista' Soċjetà Limitata *Multi-Fund* tagħżel fl-Att tas-Soċjetà li l-attiv u passiv ta' kull sotto-fond inkluż f'dik is-Soċjetà Limitata isir minnu għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi bħala patrimonju separat mill-attiv u passiv ta' kull sotto-fond ieħor ta' dik is-Soċjetà Limitata. Meta Soċjetà Limitata *Multi-Fund* hekk tagħżel li tagħmel, l-attiv u l-passiv ta' kull sotto-fond ta' dik is-Soċjetà Limitata *Multi-Fund* għandhom, għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi, jitqiesu li jikkostitwixxu patrimonju separat mill-attiv u l-passiv ta' kull sotto-fond ta' dik is-Soċjetà Limitata.

(2) Ħlief għal dak il-proporzjon tal-passiv ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund* li bis-saħħa tal-Att tas-Soċjetà jew permezz tal-pattijiet tal-offerta jew tal-ħruġ tal-ishma li jikkostitwixxu s-sotto-fond ikunu, jew ikunu se jiġu attribwiti għal, xi fond wieħed jew aktar sotto-fondi fil-proporzjon stabbilit fl-Att tas-Soċjetà, il-passiv li jiġġarrab fir-rigward ta' kull sotto-fond għandu jitħallas mill-attiv li jifforma parti mill-patrimonju tiegħu u l-krediturі fir-rigward tagħhom m'għandu jkollhom ebda pretensjoni jew dritt ta' azzjoni dwar xi attiv ieħor tas-soċjetà limitata, u għandhom japplikaw dawn ir-regoli li ġejjin:

(*a*) kull proċediment dwar is-Soċjetà Limitata *Multi-Fund* għandu jkun jirrispetta l-istat legali ta' kull sotto-fond bħala patrimonju separat mill-attiv u l-passiv ta' kull sotto-fond ieħor tas-Soċjetà Limitata kif hemm f'din l-Iskeda;

(*b*) kull proċediment għandu jkun japplika *mutatis mutandis* għas-sotto-fond bħallikieku dan kien entità legali distinta u b'dawk il-bidliet li jkunu meħtieġa biex jakkomodaw il-fatt li s-sotto-fond ma jkunx Soċjetà Limitata; u kull proċediment fir-rigward ta' xi sotto-fond wieħed m'għandu jkollu ebda effett fuq l-attiv ta' kull sotto-fond ieħor tas-Soċjetà Limitata jew tas-Soċjetà Limitata nfisha; u

(*ċ*) meta, biex jiġi evitat kull dubju, sotto-fond li jkun jinkludi patrimonju separat kif hemm f'din l-Iskeda jkun qed jingħalaq, u meta jinħatar stralċjarju ta' sotto-fond bħal dak, id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 30(7) għandhom ikunu japplikaw biss fir-rigward ta' dak is-sotto-fond; u għalhekk għandhom itemmu s-setgħat kollha tas-soċji ġenerali biss fir-rigward ta' dak is-sotto-fond.

"Proċediment" f'dan is-subparagrafu tirreferi għal proċedimenti kif hemm fil-paragrafi 28 sa 32 ta' din l-Iskeda.

(3) Is-soċju jew soċji ġenerali ta' Soċjetà Limitata *Multi-Fund* għandu jkollhom jew jordnaw li jinżammu dawk ir-reġistri separati, kontijiet, prospetti u dokumenti oħra hekk kif dawn jistgħu jkunu meħtieġa bħala prova tal-passivi u l-attiv ta' kull sotto-fond bħala distint u separat mill-attiv u passiv ta' sotto-fondi oħra fl-istess Soċjetà Limitata.

(4) Meta Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli tiġi stabbilita bħala Soċjetà Limitata *Multi-Fund* u tagħżel li jsir mill-attiv u l-passiv tas-sotto-fondi tagħha bħala patrimonji distinti, l-Att tas-Soċjetà kif ukoll id-Dokument ta' Reġistrazzjoni tas-Soċjetà li jingħataw lir-Reġistratur kif hemm fil-paragrafu 7(3) għandhom ikunu jipprovdu li l-valur attwali ta' kull sotto-fond għandu f'kull waqt ikun ugwali għall-valur tal-attiv ta' kull xorta tas-sotto-fond partikolari wara li jitnaqqas il-passiv ta' dak is-sotto-fond, u dan minflok dak imsemmi fil-paragrafu

35(2)(*ċ*).

L-artikoli 186 u 187(1) tal-Att ma japplikawx.

39. Sal-limitu li kieku kienu dawn japplikaw (ħlief minħabba fid-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu), id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 186 u 187(1) tal-Att m'għandhomx japplikaw għal Soċjetà Limitata *Multi-Class* u għal Soċjetà Limitata *Multi-Fund*.

Ishma frazzjonali.

40. (1) Tista' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà, toħroġ ishma frazzjonali sa dak l-għadd ta' pożizzjonijiet deċimali hekk kif jistgħu jiġu speċifikati fl-Att tas-Soċjetà, u taħt dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li jistgħu jiġu hemm stabbiliti.

(2) L-ishma frazzjonali għandhom jiġu awtomatikament konsolidati f'sehem sħiħ tal-istess klassi meta l-ishma frazzjonali li jkollu soċju wieħed isiru ugwali għal sehem wieħed sħiħ.

Kontribuzzjonijiet li jsiru xort'oħra milli fi flus kontanti.

41. (1) Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5(3), il-kontribuzzjoni ta' soċju f'Soċjetà Limitata jista'jkun biss jikkonsisti biss fi flus kontanti jew f'attiv li jkun jista' jiġi stmat ekonomikament, u dawk il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu mħallsa jew trasferiti mis-soċju lis-Soċjetà Limitata f'dak iż-żmien jew żminijiet li jistgħu jiġu speċifikati fl-Att tas-Soċjetà, u dawn id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu japplikaw għal kull kontribuzzjoni bħal dawk li ma tkunx kontribuzzjoni ta' attiv li mhux flus kontanti.

(2) Rapport fuq kull kontribuzzjoni li ma tkunx magħmula minn flus kontanti għandu jiġi abbozzat qabel it-trasferiment tal-kontribuzzjoni lis-Soċjetà Limitata u:

(*a*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata f'Kapital Azzjonarju, jekk u sal-limitu li kontribuzzjoni mhux fi flus kontanti għandha tiġi trasferita lis-Soċjetà Limitata bħala korrispettiv għall-akkwist ta' ishma fiha fi żmien is-sottoskrizzjoni oriġinali, dak ir-rapport għandu jitħejja qabel ma s-Soċjetà Limitata tiġi reġistrata; jew

(*b*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata f'Kapital Azzjonarju, jekk u sal-limitu li l-kontribuzzjoni mhux fi flus kontanti għandha tiġi trasferita lis-Soċjetà Limitata bħala korrispettiv għall-akkwist ta' ishma meta jsir ħruġ sussegwenti, dak ir-rapport għandu jsir qabel ma jinħarġu l-ishma rilevanti; jew

(*ċ*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata f'Kapital Azzjonarju li ma tkunx Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, jekk u sal-limitu li l-kontribuzzjoni mhux fi flus kontanti għandha tiġi trasferita lis-Soċjetà Limitata bħala korrispettiv għall-ħlas ta' kull parti mhux imħallsa fuq l-ishma li jkunu diġà ġew sottoskritti f'kull żmien qabel, dak ir-rapport għandu jsir qabel ma jsir it-trasferiment tal-kontribuzzjoni lis-Soċjetà Limitata,

minn xi espert wieħed jew aktar li jkunu indipendenti tas-Soċjetà Limitata u approvati kif previst fl-Att tas-Soċjetà (li jistgħu wkoll ikunu l-awdituri tas-Soċjetà Limitata) jew, fil-każ ta' Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsir tal-paragrafu 2(1)(*a*) hawn aktar qabel li jkollha liċenza mill-awtorità kompetenti bħala skema ta' investiment kollettiv kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment, minn dik il-persuna kif previst u kif hemm fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin għal dak il-għan mill-awtorità kompetenti minn żmien għal żmien.

(3) Ir-rapport imsemmi fis-subparagrafu (2) għandu, fil-każ ta' Soċjetà Limitata fil-kuntest tat-tifsira tal-paragrafu 2(1)(*a*) hawn aktar qabel li jkollha liċenza mill-awtorità kompetenti bħala skema ta' investiment kollettiv kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment, għandu jiġi abbozzat b'dak il-mod u għandu jkun fih dawk il-partikolaritajiet li jistgħu jenħtieġu mir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment maħruġin għal dak l-għan mill-awtorità kompetenti minn żmien għal żmien.

(4) Ir-rapport imsemmi fis-subparagrafu (2) għandu, fil-każ ta' Soċjetà Limitata li ma tkunx Soċjetà Limitata msemmija fis-subparagrafu (3), għandu jkun fih mill-inqas deskrizzjoni ta' kull attiv li jinkludi l-kontribuzzjoni mhux fi flus kontanti kif ukoll il-metodi ta' valutazzjoni li jkunu ġew użati u:

(*a*) għandu jkun jgħid jekk il-valuri miksubin għax jiġu applikati dawn il-metodi jkunux jikkorrispondu għall-inqas għall-għadd u għall-valur nominali, u, meta jkun hekk japplika, għall-*premium* fuq l-ishma li jkunu se jinħarġu għal dak l-attiv; jew

(*b*) fil-każ ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, għandu jkun jgħid jekk il-valuri miksubin għax jiġu applikati dawn il-metodi jkunux għall-inqas jikkorrispondu għall-valur nett tal-attiv tal-ishma li jkunu se jinħarġu għal dak l-attiv.

(5) Fiż-żewġ każijiet msemmija fis-subparagrafi (3) u (4), il-valur tal-attiv li jinkludu l-kontribuzzjoni mhux fi flus kontanti għandu jitqies li jkun il-valur ġust tas-suq tagħhom fil-waqt tat-trasferiment tagħhom lis-Soċjetà Limitata kif previst fil-paragrafu 5(3) u għandu jiġi stmat kif xieraq.

(6) Fil-każijiet kollha, ir-rapport imsemmi fid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan il-paragrafu jew kopja tiegħu għandha tinżamm fost ir-reġistri tas-Soċjetà Limitata kif hemm previst fil-paragrafu 22 u għandu jkun bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dak il-paragrafu 22.

(7) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 42.

Ħruġ ta' ishma bi skont.

42. (1) Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju tista' tagħmel skont lil soċju eżistenti li jkun intrabat bi ftehim bil-miktub mas-Soċjetà Limitata biex jagħmel sottoskrizzjoni għal ishma fis-Soċjetà Limitata, u dak l-iskont għandu jkun bħala korrispettiv għal dak l-impenn, iżda:

(*a*) dak l-iskont għandu jkun japplika eskluživament għal kull rabta pendenti li toħroġ mill-ftehim imsemmi hawn aktar qabel;

(*b*) l-awtorità dwaru tkun toħroġ mill-Att tas-Soċjetà;

(*ċ*) ix-xorta tal-iskont għandha tintwera bil-mod meħtieġ fis-subparagrafu (2);

(*d*) f'ebda każ m'għandu l-valur ta' dawk l-ishma, maħruġa bi skont, jitnaqqas bħala riżultat ta' dak l-iskont għal taħt il-valur nett tal-attiv fiż-żmien li s-soċju, li jkun qed jingħatalu l-iskont, ikun l-ewwel issottoskriva għall-ishma kif hemm fil-ftehim imsemmi hawn aktar qabel; u

(*e*) f'ebda każ m'għandu il-valur ta' dawk l-ishma, maħruġin bi skont, jitnaqqas bħala riżultat ta' dak l-iskont għal taħt il-valur nominali ta' dawk l-ishma.

(2) Jekk l-ishma jinħarġu bi skont li jkun aktar minn dak permess b'dan il-paragrafu, il-pussessur tagħhom għandu jkun marbut iħallas lis-Soċjetà Limitata

ammont ugwali għal dak l-eċċess, b'imgħax ta' kull sena bir-rata ta' żewġ punti perċentwali fuq l-inqas rata li tista' tintalab kif stabbilita mill-Bank Ċentrali Europew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' finanzjament mill-ġdid tal-Eurosistema.

(3) Il-kondizzjonijiet speċifikati fis-subparagrafu (1) għandhom jintwerew b'mod ċar fl-Att tas-Soċjetà, u meta l-ishma tas-Soċjetà Limitata jkunu offruti minn prospett jew dokument ieħor għall-offerti maħruġ mis-Soċjetà Limitata, dawn għandhom mill-inqas jiġu żvelati f'dak il-prospett jew dokument ieħor għall-offerti.

Rahan li jingħata għal titoli ta' Soċjetajiet Limitati.

43. (1) Ir-rahan tal-ishma f'Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju jew ta' titoli oħra f'Soċjetà Limitata għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu.

(2) It-titoli jistgħu, jekk l-Att tas-Soċjetà jkun hekk jipprovdi jew jekk ikun permess taħt il-kondizzjonijiet tal-offerta jew il-ħruġ ta' dawk it-titoli, jkunu mirhuna mill-pussessuri tagħhom favur kull persuna bħala garanzija għal xi obbligazzjoni. Il-pleġġ tat-titoli għandu jkun magħmul permezz ta' strument bil-miktub bejn min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan.

(3) L-avviż tar-rahan għandu jingħata minn min jirhan jew minn min favur tiegħu jsir ir-rahan lis-Soċjetà Limitata fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta jingħata r-rahan. Ir-rahan tat-titoli għandu jiġi reġistrat fir-reġistru tad-detenturi ta' dawk it-titoli.

(4) Ir-rahan tat-titoli għandu jkun effettiv f'dak li għandu x'jaqsam ma' terzi mid-data biss meta jiġi reġistrat ir-rahan fir-reġistru tad-detenturi tat-titoli rispettivi msemmija fis-subparagrafu (3):

Iżda s-Soċjetà Limitata għandha, fuq talba bil-miktub li ssirilha minn terzi li jistgħu juru interess fiha, jiżvelaw jekk rahan tat-titoli jkunx ġie reġistrat fir-reġistru tad-detenturi tat-titoli rispettivi, inkluż l-isem ta' min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan, l-ammont tat-titoli mirhuna u d-data tar-reġistrazzjoni tar-rahan.

(5) Salvi d-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (4), sakemm ikun għadu jeżisti rahan ta' titoli, kull trasferiment jew assenjament ieħor tat-titoli mirhuna magħmul minn min jirhan, sew b'titolu oneruż jew gratuwitu, għandu jkun null u bla effett:

Iżda kull trasferiment bħal dak jew assenjament ieħor magħmul bil-kunsens ta' min favur tiegħu jsir ir-rahan għandu jkun validu t-titoli li jkunu se jiġu trasferiti jew assenjati għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għar-rahan.

(6) Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' min favur tiegħu jsir ir-rahan li japplika għall-bejgħ b'irkant fil-qorti tat-titoli u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili jew tal-Att tas-Soċjetà, fil-każ ta' xi nuqqas taħt il-ftehim tar-rahan u wara li jingħata avviż b'att ġudizzjarju lil min jirhan u lis-Soċjetà Limitata, min favur tiegħu jsir ir-rahan għandu jkollu jedd li -

(a) jiddisponi mit-titoli li jkunu ġew mirhuna favur tiegħu; jew

(*b*) japproprja u jakkwista t-titoli hu nnifsu; jew

(*ċ*) jitlob lis-Soċjetà Limitata tixtri jew tifdi t-titoli mirhuna għas-saldu tad-dejn kollu dovut lilu jew parti minnu:

Iżda ir-rimedju li għandu min favur tiegħu jsir ir-rahan fis-subparagrafu (6)(*ċ*) ta' hawn aktar qabel għandu jkun biss japplika jekk u sal-limitu li t-titoli rilevanti jkunu, kif hemm fl-Att tas-Soċjetà jew fil-kondizzjonijiet tal-offerta jew fil-ħruġ ta' dawk it-titoli, jagħtu jedd lid-detentur tagħhom jitlob ix-xiri mill-ġdid tagħhom jew li dawn jinfdew mis-Soċjetà Limitata, u dik it-talba minn min favur

tiegħu jsir ir-rahan għandha ssir kif hemm fil-proċedura, u għandha tkun soġġetta għall-istess pattijiet u kondizzjonijiet, għal dak ix-xiri mill-ġdid jew fidwa kif stabbilit fl-Att tas-Soċjetà jew fil-kondizzjonijiet tal-offerta jew fil-ħruġ tat-titoli rilevanti;

Iżda wkoll it-twettiq ta' kull rimedju minn min favur tiegħu jsir ir-rahan fis-subparagrafu (6)(*a*) sa (*ċ*) għandu jkun soġġett għal titoli li jkollhom kriterji ta' eliġibilità u ħtiġiet ta' detenzjoni minimi hekk kif dawn jistgħu jkunu japplikaw dwar it-titoli rilevanti kif hemm fl-Att dwar Servizzi ta' Investiment u fir-Regoli dwar Servizzi ta' Investiment maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt u fil-kuntest ta' dak l-Att, kif hemm fl-Att tas-Soċjetà u, jew kif hemm fil-kundizzjonijiet tal-offertà jew fil-ħruġ ta' dawk it-titoli.

(7) Għall-finijiet tas-subparagrafu (6):

(*a*) fil-każ li t-titoli rilevanti mirhuna jkunu jikkonsistu f'ishma f'Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli, il-valur ta' dawk it-titoli għandu jkun il-valur kurrenti tal-attiv nett tagħhom; u

(*b*) fil-każ ta' titoli mirhuna oħra, il-valur ta' dawk it-titoli:

(i) għandu jkun dak il-valur li jiġi speċifikat, jew dak il-valur li tasal għalih billi jiġi applikat dak il-metodu ta' valutazzjoni speċifikat, fil-ftehim tar-rahan bejn min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan; jew

(ii) fin-nuqqas ta' dik l-ispeċifikazzjoni fil-ftehim tar-rahan kif imsemmi fis-subparagrafu (7)(*b*)(i), għandu jkun dak il-valur li jista' jiġi stabbiliti bi ftehim bejn min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan wara li jkun ingħata avviż tan-nuqqas minn min favur tiegħu jsir ir-rahan lil min jirhan kif hemm fis-subparagrafu (6); jew

(iii) fin-nuqqas ta' dik l-speċifikazzjoni fil-ftehim tar-rahan kif imsemmi fis-subparagrafu (7)(*b*)(i) u fin-nuqqas ta' ftehim bejn min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan kif imsemmi fis-subparagrafu (7)(*b*)(ii), għandu jkun il-valur ġust tat-titoli kif ikun fid-data tal-avviż tan-nuqqas imsemmi fis-subparagrafu (6) stabbilit minn *accountant* pubbliku jew minn *accountant* pubbliku u awditur maħtur bi ftehim bejn min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan fil-waqt rilevanti jew, jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dak, appuntat mill-Qorti Ċivili, Prim'Awla, wara li jsirilha rikors minn min favur tiegħu jsir ir-rahan:

Iżda, minkejja dak previst hawn aktar qabel f'dan is-subparagrafu, meta min jirhan jeżerċita r-rimedju tiegħu taħt is-subparagrafu (6)(*ċ*) hawn aktar qabel (meta dan ikun hekk japplika), il-valur tat-titoli mirhuna għall-għanijiet ta' dak ir-rimedju għandu jkun, u s-Soċjetà Limitata għandha tixtri mill-ġdid jew tifdi t-titoli rilevanti, b'dak il-valur li jiġi speċifikat jew li jiġi xort'oħra kalkulat kif hemm fl-Att tas-Soċjetà jew fil-kondizzjonijiet tal-offerta jew fil-ħruġ ta' dawk it-titoli.

(8) Meta l-Att tas-Soċjetà jew il-kondizzjonijiet tal-offerta jew il-ħruġ tat-titoli mirhuna jkunu jeħtieġu lil xi detentur tagħhom, li jkun irid jittrasferixxi dawk it-titoli, li joffrihom fuq bażi ta' prelazzjoni lil detenturi oħra ta' dawk it-titoli, ikun obbligat min favur tiegħu jsir ir-rahan, qabel l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija b'dan is-subparagrafu (6), li joffri dawk it-titoli lil dawk id-detenturi l-oħra bil-prezz stabbilit kif hemm fis-subparagrafu (7), u dik l-offerta għandha tibqa' miftuħa għal mill-inqas għaxart ijiem tax-xogħol.

(9) Meta jkun qiegħed jeżerċita d-drittijiet tiegħu taħt dan il-paragrafu, min

favur tiegħu jsir ir-rahan għandu biss jiddisponi minn, japproprja jew jitlob ix-xiri mill-ġdid jew il-fidwa ta' dak l-għadd ta' titoli li jkunu meħtieġa biex jagħmel gwadann ta' rikavat biżżejjed biex iħallas id-dejn dovut. Is-sigurtajiet kollha li jifdal għandhom jingħataw favur min jirhan.

(10) Il-partijiet fi ftehim ta' rahan ta' titoli jistgħu legalment jaqblu fuq il-persuna jew persuni li għandhom jeżerċitaw id-drittijiet kollha li jappartjenu lid-detentur tat-titoli, inkluži d-drittijiet tal-vot u d-dritt li tirċievi dħul, dividendi, profitti, imgħax jew ħlasijiet oħra dovuti fuq dawk it-titoli:

Iżda, jekk il-ftehim bejn il-partijiet ma jkunx jipprovdi dwar materji bħal dawk, id-drittijiet kollha li jappartjenu lil xi detentur tat-titoli għandu, għal kemm idum ir-rahan, jiġi eżerċitat minn min jirhan sakemm huwa jonqos taħt il-ftehim tar-rahan jew sakemm min favur tiegħu jsir ir-rahan jinforza t-titolu li jkollu; u f'kull każ bħal dak, meta jagħti avviż b'att ġudizzjarju lil min jirhan u lis-Soċjetà Limitata, id-drittijiet kollha li jkunu jappartjenu lil min jirhan għandhom jiġu minnufih eżerċitati minn min favur tiegħu jsir ir-rahan:

Iżda wkoll, kemm-il darba min jirhan u min favur tiegħu jsir ir-rahan ma jkunux ftiehmu xort'oħra fil-ftehim tar-rahan u ma jkunx ingħata avviż dwar dan lis-Soċjetà Limitata, dħul, dividendi, profitti, imgħax jew ħlasijiet oħra dovuti fuq dawk it-titoli li jkunu mirhuna għandhom, matul dak iż-żmien li matulu jkun irreġistrat ir-rahan fir-reġistru tad-detenturi tat-titoli rispettivi, jitħallsu mis-Soċjetà Limitata lil min favur tiegħu jsir ir-rahan li għandu mbagħad japproprja kull ammont riċevut bħal dak għall-imgħax dovut fuq id-dejn miksub bir-rahan, u, jekk ikun hemm xi eċċess, fuq il-kapital.

(11) L-avviż tat-terminazzjoni tar-rahan għandu jingħata minn min favur tiegħu jsir ir-rahan lis-Soċjetà Limitata fi żmien erbatax-il ġurnata min meta jintemm ir-rahan. It-terminazzjoni tar-rahan għandu jitniżżel fir-reġistru tad-detenturi tat-titoli rispettivi.

(12) (*a*) Fil-każ ta' rahan ta' titoli f'Soċjetà Limitata u dawk it-titoli jkunu elenkati u nnegozjati f'suq regolat Malti u li dwaru jkunu saru arranġamenti għall-manutenzjoni minn dak is-suq regolat tar-reġistru rilevanti tad-detenturi tiegħu, id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (3) sa (8) u (11) m'għandhomx japplikaw għal dawk it-titoli elenkati u nnegozjati. Għandhom minflok japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(i) min jirhan jew min favur tiegħu jsir ir-rahan għandu jagħti, fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta jingħata r-rahan ta' sigurtà elenkata u nnegozjata, avviż tar-rahan lis-suq Malti regolat, li għandu wkoll jiġi notifikat b'avviż tat-terminazzjoni tar-rahan minn min favur tiegħu jsir ir-rahan fi żmien erbatax-il ġurnata minn meta jintemm ir-rahan;

(ii) is-Soċjetà Limitata li jkollha t-titoli tagħha elenkati u nnegozjati mirhuna għandha tiġi wkoll innotifikata bir-rahan u bit-tmiem tiegħu fil-perjodi msemmija u s-Soċjetà Limitata għandha tirreġistra dak il-fatt fir-reġistru tad-detenturi tat-titoli rispettivi;

(iii) dak ir-rahan ta' titoli ikun effettiv f'dak li għandu x'jaqsam ma' parti terza mid-data biss meta jasal l-avviż tar-rahan lis-suq Malti regolat u kull trasferiment jew assenjament ieħor magħmul minnhom minn min jirhan, sew jekk b'titolu oneruż jew gratuwitu, tat-titoli mirhuna jkun null u bla effett; u

(iv) min favur tiegħu jsir ir-rahan għandu, fil-każ ta' nuqqas taħt il-ftehim tar-rahan u billi jagħti avviż b'att ġudizzjarju lil min jirhan, is-suq regolat Malti u s-Soċjetà Limitata, ikollhom it-titoli

mibjugħa permezz ta' persuna li debitament ikollha liċenza taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment.

(*b*) Fil-każ ta' rahan ta' titoli f'Soċjetà Limitata li jkunu elenkati u nnegozjati f'suq regolat li ma jkunx suq regolat Malti, jew f'xi suq ekwivalenti fi Stat mhux Membru jew Stat mhux ŻEE, m'għandhomx japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (3) sa (8) u (11) u fil-każ ta' xi nuqqas taħt il-ftehim tar-rahan, min favur tiegħu jsir ir-rahan għandu, meta jingħata avviż bil-miktub lil min jirhan u lis-Soċjetà Limitata, jkollu t-titoli mibjugħin permezz ta' persuna debitament awtorizzata għal dan l-għan.

(*ċ*) Riferenzi f'dan il-paragrafu għall-manutenzjoni minn suq regolat tar-reġistru ta' detenturi tat-titoli rispettivi għandu jitqies li jinkludi riferenza għal-manutenzjoni ta' dak ir-reġistru minn depożitarju ċentrali tat-titoli li jkun debitament awtorizzat u l-kunsinna tal-avviżi msemmija f'dan il-paragrafu għandhom jiftiehmu f'dan il-kuntest.

Affarijiet soġġetti għal Att tas-Soċjetà.

44. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda, affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-ħruġ u x-xiri mill-ġdid jew il-fidwa ta' ishma minn Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju, il-mod u ż-żmien u affarijiet oħra li jkollhom x'jaqsmu mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet (inkluż il-ħlas fuq ishma f'Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju) minn soċji f'Soċjetà Limitata, il-mod u ż-żmien u affarijiet oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' ħlasijiet (sew jekk ta' profitti, ħlas lura ta' kontribuzzjonijiet jew xort'oħra) lil soċji minn Soċjetà Limitata, affarijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' laqgħat u deċiżjonijiet tas-soċji jew ta' min minnhom, u b'mod ġenerali kull ħaġa li jkollha x'taqsam mas-Soċjetà Limitata, għandha tiġi regolata minn u għandha ssir konformement u bla ħsara għall-kondizzjonijiet tal-Att tas-Soċjetà.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subparagrafu (1) u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 26 u 35, Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju tista', jekk u sal-limitu permess mill-Att tas-Soċjetà, tixtri jew tifdi l-ishma tagħha stess, direttament jew indirettament mill-attiv tas-Soċjetà Limitata, kif hemm f'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod hekk kif jista' jiġi previst fl-Att tas-Soċjetà.

Regoli dwar Servizzi ta' Investiment.

45. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 66A(3) tal-Att, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regoli dwar Servizzi ta' Investiment kif hemm fl-artikolu 6(2)(*b*) tal-Att dwar Servizzi ta' Investiment, għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Iskeda.

Penalitajiet amministrattivi fir-rigward ta' Soċjetajiet Limitati.

46. (1) Meta xi dispożizzjoni ta' din l-Iskeda tkun tipprovdi għall-imposizzjoni ta' xi penali, l-ammont ta' dik il-penali għandu jiġi stabbilit b'riferenza għat-Taqsima II ta' din l-Iskeda, li tispeċifika l-ogħla penali li tista' tiġi imposta mir-Reġistratur taħt xi dispożizzjoni ta' din l-Iskeda.

(2) Fit-Taqsima II ta' din l-Iskeda, l-ewwel kolonna tindika l-paragrafu u s-subparagrafu ta' din l-Iskeda li jippreskrivi li għandha tiġi imposta penali, it-tieni kolonna tagħti deskrizzjoni ġenerali tal-ksur, u dik id-deskrizzjoni m'għandha sservi ta' ebda bażi fl-interpretazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' din l-Iskeda, it-tielet kolonna tippreskrivi l-ogħla penali u r-raba' kolonna tippreskrivi l-ogħla penali għal nuqqas ta' twettiq li titħallas kuljum, jekk ikun hemm. Il-penali tkun dovuta fil-jum meta jseħħ dak in-nuqqas u l-penali għal nuqqas ta' twettiq li titħallas kuljum għandha

tkun dovuta għal kull jum li matulu jibqa' jseħħ in-nuqqas u għandu jibda għaddej mill-jum li jiġi wara dak meta jseħħ in-nuqqas.

(3) L-azzjoni tar-Reġistratur għall-irkupru ta' penali taħt din l-Iskeda għandha tkun preskritta bil-liġi meta jgħaddu ħames snin mill-jum meta jseħħ in-nuqqas.

(4) Dwar penalitajiet li joriġinaw taħt din l-Iskeda, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 401 ta' dan l-Att għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*.

TAQSIMA II - PENALITAJIET

Paragrafu	Nuqqas	Penali	Penali ta' Kuljum
6(6)	Persuna li ma tkunx Soċjetà Limitata jew soċju fiha li turi b'mod falz l-eżistenza ta' Soċjetà Limitata	€500	Xejn
6(7)	Persuna li tuża isem b'mod falz biex turi l-eżistenza ta' Soċjetà Limitata	€500	Xejn
10(6)	In-nuqqas ta' xi soċju ġenerali, vestit bl-amministrazzjoni u r-rappreżentanza, li jagħti lir-Reġistratur biex jirreġistrah il-prospett ta' tibdil fl-Att tas-Soċjetà, fi żmien erbatax-il ġurnata mill-bidla	€500	€25
18(3) & (4)	In-nuqqas ta' Soċjetà Limitata u ta' kull soċju ġenerali, jew nuqqas mill-persuna li tkun waqfet milli tkun soċju ġenerali, kif japplika, li tinnotifika lir-Reġistratur li persuna tkun temmet milli tibqa' soċju ġenerali, fi żmien erbatax-il ġurnata kif imsemmi fil-paragrafu 18(3) jew fil-paragrafu 18(4), hekk kif ikun japplika	€500	€25
22(7)	In-nuqqas minn Soċjetà Limitata u minn kull soċju ġenerali li jżomm xi ktieb tal-kontijiet minn dawk imsemmija għal perjodu ta' għaxar snin mid-data meta dawn ikunu saru	€1,200	Xejn
22(10)	In-nuqqas mis-Soċjetà Limitata jew minn kull soċju ġenerali li jżommu d-dokumenti msemmija u kif provdut, li jagħmluhom disponibbli għall-ispezzjoni, u n-nuqqas fir-rigward ta' dokumenti li għandhom jintbagħtu u jinżammu f'Malta	€500	€25
39(5)	In-nuqqas li jsir minn stralċjarju li jinnotifika lir-Reġistratur bil-ħatra tiegħu, fi żmien erbatax-il ġurnata minn dik il-ħatra	€500	€25
30(7)	It-twettiq minn xi persuna tas-setgħat li jkollhom is-soċji ġenerali jew kull setgħa ta' amministrazzjoni jew rappreżentanza tas-Soċjetà Limitata wara l-ħatra tal-istralċjarju	€1,200	Xejn
30(9)	It-twettiq minn xi persuna tan-negozju tas-Soċjetà Limitata wara x-xoljiment tagħha	€1,200	Xejn
30(14)	In-nuqqas tas-soċji ġenerali, jew tas-soċju limitat jew ta' xi persuna oħra vestita bl-amministrazzjoni ordinarja jew tal-istralċjarju li jagħti avviż ta' xoljiment kif meħtieġ bil-paragrafu 30(13)	€500	€25

Paragrafu	Nuqqas	Penali	Penali ta' Kuljum
32(2)	In-nuqqas tas-soċji ġenerali li jgħarrfu lir-Reġistratur bl-elezzjoni ta' persuna għall-kustodja ta' *records*/dokumenti wara l-istralċ, fi żmien erbatax-il ġurnata minn dik l-għażla, jew in-nuqqas li jagħżlu lil dik il-persuna, fi żmien erbatax-il ġurnata min-nuqqas li jagħżlu fil-perjodu preskritt għal dik l-għażla	€500	Xejn
32(3)	In-nuqqas ta' l-istralċjarju jew tal-persuna magħżula li żżomm *records*/dokumenti tas-Soċjetà Limitata għal perjodu preskritt	€1,200	Xejn
32(4)	In-nuqqas tal-eredi ta' stralċjarju jew ta' persuna magħżula li tgħaddi *records*/dokumenti tas-Soċjetà Limitata fi żmien 6 xhur wara l-mewt ta' stralċjarju jew ta' persuna magħżula	€500	Xejn
35(4)	Persuna li ma tkunx Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli jew soċju li hemm juri b'mod falz l-eżistenza ta' Soċjetà Limitata b'Kapital Azzjonarju Varjabbli	€500	Xejn

---

Emendata:
IV. 2003.170, 172.
Sostitwita:
A.L. 425 tal-2007.
Emendata:
IX. 2008.45;
XXII. 2014.23;
V.2020.39;
V.2020.38;
XVIII.2024.21.

IL-ĦDAX-IL SKEDA

(Artikolu 427)

PENALITAJIET

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
6(8)	Nuqqas li jintwerew partikolaritajiet dwar is-soċjetà kummerċjali fuq ittri tan-negozju, eċċ., u uffiċjal ta' soċjetà kummerċjali li jonqos li juri l-kariga li biha jkun qed jiffirma għan-nom tas-soċjetà kummerċjali	€465.87	xejn
6(9)	Stralċjarju li jonqos li jinkludi dikjarazzjoni fuq ittri tan-negozju, eċċ., tas-soċjetà kummerċjali li din tkun qed tiġi stralċjata jew li jonqos li jinkludi l-ismijiet tal-istralċjarji ta' kumpanija li tkun qed tiġi stralċjata	€465.87	xejn
7A(4)	Nuqqas ta' soċju ta' soċjetà *en nom collectif* li jikkonforma ruħu mal-artikolu 7A(2) u (3)	€465.87	€23.29
10	Kull persuna li tinkludi isem ta' persuna li ma tkunx soċju jew isem fittizzju fl-isem tas-soċjetà	€2,329.37	xejn

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
19(4)	Soċji li jonqsu li jagħtu avviż meta persuna tkun daħlet jew spiċċat minn soċju ta' soċjetà	€465.87	€23.29
26(2)	Soċji li jonqsu li jżommu *records* ta' kontijiet għal għaxar snin	€1,164.69	xejn
41	Nuqqas tas-soċji li jagħtu avviż tax-xoljiment ta' soċjetà jew nuqqas ta' stralċjarju li jagħti avviż tal-ħatra tiegħu	€465.87	€23.29
50(2)	Nuqqas tas-soċji li jipprovdu għal *records*/dokumenti wara stralċ	€465.87	xejn
50(3)	Nuqqas ta' stralċjarju jew tal-persuna magħżula li żżomm *records*/dokumenti tas-soċjetà għaż-żmien preskritt	€1,164.69	xejn
50(5)	Nuqqas ta' eredi tal-persuna magħżula li tikkonsenja *records*/dokumenti ta' soċjetà	€465.87	xejn
51A(4)	Nuqqas ta' soċju ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li jikkonforma ruħu mal-artikolu 51A(2) u (3)	€465.87	€23.29
66(6)	Nuqqas ta' soċju fdat bl-amministrazzjoni jew rappreżentanza li jikkonsenja kopja ta' kull dokument li jibdel jew iżid mal-att ta' soċjetà in akkomandita jew soċjetà limitata li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet lir-Reġistratur jew nuqqas li jikkonsenja att emendat tas-soċjetà	€465.87	€23.29
70(6)	Kummerċ jew tmexxija ta' negozju taħt ċerti ismijiet projbiti	€465.87	€23.29
74(2)	Nuqqas ta' kumpanija li tippreżenta rapport lir-Reġistratur ta' proposta għal akkwist ta' attiv mhux ta' flus mingħand sottoskrivent jew membru	€1,164.69	xejn
79(4)	Nuqqas ta' uffiċjal li jikkonsenja kopja ta' riżoluzzjoni li tibdel jew iżżid mal-memorandum jew l-istatut ta' kumpanija lir-Reġistratur jew nuqqas li jikkonsenja memorandum jew statut emendat	€465.87	€23.29
83(12)	Nuqqas ta' uffiċjal ta' kumpanija li jibgħat kopja tal-avviż ta' tnaqqis tal-kapital azzjonarju maħruġ lir-Reġistratur, meta applikabbli	€465.87	€23.29
85(4)	Nuqqas ta' uffiċjal li jippreżenta kopja ta' riżoluzzjoni li żżid il-kapital azzjonarju	€465.87	€23.29
88(11)	Nuqqas ta' uffiċjal ta' kumpanija li jikkonsenja lir-Reġistratur kopja ta' riżoluzzjoni li tirrestrinġi jew tirtira l-jedd ta' prelazzjoni	€465.87	€23.29
91	Ksur tal-artikolu 89 dwar l-obbligu li jinħareġ prospett	€2,329.37	xejn
93(2)	Ħruġ ta' prospett qabel ma dan ikun reġistrat	€2,329.37	€46.59
96A(2)	Nuqqas tal-uffiċjali li jipprovdulir-Reġistratur avviż li l-kumpanija tkun ħarġet offerta tat-titoli lill-pubbliku f'pajjiż terz	€500	€25

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
97(5)	Nuqqas ta' kumpanija u tal-uffiċjali tagħha li jżommu f'kont separat il-flus riċevuti minn applikanti skont prospett	€2,329.37	€46.59
101(5)	Nuqqas ta' kumpanija u tal-uffiċjali tagħha li jżommu f'kont separat il-flus riċevuti minn applikanti skont prospett imniżżel fuq borża	€2,329.37	€46.59
103(2)	Nuqqas li jsir prospett dwar għoti	€465.87	€23.29
104(3)	Nuqqas tad-diretturi li jsejħu laqgħa ġenerali fil-każ ta' telf serju ta' kapital	€465.87	€23.29
106(2)	Nuqqas ta' uffiċjali ta' kumpanija li jagħtu lir-Reġistratur kopja ta' riżoluzzjoni ta' kumpanija biex takkwista l-azzjonijiet tagħha stess mhux bil-mezz ta' sottoskrizzjoni	€465.87	€23.29
106(8)	Nuqqas ta' uffiċjali ta' kumpanija li jagħtu lir-Reġistratur kopja tal-avviż għar-reġistrazzjoni fi żmien erbatax-il jum minn meta l-kanċellament tal-azzjonijiet isir effettiv	€465.87	€23.29
113(4)	Nuqqas ta' uffiċjal li juri kummissjonijiet, skonti, eċċ., fuq ħruġ ta' azzjonijiet	€465.87	€23.29
115(6)	Nuqqas ta' uffiċjali li jipprovdu lir-Reġistratur b'avviż ta' fidwa ta' azzjonijiet privileġġati	€465.87	€23.29
119(6)	Nuqqas ta' kumpanija li tibgħat avviż lil min ikun se jsir trasferiment ta' rifjut li tirreġistra t-trasferiment ta' azzjonijiet u obbligazzjonijiet	€465.87	€23.29
120(4)	Nuqqas ta' uffiċjali ta' kumpanija li jħarsu d-dispożizzjonijiet dwar il-ħruġ ta' ċertifikati ta' azzjonijiet	€465.87	€23.29
123(4)	Nuqqas ta' uffiċjali ta' kumpanija li jħarsu d-dispożizzionijiet dwar reġistru tal-membri	€465.87	€23.29
124(4)	Nuqqas ta' uffiċjali tal-kumpanija li jżommu reġistru xieraq ta' obbligazzjonijiet	€465.87	€23.29
128(3)	Nuqqas ta' uffiċjali tal-kumpanija li jagħmlu l-laqgħa annwali ġenerali	€2,329.37	€46.59
133(3)	Nuqqas ta' uffiċjali tal-kumpanija li jagħtu avviż lill-membri dwar il-jedd li jivvotaw bi prokura f'laqgħa tal-kumpanija	€465.87	xejn
133(5)	Uffiċjal ta' kumpanija li jikser dispożizzjonijiet oħra dwar il-vot bil-prokura f'laqgħat tal-kumpanija	€465.87	xejn
138(8)	Nuqqas li jinħatar segretarju tal-kumpanija	€465.87	€23.29
145(2)	Direttur li jonqos li jagħti tagħrif dwar interess f'kuntratt	€2,329.37	xejn
146(2)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jagħmlu prospett dwar tibdil tad-diretturi jew tas-segretarju	€465.87	€23.29
149(4)	Uffiċjali tal-kumpanija li jonqsu li jagħmlu l-minuti ta' laqgħat ġenerali u li jżommu ktieb tal-minuti fl-uffiċċju reġistrat	€1,164.69	xejn

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
151(6)	Uffiċjali tal-kumpanija li jonqsu li jagħtu avviż lir-Reġistratur fin-nuqqas tal-ħatra ta' awdituri	€465.87	€23.29
154(3)	Uffiċjali u awdituri ta' mpriża sussidjara li jonqsu li jagħtu tagħrif lill-awdituri tal-kumpanija *parent*	€465.87	xejn
154(4)	Uffiċjali ta' kumpanija *parent* li jonqsu li jagħtu tagħrif lill-awdituri dwar kumpanija barranija sussidjarja	€465.87	xejn
157(2)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jagħtu lir-Reġistratur riżoluzzjoni li tneħħi awdituri	€465.87	€23.29
159(3)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu milli jagħtu avviż lir-Reġistratur jew li jonqsu milli jagħtu dikjarazzjoni lill-Bord tal-*Accountancy* dwar riżenja ta' awditur	€2,329.37	€46.59
160(5)	Diretturi li jonqsu li jieħdu l-passi xierqa biex isejħu laqgħa mitluba minn awditur li jirriżenja	€2,329.37	xejn
162(1)	Awditur li jonqos li jħares l-artikolu 161 meta jispiċċa mill-kariga	€1,164.69	€34.94
162(3)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jħarsu l-artikolu 161 meta awditur jispiċċa mill-kariga	€1,164.69	€34.94
163(7)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jżommu *records* għal għaxar snin	€1,164.69	xejn
176(4)	Diretturi li japprovaw kontijiet difettużi	€2,329.37	xejn
176(5)	Uffiċjali ta' kumpanija li joħorġu jew jikkonsenjaw lir-Reġistratur kontijiet li ma jkunux iffirmati kif imiss	€465.87	xejn
177(4)	Diretturi li jonqsu li jħarsu l-ħtiġiet dwar ir-rapport tad-diretturi	€1,164.69	xejn
178(4)	Uffiċjal li jiċċirkola jew li jippreżenta rapport tad-diretturi li ma jkunx iffirmat	€1,164.69	xejn
179(7)	Uffiċjali tal-kumpanija li jonqsu li jiddikjaraw l-ismijiet tal-awdituri fir-rapport tal-awdituri	€465.87	xejn
180(4)	Kumpanija u l-uffiċjali tagħha li jonqsu li jibgħatu kopji tal-kontijiet annwali lil persuni li jkollhom jedd għalihom	€1,164.69	xejn
180(6)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jipprovdu dokument fuq talba ta' persuna li jkollha jedd għalih	€465.87	€23.29
181(3)	Diretturi li jonqsu li jqiegħdu l-kontijiet annwali jew li jqiegħdu kontijiet annwali difettużi quddiem laqgħa ġenerali	€2,329.37	€46.59
183(6)	Diretturi li jonqsu li jikkonsenjaw jew li jikkonsenjaw kontijiet annwali difettużi lir-Reġistratur	€2,329.37	€46.59
184(3)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jippreżentaw il-prospett annwali	€2,329.37	€46.59
209(3)	Uffiċjali ta' kumpanija privata li joffru azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għall-bejgħ lill-pubbliku	€2,329.37	xejn

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
212(6)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jagħtu avviż lir-Reġistratur meta ssir kumpanija b'membru wieħed	€465.87	€23.29
212(9)	Membru wieħed li jonqos li jirreġistra bil-miktub kull ftehim bejnu u bejn il-kumpanija	€1,164.69	xejn
213Ċ(4)	Nuqqas tad-diretturi jew persuni li josservaw id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-obbligi ta' rappurtar taħt l-artikoli 213B, 213Ċ, 213D u t-Taqsima II tar-Raba' Skeda	€2,329.37	€46.59
226(6)	Persuni li jiksru l-artikolu 226 fit-tħejjija ta' dikjarazzjoni li Riċevitur Uffiċjali dwar l-affarijiet ta' kumpanija li tkun f'likwidazzjoni	€2,329.37	€46.59
265(2)	Uffiċjali ta' kumpanija li jonqsu li jagħtu lir-Reġistratur avviż ta' riżoluzzjoni għal xoljiment u stralċ volontarju	€465.87	€23.29
270(4)	Diretturi li jonqsu li jsejħu laqgħa ġenerali jew li jonqsu li jagħmlu talba lill-qorti għal ħatra ta' stralċjarju	€2,329.37	€46.59
272(2)	Stralċjarju li jonqos li jsejjaħ laqgħa tal-krediturі meta l-kumpanija ma tkunx tista' tħallas id-djun tagħha	€2,329.37	xejn
273(2)	Stralċjarju li jonqos li jsejjaħ laqgħa ġenerali fejn l-istralċ idum għal aktar minn tnax-il xahar	€1,164.69	xejn
274(2)	Stralċjarju li jonqos li jipprovdi lir-Reġistratur kopja tal-kont tal-istralċ jew ta' prospett tal-laqgħa ġenerali mal-istralċ volontarju tal-membri	€465.87	€23.29
274(3)	Stralċjarju li jonqos li jsejjaħ laqgħa finali ta' stralċ volontarju tal-membri	€465.87	xejn
278(6)	Diretturi li jonqsu li jħarsu l-ħtiġiet dwar laqgħa tal-krediturі wara riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ volontarju	€2,329.37	xejn
279(3)	Nuqqas ta' diretturi li jagħmlu talba lill-qorti għal ħatra ta' stralċjarju	€2,329.37	€46.59
283(2)	Stralċjarju li jonqos li jsejjaħ laqgħat ta' kumpanija u ta' krediturі meta stralċ idum aktar minn tnax-il xahar	€465.87	xejn
284(2)	Stralċjarju li jonqos li jipprovdi lir-Reġistratur b'kopja tal-kontijiet tal-istralċ jew prospett tal-laqgħat tal-kumpanija u kreditur dwar stralċ volontarju tal-krediturі	€465.87	€23.29
284(3)	Stralċjarju li jonqos li jsejjaħ laqgħa ġenerali jew laqgħa tal-krediturі dwar l-istralċ volontarju tal-krediturі	€1,164.69	xejn
290(2)	Stralċjarju li jonqos li jinnotifika lir-Reġistratur bil-ħatra	€465.87	€23.29
322(2)	Stralċjarju li jonqos li jħares ħtiġiet dwar rapporti li għandu jagħmel kull tant żmien	€1,164.69	€34.94

Artikolu	Nuqqas	Penali	Penali kull jum
324(3)	Stralċjarju li jonqos li jżomm kotba għal perijodi speċifiċi	€1,164.69	xejn
327(4)	Uffiċjal li jonqos li jehmeż mal-memorandum kopja tal-ordni tal-qorti dwar kompromess mal-krediturі	€465.87	€23.29
328(6)	Kumpanija u uffiċjali li jonqsu li jħarsu l-ħtiġiet tal-artikolu 328	€2,329.37	xejn
328(7)	Direttur li jonqos li jagħti avviż lill-kumpanija u detenturi ta' obligazzjonijiet ta' interessi dwar kompromess mal-krediturі	€2,329.37	xejn
329(5)	Nuqqas ta' konsenja ta' kopja ta' ordni tal-qorti għas-sanzjoni ta' ftehim jew arranġament lir-Reġistratur	€465.87	€23.29
389	Uffiċjal jew aġent ta' kumpanija barranija li jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet dwar reġistrazzjoni jew dokumenti ta' kumpanija barranija	€465.87	€23.29
399A(1)	Stralċjarju, uffiċjal jew aġent ta' kumpanija barranija li jonqos li jagħti avviż lir-Reġistratur ta' stralċ ta' kumpanija jew egħluq ta' fergħa jew post tan-negozju	€465.87	€23.29
399A(2)	Stralċjarju ta' kumpanija barranija li jonqos li javża lir-Reġistratur bil-ħatra	€465.87	€23.29

.

IT-TNAX-IL SKEDA

(Artikolu 3)

Emendata: IV. 2003.169.

TABELLA TA' KONKORDANZA

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
1.	Titolu fil-qosor	1
2.	Tifsir	2 sal-limitu li t-tifsiriet jinsabu hemm
3.	Liġi li tirregola s-soċjetajiet kummerċjali	5
4.	Formazzjoni ta' soċjetà	4
5.	Xorta ta' soċjetajiet	4(1)
6.	Wiri ta' partikolaritajiet dwar soċjetajiet f'ittri kummerċjali, eċċ.	6
7.	Tifsir	7

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
8.	Ftehim sabiex jitħallas sehem mill-profitti	8
9.	Isem ta' soċjetà	9, 18
10.	Penali għal min juża isem ta' soċjetà li jinkludi l-isem ta' persuna fittizzja, eċċ.	10
11.	Kontribuzzjonijiet li jitqiesu magħmula fi proprjetà	11
12.	Kontribuzzjoni ta' dejn dovut lil soċju	12
13.	Valutazzjoni ta' kontribuzzjoni	14(*e*)
14.	Kif tiġi mwaqqfa soċjetà	13
15.	X'għandu jkun fih att ta' soċjetà	14
16.	Reġistrazzjoni ta' atti ta' soċjetà	15
17.	Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni	16
18.	Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni	17
19.	Tibdil fl-att ta' soċjetà	19
20.	Meta t-tibdil ikun fl-isem ta' soċjetà	20
21.	Tnaqqis fil-kontribuzzjoni ta' soċju u xoljiment ta' soċjetà qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha	21
22.	Jedd ta' krediturі ta' soċju li jopponu t-tkabbir tad-dewmien tas-soċjetà	22
23.	Dmirijiet tar-Reġistratur tal-Qrati	23
24.	Kif jista' jinbidel att ta' soċjetà	24
25.	Amministrazzjoni u rappreżentanza ta' soċjetà	25 (1)
26.	Kif tista' tintrabat soċjetà	25 (2), (3)
27.	Soċji ġodda	27
28.	Tqassim ta' profitti	28
29.	Kif jiġu mwettqa l-jeddijiet ta' krediturі ta' soċju	29
30.	Soċju ma jistax jikkompeti mas-soċjetà	30
31.	Mewt ta' soċju	31
32.	Tkeċċija ta' soċju	32
33.	Temm milli wieħed jibqa' soċju	33
34.	Jeddijiet ta' persuna li ttemm milli tkun soċju	34
35.	Xoljiment ta' soċjetajiet f'isem kollettiv	35
36.	Avviż ta' xoljiment	36
37.	Kif isir l-istralċ ta' soċjetà f'isem kollettiv	37
38.	Setgħa li jitneħħa stralċjarju	38
39.	Kumpens tal-istralċjarju	39
40.	Spejjeż tal-istralċ jitħallsu qabel drittijiet oħra	40
41.	Penali	41
42.	Setgħat sakemm isir provvediment għall-istralċ	42
43.	Dmirijiet ta' soċji li jkollhom l-amministrazzjoni	43

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marginali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
44.	Setgħat ta' stralċjarji	44
45.	L-istralċjarju ma għandux iqassam l-attiv qabel ma jħallas id-djun	45
46.	Dmir ta' stralċjarju li jagħti tagħrif, li jagħti rendikont u jlesti proġett ta' tqassim	46
47.	Regoli li jgħoddu għat-tqassim tal-attiv	47
48.	Approvazzjoni tar-rendikont u tal-proġett ta' tqassim	48
49.	Tħassir ta' isem ta' soċjetà mir-reġistru	49
50.	Konservazzjoni ta' kotba tal-kontijiet, eċċ., wara xoljiment	50
51.	Tifsir	51
52.	Safejn jgħoddu d-dispożizzjonijiet li jirregolaw soċjetajiet f'isem kollettiv	52
53.	Isem soċjali	53
54.	Kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma għandhiex tinkludi servizzi personali	54
55.	Kontenut ta' att ta' soċjetà	55
56.	Jeddijiet ta' soċji solidali	56
57.	Amministrazzjoni u rappreżentanza	57
58.	Ħatra ta' soċji biex jamministraw u jirrappreżentaw soċjetà	58
59.	Soċju akkomandant ma jistax jieħu parti fit-tmexxija ta' soċjetajiet	59
60.	Tagħrif tal-kontijiet tas-sena lis-soċji akkomandanti	60
61.	L-artikolu 30 ma jgħoddx għas-soċji akkomandanti	61
62.	Soċju akkomandant mhux marbut li jagħti lura qligħ li jirċievi *in bona fede*	62
63.	Ċessjoni ta' interess minn soċju akkomandant	63
64.	Mewt ta' soċju akkomandant	64
65.	Xoljiment ta' soċjetà in akkomandita	65
66.	Taqsim ta' kapital f'azzjonijiet	66
67.	Tifsir	67
68.	Kif tiġi mwaqqfa kumpanija	68
69.	Kontenut tal-memorandum	69
70.	Isem tal-kumpanija	70
71.	Skopijiet ta' kumpanija	71
72.	*Minimum* ta' kapital azzjonarju	72
73.	Statut ta' assoċjazzjoni	75
74.	Reġistrazzjoni ta' memorandum u ta' statut	76
75.	Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni	77

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
76.	Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni	78
77.	Tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut	79
78.	Riduzzjoni tal-kapital azzjonarju	83
79.	Tibdil ta' isem il-kumpanija	80
80.	Tibdil fil-memorandum jew fl-istatut b'żieda fir-responsabbiltà ta' kontribuzzjoni għal kapital azzjonarju ma għandux jorbot membri eżistenti mingħajr il-kunsens tagħhom	81
81.	Awtentikazzjoni ta' dokumenti	82
82.	Ħruġ ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpanija għandu jsir bi prospett	89
83.	Datar ta' prospett u ħwejjeġ meħtieġa li għandu jkun hemm fih	90
84.	Penali	91
85.	Prospett li jkollu dikjarazzjoni minn esperti	92
86.	Reġistrazzjoni ta' prospett	93
87.	Restrizzjoni dwar tibdil ta' kondizzjonijiet imsemmija fil-prospett	-
88.	Responsabbiltà ċivili għal dikjarazzjonijiet ħżiena fil-prospett	94
89.	Dokument li jkollu offerta għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għal bejgħ jitqies bħala prospett	95
90.	Tifsir ta' dispożizzjonijiet dwar prospett	96
91.	Ebda għoti ta' kapital azzjonarju jekk ħamsa u sebgħin fil-mija ma jkunx sottoskritt	97
92.	Ebda għoti wara li jgħaddu tliet xhur mill-ħruġ tal-prospett	-
93.	Żmien tal-ftuħ tal-listi tas-sottoskrizzjoni	99
94.	Irtir ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet	100
95.	Rendikont dwar għoti ta' azzjonijiet	103
96.	Kumpanija ma tistax iżżomm azzjonijiet tagħha stess	105, 106, 107, 108, 109, 112
97.	Kumpanija ma tistax ikollha azzjonijiet f'kumpanija li tkun qed teżerċita kontroll fuqha l-anqas tagħti għajnuna finanzjarja għax-xiri jew sottoskrizzjoni ta' azzjonijiet tagħha stess jew ta' dik li tkun teżerċita kontroll fuqha	110
98.	Kondizzjonijiet għal ħlas ta' kummissjonijiet, skonti, eċċ.	113

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marginali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
99.	Kif jiġi applikat il-*premium* irċevut mal-ħruġ ta' azzjonijiet	114
100.	Azzjonijiet privileġġati li jistgħu jiġu mifdija	115
101.	Jeddijiet ta' detenturi ta' azzjonijiet ta' klassijiet speċjali u tibdil tagħhom	116
102.	Numerazzjoni ta' azzjonijiet	117
103.	Trasferiment ta' azzjonijiet	118
104.	Reġistrazzjoni ta' trasferiment fuq talba ta' min jittrasferixxi	119
105.	Ħruġ ta' ċertifikati	120
106.	*Warrants* dwar azzjonijiet	121
107.	Reġistru ta' membri	123
108.	Reġistru ta' obbligazzjonijiet	124
109.	Spezzjoni ta' reġistri	125
110.	Setgħa li jingħalqu r-reġistri	126
111.	Laqgħa obbligatorja	-
112.	Tiżmim ta' laqgħa ġenerali annwali	128
113.	Penali	128(3)
114.	Sejħa ta' laqgħa ġenerali straordinarja fuq talba	129
115.	Żmien li għandu jingħata dwar avviż biex jissejħu laqgħat	130
116.	Dispożizzjonijiet ġenerali dwar laqgħat u voti	131
117.	Setgħa tal-qorti biex tordna laqgħa	132(1)
118.	Prokuri	133
119.	Dritt għal talba ta' votazzjoni	134
120.	Riżoluzzjonijiet straordinarji	135
121.	Diretturi	137
122.	Restrizzjonijiet dwar ħatra ta' direttur	139
123.	Tneħħija ta' diretturi	140(1) sa (5)
124.	Vaganza każwali	140(6)
125.	Skwalifika għal ħatra bħala direttur	142
126.	Direttur ma jistax jagħmel konkorrenza mal-kumpanija	143
127.	Projbizzjoni ta' self, eċċ., lid-diretturi	144
128.	Dmir ta' direttur li juri interess f'kuntratt tal-kumpanija	145
129.	Reżokont dwar tibdil fid-diretturi	146
130.	Ir-responsabbiltà tad-diretturi tkun *in solidum*	147
131.	Dispożizzjonijiet dwar responsabbiltà ta' uffiċjali u awdituri	148
132.	Minuti tal-proċeduri	149

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
133.	Tiżmim ta' kotba tal-kontijiet	163
134.	Kont ta' qligħ u telf u karta tal-bilanċ	181,182
135.	Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-kontenut u l-forma tal-kontijiet	167
136.	Firmar ta' karta tal-bilanċ	176
137.	Ir-rapport tad-diretturi għandu jiġi mwaħħal mal-karta tal- bilanċ	177, 181
138.	Spezzjon ta' kontijiet	180
139.	Penali	Imdaħħal fl-artikoli rilevanti
140.	Ħatra u kumpens ta' awdituri	151, 152, 156
141.	Skwalifika għal ħatra bħala awditur	153
142.	Rapport tal-awditur	179, 181
143.	Dritt li jara kotba u li jmur f'laqgħat ġenerali	154, 155
144.	Reżokont annwali	184
145.	Dokumenti li għandu jkun hemm mar-reżokont annwali	183
146.	Penali	Imdaħħal fl-artikoli rilevanti
147.	Tifsir	209
148.	Dispożizzjonijiet li ma jgħoddux għal kumpaniji privati	Imdaħħal fl-artikoli rilevanti
149.	Ħelsien ta' kumpaniji privati mill-ħtiġiet tal-artikolu 145, eċċ.	211
150.	Xoljiment ta' kumpaniji	214
151.	Avviż ta' xoljiment u sejħa għal laqgħa għall-ħatra ta' stralċjarju	265, 279
152.	Ħatra, tneħħija u kumpens ta' stralċjarju	270, 275, 278, 281, 289, 293
153.	Avviż ta' ħatra ta' stralċjarju	290
154.	Penali	Imdaħħal fl-artikoli rilevanti
155.	Setgħat tad-diretturi u sejħa ta' laqgħat ġenerali	267, 295
156.	Applikabbiltà tal-artikoli 43, 44 u tas-subartikolu (1) tal-artikolu 45	287, 288
157.	Sejħa għal ħlas ta' kapital azzjonarju mhux imħallas	288
158.	Dmirijiet ta' stralċjarju meta l-istralċ idum iżjed minn sena	273, 283
159.	Dmirijiet ta' stralċjarju meta l-istralċ jitlesta għal kollox	274, 284
160.	Approvazzjoni tar-rendikont u proġett ta' tqassim	275, 285
161.	Isem tal-kumpanija għandu jitħassar mir-reġistru	275, 285, 324

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
162.	Tibdil ta' soċjetajiet	330
163.	Għaqda ta' soċjetajiet	337, 343, 357
164.	Reġistrazzjoni tal-bdil jew għaqda ta' soċjetajiet	331, 338, 350
165.	Meta s-soċjetà tieqaf milli teżisti wara bdil jew għaqda	332, 339, 343(4)
166.	Soċji b'responsabbiltà limitata jibqgħu marbuta jekk il-krediturі ma jagħtux kunsens għall-bdil	333, 340
167.	Drittijiet ta' krediturі li jopponu bdil jew għaqda	334, 341, 351
168.	Soċjetà li tkompli jew soċjetà ġdida tidħol flok is-soċjetà li tieqaf milli teżisti	335, 342, 354(1)
169.	Tifsir	376
170.	Kunsens tal-assoċjati meħtieġ biex jidħlu assoċjati oħra	377
171.	Relazzjonijiet tal-partijiet mat-terzi u bejniethom	378
172.	L-assoċjant biss jikseb drittijiet u jassumi obbligi	379
173.	Drittijiet tal-assoċjant u ta' assoċjati	380
174.	Responsabbiltà ta' assoċjat	381
175.	Ftehim permess bejn il-partijiet	382
176.	Ebda formalitajiet ma huma meħtieġa għal assoċjazzjoni in parteċipazzjoni	383
177.	Applikazzjoni tal-artikoli 178 sa 182	384
178.	Dokumenti, eċċ., li għandhom jiġu konsenjati minn kumpaniji ta' barra minn Malta li jmexxu negozju f'Malta	385
179.	Reżokont li għandu jiġi konsenjat minn kumpanija ta' barra minn Malta meta dokumenti, eċċ., jitbiddlu	386
180.	Kontijiet ta' kumpanija ta' barra minn Malta	387
181.	Obbligi oħra ta' kumpanija ta' barra minn Malta	388
182.	Penalitajiet	389
183.	Applikazzjoni tal-artikoli 184 sa 187	384
184.	Dokumenti li għandhom jiġu konsenjati minn soċjetajiet ta' barra minn Malta li jmexxu negozju f'Malta	-
185.	Reżokont li għandu jiġi konsenjat minn soċjetajiet ta' barra minn Malta meta dokumenti, eċċ., jitbiddlu	386
186.	Obbligi oħra ta' soċjetajiet ta' barra minn Malta	388
187.	Penalitajiet	389
188.	Datar tal-prospett u partikolaritajiet li għandu jkollu fih	391
189.	Applikazzjoni tal-artikoli 85, 86 u 88	393, 396, 397
190.	Tifsir tad-dispożizzjonijiet dwar prospetti	398
191.	Setgħa tal-Prim Ministru li jaħtar Reġistratur	400

Artikoli fl-Ordinanza	Nota marġinali għall-artikolu fl-Ordinanza	Artikoli fl-Att
192.	Dmirijiet addizzjonali ta' Reġistratur	401
193.	Setgħa tar-Reġistratur biex jinvestiga negozju ta' soċjetà	403 sa 423
194.	Spezzjon, eċċ., ta' dokumenti miżmuma mir-Reġistratur	424
195.	Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti	425
	L-Ewwel Skeda - Regolamenti għat-tmexxija ta' kumpanija b'responsabbiltà limitata	L-Ewwel Skeda
	It-Tieni Skeda - Ħwejjeġ li għandhom jiġu speċifikati fil-prospett u rapport li għandhom jitniżżlu fih	It-Tieni Skeda
	It-Tielet Skeda - dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-karta tal-bilanċ u l-kont tal-qligħ u telf	168, it-Tielet Skeda
	Ir-Raba' Skeda - Kontenut u formula tar-reżokont annwali	Is-Seba' Skeda

Artikolu fl-Att tal-1994 dwar Soċjetajiet Kummerċjali (Dispożizzjonijiet Speċjali)	Nota Marġinali għall-artikolu fl-Att ta' l-1994 dwar Soċjetajiet Kummerċjali l-(Dispożizzjonijiet Speċjali)	Artikolu fl-Att
1.	Titolu fil-qosor u bidu fis-seħħ	-
2.	Leġislazzjoni oħra	-
3.	Tifsir	2
4.	kumpaniji ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli	84
5.	Isem tal-kumpanija	70 (3) u (6)
6.	Kontijiet ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli	169
7.	*Trustees* u *nominees*	127
8.	Kapital azzjonarju f'munita konvertibbli	186, 187
9.	Setgħa ta' egħmil ta' regolamenti	-
Skeda -	Kontijiet u rapport tad-diretturi ta' kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli	Il-Ħames Skeda